## د سرخي، پوډر او کريم په موجود والي کښې د اود اسه د کولو حکم

**سوال:** آيا په د اسې حال کښې چه يو چا لِپ ستيک (سُرخي)، پوډر او کريم وهلی وي اودس ئې ورسره کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مروجه سُرخي، کريم او د اسې نور د تيلو غوندې دي او پوډر د ګرد او غبار غوندې دی چه له وجهې ئې په اند امونو باندې پتوکی نه جوړيږي نو د دې لپاره که هغه چالګولي هم وي نو اودس ئې ورسره روا دی ليکن د اود اسه د کولو په وخت کښې لومړی هغه ځای لمدوي چه سُرخي، کريم يا پوډر پرې لګيدلی وي او بيا ئې مينځي۔ البته که چېرته سُرخي يا کريم د اسې وي چه د نوکانو د رنګ غوندې پتوکی نيسي نو بيا اودس او غسل ورسره صحيح نه دي۔

لما قال العلامة ابو بكر الكاسانیؒ: عن خلف بن ايوب انهٗ قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء ان يبل اعضائه شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها لان الماء يتجافى عَن الاعضاء في الشتاء. (بدائع الصنائع ج۱، ص۳، كتاب الطهارة)

و في الهندية: عن خلف بن ايوب انهٗ قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء ان يبل اعضائه شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها لان الماء يتجافى عَن الاعضاء في الشتاء (الفتاوى الهندية ج۱، ص۹، باب الوضوء، الفصل الثالث في المستحبات

## د جمعې د لمانځه د فوت کيدو له ويرې سره سره پوره اودس کول ضروري دي

**سوال:** ځينې خلك د اسې څرګندېږي چه ډير په بېړه کښې وي او د جمعې د فوت کيدو له وجهې په اود اسه کښې د سنتونو او د اسې نورو پوره پاملرنه نه کوي۔ نو آيا په اود اسه کښې د سنتونو پرېښودل او په جمعې کښې شريکيدل ضروري دي او که سنتونه به پوره کوي اګر که د جعمې د فوت کيدو ويره هم وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په شريعت مقدسه کښې د اود اسه د اسباغ حکم دی يعني د اود اسه د تولو فرائضو، سنتونو او آداب پوره کولو حکم شوی دی نو د دې لپاره د جمعې د فوت کيدو له ويرې سره به هم څوك د اود اسه سنتونه نه پرېږدي او کامل اودس به کوي اګر که جمع ترې فوت هم شي۔

قال الشيخ ملا علی القاریؒ: قال ارسول اللهﷺ اسبغوا الوضوء. رواه مسلم. ای اتموه باتيان جميع فرائضه و سننه و اكملوا واجباته. (مرقاة شرح مشكوٰة ج۱، ص۳۱۰)

عن عبد الله بن عمر قال رجعنا مع رسول اللهﷺ من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء با لطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأ و اوهم مُجَّال فانتهينا اليهم و اعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول اللهﷺ ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء. (مشكوٰة ج۱، ص٤٦، باب سنن الوضوء)



## د زمزم په اوبو سره د اود اسه او غسل حکم

**سوال:** آيا د زمزم په اوبو سره اودس او غسل جائز دی او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د زمزم اوبو متبرکې اوبو دي او ادب او احترام ئې شرعي ذمه واري ده نو د دې لپاره د بې اودسه سړي لپاره پرې اودس کول مکروه دي خو په دې شرط چه نورې اوبو وي۔ او که چېرته نورې اوبو نه وي نو بيا له کراهيت پرته اود پرې جائز دی ليکن د جنابت غسل او استنجاء خو په هر حالت کښې پرې مکروه دي۔ البته که يو اودس لرونکی سړی يا پاك بدن لرونکی سړی د تبرك له مخې اودس او غسل پرې وکړي نو له کراهيت پرته جائز دي۔

لما قال السيد احمد الطحطاویؒ: يجوز الاغتسال و التوضؤ بماء زمزم ان كان على طهارة للتبرك فلا ينبغي ان يغتسل به جنب و لا محدث و لا في مكان نجس و لا يستنجى به و لا يزال به نجاسة حقيقة من بعض العلماء تحريم ذٰلك و قيل ان بعض الناس استنجٰى به فحصل لهٗ با سؤر. (طحطاوی حاشية مراقی الفلاح ص۱۷، كتاب الطهارة، اقسام المياه)

قال العلامة الحصكفیؒ: يكره الاستنجاء بماء زمزم. قال ابن عابدينؒ: تحته و كذا ازالة النجاسة الحقيقة من ثوبه او بدنه حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذٰلك. (رد المحتار ج۲، ص٦٢٥، كتاب الحج، مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم

## د نشيي شيانو په استعمال سره د اود اسه حکم

**سوال:** نن صبا ځينې دواګانې د اسې دي چه په هغو کښې نشه زياته وي۔ نو آيا د اسې دواګانو په استعمال سره په اود اسه کښې کوم فرق راځي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دوايي اګر که پخپل ذات کښې د اود اسه د ماتيدلو سبب نه ده ليکن کله چه د هغې د نشې له وجهې په انسان باندې بې هوشي راشي نو اودس ئې پرې ماتيږي۔ او که نه وي نو اودس ئې نه ماتيږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: (ينقضه اغماء) و منه الغشى و جنون و سكر بان يدخل في مشيه تمايل و لو يأكل الحشيشه

آه. قال ابن عابدينؒ: (قوله سكرا) هو حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من الابخرة المتصاعدة من الخمر فيتعطل معه العقل المميز بين الامور الحسنة و القبيحة اسمٰعيل عن البرجندی. (رد المحتار ج۱، ص۱٤٤، باب نواقض الوضوء)

و كذا في الهندية: (و الغشى و السكر) قال وحد السكر في هٰذا الباب ان لا يعرف الرجل من المرأة و هو اختيار بعض المشائخ. و صدر الشهيد و الصحيح ما نقل عن شمس الائمة الحلوانی انهٗ اذا دخل في بعض مشيته تحرك كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱۲، الفصل الخامس في نواقض الوضوء)

## د نشيي دواګانو د استعمال په صورت کښې د اود اسه حکم

**سوال:** نن صبا ځينې دواګانې د اسې دي چه په هغو کښې نشه زياته وي۔ نو آيا د د اسې دواګانو په استعمال سره په اود اسه کښې کوم فرق راځي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دوايي اګر که پخپل ذات کښې د اود اسه د ماتيدلو سبب نه ده ليکن کله چه د هغې د نشې له وجهې په انسان باندې بې هوشي راشي نو اودس ئې پرې ماتيږي۔ او که نه وي نو اودس ئې نه ماتيږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: (ينقضه اغماء) و منه الغشى و جنون و سكر بان يدخل في مشيه تمايل و لو يأكل الحشيشه

و قال ابن عابدینؒ: (قوله سکرا) هو حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من الابخرة المتصاعدة من الخمر فیتعطل معه العقل المميز بين الامور الحسنة و القبيحة. (رد المحتار ج۱، ص۱٤٤، باب نواقض الوضوء)

و فی الهندية: (و الغشی و السکر) قال وحد السکر فی هٰذا الباب ان لا يعرف الرجل من المرأة و هو اختيار بعض المشائخ. و صدر الشهيد و الصحيح ما نقل عن شمس الائمة الحلوانی انهٗ اذا دخل فی بعض مشيته تحرك. (الفتاوی الهندية ج۱، ص۱۲، الفصل الخامس فی نواقض الوضوء)

## د ستنې د لګولو په صورت کښې د اود اسه حکم

**سوال:** ډاکټران مریضانو ته دوه ډوله ستنې لګوي چه یو ډول ئې د غوښې وي او بل ډول ئې د رګ چه دې ته وریدي پیچکاري هم ویل کیږي۔ نو آیا د ستنې په لګولو سره اودس ماتیږي او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** هر نجس (مردار) شی چه کله له بدن څخه ووځي نو اودس ورسره ماتیږي۔ په دغو دواړو پیچکاریو کښې وریدي پیچکاری هلته یقیني کیږي چه په پیچکاری کښې وینه راشي او که وینه ستنې ته را نه شي نو نه یقیني کیږي۔ لکه څرنګه چه د دې پیچکاری له وجهې د مردار شي وتل منځ ته راځي نو د دې لپاره یو اځې د وریدي پیچکاری په لګولو سره اودس ماتیږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و ينقضه خروج كل خارج نجس منه ای من المتوضی الحی معتادا اولا من السبلين اولا الی ما يطهر ای يلحقه حكم التطهير. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۳٤، مطلب نواقض الوضوء)

قال العلامة ابن نجيم المصریؒ: و ينقضه خروج نجس منه ای و ينقض الوضوء خروج نجس من المتوضئ الخ. (البحر الرائق ج۱، ص۲۹، كتاب الطهارة)

## د فلم په کتنې سره اودس نه متاثر کیږي

**سوال:** د تي وي، وي سي آر او فلم په لیدلو سره په اود اسه کښې کوم فرق راځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تي وي، وي سي آر، فلم او د اسې نور لیدل د فسق او فجور کارونه دي۔ په دې عمل سره سړی ګناهګاریږي لیکن په اود اسه باندې کوم اثر نه کوي البته مستحبه داده چه د ګناهونو یعني د دغو کارونو له کولو وروسته اودس وکړي۔

لما قال حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و مندوب للنوم علی طهارة و اذا استيقظ منه..... و بعد غيبة و كذب و نميمة و كل خطيئة الخ. (نور الايضاح ص۳٤، فصل الوضوء علی ثلاثة اقسام)

قال قاضيخانؒ: و مندوب..... و منها الوضوء بعد الغيبة و بعد انشاد الشعر. (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندية ج۱، ص۳۲، باب الوضوء و الغسل فيه سبعة فصول) و مثله فی الهندية ج۱، ص۹، الفصل الثالث فی المستحبات)

## په ګرمو اوبو سره اودس جائز دی

**سوال:** په ګرمو اوبو سره اودس جائز دی اوکه نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** هر هغه اوبه چه پاکې وي اودس پرې مطلقاً جائز دی اګر که ګرمې وي



او که سړې، بیا هم په لمر باندې په ګرمو شویو اوبو باندې اودس کول په طبي لحاظ سره مکروه دي۔

ان عمرؓ: كان يسخن لهٗ ماءٌ فی قمقمة و يغتسل به. آه

ان عمرؓ: قال لا تغسلوا با لماء المشمس فانهٗ يورث البرص. آه (دار قطنی ج۱، ص۳۹/۳۷، باب الماء المسخن)

عن الاسلج بن شريكؒ: ..... فقلتُ اصابتنی جنابةٌ فخشيت البرد علی نفسی فامرتُهٗ ان يرحلها وضعتُ احجاراً فاسخنتُ ماءً فاغتسلتُ به. آه و عن عائشهؓ قال نهی رسول اللهﷺ ان يتوضأ با لماء المشمس. (نصب الراية ج۱، ص۱۰۳/۱۰۲، باب الماء الذی يجوز به الطهارة) و مثله فی السعاية ج۱، ص۳۳۷/۳۳٦، باب الكراهية فی الماء المشمس الخ

## د عورت بربنډول د اود اسه ماتوونکی نه دی

**سوال:** آیا د فرض (عورت) په بربنډوالي سره اودس ماتیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کشف عورت (د عورت بربنډوالی) د لمانځه فاسدوونکی دی لیکن د اود اسه ماتوونکی نه دی۔ د دې لپاره د بنځې او سړي د عورت له بربنډیدو سره اودس نې پرې نه خرابیږي لیکن پرته له ضرورت څخه خپل عورت بربنډول حرام دي۔

لما قال ابراهيم الحلبیؒ: و من الآداب (ان يستر عورته حين فرغ) ای من الاستنجاء و التجفيف لان الكشف كان لضرورة لقوله اَللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يَّسْتَحْيٖ منه. (كبيری ص۳۱، آداب الوضوء)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاری و من الآداب ان لا يترك عورتهٗ مكشوفة يعنی بعد الاستنجاء. (الفتاوی التاتارخانية ج۱، ص۱۱۲، آداب الوضوء)

## له اود اسه څخه وروسته شك او شبهه په اود اسه کوم بد اثر نه کوي

**سوال:** که چېرته یوه سړي ته د اود اسه او غسل له کولو وروسته د متیازو د وتلو شك ولیږي لیکن په غور سره له کتلو وروسته څرګند شي چه هیڅ شی هم نه دی وتلی او یا ئې ډیر واړي د باد د وتلو شك وشي نو آیا په دغو دواړو صورتونو کښې اودس متاثر کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کله چه د متیازو د ځاځکي او یا هوا د وتلو پوخ یقین ئې نه وي نو محض په شك سره اودس نه متاثر کیږي او نه پرې د اود اسه بیرته راګرځول ضروري دي۔

قال طاهر بن عبد الرشيدؒ: و من شك فی الحدث فهو علی وضوئه و لو كان محدثاً فسك فی الطهارة فهو علی حدثه. (خلاصة الفتاوی الفصل الثالث فی الوضوء ج۱، ص۱۸)

قال الحصكفیؒ: و لو ايقن با لطهارة و شك با لحدث او با لعكس اخذ با ليقين. (الدر المختار علی صدر رد المحتار، نواقض الوضوء ج۱، ص۱۵۰، و قال فی الهندية و مثله فی الفتاوی الهندية ج۱، ص۱۱۳، نواقض الوضوء.

## له اود اسه څخه وروسته په لاسونو او پښو باندې د صابون د لګولو حکم

**سوال:** په سړو سیمو کښې د لاسونو او پښو له چاودې کیدو څخه د ځان ساتنې لپاره د اود اسه له کولو څخه مخکښې خلك مختلف ډول صابونونه لګوي۔ آیا په دې سره اودس متاثر کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** صابون پخپله پاك شی دی او د نظافت لپاره ئې استعمال جائز دی نو د دې لپاره په نوموړي صورت کښې د صابون لګول او د صابون پاتې کیدل او بیا له هغه سره لمونځ کول صحیح دي۔

قال القدوریؒ: و یجوز الطهارة بماءٍ خالطه شیء طاهر فغیر احد اوصافه کماء المد و الماء الذی اختلط به الزعفران و الصابون..... الخ. (مختصر القدوری ص ۹، کتاب الطهارة)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و تجوز الطهارة بماءٍ خالطه شیء طاهر فغیر احد اوصافه کماء الد و الماء الذی یختلط به الاشنان و الصابون او الزعفران..... الخ. (کبیری باب ما یجوز به الطهارة)

## په سیګریټو او نسوارو سره اودس ماتیږي او که نه؟

**سوال:** آیا په سیګریټو او نسوارو سره اودس ماتیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له نورو ماتوونکو څخه پرته اودس په هر هغه شي باندې هم ماتیږي چه په هغه کښې نشه وي۔ لکه څرنګه چه په سګریټو او نسوارو کښې هغومره نشه نشته چه فقهاء کرامؒ د اود اسه په ماتولو کښې اعتبار ورکړی وي۔ د دې لپاره په دغو دواړو باندې اودس نه ماتیږي۔ البته د بد بویي د لرې کیدو لپاره د خولې پرې مینځل ضروري دي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: فانهٗ لم یثب اسکاره و لا تفتیره و لا اضراره بل ثبت له منافع..... الخ. (رد المحتار علی در المختار، کتاب الاشربة ج۶، ص ۴۵۹)

قال المفتی کفایت اللّٰه: د سګریټ په څکولو او نسوارو په اچولو سره اودس نه ماتیږي۔ (کفایت المفتي ج۲، ص ۲۷۲، باب الطهاه، فصل چهارم)

## تر څو پورې چه د احلیل (د ذکر له سر) څخه څاڅکی نه وي وتلی تر هغو پورې اودس نه ماتیږي

**سوال:** که چېرته له یوه سړي څخه د متیازو یا مذي څاڅکي وخت ناوخته ووځي چه له مخې ئې هغه ته د هر لمانځه لپاره د اود اسه ضرورت پیښیږي۔ لیکن کله کله له یوه لمانځه څخه تر بل لمانځه پورې کوم څاڅکی و نه ووځي۔ البته د احلیل د ننه څاڅکي موجود وي۔ نو آیا په دې صورت کښې دوباره اودس کول ضروري دي او که مخکښینی اودس ئې کافي دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د عذر چنبستن وي نو د هر لمانځه لپاره اودس کول ورته ضروري دي۔ البته د غیر معذور د اود اسه د ماتیدو دارو مدار په قطعي او یقیني ماتیدلو باندې دی۔ په نوموړي صورت کښې کله چه د متیازو د څاڅکي وتل یقیني وي نو اودس به کوي او که چېرته یقیني نه وي نو دوباره اودس کول ورته ضروري نه دي اګر که د متیازو څاڅکي په احلیل کښې موجودې هم وي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و ینقضه خروج) کل خارج نجسٍ (منه) ای من المتوضئ الحیّ معتاداً اولا من



السبیلین اولا (الی ما یطهر) ثم المراد با لخروج من السبیلین مجرد الظهور.

و قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله مجرد الظهور) ای الظهور المجردة عن السیلان فلو نزل البول الی قصبة الذکر لا ینقض لعدم ظهوره. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص ۱۳۴، ۱۳۵، نواقض الوضوء)

و قال ابن نجیمؒ: (تحت قول النسفیؒ) و ینقضه خروج نجس منه) افاد بقوله خروج نجس ان الناقض خروجه لا عینه. (البحر الرائق ج۱، ص ۲۹، نواقض الوضوء) و مثله فی تبیین الحقائق ج۱، ص۷، نواقض الوضوء)

## لـــــه بدن څخه د خالصو اوبو په وتلو سره د اود اسه حکم

**سوال:** که چېرته د بدن له کومې برخې څخه خالصې اوبه ووځي چه له وینو او زوو سره ګډې نه وي نو آیا اودس پرې ماتیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته دا وتلي اوبو یقیناً خالصې اوبه وي او وینې او زوې بالکل ورسره ګډې نه وي نو د اسې اوبو په وتلو سره اودس نه ماتیږي۔

قال الحسن بن عمارؒ: و عن الحسن ان ماء النفطة لا ینقض. (مراقی الفلاح ص ۴۸، فصل فی نواقض الوضوء)

قال ابن نجیمؒ: و عن الحسن ان ماء النفطة لا ینقض. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۲، بحث الوضوء)

## د وینې په خپریدو سره د اود اسه حکم

**سوال:** که چېرته وینه او زوې د چا له بدن څخه ووځي لیکن د خپریدلو صورت غوره نه کړي نو آیا اودس ئې پرې ماتیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کله چه د وینې او زوې د زخم له خولې څخه ووځي او خپرې شي نو په دې سره اودس ماتیږي او که خپرې نه شي نو بیا نه ماتیږي۔

قال الحصکفیؒ: و ینقضه خروج کل خارج نجس منه الی ما یطهر ای یلحقه حکم التطهیر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۱۳۴/۱۳۵، نواقض الوضوء)

قال ابراهیم الحلبیؒ: اذا خرج و تجاوز مکان خروجه الی موضع یلحقه ای یلحق ذلك الموضوع حکم التطهیر ای یجب تطهیره فی الجملة. (کبیری، ص ۱۳۱، نواقض الوضوء) و مثله فی الهندیة ج۱، ص ۱۰، الفصل الخامس فی نواقض الوضوء.

## د پښو په چاودو کښې د دوایي له لګولو څخه وروسته د اود اسه حکم

**سوال:** د ژمي په موسم کښې په ډیرو سیمو کښې د خلکو پښې چاودې کیږي۔ په دې حالت کښې که چېرته دا چاودې له دوایي څخه ډکې شي او د اود اسه په وخت کښې هغو ته اوبو ور ننه نه ووځي نو آیا اودس ئې صحیح کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د زخمونو منځ ته اوبو رسول نقصان وي نو په د اسې صورت کښې د لاسونو او پښو په پوستکي باندې اوبو بهول کافي دي او د چاودو منځ ته اوبو رسول لازمي نه دي۔

قال ابن عابدینؒ: تحت قول الحصکفیؒ (فی اعضائه شقاق غسله ان قدر و الا مسحه الخ) و لو کان فی رجه فجعل

فیه الدواء یکفیه امرار الماء فوقه و لا یکفیه المسح.(رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۰۲، فرائض الوضوء)

قال ابراهیم الحلبیؒ: اذا کان برجه شقاق فجعل فیه السُحم او المرهم ان کان یضره ایصال الماء لا یجوز غسله و وضوءه و ان کان لا یضره یجوز اذا مر الماء علی ظاهره ذٰلك. (کبیری ص۵۷، الطهارة الکبریٰ، فرائض الغسل) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۲۳.

## د ستنې په ذریعې سره د وینې ایستل د اودس ماتوونکی دی

**سوال:** که چېرته یو څوك د ستنې په ذریعې سره له بدن څخه وینه اوباسي نو په دې سبب سره د بدن په یوې برخې باندې هم وینه نه خپریږي کوم چه د "الی موضع یلحقه حکم التطهیر" د حکم د نه موجودیت له مخې په ظاهره خو دا د اودس ماتوونکی نه ښکاریږي- نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نوموړي صورت کښې وینه د بدن په یوې برخې کښې د نه لګیدو تر څنګ د اود اسه ماتوونکې ده ځکه چه که چېرته دا وینه ستنې ته نه تللی نو خا مخا به په جسم باندې بهیدلې وای- د ستن وجود یو باندنی مانع دی چه د اود اسه د ماتیدلو په حکم باندې هیڅ اثر نه کوي-

قال ابن عابدینؒ: فالاحسن ما فی النهر عن بعض المتاخرین من ان المراد السیلان و لو بالقوّة ای فان دم الفصد و نحوه سائل الی ما یلحقه حکم التطهیر حکماً تامل. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۳۴، نواقض الوضوء)

قال فی الهندیة: القراد اذا مص عضو انسان فامتلأ دماً ان کان صغیراً لا ینقض وضوئه کما لو مصت الذباب او البعوض و ان کان کبیراً ینقض و کذا العلقة اذا مصت عضو انسان حتی امتلأت من دمه انتقض وضوئه کذا فی محیط السرخسی. (الهندیة ج۱، ص۱۱، نواقض الوضوء) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۷، الفصل الثالث نواقض الوضوء.

## د عذر د خاوند د اود اسه او کالیو حکم

**سوال:** د عذر د څښتن اودس خو په ځای نه پاتې کیږي نو د د اسې سړي د اود اسه څه حکم دی؟ همدارنګه ډیر واړي د همدې عذر له وجهې ئې د کالیو پاك ساتل ممکن نه وي نو د هغه د کالیو د پاکوالي حکم څه دی؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له یوه سړي څخه د وینو د وتلو او یا د بادو د وتلو مریضي د اسې صورت غوره کړي چه د لمانځه د یوه وخت غوندې وخت هم په نوموړي سړي د دې بیماری له وجهې تیر نه شي نو د اسې سړی شرعي معذور ګڼل کیږي او په معذور سړي باندې لازم دي چه د هر لمانځه لپاره به نوی اودس کوي او په دې اود اسه سره په همدې وخت کښې د ننه چه څومره عبادات کوي کولای ئې شي- البته د لمانځه د وخت په تیریدو سره ئې اودس پخپله ماتیږي او د بل وخت لپاره به دوباره بل اودس کوي-

سربیره پر دې که چېرته د جامو پاکوالی ممکن وي یعنې د لمانځه د کولو په وخت



کښې ئې کپړې د مینځلو له وجهې پاك پاتې کیدلی شي نو بیا د لمانځه په شروع کښې د جامو پاك ساتل ئې ضروري دي- او که چېرته دا ممکن نه وي نو بیا د جامو پاکوالی ئې له همدغه نجاست څخه ئې د جامې پاکوالی او مینځل ضروري نه دي-

قال الحصکفیؒ: و صاحب عذر من به سلسل بول او استطلاق بطن او انفلات ریح او استحاضة ان استوعب عذره تمام وقت صلوة مفروضة بان لا یجد فی جمیع وقتها زمناً یتوضأ و یصلّی فیه خالیاً عن الحدث (الی ان) و حکمه الوضوء لا غسل ثوبه و نحوه لکل فرض. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰۵، مطلب فی احکام المعذور)

قال طاهر بن عبد الرشیدؒ: و یتوضأ صاحب الجرح السائل لوقت کل صلوة و یصلّی بذٰلك ما شاء من الفرائض و النوافل ما دام فی الوقت فان خرج الوقت ینتقض طهارته (و بعد اسطر) فان اصاب ثوبه من ذٰلك الدم فعلیه ان یغسل ان کان مفیداً اما اذا لم یکن مفیداً بان کان مصیبة مرةً اخریٰ. ثانیاً و ثالثاً حینئذ لا یفترض علیه غسله. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۶، الفصل الثالث)

## له دُبر څخه د چینجي د وتلو په صورت کښې د اود اسه حکم

**سوال:** که چېرته د کوم سړي له دُبر څخه د کومې بیماری له وجهې یا پرته له بیماری څخه چینجی ووځي نو آیا اودس ئې پرې ماتیږي او که نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له دُبر څخه د چینجي وتل د اود اسه ماتوونکی دی- او په دې کښې معذور او غیر معذور دواړه برابر دي-

قال الحصکفیؒ: و خروج غیر نجس مثل ریح او دودة او حصاة من دُبرٍ لا. (ص۱۳۵) و قال ابن عابدینؒ: (قوله من دُبر) و کذا من ذَکَر او فرج فی الدّودة و الحصاة با لاجماع. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۳۶، مطلب نواقض الوضوء)

# بـــــاب الغسل

## (د غسل احکام او مسئلې)

## په غسل کښې د غړغـــــړې حکم

**سوال:** که چېرته د غسل د کولو په وخت کښې غړغړه له چا څخه پاتې شي نو آیا غسل ئې صحیح کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جنابت په غسل کښې مضمضه د غسل له فرائضو څخه ده او دا فرض د خولې په پرې مینځلو باندې هم ادا کیږي آن تر دې پورې چه د اوبو په چنبلو سره هم دا فرض ادا کیږي۔ لیکن که چېرته مطلقاً د خولې مینځل له چا پاتې شي نو غسل ئې نیمګړی پاتې کیږي۔ په داسې حال کښې چه په مینځلو کښې د مبالغې (ښه کوشش) د نه کولو په صورت کښې غسل صحیح ګنل کیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و فرض الغسل غسل کل فمه و یکفی الشرب عباً لان المج لیس بشرط فی الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۱، ابحاث الغسل)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و شرب الماء یقوم مقام المضمضة اذا کان لا علی وجه السنة اذا بلغ الماء الفم کله و الا فلا. (کبیری ص۵۰، فرائض الغسل)

## د غســـــل د کولو په وخت کښې د پوزې د پریمینځلو حکم

**سوال:** د غسل په وخت په پوزې کښې د اوبو اچولو لپاره کومه طریقه بهتره ده؟ آیا اوبو پوزې ته اچول او د ګوتې وهل پکښې کافي دي او که اوبو به د ننه خوا ته څکوي او د پوزې تر اقصیٰ پورې د اوبو رسول ضروري دي په داسې حال کښې چه د څکولو او څونړ کولو په صورت کښې د اوبو د پوزې تر اقصیٰ پورې د اوبو رسول تکلیف وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غسل په دوران کښې د پوزې پریمینځل فرض دي او د پزې حدود د پوزې تر نرمي پورې دي۔ په داسې صورت کښې خپل سهولت او آسانتیاوو ته په نظر کولو سره چه کومه مناسبه طریقه وي هغه طریقه دې اختیار کړي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و فرض الغسل کل فمه و یکفی الشرب عبا لان المج لیس بشرط فی الاصح و انفا حتی ما تحت الدرن. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۱، ابحاث الغسل)

قال طاهر بن عبد الرشیدؒ: و انما یجوز اذا تمضمض و استنشق بناء علی ان المضمضة و الاستنشاق فرض فی الغسل عندنا. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۴، الفصل الثانی فی الغسل) و مثله فی الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۸۱، فصل فی فرائض الغسل.



## له مصنوعي غـــــابنس سره د غسل حکم

**سوال:** د غابنونو له لویدلو څخه وروسته چه چا مصنوعي غابنونه لګولي وي آیا د غسل په وخت کښې به ئې باسي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لکه څرنګه چه هر وخت د مصنوعي غابنونو ایستل د تکلیف او حرج موجب نه دی نو د دې لپاره د غسل په وخت کښې ئې ایستل ضروري دي۔ له دې وجهې د آسانتیاوو تر څنګ که چېرته چا و نه ایستل او د اوبو رسول هم ورته ممکن نه وو نو بیا ئې غسل نه ادا کیږي۔ او که چېرته ئې غابنونه په مستقله توګه لګولي وي او ایستلو کښې ئې تکلیف وي نو بیا ئې له ایستلو پرته هم غسل صحیح دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: بخلاف نحو عجین. و لا یمنع ما علی ظفر صباغ و لا طعام بین اسنانه او فی سنه المجوف به یفتی و قیل ان صلباً منع و هو الاصح.

قال ابن عابدینؒ: (قوله بخلاف نحو عجین) ای کعلك و شمع و قشر سمك و خبز ممضوغ متلبد جوهرة..... نعم ذکر الخلاف فی شرح المُنیة فی العجین و استظهر المنع لان فیه لزوجة و صلابة تمنع نفوذ الماء. (قوله و هو الاصح) صرح به فی شرح المنیة و قال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة و الحرج آه. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۵۴، ابحاث الغسل)

قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: قال بعضهم هو ان کان صلباً ممضوغاً متاکداً لا یجوز غسله قل او کثر و هو الاصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة و الحرج. (کبیری ص۴۹، الطهارة الکبریٰ، فرائض الغسل) و مثله فی السعایة ج۱، ص۲۸۱، فرض الغسل.

## په غـــــابنونو باندې د سرو زرو د پوښ په لګولو باندې د غسل حکم

**سوال:** ډیر واړې خلك د غابنونو د بیماری له وجهې خپلو غابنونو ته د سرو زرو پوښ ور اغوندي چه غابنس په مکمله توګه پکښې پټیږي چه له وجهې ئې د مضمضې یعنې خولې پریمینځلو په وخت کښې اوبو نه ور رسیږي۔ آیا په داسې صورت کښې د جنابت غسل روا کیږي او که نه؟ او سربیره پر دې که چېرته دا پوښ د زینت او ښایست لپاره وي نو په حکم کښې ئې ضرورت او عدم ضرورت سره برابر دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په غابنس باندې د ضرورت په وخت کښې د سرو زرو پوښ ور اغوستل جائز دي او د غسل په وخت کښې د پوښ په لرې کولو کښې حرج دی۔ بلکه ډیر واړې د خولې د زخمي کیدو خطره هم پکښې وي۔ له دې وجهې د دې مجبوری له مخې د غسل په وخت کښې اصل غابنس ته د اوبو نه رسیدل معاف دي او له پوښ سره ئې هم غسل ادا کیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لا یمنع الطهارة و نیم ای خرء ذباب و برغوث لم یصل الماء تحته و حناء و لو جرمه به یفتی. قال ابن عابدینؒ (قوله به یفتی صرح به فی المنیة عن الذخیرة فی مسئلة الحناء و الطین و الدرن معللاً با لضرورة (و بعد اسطر) فا لاظهر التعلیل با لضرورة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۵۴، ابحاث الغسل)

قال ابراهیم الحلبیؒ: ان کان بین اسنانه طعام و لم یصل الماء تحته فی الغسل من الجنابة جاز لان الماء شیء لطیف یصل تحته غالباً قال صاحب الخلاصة و به یفتی (و بعد اسطر) و الطین و الدرن اذا بقیا علی البدن یجزئ وضوئهم للضرورة. (کبیری ص ٤٩، باب الغسل)

او له ضرورت پرته د سروزرو د پوښ استعمال جائز نه دی او که چېرته چا لګولی وي نو د غسل په وخت کښې که چېرته د پوښ په لرې کولو سره له غاښ څخه د محرومیدو خطره وي نو د دې حرج له وجهې ئې غسل جائز دی لیکن که په لرې کولو کښې ئې حرج نه وي نو بیا به د غسل په وخت کښې د ابې ضرورته پوښ به لرې کوي۔

## د غاښ په ډکولو سره په غسل باندې کوم فرق نه پریووځي

**سوال:** که چېرته د چا غاښونه د مریضی له وجهې خالي شوي وي یعنې په منځ کښې ئې سوري شوي وي نو هغه ته د خپلو غاښونو د ډکولو ضرورت پیدا کیږي۔ نو آیا د غاښ د ډکولو له وجهې په غسل باندې کوم اثر پریووځي او که نه؟ ځکه چه د ډکولو په صورت کښې د غاښونو سوریو ته اوبو نه رسیږي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غاښونو د خالي کیدلو او سوریو له وجهې په عمومي توګه په خوراک او چنباک کښې انسان ته تکلیف وي نو د دې لپاره په د اسې وخت کښې له پاکې مصالحې څخه د غاښونو ډکول یو جائز علاج دی او د غاښونو له ډکولو وروسته د هر غسل لپاره ئې خالي کول د حرج او تکلیف سبب دی۔ نو له دې وجهې ئې خالي کول ضروري نه دي او په غسل کښې ئې هم کوم فرق نه راځي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لا یمنع الطهارة و نیم ای خرء ذباب و برغوث لم یصل الماء تحته و حناء و لو جرمه به یفتی. قال ابن عابدینؒ: (قوله و به یفتی) صرح به المنیة عن الذخیرة فی مسئلة الحناء و الطین و الدرن معللاً با لضرورة (و بعد اسطر) فا لاظهر التعلیل با لضرورة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص ۱۵٤، ابحاث الغسل)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و الطین و الدرن اذا بقیا علی البدن یجزئ وضوئهم للضرورة. (کبیری ص٤٩، باب الغسل) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ٥٠، فصل فی تمام احکام الوضوء.

## د جنابت په غسل کښې د بنځې لپاره د کوڅیو خلاصول ضروري نه دي

**سوال:** آیا بنځې ته د غسل په وخت کښې د کوڅیو خلاصول ضروري دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته بنځه د خپل سر ویښتان کوڅی کړي وي نو بیا د ویښتانو بیخونو ته د اوبو رسول ضروري دي او د کوڅیو خلاصول ورته ضروري نه دي۔

البته که چېرته ئې ویښتان خلاص وي یعنې کوڅی کړې ئې نه وي نو بیا د تولو ویښتانو پریمنځل ضروري دي۔ که چېرته څه ویښتان وچ پکښې پاتې شي نو غسل ئې نه کیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و کفی بل اصل ضفیرتها ای شعر المرأة المضفور للحرج اما المنقوض فیفرض غسل کله اتفاقاً ر



لو لم یبتل اصلها یجب نقضها مطلاً هو الصحیح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۳، ابحاث الغسل)

قال ابن نجیمؒ: (قوله و لا تنقض ضفیرة ان بل اصلها) ای و لا یجب علی المرأة ان تنقض ضفیرتها ان بلت فی الاغتسال اصل شعرها (و بعد اسطر) و یجب علیها الایصال الی اثناء شعرها اذا کان منقوضاً لعدم الحرج. (البحر الرائق ج۱، ص ٥٢، کتاب الطهارة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۳، الباب الثانی فی الغسل.

## د جنابت په حالت کښې د خوراک او چنباک حکم

**سوال:** د جنابت په حالت کښې د خوړلو، چښلو او ګرځیدلو څه حکم دی؟ او ډیر واړي د جنابت په حالت کښې له چا سره د خبرې کولو او د سلام د ځواب ورکولو ضرورت هم ورپیښ کیږي نو په د اسې حالت کښې سړی باید څه وکړي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جنابت په حالت کښې خوراک، چنباک ګرځیدل، سلام اچول، او د سلام ځواب ورکول تول جائز دي۔ البته د خوراک او چنباک په وخت کښې به خوله او لاسونه پریمنځي او له خولې پریمینځلو پرته خوراک به ورته مکروه وي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: لا قرأة قنوت (ای لا تکره) و لا اکله و شربه بعد غسل ید و فم و لا معاودة اهلهٔ قبل اغتساله. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج ج۱، ص۱۲۹، ابحاث الغسل)

قال سدید الدین الکاشغریؒ: و اذا اراد الجنب الاکل و الشرب ینبغی له ان یغسل یده و فیه ثم یأکل و یشرب. (منیة المصلی ص۲۹، بحث الطهارة، الطهارة الکبریٰ) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱٦، الفصل الثالث فی المعانی الموجبة للغسل)

## د جنابت په حالت کښې د نوکانو د پرې کولو او ویښتانو د کمولو یا خریلو حکم

**سوال:** د جنابت په حالت کښې د نوکانو پرې کول او د ویښتانو د خریلو څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جنابت په حالت کښې تول جسم په ظاهري توګه د نجاست ښکار شوی وي نو د دې لپاره د تول وجود پریمینځل فرض دي۔ په د اسې حالت کښې د ویښتانو او نوکانو پرې کول مکروه دي۔ فقهاء کرامو مطلقاً د کراهیت ذکر کړی دی لیکن د قرائنو له اعتباره ذا کراهیت تنزیهي کراهیت څرګندیږي۔

و فی الهندیة: حلق الشعر حالة الجنابة مکروه و کذا قص الاظافیر. کذا فی الغرائب. (الهندیة ج٥، ص۳٥۸، الباب التاسع عشر فی الختان و الخصاء و قلم الاظفار و قص الشارب ج٥، ص۳٥۸)

قال الشیخ العلامة اشرف علی التهانویؒ: "در مطالب المؤمنین می آرد و ستردن و تراشیدن موی و گرفتن ناخنها د رحالت جناب کراهت است". (امداد الفتاوی ج۱، ص۲۸، فصل فی الغسل)

## د غسل په وخت کښې د خبرې کولو حکم

**سوال:** د غسل په وخت کښې د خبرو د کولو حکم څه دی؟ او په دې دوران کښې د مسنونو دعاګانو د لوستلو شرعي حیثیت څه دی؟ آیا د بربنډ والي په حالت کښې

خبرې کول جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غسل په وخت کښې غلی اوسيدل بهتر دي۔ د بربنډ والي په حالت کښې فقهاء کرامو خبرې کول مکروه بللي دي او همد ارنګه د مسنونو دعاګانو د لوستلو وخت هم دا نه دی ځکه چه په ناپاکه ځای کښې د الله تعالی د نامه اخيستل بې ادبي ده۔

قال ابن عابدينؒ: و يستحب ان لا يتكلم بكلام مطلقةٍ اما كلام الناس فلكراهته حال الكشف و اما الدعا فلانه في مصب المستعمل و محل الاقذار و الاوحال آه. (رد المحتار على الدر المختار ج۱، ص۱۵۶، مطلب سنن الغسل)

قال الحسن بن عمارؒ: و يستحب ان لا يتكلم بكلام معه و لو دعاء لانه في مصب الاقذار و يكره مع كشف العورة (و بعد اسطر) و يزاد فيه كراهة الدعاء. (مراقی الفلاح ص۵۷، آداب الاغتسال) و مثله في الهندية الفصل الثاني سُنن الغسل ج۱، ص۱۴.

## د غسل په وخت کښې د بربنډ والي په حالت کښې د اود اسه حکم

**سوال:** د بربنډ والي په حالت کښې د اود اسه حکم څه دی؟ په عوامو کښې دا خبره مشهوره ده چه د بربنډ والي په حالت کښې اودس نه کيږي آيا دا خبره صحيح ده؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د عورت بربنډ والی دا اودس له ماتوونکو څخه نه دی۔ دا خبره غلطه مشهوره شوې ده چه د بربنډ والي په حالت کښې اودس کول جائز نه دي۔ په غسل خانه کښې د جامو او کالیو ایستل او اودس کول جائز دي۔ البته د حیا تقاضا دا ده چه په خلوت کښې هم د ستر رعایت وکړي۔

لما قال العلامة ملا علي القاريؒ: حاصل حكم من اغتسل عارياً انه ان كان بمحل خال لا يراه احد يحرم عليه نظر عورته حل لهٗ ذٰلك لٰكن الافضل الستستر حياء من الله تعالى. (مرقاة شرح مشكوٰة ج۲، ص۳۹، باب الغسل، الفصل الثاني)

عن اُمّ هانیؓ بنت ابی طالب: تقول ذهبتُ الى رسول اللهﷺ عام الفتح فوجدتهٗ يغتسل و فاطمة تستره. (الجامع الصحيح للبخاريؒ ج۱، ص۴۲، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة) و مثله عن ميمونةؓ في الصحيح المسلم ج۱، ص۱۵۴، باب تستر المغتسل بثوب و نحوه.

## غسل په ولاړې باندې بهتر دی او که په ناستې؟

**سوال:** د غسل په وخت کښې کوم یو کیفیت بهتر دی؟ آیا په ناستې باندې سړی غسل وکړي ښه دی او که په ولاړې باندې؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غسل په وخت کښې د کوم خاص کیفیت پابندي ضروري نه ده۔ حالت او ځای ته په نظر کولو سره د اسې کیفیت اختیار کړی چه انساني بدن ته پکښې پرده وي۔ عموماً په ناستې سره په غسل کولو کښې پرده زیاته وي نو د دې لپاره په ناستې باندې غسل کول بهتر دي۔ د رسول اللهﷺ د غسل په باره کښې له روایت څخه څرګندیږي چه ده مبارکﷺ په ناستې باندې غسل کړی دی۔

لما اخرجه الامام ابو عبد الله محمد بن اسمٰعيل البخاريؒ: عن اُمّ هانیؓ تقول ذهبتُ الى رسول اللهﷺ عام الفتح فوجدته



يغتسل و فاطمة تستره فقال من هٰذه فقلتُ انا اُمّ هانیؓ. (الصحيح البخاری ج۱، ص۴۲، باب التستر في الغسل عند الناس)

و اخرجه الامام في صحيحه عن مغاذة قالت قالت عائشةؓ كنتُ اغتسل انا و رسول اللهﷺ من اناء واحد بيني و بينه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي قالت هما جنبان. (مسلم ج۱، ص۱۴۸، باب غسل الرجل و المرأة من اناء واحد)

## د غسل په وخت کښې په سر باندې مسح کافي نه ده

**سوال:** آیا په غسل کښې د ښځې لپاره هم د تول بدن پریمینځل فرض دي؟ ځینې ښځې په بدن باندې اوبه تویوي او په سر باندې یوازې مسح کافي بولي۔ نو آیا په دې صورت کښې ئې غسل کیږي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غسل په احکامو کښې نر او ښځې تول برابر دي۔ لکه څرنګه چه د نر لپاره د تول بدن پریمینځل فرض دي همد ارنګه د ښځې لپاره هم د تول بدن پریمینځل فرض دي۔ که چېرته د غسل په وخت کښې په ویښتانو باندې مسح وکړي او پرې ئې نه مینځي نو غسل ئې نه ادا کیږي۔

قال الحصكفيؒ: و فرض الغسل غسل كل فمه و انفه حتى ما تحت الدرن و باقي بدنه لٰكن المغرب و غيره البدن من المنكب الى الأَلية و حينئذٍ فا لرأس و العنق و اليد و الرجل خارجة لغة داخلة تبعاً شرعاً. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۲، ابحاث الغسل)

و في الهندية: الفصل الاول في فرائضه و هي ثلاثة المضمضة و الاستنشاق و غسل جميع البدن على ما في المتون. (الهندية ج۱، ص۱۳، الباب الثاني في الغسل) و مثله في البحر الرائق ج۱، ص۴۵، كتاب الطهارة.

## د غسل لپاره د عورت د بربنډولو حکم

**سوال:** په ځینو سیمو کښې خلك په لویو لویو حوضونو او تالابونو کښې په اجتماعي توګه غسلونه کوي۔ ښکاره خبره ده چه د مخصوص اندام په ښکارولو سره خپل ضمیر انسان ملامتوي لیکن که چېرته یو سړی خپل مخصوص اندام په څه شي باندې پټ کړي او د اسې غسل وکړي چه تر نامه څخه لاندې برخه او له زنګنونو څخه پورته برخه ئې تول خلك وینې۔ نو د شریعت په رنا کښې د دې ډول غسل څه حکم دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** څرګنده ده چه که چېرته په د اسې ځای کښې څوك غسل وکړي چه یوائې وي او بل څوك ورسره نه وي نو په د اسې ځای کښې به هم له ضرورت څخه پرته د عورت له بربنډولو څخه احتراز کوي۔ د ضرورت تر اندازې پورې د عورت د بربنډولو اجازت شته لیکن په کوم ځای کښې چه خلك موجود وي نو په د اسې ځای کښې د سړي لپاره له زنګنونو څخه تر نامه پورې د عورت پټول فرض دي۔ او بربنډول ئې حرام دي۔ په د اسې ځای کښې دا ضروري ده چه پرده به کوي او غسل به کوي۔ البته که په د اسې حالت کښې غسل وکړي کوم چه په سوال کښې ئې یادونه شوې ده نو د حرامو د ارتکاب تر ځنګ ئې د غسل د فرائضو په ادا کولو سره غسل ادا کیږي۔

قال ابراهيم الحلبيؒ: (و ان يغتسل في موضع لا يراه احد) لاحتمال بدؤ العورة حال الاغتسال او اللبس و الحديث يعلى بن اُمية ان النبيﷺ قال ان الله حيّ ستير يحب الحياء و التستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر رواه ابو داؤد. (كبيرى ص۵۱، فرائض الغسل)

قال ابن عابدینؒ: قال فی شرح المُنیة و هو غیر مسلم لان ترك المنهی مقدم علی فعل المامور. و للغسل خلف و هو التیمم فلا یجوز کشف العورة لاجله عن من لا یجوز نظره الیها. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۵۶، ابحاث الغسل)

## د عورت د بربنډولو په صورت کښې د تیمم رخصت

**سوال:** که چېرته یوه سړي ته په داسې ځای کښې د غسل ضرورت پیښ شي چه د غسل کولو لپاره د پردې ځای نه وي۔ او که غسل کوي نو د عورت د بربنډیدو ډیر امکان وي۔ آیا په داسې صورت کښې د غسل په ځای د تیمم کولو رخصت شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کله چه د نورو خلکو په وړاندې د عورت له بربنډیدلو پرته غسل ممکن نه وي نو د داسې سړي لپاره تیمم کول جائز دي یعنې د عورت له بربنډولو څخه د ځان ساتنې لپاره دې په تیمم اکتفاء وکړي او کله چه موقع ورته پیدا شي نو بیا دې غسل وکړي۔

قال ابراهیم الحلبیؒ: و للغسل خلف وهو التیمّم و لا یجوز کشف العورة عند من لا یجوز نظره الیها لاجله. (کبیری ص۵۱، فرائض الغسل)

قال ابن عابدینؒ: و لا یخفی ان تاخیر الغسل لا یقتضی عدم التیمّم فان المبیح له و هو العجز عن الماء قد وجدنا فهم. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۵۵، ابحاث الغسل)

## د شهوت د موجود والي تر څنګ د مني په بندولو سره د غسل حکم

**سوال:** که چېرته چا خپل د ذکر سر کلك و نیو او مني ئې پرې نه ښوده چه را ووځي۔ لیکن کله ئې چه شهوت ختم شو نو بیا ئې پریښوده آیا په داسې صورت کښې په نوموړي باندې غسل واجبیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د طرفینوؒ (امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهما الله) په نزد په دې صورت کښې ښغسل پرې واجبیږي لیکن د امام ابو یوسف رحمه الله په نزد د مني د خروج په وخت کښې د شهوت شتون ضروري دی۔ په نوموړي صورت کښې د مني د خروج په وخت کښې د شهوت د نشت والي له وجهې د امام ابو یوسف په نزد غسل واجب نه دی لیکن فتوی د طرفینوؒ په قول ده۔

البته که چېرته یو څوك چېرته میلمه وي او د احتلام په صورت کښې د کوربه له خوا څخه د شك د پیدا کیدو امکان وي نو بیا د احتلام په وخت کښې د دې طریقې په اختیارولو سره د امام ابي یوسفؒ په قول باندې عمل کول جائز دي لیکن فتوی پرې نه شي ورکول کیدلی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و شرطه ابو یوسفؒ و بقوله یفتی فی ضیفٍ خاف رَیبةً او استحیٰ کما فی المستصفی و فی القهستانی و التاتارخانیة معزیاً للنوازل و بقول ابی یوسفؒ ناخذ لانهٗ ایسر علی المسلمین قلت و لا سیما فی البشتاء و السفر. و قال ابن عابدینؒ قوله و شرطه ابو یوسفؒ ای شرط الدفق، و اثره الخلاف یظهر فیما لو احتلم او نظر بشهوة فامسك ذکره حتی سکنت شهوته ثم ارسله فانزل وجب عندهما لا عنده. (و بعد اسطر) (قوله قلت) ظاهره المیل الی اختیار ما فی النوازل، و لکن اکر الکتب علی خلافه حتی البحر و النهر و لا سیما قد ذکروا ان قوله قیاس و قولهما استحسان و انه الاحوط



فینبغی الافتاء بقوله فی مواضع الضرورة. فقط. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۶۰، ابحاث الغسل)

قال ابن نجیمؒ: ثم اتفق اصحاب المذهب انه لا یجب الغسل اذا انفصل عن مقره من الصلب بشهوة الا اذا خرج علی رأس الذکر و انما الخلاف فی انه هل یشترط مقارنة الشهوة الخروج فعند ابی یوسفؒ نعم و عندهما لا و قد اشار الی اختیار قولهما بقوله عند انفصاله ای فرض الغسل عند خروج منی موصوف با لدفقٍ و الشهوة عند الانفصال عن محله عندهما. (البحر الرائق ج۱، ص۵۵، مبحث الغسل)

## د غسل په وخت کښې چه کوم ځای ته د اوبو رسول مشکل وي نو بیا به سړی څه کوي؟

**سوال:** د ختنې (سنتی) په وخت کښې د خُشفې (د ذکر سر) ګیر چاپیره کله واړي پوستکی پاتې کیږي چه له وجهې ئې د غسل په وخت کښې حشفې ته اوبو رسول مشکل وي او پرته له تکلیف او سخت کوشش څخه اوبو نه ورداخلیږي۔ نو آیا په داسې صورت کښې به سړی څه کوي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم ځای ته چه د اوبو داخلول مشکل وي نو په هغه ځای باندې د غوړونو د سوریو غوندې په ظاهر پوستکي باندې له اوبو بهولو سره غسل صحیح کیږي۔ د داسې تدبیرونو د غوره کولو ضرورت نشته چه د حرج او تکلیف موجب وي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لو کان خاتمه ضیّقاً نزعه او حرکه وجوباً کقرط و لو لم یکن بثقب اذنه قرط قد دخل الماء فیه ای الثقب عند مروره علی اذنه اجزاء کسُرّة و اذن دخلهما الماء (و الا) یدخل ادخله و لو باصبعه و لا یتکلّف بخشب و نحوه و المعتبر غلبة ظنه با لوصول. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۵، ابحاث الغسل)

قال ابراهیم الحلبیؒ: امرأة اغتسلت هل تتکلّف فی ایصال الماء الی ثقب القرط ام لا قال ای محمد تتکلف فیه ای فی ایصال الماء الی ثقب القرط کما تتکلف فی تحریك الخاتم ان کان ضیقاً و المعتبر فیه غلبة الظن با لوصول (و بعد اسطر) و لا تتکلف لغیر الامرار من ادخال عود و نحوه فان الحرج مدفوع. (کبیری ص۴۸، فرائض الغسل) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۴، فی فرائض الغسل.

## له غسل څخه وروسته د دوباره اودس کولو حکم

**سوال:** آیا له غسل څخه وروسته دوباره اودس کول ضروري دي او که د غسل په ضمن کښې په شوي اود اسه باندې اکتفاء صحیح ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه له غسل څخه مخکښې اودس وشي۔ البته که چېرته ئې له غسل څخه مخکښې اودس نه وي کړی نو بیا د غسل په ضمن کښې په اود اسه سره اکتفاء صحیح ده۔ په داسې حالت کښې له غسل څخه وروسته دوباره اودس ضروري نه دی۔ البته که چېرته له غسل څخه وروسته په بلې مرحلې کښې اودس وکړي نو جائز دی۔

قال ابن نجیمؒ: و اتفق العلماء علی عدم وجوب الوضوء فی الغسل الا داؤد الظاهری فقال با لوجوب فی غسل الجنابة و اذ توضأ اولاً لا یأتی به ثانیاً بعد الغسل فقد اتفق العلماء علی انه لا یستحب وضوء ان للغسل اما اذا توضأ بعد الغسل و اختلف

المجلس علی مذهبنا او فصل بینهما بصلوة کما هو مذهب الشافعی فیستحب. (البحر الرائق ج۱، ص۵۰، سُنن الغسل)

قال العلامة الحصکفیؒ: لو توضأ اولاً لا یأتی به ثانیاً لانه لا یستحب وضوء ان للغسل اتفاقاً اما لو توضأ بعد الغسل و اختلف المجلس علی مذهبنا او فصل بینهما بصلوة کقول الشافعیة فیستحبّ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۸، سُنن الغسل)

## له خوب څخه د پاڅیدلو نه وروسته یو اړخي په لمدو الي باندې د غسل حکم

**سوال:** که چېرته یو سړی سهار له خوب څخه د پاڅیدو په وخت کښې پرته له شهوت، دفق یعنې توپ څخه لمدو الی محسوس کړي نو آیا غسل پرې واجبیږي او که نه؟ په دا سې حال کښې چه احتلام هم ورپه زړه نه وي او نه ئې د لمدو الي په باره کښې دا یقین وي چه دا مني ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په خوب کښې د احتلام د نه یادیدو تر څنګ یو اړخي د لمدو الي د محسوسولو په صورت کښې احتیاطاً غسل پرې واجب دی۔ البته که چېرته ئې دا یقین وي چه دا مني نه بلکه مذي ده نو بیا غسل پرې واجب نه دی۔

قال ابراهیم الحلبیؒ: و اما اذا لم یتذکر الاحتلام و تیقّن انهٗ منی او شك هل هو منی او مذی فکذلك یجب علیه الغسل فی هاتین الحالتین ایضاً اجماعاً للاحتیاط و ان تیقّن انهٗ مذی فلا غسل علیه. (کبیری ص۴۲، اما الطهارة الکبریٰ نهی الاغتسال)

قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و الثالث اذ رأی البلل علی فراشه و لم یتذکر الاحتلام عندهما یجب علیه الغسل و عند ابی یوسفؒ لا غسل علیه. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۳، الفصل الثانی فی الغسل) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۵، الفصل الثالث فی المعانی الموجبة.

## د احتلام د هیریدو په صورت کښې د ادا شوي لومونځونو حکم

**سوال:** له یوه چا څخه احتلام هیر شوی وو او له څو ورځو وروسته ور په زړه شو چه په فلاني ورځ خو زه شیطان خطا کړی وم۔ نو اوس به ئې د څو ورځو د ادا شوي لمونځونو حکم څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته څو ورځې وروسته احتلام ور په زړه شي چه فلانی ورځ زه شیطان خطا کړی وم نو له هغې ورځې څخه دې د لمونځونو قضایي شروع کړي۔ او که چېرته ئې د ورځې د تعین په اړه علم نه وي نو له آخري خوب څخه به جنوب ګنل کیږي او له آخري خوب څخه وروسته ئې چه څومره لمونځونه ادا کړي وي د هغو قضایي به را ګرځوي۔

لما قال الشیخ عبد الحیؒ: اگر دانست که احتلام فلان روز است حکم جنابت ازان روز جاری خواهد شد و اگر تعین روز معلوم نه شُد حکم احتلام از آخر نوم که بعد ازان نه خسپیده است داده خواهد شد. (مجموعة الفتاوٰی (فارسی) ج۳، ص۲۶، باب الغسل)

## له ډبوسکي سره ایلاج (دخول) د غسل موجب دی

**سوال:** د ډبوسکي د استعمالولو په صورت کښې له انزال پرته جماع د غسل موجب دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نفس التقاء ختانین (د دوو فرجونو سره لګیدنه) سره چه کله حُشفه



پته شي نو له انزال پرته هم غسل واجبیږي خو په دې شرط چه دواړو ته د یوه او بل د فرجونو حرارت محسوس شي۔ د دې لپاره فقهاوو هغه ایلاج (دخول) چه له غټ توکري سره وي او د فرج د داخل حرارت محسوس نه شي د غسل موجب نه دی ګرځولی۔ لیکن په ډبوسکي کښې اګر که ذکر پټ وي مګر دا غلاف دومره نری وي چه له هغه سره سره د تولو لذتونو احساس کیږي او دواړه له یوه او بل څخه خوند اخیستلی شي۔ نو د دې لپاره د ډبوسکي سره په داخلولو کښې له انزال پرته هم غسل واجبیږي۔

لما قال حسن بن عمارؒ: و منها ایلاج بخرقة مانعة من وجود اللّذة علی الاصح. قال الشیخ احمد الطحطاوی (قولهٗ مانعة من وجود اللذة) اقتصر علی ذکر اللذة هنا و زاد فیما تقدم وجود الحرارة و لعلهما متلازمان. (الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۸۰، فصل عشرة اشیاء لا یغتسل منها)

و قال ایضاً لو لف ذکره بخرقة و اولجه و لم ینزل فا لاصح انه ان وجد حرارة الفرج و اللذة وجب الغسل و الا فلا. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۷۸، موجبات الغسل)

قال العلامة الحصفکیؒ: اولج حشفته او قدرها ملفوفة بخرقة ان وجد لذة الجماع وجب الغسل و الا لا علی الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۶۴/۱۶۵، باب الغسل)

## د تیست تیوب بې بې سره د غسل د وجوب مسئله

**سوال:** د تیست تیوب بې بې په ذریعې سره چه کومه مني د بنځې په رحم کښې اینبودله کیږي نو آیا په دې سره په بنځې باندې غسل واجبیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غسل د وجوب سبب د نفس مني وتل او یا د خول نه دی بلکه اصل علت یکښې لذت او د قلب تسکین دی کوم چه د شهوت په ذریعه حاصلیږي۔ په تیست تیوب بې بې کښې د لذت او تسکین علت نشته او یوائې د مشین په ذریعې سره مني د بنځې رحم ته رسول کیږي۔ نو بنکاره خبره چه په دې طریقې سره هغه لذت او تسکین نه ورته حاصلیږي کوم چه له سړي سره په جماع کښې ورته حاصلیږي۔

د دې مثال دا سې دی لکه چه یوه بنځه پخپل فرج کښې ګوته داخله کړي او یا داو یا له سړي پرته د بل شي ذکر داخل کړي کوم چه د غسل واجبوونکی نه دی۔ البته که چېرته د تیست تیوب بې بې په وخت کښې د بنځې انزال وشي نو بیا غسل پرې واجبیږي۔ لیکن بغیر د انزال نه هم غسل کول ډیر احوط دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و فرض الغسل عند خروج منی من العضو..... منفصل عن مقره هو صلب الرجل و ترائب المرأة..... بشهوة ای لذّةٍ و لو حکماً کمُحتلم و لم یذکر الدفق یشمل منی المرأة لان الدفق فیه غیر ظاهرٍ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۵۹/۱۶۰، باب الغسل)

و ایضاً قال و لا عند ادخال اصبع و نحوه کذکر غیر آدمی و ذکر خنثٰی و میّت و صبیّ لا یشتهي و ما یصنع من نحو خشب فی الدبر او القبل علی المختار. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۶۶، باب الغسل)

قال حسن بن عمار: اولها خروج المنی و هو ماء الٰی ظاهر الجسد لانه ما لم یظهر لا حکم له اذا انفصل عن مقره بشهوةٍ من غیر جماع. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ۷۶، فصل موجبات الغسل)

و ایضاً و منها ادخال اصبع و نحوه کشبه ذکر مصنوع من نحو الجلد فی احد السبیلین علی المختار مقصور الشهوة. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ۸۱، فصل عشرة اشیاء لا یغتسل منها)

## د ځنـــــاور د وطی کولو په صورت کښې د غسل مسئله

**سوال:** که چېرته یو څوک کوم ځناور وطی کړي لیکن انزال ئې و نه شي نو آیا غسل پرې واجبیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** یوائې ایلاج (دخول) د غسل واجبوونکی نه دی بلکه د ایلاج لپاره محل مشتهات ضروري دی۔ لکه څرنګه چه ځناور یا مړی د مشتهات محل نه دی نو د دې لپاره له انزال پرته په نفس وطی غسل نه واجبیږي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و لا عند وطی بهیمة او میتة او صغیرة غیر مشتهاة بان تصیر مفضاة با لوطی و ان غابت الحشفه..... بلا انزال لقصور الشهوة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۶۶، ابحاث الغسل، سُنن الوضوء)

و فی الهندیة: و الایلاج فی البهیمة و المیتة و الصغیرة التی لا یجامع مثلها لا یوجب الغسل بدون الانزال. (الهندیة ج۱، ص۱۵، الفصل الثالث فی المعانی الموجبة الغسل) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۳، الفصل الثانی فی الغسل.

## د التقاء ختانینو په صورت کښې د غسل حکم

**سوال:** د ښځې او نر فرجونه چه کله له یو بل سره ولګیږي نو آیا په دواړو باندې غسل واجبیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مقدسو احادیثو له صریحو او واضحو الفاظو څخه دا څرګندیږي چه په نفس التقاء ختانینو سره غسل نه واجبیږي خو په دې شرط چه حشفه په فرج کښې داخل شوی نه وي۔

لما اخرج الامام ابو عیسی الترمذیؒ: عن عائشةؓ قالت اذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل فعلتُه انا و رسول اللهﷺ فاغتسلنا. (الجامع الترمذی ج۱، ص۳۰، باب ما جاء اذا التقی الختان وجب الغسل)

قال الحصکفیؒ: و عند ایلاج حشفه هی ما فوق الختان آدمی احتراز عن الجنی یعنی اذا لم تنزل..... او ایلاج قدرها من مقطوعها و لو لم یبق منه قدرها..... فی احد سبیلی آدمی حی یجامع مثلُهٗ علیهما. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۶۲/۱۶۱، سُنن الغسل) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۵، الفصل الثالث فی المعانی الموجبة.

## له غسل څخه وروسته د منې په وتلو سره د غسل حکم

**سوال:** کله کله د بېړې له وجهې د جماع یا احتلام څخه وروسته سړی غسل کوي او له غسل څخه وروسته د منې څاڅکي خارجیږي نو آیا دوباره غسل واجبیږي او که لومړی غسل کافي دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غسل له کولو څخه وروسته چه کومې څاڅکې را ووځي په هغو کښې دا تفصیل دی چه که چېرته د منې څاڅکې له ګرځیدو، خوب او یا له متیازو کولو څخه



وروسته وتلې وي نو لکه څرنګه چه ډیر واړې په دا سې حالاتو کښې له شهوت او توپ څخه پرته منې را ووځي نو د دې لپاره د شهوت د نشتوالي له وجهې لومړی غسل کافي دی او دوباره غسل پرې واجب نه دی۔ او که چېرته د یادو شیو عوارضو څخه مخکښې د منې څاڅکي را ووځي نو دوباره غسل پرې واجب دی۔

لما فی الهندیة: لو اغتسل من الجنابة قبل ان یبول او ینام و صلی ثم خرج بقیة المنی فعلیه ان یغتسل عندهما خلافا لابی یوسفؒ و لکن لا یعید تلك الصلٰوة فی قولهم جمیعا کذا فی الذخیرة و لو خرج بعد ما بال او نام او مشی لا یجب علیه الغسل اتفاقاً کذا فی التبیین. (الهندیة ج۱، ص۱۴، الفصل الثالث فی المعانی الموجبة الغسل)

قال ابن عابدینؒ: و کذا لو خرج منه بقیة المنی بعد الغسل قبل النوم او البول او المشی الکثیر نهر ای لا بعده لان النوم و البول و المشی یقطع مادة الزائل عن مکانه بشهوة فیکون الثانی زائلاً عن مکانه بلا شهوة فلا یجب الغسل اتفاقاً. (رد المحتار ج۱، ص۱۶۰، موجبات الغسل)

## په سوئمنګ پول کښې د غسل کولو حکم

**سوال:** نن صبا د غسل کولو لپاره په ځینو ځایونو کښې سوئمنګ پول جوړ شوی دی کوم چه د لس په لسه (سل ذراع) حوض څخه لوی دی۔ آیا په هغه کښې غسل کول صحیح دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم حوض چه لس په لسو کښې وي نو د مفتی به قول له مخې د هغه اوبو د جاري اوبو په حکم کښې دي۔ لهذا په نوموړي صورت کښې که چېرته د اسوئمنګ پول د لس په لسه ذراع او یا له دې څخه لوی وي نو هغه د جاري اوبو په حکم کښې راځي۔ د دې لپاره په هغه کښې غسل کول جائز دي۔ البته لکه څرنګه چه په سوئمنګ پول کښې غسل کول د کفارو او فساقو شیوه او طریقه ده نو د دې لپاره په دا سې ځایونو کښې له غسل کولو څخه پرهیز وکړی۔

لما قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: الحوض الکبیر مقدار بعشرة ازرع فی عشرة ازرع..... و علیه الفتوٰی. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۳، کتاب الطهارة)

التقدیر بعشر فی عشر هو المفتی به قال السید احمد الطحطاوی (قوله هو المفتی به) هو قول عامة المشائخ خانیة و هو قول الاکثر و به ناخذ نوازل و علیه الفتوٰی کما فی شرح الطحطاوی. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۱، کتاب الطهارة، بحث اقسام المیاه) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۸، الباب الثالث فی المیاه.

## د جنابت غسل فوراً ضروري نه دی

**سوال:** په عوامو کښې دا خبره زیاته مشهوره ده چه له ښځې سره د جمـــــــاع له کولو څخه فوراً وروسته غسل کول ضـــــــروري دي او که نه نو ګناهګاریږي۔ آیا په رښتیا هم دا خبره صحیح ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جماع له کولو څخه وروسته اګر که غسل په سړي واجبیږي لیکن دا وجوب علی الفور نه دی بلکه کله چه موقع پیدا شي نو غسل دې وکړي۔ لیکن بهتره دا ده چه

چه له جماع څخه فوراً وروسته غسل وکړي۔

عن ابن عمرؓ قال ذکر عمر بن الخطاب رضی الله عنه لرسول الله ﷺ انه تصیبه الجنابة من اللیل فقال لهٗ رسول الله ﷺ توضّأ و اغسل ذکرك ثم نم. متفقٌ علیه. (مشکوٰة ج۱، ص۴۹، باب مخالفة الجنب)

عن عائشةؓ رضی الله عنها قالت کان رسول الله ﷺ اذا کان جنباً فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوء للصلٰوة. (متفقٌ علیه) (مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۴۹، باب مخالطة الجنب و ما یباح له) و مثله فی الفقه الاسلامی و ادلته ج۱ ص۳۸۲، المطلب الخامس مکروهات الغسل.

## د مصنوعي ویښتانو په اود اسه او غسل کښې حکم

**سوال:** په موجوده دور کښې ښځې خپل ویښتان اوږده او د ګڼ ښکاریدو لپاره مصنوعي ویښتان لګوي۔ نو په اود اسه او غسل کښې د دغو ویښتانو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که دا عمل شرعاً ممنوع دی۔ رسول الله ﷺ دا عمل د لعنت موجب ګرځولی دی لیکن که چېرته ئې څوك ولګوي نو په غسل کښې د ښځو لپاره یو اړخي دا ضروري ده چه د ویښتانو بیخونو ته اوبو ورسوي او په غسل او اود اسه کښې د دغو ویښتانو لرې کول ضروري نه دي۔ خو په دې شرط چه چه په اود اسه کښې د سر د مسحې څلورمه برخه په اصلي ویښتانو وشي۔ او که چېرته توله مسح په مصنوعي ویښتانو وشي نو بیا ئې اودس نه کیږي۔

لما قال العلامة برهان الدین المرغینانیؒ: لیس علی المرأة ان تنقض ضفائرها فی الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر. (الهدایة ج۱، ص۱۴، فصل فی الغسل)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: لا یفترض نقض المضفور من شعر المرأة ان سری الماء فی اصوله اتفاقاً الخ. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۸۲، فصل فرائض الغسل) و مثله فی کبیری ص۴۷، فرائض الغسل.

## یو اړخي د لمدوالي محسوسول د غسل موجب نه دی

**سوال:** که چېرته یو سړی د ویښې په حالت کښې له شهوت او توپ پرته پخپل ذکر کښې د منې یا مذي لږ غوندې لمد اولی محسوس کړي کوم چه د احلیل د ننه پاتې شي او د باندې را و نه ووځي۔ نو آیا په دې صورت کښې غسل پرې واجبیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نومورې صورت کښې غسل واجب نه دی ځکه چه د غسل د وجوب لپاره د منې وتل په شهوت او توپ سره ضروري دي کوم چه په نومورې صورت کښې نشته۔ البته د دې لمدوالي په وتلو سره اودس ماتیږي۔ او که چېرته څاڅکي د باندې را و نه ووځي او د احلیل د ننه پاتې شي نو بیا ئې اودس هم نه ماتیږي۔

و فی الهندیة: منها الجنابة و هی تثبت بسببین احدهما خروج المنی علی وجه الدفق و الشهوة. (الهندیة ج۱، ص۱۴، الفصل الثالث فی المعانی الموجبة للغسل)

قال برهان الدین المرغینانیؒ: المعانی الموجبة للغسل انزال المنی علی وجه الدفق و الشهوة من الرجل و



المرأة حالة النوم و الیقظة. (الهدایة ج۱، ص۳۱، فصل فی الغسل) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۲، الفصل الثانی فی الغسل.

## د څو ځله جماع لپاره یو غسل کافي دی

**سوال:** که چېرته یو سړی له خپلې منکوحې سره څو ځلې جماع وکړي او یا له خپلو دوو، دریو یا ځلورو ښځو سره جماع وکړي او په آخر کښې یو ځل غسل وکړي نو دا غسل ئې کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له یوې یا دیرو ښځو سره د څو ځله جماع کولو لپاره یو غسل کافي دی او د هر ځل جماع لپاره د جلا غسل ضرورت نشته۔

د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چه: ان رسول الله ﷺ طاف ذات یوم علی نسائه فی غسل واحد. (ترمذی ج۱، ص۳۶، باب ما جاء فی الرجل یطوف علی نسائه بغسل واحد)

و قال الحصکفیؒ: و لا معاودة اهله قبل اغتساله الا اذا احتلم لم یأت اهله. قال الحلبیؒ ظاهر الاحادیث انما یفید الندب لا نفی الجواز المفاد من کلامه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۷۶/۱۷۵، ابحاث الغسل)

قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و لا بأس للجنب ان ینام و یعاود اهله قبل ان یغتسل او یتوضأ. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۴، الفصل الثانی فی الغسل) و مثله فی مشکوٰة ج۱، ص۴۹، باب مخالطة الجنب و یباح له الفصل الاوّل.

## د جنابت په حالت کښې د ضرورت په وخت کښې جومات ته د تللو حکم

**سوال:** که چېرته له جومات څخه دباندې ګرمي اوبو نه وي او په سړو اوبو باندې غسل تکلیف وي نو د ګرمو اوبو د را اخیستلو لپاره جومات ته د اخلیدلی شي او که نه؟ او همدارنګه ډیر ځله د پمپ تنې په جومات کښې دننه وي۔ نو آیا جنوب سړی د اوبو د مشین د چالانولو لپاره جومات ته د اخلیدلی شي او که نه؟ په دا سې حال کښې چه په سړو اوبو باندې د باندې په غسل کولو کښې تکلیف وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته له جومات څخه دباندې د غسل انتظام نه وي او د ضرورت په خاطر جومات د اخلیدل ضروري وي نو تیمم دې وکړي او بیا دې جومات ته د اخل شي۔

قال ابن عابدینؒ: لکن لقائل ان یقول ان مراد المبتغی ان الجنب اذا وجد ماء فی المسجد و اراد دخوله للاغتسال تیمّم و یدخل. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲۴۳، باب التیمّم)

قال ابراهیم الحلبیؒ: جنب وجد الماء فی المسجد و لم یجده فی غیره و لیس معه احد یاتیه به تیمّم لاجل الدخول. (کبیری ص۷۲، باب التیمم)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و ان ماتت فیها شاة او کلب او آدمی نزح جمیع ماء..... و کذا ینزح جمیع الماء اذا استخرج الکلب او الخنزیر حیاً. (کبیری ص۱۵۷، فصل فی البئر)

قال العلامة الحصکفیؒ: فان اخرج الحیوان غیر منتفخ و الا متفسخ و لا متعمط فان کان کآدمی و کذا سقط و سخلة و جدی و اوز کبیر نزح کله. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۱۵، فصل فی البیر) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۹، الباب الثالث فی المیاه.

قال العلامة ابن عابدینؒ: تحت قوله کآدمی محدث ای ینزح فیه اربعون. (رد المحتار ج۱، ص۲۱۳، باب البئر)

## د کوهي د اوبو او بیت الخـــــلاء تر منځ د فاصلې اندازه

**سوال:** په ډیرو کورونو کښې د بیت الخلاء لپاره کندې کیندل کیږي کوم چه د بیت الخلاء تول غتي او وړې متیازې پکښې جمع کیږي او همدارنګه د دې کوهي په شاوخوا کښې د اوبو کوهی هم موجود وي۔ آیا د کوهي او بیت الخلاء تر منځ باید څومره فاصله وي او که چېرته ډیر ور نژدې وي نو د کوهي په اوبه باندې کوم اثر کوي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اوبو د پاکوالي او نجاست حکم د بیت الخلاء د کندې او کوهي تر منځ د کندګي په ور رسیدلو پورې موقوف دی۔ او دا رسیدنه د زمکې د سخت او نرم والي له وجهې فرق کوي۔ په هکله ئې کومه خاصه فاصله نه ده تاکل شوې۔ بیا هم سړی باید دې ته وګوري چه له څومره فاصلې څخه د کوهي د اوبو د رنګ او خوند د بدلیدو خطره نه وي نو هغومره فاصله دې په منځ کښې پریږدي او د بیت الخلاء کنده دې وکني۔

قال فی الهندیة: بئر الماء اذا کانت بقرب البئر النجسة فهی طاهرة ما لم یتغیر طعمه او لونهٗ او ریحه کذا فی الظهریة و لا یقدر هٰذا با لذرعان حتی اذا کان بینهما عشر اذرع و کان یوجد فی البئر اثر البالوعة فماء البئر نجس و ان کان بینهما ذراع واحد و لا یوجد اثر البالوعة فماء البئر طاهر. کذا فی المحیط و هو الصحیح. (الهندیة ج۱، ص۲۰، الباب الثالث فی المیاه)

قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و ادنی ما ینبغی ان یکون بین بئر الماء و البالوعة سبعة اذرع و التعویل علی نفوذ الرائحة ان تغیر لونه او طعمه او ریحه نجسة و الا فلا. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۲، الجنس الثالث فی الآبار) و مثله فی رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۶۲، فصل فی البئر)

## په کـــــوهي کښې د مرد ارشي لکه څپلۍ یا لرګـــــي او د اسې نـــورو د پریوتلو حـــــکم

**سوال:** په کوهي که چېرته مرد ارشي لکه څپلۍ، لرګی، څیره او د اسې نور شیان ولویږي نو آیا کوهی پرې مرد اریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د لویدلي شي ایستل له کوهي څخه ممکن وي نو ایستل ئې ضروري دي۔ او که چېرته ئې ایستل ممکن نه وي نو بیا که د کوهي د تولو اوبو ایستل مشکل نه وي نو تولې اوبو به ئې باسي او که نه وي نو د دریو سوو بوکو په ایستلو سره کوهی



پاک ګڼل کیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: ینزح کل مائها بعد اخراجه الا اذا تعذر کخشبه او خرقة متنجّسة فینزح الماء الی حد لا یملأ نصف الدلو یطهر الکل تبعاً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۱۲، فصل فی البئر)

قال فی الهندیة: و لو وقعت فی البئر خشبه نجسة او قطعة ثوب نجس و تعذر اخراجها و تغیت فیها طهرت الخشبه و الثوب تبعا بطهارة البئر کذا فی الظهیریة. (الهندیة ج۱، ص۲۰، الباب الثالث فی المیاه) و مثله فی السعایة ج۱، ص۴۲۶)

## د هغه کوهي حکم چه د مـــــړ حیوان ایستل ترې مشکل وي

**سوال:** که چېرته په کوهي کښې کوم چرګ یا بل شی ولویږي او مړ شي او ایستل ئې هم ترې ممکن نه وي او نه د تولو اوبو ایستل ئې ممکن وي نو د دریو سوو بوکو د ایستل تر څنګ به په کوهي کښې د نجاست له موجودوالي سره د کوهي څه حکم وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په د اسې حالت کښې چه کله د تولو اوبو ایستل ممکن نه وي او د نجاست ایستل هم د انسان په وس کښې نه وي نو له کوهي څخه به دومره پورې اوبه نه استعمالوي چه هغه چرګ یا کوم بل حیوان خاورې شوی نه وي۔ ځینو علماوو ئې د خاورې کیدو نیته شپږ میاشتې ښوولې ده۔

قال ابن عابدینؒ: قلت فلو تعذر ایضاً ففی القهستانی عن الجواهر لو وقع عصفور فیها فعجزوا عن اخراجه فما دام فیها فنجسة فیترک مدةً یعلم انه استحال و صار حمأة و قیل مدة ستة اشهر. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲۱۲، فصل فی البئر)

قال محمد عبد الحیؒ: و ذکر القهستانی فی جامع الرموز نقلاً عن الجواهر لو وقع فیها عصفور فعجزوا عن اخراجه فما دام فیها فنجسة فیترک مدةً یعلم انه استحال و صار حمأة و قیل مدة ستة اشهر انتهی. و هٰذا ایضاً یفید انه لا بد من اخراج عین النجس فاذا تعذر فیترک الی ان یستحیل. (السعایة ج۱، ص۴۲۶، فصل فی البئر)

## د سپي په لویدو ســـــره د کوهي د اوبو حکم

**سوال:** که چېرته کوم کوهي ته سپی ور ولویږي او مړ شي نو د کوهي په اوبو باندې څومره اثر کوي؟ که چېرته کوهی پرې مرد اریږي نو په کوهي کښې د څټو، بوکو او رسۍ به څه حکم وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سپي په لویدلو سره اوبو مرد اریږي۔ د سپي د جسم له ایستلو څخه وروسته به د کوهي تولې اوبو به وباسي که چېرته ممکن وي او که نه وي نو له دوو سوو بوکو څخه تر دریو سوو بوکو پورې اوبه دې ترې وباسي۔ د څټو، بوکو او رسۍ مینځل ضروري نه دي۔ همدارنګه د کوهي ګیر چاپیره دیوالونه د لمدوالي له وجهې هم نه خرابیږي۔

قال فی الهندیة: اذا وقعت فی البئر نجاسة نزحت و کان نزح ما فیها من الماء طهارةً لها باجماع السلف کذا فی الهدایة. (الهندیة ج۱، ص۱۹، الباب الثالث فی المیاه)

قال ابن عابدینؒ: (قوله ینزح کل ما ئها) ای دون الطین لورود الآثار بنزح الماء (و بعد اسطر) (یطهر الکل) ای

من الدلو و الرشاء و البكرة. (رد المحتار على الدر المختار ج۱، ص۲۱۲، فصل فی البئر) و مثله فی مراقی الفلاح ص۲۲، فصل فی مسائل البئر.

## په نـــــاپاکو اوبو سره د پاخه شوي شي د خوړلو او د اود اســـــه په کولو ســـــره د دا شوي لمونځونو حکم

**سوال:** له کوهي څخه مړ ځناور که هغه وروست شوی وي او که نه چه و ایستل شي او د لویدو د تاکلي وخت څخه نا خبری په بنا باندې د هغه کوهي اوبو د اود اسه یا د جامو د پرې مینځلو، یا د وړو د لمدولو او دیګ پخولولپاره استعمال شوي وي۔ نو د دې حالت په باره کښې د شریعت حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوهي ته نجاست ولویږي او د لویدلو وخت ئې معلوم نه وي نو د لویدلو د وخت له معلومولو مخکښې که چېرته د دې کوهي په اوبو باندې اودسونه شوي وي، یا کالي پرې پرې مینځل شوي وي نو په اجماع سره د هیڅ شي بیرته راګرځول نشته۔ او که چېرته له بې اودسي یا جنابت څخه ئې اودس یا غسل پرې کړی وي او ناپاکې جامې پرې مینځل شوي وي نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد که چېرته حیوان وروست شوی وي یا پرسیدلی وي نو د دریو شپو او ورځو لمونځونه به راګرځوي او په دې دوران کښې ئې چه څومره جامې یا لوښي مینځلي وي د هغو دوباره مینځل لازمي دي۔ او کوم وړه چه پرې لامده شوي وي که هغه موجود وي نو ځناورو ته دې ورکړي۔ او د صاحبینو په نزد د یوه شي بیرته راګرځول هم پرې نشته بلکه په کوم وخت کښې ئې چه د لویدو علم راغلی وي له هغه وخت څخه به کوهی مردار ګنل کیږي۔ ځینو علماوو د صاحبینو قول راجح ګرځولی دی او مفتی به ئې ګنلی دی۔ لیکن اکثرو علماوو د امام صاحبؒ قول راجح بللی دی۔ بیا هم که چېرته دښته یا ډاګ وي او د کوهي د حفاظت کوم انتظام نه وي نو بیا د صاحبینو په قول باندې عمل کول هم صحیح دي۔

لما قال شیخ الاسلام ابو بکر بن علی الحدادؒ: اذا وجد فی البئر فارة میتة او غیرها..... و لا یدرون متی وقعت و لم تنتفخ و لم تنفسخ اعادوا صلٰوة یوم و لیلة و ان کانت انتفخت او تفسخت اعادوا صلٰوة ثلاثة ایام و لیالیها. فی قول ابی حنیفةؒ (اذا کانوا توضئوا منها) ای و هو محدثون و غسلوا کل شیء اصابه ماؤها ای غسلوا ثیابهم من نجاسة اما ان توضئوا منها و هو متوضئون او غسلوا ثیابهم من غیر نجاسة فانهم لا یعیدون اجماعاً..... و قال ابو یوسفؒ و محمدؒ لیس علیهم شیء حتی یتحققوا متی وقعت. (الجوهرة النیرة ج۱، ص۲۰، فصل فی البئر)

قال ابن عابدینؒ: (قوله قیل و به یفتی) قائله صاحب الجوهرة و قال العلامة قاسم فی تصحیح القدوری قال فی فتاوی العتابی قولهما هو المختار قلت لم یوافق علی ذٰلك فقد اعتمد قول الامام البرهانی و النسفی و الموصلی و صدر الشریعة و رجح دلیله فی جمیع المصنفات. (رد المحتار ج۱، ص۲۱۹، مطلب مهم فی تعریف الاستحسان)

قال ابن نجیمؒ: و اعلم ان البئر تنجس من وقت وقوع الحیوان الذی وجد میتاً فیها ان علم ذٰلك الوقت و ان لم



یعلم فقد صار الماء مشکوکاً فی طهارته و نجاسته فاذا توضئوا منها و هم متوضئون او غسلوا ثیابهم من غیر نجاسة فانهم لا یعیدن اجماعاً لان الطهارة لا تبطل بالشك و ان توضئوا منها و هم محدثون او اغتسلوا من جنابة او غسلوا ثیابهم عن نجاسة..... فی الاول و الثانی خلاف فعند ابی حنیفةؒ التفصیل المذکور فی الکتاب و قالا یحکم بنجاسة ماؤها قبل العلم بها و لا یلزمهم اعادة شیء من الصلٰوة و لا غسل ما اصابه ماؤها قبل العلم و هو القیاس لان الیقین لا یزول بالشك. (البحر الرائق ج۱، ص۱۲۳، کتاب الطهارة)

و قال (بعد اسطر) فی تصحیح الشیخ القاسم و فی فتاوی العتابی المختار قولهما قلتُ هو المخالف لعامة الکتب فقد رجح دلیله فی کثیر من الکتب و قالوا انه الاحتیاط فکان العمل علیه و ذکر الاسبیجابی ان ما عجن به قال بعضهم یلقی الی الکلاب و قال بعضهم یعلف المواشی. (البحر الرائق ج۱، ص۱۲۵، کتاب الطهارة) و مثله فی السعایة ج۱، ص۴۳۸/۴۳۹، کتاب الطهارة فی احکام الآبار)

# بـــــاب الحوض

## د حوض احکـــــام او مسئلې)

## د لس په لس څخه د کوچني حوض حکم

**سوال:** په ځینو سیمو کښې واړه واړه حوضونه جوړیږي او د اوبو د جاري والي په وخت کښې خو څه مشکله مسئله نه وي لیکن کله چه اوبو جاري نه وي نو له د اسې حوض څخه د اودس کولو حکم څه دی په ځانګړې توګه په هغه وخت کښې چه د حوض یوې خوا ته د سپیو یا نورو حیواناتو نجاست هم موجود وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم حوض چه لس په لس ګزه کښې نه وي نو یواځې د نجاست په لویدو سره مرد اریږي۔ او کوم حوض چه لس په لس ګزه یا تر دې زیات لوی وي نو تر څو پورې چه د اوبو اوصاف بدل شوي نه وي یواځې د نجاست په لویدو سره نه مرد اریږي۔ له دې وجهې که چېرته نوموړی حوض د لس په لس ګزو څخه کم وي او نجاست پکښې لویدلی وي نو د دې لپاره چه اوبه ځې نجسې دي اودس کول پرې ناجائز دي۔ البته د اوبو د بهیدو په صورت کښې د لس په لس ګزو څخه کوچنی حوض هم نه مرد اریږي۔

لما قال العلامة عبد الله بن محمود المودود و الماء الراکد اذا وقعت فیه نجاسة لا یجوز به الوضوء الا ان یکون عشرة اذرع فی عشرة. (الاختیار لتعلیل المختار ج۱، ص۱٤، حکم الماء الراکد ان وقعت فیه نجاسة)

قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: و الماء الراکد الاصل عندنا ان الماء القلیل ما لم یکن عشرا فی عشر یتنجّس بوقوع النجاسة فیه و ان لم یظهر فیه اثرها من لون و نحوه. (کبیری ص۹٤، فصل فی احکام الحیاض) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص٤، احکام الحیاض.

## د ګول (دائرې غوندې ګـــــرد) حوض حکم

**سوال:** د سور او اوږدوالي د اندازې له بیانولو څخه څرګندیږي چه حوض به یا د مستطیل شکل لري او یا د مربع۔ لیکن ډیر حوضونه د اسې دي چه ګول یعنې د دائرې شکل لري۔ نو آیا د څلویښت ګزه دائره شکله حوض ته حوض کبیر ویل کیدلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حوض د مستطیل یا مربع شکل درلودل ضروري نه دي بلکه د پاکوالي دار و مدار ئې په لویوالی باندې دی۔ له دې وجهې د ګول یعنې دائرې شکله حوض چه ساحه ئې لس په لس ګزه کیږي نو هغه ته حوض کبیر ویل کیږي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله ای فی المربع) اشار الی ان المراد من اعتبار العشر فی العشر ما یکون وجهه مائة ذراع سواء کان مربعاً و هو ما یکون کل جانب من جوانبه عشرة و حول الماء اربعون و وجهه مائة او کان مدوراً او مثلثاً. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱٤۲، باب المیاه)



قال ابن نجیمؒ: فان کان الحوض مدوراً ففی الظهیریة یعتبر ستّة و ثلاثون و هو الصحیح و هو مبرهن عند الحساب..... و فی الخلاصة و صورة الحوض الکبیر المقدر بعشرة فی عشرة ان یکون من کل جانب من جوانب الحوض عشرة و حول الماء اربعون ذراعاً. (البحر الرائق ج۱، ص۷۷، کتاب الطهارة)

## د مختلفو کنارو لـــــرونکي حوض حکم

**سوال:** که چېرته د حوض اوږدوالی او سور (پلنوالی) مختلف وي لیکن سره له دې اوسطه ساحه ئې د لس په لس ګزو څخه زیاته وي نو آیا د اسې حوض د لوی حوض په حکم کښې ګڼل کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لوی حوض اوبو د بهیدونکي اوبو په حکم کښې د راتلو د ارو مدار د اطرافو په تناسب او برابروالي پورې موقوف نه دی۔ بلکه د اوبو په ډیر والي پورې موقوف دی۔ که چېرته د حوض درمیانه ساحه د لس په لس ګزو څخه زیاته وه او د مبتلي به په رأیه کښې اوبو زیاتې معلومیدلې نو بیا د سور او اوږدوالي د فرق له وجهې د اسې حوض د لس په لس ګزو په حکم کښې راځي او د جاري اوبو په حکم کښې د اخلیږي۔

قال الحصکفیؒ: و لو له طول لا عرض لکنه یبلغ عشراً فی عشر جاز تیسراً. قال ابن عابدینؒ (قوله تیسراً) ای جاز الوضوء منه بناء علی نجاسة الماء المستعمل او المراد جاز و ان وقعت فیه نجاسة و هٰذا احد قولین، و هو المختار. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۱۹۳، باب المیاه)

قال ابن نجیمؒ: فان کان الحوض مدوراً ففی الظهیریة یعتبر ستة و ثلاثون و هو الصحیح و هو مبرهن عند الحساب و فی الخلاصة و صورة الحوض الکبیر المقدر بعشرة فی عشرة ان یکون من کل جانب من جوانب الحوض عشرة و حول الماء اربعون ذراعاً. (البحر الرائق ج۱، ص۷۷، کتاب الطهارة)

## په لـــــوی حوض کښې د اود اسه حکم

**سوال:** که چېرته کوم حوض د شرعي اندازې په مقدار لوی وي او یو څوک اودس پکښې وکړي او د اودس کولو په وخت کښې د مستعملو اوبو څاڅکي بیرته پکښې ولویږي نو آیا د سړي اودس پکښې صحیح کیږي او که نه؟ په د اسې حال کښې چه د مستعملو اوبو د وتلو کومه بله طریقه نه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لوی حوض کښې تر څو پورې چه د اوبو اوصاف یعنې رنګ، خوند او بوی بدل شوي نه وي د مستعملو اوبو د څاڅکو په لویدلو سره اوبه نه مرد اریږي۔ په شریعت کښې دا اوبو پاکې دي او اودس او غسل دواړه پرې جائز دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا یجوز براکد کثیر کذلك ای وقع فیه نجس لم یر اثره و لو فی موضع وقوع المرئیة به یفتی بحر. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۱۹۰/۱۹۱، باب المیاه)

قال ابن نجیمؒ: (قولهٗ و الا فهو کالماء الجاری) ای و ان یکن عشراً فی عشر فهو کالجاری فلا یتنجس موضع الوقوع. (البحر الرائق ج۱، ص۸۲، کتاب الطهارة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۸، الباب الثالث فی المیاه.

## زیـــــاتي اوبو د اوصافو له تبدیلي څخه پرته پاکي وي

**سوال:** که چېرته یو لوی حوض چه اندازه ئي د لس په لس ګزو څخه زیاته وي۔ آیا د خوشایو او د اسې نورو ګندګیو په لویدلو سره مرد اریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** څرګنده دي وي چه کومې اوبو چه حقیقتاً جاري وي او که حکماً په هغو کښې د نجاست د لویدلو په صورت کښې چه د اوبو اوصاف بدل نه کړي په اوبو کښې هیڅ فرق نه راځي۔ لیکن د ادې هم څرګنده وي چه لس په لس ګزه کښې حوض د جاري اوبو په حکم کښې راتلل د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کښې یو روایت دی لیکن په نن زمانې کښې د ناپوهۍ له وجهې فقهاء کرامو په لس په لس ګزه باندې فتوی ورکوي۔

قال العلامة نظاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: النجاسة اذا وقعت فی حوض ان کان کبیراً فهو بمنزلة البحر لا یتنجس الا ان یتغیر طعمه او لونه او ریحه..... قال (بعد اسطر) الحوض الکبیر مقدر بعشرة اذرع فی عشرة اذرع و علیه الفتوی. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۳، کتاب الطهارة)

و التقدیر بعشر فی عشر هو المفتی به و ذکر السید احمد الطحطاوی فی تحت (قوله و المفتی به) هو قول عامة المشائخ خانیة و هو قول الاکثر و به ناخذ نوازل و علیه الفتوی. (الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۱، بحث اقسام المیاه) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۸، الباب الثالث فی المیاه.

## په نهـــــر کښې د ګندګۍ د اچولو په صورت کښې د اوبو حکم

**سوال:** لوی لوی نهرونه چه آبادیو ته نژدې تیر شوي وي خلك په عمومي توګه خپل نجاستونه پکښې اچوي آن تر دې پورې چه د کلي د بیت الخلاء ګانو اوبو هم په دغو نهرونو کښې شاملیږي۔ ډیر واړي د نجاست ډیر والی په اوبو کښې هم څرګندیږي۔ نو آیا د داسې نهرونو په اوبو باندې اودس او غسل صحیح دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د نهرونو اوبو بهیدونکي وي او په بهیدونکو اوبو باندې چه تر څو پورې ئې اوصاف یعنې رنګ، خوند او بوی بدل شوي نه وي یوائې د نجاست په لویدلو سره اوبو ناپاکې نه ګرځي۔ په داسې لویو نهرونو کښې عموماً نجاست مغلوبیږي او په اوبو باندې ئې کوم خاص اثر نه معلومیږي۔ نو د دې لپاره د نهرونو اوبو صفا او پاکې وي او غسل او اودس دواړه پرې جائز دي۔

قال الحصکفیؒ: و یجوز بجار وقعت فیه نجاسة و الجاری هو ما یعد جاریاً عرفاً ان لم یرَ یعلم اثره فلو فیه جیفة او بال فیه رجال فتوضأ آخر من اسفله جاز ما لم یر فی الجریة اثره و هو اما طعم او لون او ریح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۸۷، باب المیاه)

قال فی الهندیة: و فی النصاب و الفتوی فی الماء الجاری انهٗ لا یتنجس ما لم یتغیر طعمه او لونه او ریحه من النجاسة کذا فی المضمرات. (الهندیة ج۱، ص۱۷، الباب الثالث فی المیاه) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۸۲، کتاب الطهارات)



# بـــــاب التیمم

## (د تیمم احکام او مسئلې)

## د تیمـــــم نیت

**سوال:** د تیمم نیت سړی باید څنګه وکړي؟ که چېرته عربي نیت د چا زده نه وي نو پخپلې ژباندې د نیت کولو حکم څه دی؟ او همدارنګه د عربي نیت الفاظ کوم دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تیمم نیت د زړه له ارادې څخه مراد دی۔ چه کله په زړه کښې د تیمم اراده وکړي نو همدا د تیمم نیت دی۔ بیا هم بهتره دا ده چه په ژبې سره هم نیت الفاظ ووایي۔ که چېرته د چا په عربي ژبې باندې نیت زده نه وي نو پخپلې ژبې باندې هم د هغه ترجمه ویلی شي۔ او په عربي کښې د تیمم نیت دا دی: "نویت ان أتیمم لرفع الحدث و لاستباحة الصلوة" لیکن نیت په ژبې باندې د تیرولو په وخت کښې د نومورې عمل په زړه کښې اراده ضروري ده تر څو چه د ژبې او زړه اراده سره یو ځای شي۔

قال الحسن بن عمارؒ: و هو لغةً القصد و شرعاً مسح الوجه و الیدین عن صعید مطهر و القصد شرط له. (و بعد اسطر) یشترط لحصة نیة التیمم للصلوة به احد ثلاثة اشیاء امانیة الطهارة من الحدث القائم به او نیة استباحة الصلوة او نیة عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. (مراقی الفلاح ص۶۰، باب التیمم)

و فی الهندیة: منها النیة و کیفیتها ان ینوی عبادة مقصودة لا تصح الا با لطهارة او نیة الطهارة او استباحة الصلوة تقوم مقام ارادة الصلوة..... الخ. (الهندیة ج۱، ص۲۶/۲۵، باب التیمم) و مثله فی تبیین الحقائق ج۱، ص۴۰/۳۹، باب التیمم.

## د جومـــــات په خاورې باندې د تیمم حکم

**سوال:** د ضرورت په وخت کښې د جومات په دیوالولو باندې د تیمم وهلو څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جومات په دیوال یا فرش باندې تیمم وهل مکروه دي ځکه چه د تیمم په صورت کښې دا خاوره د حدث یعنې بې اودسي لرې کوونکې وګرځي۔ کومه خاوره یا خته یا ډبره چه په جومات کښې لګیدلې وي هغه واجب التعظیم وي۔ نو د دې تعظیم او احترام له مخې په هغې باندې د حدث د لرې کولو نسبت بې ادبي ده۔ البته که چېرته د دیوال یا فرش خاوره چا جمع کړي وي او د جومات په کوم کُنج کښې ئې اینبې وي نو بیا تیمم پرې جائز دی ځکه چه د خاورې جمع کول او د جومات په کوم کُنج کښې ئې کیښودل له جومات څخه د باندې ګنل کیږي۔ او د جومات خاوره چه کله د باندې و ایستل شي نو هغه تقدس او حرمت ئې پخپل حال نه پاتې کیږي۔

قال قاضی خانؒ: و یکره مسح الرجل من طین و الردغة بأسطوانة المسجد او بحائطه و ان مسح بتراب فی المسجد ان کان ذلك التراب مجموعاً فی ناحیة غیر منبسط لا بأس به و ان کان منبسطاً مفروشاً یکره لانه بمنزلة ارض المسجد. (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۶۵، فصل فی المسجد)

قال العلامة اشرف علی التهانویؒ: په دې وخت کښې روایت لاس ته را نه غی لیکن چېرته مې لیدلي دي چه

مکروه دی۔ (امداد الفتاوی ج۱، ص۳۹، فصل فی التیمم) و مثله فی امداد الاحکام ج۱، ص ٤٤٠، آداب المساجد)

## په تیمم کښې د ږیرې د خـــــــلالولو حکم

**سوال:** په اود اسه کښې خو د ږیرې خلالول سنت دي لیکن آیا په تیمم کښې د ږیرې خلالول څه حکم لري؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په تیمم کښې د ږیرې خلالول سنت دي لیکن د خلالولو لپاره ئې مستقله ضربه په تیمم کښې نشته۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: و فی الفیض و یخلل لحیته و اصابعه و یحرك الخاتم و القرط کا لوضوء و الغسل آه. قلت لکن فی الخانیة ان تخلیل الاصابع لا بد منه لیتم الاستیعاب و قال فی البحر و کذا نزع الخاتم او تحریکه آه فبقی تخلیل اللحیة من السنن. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲۳۲، باب التیمم)

## د جنـــــــازې د لمانځه لپاره د تیمم حکم

**سوال:** د اوبو د موجود والي تر څنګ که چېرته د جنازې د فوت کیدو خطره وي نو تیمم جائز دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** هر هغه لمونځ چه خلیفه (قائم مقام) و نه لري او د قضا را ګرځول ئې ممکن نه وي او د هغه د فوت کیدو خطره وي نو د دې مجبورۍ په اساس د هغه د ادا کولو لپاره تیمم کول جائز دي۔ لهذا د جنازې د لمانځه د فوت کیدو له وجهې تیمم جائز دی۔ بیا هم د مړي ولي له دې حکم څخه مستثنی دی او د هغه لپاره اودس کول ضروري دي۔ ن

قال العلامة الحصکفیؒ: و جاز لخوف فوت صلوة الجنازة ای کل تکبیراتها و لو جنباً. او فوت عید بفراغ امام او زوال الشمس)

قال ابن عابدینؒ: (قوله و جاز لخوف فوت صلوة جنازة) ای لو کان الماء قریباً (قوله کل تکبیراتها) فان کان یرجوا ان یدرك البعض لا یتمم لانه یمکنه اداء الباقی وحده. بحر عن البدائع و القنیة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲٤۱، باب التیمم)

قال فی الهندیة: و یجوز التیمم اذا حضرته جنازة الولی غیره فخاف ان اشتغل با لطهارة ان تفوته الصلوة و لا یجوز للولی و هو الصحیح هکذا فی الهدایة. (الهندیة ج۱، ص۳۱، الفصل الثالث فی المتفرقات) و مثله فی مختصر القدوری ص۱۵، باب التیمم)

## د قـــــــرآن د تلاوت لپاره تیمم جائز دی

**سوال:** آیا د قرآن مجید د تلاوت لپاره پرته له عذر څخه تیمم جائز دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تلاوت لپاره اودس شرط نه دی او هر هغه عبادت چه د هغه لپاره اودس شرط نه وي د هغه ادا کول بې له اودسه هم صحیح وي۔ لیکن سره له دې تیمم ورته مستحب دی۔ رسول اللهﷺ یو ځل یواځې د سلام د ځواب د ادا کولو لپاره تیمم وهلی دی۔

قال محمد عبد الحیؒ: و یتمم لذکر الله و لکل خیر و لو السلام قال ابن عمرؓ مرّ رجل من المهاجرین علی رسول اللهﷺ و هو یبول فسلّم علیه و لم یرد علیه حتی کاد الرجل یتوارى عنه ثم یتمم فرد السلام و قال لم یمنعنی ان ارد علیك السلام الا انی لم اکن علی طهر ففی هٰذا الحدیث دلالة علی کراهة الکلام و عدم استحباب السلام و رده فی هٰذا المقام و علی انه یستحب ان یکون ذکر الله علی الوضوء او التیمم لان السلام اسم من اسماء الله تعالی کذا فی



المصابیح و نحوه ای یتیمم ایضاً لمثل ذٰلك المذکور کمس المصحف و قرأة القرآن عنه او عن ظهر القلب. و زیارة القبور و دفن المیّت و الآذان و الاقامة و الدخول فی المسجد او خروجه و لو عند وجود الماء صرح به فی شرح النقایة نقلاً من المبسوط. (السعایة ج۱، ص۵۳۲، باب التیمم)

قال العلامة محمد یوسف البنوریؒ: و یجوز التیمم مع وجود الماء لما لیس الطهور شرطاً فی فعله و حله کدخول المسجد للمحدث و کذا النوم او قرأة القرآن علی ظهر القلب..... الخ. (معارف السنن ج۱، ص٤۹۷، بیان مسئلة جواز التیمم مع وجود الماء لما لم یکن الطهور شرطاً.

## د عـــذر د چښتن لپاره د خادم د نشت والي په صورت کښې د تیمم حکم

**سوال:** که چېرته د چا په لاس او پښو باندې د اسې مرض لګیدلی وي چه له وجهې ئې نومورې پخپله په اود اسه باندې قادر نه وي نو آیا د اسې څوك به د اود اسه لپاره خادم نیسي او که تیمم به وهي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په د اسې سړي باندې د خادم د نیولو ضرورت نشته۔ کله چه د معاون یا خادم کوم ممکن صورت ورته میسر وي نو اودس به کوي او که نه نو په تیمامه سره به لمونځ کوي۔

قال ابن نجیمؒ: او کان لا یجد من یؤضئه و لا یقدر بنفسه اتفاقاً و ان وجد خادماً کعبده و ولده و اجیره لا یجز به التیمم اتفاقاً. (البحر الرائق ج۱، ص۱٤۰، باب التیمم)

قال العلامة الحصکفیؒ: او لم یجد من یؤضئه فان وجد و لو بأُجرة مثل و له ذٰلك لا یتیمم فی ظاهر المذهب. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۲۳۳، باب التیمم) و مثله فی الهندیة ج۲، ص۲۸، باب التیمم.

## د جنابت په تیمم باندې د اودس مـــــاتیدل هیڅ اثر نه کوي

**سوال:** یو جنوب سړی که چېرته د کوم عذر له وجهې تیمم وکړي او له هغه نه وروسته ئې اودس مات شي او تر اوسه پورې ئې په غسل باندې هم قدرت نه وي پیدا کړی۔ نو آیا د اود اسه د کولو تر څنګ به د جنابت لپاره دوباره تیمم وهي او که مخکښینی تیمم ئې د جنابت لپاره کافي دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تر څو پورې چه عذر باقي وي نو د جنابت لپاره هم هغه یو تیمم کافي دی۔ د غسل کوم واجبوونکی عمل چه تر څو پورې دوهم ځل متحقق شوی نه وي نو په اوبو باندې د قدرت د پیدا کولو تر وخته پورې د جنابت لپاره د دوهم تیمم ضرورت نشته۔ البته چه اودس ئې کله مات شي نو دوباره به باقاعده اودس کوي۔ لیکن که چېرته د دوهم ځل لپاره احتلام شي یا جماع وکړي نو بیا به د دوهم جنابت لپاره دوهم ځل تیمم وهي۔

قال ابراهیم الحلبیؒ: و ان کان الماء یکفی للوضوء و لا یکفی للمعة یتوضأ به و لا ینتقض تیمم الجنابة لان الماء فی حق اللمعة کا لمعدوم لعدم کفایته لها. (کبیری ص۸٦، باب التیمم)

قال فی الهندیة: لو کان مع الجنب ما یکفی للوضوء یتیمّم و لا یجب التوضؤ به الا اذا کان مع الجنابة حدث یوجب الوضوء. (الهندیة ج۱، ص۳۰، الفصل الثالث فی المتفرقات)

# بـــــاب المسح علی الخفین

## (په موزو باندې د مسح احکام او مسئلې)

## تر ښنګري پورې په موزو باندې د مســـــح د کولو حکم

**سوال:** که چېرته موزې د مضبوط ډول څرمن څخه د اسې جوړې شي چه ښنګري پرې پټ شي نو آیا په د اسې موزو باندې مسح جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په موزو باندې د مسح د جواز لپاره د ا ضروري ده چه په هغو کښې ښنګري پټ شي بلکه که چېرته د پنډې څه برخه پکښې پته شي نو بیا هم په مسح کښې کوم فرق نه راځي۔

قال فی الهندیة: منها ان یکون الخف مما یمکن قطع السفر به و تتابع المشی علیه و یستر الکعبین و ستر ما فوقهما لیس بشرط هکذا فی المحیط حتی لو لبس خفاً لا ساق له یجوز المسح ان کان الکعب مستوراً. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۳۲، الباب الخامس فی المسح علی الخفین)

قال العلامة الحصکفیؒ: شرط مسحه ثلاثة امور الاوّل کونه ساتراً محل فرض غسل القدم مع الکعب. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۶۱، باب المسح علی الخفین)

## له جـــــرابو سره په موزو باندې د مسح حکم

**سوال:** که چېرته یو څوک لومړی جرابې په پښو کړي او بیا پرې د پاسه موزې واغوندي آیا په د اسې صورت کښې په موزو باندې مسح کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې مسح په اصل حقیقت کښې په موزو باندې کیږي او د موزو لاندې جرابې په پښو کول د مسح لپاره کوم مانع عمل نه دی۔ له دې وجهې له جرابو سره هم په موزو باندې مسح روا کیږي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله او جرموقیه و لو فوق خُفٍّ او لفافة ای سواء کانت ملفوفة علی الرجل تحت الخف او کان مخیطة ملبوسة تحته کما افاده فی شرح المُنیة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲۶۸/۲۶۹، باب المسح علی الخفین)

قال ابراهیم الحلبیؒ: یعلم منه جواز المسح علی خفّ لبس فوق خف مخیط من کرباس او جوخ او نحوهما مما لا یجوز علیه المسح لان الجرموق اذا کان بدلاً عن الرجل و یجعل ما لا یجوز المسح علیه فی حکم العدم اولی ما فی اللفافة. (کبیری ص۱۱۲، فصل فی المسح علی الخفین) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۱۸۱، باب المسح علی الخفین)



## په جـــــرابو باندې د مسح شرطونه

**سوال:** په جرابو باندې د مسح د کولو په باره کښې د شریعت حکم څه دی؟ ځینې خلك د اسې دي چه هغوی له نیلون څخه په جوړو شویو جرابو مسح کوي۔ په شریعت کښې په د اسې صورت کښې اودس کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د متواترو احادیثو له مخې په موزو باندې مسح ثابته ده۔ موزې په عمومي توګه له څرمنې څخه جوړې شوي وي نو د دې لپاره په مطلق جرابو باندې مسح جائزه نه ده۔ البته علماوو په جرابو باندې د مسح کولو لپاره څلور شرطونه لګولي دي چه په لاندې ډول دي:

﴿۱﴾ د اسې سختې او ډبلې وي چه دري میله (دولس زره ګامه) پرته له څپلې څخه تګ ورسره ممکن وي۔

﴿۲﴾ د اغوستلو په صورت کښې په پنډیو باندې پخپله باید لګیدلې وي او نښکته نه راځي۔

﴿۳﴾ او د لاندې له خوا څخه اوبو نه جذبوي۔

﴿۴﴾ د پاسه له کتلو څخه د ننه پښه نه ترې معلومیږي۔

لکه څرنګه چه په اوسني نیلوني جرابو کښې د ا شرطونه موجود نه دي نو د دې لپاره مسح پرې جائزه نه ده۔ او چه څوک ئې پرې وکړي نو اودس به ئې نیمګړی وي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: او جوربیه و لو من عزل او شعر الثخنین بحیث یمشي فرسخاً و یثبت علی الساق بنفسه و لا یری ما تحته و لا یشف الا ان ینفذ الی الخفّ قدر الفرض. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۲۶۹، باب المسح علی الخفین)

قال ابن نجیمؒ: (قوله و الجورب المجد و المنعل و الثخنین) ای یجوز المسح علی الجورب اذا کان مجلداً او منعلاً او ثخیناً (و بعد اسطر) و الثخنین ان یقوم علی الساق من غیر شد و لا یسقط و لا یشف و فی التبیین و لا یری ما تحتهٗ. (البحر الرائق ج۱، ص۱۸۲، باب المسح علی الخفین) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۲۸، باب المسح علی الخفین.

## په بوټونو بـــــاندې د مسح حکم

**سوال:** که چېرته یو څوک د اسې بوټونه په پښو کړي چه شنګـــــري ئې پکښې پټ وي او مضبوط هم دومـــــره وي چه پرې کیدل ئې نه وي نو آیا په د اسې بوټونو باندې مسح جائزه ده او که نه؟ او څرګنده دي وي چه په هغو باندې له دریو میلونو څخه زیـــــات سفر هم پرې کولی شي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په د اسې بوټانو باندې د مسح د جواز ټول شرائط موجود دي له دې وجهې مسح پرې جائزه ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: شرط مسحه ثلاثة امور الاول کونه ساتراً لقدم مع الکعب او یکون نقصانه اقل من

الخرق المانع فیجوز علی الزربول لو مشدوداً. و الثانی کونه مشغولاً با لرجل لیمنع سرایة الحدث. الثالث کونه مما یمکن متابعة لمشی المعتاد فیه فرسخا فاکثر. قال ابن عابدینؒ (قوله لو مشدوداً) لان شدة بمنزلة الخیاطة و هو مستمسك بنفسه بعد الشد کا لخفّ المخیط بعضه ببعض فافهم. و فی البحر عن المعراج و یجوز علی الجاروق المشقوق علی ظهر القدم و له ازرار یشدها علیه تسده لانه کغیر المشقوق.... الخ. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱ ص ۲۶۱ تا ۲۶۳، باب المسح علی الخفین)

قال ابن نجیمؒ: و یجوز علی الجاروق المشقوق علی ظهر القدم و له ازرار یشده علیه یسده لانه کغیر المشقوق و ان ظهر من ظهر القدم شیء فهو کخروق الخفّ. (البحر الرائق ج۱، ص۱۸۳، باب المسح علی الخفین) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۲۸، باب المسح علی الخفین)

## په ګوتو کښې د ورم د پیدا کیدو له وجهې په پښو باندې د مسح حکم

**سوال:** د ژمي په موسم کښې ډیر واړي په پښو کښې سوزش پیدا کیږي او ګوتې شړیږي چه له وجهې ئې د اوبو له استعمالولو څخه تکلیف نور هم زیاتیږي۔ نو آیا په د اسې پښو باندې مسح جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نوموړي صورت کښې که چېرته د سړو اوبو په استعمالولو سره ســـــړي ته تکلیف وي نو ګرمې اوبو دې استعمالې کړي او کـــــــه چېرته د ګرمو اوبو استعمال هم ورته د تکلیف باعث وي نو بیا مسح ورته جائزه ده۔ البته که چېرته د پتې لاندې مسح کول ورته تکلیف نه وو نو بیا دې په څرمن باندې مسح وکړي او که چېرته په څرمنې باندې په مسح کولو کښې تکلیف وو او د مرض د زیاتوالي خطـــــره وه نو بیا دې په پتې باندې مسح کول ورته جـــــائز دي۔

قال ابن نجیمؒ: و فی شرح الجامع الصغیر لقاضیخان و المسح علی الجبائر علی وجوه ان کان لا یضرّه غسل ما تحته یلزمه الغسل و ان کان یضره الغسل با لماء البارد و لا یضرّه الغسل با لماء الحار یلزمه الغسل با لماء الحار و ان کان یضرّه الغسل و لا یضره المسح یمسح ما تحت الجبیرة و لا یمسح فوقها. (البحر الرائق ج۱، ص۱۸۷، باب المسح علی الخفین)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و المسح علی الجبیرة علی وجوهٍ ان کان لا یضرّه غسل ما تحته یلزم الغسل با لاجماع و ان کان یضرّه الغسل ما تحته با لماء البارد و لا یضرّه با لماء الحار یلزمه الغُسل با لماء الحار و ان کان یضرّه الغسل لا یضره المسح یمسح ما تحت الجبیرة و لا یمسح ما فوق الجبیرة. (صغیری ص ۶۵، باب المسح) و مثله فی الهندیة ج۱، ص ۳۵، باب المسح.



# بـــــاب الحیض

## (د حیض احکام او مسئلې)

## د حیض په حالت کښې د تسبیح لوستلو حکم

**سوال:** د حیض او نفاس په دوران کښې خو ښځه د قرآنکریم تلاوت نه شي کولی لیکن آیا تسبیحات او قرآني او مسنوني دعاګانې لوستلی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حیض او نفاس په حالت کښې د ښځو لپاره د تسبیحاتو او دعاګانو لوستل جائز دي۔ البته د قرآني دعاګانو د تلاوت په نیت سره لوستل ورته حرام دي او د دعا په نیت سره ورته جائز دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لا یکره النظر الیه ای القرآن لجنب و حائض و نفساء لان الجنابة لا تحل العین کما لا تکره ادعیة ای تحریماً. و الا فا لوضوء لمطلق الذکر مندوب و ترکه خلاف الاولٰی و هو مرجع کراهة التنزیهیة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۱۷۴، مطلب یطلق الدعاء علی ما یشمل الثناء)

و فی الهندیة: و لا یکره قرأت القنوت فی ظاهر الروایة کذا فی التبیین و علیه الفتوٰی کذا فی التجنیس و الظهیریة و یجوز للجنب و الحائض الدعوات و جواب الآذان و نحو ذٰلك کذا فی السراجیة. (الهندیة ج۱، ص۳۸، الفصل الرابع فی احکام الحیض و النفاس)

## د حیض په حالت کښې له ښځې سره د جماع حکم

**سوال:** د حیض په ورځو کښې له ښځې سره د جماع کولو حکم څه دی؟ او له جماع برسیره لمس (لاس وروړل) او تقبیل (ښکُلول) ئې جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له حائضه ښځې سره د قرآني نص له مخې جماع ناجائزه او حرامه ده۔ په د اسې حالت کښې له جماع څخه پرهیز او د ځان ساتنه وکړی۔

لقوله تعالٰی: وَیَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِیْضِ قُلْ هُوَ اَذًی فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِی الْمَحِیْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ.

البته له جماع څخه پرته لمس او تقبیل او همدارنګه د ضرورت په وخت کښې له مافوق الازار څخه استفاده جائزه ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و قربان ما تحت ازار یعنی ما بین سرة و رکبة و لو بلا شهوة و حل ما عداه.

و قال ابن عابدینؒ: تحت قوله (یعنی ما بین سرة و رکبة) فیجوز الاستمتاع با لسرة و ما فوقها و الرکبة و تحتها و لو بلا حائل و کذا بما بینهما بحائل بغیر الوطی. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص ۲۹۲، باب الحیض.

قال العلامة ابو بکر بن علی الحدادؒ: حرمة الجماع و له ان یقبلها و یضاجعها و یستمتع بجمیع بدنها ما خلا ما بین السرة و الرکبة. (الجوهرة النیرة ج۱، ص۳۵، باب الانجاس) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج۱، ص۳۹، الفصل الرابع فی احکام الحیض.

## د ناقص الخلقت بچي په ولادت باندې د نفاس حکم

**سوال:** که چېرته د یوې ښځې د بچي خلقت پوره شوی نه وي یعنې ځینې اند امونه ئې جوړ شوي او ځینې نه وي جوړ شوي یا بالکل اند امونه جوړ شوي نه وي بلکه د غوښې ټکړه وي۔ نو د دې ناقص الخلقت او یا د غوښې د ټکړې له وتلو څخه وروسته له ښځې څخه چه کومه وینه راځي هغې ته نفاس ویل کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته حمل د غوښې یوه ټکړه وي یعنې اند امونه با لکل جوړ شوي نه وي او ضائع شي نو له هغې نه وروسته تلونکي وینه د حیض په حکم کښې ګڼل کیږي په دې شرط چه د حیض تر مودې پورې جاري وي او د حیض له مودې څخه زیاته شوې وینه مرض ګڼل کیږي۔ البته که چېرته د حمل اند امونه جوړ شوي وي نو د هغه د ضائع کیدو نه وروسته به وینه د نفاس وینه ګڼل کیږي۔

قال فی الهندیة: و السقط ان ظهر بعض خلقه من اصبع او ظفر او شعر ولد فتصیر به نفساء هٰکذا فی التبیین و ان لم یظهر شیءٌ من خلقه فلا نفاس لها فان امکن جعل المرئی حیضاً یجعل حیضاً و لا فهو استحاضة. (الهندیة ج۱، ص۳۷، الفصل الثانی فی النفاس)

قال العلامة الحصکفیؒ: و سقط ظهر بعض خلقه کید او رجل او اصبع او ظفر او شعر ولد حُکماً فتصیر المرأة به نفساء و الامة ام ولد فان لم یظهر لهٗ شیء فلیس بشیء و المرئی حیض ان دام ثلاثاً و تقدمه طهر تام و الاستحاضة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰۲، مطلب احوال السقط) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۱۸، باب الحیض.

## د حیض په ورځو کښې د استعمالیدونکې څیرې حکم

**سوال:** ځینې ښځې د حیض په ورځو کښې استعمالیدونکې څیره (کرسف) ګلیو ته غورځوي چه له وجهې ئې د انسان په ذهن کښې عجیب او غریب ډول خیالات پیدا کیږي۔ پوښتنه دا ده چه د دا سې څیرې په باره کښې د اسلامي شریعت حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د غیرت او حیا دا تقاضا ده چه د حیض په ورځو کښې استعمالیدونکې څیره (کرسف) دوباره استعمال نه شي بلکه بنه خبره دا ده چه وسوزول شي او په ګلیو کښې اچول ئې مناسب نه دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: کل عضو لا یجوز النظر الیه قلب الانفصال لا یجوز بعده کشعر عانته و شعر راسها و عظم ذراع جرّة میتة و ساقها و قلامة زفر رجلها دون یدها و ان النظر الی ملأة الاجنبیة بشهوة حرام. (رد المحتار ج۶، ص۳۷۱، کتاب الکراهیة، فصل فی النظر)

و فی خیر الفتاوٰی: که چېرته له پریمنځلو وروسته دوباره استعمال نه شي نو بیا دې وسوځول شي۔ (خیر الفتاوٰی ج۲، ص۱۳۹، باب الحیض)



## حیض کله او څنګه شروع شو

**سوال:** حضرت مفتي صاحب! یوه مسئله را ته پیښه شوې ده او هغه دا چه حیض کله او څنګه او له چا څخه شروع شوی دی چه تر ننه پورې جاري او ساري ده مهرباني وکړی د دې مسئلې په تولو اړخونو باندې رنا واچوی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** حیض یو مرض دی چه الله تعالی د آدم علیه السلام لونړې پکښې مبتلا کړي دي۔ حضرت حوا علیها السلام غنم او یا کوم بل شی چه له خورلو څخه ئې منع شوي وو وئې خوړه نو الله تعالی حضرت حوا له دې وجهې په دې مرض باندې اخته کړه او تر ننه پورې د هغې په اولاد کښې دا بیماري روانه ده۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و سببه ابتداء ابتلاء الله لحوّاء لاکل الشجرة و فی الشامی ای و بقی بناتها الی یوم القیامة و ما قیل انه اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل فقد رده البخاری بقوله و حدیث النبیﷺ اکبر و هو ما رواه عن عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول اللهﷺ فی الحیض هٰذا شیء کتبه الله علی بناتِ آدم قال النووی ای انه عام فی جمیع بنات آدم. (رد المحتار ج۱، ص۲۸۳، باب الحیض)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: (قول و سببه ابتداء) ای السبب فی حصوله اولاً (قوله ابتلاء الله لحوّاء) فیه رد علی من قال انه اول ما ارسل علی بنی اسرائیل فان الحدیث دال علی عمومه لجمیع بنات آدم و الحدیث اقوٰی و هو ما روی عن عائشةؓ قالت قال رسول اللهﷺ فی الحیض هٰذا شیءٌ کتبه الله علی بنات آدم. (طحطاوی حاشیة الدر المختار ج۱، ص۱۴۶، باب الحیض)

## د حیض په دوران کښې د هر رنګ اوبه حیض بلل کیږي

**سوال:** د حیض په ورځو کښې له ښځې څخه مختلف ډوله اوبو راځي۔ آیا تول ډولونه (رنګونه) د حیض دي او که یوا ځې د سور رنګ وینه یا اوبو حیض ګڼل کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حیض په ورځو کښې هر رنګ لرونکي اوبو به حیض ګڼل کیږي پرته له خالص سپین رنګ څخه۔ ځکه چه خالصې سپینې اوبو حیض نه دي بلکه هغه پاکي او د پاکوالي علامه ده۔ ام المؤمنین حضرت سیده عائشه رضی الله تعالی عنها په خدمت کښې مسلماني ښځې خپل کرسفونه (هغه څیره چه د وینې د نه خوریدو لپاره ئې ښځې استعمالوي) لیږل نو هغې به ورته وفرمایل چه انتظار وکړی تر دې پورې چه سپینې اوبو راشي۔

لما قال المرغینانیؒ: و ما تراه المرأة من الحمرة و الصفرة و الکدرة حیض حتی تری البیاض حائضاً. (الهدایة ج۱، ص۴۶، باب الحیض)

قال العلامة الحصکفیؒ: و ما تراه المرأة من لو ککدرة و تربیة فی مدته المعتادة سوٰی بیاض الخالص. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۸۹، باب الحیض)

## حائضه ښځه دې د لمانځه په وختونو کښې ذکر او اذکار خپل معمول جوړ کړي

**سوال:** د حیض په حالت کښې ښځې ته د لمانځه د کولو اجازه نشته۔ آیا یوه ښځه د خپل معمول د همیشه والي لپاره د لمانځه په وختونو کښې چه پخپلې مصلی باندې د کښیناستلو په صورت کښې تسبیح، تهلیل او نور اذکار کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حائضه ښځې لپاره مستحبه داده چه د لمانځه په وختونو کښې دې اودس وکړي او پخپلې مصلّي دې کښینې او تر دومره وخته پورې دې تسبیح، تحمید، تهلیل او د لسې نور اذکار وکړي چه تر څومره وخته پورې ئې مخکښې لمونځ کاوه تر څو چه معمول کښې ئې فرق را نه شي۔

قال ابن عابدینؒ: و یستحب لها ان تتوضا لوقت کل صلٰوة و تقعد علی مُصلاّها و تسبّح و تهلل و تکبر بقدر ادائها کی لا تنسٰی عادتها و فی روایة یکتب لها احسن صلٰوة کانت تصلّی. (رد المحتار ج۱، ص۲۹۰، باب الحیض)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و یستحب للمرأة الحائض اذا دخل علیها وقت الصلٰوة ان توضا و تجلس عند مسجد بیتها. و فی السراجیة مقدار ما یمکن اداء الصلٰوة لو کانت طاهرة و تسبّح و تهلل کیلا تزول عنها عادة العبادة. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۳۳۲، باب الحیض، نوع فی الاحکام التی تعلق با لحیض) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۳۸، الباب السادس فی الدماء المختصة با لنساء، الفصل الرابع فی احکام الحیض.

## د حیض په حالت کښې د جماع حکم

**سوال:** ځینې خلك په دې حال کښې چه له شرعي احکامو او د حیض او نفاس له مسائلو څخه خبر نه وي له خپلو ښځو د حیض او نفاس په حالت کښې جماع کوي نو آیا د شریعت له مخې د هغوی دا عمل څه حکم لري؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حیض په دوران کښې له ښځې سره جماع د قرآنکریم او نبوي ﷺ احادیثو د تصریحاتو له مخې ناجائزه، حرامه او ګناه کبیره ده۔ په دې دوران کښې له خپلې ښځې سره سړی باید جماع و نه کړي۔ البته که چېرته یو څوك د غلطۍ او بې علمۍ له وجهې د حیض په ابتدائي ورځو کښې جماع وکړي نو یو دینار او که په آخري ورځو کښې ئې جماع وکړي نو نیم دینار صدقه کول افضل دي او توبه او استغفار پرې واجب دی۔

لما قال العلامة حسن بن عمارؒ: و یحرم با لحیض و النفاس الجماع و الاستمتاع بما تحت السرة الٰی تحب الرکبة لقوله تعالٰی: وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ..... و قوله ﷺ "لك ما فوق الازار" فان وطئها غیر مستحل له یستحب ان یتصدّق بدینار و نصف و یتوب و لا یعود و جزم فی المبسوط و غیره بکفر مستحله. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۱۱۶، باب الحیض)

و فی الهندیة: فان جامعها و هو عالم با لتحریم فلیس علیه الا التوبة و الاستغفار و یستحب ان یتصدق بدینار و نصف دینار. (الهندیة ج۱، ص۳۹، الفصل الرابع فی احکام الحیض و النفاس الخ) و مثله فی الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۹۷، کتاب الحیض.



## د حیض په حالت کښې د قرآنکریم د ور ښوولو حکم

**سوال:** نن صبا د نجونو په مدارسو کښې ښځې استاذانې دي نو آیا د هغوی لپاره د حیض په حالت کښې نجونو ته د قرآنکریم ورښوول جائز دي او که نه؟ په دې اسې حال کښې چه د قرآنکریم ور ښوول یو ضروري کار دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په شریعت مقدسه کښې حائضه ښځې ته د قرآنکریم ور ښوول جائز نه دي لیکن چېرته چه تلاوت ضروري وي هلته د مفتٰی به قول له مخې د تعلیم په نیت سره په تکي لوستل جائز دي۔ اګر که د امام طحاویؒ د تحقیق مطابق نیم آیت هم لوستلی شي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله و قرأة القرآن) ای ولو دون آیة من المرکبات لا المفردات لانه جوز للحائض المعلّمة تعلیمه کلمة کلمة کما قدمناه انتهٰی. (رد المحتار ج۱، ص۲۹۳)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: قوله و قرأة القرآن) ای یمنع الحیض و مثله الجنابة قرأة قرآن و شمل اطلاقه الآیة و ما دونها و هو قول الکرخی و صححه صاحب الهدایة فی التجنیس و قاضیخان فی شرح الجامع الصغیر و الولوالجی فی فتواه و مشی علیه المصنف فی المستصفی و قواه فی الکافی و نسبه صاحب البدائع الٰی عامة المشایخ. (طحطاوی حاشیة الدر المختار ج۱، ص۱۵۰، باب الحیض) و مثله فی التاتارخانیة ج۱، ص۳۳۳، باب الحیض، نوع فی الاحکام التی تتعلق با لحیض.

## د حائضه ښځې لپاره د دیني کتابونو د مطالعې حکم

**سوال:** د حیض په حالت کښې ښځې ته د دیني کتابونو کتل جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حیض په حالت کښې له قرآنکریم څخه پرته د نورو دیني کتابونو کتنه شرعاً منع نه دي۔ البته د مطالعې لپاره ئې اخیستل او د پانې اړول ئې له پوښ یا غلاف څخه پرته مکروه دي۔

لما قال العلامة ابن الهمامؒ: قالوا یکره مس کتب التفسیر و الفقه و السنن لانها لا تخلوا عن آیات القرآن و هٰذا التعلیل یمنع شروح النحو ایضاً. (فتح القدیر ج۱ ص۱۵۰، باب الحیض)

قال ابن نجیمؒ: قالوا یکره مس التفسیر و الفقه و السنن لانها لا تخلوا عن آیات القرآن و لهٰذا التعلیل یمنع مس شروح النحو ایضاً. (البحر الرائق ج۱، ص۲۰۱، باب الحیض) و مثله فی التاتارخانیة ج۱، ص۳۳۳، باب الحیض، نوم فی الاحکام التی تتعلق با لحیض.

## د حیض په حالت کښې د آیت الکرسي تلاوت

**سوال:** زه اکثره د شپې په خوب کښې ډاریږم یوه صاحب ما ته ویلي دي چه آیت الکرسي تلاوت کوه۔ نو آیا د حیض په حالت کښې زه آیت الکرسي لوستلی شم او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسې خو شرعاً د حائضې او جنوب لپاره د قرآنکریم تلاوت جائز نه دی لیکن که چېرته یو قرآني آیت د دعا په نیت سره ولولي نو له کراهیت پرته جائز دي۔ البته د تلاوت په نیت سره ئې مه لولی۔

لما قال ابن عابدینؒ: (و قرأة القرآن بقصده) ای فلو قرأت الفاتحة علی وجه الدعاء او شیئاً من الآیات التی فیها معنی الدعاء و لم ترد القرأة لا بأس به الخ. (رد المحتار ج۱، ص۲۹۳، باب الحیض)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: (قوله بقصده) اما اذا قرأ علی قصد الثناء او الفتاح امر لا یمنع فی اصح الروایات و الشمیه لا تمنع اتفاقاً اذا کانت علی قصد الثناء او الفتاح امر خلاصة و فی العیون لابی اللیث و لو قرأ الفاتحة علی سبیل الدعاء او شیئاً من الآیات التی فیها معنی الدعاء و لم یرد به القرأة فلا بأس به. (طحطاوی حاشیة الدر المختار ج۱، ص۱۵۰، باب الحیض)

## د حائضه ښځې په لاس د پاخه شوي شیانو حکم

**سوال:** حائضه ښځه د حیض په ورځو کښې خوراکونه او د اسې نور شیان پخوي او خپل بچي ته شیدې هم ورکوي۔ نو آیا د دوی په لاس د پاخه شوي شیانو او خپل بچي ته د حیض په حالت کښې د شیدو ورکولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اسلام د فطرت دین دی او د یهودیانو غوندې په دې حالت کښې ئې ښځه د یوه مرد ار شي غوندې نه دی ګنلی او نه ئې د نصاراوو غوندې د مخکښینې پاک حالت ګنلو سره د استعمالولو حکم ورکړی دی بلکه په کومو کومو ځایونو کښې چه پرهیز ممکن وي هلته ئې ممانعت فرمایلی دی او په کومو ځایونو کښې چه خلاصون نه وي هلته ئې د جواز حکم ورکړی دی۔ د دې لپاره د حائضه په لاس د پاخه شوي شیانو له خوړلو او په دې حالت کښې خپل بچي ته د شیدو ورکولو څخه خلاصون نه وي۔ نو له دې وجهې د دې په لاس د پاخه شوي شیانو خوړل او خپل بچي ته شیدې ورکول جائز دي۔ البته مستحبه دا ده چه د دغو کارونو لپاره دې ښځه اول اودس وکړي او بیا دې خپلو کارونو ته انجام ورکړي۔

لما قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: و له ان یقبلها و یضاجعها و لا یکره طبخها و لا استعمال ما مسته من عجین او ماء او غیرهما. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۱۱۶، باب الحیض)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: و لا یکره طبخها و لا استعمال ما مسته من عجین او ماءٍ او غیرهما الا اذا توضأت بقصد القربة کما هو المستحب الخ. (طحطاوی حاشیة الدر المختار ج۱، ص۱۴۹، باب الحیض)

## د آپریشن په ذریعې سره د بچي له ایستلو څخه وروسته د وینې حکم

**سوال:** نن صبا له ډیرو ښځو څخه د آپریشن په ذریعې سره بچي ایستل کیږي۔ نو له آپریشن څخه وروسته چه کومه وینه راځي آیا هغه د نفاس په حکم کښې ده او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نفاس هره هغه وینه ده چه د بچي له پیدا کیدو وروسته د مور له رحم څخه روانه وي۔ که بچی ئې د آپریشن په ذریعه را ایستل شوی وي او که پخپله په فطري توګه پیدا شوی وي۔ نو اوس که چېرته راتلونکي وینه له رحم څخه وي نو نفاس دی او که د آپریشن له ځای څخه راځي نو نفاس نه دی او په ښځې باندې به اودس او لمونځ لازم وي۔



لما قال العلامة الحصکفیؒ: و النفاس لغة ولادة المرأة و شرعاً دم یخرج من رحم فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء و الا فلذات جرح و ان ثبت له احکام الولد عقب ولد او اکثر منقطعاً عضوا عضوا لا اقله. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۹۹، باب الحیض)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: قوله فلو ولدته من سرتها) بان کان بها جرح فا نشقت و خرج الولد منها (قوله فنفساء) لانه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة (قوله الا فلذات جرح) یعنی لا تعطی حکم النفساء (قوله و ان ثبت له احکام الولد) من انقضاء العدة و صیرورة الامّة به ام الولد و لو علق الطلاق بولادتها وقع لوجود الشرط. (طحطاوی حاشیة الدر المختار ج۱، ص۱۵۳، باب الحیض) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۳۷، الباب السادس فی الدماء المختصة با لنسآء، الفصل الثانی فی النفاس.

## له ولادت څخه مخکښې د راتلونکي وینې حکم

**سوال:** کله کله له ولادت څخه مخکښې له ښځې څخه د وینې راتلل شروع کیږي۔ د دې وینې څه حکم دی؟ او په دې دوران کښې نومورې ته د لمانځه او د اسې نورو احکامو په ځای کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نفاس هري هغې وینې ته ویل کیږي چه د بچي له پیدا کیدو څخه وروسته راځي او حیض هغې وینې ته ویل کیږي چه پرته له کوم سبب څخه له رحم څخه راځي۔ په نومورې صورت کښې په دې وینې باندې د نفاس تعریف نه صادقیږي ځکه چه د بچي له ولادت څخه مخکښې راغلې ده۔ او نه د حیض په حکم کښې راځي ځکه چه د رحم خوله د بچي له وجهې بنده ده نو د دې لپاره دا وینه د استحاضه په حکم کښې ده چه په دې دوران کښې هر ډول عبادت ورته جائز دی۔

قال برهان الدین المرغینانیؒ: و الدم الذی تراه الحامل ابتداء او حال ولادتها قبل الولد استحاضة. (الهدایة ج۱، ص۵۲، کتاب الحیض)

و فی الهندیة: و کذا ما تراه الحامل ابتداء او حال ولادتها قبل خروج الولد. (الهندیة ج۱، ص۳۸، الباب السادس فی الدماء المختصة الخ، الفصل الثالث فی الاستحاضة. و مثله فی الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۴۶۵، المبحث الثانی فی تعریف الناس و مدته.

## له حائضه څخه د انتفاع اخیستلو حکم

**سوال:** له حائضه ښځې سره جماع د قرآنکریم د آیت له مخې حرامه ده لیکن آیا له دې څخه مطلقاً انتفاع اخیستل جائز دي او که څه ګنجائش پکښې نشته؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اسلام له حائضه ښځې سره جماع حرامه کړې ده او له جماع پرته استمتاع شرعاً کومه بده خبره نه ده۔ نو د دې لپاره فقهاء کرامو لیکلي دي چه د سړي لپاره له حائضې څخه له نامه څخه پورته او له زنګنو څخه کښته استمتاع پرته له کومې پردې څخه جائزه ده او له نامه څخه کښته او له زنګنو څخه پورته له حائل سره یعنې د پرتاګه له پاسه استمتاع جائزه ده۔

لما قال العلامة ابن العابدینؒ: (تحت قوله یعنی ما بین سرة و رکبة) فیجوز الاستمتاع با لسرة و ما فوقها و

الرکبة و ما تحتها و لو بلا حائل و کذا بحائل بغیر الوطیء و لو تلطخ دماً. (رد المحتار ج۱، ص ۲۹۲، باب الحیض)

و فی الهندیة: و له ان یقبلها و یضاجعها و یستمتع بجمیع بدنها ما خلا بین السرة و الرکبة عند ابی حنیفةؒ و ابی یوسفؒ. (الهندیة ج۱، ص۳۹، الباب السادس، الفصل الرابع فی احکام الحیض و النفاس)

## د ستنې په ذریعې سره د حیض د بندولو حکم

**سوال:** نن صبا د اسې ستنې شته چه په لګولو سره ئې بنځو ته حیض نه راځي یعنې حیض ئې بندیږي خصوصا د حج په ورځو کښې بنځې د اسې ستنې لګوي۔ که چېرته د کومې بنځې د حیض وخت او میعاد پوره وي او وخت ئې هم تاکلی وي چه په هره میاشت کښې هغې ته حیض ورځي۔ او د ستنې په ذریعې سره په دې میاشت کښې ئې وینه را نه شي نو آیا دا بنځه د خپل حیض په نیته کښې چه د ستنې په ذریعې سره ئې وینه بنده ده لمونځ، روژه او د اسې نور عبادتونه کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** حیض د هغې وینې په لیدلو پورې اړه لري چه پرته له کوم سبب څخه له رحم څخه راځي ګوا که حیض د وینې راتلو ته ویل کیږي۔ په صورت مسئوله کښې چونکه وینه د ستنې په ذریعې سره بنده شوې ده نو د دې لپاره یو اځې ورځو ته حیض نه ویل کیږي او نه د حیض احکام پرې جاري کیږي بلکه د اسې بنځې ته لمونځ، روژه، طواف او د اسې نور ټول عبادات جائز بلکه لازمي دي۔

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: یجب ان یعلم بان حکم الحیض و النفاس و الاستحاضه لا یثبت الا بخروج الدم و ظهوره و هٰذا هو ظاهر مذهب اصحابنا و علیه عامة المشائخ. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص ۳۳۰، کتاب الحیض، نوع فی بیان انه متی یثبت حکم الحیض)

و فی الهندیة: اذا رأت المرأة الدم تترک الصلٰوة من اوّل ما رأت قال الفقیه و به ناخذ. (الهندیة ج۱، ص۳۸، الباب السادس، الفصل الرابع فی احکام الحیض و النفاس)

## د پنځلسو ورځو د طهر (پاکوالي) له تیریدو څخه وروسته د وینې د راتلو حکم

**سوال:** که چېرته د یوې بنځې د حیض له تیریدو څخه وروسته دوباره وینه راشي نو آیا دا وینه به حیض ګڼل کیږي او که نه؟ او د پاکوالي کمه موده څو ورځې ده؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حنفي فقهي د تصریحاتو په رڼا کښې د طهر کمه موده پنځلس ورځې ده۔ که چېرته وینه د پنځلسو ورځو له تیریدو څخه مخکښې بیا راشي او د دې بنځې کوم تاکلی عادت نه وي نو دا وینه چه د پنځلسو ورځو له تیریدو څخه مخکښې شروع شوې ده د پنځلسو ورځو تر پوره کیدو پورې به استحاضه ګڼل کیږي او له هغه څخه وروسته به حیض ګڼل کیږي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و اقل الطهر بین الحیضتین او النفاس و الحیض خمسة عشر یوما و لیالیها اجماعاً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۲۸۵، باب الحیض)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و من جمة ذٰلك الدم المتخلل فی اقل مدة الطهر و لا یمکن معرفة ذٰلك الا بعد معرفة اقل الطهر و اقله خمسة عشر یوما عندنا. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص ۳۲٤، کتاب الحیض)



## د جنابت په حالت کښې په کمپیوټر سره د قرآنکریم د لیکلو حکم

**سوال:** د جنابت په حالت کښې د تایپ په مشین یا کمپیوټر په ذریعې سره د قرآني آیتونو لیکل څنګه دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په شریعت مقدسه کښې اصل شی د قرآنکریم احترام او عظمت دی۔ همدا وجه ده چه د جنوب لپاره د قرآنکریم تلاوت صحیح نه دی او همدارنګه فقهاء کرامو د جنوب لپاره د قرآنکریم لیکل هم منع کړي دي۔ چه په تایپ یا کمپیوټر سره د قرآنکریم د لیکلو هم همدا حکم دی یعنې جائز نه دي۔ البته د دغو جدیدو آلاتو په ذریعې سره د بې اودسۍ په حالت کښې د قرآنکریم د آیتونو لیکل جائز دي خو په دې شرط چه د قرآن په آیتونو ئې لاس و نه لګیږي۔

لما فی الهندیة: و الجنب لا یکتب القرآن و ان کانت الصحیفة علی الارض و لا یضع یده علیها و ان کان ما دون الآیة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۳۹، الفصل الرابع فی احکام الحیض الخ)

قال السید احمد الطحطاویؒ و اما کتابة القرآن فلا بأس بها اذا کانت الصحیفة علی الارض عند ابی یوسف لانه لیس بحامل للصحیفة و کره ذٰلك محمدؒ و به اخذ مشائخ بخارٰی. (الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۱۵، باب الحیض)

## د خائضه بنځې د د مولو حکم

**سوال:** که چېرته حائضه، نفاسه او جنوب مریض شي نو په قرآني آیتونو سره ئې د مولی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د وظائفو او اورادو لپاره پاکوالی شرط نه دی او له پاکوالي څخه پرته هم څوک د مولی شي۔ نو کله چه د دم کوونکي لپاره پاکوالی شرط نه دی نو په چا باندې چه د دم کیږي د هغه په درجه اولی سره پاکوالی شرط نه دی۔ له دې وجهې حائضه یا نفاسه بنځه اګر که پخپله ناپاکه وي لیکن د مول ئې جائز دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و لا بأس لحائض و جنب بقرأة ادعیة و مسها و حملها و ذکر الله تعالی و تسبیح و زیارة قبور و دخول مصلی عید. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۹۳، باب الحیض)

قال السید احمد الطحطاویؒ: (تحت قوله و یحرم قرأة آیة من القرآن الا بقصد الذکر) ای او الثناء او الدعاء ان اشتملت علیه فلا بأس به فی اصح الروایات قال فی العیون و لو انه قرأ الفاتحة علی سبیل الدعاء او شیئاً من الآیات التی فیها معنی الدعاء و لم یرد به القرآن فلا بأس به. (الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص ۱۱٤، باب الحیض) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۱۹۹، باب الحیض.

## د مستحاضه حکم

**سوال:** ډیر واري یوې بنځې ته د حیض او نفاس په موده کښې له خپلې مودې څخه زیاته یا کمه وینه راځي۔ په دې دوران کښې د اسې بنځې باید څه وکړي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حیض او نفاس له شرعي مودې څخه د کمو یا زیاتو وینو راتللو ته استحاضه ویل کیږي۔ په د اسې بنځې یعنې مستحاضه بنځې باندې دا لازمي ده چه د حیض او نفاس د وخت له پوره کیدو څخه وروسته غسل وکړي او بیا به د هر لمانځه لپاره نوی اودس کوي۔ او د اسې بنځې ته د تولو هغو عبادتونو کول جائز دي چه د حیض په دوران کښې ورته ناجائز وو۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و دم الاستحاضة حكمه كرعاف دائم وقتاً كاملاً لا يمنع صوماً و صلوة و لو نفلاً و جماعا لحديث توضىء و صلى ان قطر الدم على الحصير. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۹۸، باب الحيض)

و فيه: حكمه الوضوء لا غسل ثوبه و نحوه لكل فرض اللام للوقت..... ثم يصلى به فرضاً و نفلاً. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰۶، باب الحيض)

قال العلامة المرغينانيؒ: و المستحاضة و من به سلسل البول و الرعاف الدائم و الجرح الذى لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلوة فيصلون بذلك الوضوء فى الوقت ما شاؤا من الفرائض و النوافل. (الهداية على صدر البناية ج۱، ص۴۷۹، باب الحيض) و مثله فى الهندية ج۱، ص۳۹، الباب السادس فى الدماء المختصة با لنساء، الفصل الرابع فى احكام الحيض.

## د معذور شرعي تعريف

**سوال:** په شريعت مقدسه كښې د معذور چا ته ويل كيږي تعريف ئې وكړی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** كله چه يوه مريض ته د لمانځه په تول وخت كښې دومره وخت پيدا نه شي چه له مرض پرته پرې تير شي نو د اسې سړي ته معذور ويل كيږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: بان لا يجد فى جميع وقتها زمناً يتوضا و يصلى فيه خالياً عن الحدث الخ. و هذا شرط العذر فى حق الابتداء و فى حق البقاء كفى وجوده فى جزء من الوقت و لو مرة الخ. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰۵، مطلب فى احكام المعذور)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: و لا يصير من ابتلى بناقض معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع لعذره بقدر الوضوء و الصلوة اذ لو وجد لا يكون معذوراً. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۱۱۹، باب الحيض) و مثله فى الهندية ج۱، ص ۴۰، الباب السادس، الفصل الرابع فى احكام الحيض و النفاس.

## د د اسې معذور سړي حكم چه د مالوچ په ايښودلو سره ئې متيازې بند يږي

**سوال:** كه چېرته د مثاني د كمزورۍ له وجهې د انسان متيازې څخيدلې او د مخنيوي لپاره ئې مالوچ كښيږدي۔ نو آيا په دې حالت كښې هم د وخت په تيريدو سره اودس ماتيږي او كه نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اودس د ماتيدلو د ارو مدار تر احليله پورې د متيازو په وتلو پورې دی۔ له دې وجهې كه چېرته له كومې وجهې د متيازو څاڅكي بندې كړی شي نو تر څو پورې چه متيازې تر احليله پورې نه وي رسيدلی تر هغو ئې اودس نه ماتيږي۔ البته چه كله مالوچ وُ ايستل شي او كرسف لوند شوی وي نو په دې وخت كښې ئې اودس ماتيږي۔

لما قال الشيخ السيد احمد الطحطاوىؒ: و فى المضمرات عن النصاب به سلسل بول فجعل القطنة فى ذكره و منعه من الخروج و هو يعلم انه لو لم يخش ظهر البول فاخرج القطنة و عليها بلة فهو محدث ساعة اخراج القطنة فقط و عليه الفتوى. (طحطاوى حاشية مراقى الفلاح ص۱۱۹، باب الحيض)

قال الشيخ عبد الحى اللكهنوىؒ: اذا خاف الرجل خروج البول فحشى احليله بقطنة و لو لاه يخرج البول فلا بأس به و لا ينقض وضوئه حتى يظهر البول على القطنة و ان ابتل الطرف الداخل كذلك ما لم يبتل الظاهر منه. (السعاية ج۱، ص۲۰۱، باب الحيض)



# بـــــاب الانجـــــاس

## (د ګندګيو احكام او مسئلې)

## د خوب په حالت كښې له خولې څخه د وتونكې اوبو حكـــــم

**سوال:** زما له خولې څخه د خوب په حالت كښې ډيرې اوبو را ووځي او ډير څله مې په كاليو پورې هم لګيږي نو آيا دا اوبو پاكې دي او كه مردارې؟ او كه مردارې وي نو آيا كالي پرې مرداريږي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ژوندي سړي له خولې څخه وتونكې اوبو پاكې دي اګر كه د خوب په حالت كښې له نس څخه هم وتلې وي۔ البته د مړ سړي له خولې څخه وتونكې اوبو مردارې دي۔ د دې لپاره د خوب يا ويښې په حالت كښې د خولې لاړې او وتونكې اوبو پاكې دي او كالي هم نه پرې مرداريږي۔

لما فى الهندية: لعاب النائم طاهر سواء كان من الفم او منبعثا من الجوف عند ابى حنيفةؒ و محمدؒ و عليه الفتوى و اما لعاب الميّت فقد قيل انه نجسؒ. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۴۶، باب الانجاس)

قال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلى: عرفنا فى انواع المطهرات فى الآدمى الميّت قولين قول الحنفية انه نجس عملاً بفتوى بعض الصحابة (ابن عباسؓ و ابن الزبيرؓ) كسائر الميتات..... و اما الماء السائل من فم النائم وقت النوم فهو طاهر كما صرح الشافعية و الحنابلة. (الفقه الاسلامى و ادلته ج۱، ص۱۶۶، الآدمى ميت و ما يسيل من فم النائم)

## د غسل د كولو په وخت كـــــښې د اوبو په لوښي كښې د مستعملو اوبو څاڅكې د لويدلو حكـــــم

**سوال:** د غسل په وخت كښې كه چېرته د بې احتياطۍ له وجې يا سره له احتياطه د مستعملو اوبو څاڅكي د اوبو لوښي ته ولويږي نو آيا اوبو پرې مرداريږي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** كه چېرته د اوبو په دغو څاڅكو كښې ظاهري نجاست نه وي يعنې په هغو باندې ظاهري نجاست لرې شوي نه وي نو د كمو څاڅكو په لويدلو سره اوبو نه مرداريږي ځكه چه له دې څخه بچ كيدل د انسان په وس كښې نه وي۔ بيا هم تر څو چه ممكن وي بايد سړی احتياط ورسره وكړي چه څاڅكي د اوبو لوښي ته ور و نه لويږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و انتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها فى الاناء عفو. و قال ابن عابدينؒ و فى الفتح و ما ترشش على الغاسل من غسالة الميّت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام فى علاجه لا ينجسه لعموم البلوى. (رد المحتار على الدر المختار ج۱، ص۳۲۵، باب الانجاس)

قال ابن نجيمؒ: ما ترشش على الغاسل من غسالة الميّت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام فى علاجه لا ينجسه

لعمومو البلوی. (البحر الرائق ج۱، ص۲۳۶، باب الانجاس) و مثله فی مراقی الفلاح ص۸۵، باب الانجاس.

## د پلاستيکي لوښي د پاکولو طـــــريقه

**سوال:** پلاستيکي لوښی که چېرته په ګندګي ککړ شي نو د هغه د پاکولو طريقه څه ده؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د شريعت له مخې چه کوم لوښی جاذب نه وي يعنې نجاست ئې نه جذب کاوه نو له د اسې لوښي سره که چېرته نجاست ولګيږي نو په درې ځله پرې مينځلو سره پاکيږي۔ په د اسې صورت کښې د بيا بيا پرې مينځلو لپاره وچوالی ضروري نه دی۔

قال ابن عابدینؒ: ای ما لا یتشرب النجاسة مما لا ینعصر یطّهر با لغسل ثلاثاً و لو دفعة بلا تجفیف کا لخزف و الآجر المستعملین کما مرّو کا لسیف و المِرأة و مثله ما یتشرب فیه شیء قلیل کا لبدن و النعل. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۳۲، مطلب فی حکم الوشم)

قال فی الهندیة: و ما لا ینعصر یطهر با لغسل ثلاث مرّاتٍ و التجفیف فی کل مرة لان التجفیف آثراً فی استخراج النجاسة وحد التجفیف ان یخلیه حتی ینقطع التقاطر و لا یشترط فیه الیبس هٰذا اذا تشربت النجاسة کثیراً و ان لم یتشرب فیه او تشربت قلیلاً یطهر با لغسل ثلاثاً هٰکذا فی المحیط. (الهندیة ج۱، ص۴۲، الباب السابع فی النجاسة)

## د جنوب د خولو حکـــــــم

**سوال:** که چېرته د جنابت په حالت کښې څه وخت په سړي تير شي او د ګرمي له وجهې ئې له بدن څخه خوله ووځي نو د دې خولې حکم څه دی؟ آيا جامې پرې مرد اريږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د انسان خوله په هر حالت کښې پاکه ده که سړی جنوب وي او که پاک۔ د خولې د پاکوالي تخصيص له اسلام سره دی۔ فقهاء کرامو د پس خوردې او خولې حکم يو ګڼلی دی۔ البته که چېرته کوم اندام باندې نجاست لګيدلی وي او د خولې په وتلو سره نجاست پوست شي او جامې پرې ککړې شي نو جامې مرد اريږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: فسؤر آدمی مطلقاً و لو جنباً او کافراً او امراة و ماکول اللحم طاهر الفم (طاهر) طهور بلا کراهة (وبعد اسطر) و حکم عرق کسؤر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۲۲/۲۲۸، مطلب فی السؤر)

قال العلامة ابن نجیمؒ: و عرق کل شیء معتبر بسؤره طهارة و نجاسة و کراهیة. (البحر الرائق ج۱، ص۱۲۶، باب الانجاس) و مثله فی تبیین الحقائق ج۱، ص۳۱، باب الانجاس.

## له جـــــامو څخه د مني د پاکولو طريقه

**سوال:** که چېرته د چا کالي په مني ککړ شوي وي نو آيا يواځې په ګرولو سره پاکيږي او که مينځلو ته ئې هم ضرورت شته۔ همدارنګه په نرمې او سختې مني کښې فرق شته او که دواړه يو شی دي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له مني څخه د پاکوالي دوه طريقې دي که چېرته نرمه وي نو له



مينځلو پرته ئې بله چاره نشته او که چېرته سخته وي او وچه شوې وي نو له وچيدلو وروسته په ګرولو سره هم پاکيږي خو چه اثرات ئې پاتې نه شي۔ او د علامه ابن عابدين د تحقيق مطابق دا حکم يواځې د سختې مني لپاره دی که چېرته مني د کومې بيماری له وجهې نرۍ شوې وي نو مينځل ئې ضروري دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یطهر منیّ ای محله یابس بفرك و لا یضر بقاء اثره ان طهر راس حشفه کان مستنجیا بماء و فی المجتبٰی اولج فنزع فانزل لم یطهر الا بغسله لتلوّثه با لنجس انتهٰی ای برطوبة الفرج فیکون مفرعاً علی قولهما بنجاستها، اما عنده فهی طاهرة کسائر رطوبات البدن. جوهرة. و الا یکن یابساً او لا رأسها طاهر فیغسل کسائر النجاسات و لو دماً عبیطاً علی المشهور بلا فرق بین منیة و لو رقیقاً لمرض به و منیها. قال ابن عابدینؒ (قوله و منها) ای منی المرأة کما صححه فی الخانیة و هو ظاهر الروایة عندنا کما فی مختارات النوازل و جزم فی السراج و غیره بخلافه و رجحه فی الحلیة بما حاصله ان کلامهم متظافر علی ان الاکتفاء با لفرك فی المنی استحسان با لاثر علی خلاف القیاس، فلا یلحق به الا ما فی معناه من کل وجه و النص ورد فی منی الرجل و منی المرأة لیس مثله لرقته و غلظ منی الرجل و الفرك انما یؤثر زوال المفروك او تقلیله و ذٰلك فیما لهٗ جرم و الرقیق المائع لا یحصل من فرکه هٰذا الغرض فیدخل منی المرأة اذا کان غلیظاً و یخرج منی الرجل اذا کان رقیقاً لعارض. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۱۲/۳۱۳، باب الانجاس)

و فی الهندیة: (و منها) الفرك فی المنی اذا اصاب الثوب فان کان رطباً یجب غسله و ان جف علی الثوب اجزأ فیه الفرك استحساناً. (الهندیة ج۱، ص۴۴، الباب السابع فی النجاسة)

## لـــــــه مني، مذي او ودي څخه د پاکوالي حکم

**سوال:** آيا د مني، مذي او ودي څخه د جامو د پاکولو دا يوه طريقه ده چه په اوبو سره به ئې سړی مينځي او که د هر يوه د پاکوالي ځان ځانته طريقې دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له مذي او ودي څخه پاکوالی يواځې په اوبو سره حاصليدلی شي البته د مني د پاکوالي طريقه دا هم ده چه د وچيدو په صورت کښې په ګرولو سره هم پاکيږي خو په دې شرط چه مني نرۍ نه وي۔ او که نرۍ وي نو په اوبو سره ئې مينځل ضروري دي۔

قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: اذا حت النجاسة لم یجز الا فی المنی الیابس فان کان رطباً لا یطهر الا با لغسل و هو نجس عندنا (و بعد اسطر) و لٰکن هٰذا اذا لم یخرج المذی قبل خروج المنی اما اذا خرج المذی ثم خرج المنی لا یطهر الثوب با لفرك. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۴۱، الفصل السادس فی غسل الثوب و الدهن)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و اما الفرك فیزیل النجاسة فی المنی فیطهر الثوب من المنی به ای با لفرك اذا یبس المنی علی الثوب. (کبیری ص۱۸۰، فصل فی الاسار)

## د کوڅه ګشتې چرګې (د جـــــاجه مخلاة) د پس خوردې حکم

**سوال:** په ګلیو او ګندګیو کښې ګرځيدونکې چرګې که چېرته د اوبو په ډک لوښي کښې منښوکه ډوبه کړي نو اوبو پرې مرد اريږي او که نه آيا کومې چرګې چه په پنجره يا کوټه کښې

بندي وي له هغو چرګو سره برابر دي چه د باندې ګرځيدونکي دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** پس خورده د تل لپاره د د غوښې تابع وي۔ د کوم حيوان چه غوښه حلاله وي د هغه لاړې له اوبو سره د ګډيدو په صورت کښې اوبو نه مرد اريږي۔ لهذا که چېرته د کورنۍ چرګي منبوکی له نجاست او ګندګي څخه پاکه وي او د اوبو په لوښي کښې ئې ډوبه کړې وي نو اوبوه نه مرد اروي۔ البته په ګليو کښې د ګرځيدونکي چرګي منبوکه په عمومي توګه له نجاست څخه پاکه نه وي نو د دې لپاره د د اسې چرګي پس خورده مشکوکه ده ليکن په نجاست باندې ئې حکم نه شي لګيدلی۔

قال حسن بن عمارؒ: و سؤر الدجاجة المخلاة التی تجول فی القاذورات و لم یعلم طهارة منقارها من نجاسة فکره سؤرها للشك فان لم یکن کذلك فلا کراهة فیه. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ۲٤، فصل فی احکام السؤر)

قال ابن عابدینؒ: و اما المخلاة فلُعابها طاهر فسؤرها کذلك لکن لما کانت تأکل العذرة کره سؤرها و لم یحکم بنجاسة للشك حتی لو علمت النجاسة فی فمها تنجّس و لو علمت الطهارة انتفت الکراهة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲۲٤، باب المیاه) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۱۳۲، مسئلة السؤر)

## د سپي څـــــرمن د دباغت وړ ده

**سوال:** آيا دسپي پوستکی په دباغت سره پاکيږي او که نه؟ په د اسې حال کښې چه د فقهي په عامو کتابونو کښې دي چه پوستکی د دباغت له وجهې پاکيږي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د احنافوؒ په نزد له دي وجهې چه سپی يو نجس العين حيوان نه دی پوستکی ئې په دباغت سره پاکيږي۔ البته د حشرات الارض لکه مار، لړم او خنزير پوستکي د دباغت وړ نه دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و کل اهاب دبغ و لو بشمس و هو یحتملها طهر فیصلی به و یتوضأ منه و ما لا یحتملها (فلا و علیه) فلا یطهر جلد حیة و فارة خلا جلد خنزیر فلا یطهر (و بعد اسطر) و افاد کلامه طهارة جلد کلب و قیل هو المعتمد. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۰٤، مطلب فی احکام الدباغة)

قال حسن بن عمارؒ: و یطهر جلد الکلب لانهٗ لیس نجس العین فی الصحیح با لدباغة. (مراقی الفلاح ص۹۰، فصل یطهر جلد المیتة) و مثله فی کبیری ص۱۷۷، فصل فی النجاسة الحقیقة.

## د سپي د پس خوردې، په لوښي کښې ئې د خوراك او بيا ئې د پاکولو حکم

**سوال:** ځينې خلك په عمومي توګه پخپلو کورونو کښې سپي ساتي کله کله په ناڅاپي توګه د خوړلو او چښلو په لوښي کښې خوله ننه باسي نو آيا په د اسې لوښي کښې خوراك او چښاك جائز دی او که نه؟ او همد ارنګه د د اسې لوښي د پاکولو طريقه څنګه ده؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سپي پس خورده د نجاست غليظه په حکم کښې دی۔ لهذا کوم لوښي ته چه سپي خوله ننه ايستلې وي هغه که چېرته جاذب (جذب کوونکې) نه وي نو په



درې ځله پرېمينځلو سره پاکيږي او که چېرته لوښی جاذب وي نو د هر ځل پرېمينځلو سره به ئې وچول (يعنې دومره انتظار چه د اوبو څڅيدل ترې بند شي) ضروري دي۔

قال حسن بن عمارؒ: و القسم الثانی سؤر نجس نجاسة غلیظة و قیل خفیفة لا یجوز استعماله ای لا یصح التطهیر به بحال و لا یشربه الا مضطر کا لمیتة و هو ای السؤر النجس ما شرب منه الکلب سواء فیه کلب صید او ماشیة و غیره لما روی الدار قطنی عن ابی هریرةؓ عن النبیﷺ فی الکلب ولغ فی الاناء انه یغسل ثلاثاً او خمساً او سبعاً.

قال الشیخ احمدؒ: انه یغسل ثلاثاً..... الخ. و ما ذاك الا لنجاسته و یندب عندنا التسبیع و کون احداهنّ با لتُراب. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۳، فصل فی بیان احکام السؤر)

قال محمد عبد الحیؒ: و قول خامس ذهب الیه اصحابنا الحنفیة من عدم وجوب التسبیع و الثمان مع نجاسة السؤر و کفایة الثلاث کسائر النجاسات. (السعایة ج۱، ص٤٤۹، سؤر الکلب) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۲٤، الفصل الثانی فیما لا یجوز به التوضؤ.

## د نجسې جامې له مينځلو وروسته د نښتيځلو حکم

**سوال:** د مرد اړي جامې له مينځلو وروسته څو واړي نښتيځل ضروري دي؟ آيا د پاکوالي د اروم د ار ئې په نښتيځلو پورې دی او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جامو باندې که چېرته نجاست مرئيه (په سترګو ښکاريدونکی نجاست) لګيدلی وي نو د عين نجاست له لرې کيدو سره جامې پاکيږي او نښتيځل ئې ضروري نه دي۔ البته که چېرته نجاست غير مرئيه (چه په سترګو نه ښکاريږي) وي نو د هغه د پاکوالي د اروم د ار په غلبۀ ظن پورې اړه لري۔ او د درې ځله نښتيځلو سره په عمومي توګه جامه پاکه ګڼل کيږي ليکن د ا هم په ذهن کښې کښينوی چه آخري ځل بايد ښه مضبوط و نښتيځل شي۔

قال ابراهیم الحلبیؒ: اما اذااصابت الثوب نجاسة هٰذا شروع فی کیفیة تطهیر النجاسة با لغسل فان النجاسة اما ان تکون مرئیة او غیر مرئیة فان کانت مرئیة فطهارته زوال عینها الا ما یشق (و بعد اسطر) و ان لم تکن النجاسة مرئیة یغسلها حتّی یغلب علی ظنه انه قد طهر و هٰذا اذا لم یکن لها ریح فان کان یجب الغسل الٰی زواله الا ما یشق و قیل اذا غسل الثوب من غیره مرّة و عصر با لمبالغة یطهر و قیل انه لا یطهر ما لم یغسل ثلاث مرات یعصر فی کل مرة و الفتوٰی علی الاوّل. (کبیری ص۲۱۱/۲۱۲، فصل فی الاسار)

قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا یطهر محل نجاسة مرئیة بقلعها ای بزوال عینها و آثرها و لو بمرة او بما فوق ثلاث فی الاصح و لا یضر بقاء اثر. و یطهر محل غیرها ای غیر المرئیة بغلبة ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدر و به یفتٰی و قدر ذٰلك لموسوس بغسل و عصر ثلاثا. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۲۸/۳۳۱، مطلب فی حکم الوشم) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص٤۰، الفصل السادس فی غسل الثوب و الدهن.

## لـــــه خارجي لباسونو سره د مينځلو پرته د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** نن صبا په بازار کښې د بهرني مستعملې جامې لکه کوتونه، جامې او پایجامې او د اسې نور پلورل کیږي۔ په ظاهره خو په دغو باندې هیڅ نجاست نه ښکاریږي لیکن د ا هم څرګنده نه وي چه پاکې به وي او که نه؟ نو آیا د د اسې جامو سره له مینځلو پرته لمونځ ادا کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په ظاهره پرې نجاست نه وي او غالب ګمان د اوي چه نجاست پرې نه دی لګیدلی نو پاکې دي او اغوستل او لمونځ ورسره ادا کول جائز دي البته مینځل ئې بهتر دي۔

قال ابن عابدینؒ: و من هٰنا قالوا لا بأس بلبس ثیاب اهل الذمة و الصلٰوة فیها الا الازار و السراویل فانه تکره الصلٰوة فیها لقربها من موضع الحدث و تجوز، لان الاصل الطهارة، و للتوارث بین المسلمین فی الصلٰوة بثیاب الغنائم قبل الغسل، و تمامه فی الحلیة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۲۰۶/۲۰۵، احکام الدباغة)

قال العلامة الحصکفیؒ: ثیاب الفسقة و اهل الذمة طاهرة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۵۰، فصل فی الاستنجاء)

## د غتې او ډبلې جامې د پاکولو طـــــریقه

**سوال:** د اسې جامې یا بل شی چه نبنتیځل ئې مشکل وي د پاکولو طریقه ئې څه ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په د اسې جامې یا کوم بل شي باندې نجاست ولیدل شي چه نبنتیځل ئې ممکن نه وي نو د اسې جامه د نجاست په لرې کولو سره پاکیږي۔ او که چېرته د اسې نجاست پرې لګیدلې وي چه په سترګو نه لیدل کیده نو پاکوالی ئې د مینځونکي په ظن غالب پورې تړلې ده۔ او که چېرته د اسې څوک وي چه په غلبه ظن باندې نه پوهیده نو دري واړې دې پریمینځي او د هر ځل له پریمینځلو وروسته دې دې دومره ځنډ پکښې وکړي چه د اوبو د څاڅکو څڅیدل تړې بند شي۔ برسیره پردې یوه بله طریقه ئې هم شته او هغه دا چه په یوه لوی حوض یا د جاري اوبو په ویالې کښې دې ډوب کړي او یو څه وخت دې پکښې پریږدي۔ چه کله ئې تړې را باسي نو پاکه به ګڼل کیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یطهر محل غیرها ای غیر مرئیة بغلبة ظن غاسل لو مکلّفاً و الا فمستعمل طهارة محلها بلا عدد به یفتی و قدر ذلك لموسوس بغسل و عصر ثلاثاً او سبعاً فیما ینعصر مبالغاً بحیث لا یقطر و لو کان لو عصره غیره قطر طهر با لنسبة الیه دون ذلك الغیر، و لو لم یبالغ لرقته هل یطهر الاظهر نعم للضرورة و قدر بتثلیث جفاف ای انقطاع تقاطر فی غیره ای غیر منعصر مما یتشرب النجاسة و الا فبقلعها کما مر، و هٰذا کله اذا غسل فی اجانة، اما لو غسل فی غدیر او صب علیه ماء کثیر او جری علیه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر و تجفیف و تکرار غمس هو المختار. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۳۳/۳۳۱، باب الانجاس)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و فی فتاوی ابی اللیث خف بطانة ساقه من الکرباس فدخل فی جوفه ماء نجس فغسل الخف دلکه با لید ثم ملأ الخف ثلاثاً و اعرقه الا انه لم یتهیأ له عصر الکرباس فقد طهر الخف ای بمجرد جریان الماء ظاهرا



و باطنا و لم یشترط فیه عصر الخف و لا الکرباس لتعسره قیاساً علی مسئلة البساط. (کبیری ص۱۸۴، فصل فی الاسار)

## په ډرائي کلینر باندې د جـــــامو د پاکولو حکم

**سوال:** د ډرایي کلینر په ذریعې سره جامې په پترول سره پاکیږي لیکن په دې طریقې کښې جامې نبنتیځل کیږي نه بلکه په حرارت سره جامې وچیږي۔ نو آیا په دې طریقې سره په مینځل شویو جامو کښې لمونځ کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته جامې پاکې وي او یو اځې خیرنې شوي وي او د ا خیرې ئې د ډرائي کلینر په ذریعې سره لرې کولې نو د جامو په پاکوالي باندې هیڅ اثر نه کیږي۔ بیا هم د ا ضروري ده چه په مائع شي باندې د پریمینځلو په وخت کښې ناپاکې جامې ورسره نه وي یو ځای کړي۔ که چېرته ئې ناپاکې جامې ورسره یو ځای کړې وي او دومره پترول ئې پرې اچولی وي چه جامې نبنتیځل کیدلی شوای نو په دې صورت کښې هم جامې پاکیږي۔ او که چېرته جامې د حرارت په ذریعې سره وچیدلې او ناپاکې جامې ورسره یو ځای شوې وي نو د خیرې له لرې کولو وروسته هم جامې مرد اري پاتې کیږي او بیا ئې په اوبو سره پریمینځل ضروري دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: یجوز رفع نجاسة حقیقیة عن محلها و لو اناء او ماکولا علم محلها او لا بماء و لو مُستعملاً به یفتی و بکل مائع طاهر قالع للنجاسة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰۹، باب الانجاس)

لما قال العلامة ابو البرکات النسفیؒ: یطهر البدن و الثوب با لماء و بمائع مزیل کا لخل و ماء الورد. (کنز الدقائق ج۱، ص۱۵، باب الانجاس) و مثله فی الاختیار ج۱، ص۳۵، باب الانجاس.

## پـــــه شیدو کښې د پچو یا خوشایو په لویدلو سره د شیدو حکم

**سوال:** د ووزې، غوا او میښې د لوشلو په وخت کښې په شیدو کښې که چېرته پچې یا خوشایي ولویږي نو شیدې پرې مرد اریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته پچې یا خوشایي په شیدو کښې حل شوي نه وي بلکه له لویدو سره زر تړې و ایستل شي نو شیدې نه پرې مرد اریږي۔ البته که چېرته پکښې حل شي نو بیا شیدې مرد اریږي او د استفادې وړ نه پاتې کیږي۔ لیکن د ا خبره هم شته چه د ا حکم د شیدو د لوشلو له وخت سره خاص دی او که چېرته له دې وخت څخه پرته په بل وخت کښې پچې په شیدو کښې ولویږي نو په دم ګړۍ (فوراً) کښې شیدې مرد اریږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و بعرتی ابل و غنم کما یعفٰی لو وقعتا فی محلب وقت الحلب فرمیتا فوراً قبل تفتت و تلون.

قال ابن عابدینؒ: قال فی الفیض فلا ینجس الا اذا کان کثیراً سواء کان رطباً او یابساً صحیحاً او منکسراً و لا فرق بین ان یکون للبئر حاجزا ولا هو الصحیح و فی التاتارخانیة و لم یذکر محمدؒ فی الاصل روث الحمار و الخثی و اختلفوا فیه فقیل ینجس و لو قلیلاً او یابساً و قیل لو یابساً فلا و اکثرهم علی انه لو فیه ضرورة و بلوٰی لا ینجس و الا نجس

(قوله و قت الحلب) فلو وقعت فی غیر زمان الحلب فهو کوقوعها فی سائر الاوانی فتنجس فی الاصح. (قوله و التعبیر با لبعرتین) ای فی مسئلتی البئر و المحلب. (رد المحتار ج۱، ص ۲۲۱، فصل فی البئر)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و ان وقعت ای البعرة او البعرتان فی اللبن وقت الحلب فاخرجت حین وقعت و لم یبق لها لون لم یتنجس اللبن (و بعد اسطر) و فی الکافی قال لا فرق بین الرطب و الیابس و الصحیح و المنکسر و الروث و الخثی و البعرة لان الضرورة تشمل الکل و الروث اذا کان صلباً فهو بمنزلة البعرة فی الحکم. (کبیری ص ۱۶۲/۱۶۱، فصل فی البئر) و مثله فی الهندیة ج۱، ص ۱۹، الباب الثالث فی المیاه)

## د ناپاك شربت د پاکولو طـــــریقه

**سوال:** که چېرته په کوم لوښي کښې ډير شربت وي او سپی خوله پکښې ډوبه کړت او څه ئې تري وچښل۔ نو آیا پاتې شربت به تویوي او که د ګړي په جوړولو کښې به استعمالیږي او همد ارنګه د شریعت له مخې ئې د پاکوالي کوم امکان شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسې مائع چه د سپي د خولې له ډوبولو سره یو ځل مرد ار شي نو له هغه څخه د ګوړي جوړول او چښل حرام او ناجائز دي۔ البته د فقهاء کرامو له تصریحاتو څخه د هغه د پاکوالي یوه طریقه څرګندیږي چه د شربت له اند ازې څخه دري ګوني اند ازه اوبو ورسره ګډې کړي او بیا ئې دومره په اور کښیږدي او وئې خوتوي چه تولې اوبو ئې د اور په ذریعه وچې شي نو له اوبو څخه پاتې شوی شربت پاکیږي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله و یطهر دهن و عسل) قال فی الدُّرر و لو تنجس العسل فتطهیره ان یصب فیه ماء بقدره فیغلی حتی یعود الی مکانه و الدهن یصب علیه الماء فیغلی فیعلوا الدهن الماء فیرفع بشیء هکذا ثلاث مرات. آه. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص ۳۲٤، مطلب فی تطهیر الدهن و الغسل)

قال ابراهیم الحلبیؒ: الا یری ما روی عن ابی یوسفؒ فی تطهیر الدهن النجس انه اذا جعل الدهن فی اناء فصب علی الماء فیعلوا الدهن علی وجه الماء فیرفع بشیء و یراق الماء ثم یفعل هکذا حتی اذا فعل کذلك ثلاث مرات یحکم بطهارة الدهن. (کبیری ص ۱۷۳، فصل فی الاسار) و مثله فی الهندیة ج۱، ص ٤۲، الباب السابع فی النجاسة.

## د حقیقت له بدلیدو سره حکم هم بدلیـــــږي

**سوال:** که چېرته د مالګې په کان کښې ناپاکې اوبو جمع شي او مالګه وګرځي نو آیا د دغې مالګې استعمالول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په شریعت کښې د شیانو د حقیقت په بدلیدو سره ئې حکم هم بدلیږي۔ له دې وجهې په نوموړي صورت کښې ناپاکې اوبو او یا نور مرد ار شیان د مالګې په کان کښې د مالګې د جوړیدو په صورت کښې مالګه ګرځي او پاکیږي او له د اسې کان څخه د مالګې خوړل جائز دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لا ملح کان حماراً او خنزیراً و لا قذر وقع فی بئر فصار حمأة لانقلاب العین، به یفتی.



قال ابن عابدینؒ: مقتضی ما مر ثبوت انقلاب الشیء عن حقیقة کا لنحاس الی الذهب و قیل انهٗ غیر ثابت لان قلب الحقائق محال و القدرة لا تتعلّق با لمحال و الحق الاوّل. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۲٦، باب الانجاس)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و لو احرقت العذرة او الروث فصار کل منهما رماداً او مات الحمار فی الملحة فصار ملحا او وقع الروث و نحوه فی البئر فصار حمأة زالت نجاسة و طهر عند محمدؒ حتی لو اکل الملح او صلّی علی ذلك الرماد جاز. (کبیری ص۱۸۸، فصل فی البئر)

## لـــــــه نجس شي څخه د جوړ شوي صابون حکم

**سوال:** که چېرته له نجس شي څخه صابون جوړ شي نو آیا د د اسې صابون استعمال جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسې صابون پاك دی او استعمال ئې جائز دی۔ ځکه چه د صابون په جوړولو سره د نجس شي حقیقت هم بدلیږي۔ او د حقیقت له بدلون سره هغه شی پخپل حال کښې نه پاتې کیږي۔ له دې وجهې د اشی له مرد اري یا ناپاکي څخه د پاکوالي حالت ته د اخل شو۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یطهر زیت تنجس یجعله صابوناً به یفتی للبلوی کتنور رش بماء نجس لا بأس با لخبز فیه کطین نجس فجعل منه کوز بعد جعله علی النار یطهر ان لم یظهر فیه اثر النجس بعد الطبخ ذکره الحلبیؒ. (انسر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۱٦/۳۱۵، باب الانجاس)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و اکثر المشائخ اختاروا قول محمد و علیه الفتوی لان الشرع رتب وصف النجاسة علی تلك الحقیقة و قد زالت با لکلیة فان الملح غیر العظم و اللحم فاذا صارت الحقیقة ملحاً ترتب علیه حکم الملح (و بعد اسطر) وعلی قول محمدؒ فرعوا طهارة صابون صنع من دهن نج و علیه یتفرع ما لو وقع انسان او کلب فی قدر الصابون فصار صابوناً یکون طاهراً لتبدل الحقیقة. (کبیری ص۱۸۹، فصل فی الاسار) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص٤۳، الفصل السادس فی غسل الثوب و الدهن.

## د حـــــــلال ځناور د متیازو او خوشایو حکم

**سوال:** هغه حلال ځناور چه غوښې ئې خوړل کیږي آیا د هغو متیازې او خوشایې نجاست خفیفه (سپکه مرد اري) ده او که نجاست غلیظه (سخته مرد اري) ده او که د دغو ځناور نجاست په جامو باندې ولګیږي نو لمونځ ورسره جائز دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کومو ځناورو چه غوښه خوړل کیږي د هغو نجاست د نجاست خفیفه په حکم کښې دی۔ البته خوشایې ئې نجاست غلیظه ده۔ او د نجاست خفیفه حکم د ا دی چه که چېرته د جامو د مستقلې برخې لکه لستوني یا لمن د ځلورمې برخې څخه په کمه اند ازه پرې ککړه شي نو لمونځ ورسره کیږي او له دې څخه په زیات ککړ والي سره لمونځ نه کیږي۔ په د اسې حال کښې چه نجاست غلیظه د یوه درهم له اند ازې څخه چه زیاته وي نو لمونځ نه ورسره کیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و عفا الشارع عن قدر درهم و هو مثقال فی نجس کثیف له جرم و عرض مقعر الکف فی رقیق من مغلظة کعذرة و دم و خمر و خرأ کل طیر لا یذرق فی الهواء کبط اهلی او دجاج و روث و خثی افاد بهما

نجاسة خراً كل حيوان غير الطيور و عنى دون ربع جميع بدن و ثوب و لو كبيراً من نجاسة مخففة كبول ماكول.

قال ابن عابدينؒ: قوله (و لو كبيراً الخ) اعلم انهم اختلفوا فى كيفيّة اعتبار الربع على ثلاثة اقوال فقيل ربع ظرف اصابته النجاسة، كا لذيل و الكم و الدخريص ان كان المصاب ثوباً و ربع العفو المصاب كا ليد و الرجل ان كان بدناً و صححه فى التحفة و المحيط و المجتبى و السراج. و فى الحقائق و عليه الفتوى. (رد المحتار على الدر المختار ج۱، ص۳۱۶ تا ۳۲۲، باب الانجاس)

و فى الهندية: و كذلك الخمر و الدم المسفوح و لحم الميتة و بول ما لا يؤكل و الروث و اخثاء البقر و العذرة و نجو الكلب و خرء الدجاج و البط و الاوز نجس نجاسة غليظة هكذا فى فتاوى قاضى خان. (الهندية ج۱، ص۴۶، الفصل الثانى فى الاعيان النجسة) و مثله فى فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج۱، ص۱۸، فصل فى النجاسة التى تصيب الثوب.

## د سپي د متيازو حكم

**سوال:** كه چېرته سپى په كوم لوښي يا كوهي كښې متيازې وكړي نو د هغه لوښي او كوهي د اوبو څه حكم دى؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سپي متيازې چونكه نجاست غليظه دي له دې وجهې كه چېرته د متيازو يو څاڅكى ئې لوښي يا كوهي ته ولويږي نو شرعا د كوهي او د لوښي دواړو اوبو مرداريږي۔

قال ابن نجيمؒ: و انما ينجس ماء البئر كله بقليل النجاسة لان البئر عندنا بمنزلة الحوض الصغير الا ان يكون عشراً فى عشر كذا فى فتاوى قاضى خان. (البحر الرائق ج۱، ص۱۱۰، كتاب الطهارة)

قال العلامة الحصكفيؒ: اذا وقعت نجاسة ليس بحيوان و لو مخففة او قطرة بول او دم او ذنب فارة (و بعد اسطر) ينزح كل مائها الذى كان فيها وقت الوقوع. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۱۱/۲۱۲، فصل فى البئر) و مثله فى خلاصة الفتاوى ج۱، ص۱۰، مسائل البئر.

## د پـــــاكو او ناپاكو شيانو د ګډون حكم

**سوال:** هغه ناپاكې اوبو چه له پاكې خاورې سره ګډې شي او خته تري جوړه شي نو د دې خټې حكم به څه وي؟ آيا د اوبو د ناپاكۍ له وجهې به دا خته ناپاكه ګڼل كيږي او كه د پاكې خاورې له وجهې پاكه ګڼل كيږي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** كله چه اوبو او خاوره سره ګډه شي اګر كه اوبو پاكې وي او خاورې مرداري وي يا خاورې پاكې وي او اوبو مرداري وي په هغو كښې د فقهاء كرامو اختلاف دى۔ ځينو ئې پاكوالي ته او ځينو ئې ناپاكي ته ترجيح وركړې ده۔ قاضي خان او ابراهيم حلبي د ناپاكۍ خبره مفتى به بللې ده۔ نو د دې لپاره د اسې خته به مرداره ګڼل كيږي۔

قال طاهر بن عبد الرشدى البخارىؒ: الماء الطاهر اذا اختلط به التراب النجس و صار طيناً او كان الماء نجساً و التراب طاهر فا لعبرة للنجس ايهما كان نجساً فا لطين نجس و به اخذ الفقيه ابو الليث و هكذا روى عن ابى يوسفؒ. (خلاصة الفتاوى ج۱، ص۴۶، الفصل الثامن فى النجاسة)



قال ابراهيم الحلبىؒ: الماء و التراب اذا اختلطا و كان احدهما نجساً فا لطين الحاصل منهما نجس لان اختلاط النجس با لطاهر ينجسه هذا هو الصحيح كما ذكره قاضى خان و هو اختيار الفقيه ابى الليث (و بعد اسطر) فللّٰه در الفقيه ابى الليث و للّٰه در قاضى خان حيث جعل قوله هو الصحيح مشيرا الى ان سائر الاقوال لا صحة لها بل هى فاسدة لان النتيجة تابعة لاخس المقدمتين دائما. (كبيرى ص۱۸۸، فصل الاسار) و مثله فى الهندية ج۱، ص۱۴۸، الفصل الثانى فى الاعيان النجسة.

## د كـــــالي مينځلو په مشين سره د مينځل شويو جامو حكم

**سوال:** د كالي مينځلو په مشين كښې كالي د اسې مينځل كيږي چه خلك يو ځل صابون يا سرف پورې پكښې اچوي او پاكې او ناپاكې جامې يو ځاى پكښې اچوي او مينځي ئې او يا له يوه او بل پسې ئې مينځي۔ آيا په دې طريقې سره د جامو د پاكوالي حكم څه دى؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر كه اول ځل په مرد ارو اوبو سره تولې جامې مرد اريږي ليكن له دې مينځلو څخه وروسته له دې نجس صابون څخه له ايستلو وروسته په مشين كښې يا له ماشين څخه د باندې څو ځله مينځل كيږي او له جامو څخه هغه نجس صابون لرې كيږي چه له مخې ئې په جامو كښې نجسې اوبو نه پاتې كيږي۔ نو د دې لپاره د مرد ارى له لرې كولو څخه وروسته جامې پاكيږي او له دې وجهې د كالي مينځلو په ماشين باندې پريمينځل شوي كالي پاك دي۔

قال العلامة فخر الدين الزيعلىؒ: و النجس المرئى يطهر بزوال عينه لان كنجس المحل باعتبار العين فيزول بزوالها و لو بمرة..... و غيره با لغسل ثلاثاً و العصر كل مرة اى غير المرئى من النجاسة يطهر بثلاث غسلات و با لعصر فى كل مرّة و المعتبر فيه غلبة الظن. (تبيين الحقائق ج۱، ص۷۵، فصل فى الانجاس)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصارى: و يجب ان علم ان ازالة النجاسة واجبة و ازالتها ان كانت مرئية بازالة عينها و اثرها ان كانت شيئاً يزول اثرها و لا يعتبر فيه العذر و ان كان شيئاً لا يزول اثرها فازالتها بازالة عينها و يكون ما بقى من الاثر عفواً و ان كان كثيراً..... هذا اذا كانت النجاسة مرئية و ان كانت غير مرئية كا لبول و الخمر ذكر فى الاصل و قال يغسلها ثلاث مرات و يعصر فى كل مرّة فقد شرط الغسل ثلاث مرات و شرط العصر فى كل مرة. (الفتاوى التاتارخانية ج۱، ص۳۰۶، كتاب الطهارة، الفصل الثامن فى تطهير النجاسات) و مثله فى الفقه الاسلامى و ادلته ج۱، ص۱۶۷، التقسيم الثالث، تقسيم النجاسة الى مرتبة الخ.

## د شـــــرابو د خالي بوتل د استعمال حكم

**سوال:** د شرابو خالي بوتل د تيل يا د اسې نورو لپاره استعمالول څنګه دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** شراب پخپل ذات كښې يو نجس شى دى چه په كوم لوښي كښې شراب موجود وي د هغه استعمال هم جائز نه دى۔ ليكن له بنه پرې مينځلو څخه وروسته چه كله د سړي د ايقين وشي چه د شرابو آثار پكښې پاتې نه دي نو بيا ئې استعمال د تيلو يا د اسې نورو شيانو لپاره جائز دى۔

قال النبى ﷺ نهيتكم عن النبيذ الا فى سقاء فاشربوا فى الاسقية كلها و لا تشربوا سكراً. (شرح طيبى ج۱،

ص۱۳۸، کتاب الایمان، الفصل الاول)

قال العلامة ملا علی القاریؒ: فلما مضت مدة اباح النبی ﷺ استعمال هذه الظرف و فان اثر الخمر زال عنها. (مرقات شرح مشکوة ج۱، ص۹۱، کتاب الایمان، الفصل الاول) و مثله فی حاشیة مشکوة ج۱، ص۱۳، کتاب الایمان، الفصل الاول.

## د تي رودونکي بچي د متيازو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! که چېرته تي رودونکی بچی د چا په جامو باندې متيازې وکړي نو د جامو پريمينځل ورته ضروري دي او که د تي رودونکي بچي متيازې پاکې دي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تي رودونکي بچي متيازې هم د لويو خلکو غوندې نجسي دي۔ چه کله د چا جامې پرې ککړې شي نو مينځل ئې ضروري دي۔ البته دومره فرق پکښې شته چه د تي رودونکي بچي له متيازو څخه ځان ساتنه ګرانه وي نو د دې لپاره د تولې جامې پريمينځل ورته ضروري نه دي بلکه يو اځې د متيازو په ځای باندې دي دومره اوبو واچوي چه په ځومره اوبو سره د ا جامې درې واړې پريمينځل کيدلی شي۔

قال العلامة حسن بن عمارؒ: و بول ما لا یؤکل لحمه کا الآدمی و لو رضیعا . قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: (قوله و لو رضیعا) لم یطعم سواء کان ذکراً او اُنثی. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۱۲۳، باب الانجاس)

قال العلامة الحصکفیؒ: و بول غیر ماکول و لو من صغیر لم یطعم. قال ابن عابدینؒ (تحت قوله لم یطعم) ای لم یاکل فلا بد من غسله. (رد المحتار ج۱، ص۳۱۸، باب الانجاس، مطلب فی طهارة بوله)

## د شب پـــــرک د متيازو حکم

**سوال:** دلته زمونږ په سيمه کښې شب پرک ډير دي کله کله زمونږ په جامو باندې هم متيازې کوي ليکن مونږ ته معلوم هم نه وي او لمونځ ورسره کوو۔ آيا په دې صورت کښې له نومورو جامو سره زمونږ لمونځونه کيږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که د قاعدې له مخې د کوم شي چه غوښه نه خوړل کيږي متيازې او نور شيان ئې د نجاست غليظه په حکم کښې دي ليکن شب پرک د مجبورۍ له مخې له دې حکم څخه مستثنی ده ځکه چه له هغه څخه ځان ساتنه ممکنه نه ده۔ لهذا د شب پرک متيازې او ګندګي پاک دي او پرې ککړ شويو جامو سره لمونځ صحيح دی۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: و بول غیر ماکول و لو من صغیر لم یطعم الا بول الخفاش و خراه. قال ابن عابدینؒ تحته..... فی البدائع و غیره بول الخفافیش و خراها لیس بنجس لتعذر صیانة الثوب و الاوانی عنها لانها تبول من الهواء و هی فارة طیارة فلهذا تبول آه. و مقتضاء ان سقوط النجاسة للضرورة. (رد المحتار ج۱، ص۳۱۹، باب الانجاس)

قال العلامة ابو بکر الکاسانیؒ: و بو الخفافیش و خرؤها لیس بنجس لتعذر صیانة الثیاب و الاوانی عنه لانها تبول فی الهواء و هی فارة طیارة فلهذا تبول. (بدائع الصنائع ج۱، ص۶۲، فصل و اما الطهارة الحقیقة)



## په کوهي کښې د اوسيدونکي چنګښې د متيازو حکم

**سوال:** ګرامي قدر مفتي صاحب! زمونږ د کور په کوهي کښې چنګښې ډيرې اوسيږي۔ که چېرته په اوبو کښې متيازې وکړي نو د د اسې اوبو په باره کښې د شريعت څه حکم دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د فقهي اصولو او قواعدو څخه څرګنديږي چه د چنګښې متيازې ناپاکي دي ځکه چه د هغه شي چه غوښه ئې نه خوړل کيږي متيازې نجاست غليظه دي۔ په صورت مسئوله کښې چنګښې په اوبو کښې اوسيږي نو له دې وجهې چه ځان ساتنه ترې مشکله ده د ضرورت له مخې ئې په متيازو باندې د کوهي اوبو نه مرد اريږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و بول غیر ماکول و لو من صغیر لم یطعم الا بول الخفاش و خراه فطاهر و کذا بول الفارة لتعذر التحرز عنه و علیه الفتوی. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۱۸، باب الانجاس)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: بول الفارة طاهر لتعذر التحرز عنه و علیه الفتوی یحمل علی العفو. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۱۲۳، فصل فی الانجاس)

## په مـــــرد ارو ختمو باندې د جوړ شوي لوښي د استعمالولو حکم

**سوال:** که چېرته کولال د لوښو د جوړولو لپاره مرد اري ختمې لمدې کړي نو آيا په مرد ارو ختمو باندې د جوړ شوي لوښي استعمال جائز دی او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مرد ار شي د پاکولو ډيرې طريقې دي چه د هغو له جملې څخه په اور باندې د پخولو طريقه هم ده۔ په صورت مسئوله کښې چونکه نومورې مرد اره خته په اور باندې پخه شوې ده د دې لپاره د اور په ذريعې سره نجاست ترې لرې شوی دی او لوښی پاک شوی دی۔ له دې وجهې د د اسې لوښي استعمال جائز دی۔

قال العلامة ابن نجیمؒ: فی الفتاوی اذا احترقت الارض با لنار فتیمم بذلك التراب قیل یجوز التیمم و قیل لا یجوز و الاصح الجواز. (البحر الرائق ج۱، ص۲۲۶/۲۲۸، باب الانجاس)

و فی الهندیة: و منها الاحراق..... الطین النجس اذا جعل منه الکوز او القدر فطبخ یکون طاهرا کذا فی المحیط. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۴۴، الباب السابع فی الانجاس، الفصل الاول فی تطهیر الانجاس)

## د مُرد ار ځناور د څرمن حکم

**سوال:** که چېرته يو ځناور پخپله مرد ار شي نو د هغه د څرمنې تر ايستلو وروسته د هغې د استعمال څه حکم دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب:** د حديث شريف له مخې په مطلقه توګه د کوم ځناور څرمن را ايستل او رنګول يا دباغت ورکولو سره پاکيږي۔ د دې لپاره د مُرد از ځناور څرمن د دباغت له ورکولو ورسته ئې استعمال جائز دی۔

کثیر من اصحابنا. (رد المحتار ج۱، ص۳۱۸، باب الانجاس، مطلب فی طهارة بوله ﷺ)

قال الملا علی القاریؒ فی جمع الوسائل: قال ابن حجر! و بهٰذا استدل جمع من ائمتنا المتقدمین و غیرهم علی طهارة فضلاته ﷺ و هو المختار و فاقاً لجمع من المتاخرین فقد تکاثرت الادلة علیه وعده الائمة من خصائصه ﷺ. (جمع الوسائل شرح الشمائل ج۲، ص۳، باب ما جاء فی تعطر رسول الله ﷺ)

## د خوشايي تپی د استعمالولو او پلورلو حکم

**سوال:** په اکثرو کليو کښې د خوشايو په تپی اور بلوي او خوراک پرې تياروي او ځينې خلک ئې پلوري۔ نو آيا د تپی بلول او پلورل جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د فقهاء کرامو له صريحو عباراتو څخه دا څرګنديږي چه د تپی په بلولو او خرڅولو کښې څه حرج نشته۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله کسرقین و بعر) و المراد انه یجوز بیعهما و لو خالصین. و فی البحر عن السراج و یجوز بیع السرقین و البعر و الانتفاع به و الوقود به. (رد المحتار ج۵، ص۵۸، باب فی البیع الفاسد، قبل مطلب الآدمی مکرم)

قال العلامة ابن نجیمؒ: یجوز بیع السرقین و البعر و الانتفاع به و الوقود کذا فیا لسراج الوهاج. (البحر الرائق ج۶، ص۷۱، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد)

## د ژوندي مـــــار د پوستکي حکم

**سوال:** ځينې حکيمان زخمي سړي ته د مار جامه (هغه پوستکی چه مار پخپله له ځانه لرې کوي) د علاج په توګه ور استعمالوي۔ آيا شرعاً ئې استعمال څنګه دی؟ او لمونځ ورسره کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مسلمان حاذق طبيب چه مريض ته کومه دوايي ورکړي د هغې استعمالول جائز دي۔ تر کومه ځايه پورې چه د مار د پوستکي مسئله ده نو د فقهاء کرامو د تصريحاتو مطابق مار چه کله پخپل ژوند کښې خپل پوستکی واچوي نو پاک دی او لمونځ کول ورسره جائز دي۔

لما فی الهندیة: قمیص الحیة الصحیح انه طاهر کذا فی الخلاصة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۴۶، باب الانجاس)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و فی سخة القاضی الامام و قمیص الحیة ا لصحیح انه طاهر. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۴۴، الفصل السابع فیما یکون نجسا الخ)



# بـــــاب الاستنجاء

## (د استنجاء احکام او مسئلې)

## د عورت د بربنډولو په صورت کښې د استنجا حکم

**سوال:** که چېرته د استنجا لپاره د پردې ځای نه وي نو آيا په داسې ځای کښې استنجا جائزه ده چه هلته د عورت د بربنډيدلو امکان وي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په استنجا کښې که چېرته د عورت د بربنډيدلو خطره وي نو له استنجا پرته اودس کول جائز دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: بلا کشف عورة عند احد ما معه فیترکه کما مرّ فلو کشف له صار فاسقاً. قال ابن عابدینؒ (قوله فلو کشف له صار فاسقا) ای للاستنجاء با لماء قال نوح الفندی لان کشف العورة حرام، و مرتکب الحرام فاسق سواء تجاوز النجس المخرج اولا و سواء کان المجاوز اکثر من الدرهم او اقل. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۳۸، فصل فی الاستنجاء)

و فی الهندیة: و الاستنجاء با لماء افضل ان امکنه ذٰلك من غیر کشف العورة و ان احتاج الی کشف العورة یستنجی با لحجر و لا یستنجی با لماء. (الهندیة الفصل الثانی فی الاستنجاء ج۱، ص۴۸) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۳۵، الاستنجاء.

## د درهـــــم له اند ازې څخه زيات نجاست معاف نه دی

**سوال:** له متيازو وروسته چه کله لوته استعمال شي نو بيا په اوبو باندې استنجا ضروري ده او که نه؟ او که چېرته په کوم ځای کښې په اوبو باندې د استنجا کولو فرصت نه وي نو آيا يواځې په لوتې باندې استنجاء کافي کيږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته نجاست د درهم له اند ازې څخه تجاوز کړی وي نو دوباره په اوبو باندې استنجا ضروري ده۔ البته که چېرته د درهم له اند ازې څخه نجاست کم وي او يا با لکل نه وي نو بيا د لوتې استنجاء کافي ده۔ ليکن په دې صورت کښې هم په اوبو سره استنجا بهتره او افضله ده۔

قال ابراهیم الحلبیؒ: اما ان زادت النجاسة المتجاوزة عن المخرج علی قدر الدرهم فغسله ای النجس او المخرج فرض اجماعاً. (کبیری ص۲۹، آداب الوضوء)

و قال ابن عابدینؒ: ثم اعلم ان الجمع بین الماء و الحجر افضل و یلیه فی الفضل الاقتصار علی الماءو یلیه الاقتصار علی الحجر و تحصل السنة با لکل و ان تفاوت الفضل کما افاده فی الامداد. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۳۸، فصل فی الاستنجاء)

و فی الهندیة: و الثانی اذا تجاوزت مخرجها یجب عند محمد رحمه الله قل او کثر و هو الاحوط. (الهندیة

ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء) و مثله فی الهدایة ج۱، ص۷۶، فصل فی الاستنجاء.

## په تائلټ پیپر (د تشناب په کاغذ) باندې د استنجا حکم

**سوال:** نن صبا یو خاص ډول کاغذ کوم چه د لیکلو لپاره نه استعمالیږي او یواځې د استنجاء لپاره جوړ شوي دي آیا په د اسې کاغذونو باندې چه د کاغذ نوم پرې جاري دی استنجا جائزه ده و که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په کاغذ سره د استنجا د نه جواز علت د کاغذ عظمت او تقدس دی۔ ځکه چه کاغذ عموماً د لیکلو لپاره استعمالیږي۔ او د تشناب کاغذ چونکه په ځانګړې توګه د استنجاء لپاره تیارشوي دي نو ځکه په مروجه تائلټ پیپر کښې له دې وجهې چه د کاغذ ځانګړتیاوې پکښې نشته استنجاء پرې صحیح ده۔

قال ابن عابدینؒ: و اذا کانت العلة فی الابیض کونه آلة للکتابة کما ذکرناه یؤخذ منها عدم الکراهة فیما لا یصلح لها اذا کان قالعاً للنجاسة غیر متقوم کما قدمناه من جوازه با لخرق البوالی و هل اذا کان متقوماً ثم قطع منه قطعة لا قیمة لها بعد القطع یکره الاستنجاء بها ام لا الظاهر الثانی. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۴۰، فصل الاستنجاء)

قال العلامة محمد یوسف البنوریؒ: له المراد من الحجر فی الحدیث کل شیء طاهر غیر محترم قالع للنجاسة سواءٌ کان حجراً او مدراً او غیرهما. (معارف السنن ج۱، ص۱۱۷، باب الاستنجاء با لحجارة)

## د استنجا په وخت کښې د سلام اچولو حکم

**سوال:** د استنجا په وخت کښې سلام اچول یا د سلام ځواب ورکول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامؒ د متیازو په وخت کښې سلام اچول مکروه بللي دي۔ د استنجا په وخت کښې که چېرته متیازې څخیدلې نو د دې حکم له مخې په دې وخت کښې هم سلام اچول مکروه دي او که چېرته څاځکي نه وي نو بیا هم د سلام اچول له بې ادبي څخه خلاص نه دی۔ نو د دې لپاره په د اسې مواقعو کښې له سلام اچولو څخه پرهیز وکړی او که چېرته څوک سلام واچوي نو له استنجا څخه وروسته ئې ځواب ورکړی ځکه چه د سلام په ځواب کښې ځنډ جائز دی۔

قال ابن عابدینؒ: عبارة الغزنویة و لا یتکلم فیه ای فی الخلاء و فی الضیاء عن بستان ابی اللیث یکره الکلام فی الخلاء و ظاهره انه لا یختص بحال قضاء الحاجة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۴۴، فصل فی الاستنجاء)

و فی الهندیة: و لا یتکلم و لا یذکر الله تعالی و لا یشمت عاطساً و لا یرد السلام و لا یجیب المؤذن. (الهندیة ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۴۳، باب الانجاس.



## په اوبو سره د استنجا حکم

**سوال:** که چېرته د متیازو له کولو وروسته څوک یواځې په اوبو باندې استنجا ووهي یعنې لوته یا ډبره او د اسې نورو استعمال نه کړي نو آیا استنجا به ئې جائزه وي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له لوتې څخه وروسته په اوبو باندې استنجا مستحبه ده او د نه پاکوالي په صورت کښې کله چه نجاست د درهم له اندازې څخه زیات وي نو په اوبو باندې استنجا واجبه ده۔ البته یواځې په اوبو باندې ځمّ استنجاء جائزه ده۔ لیکن په دې کښې دې ته پاملرنه ضروري ده چه د اوبو له استعمال څخه مخکښې د متیازو څاځکي بند شوي دي او که نه؟ او که نه نو له دې بغیر د جامو د مرد اریدو خطره هم وي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یعتبر القدر المانع لصلوة فیما وراء موضع الاستنجاء لان ما علی المخرج ساقط شرعاً. قال ابن عابدینؒ (تحت قوله و یعتبر ..... الخ) ای خلافاً لمحمدؒ و الحاصل ان ما جاوز المخرج ان زاد علی الدرهم فی نفسه یفترض غسله اتفاقاً و ان زاد بضم ما علی المخرج الیه لا یفترض عندهما و عند محمدؒ یفرض غسله بناء علی ان ما علی المخرج فی حکم الظاهر عنده فلا یسقط اعتباره و بضم (و بعد اسطر) و قدمنا عن الاختیار انه الاحوط. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۳۳۹، فصل فی الاستنجاء)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و من الآداب ان یغسل مخرج النجاسة بعد الاحجار اذا لم یتجاوز النجاسة مخرجها اما اذا جاوزت مخرجها و الحال انها لم تکن قدر الدرهم فغسله سنة و ان کان قدر الدرهم فغسله واجب. (کبیری ج۱، ص۲۸/۲۹، آداب الوضوء) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء.

## په بنې لاس سره د استنجاء حکم

**سوال:** په بنې لاس سره د استنجا حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د بنې لاس د شرافت له وجهې په استنجا او د اسې نورو کارونو کښې ئې استعمالول مکروه دي۔ البته د عذر له وجهې څه پروا نه لري۔

لما قال العلامة شرنبلالیؒ: یکره الاستنجاء با لید الیمنی الا من عذر..... قال احمد الطحطاویؒ تحته فانه یفید عدم الکراهة با لیمین حال العذر و هو کذلك. (الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۳۹، فصل فیما یجوز به الاستنجاء و ما یکره)

و فی الهندیة: و یکره الاستنجاء با لعظم و الروث و المرجیع و الطعام و اللحم و الزجاج و کذا با لیمین هٰکذا فی التبیین. و اذا کان با لیسریٰ عذر یمنع الاستنجاء بها جاز ان یستنجی بیمینه من غیر کراهة. (الهندیة ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء)

## د استنجا لپاره د اوبو اندازه

**سوال:** د استنجا لپاره د اوبو کومه خاصه اندازه تاکلې ده او که نه؟ که چېرته یو څوک زیاتې اوبو استعمال کړي نو د اسراف په حکم کښې د اخلیږي او هغه سړی به ګنهګاریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** حضور ﷺ د اوبو په استعمالولو کښې د اعتدال او میانه روي

ترغیب ورکړی دی لیکن د استنجا په حالت کښې د خاصې اند ازې تعین نشته۔ د اد نجاست په کمو الي او زیاتوالي او د سړو په اعتبار سره فرق لري تر څو پورې چه د نجاست د لرې کیدو په باره کښې ظن غالب نه وي تر هغو پورې د اوبو استعمالول جائز دي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و الغسل بما لماء الى ان يقع فى قلبه انه طهر ما لم يكن موسوماً فيقدر بثلاث.

قال ابن عابدينؒ: (قوله فيقدر بثلاث) و قيل بسبع للحديث الوارد فى ولوغ الكلب معراج عن المبسوط. (رد المحتار على الدر المختار فصل فى الاستنجاء ج ۱، ص ۳۳۷/۳۳۸، فصل فى الاستنجاء)

قال برهان الدينؒ: و يستعمل الماء الى ان يقع فى غالب ظنه انه قد طهر و لا يقدر بما لمرّات الا اذا كان موسوساً فيقدر بما لثلاث فى حقه و قيل السبع. (الهداية ج۱، ص۷۵، فصل فى الاستنجاء) و مثله فى مراقى الفلاح ص۲۷، فصل فى الاستنجاء.

## د مغـــــــربیانو په طرز یه بیت الخلا کښې د متیازو کولو حکم

**سوال:** نن صبا په ځینو ځایونو کښې د مغربیانو په طرز بیت الخلاوي جوړیږي کوم چه په ولاړې متیازې پکښې کیږي۔ نو آیا په دې ډول بیت الخلاوو کښې متیازې کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په ولاړې باندې متیازې اګر که د ضرورت په وخت کښې جائزې دي لیکن له ضرورت پرته په ولاړې باندې متیازې کول د سنتو خلاف دی۔ البته د نن صبا په مغربي طرز باندې په جوړو شویو بیت الخلاوو کښې په متیازو کولو کښې یو خو د حضور ﷺ د سنتو خلاف ورزي رائي او بل له کفارو سره تشبه لازمیږي۔ نو د دې لپاره په مغربي طرز باندې په جوړ شویو بیت الخلاوو کښې د دوی د تهذیب مطابق په ولاړې باندې متیازې کول مناسب نه دي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و كره تحريماً استقبال قبلة و استدبارها..... و ان يبول قائماً او مضطجعاً او مجرداً من ثوبه بلا عذر. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص ۳۴۱/۳۴۴، فصل فى الاستنجاء)

و فى الهندية: يكره ان يبول قائماً او مضطجعاً. (الهندية ج۱، ص ۵۰/۵۱، باب الاستنجاء)

## په ولاړې باندې د متیازې کولو حکم

**سوال:** د افغانستان په جهاد کښې د ځینو کسانو پښې پرې شوي دي او ځینو ته د ملا د سخت درد له وجهې په ولاړې باندې د متیازو ضرورت پیښیږي۔ نو آیا په ولاړې باندې متیازې کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اسلام له نجاست څخه د ځان ساتنې حکم ورکړی دی او همد ارنګه په دې باندې ډیر تاکید کړی دی چه د متیازو له څاڅکو څخه خپل ځانونه وساتی۔ ځکه چه د قبر عذاب اکثره له همدې وجهې وي۔ نو ددې لپاره فقهاء کرامو په ولاړې باندې متیازې کول مکروه بللي دي۔ بیا هم که چېرته د کوم معقول عذر له وجهې په ناستې باندې متیازې کول



ناممکن او مشکل وي نو بیا په ولاړې هم ورته جائزې دي۔

لما قال حسن بن عمارؒ: و يكره البول قائماً لتنجسه غالباً الا من عذر كوجع بصلبه الخ. (مراقى الفلاح على صدر حاشية طحطاوى ص ۴۲، فصل فيما يجوز به الاستنجاء و ما يكره به الخ)

قال السيد يوسف البنوريؒ: ان البول قائماً و ان كانت فيه رخصة و المنع للتاديب لا للتحريم كما قاله الترمذى و لكن اليوم الفتوى على تحريمه اولى حيث اصبح شعار الغير المسلمين من الكفار و اهل الاديان الباطلة. (معارف السنن ج۱، ص۱۰۶، باب النهى عن البول قائماً)

## د استنجاء په وخت کښې د شمال خوا ته د مخ ګرځولو حکم

**سوال:** زمونږ په سیمه کښې دا مشهوره ده چه شمال خوا ته وړه قبله ده او مغرب خوا ته لویه قبله ده۔ نو لکه څنګه چه د استنجا په وخت کښې قبلې ته مخ یا شا ګرځول جائز نه دي نو همد ارنګه د شمال خوا ته هم جائز نه دي۔ آیا دا خبره صحیح ده او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مبارکو احادیثو کښې د قبلې په خوا د متیازو او استنجا په وخت کښې مخ یا شا ګرځول جائز نه دي او له دې پرته د جنوب او شمال دواړ خواوو ته مخ یا شا ګرځولو حکم شوی دی۔ اوس دا دواړه طرفونه به د هرې علاقې د جغرافیایي نظام مطابق وي۔ یعنې په کومو ځایونو کښې چه کعبه شریفه د مغرب یا مشرق په طرف وي نو د هغې نورې دوه خواوې به شمال او جنوب وي۔ او په کومو ځایونو کښې چه کعبه شریفه د هغې علاقې د جنوب یا شمال په طرف کښې واقع وي نو د هغو ځای خلکو ته د مشرق یا مغرب خوا ته د مخ یا شا ګرځولو حکم دی۔

عن ابى ايوب الانصارىؓ: قال النبى ﷺ اذا اتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها لكن شرّقوا أوْ غرّبوا. (الجامع الترمذى ج۱، ص۸، باب فى النهى عن استقبال القبلة بغائط الخ)

قال العلامة الحصكفيؒ: كما كره تحريماً استقبال قبلة و استدبارها لاجل بول او غائط..... و لو فى بنسيان لاطلاق النهى. (الدر المختار على صدر رد المختار ج۱، ص ۳۴۱، فصل فى الاستنجاء) و مثله فى مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص ۴۱، فصل فى الاستنجاء.

## په وښو او د اسې نورو باندې د استنجاء حکم

**سوال:** په وښو او د اسې نورو پانو یا هډوکو باندې استنجا جائزه ده او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د هر ذي شرف یا حیوان یا پیري یا انسان په ماکولاتو (د خوراک په شیانو) باندې شریعت مقدسه له استنجا کولو څخه خلك منع کړي دي۔ لکه څرنګه چه وابنه او د ونې پانې د ځناورو خوراک دی او هډوکي د پیریانو خوراک دی نو د دې لپاره په دغو شیانو باندې استنجا مکروه تحریمي ده۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و كره تحريماً بعظم و طعام و روث يابس كعذرة يابسة..... و فحم و علف حيوان. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص ۳۴۱/۳۳۹، باب الانجاس، فصل فى الاستنجاء)

و فی الهندیة: و یکره الاستنجاء با لعظم و الروث و الرجیع و الطعام و اللحم و الزجاج و الخزف و ورق الشجر و الشعر. (الهندیة ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۴۲/۲۴۳، فصل فی الاستنجاء.

## د استنجا په وخت کښې د لاسونو د مینځلو تر څنګ د بدبویي د موجودوالي حکم

**سوال:** په اوبو سره د استنجا له کولو څخه وروسته کله کله په لاسونو کښې بدبویي محسوسیږي په دې اسې حال کښې چه په لاس باندې نجاست موجود هم نه وي نو آیا د بدبویي په موجود والي کښې لاسونه پاک بلل کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په اوبو سره د استنجا له کولو وروسته چه په لاسونو کښې کومه بدبویي پاتې شي له هغې سره سره لاسونه پاک بلل کیږي۔ په هندیه کښې دي چه:

و تطهر الید مع طهارة موضع الاستنجاء. (الهندیة ج۱، ص۴۹)

لیکن بهتره دا ده چه له استنجا څخه وروسته دوباره هم لاسونه پریمینځي تر څو چه ښه پاکوالی او نظافت حاصل شي لکه څرنګه چه په هندیه کښې دي: و یغسل یده کما یکون یغسلها قبله لیکون اتقی و انظف و قد روی ان النبی ﷺ غسل یده بعد الاستنجاء و دلك یده علی الحائط. کذا فی التجنیس. (الهندیة ج۱، ص۴۹، الفصل الثالث فی الاستنجاء)

قال الشیخ عبد الحی اللکهنویؒ: بزوال عین نجاست و جرمش طهارت بدن می شود و اما اثر نجاست یعنی رنك و بوی پس باید که بآب شسته این را زائل نماید و از همین جا است که پیغمبر خدا ﷺ دست مبارك خود را بعد استنجاء می شوید و بر دیوار می مالید تا اثر باقی نماند و اگر ازاله آن دشوار بود یعنی محتاج صابون وغیره باشد بقاء آن لا بأس به است الخ. (مجموعة الفتاوی (فارسی) ج۳، ص۳۳/۳۴، فصل فی الاستنجاء)

## د بنځو لپـــــــاره هم د لوتې استعمالول ضروري دي

**سوال:** د سړیو لپاره خو د متیازو څخه وروسته په لوتې باندې استنجا ضروري ده آیا د بنځو لپاره هم همدا حکم دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لوتې باندې استنجا لکه څرنګه چه د سړیو لپاره مستحبه ده همدارنګه د بنځو لپاره هم مستحبه ده۔ او په لوتې باندې له استنجا کولو څخه وروسته په اوبو باندې د پاکوالی حاصلول نور هم بهتر دي۔ البته په سړیو باندې استبراء ضروري ده او په بنځو باندې نه۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: قلتُ بل صرح فی الغزنویة بانها تفعل کما یفعل الرجل الاّ فی الاستبراء فانها لا استبراء علیها بل کما فرغت من البول و الغائط تصبر ساعة لطیفة ثم تمسح قبلها و دبرها با لاحجار ثم تستنجی با لماء. (رد المحتار ج۱، ص۳۳۷، فصل فی الاستنجاء)



و فی الهندیة: و المرأة تفعل فی جمیع الاوقات مثل ما یفعل الرجل فی الشتاء. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۴۸، الفصل الثالث فی الاستنجاء)

## له اوبو پرته یو اځې په لوتې باندې د استنجا کولو حکم

**سوال:** که چېرته له یوه سړي څخه په لوتې باندې د استنجا له کولو وروسته په اوبو باندې استنجا هیره شي او فوراً اودس وکړي او لمونځ شروع کړي۔ نو آیا لمونځ ئې کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که بهتره او افضله دا ده چه په اوبو او لوتې دواړو باندې استنجا وکړي لیکن که چېرته یو څوك یو اځې په لوتې یا یو اځې په اوبو باندې استنجاء وکړي نو بیا هم صحیح دی۔ نو ځکه که یو څوك له کومې وجهې په لوتې باندې په شوې استنجاء اکتفا وکړي او لمونځ ورسره وکړي نو لمونځ ئې صحیح کیږي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: اعلم ان الجمع بین الماء و الحجر افضل و یلیه فی الفضل الاقتصار علی الماء و یلیه الاقتصار علی الحجر و تحصل السنة با لکل و ان تفاوت الفضل کما افاده فی الامدار وغیره. (رد المحتار ج۱، ص۳۳۸، فصل فی الاستنجاء)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و الافضل فی کل زمان الجمع بین استعمال الماء و الحجر مرتبا فیمسح الخارج ثم یغسل المخرج..... و یجوز ای یصح ان یقتصر علی الماء فقط و هو یلی الجمع بین الماء و الحجر فی الفضل او الحجر و هو دونهما فی الفضل. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۳۶، فصل فی الاستنجاء) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۴۸، الفصل الثالث فی الاستنجاء.

## د متیازو په وخت کښې د لمر یا سپوږمۍ خوا ته د مخ ګرځولو حکم

**سوال:** آیا د سپوږمۍ یا لمر خوا ته د متیازو په وخت کښې مخ ګرځول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له فقهي ذخائرو څخه څرګندیږي چه د متیازو په وخت کښې لمر یا سپوږمۍ یا تیزې هوا خوا ته مخ ګرځول مکروه دي۔ البته که چېرته لمر یا سپوږمۍ په وریځو کښې پټ وي نو بیا د متیازو په وخت کښې مخ ګرځول ورته بغیر له کراهیت څخه جائز دي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: و الذی یظهر ان المراد استقبال عینهما مطلقاً لا جهتهما و لا ضوئهما و انه لو کان ساتراً یمنع عن العین و لو سحاباً فلا کراهة و ان الکراهة اذا لم یکونا فی کبد السماء. (رد المحتار ج۱، ص۳۴۲، باب الاستنجاء)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و یکره استقبال عین الشمس و القمر لانها آیتان عظیمتان آه قال السید احمد الطحطاوی تحت قوله یکره استقبال الخ اطلاق الکراهة یقتضی التحریم و قید با لعین اشارة الی انهٗ لو کان فی مکان مستور و لم تکن عینهما بمرئی منه لا یکره بخلاف القبلة الخ. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۴۱، فصل فی الاستنجاء)

## د استنجا د وس نه لرونکي سړي لپاره د استنجا حکم

**سوال:** زما د یوه ورور دواړه لاسونه له روس سره په جهاد کښې پرې شوي دي او واده هم نه لري۔ نو آیا د ده لپاره د استنجا څه حکم دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم سړی چه پخپله له استنجا څخه عاجز وي یعني استنجائي په وس کښې نه وي که د بیماری له وجهې وي اوکه ئي لاسونه پرې شوي وي او واده هم و نه لري نو د د اسې سړي لپاره استنجا معاف ده۔ البته که چېرته ئي یو لاس پرې وي نو تر کومه ځایه پورې ئي چه وس رسیږي استنجا دي وکړي او که ئي وس نه رسیده نو بیا د مجبورۍ په صورت کښې استنجا ورته معاف ده۔

قال العلامة عالم بن علاء الانصاریؒ: الرجل المریض اذا لم یکن لهٗ امراة و لا امة و له ابن و اخ و هو لا یقدر علی الوضوء قال یتوضئه ابنه او اخوه غیر الاستنجاء فانه لا یمس فرجه و یسقط عنه و المرأة المریضة اذا لم یکن لها زوج و هی لا تقدر علی الوضوء و لها بنت او اخت توضئها و یسقط عنها الاستنجاء آه و لا یخفٰی ان هٰذا التفصیل یجری فیمن شلت یداه لانه فی حکم المریض. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۱۰٤، کتاب الطهارة)

قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله سقط اصلا کمریض) و الرجل المریض اذا لم یکن له امراة و لا امة و له ابن و اخ و هو لا یقدر علی الوضوء قال یتوضئه ابنه او اخوه غیر الاستنجاء فانه لا یمس فرجه و یسقط عنه و المرأة المریضة اذا لم یکن لها زوج و هی لا تقدر علی الوضوء و لها بنت او اخت توضئها و یسقط عنها الاستنجاء و لا یخفٰی ان هٰذا التفصیل یجری فیمن شلت یداه لانه فی حکم المریض. (رد المحتار ج۱، ص۳٤۱، فصل فی الاستنجاء) و مثله فی الهندیة ج۱، ص٤۹، فصل فی الاستنجاء.

## د بنځې او نـــــــر په استنجا کښې فرق

**سوال:** د سړي او بنځې په استنجا کښې څه فرق شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سړي او بنځې په استنجا کښې هیڅ فرق نشته یعني لکه څرنګه چه سړي په استنجا کښې اوبه او لوتې استعمالولی شي همدارنګه ئي بنځې هم استعمالولی شي۔ البته د سړي لپاره استبراء (یعني له متیازو څخه وروسته دومره انتظار کول چه څاڅکي بند شي) ضروري ده او د بنځې لپاره ضروري نه ده۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: قلت بل صرح فی الغزنویة بانها تفعل کما یفعل الرجال فی الاستبراء فانها لا استبراء علیها بل کما فرغت من البول و الغائط تصبر ساعة لطیفة ثم تمسح قبلها و دبرها با لاحجار ثم تستنجی با لماء. (رد المحتار علی در المختار ج۱، ص۲٤۸، فصل فی الاستنجاء)

قال حسن بن عمارؒ: یلزم الرجل الاستبراء و المراد طلب برائة المخرج عن اثر الرشح حتٰی یزول اثر البول و لا یحتاج المرأة الٰی ذٰلك بل تصبر قلیلاً ثم تستنجی. (مراقی الفلاح ص٦٤، فصل فی الاستنجاء) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲٤۰، باب الانجاس.



## د مجبورۍ له وجهې بل ته استنجا ور وهل

**سوال:** یو سړی دومره مریض دی چه پخپله استنجا نه شي وهلی آیا دغه سړي ته بل څوك استنجاء وهلې شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته یو څوك د بیماری او کمزورۍ له وجهې پخپله په استنجا وهلو باندې قادر نه وي نو د بل استنجا وهل ورته جائز دي۔ خو په دې شرط چه خپله بنځه یا ئي وینځه وي۔ له خپلې بنځې یا وینځې څخه بغیر ئي بل څوك استنجا نه شي وهلی۔ په دې صورت کښې بیا استنجا ورته معاف دی۔

لما فی الهندیة: الرجل المریض اذا لم یکن له امراة و لا امة و له ابن و اخ و هو لا یقدر علی الوضوء فانه یوضیه ابنه او اخوه غیر الاستنجاء فانه لا یمس فرجه و سقط عنه الاستنجاء کذا فی المحیط. و المرأة المریضة اذا لم یکن لها زوج و عجزت عن الوضوء و لها ابنة او اخت توضیها و سقط عنها الاستنجاء. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء)

قال العلامة فخر الدین قاضی خانؒ: و کذا قالوا فی المریض اذا لم یکن لهٗ امراة و عجز عن الوضوء و لهٗ ابن او اخٌ فانهٗ یوضیه الا انّه لا یمس فرجه الا من یحل له وطؤها و المرأة المریضة ان لم یکن لها زوج و عجزت عن الوضوء و لها بنتٌ او اختٌ توضیها و یسقط عنها الاستنجاء. (الفتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۳۳، فصل فی صفة الوضوء)

## په ولاړې باندې د متیازو کولو مسئله

**سوال:** د پتلون د اغوستلو په صورت کښې په ولاړې باندې د متیازو د کولو ضرورت پیدا کیږي۔ نو آیا په ولاړې باندې متیازې کول جائز دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** رسول اللهﷺ د مجبورۍ په حالت کښې او د کوم عذر له وجهې په ولاړې باندې بولې کړي دي۔ او له عذر او مجبورۍ پرته په عامو حالاتو کښې ئي په ناستو بولې کړي دي۔ نو د دې لپاره فقهاء کرامو په ناستې د بولو کولو حکم ورکړی دی او په ولاړې ئي بولې مکروه بللي دي۔ او د مجبورۍ په حالاتو کښې سړي ته په ولاړې باندې متیازې کول جائز دي لیکن له څاڅکو څخه به ځان ساتي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا یکره..... ان یبول قائماً او مضطجعاً او مجرداً من ثوبهٖ بلا عذرٍ آه. قال العلامة ابن عابدینؒ (تحت قوله ان یبول قائماً) لما ورد من النهی عنه لقوله عائشه رضی اللّٰه عنها من حدثکم ان النبیﷺ کان یبول قائماً فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعداً..... فلذا قال العلماء یکره الا لعذر و هی کراهة تنزیهة لا تحریم. (رد المحتار ج۱ ص۳٤٤، باب الاستنجاء)

قال العلامة یوسف البنوریؒ: ان البول قائما و ان کانت فیه رخصة و المنع للتادیب لا للتحریم کما قال الترمذی و لکن الیوم الفتوٰی علی تحریمه اولی حیث اصبح شعاراً لغیر المسلمین من الکفار. (معارف السنن ج۱، ص۱۰٦، باب ما جاء من الرخصة فی ذٰلك)

## د متیازې په وخت کښې بچی قبلې ته مخامخ نیول

**سوال:** د ښځو دا عادت وي چه کله کله هغوی خپل بچي د متیازو کولو لپاره قبلې ته مخامخ نیسي آیا د شریعت له مخې د اسې کول جائز دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قبلې خوا ته مخ یا شا ګرځول دواړه مکروه دي۔ په فقهي ذخائرو کښې د ښځو لپاره دا عمل مکروه ګڼل شوی دی۔ نو د دې لپاره ښځې باید خپل بچي د متیازو په وخت کښې قبلې ته مخامخ و نه نیسي۔

کما قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا یکره هٰذه تعم التحریمیة و التنزیهیة للمرأة امساك صغیر لبول او غائط نحو القبلة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۴۲، باب الاستنجاء)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و یکره امساك الصبی نحو القبلة للبول. قال السید احمد الطحطاویؒ (تحت قوله یکره امساك الصبی)..... و یکره امساکه حال قضاء حاجته نحو القبلة و عین القمرین و نحو ذٰلك. (الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۴۱، باب الاستنجاء) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۴۳، فصل فی الاستنجاء.

## بیت الخلاء ته د داخلیدو طـــــــریقه

**سوال:** جناب مفتي صاحب! ما له یوه سړي څخه اوریدلي دي چه بیت الخلاء ته د داخلیدو په وخت کښې به اول کینه پښه داخلوي او د وتلو په وخت کښې به اول ښی پښه باسي۔ آیا دا خبره صحیح ده او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په معاشرت کښې دوه ډوله عملونه وجود لري یو هغه اعمال دي چه لوړ عظمت او شان لري او دوهم هغه عمل چه خسیس او بې عظمت او نه شان لرونکی وي۔ په شریعت مقدسه کښې په هر هغه عمل چه د شان او عظمت خاوند وي له ښی خوا څخه د شروع کولو حکم دی۔ او په هر هغه خسیس عمل چه شان او عظمت نه لري له کینې خوا څخه د شروع کولو حکم دی۔ لکه څرنګه چه بیت الخلاء ته د داخلیدو په وخت کښې سړی باید اول کینه پښه داخله کړي او د وتلو په وخت کښې باید لومړی ښی پښه را وباسي او همدا طریقه د بیت الخلا له آداب څخه ده۔

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: یدخل الخلاء برجه الیسرٰی و یخرج برجه الیمنٰی لاکل ما کان من التکریم یبدأ فیه با لیمین و خلافه با لیسار لمناسبة الیمین للمکرم و الیسار للمستقذر. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۲۰۳، خامساً آداب قضاء الحاجة)

و فی الهندیة: و یستحب لهٗ عند الدخول فی الخلاء ان یقول اللّٰهم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ و الْخَبَائِثِ و یقدم رجله الیسرٰی و عند الخروج یقدم الیمنٰی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۰، فصل فی الاستنجاء) و مثله فی معارف السنن ج۱، ص۷۶، باب ما یقول اذا دخل الخلاء.



## د قضاء حاجت په وخت کښې که چېرته چا ته پرنجي ورشي نو څه به کوي؟

**سوال:** که چېرته د قضاء حاجت په وخت کښې چا ته پرنجي ورشي نو آیا الحمد لله به وایي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قضاء حاجت په وخت کښې خبرې، ذکر او اذکار مکروه دي۔ البته که چېرته چا ته د قضاء حاجت په وخت کښې پرنجي ورشي نو هغه باید الحمد لله ووایي لیکن په زړه کښې نه په ژبه۔

لما فی الهندیة: فان عطس حمد اللّٰه بقلبه و لا یحرك لسانه الخ. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۰، فصل فی الاستنجاء)

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: اذا عطس حمد اللّٰه بقلبه و یقول بعد الاستنجاء اللّٰهم طَهِّرْ قَلْبِی مِنَ النِّفَاقِ. الخ. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۲۰۶، خامساً، اداب قضاء الحاجة)

## د قضاء حاجت لپاره د کښیناستو په وخت کښې د کالي د پورته کولو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! کله چه یو څوك د قضاء حاجت لپاره بیت الخلاء ته ورځي نو پرتوګ به څه وخت باسي او لمن به کله پورته کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قضاء حاجت لپاره د کښیناستلو په وخت کښې دې پرتوګ په هغه وخت کښې باسي او لمن به پورته کوي چه کله زمکې ته نژدې شي۔

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: یستحب الا یرفع ثوبه حتٰی یدنو من الارض لان ذٰلك استر له و لما روی ابو داوٗد عن النبی ﷺ انه کان اذا اراد الحاجة لا یرفع ثوبه حتٰی یدنو من الارض. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۲۰۴، خامساً آداب قضاء الحاجة)

عن ابن عمرؓ: ان النبی ﷺ کان اذا اراد حاجة لا یرفع ثوبه حتٰی یدنو من الارض. قال الشیخ خلیل احمد السهارنفوریؒ تحت هٰذا الحدیث و هٰذا لان النبی ﷺ نهی عن التعری فی الخلوت. ایضاً و قال فا للّٰه احق ان یستحی منه من الناس و هٰذا یدل علی ان جواز التعری فی الخلوت للضرورة فلا ینبغی ان یرفع ثوبه قبل الضرورة. (بذل المجهود ج۱، ص۱۰، کیف التکشف عند الحاجة)

## بیت الخلاء ته د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو له پانو سره د ننوتلو حکم

**سوال:** آیا د قضاء حاجت لپاره بیت الخلاء ته د ننوتلو په وخت کښې که د چا په جیب کښې د قرآني آیتونو او احادیثو پانې وي۔ آیا له دا سې مقدسو پانو سره بیت الخلا ته ننوتل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په اسلامي شریعت کښې د هر معظم شي د تعظیم او احترام حکم ورکړ شوی دی۔ لکه څرنګه چه د قرآني آیتونو او مبارکو احادیثو پانې ډیرې معظمې، محترمې او مکرمې دي او بیت الخلاء ته له ځان سره په وړلو کښې ئې تحقیر (سپکوالی) راځي۔ نو د دې لپاره رسول اللّٰه ﷺ پخپله بیت الخلاء ته د داخلیدلو په وخت کښې خپله ګوته

مبارکه له ګوتې څخه لرې کوله ځکه چه په هغې باندې محمد رسول الله لیکلي وو۔ البته که چېرته د د اسې کاغذونو د باندې په ایښودو کښې د ضائع کیدو خطره وي نو له ځان سره ئې بیت الخلاء ته په وړلو کښې څه قباحت نشته۔

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: لا یحمل مکتوباً ذکر اسم الله علیه او کل اسم معظم کا لملائکة و العزیز و الکریم و محمد و احمد. لما روی انسؓ ان النبیﷺ کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه و کان فیه محمد رسول الله فان احتفظ به و احترز علیه من السقوط فلا بأس. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۲۰۲، آداب القضاء الحاجة)

قال الشیخ خلیل احمد السهارنفوریؒ: (تحت قوله النبیﷺ) عن انسؓ ان النبیﷺ کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه یعنی ینزع خاتمه من الاصبع ثم یضعه خارج الخلاء و لا یدخل الخلاء مع الخاتم و هٰذا العظیم اسم الله عز و جل و یدخل فیه کلما کان فیه اسم الله من القرطاس و الدراهم الخ. (بذل المجهود ج۱، ص۱۳، باب الخاتم یکون فیه ذکر الله تعالی یدخل به الخلاء)

## د قضاء حاجت په دوران کښې د برش یا مسواک د وهلو حکم

**سوال:** د دې مسئلې په باره کښې د دین علماء کرام څه فرمایي چه یو سړی په بیت الخلاء کښې د قضاء حاجت لپاره ناست وي لیکن په همدې مهال کښې مسواک هم وهي آیا د اسې کولو شرعا جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا د قضاء حاجت له مستحباتو څخه دی چه سړی به د متیازي کولو په دوران کښې له قضاء حاجت پرته بل هیڅ عمل به هم نه کوي۔ نه به آسمان ته ګوري او نه به خپلې شرمګاه ته ګوري او نه ښې او چپې خوا ته ګوري۔ همدارنګه سړی دې باید په دې دوران کښې له برش وهلو او مسواک وهلو څخه هم ډډه وکړي۔

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: یستحب الا ینظر الی السماء و لا الی فرجه و لا الی ما یخرج منه و لا یعبث بیده و لا یلتفت یمیناً و لا شمالاً و لا یستاك لان ذٰلك کله لا یلیق بحاله. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۲۰۶، آداب القضاء الحاجة)

لما فی الهندیة: و لا ینظر لعورته الا لحاجة و لا ینظر الی ما یخرج منه و لا یبزق و لا یمتخط و لا یتنحنح و لا یکثر الالتفات و لا یعبث ببدنه و لا یرفع بصره الی السماء الخ. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۰، فصل فی الاستنجاء)

## بیت الخلا ته په بربنډو پښو د ننوتلو حکم

**سوال:** د ځینو جوماتونو استنجا خانې د جوماتونو په د اسې ځایونو کښې وي چه هلته له بوتونو سره تلل صحیح نه وي ځکه چه د جومات صحن ته د تللو ضرورت ورسره وي نو آیا د اسې استنجا خانې او بیت الخلاوو ته ابلې پښې تک صحیح دی او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسې خو له بوتونو سره بیت الخلا او استنجا خانو ته تلل د قضاء حاجت له آدابو او مستحباتو څخه دی لیکن په صورت مسئوله کښې د جومات عظمت او حرمت ته په نظر کولو سره ابلې پښې په تللو کښې څه بدي نشته۔ بیا هم مناسبه دا ده چه د جومات استنجاء خانې باید په د اسې ځایونو کښې جوړې شي چه هلته له څپلیو سره تلل ممکن وي۔



لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: ان یلبس نعلیه و یستر رأسه و یأخذا حجار الاستنجاء او یهیء و بعد المزیل للنجاسة من ماء و نحوه. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۲۰۳، باب خامساً، آداب قضاء الحاجة)

## د استعمال شوي لوتې د بیا استعمالولو حکم

**سوال:** ځینې خلك په استعمال شوي لوتې باندې دوباره استنجاء وهي۔ په شریعت کښې د لوتې له وچیدو څخه وروسته په هغې باندې د بیا استنجا وهلو اجازه شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لوتو یا ډبرو باندې د استنجاء وهلو په صورت کښې دا ضروري ده چه هغه لوته یا ډبره پاکه وي۔ د دې لپاره فقهاوو په یو ځل استعمال شوي لوتې یا ډبرې باندې بیا استنجا وهل ناجائز ګرځولي دي۔ بیا هم که چېرته ډبره یا لوته غته وي او څو کونجونه ولري نو بیا د ګنو لوتو په حکم کښې راځي او په هر یوه کونج ئې مستقله استنجا وهل له کراهیت پرته جائز دي۔

قال العلامة ابن همامؒ: و لا یجزئه الاستنجاء بحجر استنجی به مرةً الا ان یکون له حرف آخر لم یستنج به. (فتح القدیر ج۱، ص۱۹۰، فصل فی الاستنجاء)

قال فی الهندیة: و کذا لا یستنجی بحجر استنجی به مرةً هو او غیره الا اذا کان حجراً له احرف له ان یستنجی کل مرة بطرف لم یستنج به فیجوز من غیر کراهة کذا فی المحیط. (الهندیة ج۱، ص۵۰، الفصل الثالث فی الاستنجاء) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۲۴، باب الاستنجاء.

# مسائـــــل شتّی

## (د غسل او اود اسه مختلف احکام او مسئلې)

## د غسل او اود اسه لپاره د اوبو انـــــد ازه

**سوال:** د اود اسه او غسل لپاره سړی باید څومره اوبو استعمال کړي؟ آیا شرعاً د اوبو د استعمال لپاره کومه تاکلې اندازه شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په شریعت کښې د اود اسه او غسل لپاره د اوبو کومه داسې خاصه اندازه نه ده تاکل شوې چه له هغې څخه په کمې یا زیاتې اوبو باندې اودس او غسل کیږي یا نه کیږي۔ البته د مبارکو احادیثو په رنا کښې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالٰی عنها فرمایي چه نبي کریم ﷺ به په یوې صاع اوبو باندې غسل او په یوه مد اوبو باندې ئې اودس کاوه۔ د صاع اندازه د موجوده اندازې له مخې ۲۷۰ تولې او د مد اندازه ۶۸ تولې او څو ماشې جوړیږي۔

لما قال العلامة السید احمد الطحطاوی: و اعلم انه نقل غیر واحد الاجماع علی عدم التقدیر فی ماء الوضوء و الغسل بل هو بقدر الکفایة لاختلاف طباع الناس. و عن عائشه رضی الله عنها جرت السنة عن رسول الله ﷺ فی الغسل من الجنابة صاع ثمانة ارطال و فی الوضوء رطلان هما مد فا لمد ربع صاع. (طحطاوی ص ٦٤، کتاب الطهارة، فصل فی المکروهات)

قال العلامة الکاسانی: مقدار الماء الذی یغتسل به فقد ذکر فی ظاهر الروایة و قال ادنٰی ما یکفی فی الغسل من الماء صاع و فی الوضوء مُد..... ثم هٰذا التقدیر الذی ذکره محمدؒ من الصاع و المُدّ فی الغُسل و الوضوء لیس بتقدیر لازم بحیث لا یجوز النقصان عنه او الزیادة علیه بل هو بیان مقدار ادنی الکفایة عادة حتٰی مَن اسبغ الوضوء و الغسل بدون ذٰلك اجزأه و ان لم یکفه زاد علیه لان طباع الناس و احوالهم تختلف. (بدائع الصنائع ج۱، ص۳۵، مطلب آداب الوضوء)

## دڅنجي (هغه سړی چه په سر کښې ئې ویښتان نه وي) د مخ د حدود و تعین

**سوال:** جناب مفتي صاحب! د فقهې په ځینو کتابونو کښې د مخ حد د سر له ویښتانو څخه د زنې تر لاندینې حصې پورې او له یوه غوږ څخه تر بل غوږه پورې دی۔ نو اوس که چېرته د یوه سړي د سر له نیمایي څخه ئې ویښتان شنه شوي وي نو د د اسې سړي به خپل مخ تر کوم ځایه پورې مینځي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د فقهاء کرامو په عباراتو کښې چه کومه خبره راغلې ده چه د مخ حد د سر له ویښتانو څخه د زنې تر لاندې حصې پورې ده نو له دې څخه مراد دا دی چه په عامه توګه چه له کوم ځای څخه د سر د ویښتانو شنه کیدل شروع کیږي۔ یعنې په عام عرف کښې چه



د عامو خلکو د سر ویښتان چه له کوم ځای څخه شنه کیږي هغه ته اعتبار دی۔ نو د دې لپاره که چېرته د کوم سړي سر بالکل ګنجی وي او هیڅ ویښتان و نه لري نو هغه باید د مخ په وینځلو کښې د عرف مطابق عمل وکړي۔

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالی: و حدّه ای جملة الوجه طولاً من مبدأ سطح الجبهة سواء کان به شعر ام لا. قال السید احمد الطحطاوی (قوله سواء کان به شعر ام لا) اشار به الٰی ان الاغم و الاصلع و الاقرع و الانزع فرض غسل الوجه منهم ما ذکر. (طحطاوی و مراقی الفلاح ص ٤٥، احکام الوضوء)

قال العلامة الحصکفی: من مبدأ سطح جبهته ای المتوضیء بقرینة المقام الٰی اسفل ذقنه ای منبت اسنانه السفلٰی طولاً کان علیه شعر او لا عدل من قولهم من قصاص شعره الجاری علی الغالب الی المطرد لیعم الاغم و الاصلع و الانزع. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۹۷، کتاب الطهارة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص٤، کتاب الطهارة.

## لـــــــه خوب څخه د ویښیدو وروسته د مسواك د وهلو حکم

**سوال:** آیا د شپې له خوب څخه د بیدارېدو نه وروسته مسواك وهل مسنون دی او که د ورځې له خوب (قیلوله او د غرمې خوب) څخه هم د ویښیدو نه وروسته مسواك وهل مسنون دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو د مطلقا خوب څخه له ویښیدو څخه وروسته مسواك وهل مستحب بللي دي۔ که د شپې وي او که د ورځې د غرمې د قیلولې خوب۔ نو د دې لپاره سړی چه هر وخت له خوبه پاڅي نو مسواك وهل ورته مستحب دي۔

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالی رحمه الله: و یستحب لتغیر الفم و القیام من النوم. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۳۷، فصل سنن الوضوء)

قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: و یستحب فی خمسة مواضع اصفرار السن و تغیر الرائحة و القیام من النوم و القیام الی الصلٰوة و عند الوضوء. (رد المحتار ج۱، ص۱۱۳، سنن الوضوء، مطلب فی دلالة المفهوم) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۰، سنن الوضوء.

## مـــــــریض ته د تیمم لپاره د نیت حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! زما نیکه مریض او ډیر کمزوری دی۔ ډاکترانو په هغه باندې د اودس کولو او د اسې نورو لپاره د اوبو استعمالول بند کړي دي نو د دې لپاره زه هغه ته تیمم ورکوم۔ نو آیا د تیمم د وهلو لپاره نیت به زه کوم او که هغه به ئې کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په تیمم کښې نیت د هغه سړي په ذمې باندې وي چه څوك د پاکي او اودس حاصلول غواړي۔ لکه څرنګه چه په دې صورت کښې پاکوالی ستا نیکه حاصلوي نو د دې لپاره د تیمم نیت هم په هغه باندې لازم دی نه په تاسو۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: مریض تیمّمه غیره فا لنیّة علی المریض دون المتیمم. انتهٰی. (الاشباه و النظائر ج۱، ص۱۸۰، القاعدة الثانیة ۳۳٤)

قال الشیخ المفتی عبد الرحیم لاجوریؒ: د مذکوره مجبوریو په صورتونو کښې که چېرته بل څوک چا ته تیمم ورکړي نو تیمم ئې کیږي لیکن نیت به پخپله معذور کوي، د تیمم ورکوونکي سړي نیت اعتبار نه لري۔ (فتاوی رحیمیه ج۸، ص۹۱، کتاب الطهارة)

## د غسل په وخت کښې اوبو ته د استعمال شویو اوبو د څاڅکو د ورلویدلو حکم

**سوال:** د جنابت د غسل په وخت کښې که چېرته د مستعملو اوبو څاڅکي د اوبو په لوښي کښې ولویږي نو آیا په دې سره نوري اوبو مرد اریږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو لیکلي دي چه که چېرته د جنوب سړي له بدن څخه د غسل په دوران کښې د تویدونکي اوبو څاڅکي پاکو اوبو ته ولویږي نو په دې سره پاکې اوبو نه مرد اریږي او غسل کول پرې جائز دي۔

لما فی الهندیة: جنب اغتسل فا نتضح من غسله شیء فی انائه لم یفسد علیه الماء. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۲۳، الفصل الثانی فیما لا یجوز به التوضؤ)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: جنب اغتسل فانتضح من غسله شیء فی انائه لم یفسد علیه الماء. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۸، کتاب الطهارات، الفصل الاول)

## د مـــــرد ارو شیانو د سوځولو په صـــــورت کښې د هغو د لوګي اوبخـــــار اتو (تاؤ) حکم

**سوال:** ډیر واړي د ګندګۍ له ډیر انونو څخه تاو پورته کیږي۔ که چېرته د انسان په جامو یا بدن باندې ولګیږي نو آیا جامې یا بدن ئې پرې مرد اریږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له نجاست څخه پورته کیدونکي بخارات او لوګي که چېرته د انسان په جامو او بدن باندې ولګیږي نو د هغه بدن او جامې نه پرې مرد اریږي۔ اګر که ځینو ویلي دي چه پرې مرد اریږي لیکن راجح قول دا دی چه نه پرې مرد اریږي۔

لما فی الهندیة: دخان النجاسة اذا اصاب الثوب او البدن الصحیح انه لا ینجسه. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۴۷، الفصل الثانی فی الاعیان النجسة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالی رحمه الله: و بخار الکنیف و الاصطبل و الحمام اذا قطر لا یکون نجساً استحساناً. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۱۳۲، قبل الفصل یطهر جلد المیتة)

## د تي رودونکي بچي د قی حکـــــم

**سوال:** که چېرته تي رودونکی بچی په چا باندې قی وکړي نو آیا د هغه قی به پاک وي او که ناپاک؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** قی چه کله په ډکه خوله سره وي نو مطلقاً نجس دی که د لوی سړي وي او که د تي رودونکي بچي۔ بیا هم که چېرته قی په ډکه خوله سره نه وي نو بیا مرد ار نه دی۔



قال العلامة الحصکفیؒ: ینقضه قیء ملأ فاه من مرة او علق او طعام او ماء اذا وصل الی معدته و ان لم یستقر و هو نجس مغلظ و لو من صبی ساعة ارتضاعه و هو الصحیح. لمخالطة النجاسة ذکره الحلبی. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۱۳۷، مطلب نواقض الوضوء)

## د کوچني په اوبو کښې د لاس ډوبـــــولو حکم

**سوال:** که چېرته یو کوچنی د اوبو په لوښي کښې لاس ډوب کړي نو آیا اوبو پرې مرد اریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې د اوبو پاکوالی او نجس والی د بچي د لاس په پاکوالي او ناپاکوالي پورې اړه لري۔ که چېرته د بچي لاس په یقیني توګه پاک او صفا وي نو له شبهې پرته اوبو هم پاکې دي۔ او که چېرته د کوچني لاس نجس وي نو اوبو به هم نجسې وي۔ بیا هم که چېرته د شک غوندې صورت پیدا شي نو بهتره دا ده چه هغه اوبو استعمالې نه شي او که ئې څوک استعمال هم کړي نو پروا نه لري۔

قال العلامة فخر الدین قاضی خانؒ: و کذا الصبی اذا دخل یده فی البئر او فی الاناء لا یتوضأ منه استحساناً ما لم ینزح و ان لم ینزح و توضأ جاز. (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۹، فصل فی البیر)

## د اود اسه په وخت کښې د آذان د ځواب ورکولو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوک په اود اسه شروع وکړي او په دې وخت کښې آذان هم شروع شي نو آیا د اسړی به د اود اسه دعا ګانې وایي او که به د آذان ځواب ورکوي؟ د شریعت له مخې کوم یو افضل دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اود اسه په وخت کښې مسنونې دعا ګانې او د آذان ځواب ورکول دواړه سنت دي۔ له دې وجهې په دواړو کښې چه کوم یو وغواړي هغه دې ادا کړي۔ بیا هم د اذان ځواب ورکول ورته بهتر دي۔ او وجه ئې دا ده چه د آذان اوریدونکي ته د سلام ځواب ورکول هم مناسب نه دي په داسې حال کښې چه د سلام ځواب ورکول واجب دي۔

قال العلامة الکاسانیؒ: و لا ینبغی ان یتکلم السامع فی حال الآذان و الاقامة و لا یشتغل بقرائة القرآن و لا بشیء من الاعمال سوی الاجابة و لو کان فی القرأة ینبغی ان یقطع و یشتغل با لاستماع و الاجابة. (بدائع الصنائع ج۱، ص۱۵۵، فصل ما یجب علی السامعین عند الآذان)

قال العلامة ابن عابدینؒ: و ینبغی للسامع ان لا یتکلّم و لا یشتغل بشیء فی حالة الآذان و الاقامة و لا یردّ السلام ایضاً لان الکل یخل با لنظم. (رد المحتار ج۱، ص۳۹۹، باب الآذان، مطلب فی کراهة تکرار الجماعة فی المسجد)

## د تیمم د جواز لپاره د مسافت اندازه

**سوال:** اوبو چه له سړي څخه څومره لرې وي نو تیمم ورته روا دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کله چه څوک د یو میل په فاصله له اوبو څخه لرې وي نو تیمم ورته جائز دی او له میل څخه څلور زره ذراعه مراد دی یعني کله چه له کوم سړي څخه په څلورو خواوو کښې اوبو یو یو میل لرې وي نو تیمم ورته جائز دی۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و من عجز عن استعمال الماء الخ لبُعدهٖ و لو مقيماً فی المصر ميلاً اربعةَ آلاف ذراع و هو اربع عشرون اصبعاً و هی ست شعيرات ظهر لبطن و ست شعرات بغل. (الدر المختار علی صدر رد المختار ج۱، ص۲۳۳، باب التيمم)

و فی الهندية: يجوز التيمم لمن كان بعيداً من الماء ميلاً هو المختار فی المقدار سواء كان خارج المصر او فيه و هو الصحيح و سواء كان مسافراً او مقيماً..... ان الميل هو ثلث الفرسخ اربعة آلاف ذراع طول كل ذراع اربع و عشرون اصبعا و عرض كل اصبع ست حبات شعير ملحقة ظهر البطن. (الهندية ج۱، ص۲۷، الباب الرابع فی التيمم)

## په سکرو باندې د تیمم و هلو حکم

**سوال:** سکاره په دوه قسمه دي یو جبلي (غرنی) کوم چه له کانونو څخه ایستل کیږي او یو هغه سکاره چه د لرګیو د سوځیدو په نتیجه کښې منځ ته راځي۔ آیا په غرني سکرو او د هغو په ایرو باندې تیمم و هل جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** غرني سکاره چونکه حکماً ډبره وي نو د دې لپاره د زمکې له جنس څخه ګڼل کیږي او تیمم پرې جائز دی۔ همدارنه د دغو سکرو په ایرو باندې هم تیمم و هل جائز دي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و مترمد با لاحتراق الا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق او مغسول. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۴۰، باب التيمم)

قال الشيخ خليل احمدؒ: د بنده په نزد په غرنئ سکرو او د هغو په ایرو باندې تیمم جائز دی ځکه چه د هغو حکم د ډبرو دي۔ (فتاوٰی خلیلیه ج۱، ص۷۵، کتاب الطهارة، باب التيمم)

## په ایرو باندې د تیمم و هلو حکم

**سوال:** په ایرو باندې تیمم جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب:** د تیمم لپاره دا شرط دی چه هغه شی چه تیمم پرې و هل کیږي د زمکې له جنس څخه به وي۔ فقهاء کرامو د زمکې د جنس د پیژندګلوي په باره کښې فرمایلي دي چه هر هغه شی چه په سوزولو سره نه ایرې کیږي او نه ویلې کیږي هغه د زمکې له جنس څخه ګڼل کیږي۔ او چونکه ایرې له دا سې شي څخه جوړیږي چه اور ئې سوزوي او بیا په نتیجه کښې ایرې ترې جوړې شي کوم چه د جنس الارض د زمکې د جنس والي تعریف پرې نه صادقیږي۔ نو سره له دې چه پاکې هم دي لیکن تیمم پرې جائز نه دی۔



قال العلامة ابو بكر الكاسانیؒ: جنس الارض فكل ما يحترق با لنار فيصير رمادا كا لحطب و الحشيش و نحوهما او ما ينطبع و يلين كا لحديد و الصفر و النحاس و الزجاج و عين الذهب و الفضة و نحوها فليس من الارض و ما كان بخلاف ذٰلك فهو من جنسها. (بدائع الصنائع ج۱، ص۵۳، فصل فی بيان ما يتيمم به)

و فی الهندية: ما يحترق با لنار فيصير رمادا كا لحطب و الحشيش و نحوهما او ما ينطبع و يلين كا لحديد و الصفر و الزجاج و عين الذهب و الفضة و نحوها فليس من جنس الارض و ما كان بخلاف ذٰلك فهو من جنسها. (الهندية ج۱، ص۲۶، الباب الرابع فی التيمّم، الفصل الاول)

## په بالښت باندې د تیمم و هلو حکم

**سوال:** یو سړی د بیماری له وجهې همیشه په بستر کښې پروت وي او ډاکترانو د اوبو له استعمالولو څخه منع کړی دی نو آیا د دا سې سړي لپاره په بالښت باندې تیمم و هل جائزي دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د دا سې بیمار چه د بستر خاوند وي او ډاکترانو د اوبو له استعمال څخه منع کړي وي د هغه لپاره په ګدی یا بالښت باندې تیمم و هل جائز دي خو په دې شرط چه ګرد او غبار پرې پروت وي لکه څرنګه چه فتاوٰی تاتارخانیه کښې راغلي چه: و الصحيح قول ابی حنيفة رحمه الله تعالٰی: و صورة التيمم با لغبار ان يضرب بيده ثوباً او لبداً او وسادةً و ما اشبهها من الاعيان الطاهرة التی عليها غبار فاذا وقع الغبار علی يده تيمّم آه. تاتارخانية ج۱، ص۲۴۰، باب التيمم)

قال ابراهيم الحلبیؒ: و لا يجوز عندنا بما ليس من جنس الارض و هو ما ينطبع و يلين با لنار او يترمد كا لذهب و الفضة و الحديد و الرصاص و الصفر و النحاس و نحوها مما ينطبع و يلين با لنار و كا لحنطة و سائر الحبوب و الاطعمة من الفواكه و غيرها و انواع النباتات مما يترمد با لنار اذا لم يكن عليها غبار و ان كان علی هٰذه الاشياء المذكورة غبار يجوز التيمم بغبارها عند ابی حنيفةؒ الخ. (كبيری ص۷۶، باب التيمم) و مثله فی مجموعة الفتاوٰی ج۱، ص۱۷۸، كتاب الطهارة.

## په یوه ځای باندې بیا بیا د تیمم و هلو حکم

**سوال:** په یوه ځای باندې بیا بیا تیمم و هل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په یوې لوتې یا کوم بل ځای باندې د فقهاء کرامو د اقوالو له مخې په څو څو واره تیمم و هل جائز دي۔

لما قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و اذا تيمم مراراً من موضع واحدٍ جاز. (التاتارخانية ج۱، ص۲۴۲، قبل نوع من يجوز لهٗ التيمم و لا يجوز له)

و فی الهندية: و اذا تيمم مرارا من موضع واحدٍ جاز كذا فی التاتارخانية. (الهندية ج۱، ص۳۱، الباب الرابع فی التيمم، الفصل الثالث فی المتفرقات)

## د قرآنکریم د تلاوت لپاره په شوي تیمم باندې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** کوم تیمم چه د تلاوت لپاره یا نورو اذکارو لپاره وهل شوی وي په هغه تیمم سره د لمانځه ادا کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** عبادت په دوو ډولونو دی۔ یو هغه عبادت چه اودس ورته شرط دی لکه لمونځ، د تلاوت سجده او د اسې نور۔ او بل هغه عبادت چه اودس ورته شرط نه دی لکه د قرآن تلاوت، جومات ته د اخلیدل او د دین ښوونه او د اسې نور۔

اوس که چېرته تیمم د هغو عباد اتو لپاره وهل شوی وي چه د هغو لپاره اودس شرط وي نو په هغه تیمم سره ټول عبادتونه جائز دي۔ او که چېرته تیمم د هغو عبادتونو لپاره وهل شوی وي چه اودس ورته شرط نه وي نو په هغه تیمم سره هغه د هغو عباد اتو ادا کول صحیح نه دي چه اودس ورته شرط دی۔ د دې لپاره د قرآنکریم د تلاوت یا نورو اذکارو لپاره لکه څرنګه چه اودس شرط نه دی نو په د اسې تیمم سره د لمانځه ادا کول صحیح نه دي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: لو تيمّم لدخول مسجد او لقرأة و لو من مصحف..... لم تجز الصلوة به عند العامة. قال ابن عابدينؒ (تحت قوله لم تجز الصلوة به) اى لفقد الشرط و هو امر ان لكون المنوى عبادة مقصودة و كونها لا تحل الا با لطهارة. (رد المحتار ج۱، ص۲۴۵، باب التيمم)

قال ابن نجيم المصريؒ: و صرحوا بانه لو تيمّم لدخول المسجد او القرأة و لو من مصحف او مسه او زيارة القبور..... لا تجوز الصلوة بذلك التيمّم عند عامة المشائخ لان بعضها ليست بعبادة مقصودة و ان كان عبادة مقصودة لكن يصح بدون الطهارة. (البحر الرائق ج۱، ص۱۵۰، باب التيمّم) و مثله فى الهندية ج۱، ص۲۶، الباب الرابع فى التيمّم، الفصل الاول.

## د وخت د تنګوالي له وجهې د تیمم وهلو حکم

**سوال:** که چېرته یوه د اسې واقعه را منځ ته شي چه سړي ته د غسل ضرورت پیښ شي او هلته د لمانځه وخت ډیر کم وي۔ نو آیا د وخت د تنګوالي له وجهې سړی تیمم وهلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د وخت تنګوالی د اسې شرعي عذر نه دی چه له وجهې ئې غسل پریښودل شي او په تیمم باندې اکتفا وشي۔ بلکه په هر حال کښې غسل ضروري دی۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: لا يتمّم لفوت جمعة و وقت و لو وترا لفواتها الى بدل. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۴۶، باب التيمّم)

قال العلامة ابراهيم الحلبيؒ: و لو خاف خروج الوقت لو اشتغل با لوضوء فى سائر الصلوة ما عدا صلوة الجنازة و العيد لا يتمّم عندنا. (كبيرى ص۸۳، فصل فى التيمم)



## په محبس (بندي خانې) کښې د اوبو د نشت والي په صورت کښې د تیمم حکم

**سوال:** د افغانستان او کشمیر په جهاد کښې چه کوم خلك د کفارو په جیلونو کښې بندیان دي۔ که چېرته د اوبو د موجودوالي ترڅنګ کفار هغوی د اود اسه او غسل لپاره پرې نږدې نو آیا دا خلك په تیمم سره لمونځونه کولی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تیمم د جواز لپاره په اوبو باندې د قدرت نه درلودل شرط دی۔ اودا قدرت نه درلودل که د لرې والي له وجهې وي او یا د مرض یا دښمن له وجهې وي۔ په دې تولو صورتونو کښې په تیمم باندې د لمونځونو ادا کول جائز دي۔ له دې وجهې که چېرته قیدیان په تیمم سره لمونځونه وکړي نو ورته جائز دي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: من عجز عن استعمال الماء..... لبعده و لو مقيماً فى المصر ميلاً..... او لمرضٍ يشتد او يمتد بغلبة ظن او قول حاذق مُسلم..... او برد يهلك الجنب او يمرضه..... او خوف عدُوّ كحية او نار على نفسه و لو من فاسق او حبس غريم او ماله..... او عطش و لو لكبه او رفيق القافلة حالاً او مآلاً. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۳۲ تا ۲۳۵، باب التيمّم)

قال الشّيخ السيد احمد الطحطاويؒ: (و منه خوف عدُوّ) آدمى او غيره سواء خافه على نفسه او ماله او امانته او خافت فاسقاً عند الماء او خاف المديون المفلس الحبس و لا اعادة عليهم و لا على من حبس فى السفر بخلاف المكره على ترك الوضوء فتيمّم فانه يعيد الصلوة. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۹۲، باب التيمّم)

## د زخمي سړي لپاره د تیمم حکم

**سوال:** که چېرته یو سړی دومره زخمي وي چه غسل ورته مشکل وي نو آیا هغه د غسل په ځای تیمم وهلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د چا په نیم وجود یا تر دې زیات باندې زخمونه وي نو هغه تیمم وهلی شي۔ البته که چېرته د بدن زخمونه ئې کم وي او د غسل کول ورته ممکن وي نو بیا به غسل کوي او د زخم په ځایونو دې مسح وکړي۔ او که چېرته ئې زخمونه هم کم وي لیکن د اوبو رسیدل ورته تاوان وي نو بیا هم تیمم ورته جائز دی۔

و يجوز التيمّم اذا خاف الجنب اذا اغتسل با لماء ان يقتله البرد او يمرضه. و ان كان به جراحات يعتبر الاكثر محدثاً كان او جنباً ف فى الجنابة يعتبر كثر البدن و فى الحدث يعتبر اكثر اعضاء الوضوء فان كان الاكثر صحيحاً و الاقل جريحاً يغسل الصحيح و يمسح على الجريح ان امكنه و ان لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر او فوق الخرقة و لا يجمع بين الغسل و التيمّم. (الهندية ج۱، ص۳۸)

قال العلامة الحصكفيؒ: او المرض يشتد او يمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم و لو بتحرك. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۳۳، باب التيمم) و مثله فى الفقه الاسلامى و ادلتُه ج۱، ص۴۱۸، باب التيمّم، المرض اوبطء البرء.

## په سـر و سیمو کښې د تیمم حکم

**سوال:** آیا یو جُنُب سړی په سخته سړو علاقو کښې لکه سوات، سیاچین او د اسې نورو د زیات یخ له وجهې لمونځونه یا نور عبادات په تیمم سره ادا کولی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تیمم د مشروعیت د اوبو په نشت والي او په اوبو باندې د قدرت په نه درلودلو پورې اړه لري۔ او پرته له شرعي عذر څخه په تیمم باندې سړی نه پاکیږي او ډیر زیات یخ هم د تیمم لپاره شرعي عذر بلل کیږي۔ لیکن چې کله د ګرمو اوبو انتظام نه وي او په سړو اوبو سره د غسل کولو په صورت کښې د مریضی یا د کوم اندام د تلف کیدو خطره وي۔ البته یو اځې اودس به سړی په یخو اوبو کوي ځکه چه په اود اسه کښې دومره نقصان نه وي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: او برد يهلك الجنب او يمرضه و لو فى المصر اذا لم تكن لهٗ اجرة الحمام و لا ما يفنه. قال العلامة ابن عابدينؒ قيد با لجنب لان المحدث لا يجوز له التيمّم للبرد فى الصحيح. (رد المحتار ج۱، ص۲۳٤، باب التيمّم)

## په مالګې باندې د تیمم د کولو حکم

**سوال:** جناب محترم مفتي صاحب! کله چه څوک د مالګې په کان کښې کار کوي که چېرته هلته ورته د تیمم ضرورت پیښ شي او نژدې ځای کښې خاوره هم نه وي نو آیا په مالګې باندې تیمم وهلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** غرنی مالګه چونکه د زمکې له جنس څخه ده نو له دې وجهې په هغې باندې شرعا تیمم وهل جائز دي۔ بیا هم کومه مالګه چه د سمندر له اوبو څخه جوړه شوې وي په هغې باندې تیمم وهل جائز نه دي۔

کما قال العلامة ابراهيم الحلبى رحمه اللّٰه: و لو تيمّم با لملح نظر ان كان مائيا اى كان ماء فجمد لا يجوز لانهٗ ليس من اجزاء الارض و ان كان جبلها اى معدنيا و هو ما استحال ملحا من اجزاء الارض يجوز به التيمّم لانهٗ جنس الارض. (كبيرى ص۷٦، باب التيمم)

قال العلامة القاضى خان رحمه اللّٰه: اختلفوا فى الجبلى و الصحيح هو الجواز. (فتاوى قاضى خان ج۱، ص٦۲، فصل فيما يجوز به التيمم) و مثله فى البحر الرائق ج۱، ص۱٤۷، باب التيمّم.

## په یوې لوټې باندې بیا بیا د تیمم وهلو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! یو سړی دومره مریض دی چه له کټ څخه نه شي کوزیدلی او له ځان سره ئې یوه لوټه اینبې ده چه د هر لمانځه لپاره په همدې لوټې باندې تیمم وهي۔ آیا شرعا د اسې کول صحیح دي او که به د هر تیمم لپاره نوې لوټه را اخلي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم سړی چه بیمار وي او د طبیب د مشورې مطابق د اوبو استعمال ورته مضر وي نو شرعا د هغه لپاره تیمم جائز دی۔ اوس که بیمار په یوې لوټې یا یوه ځای باندې



بیا بیا تیمم کوي او که د هر وار تیمم لپاره نوې لوټه را اخلي شرعا دواړه جائز دي او هیڅ پروا نه لري۔

لما فى الهندية: اذا تيمّم مراراً من موضع واحد جاز كذا فى التاتارخانية. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱٦، باب التيمّم)

## د نـــائلون په جرابو باندې د مسح حکم

د نائلون په غټو او ډبلو جرابو باندې د مسح په باره کښې حضرت مولانا شمس الحق افغاني رحمه اللّٰه او د مولانا مفتي محمد فرید صاحب مفتي د دار العلوم حقانیه د فتوٰی د دار العلوم حقانیې ترجمان "ماهنامهٔ الحق" شائع کړې وه۔ د فتوٰی اهمیت ته په نظر کولو سره اوس په فتاوٰی حقانیه کښې هم شاملیږي۔

(از مرتب علیه الرحمه)

فى الدر المختار او جوربية و لو من غزل او شعر الثخينين بحيث يمشي فرسخاً و يثبت على الساق بنفسه و لا يرٰى ما تحته و لا يشف الخ. (حلبى كبير ص۱۲۱) و حد الجورب الثخينين ان يستمسك اى يثبت و لا ينسدل على الساق من غير ان يشد بشىء هٰكذا فسروه كلّهم و ينبغى ان يقيه بما اذا لم يكن ضيقاً فانا نشاهد ما يكون فيه ضيق يستمسك على الساق من غير شد و لو كان من الكرباس.

له پورتني عبارتو څخه څرګنده شوه چه په جرابو باندې مسح په څو شرائطو پورې مشروطه ده۔ لومړی دا چه د پورتني عبارتو له مخې چه دومره سختې، غټې او ډبلې وي چه که چېرته له بوتونو پرته یو اځې همدا جرابې واغوستل شي نو کم تر کمه په هغو کښې سړی درې میله منزل کولی شي په داسې حال کښې چه له پښو سره تړلي هم نه وي او له پندې څخه کښته هم نه راځي۔ دوهمه دا چه په چتکی سره اوبو هم نه جذبوي کما صرح بهٰذا القيد فى الشرح الكبير ص۱۰۸ او دریم شرط دا چه له برسیره کتنې څخه ئې د ننه شی نه څرګندیږي۔ او څلورم شرط دا چه له پښو څخه کښته راتلل ئې د تنګوالي له وجهې نه وي۔

پس د نائلون په جرابو کښې چه مونږ څومره ګورو دا شرائط پکښې موجود نه دي۔ ځکه چه په نائلون کښې د خپریدو (لوییدو) او تولیدو خاصیت موجود دی۔ نو له اغوستلو ورسته کښته نه راتلل ئې د انقباض او تنګوالي له وجهې دی۔ او بیالږ وخت او دلږ منزل څخه وروسته بیا له لوییږي هم او له پندې څخه کښته هم راځي۔ دا ټول شرائط پکښې نشته۔ ځکه چه کله د اغوستلو په وخت کښې د څکولو غوندې وڅکول شي نو د ننه هر شی تر ې معلومیږي۔ او بیا په چتکی سره اوبو هم جذب کوي۔ برعکس د تاټ له جرابو څخه۔ نو په دې بناء باندې د نائلون په جرابو باندې مسح جائزه نه ده۔ او که چېرته د نائلون د اسې جرابې وي چه دا ټول شرطونه پکښې موجود وي نو بیا د مفتٰی بهٖ قول مطابق په هغو باندې مسح جائزه ده۔ "هذا من عندي و لعل عند غيري احسن من هذا" (مفتي محمد فريد مد ظله)

د دې مسئلې د نور وضاحت لپاره د حضرت مولانا شمس الحق افغاني رحمه اللّٰه څخه هم استفسار شوی وو چه د هغه تحقیق په لاندې ډول دی:

د ثخنینو په باره کښې د فقهي د کتابونو له جملې څخه د رد المحتار ج۱، ص۱۸۸ عبارت په لاندې ډول دی:

بحيث يمشي فرسخاً و يثبت على الساق نفسه و لا يرى ما تحته و لا ينشف (الدر) و فى الدر و فى بعض الكتب ينشف و فسر فى الخانية الاوّل بان لا ينشف الجورب الماء الى نفسه كا لاديم و الصرم و فسر الثانى بان لا يجاوز الماء الى القدم و قال تحت بنفسه اى من غير شد آه.

له دې عبارت څخه څرګنده شوه چه په ثخنینو باندې د مسح د جواز لپاره د ثخانت وجود ضروري دی چه له دریو امورو څخه متحقق کیږي- لومړی له بوتونو پرته چه سړی دري میله یا تر دري میله زیات سفر پکښې کولی شي- دوهم له ترلو پرته له پښو سره پیوست لګیدلي وي- دریم که چېرته اوبو پرې واچول شي نو د ننه لاړې نه شي- د دغو دریو امورو مجموعه په ځانګړې توګه دریم خبره د نائلون په جرابو کښې نشته- نو له دې وجهې د نائلون په جرابو باندې مسح جائزه نه ده- او په دې کښې احتیاط هم ځکه ضروري دی چه په قرآن پاك کښې د پښو پریمینځل راغلي دي کوم چه قطعي دی او د مسح علی الخفین حدیثونه مشهور یا متواتر دی- له دې وجهې د تخصیص لپاره کافي دي- په جرابو باندې زما په نزد فقط د اسې صحیح السند او صریح الدلالت حدیثونه د شهرت په درجه کښې وجود نه لري- او د له خفینو سره ئې د قیاس لپاره د قوي مشاکلت او مشابهت ضرورت دی- و الله اعلم (احقر شمس الحق افغاني بهاولپور)

## د مجلـــــــدینو او منعلینو جرابو حکم

**سوال:** په فقهي کتابونو کښې مې لوستلي دي چه په جرابو باندې مسح جائزه نه ده لیکن په مجلدینو او منعلینو جرابو باندې جائزه ده- نو د مجلدینو او منعلینو مطلب څه دی؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مجلدینو یا منعلینو جرابو مطلب دا دی چه مجلد هغو جرابو ته ویل کیږي چه په ټولو باندې څرمن لګیدلې وي او منعلین هغو جرابو ته ویل کیږي چه لاندې څرمن تري لګیدلې وي-

قال العلامة الحصكفيؒ: بسكون النون ما جعل على اسفله جلدة. و قال ابن عابدينؒ (قوله ما جعل على اسفله جلدة) اى كا لنعل للقدم و هٰذا ظاهر الرواية و فى رواية الحسن ما يكون الى الكعب ابن كمال (قوله و المجلدين ما جعل الجلد على اعلاه و اسفله آه) (رد المحتار ج۱، ص۲۷۰، باب المسح على الخفين)

قال حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: جورب منعل بوضح الجلد اسفله كا لنعل للقدم و اذا جعل اعلاه و اسفله يقال له مجلد. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۱۰۳، باب المسح على الخفين) و مثله فى الفقه الاسلامى و ادلته ج۱، ص۳۴۳، سابعاً المسح على الجوارب.



## په عادي جرابو باندې د پاسه په اغوستل شویو بوتونو باندې د مسح حکم

**سوال:** د رخت په عادي جرابو باندې مسح خو جائزه نه ده البته که چېرته د ژمي په موسم کښې د یخ له وجې له پاسه پرې بوتونه واغوستل شي چه ښنګري پکښې پټ وي نو آیا په د اسې بوتونو باندې د پاسه مسح جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د رخت په جرابو باندې مسح جائزه نه ده ځکه چه په هغو باندې د مسح تعریف نه صادقیږي- چونکه دلته په نومورې صورت کښې د جرابو په سر د بوتونو د مسح حکم دی نو د دې لپاره په د اسې صورت کښې په بوتونو باندې مسح جائزه ده لیکن په دې شرط چه د بوتونو لاندینی برخې پاکې وي-

قال حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: و الخف الساتر لكعبين ماخوذ من الخفة لان الحكم به خف من الغسل الى المسح..... صح اى جاز المسح على الخفين فى الطهارة من الحدث الاصغر الخ (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۱۰۱/۱۰۲، باب المسح على الخفين)

قال العلامة الحصكفيؒ: و الخف شرعاً الساتر لكعبين فا كثر من جلد و نحوه شرط مسحه ثلاثة امور الاول كونه ساتر محل فرض الغسل للقدم مع الكعب، و الثانى كونه مشغولاً با لرجل يمنع سراية الحدث، و الثالث كونه مما يمكن متابعة المشى..... و هو جائز.... بسنة مشهورة. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۶۱ تا ۲۶۵، باب المسح على الخفين) و مثله فى الفقه الاسلامى و ادلته ج۱، ص۳۳۲، خلاصة الشروط فى المذهب.

## په پګړۍ، خولۍ او د اسې نورو باندې د مسح کولو حکم

**سوال:** آیا اودس کوونکی په پګړۍ، خولۍ او د اسې نورو باندې مسح کولی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مسح ثبوت د قیاس مخالف راغلی دی نو له دې وجهې یوائې په موزو باندې مسح جائزه ده او له موزو بغیر په پګړۍ، خولۍ او د اسې نورو باندې مسح جائزه نه ده-

لما قالؒ الشيخ الدكتور وهبة الزحيلى: قال الحنفية لا يصح المسح على عمامة و قلنسوة و برقع و قفازين لان المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره. (الفقه الاسلامى و ادلته ج۱، ص۳۴۰، باب المسح، سادسا على العمامة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: و لا يجوز اى لا يصح المسح على عمامة و قلنسوة و برقع و قفازين لان المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۱۰۷، فصل المسح على الخفين) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۲۷۲، باب المسح على الخفين.

## په پتۍ باندې د مسح کولو حکم

**سوال:** په پتۍ باندې مسح تر څه وخته پورې باقي وي او په کومو کومو حالاتو کښې ئې د مسح نیتمه پای ته رسیږي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په پتۍ باندې مسح په دوو حالتونو کښې ماتیږي- یو د پتۍ د لرې

کیدلو یا لویدلو په صورت کښې خو چه زخم جوړ شوی وي۔ ځکه چه د کوم علت له وجهې مسح شروع شوې وه هغه علت له منځه تللی دی۔ او بل د بې اودسی له وجهې۔ یعنې د اود اسه د ماتوالي په صورت کښې د پټی مسح هم له منځه ځي۔

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: یبطل المسح علی الجبیرة فی حالتین هما (۱)نزعها و سقوطها قال الحنفیة یبطل المسح علی الجبیرة ان سقطت عن برء لزوال العذر..... (۲)الحدث یبطل المسح علی الجبیرة با لاتفاق با لحدث. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۳۵۶، نواقض المسح علی الجبیرة)

قال العلامة ابو بکر الکاسانیؒ: فسقوط الجبائر عن برء ینقض المسح. (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج۱، ص۱٤، مطلب نواقض المسح علی الجبیرة)

## په زخم باندې د مسح مسئله

**سوال:** که چېرته په زخم باندې مسح کول تکلیف وي نو سړی باید څه وکړي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د زخم په ظاهر باندې له مسحې څخه تکلیف وي نو په پټی باندې دې د پاسه مسح وکړي او که چېرته بیا هم ورته د سخت تکلیف احساس کیده نو بیا د مجبورۍ له وجهې ئې نه مسح کول جائز دي۔

لما قال الشیخ وهبة الزحیلی: و اذا رمدوامره طبیب مسلم حاذق الا یغسل عینه او انکسر ظفره او حصل به داء و جعل علیه دواء جاز له المسح للضرورة و ان ضرّه المسح ترکه لان الضرورة تقدر بقدرها. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۳۵۵، نواقض المسح علی الجبیرة)

قال العلامة الحصکفیؒ: انکسر ظفره فجعل علیه دواء او وضعه علی شقوق رجله اجری الماء علیه و ان قدر و الا مسحه و الا ترکه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۸۱، باب المسح علی الخفین) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۱۰۹، فصل فی مسح الجبیرة.

## په پلستر باندې د مسح کولو حکم

**سوال:** د لاس او پښو یا نورو اندامونو د ماتوالي په صورت کښې ډاکټر صاحبان د هغه اندام د جوړېدلو لپاره پلستر لګوي۔ آیا په نومورې پلسترونو باندې مسح جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د پلستر استعمال د مات شوي اندام د جوړوالي لپاره وي او د ډاکټر له اجازې پرته ئې خلاصول په عمومي توګه تاوانې وي۔ او که چېرته مضر هم نه وي نو بیا ئې بار بار خلاصول او ترې په مالي اعتبار سره د نقصان باعث جوړېږي۔ نو د دې لپاره د پټی غوندې د پلستر دننه د ملفوفو (پټو شویو) اندامونو پریمینځل ضروري نه دي بلکه مسح ئې کافي ده۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و یمسح نحو (مفتصد و جریح علی کل عصابة مع فرجتها فی الاصح) قال ابن عابدینؒ (قوله علی کل عصابة) ای علی کل فرد من افرادها سواء کانت عصابة تحتها جراحة و هی بقدرها او زائدة علیها کعصابة المفتصد، او لم یکن تحتها جراحة اصلاً بل کسرا و کی و هٰذا معنی قول الکنز کان تحتها جراحة او لا لکن اذا



کانت زائدة علی قدر الجراحة فان ضره الحل و الغسل مسح الکل تبعاً و الا فلا. (رد المحتار ج۱، ص۲۸۰، باب التیمم، مطلب فی لفظ کل اذا خلت علی منکر او معروف)

قال ابراهیم الحلبی رحمه الله: جاز له المسح علی کل الجبیرة ما تحته جراحة و ما لیس تحته تبعاً لو صح الجراحة لان الجبیرة و العصابة لا توضیح علی وجه تأتی علی موضع الجراحة فحسب بل تکون علی ما حول الجراحة ایضاً فتحققت الضرورة الی جواز المسح علی الزائد علی الجراحة الخ. (کبیری ص۱۱۷، باب المسح علی الخفین) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۱۰۷، فصل فی الجبیرة و نحوها.

## د مار (منګور) په کوهي کښې د لویدو او مړ کیدو حکم

**سوال:** که چېرته مار کوهي یا حوض ته ولوېږي او مړ شي نو د د اسې کوهي یا حوض د اوبو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مار په عمومي توګه په دوه ډوله وي یو ډول هغه ماران چه په دښتو او بیابانونو کښې وي که چېرته وینه پکښې وي او کوهي یا حوض ته ولوېږي او مړ شي نو کوهی او حوض پرې مرد اریږي۔ او که چېرته وینه پکښې نه وي نو بیا نه مرد اریږي۔ دوهم ډول هغه ماران چه په اوبو کښې اوسیږي د هغو په اوبو کښې مړ کیدل د اوبو د ناپاکۍ سبب نه ګرځي یعنې اوبو نه مرد اروي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و مائی مولد و لو کلب الماء و خنزیره (کسمك و سرطان) و ضفدع الا بریاً له دم سائل فیفسد فی الاصح کحیة بریة ان لها دم و الا لا. قال ابن عابدینؒ (قوله کحیة بریة) اما المائیة فلا تفسد مطلقاً کما علم مما مر و کا لحیة البریة و الوزغة لو کبیرة لها دم سائل منیة (قوله و الا لا) ای ان لم یکن للضفدع البریة و الحیة البریة دم سائل فلا یفسد آه. (رد المحتار ج۱، ص۱۸۵، باب المیاه، مطلب فی مسائله الوضوء من الفساقی)

قال الشیخ اشرف علی التهانویؒ: که چېرته د وچې مار وي پس اندازه دې کړي او د دې ګوري چه په کوهي کښې څوسوه بوکې اوبه دي هم هغومره اوبو دې تري وباسي اګر که کوهی وچ هم نه شي نو پاکیږي۔ البته که چېرته د تجربې له مخې دا تحقیق وشي چه په د اسې مار کښې بهیدونکې وینه نه وي نو په د اسې مار سره کوهی نه مرد اریږي۔ همدارنګه که چېرته د اوبو مار وي بیا هم کوهی پرې نه مرد اریږي۔ (امداد الفتاوٰی ج۱، ص۳۲، فصل فی البئر)

## د کوم ځناور د یوه اندام د لویدو په صورت کښې د کوهي د اوبو حکم

**سوال:** زمونږ له که هي څخه د مرغی وزر ووت؟ آیا د مرغی په وزر باندې کوهی مرد اریږي او که نه؟ او که مرد اریږي نو له شلو څخه تر دیرشو بوکو پورې د اوبو را ایستل کافي دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که د مرغی په اندازه د کوم حیوان په لویدو سره کوهی مرد اریږي او له شلو څخه تر دیرشو بوکو پورې د اوبو په ایستلو سره کوهی بیرته پاکیږي لیکن د کوم

حیوان د اندام د لویدلو دا حکم نه دی- بلکه د حیوان د کوم اندام لویدل د لوی حیوان له لویدلو سره برابر دی د دې لپاره که د کوچني حیوان یا د لوی حیوان کوم اندام کوهي ته ولویږي نو د کوهي تولې یا له ۲۰۰ څخه تر ۳۰۰ بوکو پورې اوبو به تري ایستل کیږي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله حیوان دموی و انتفخ) لو وقع ذنب فارة ینزح الماء کله یجزو به ظهر انه لو جرح الحیوان بلا تفسخ و نحوه ینزح الجمیع کما فی الفتح و ان قطعة منه کتفسخه و لهٰذا قال فی الخانیة قطعة من لحم المیتة تفسده. (رد المحتار ج۱، ص۲۱۳، فصل فی البئر)

قال الشیخ المفتی عزیز الرحمٰن الدیوبندیؒ: در صورت مسئوله کشیدن مقدار جمله آن چاه لازم است و تا وقتیکه مقدار مذکوره کشیده نه شود و نوشیدن ازان آب و طعام بآن پخته خوردن ناجائز و حرام است. قال مولانا السید ابو السعود فی حاشیة المسکین معزیا الی الحموی و قطعة الحیوان فی الحکم کا لحیوان المتفسخ. (فتاوی دار العلوم دیوبند ج۱، ص۱۵۲، فصل فی البئر، مرتبه مولانا ظفر الدینؒ) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۲۰، الباب الثالث فی المیاه.

## د چرمنبکی په لویدلو سره د کوهي د اوبو حکم

**سوال:** زمونږ په کور کښې چرمنبکی ډبرې زیاتې دي او کله کله اوبو ته هم لویږي او مړ کیږي۔ آیا په دې سره اوبو مرد اریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په عامو چرمنبکیو کښې بهیدونکي وینه نه وي نو د دې لپاره که چېرته اوبو ته ولویږي او مړ شي نو اوبو پرې نه مرد اریږي او اودس او غسل تول پرې جائز دي۔

قال العلامة ابو بکر الکاسانیؒ: اما الذی لیس له دم سائل فا لذباب و العقرب و الزنبور و السرطان و نحوها و انه لیس بنجس عندنا. (بدائع الصنائع ج۱، ص۶۲، فصل اما الطهارة الحقیقة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و لا ینجس الماء و لا المائعات علی الاصح بموت ما بمعنی حیوان لا دم له سواء البری و البحری فیه ای الماء و المائع. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۳۱، فصل فی الآبار)

## د مرغانو د ګندګۍ په لویدلو سره د اوبو د پاکوالي حکم

**سوال:** زمونږ د کور له کوهي سره یوه ونه ده چه هر وخت پکښې د مرغانو کنه ګونه وي او کله کله ئې ګندګۍ کوهي ته هم لویږي۔ په شریعت مطهره کښې د دغو مرغانو د ګندګۍ حکم څه دی آیا اوبو پرې مرد اریږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې د مرغانو له ګندګۍ څخه ځان ساتل ډیر مشکل وي نو د دې لپاره شریعت مقدسه په اوبو کښې د مرغانو د ګندګۍ په لویدو سره د اوبو د نجس والي حکم نه دی کړی او د اسې اوبو پاکې او د استعمال وړ دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لا نزح فی بول فارة فی الاصح و لا بخرء حمام و عصفورٍ و کذا سباع طیر فی الاصح [illegible] عنها. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۲۰، فصل فی البئر)

[illegible] علامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و لا یفسد ای لا ینجس الماء بخرء حمام..... و لا ینجس بخرء



عصفور و نحوها مما یؤکل من الطیور غیر الدجاج و الاوز و الحکم بطهارته استحسان الخ. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۳۰، فصل فی مسائل الآبار)

## د چینه لرونکي کوهي په پاکوالي کښې د امام محمدؒ قول مفتی به دی

**سوال:** د چینه لرونکي کوهي په پاکوالي کښې د احنافو علماوؤ مختلف اقوال دي لکه د امام ابو حنیفهؒ په نزد د مبتلی به یا د دوو عادلو کسانو رایه به د اعتبار وړ وي او د امام ابو یوسفؒ په نزد چه په کوهي کښې څومره اوبو وي د هغو په اندازې سره به اوبو تري ایستل کیږي په داسې حال کښې چه د امام محمدؒ په نزد له ۲۰۰ څخه تر ۳۰۰ بوکو پورې اوبو به تري ایستل کیږي۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د احنافو علماوؤ په نزد اګر که په دې مسئلې کښې مختلفې رأیې دي لیکن متاخرینو فقهاء کرامؤ د عوامو د آسانتیا لپاره د امام محمدؒ قول مفتی به ګرځولی دی۔ اګر که ځینو د امام صاحبؒ قول ته مفتی به ویلي دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و قیل یفتی بمائتین الی ثلثمائة و هٰذا ایسر. قال ابن عابدینؒ و جزم به فی الکنز و الملتقی و هو مروی عن محمدؒ و علیه الفتوٰی خلاصة و تاتارخانیة عن النصاب و هو المختار معراج عن العتابیة و جعله فی العنایة روایة عن الامام و هو المختار و الایسر کما فی الاختیار. (رد المحتار ج۱، ص۲۱۵، فصل فی البئر)

قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: ان الفتوٰی علی انه ینزح ثلثمائة و کذا فی معراج الدرایة معزیا الی فتاوی العتابی ان المختار ما عن محمدؒ..... و الافتاء بما عن محمد اسهل علی الناس. (البحر الرائق ج۱، ص۱۲۳، کتاب الطهارة)

## له فرج څخه وتونکي هوا د اودس ماتوونکي نه ده

**سوال:** د لمانځه په دوران کښې که چېرته د یوې ښځې د مخکښې له خوا فرج څخه هوا خارجه شي نو آیا نوموړې دې لمونځ مات کړي او بیا به اودس کوي او که اودس ئې پرې نه ماتیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کومه هوا چه له دبر یعنې د شا له خوا څخه ووځي د اودس ماتوونکي ده او کومه هوا چه له فرج یعنې د مخې له خوا څخه ووځي هغه د اودس ماتوونکي نه ده۔ له دې وجهې په نوموړې صورت کښې د نوموړې ښځې اودس مات نه دی او لمونځ ئې کیږي۔

لما قال العلامة ابو بکر بن علی بن الحدادؒ: و الریح الخارجة من الذکر و فرج المرأة لا تنقض الوضوء علی الصحیح الا ان تکون المرأة مفضاة فانهٗ یستحب لها الوضوء. (الجوهرة النیرة ج۱، ص۸، کتاب الطهارة، نواقض الوضوء)

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و لا خروج ریح من قُبل غیر مفضاة اما هی فیندب لها الوضوء و قیل یجب و قیل لو منتنة الخ. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۱۲۶، باب نواقض الوضوء) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج۱، ص۹، باب نواقض الوضوء.

## له عـــادت څخه مخکښې د نفاس د وینو د بنـــدیدو په صورت کښې د جمـــاع حکم

**سوال:** که چېرته د یوې ښځې د نفاس وینه د ښځې د خپل عادت له ورځو څخه پنځه یا شپږ ورځې مخکښې بنده شي نو آیا خاوند ئې جماع ورسره کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کومې ښځې چه د نفاس وینې ئې د عادت له ورځو څخه مخکښې بنده شي نو تر هغه وخته پورې چه د عادت ورځې ئې پوره شوي نه وي خاوند ئې جماع او قِربان (نزدیکت) نه شي ورسره کولی۔ البته که چېرته د وینې له بندیدو وروسته په همدې حالت کښې د یوه لمانځه وخت پرې تیر شي نو لمونځ او روژه ادا کولی شي۔

لما قال العلامة الزیلعیؒ: و لو انقطع دمُها دون عادتها یکره قِربانها حتٰی یمضی عادتها و علیها ان تصلی و تصوم. (تبیین الحقائق ج۱، ۳۹، کتاب الحیض)

لما قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: اذا انقطع اما دون العشرة دون عادتها لا یقربها و ان اغتسلت ما لم تمض عادتها. (البحر الرائق ج۱، ص۲۰۳، کتاب الحیض)

## په پخې خښتې باندې د تیمم حکـــم

**سوال:** یو مریض سړی چه د اوبو په استعمال باندې قادر نه دی او په پخې خښتې باندې تیمم وهي او لمونځ کوي۔ آیا د نوموړي سړي د تیمم او په هغه باندې د هغه د ادا شویو لمونځونو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امام ابو حنیفهؒ په نزد کوم شیان چه د زمکې له اجزاوو څخه وي په هغو باندې تیمم وهل جائز دي۔ چونکه پخه خښته هم د زمکې د جنس له شیانو سره اړه لري نو د دې لپاره په پخې خښتې باندې هم تیمم وهل جائز دي اګر که ماته وي یا روغه۔

لما قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: و اما التیمم با لآجر فعند ابی حنیفةؒ یجوز مطلقاً دق او لا لانهٗ من اجزاء الارض و ان شوی و تصلب بمنزلة النورة. (کبیری ص۷۵، باب التیمم)

لما قالِ العلامة ابن نجیمؒ: و یجوز با لاجری و هو الصحیح لانهٗ طین مستجحر. (البحر الرائق ج۱، ص۱۴۸، باب التیمم) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۲۷، باب التیمم، الفصل الاول.

## د استنجا له کولو څخه وروسته د هوا په خروج باندې د استنجا حکم

**سوال:** که چېرته د یوه چا له استنجا څخه وروسته هوا ووځي نو آیا استنجا به بیا وهي او که نه؟ په دا سې حال کښې چه مقعد ئې تر اوسه پورې لوند دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د هوا په خروج سره اګر که اودس ماتیږي او بیا به اودس کوي لیکن استنجا نه پرې خرابیږي اګر که مقعد ئې لوند وي یا وچ۔ له دې وجهې په صورت مسئوله کښې په نوموړي سړي باندې دوهم ځل استنجا لازمه نه ده یوائې د اود اسه په کولو سره ئې لمونځ کیږي۔



لما قال العلامة ابن عابدینؒ: (فلا یسن من ریح) لان عینها طاهرة و انام نقضت لانبعاثها عن مواضع النجاسة آه لان بخروج الریح لا یکون علی السبیل شیء فلا یسن منه بل هو بدعة. (رد المحتار ج۱، ص۲۴۶، فصل فی الاستنجاء)

لما قال العلامة ابن نجیمؒ: و قد علم من تعریفه ان الاستنجاء لا یسن الا من حدث خارج من احد السبیلین غیر الریح لان بخروج الریح لایکون علی السبیل شیء فلا یسن منه بل هو بدعة. (البحر الرائق ج۱، ص۲۴۰، باب الانجاس)

## د هوا د خروج په شک باندې د اود اسه حکم

**سوال:** که چېرته د یوه سړي له اودس کولو څخه وروسته د اشک پیدا شي چه هوا تري خارجه شوې ده او که نه؟ نو آیا یوائې د شک په بنا سره ئې اودس ماتیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کله چه د هوا د خارجیدو پوره یقین ئې نه وي نو یوائې د شک په بنا سره ئې اودس نه ماتیږي۔

لما قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: الیقین لا یزول با لشک. (الاشباه و النظائر ج۱، ص۱۸۳)

لما قال العلامة مفتی عبد الرحیم لاجپوریؒ: چه کله د هوا د خارجیدو یقین نه وي نو یوائې د وهم او ګومان په کیدو سره اودس نه ماتیږي۔ د دې پروا باید و نه ساتی۔ (فتاوی رحیمیه ج۱، ص۱۱۰، کتاب الطهارة)

## د شخوند وهلو په دوران کـــښې د ځناورو له خولې څخـــه وتونکي شیان ناپـــاک دي

**سوال:** جناب مفتي صاحب! د شخوند وهلو په وخت کښې که چېرته د ځناورو له خولې څخه څه شی ووځي او اوبو ته ور ولویږي آیا اوبو پرې مرداریږي او که نه؟ په دا سې حال کښې چه دا مواد له معدې څخه بیرته خولې ته راځي او ځناور پرې شخوند وهي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د شخوند وهلو په وخت کښې کوم شینا چه د ځناورو له معدې څخه خولې ته را ووځي او ځناور شخوند پرې وهي نو حکیمانو دې لره د ګندګۍ په حکم کښې ګنلی دی۔ نو د دې لپاره که چېرته نوموړي شیان پاکو اوبو ته ور ولویږي نو مرد اروي ئې۔

لما قال مولانا محمد رشید: (مسئله) د هر ځناور د خولې اوبو د هغه د متیازو په شان دي۔ او په شخوند وهلو کښې چه کوم شیان را ووځي هغه ئې د متیازو په برابر ناپاک دي۔

## د پنج سورې یا د اسې نورو مبارکو پانو سره بیت الخلاء ته د ننوتلو حکم

**سوال:** که چېرته د یوه سړي په جیب کښې پنج سوره یا سورت یاسین وي او بیت الخلاء ته د قضاء حاجت لپاره ننوځي۔ آیا د هغه لپاره د دغو مبارکو شیانو سره بیت الخلاء ته ننوتل جائز دي او که نه؟ په دا سې حال کښې چه هلته ئې دا اینبودلو بل ځای هم نه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د متبرکو شیانو یا قرآني آیتونو بیت الخلا یا د اسې ځای ته له ځان سره وړل چه هلته ګندګي پرته وي صحیح نه دي۔ البته که چېرته ئې په جیب کښې اینبي وي

نو بیا پروا نه لري۔ لیکن بیا هم بهتره دا ده چه کوشش وکړي چه د اسې مبارک شیان له بیت الخلاء څخه د باندې په کوم محفوظ ځای کښې کښیږدي۔ او که چېرته دا هم ممکنه نه وي نو بیا د مجبورۍ له مخې جائز دی او پروا نه لري۔

لما قال العلامة کاشغریؒ: و یکره دخول المخرج لمن فی اصبعه خاتم فیه شیء من القرآن او من اسماء الله تعالی لما فیه من ترک التعظیم.

و قال العلامة ابراهیم الحلبی فی شرح المنیة: و قیل لا یکره ان جعل فصه الی باطن الکف و لو کان ما فیه شیء من القرآن او من اسماء الله تعالی فی جیبه لا بأس به و کذا و لو کان ملفوفاً و شیء و التحرز اولی. (کبیری ص۵۸)

لما قال الشیخ اشرف علی التهانویؒ: د اسې شی چه په هغه باندې د الله تعالی یا د کوم نبي یا د کومې ملائکې یا د کوم معظم شي نوم یا کوم آیت یا حدیث یا دُعا لیکلې وي له خپل ځان سره ساتل مکروه دي۔ البته که چېرته د اسې شی په جیب کښې وي یا تعویذ په جامه یا کوم بل شي کښې نغښتی وي نو بیا مکروه نه دي۔ (بهشتي زیور ص۸۳۹، کتاب الطهاره)

## د نفـــــاسه ښځې له لاسه د خوراك او چښاك حکم

**سوال:** ځینې خلك وایي چه د بچي له ولادت څخه وروسته چه ښځه کله د ناپاکۍ په حالت کښې وي نو تر هغومره ورځو پورې به د هغې په لاس د پاخه شوي شیانو خوراك جائز نه دي۔ آیا دا خبره د شریعت له مخې صحیح ده او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اسلام د ژوند یوه مکمله ضابطه ده او افراط او تفریط او د یهودو او هنودو د مفروضه خیالاتو او نظریاتو ګنجائش پکښې نشته۔ تر کومه ځایه پورې چه پورتنۍ پوښتنه اړه لري نو دا د یهودو عمل او نظریات دي۔ دا خلك په دغو مخصوصو ورځو کښې ښځې با لکل یوې خوا ته کوي او د دوی په لاس پاخه شوي شیان نه خوري او نه ورسره نور سماجي، معاشرتي او کورني تعلقات ساتي۔ اسلام د حیض او نفاس په حالت کښې یو اځې جماع منع کړې ده او پاتې ټول کارونه ئې ورته جائز ګرځولي دي۔ له دې وجهې د نفاسه ښځې په لاس د پاخه شوي شیانو خوراك او چښاك شرعا جائز دي۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: و لا یکره طبخها و لا استعمال ما مسته من عجین او ماء او نحوهما. (رد المحتار ج۱، ص۲۹۲، باب الحیض)

## د متیـــــازو او ګندګۍ په وخت کښې سړی باید لـــــه کومو امورو څخه ځان وســـــاتي

**سوال:** جناب مفتي صاحب! د یوې پوښتنې د ځواب په تکلیف درکولو سره معذرت غواړم۔ او هغه دا چه د قضاء حاجت په وخت کښې له کومو امورو څخه سړی باید ځان وساتي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اسلام د ژوند یوه مکمله ضابطه ده۔ اسلام د هر عمل لپاره څه آداب



او څه د ځان ساتنې کارونه ښوولي دي۔ آن تر دې پورې چه چه د قضاء حاجت په وخت کښې ئې هم له ځینو کارونو څخه د ځان ساتنې ښوونه کړې ده لکه له ضرورت پرته خبرې، توخی، د قرآنکریم د کوم آیت یا حدیث یا نورو متبرکو کلماتو لوستل یا یو د اسې شی له ځان سره وړل چه په هغه باندې د الله تعالی یا رسول الله ﷺ یا ملائکې نوم وي، یا پرته له شرعي عذر څخه په ولاړې یا ملاستې باندې قضاء حاجت کول، یا تولې جامې ایستل او ځان بربنډول، قبلې ته کښیناستل، په ښي لاس سره استنجا وهل، د خوراك او چښاك په شیانو باندې استنجا وهل، د ځناورو د خوراك په شیانو سره استنجاء وهل او د اسې نور۔ له پورتني کارونو څخه د استنجا په وخت کښې سړی باید ځان وساتي۔ (هکذا فی کبیري ص۳۹ او بهشتي زیور حصه ۱۱، ص۱۱)

## د بواسیرو په رطوبت سره د اود اسه حکم

**سوال:** یو سړی بواسیر لري او د ولاړیدو او کښیناستو په وخت کښې ئې د بواسیرو رطوبت په جامو باندې لګیږي آیا د دې رطوبت له وجهې ئې اودس ماتیږي او که نه؟ په د اسې حال کښې چه دا لوندوالی او رطوبت ئې د عامو اوبو غوندې بهیدونکي نه وي او دا هم وښایی چه آیا له دغو رطوباتو څخه ئې جامې مرد اریږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو لیکلي دي چه اودس د هر هغه نجس شي په وتلو سره ماتیږي چه د انسان له بدن څخه ووځي او د اوبو غوندې بهیدونکی وي۔ او که چېرته بهیدونکی نه وي نو اودس ئې نه پرې ماتیږي۔ له دې وجهې په صورت مسئوله کښې که چېرته رطوبت د بواسیرو له زخم څخه وتلی وي او بهیدلی نه وي نو اودس ئې نه ماتیږي او نه ئې جامې پرې مرد اریږي ځکه چه د فقهاء کرامو کلي قاعده ده چه "ما لیس بحدث لیس بنجس" (یعنې چه کوم شی د اودس ماتوونکی نه وي هغه مرد ار هم نه دی)۔

لما قال العلامه المفتي عزیز الرحمٰن صاحبؒ: (الجواب) کوم رطوبت چه له زخم څخه د باندې و نه بهیږي او روان نه وي نو اودس نه پرې ماتیږي۔ کذا فی الکتب الفقه۔ او جامې هم نه مرد اروي ځکه چه د فقهاوو کلي قاعده ده چه "ما لیس بحدث لیس بنجس"۔ پس کوم صورت چه تاسو لیکلی دی په د اسې صورت کښې د نوموړې سړې نه اودس ماتیږي او نه ئې جامې مرد اریږي۔ (فتاوی دار العلوم دیوبند ج۱، ص۱۲۶، ترتیب مفتی ظفیر الدین صاحب، کتاب الطهارة)

## د معـــــذور له وخت څخه مخکښې د اودس کولو حکم او په هغه اود اسه باندې ئې د لمانځـــــه د ادا کولو حکم

**سوال:** یو سړی معذور دی او د سلسل البول په مرض اخته دی او د هر لمانځه لپاره ځانته اودس کوي۔ که چېرته نوموړی معذور د لمانځه د وخت له داخلیدو څخه مخکښې اودس وکړي نو آیا په دې اودس باندې راتلونکی لمونځ ادا کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د معذور سړي لپاره ضروري ده چه د لمانځه لپاره د لمانځه د وخت له د اخليدو څخه وروسته اودس وکړي- که چېرته ئې د وخت له د اخليدو څخه مخکښې اودس کړی وي نو دا اودس ئې صحيح نه دی ځکه چه هغه ئې له وخت څخه مخکښې کړی دی او له وخت څخه مخکښې په کړي اود اسه باندې راتلونکی لمونځ نه شي کولی-

لما قال العلامة الحصكفيؒ: حكمه الوضوء لكل فرض اللام للوقت ثم يصلى به فيه فرضاً او نفلاً فاذا خرج الوقت بطل. (الدر المختار على هامش رد المحتار ج۱، ص ۲۸۰، احكام المعذور)

لما قال العلامة المفتى عزيز الرحمٰنؒ: (الجواب) په د اسې حال کښې چه هغه سړی معذور دی نو هغه ته له وخت څخه مخکښې اودس جائز نه دی- بس د وخت له د اخليدو څخه دې وروسته اودس کوي اګر که جماعت تړې پاتې شي- (فتاوی دار العلوم ديوبند ج۱، ص۲۶۶، ترتيب مفتی ظفير الدين صاحب، كتاب الطهارة، فصل الرابع، په معذور پورې اړوندې مسئلې)

## د ښځې لـــــه رحم څخه دوتونکـــــي سپين رطوبت په صورت کښې د اود اســـــه حکم

**سوال:** د يوې ښځې له رحم څخه هر وخت سپينې اوبو بهيږي- نو آيا د نومورې ښځې اودس پرې ماتيږي او که نه؟ که چېرته ماتيږي نو دا ښځه به معذوره ګڼل کيږي او که نه؟ بينوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د کومې ښځې له رحم څخه هر وخت سپينې اوبو ووځي نو اودس ئې پرې ماتيږي- البته کوم رطوبت چه له فرج څخه د باندې ځای څخه ووځي نو هغه خوله ده او په خولې سره اودس نه ماتيږي- او په صورت مسئوله کښې چونکه سپينې اوبو د ښځې له رحم څخه ووځي نو د دې لپاره هغه معذوره ګڼل کيږي او د هر لمانځه لپاره به نوی اودس کوي- (هكذا فى امداد الفتاوٰى ج۱، ص۶۶)

# کتاب الصلوٰة

قال اللّٰہ تعالٰی

قُل ان صلوتی و نُسُکی و محیای

و مماتی للّٰہ رب العلمین



# کتاب الصلٰوة

## باب المواقیت

### (د لمانځه د وختونو احکام او مسئلې)

### لمونځ له خپل تاکلي وخت څخه د وروسته کولو حکم

**سوال:** زمونږ د کلي په جومات کښې د جمعې د لمانځه وختونه تاکلي دي لیکن کله کله امام صاحب له تاکلي وخت څخه وروسته راځي چه له وجهې ئې څینې خلك د لمانځه لپاره بل جومات ته ځي۔ آیا له تاکل شویو وختونو څخه د لمانځه وروسته کول او ادا کول شرعاً جائز دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمونځونو لپاره تاکل شوي وختونه حتمي نه دي بلکه د لمونځ کوونکو آسانتیاوو ته په نظر کولو سره وختونه تاکل شوي دي۔ که چېرته په دغو وختونو کښې څه نا څه وړاندې والی یا وروسته والی وشي (په دې شرط چه په مکروه وخت کښې داخل نه شي) نو هیڅ پروا نه کوي۔ البته که چېرته امام تنخواه لرونکی وي نو بیا نورو دلائلو ته په کتو سره له تاکلي وخت څخه وروسته والی له کراهیت څخه خالي نه دی، اګر که بهتره خو دا ده چه لمونځ په مستحب وخت کښې ادا شي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و یجلس بینهما) بقدر ما یحضر الملازمون مراعیاً لوقت الندب. (الا فی المغرب)

(الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۸۹، باب الآذان)

و فی الهندیة: و ینتظر المؤذن الناس و یقیم للضعیف المستعجل و لا ینتظر رئیس المحلة و کبیرها کذا فی معراج الدرایة. ینبغی ان یؤذن فی اول الوقت و یقیم فی وسطه حتی یفرغ المتوضی من وضوئه و المصلّی من صلوٰته و المعتصر من قضاء حاجته کذا فی التاتارخانیة. (الهندیة ج۱، ص۵۷، باب الآذان) و مثله فی البحرا الرائق ج۱، ص۲۵۵، باب الآذان)

### د سهار د لمانځه وخت

**سوال:** د سهار د لمانځه وخت کله شروع کیږي؟ او د سهار د راختو او لمر د راختو تر منځ څومره وخت وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سهار د لمانځه وخت له صبح صادق څخه را واخله تر لمر ختو پورې وي چه اندازه ئې تقریباً پاو باندې یو ساعت راځي۔ البته کمو الی او زیاتوالی هم پکښې ممکن دی۔ او د صبح صادق ننبه دا ده چه په هغه وخت کښې د آسمان په کنارې باندې سپینوالی غوندې ښکاره کیږي کوم چه د آسمان په کنارو کښې خپریږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: وقت صلاة (الفجر) ..... (من) اول (طلوع الفجر الثانی) و هو البیاض المنتشر المستطیر لا المستطیل (الی) قُبیل (طلوع ذکاء) با لضم غیر منصرف اسم الشمس. (الدر المختار علی صدر رد

المحتار ج۱، ص۳۶۳، کتاب الصلوٰة)

و فی الهندیة: وقت الفجر من الصبح الصادق و هو البیاض المنتشر فی الافق الی طلوع الشمس و لا عبرة با لکاذب و هو البیاض الذی یبدو طولا ثم یعقبه الظلام فبا لکاذب لا یدخل وقت الصلٰوة و لا یحرم الاکل علی الصائم هٰکذا فی الکافی. (الهندیة ج۱، ص۵۱، الباب الاول فی المواقیت) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۴۴، کتاب الصلٰوة)

## د روژې په مبارکه میاشت کښې د سهار په تیاره کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** زمونږ په کلیو کښې د رمضان المبارك په میاشت کښې د سهار لمونځ په عمومي توګه په غلس (تیاره) کښې ادا کیږي چه له وجهې ئې خلك د جمعې په لمانځه کښې ډیر وي، آیا د حنفي فقهې له مخې د اسې کول صحیح دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له جواز څخه ئې هیڅوك انکار نه کوي لیکن حنفي فقهې د اسفار په استحباب کښې د رمضان المبارك میاشت نه ده مستثنٰی کړې۔ د دې لپاره ښایي چه د وختي مصلحت له مخې بهتر وي لیکن په یقیني توګه سره اسفار (سپینوالی) مستحب دی۔

لما قال الشیخ الاسلام ابو بکر بن علی الیمنی: و یستحب الاسفار با لفجر..... قیل هو ان یصلی فی وقت لو صلی بقرائة مسنونة مرة فاذا فرغ ظهر له فساد فی طهارته امکنه الوضوء و الاعادة قبل طلوع الشمس و هذا کله فی السفر و الحضر فی الازمنة کلها الا یوم النحر با لمزدلفة للحاج. (الجوهرة النیرة ج۱، ص۵۰، کتاب الصلٰوة)

## د لمانځه لپاره مستحب وخت کوم یو دی؟

**سوال:** له روا والي څخه بغیر د لمونځونو د مستحبو وختونو حقیقت څه شی دی؟ آیا تعجیل افضل دی او که تاخیر؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مطلقاً تعجیل یا تاخیر مستحب نه دی بلکه د فقهاوو د تصریحاتو په رنا کښې دا ویل کیدلی شي چه د سهار مستحب وخت اسفار دی۔ او د اوړي (دوبي) په موسم کښې ماسپښین مؤخرول او د ژمي په موسم کښې ئې وړاندې والی افضل دی۔ د مازدیګر لمونځ په ګرمي او یخ دواړو کښې مؤخر کول افضل دي په دې شرط چه په لمر کښې تغیر نه وي راغلی او ماسخوتن تر دریمې حصې د شپې پورې مؤخر کول افضل دي۔ البته که چېرته په آسمان کښې وریځ وي نو په مازدیګر او ماسخوتن کښې وړاندې والی او په نورو کښې وروسته والی مستحب دی۔

قال الحصکفیؒ: و المستحب للرجل (الابتداء) فی الفجر (باسفار و الختم به) هو المختار بحیث یرتل اربعین آیة. ثم یعیده بطهارة لو فسد و قیل یؤخر جدا لان الفساد موهوم (الالحاج بمزدلفة) فا لتغلیس افضل کمرأة ملطقاً و فی غیر الفجر الافضل لها انتظار فراغ الجماعة (و تاخیر ظهر السیف) بحیث یمشي فی الظلّ (مطلقا) ..... و تاخیر (عصر) صیفاً و شتاء توسعة للنوافل (ما لم یتغیر ذکاء) بان لا تحار العین فیها فی الاصح (و) تاخیر عشاء الی ثلث اللیل الی آخره.



و المستحب تعجیل ظهر الشتاء یلحق به الربیع و با لصیف الخریف و تعجیل عصر و عشاء یوم غیم..... و تاخیر غیرهما فیه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۶۶ تا ۳۶۹، کتاب الصلٰوة)

و فی الهندیة: یستحب تاخیر الفجر و لا یؤخرها بحیث یقع الشك فی طلوع الشمس بل یسفر بها..... و یستحب تاخیر الظهر فی الصیف و تعجیله فی الشتاء ..... و یستحب تاخیر العصر فی کل زمان ما لم تتغیر الشمس..... و یستحب تعجیل المغرب فی کل زمان کذا فی الکافی..... و کذا تاخیر العشاء الی ثلث اللیل و الوتر الی آخر اللیل لمن یثق با لانتباه..... و فی یوم الغیم ینوّر الفجر کما فی حال الصحو و یؤخر الظهر لئلا یقع قبل الزوال و یعجل العصر خوفاً من ان یقع فی الوقت المکروه و یؤخر المغرب حذراً عن الوقوع قبل الغروب و یعجل العشاء کیلا یمنع مطر او ثلج عن الجماعة. (الهندیة ج۱، ص۵۱ تا ۵۲، کتاب مواقیت الصلٰوة) و مثله فی شرح الوقایة ج۱، ص۴۸، کتاب الصلٰوة)

## د مازدیګر په لمانځه کښې د ځنډ (تاخیر) اندازه

**سوال:** د مازدیګر په لمانځه کښې فقهاوو ځنډ (تاخیر) مستحب بللی دی۔ لیکن د دې ځنډ اندازه به څومره وي؟ په دې باره کښې که معلومات راکړی نو ډیره مهرباني به مو وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مازدیګر په لمانځه کښې له شك او شبهې پرته ځنډ مستحب دی۔ لیکن دومره ځنډ کوم چه د لمر تر اصفرار (زیړ والي) پورې ورسیږي مکروه تحریمي دی۔ په لمر باندې د زیړوالي د آثارو له ښکاریدو مخکښې مخکښې باید د مازدیګر له لمانځه څخه فارغ شی۔

قال الحصکفیؒ: (و) آخر (العصر الی اصفرار ذکاء) فلو شرع فیل قبل التغیر فمده الیه لا یکره. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۶۸، کتاب الصلٰوة)

قال ابن نجیمؒ: (قوله و العصر ما لم تتغیر) اطلقه فشمل الصیف و لشتاء لما فی ذٰلك من تکثیر النوافل لکراهتها بعد العصر و اراد با لتغیر ان تکون الشمس بحال لا تحار فیها العیون علی الصحیح فان تاخیرها الیه مکروه لا الفعل لانه مامور بها منهی عن ترکها فلا یکون الفعل مکروها کذا فی السراج. (البحر الرائق ج۱، ص۲۴۷، مواقیت الصلٰوة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۵۳، مواقیت الصلٰوة)

## د ماسپښین د لمانځه وخت

**سوال:** په مثل ثاني (دوه چنده سیوري) کښې د ماسپښین د لمانځه ادا کول په اداء کښې راځي او که په قضاء کښې؟ په دې اسې حال کښې چه د ځینو خلکو ګومان دی چه امام صاحبؒ د مثلِ ثاني له قول څخه رجوع کړې وه۔ لهذا په مثل ثاني کښې ادا شوی لمونځ په ادا کښې نه حسابیږي بلکه قضاء دی۔ د دې خبرې حقیقت څرګند کړی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د محققینو احنافو له کتابونو څخه دا خبره ثابتیږي چه په مثلِ ثاني

کښې د ماسپښین د لمانځه ادا کول په اداء کښې حسابیږي او قضاء نه وي۔ او دا خبره کومه چه په خلکو کښې مشهوره ده چه امام صاحبؒ له خپل قول څخه رجوع کړې ده هیڅ حقیقت نه لري بلکه دا یوه افتراء ده۔ البته احتیاط په دې کښې دی چه لمونځ تر مثل ثاني مخکښې ادا شي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله الی بلوغ الظل مثلیه) هذا ظاهر الروایة عن الامام نهایة و هو الصحیح بدائع و محیط و ینابیع و هو المختار و غیاثیة و اختاره الامام المحبوبی و عول علیه النسفی و صدر الشریعة تصحیح قاسم و اختار اصحاب المتون و ارتضاه الشارحون قول الطحاوی و بقولهما ناخذ لا یدل علی انه المذهب و ما فی الفیض من انهٗ یفتی بقولهما فی العصر و العشاء مسلم فی العشاء فقط علی ما فیه و تمامه فی البحر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۵۹، کتاب الصلوٰة)

قال ابن نجیمؒ: (قوله و الظهر من الزوال الی بلوغ الظل مثلیه سوی الفیء) ای وقت الظهر..... و الاولی قول ابی حنیفة قال فی البدائع انها المذکورة فی الاصل و هو الصحیح و فی النهایة انها ظاهر الروایة عن ابی حنیفة و فی غایة البیان و بها اخذ ابو حنیفة و هو المشهور عنه و فی المحیط و الصحیح قول ابی حنیفة و فی الینابیع و هو الصحیح عن ابی حنیفة و فی تصحیح القدوری للعلامة قاسم ان برهان الشریعة المحبوبی اختاره و عول علیه النسفی. (البحر الرائق ج۱، ص۲۴۵، کتاب الصلوٰة)

## د لمر نه ډوبیدو په حالت کښې د لمانځه حکم

**سوال:** کله کله د مغرب خوا ته د سفر کولو په وخت کښې د لمر ډوبیدل نه ترسترګو کیږي، په داسې حالت یا داسې ملکونو کښې چېرته چه لمر بالکل نه ډوبیږي د لمانځه د ادا کولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په کومو ځایونو کښې چه د لمر د نه ډوبیدو له وجهې د شپې او د ورځې فرق نا ممکن وي نو د نژدې ملکونو وختونو ته په اعتبار ورکولو سره په څلور ویشتو ساعتونو کښې د پنځو لمونځونو د ادا کولو اهتمام ضروري دی۔ البته که چېرته د سفر په حالت کښې وخت ممتد نه وي او د لمر د ډوبیدلو امکان وي نو بیا د لمر په ډوبیدو کښې د ځنډ له وجهې د لمانځه په وخت باندې کوم اثر نه لویږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (وفاقد وقتهما) کبلغار فان فیها یطلع الفجر قبل غروب الشفق فی اربعینیة الشتاء. مکلف بهما فیقدر لهما و لا ینوی القضاء لفقد وقت الاداء به افتی البرهان الکبیر، و اختاره الکمال، و تبعه ابن الشحنه فی الغازه فصححه فزعم المصنف انه المذهب. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۶۲، کتاب الصلوٰة)

لما اخرجه الامام مسلم بن حجاج القشیری. عن النواس بن سمعان حدیثاً طویلاً..... ما لبثه فی الارض قال اربعون یوما. یوم کسنة و یوم کشهر و یوم کجمعة و سائر ایامه ما کایامکم قلنا یا رسول الله فذلك الیوم الذی کسنة اتکفینا فیه صلوٰة یوم قال لا اقدروا له قدرة.... الخ. (الصحیح المسلم ج۲، ص۴۰، باب ذکر الدجال



## د زوال وخت

**سوال:** زه یو طالب علم یم او د تعلیم په غرض سره یوه ښار ته راغلی یم، دلته یوه خبره ډیره مختلف فیه ده۔ او هغه دا چه زمونږ د جومات امام صاحب وایي چه د ماسپښین د لمانځه وخت په ۱۱:۵۵ بجو شروع کیږي په داسې حال کښې چه لمونځ په دولس نیمو بجو باندې کوي۔ آیا مونږ د دې مولوي صاحب د خبرې د منلو په صورت کښې په دولس نیمو بجو لمونځونه کولی شو او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د زوال وخت د موسم په بدلیدو سره بدلیږي او د ځای د اختلاف له وجهې د زوال په وخت کښې هم اختلاف پیدا کیږي۔ پلتنه وکړی او دا څرګنده کړی چه د زوال وخت په دې وخت کښې زمونږ په ښار کښې کوم یو دی؟

زمونږ په ښارونو کښې چه کوم د ماسپښین لمونځ ادا کیږي نو په مستحب وخت کښې ادا کیږي که چېرته ئې څوک د مستحب تر وخت مخکښې ادا کړي نو د زوال وخت چه معلوم کړي نو بیا ئې ادا کولی شي۔ البته د زوال په وخت کښې د ماسپښین د لمانځه ادا کول مکروه تحریمي دي۔

و الزوال ظهور زیادة الظل لکل شخص فی جانب المشرق کذا فی الکافی و طریق معرفة زوال الشمس و فیء الزوال ان تغرز خشبه مستویة فی ارض مستویة فما دام الظل فی الانتقاص فالشمس فی حد الارتفاع و اذا اخذ الظل فی الازدیاد علم ان الشمس قد زالت فاجعل علی رأس الظل علامة فمن موضع العلامة الی الخشبه یکون فیء الزوال. (الهندیة ج۱، ص۵۱، الفصل الاول فی اوقات الصلوٰة)

ثلاث ساعات لا تجوز فیها المکتوبات..... و عند الانتصاف الی ان تزول. (الهندیة ج۱، ص۵۲، الفصل الثالث فی بیان الاوقات التی لا تجوز فیها الصلوٰة و تکره فیها)

قال ابن نجیمؒ: و فی معرفة الزوال روایات اصحها ان یغرز خشبه مستویة فی ارض مستویة و یجعل عند منتهی ظلها علامة فان کان الظل ینقص عن العلامة فالشمس لم تزل و ان کان الظل یطول و یجاوز الخط علی انها زالت و ان امتنع الظل من القصر و الطول فهو وقت الزوال کذا فی الظهیرة. (بحر الرائق ج۱، ص۲۴۵، باب کتاب الصلوٰة) و منع عن الصلوٰة و سجدة التلاوة الجنازة عند الطلوع و الاستواء. (ج۱، ص۲۴۹، باب الاوقات)

## د مکروه وختونو د اندازې حکم

**سوال:** د لمر د راختو او ډوبیدو په دوران کښې د مکروه وختونو اندازه څومره ده؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو په دغو وختونو کښې د مکروه د وخت د پیژندګلوي دا علامه لیکلې ده چه د لمر د راختو یا ډوبیدو په وخت کښې چه کله لمر ته وکتل شي نو تر ځنډه پورې ور کتلی شي او سترګو ته ئې کوم تکلیف محسوس نه شي په دې شرط چه آسمان بالکل صاف وي، وریځ او داسې نور نه وي، نو دا د مکروه وخت دی، تخمیني اندازه ئې دا ده چه کله

کله لمر د یوه رمح (نیزه، کوم چه دولس لویشتي وي) په اندازې سره پوزته شي نو له هغه وروسته لمونځ کول جائز دي- له دې څخه مخکښې وخت د مکروه وخت دی- او د لمر د ډوبیدو په دوران کښې چه کله تر یوه رمح (نیزې) څخه په کمې اندازې سره غره ته نژدې شي نو مکروه وخت شروع کیږي- په دې وخت کښې یوائې د هم هغې ورځ د مازدیګر د لمانځه ادا کول جائز دي نور لمونځونه جائز نه دي-

قال العلامة الحصكفيؒ: و تاخير عصر صيفا و شتاء توسعة للنوافل ما لم يتغير ذكاء بان لا تحار العين فيها فى الاصح. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله فى الاصح) صححه فى الهداية و فى الظهيرية ان امكنه الحالة النظر فقد تغيرت و عليه الفتوٰى و فى النصاب و غيره و به ناخذ و هو قول ائمتنا الثلاثة و مشائخ بلخ و غيرهم..... و قيل حد التغير ان يبقى للغروب اقل من رمح. (رد المحتار ج۱، ص۳٦۷، كتاب الصلٰوة، اوقات الصلٰوة)

قال ابن عابدينؒ: ايضاً (تحت قوله مع شروق) ما دامت العين لا تحار فيها فهى فى حكم الشروق كما تقدم فى الغروب انه الاصح كما فى البحر..... اقول ينبغى تصحيح ما نقلوه عن الاصل للامام محمد من انه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهى فى حكم الطلوع لان اصحاب المتون مشوا عليه فى صلٰوة العيد حيث جعلوا اول وقتها من الارتفاع و لذا جزم به فى الفيض و نور الايضاح. (رد المحتار ج۱، ص۳۷۱، كتاب الصلٰوة، اوقات الصلٰوة)

قال ابن نجيمؒ: و ذكر فى الاصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهى فى حكم الطلوع و اختار الفضلى ان الانسان ما دام يقدر على النظر الى قرص الشمس فى الطلوع فلا تحل الصلٰوة فاذا عجز عن النظر حلت. (البحر الرائق ج۱، ص۲۵۰، كتاب الصلٰوة، باب المواقيت)

و فى الهندية: و عند احمرارها الى ان تغيب الا عصر يومه ذٰلك فانهٗ يجوز ادائه عند الغروب. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۵۲، الفصل الثالث فى بيان الاوقات التى لا تجوز فيها الصلٰوة)

## د لمر د استواء په وخت کښې د مکروه د وخت اندازه

**سوال:** د لمر د استواء په وخت کښې د مکروه وخت د اندازې په باره کښې خلك مختلفې رأيې لري، ځينې خلك ئې دوه دري دقيقې او ځينې ئې شل پنځه ويشت دقيقې بولي- له دې څخه په زړه کښې شکونه او شبهې پيدا کيږي- نو په دې صورت کښې د مکروه د وخت صحيح اندازه د شرعي له مخې بيان کړی؟ بينوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په زوال کښې زيات وخت نه لګيږي او نه کوم تاکلی وخت لري، نو ځکه مناسبه دا ده چه له نصف النهار (د ورځې له نيمايي) څخه څو دقيقې مخکښې او څو دقيقې وروسته د لمانځه له ادا کولو څخه بايد ډډه وکړی-

هكذا فى فتاوٰى محمودية (ج۲، ص۲۳۷)

قال الشيخ المحقق محمد يوسف الدهيانويؒ: په زوال کښې له نهو دقيقو څخه زيات وخت نه لګيږي ليکن د احتياط له مخې له نصف النهار څخه پنځه دقيقې مخکښې او پنځه دقيقې وروسته له لمانځه څخه بايد ډډه وکړی- (ستاسو مسائل او د هغو حل ج۲، ص۱۰۵، باب اوقات نماز)



## په مکروه وختونو کښې د جنازې د لمانځه او د تلاوت د سجدې حکم

**سوال:** په مکروه وختونو يعنې د لمر د راختو، د لمر د ډوبيدو او د لمر د استواء په وختونو کښې د جنازې لمونځ او د تلاوت سجده جائزه ده او که نه؟ بينوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته خاص په مکروه وختونو کښې د جنازې لمونځ تيار شي يا د تلاوت سجده په چا واجبه شي نو بيا په همدغو وختونو کښې د جنازې د لمانځه او د تلاوت د سجدې ادا کول له کراهيت پرته جائز دي- البته که چېرته جنازه له مخکښې څخه تياره شوې وي يا سجدۀ تلاوت له مخکښې څخه په چا واجبه شوې وي نو بيائې په همدغو مکروه وختونو کښې ادا کول مکروه تحريمي دي-

قال العلامة الحصكفيؒ: و كره صلٰوة مطلقاً و لو قضاء او واجبة او نفلاً او على جنازة و سجدة تلاوت و سهو لا شكر قنية مع شروق و استواء و غروب الا عصر يومه..... و سجدة تلاوة و صلٰوة جنازة تليت فى كامل و حضرت الجنازة قبل لوجوبه كاملاً فلا يتأدى ناقصاً فلو وجبتا فيها لم يكره فعلها اى تحريماً و فى التحفة الافضل ان لا تؤخر الجنازة. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله فى التحفة الخ) فثبت كراهة التنزيهة فى سجدة التلاوة دون صلٰوة الجنازة. (رد المحتار ج۱، ص۳۷۰، تا ۳۷٤، كتاب الصلٰوة، الاوقات)

و فى الهندية: ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة و لا صلٰوة الجنازة و لا سجدة التلاوة..... هٰذا اذا وجبت صلٰوة الجنازة و سجدة التلاوة فى وقت مباح و اخرتا الى هٰذا الوقت فانهٗ لا يجوز قطعا اما لو وجبتا فى هٰذا الوقت و اديتا فيه جاز لانها اديت ناقصة كما وجبت..... لٰكن الافضل فى سجدة التلاوة تاخيرها و فى صلٰوة الجنازة التاخير مكروه. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۵۲، الفصل الثالث فى بيان الاوقات التى لا تجوز فيها الصلٰوة و تكره فيها) و مثله فى البحر الرائق ج۱، ص۲٤۹، مواقيت الصلٰوة)

## د سهار او مازدیګر تر لمونځونو وروسته د قضاء د لمونځونو حکم

**سوال:** آيا د سهار له راختو وروسته د لمر تر ختو پورې او د مازدیګر تر لمانځه وروسته د لمر تر ډوبيدو پورې د قضايي لمونځونو ادا کول جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سهار له راختو وروسته او د سهار تر لمانځه مخکښې يوائې دوه رکعته سنت دي- له دغو دوو رکعتو پرته نور نفلي لمونځونه جائز نه دي بلکه مکروه تحريمي دي او نه د مازدیګر تر لمانځه وروسته نفل لمونځونه جائز دي- البته د قضائي لمونځونو په ادا کولو کښې کومه بدي نشته-

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و كره نفل قصداً و لو تحية مسجد و لو سنة الفجر بعد صلٰوة فجر و صلٰوة عصر و لو المجموعة بعرفة و لا يكره قضاء فائتة و لو وتراً. الخ. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله و كره نفل) و الكراهية هٰهنا تحريمية ايضاً كما صرح به فى الحلية. و لذا عبر فى الخانية و الخلاصة. بعدم الجواز و المراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا يخفٰى. (رد المحتار ج۱، ص۳۷٤، كتاب الصلٰوة، اوقات الصلٰوة)

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: و اما الوقات الأخران..... فانه یکره فیهما التطوع فقط و لا یکره فیهما الفرض..... و هما ای الوقتان المذکوران ما بعد طلوع الفجر الی ان ترتفع الشمس فانه یکره فی هٰذا الوقت النوافل کلها الاّ سنة الفجر..... و ما بعد صلوٰة العصر الی غروب الشمس لحدیث ابن عباسؓ. (کبیری ص۲۳۸، کتاب الصلوٰة، الشرط الخامس) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۵۱، اوقات الصلوٰة)

## په حرمین شریفینو کښې له مثلینو څخه مخکښې د مازدیګر د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** خلك چه كله د حج یا عمري لپاره حرمین شریفینو ته ځي نو هلته د مازدیګر لمونځ تر مثلینو مخکښې ادا کیږي، نو آیا مونږ له هغو سره د جمعې په لمانځه کښې د شریکیدو په صورت کښې د مازدیګر لمونځ ورسره ادا کولی شو او که به تر مثلینو پورې به انتظار کوو؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مازدیګر لمونځ له مثلینو څخه وروسته ادا کول افضل دي اګر که د جمعې د لمانځه د فوت کیدو اندیښنه هم موجوده وي۔ لیکن دا حکم د نورو عامو ځایونو لپاره دی۔ د حرمین شریفینو د حرمت او فضیلت له وجهې باید چه د جمعې په لمانځه کښې شریك شی او تر مثلینو پورې ځنډول ئې ضروري نه دي۔ بلکه په حرمین شریفینو کښې د جمعې د لمانځه ادا کول افضل دي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: (و علیه عمل الناس یوم) و انظر هل اذا لزم من تاخیره العصر الی المثلین فوت الجماعة یکون الاولی التاخیر ام لا؟ و الظاهر الاول بل یلزم لمن اعتقد رجحان قول الامام. (رد المحتار ج۱، ص۳۵۹، کتاب الصلوٰة، اوقات الصلوٰة)

## د روژې د ماتولو له وجهې د مابنام په لمانځه کښې د ځنډ حکم

**سوال:** په رمضان المبارک کښې د روژې د ماتولو له وجهې خلك د مابنام په لمانځه کښې تاخیر کوي۔ آیا د افطاري له وجهې د مابنام په لمانځه کښې تاخیر جائز دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مابنام په لمانځه کښې د دوه رکعتونو لمانځه په اندازه تاخیر کول په اتفاق سره جائز دي۔ له دې څخه زیات تاخیر مکروه تنزیهي دی۔ البته په رمضان المبارك کښې چه کله لوبه زیاته وي نو څو دقیقې ځنډ جائز دی۔ په دې شرط چه دا ځنډ د ستورو د تعداد په ډیرو الي کښې تر ځلیدو پورې و نه رسیږي۔ د دې لپاره چه د لوبې په حالت کښې لمونځ مکروه دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: کره ای التاخیر لا الفعل لانه مأمور به تحریماً الا بعذر کسفر و کونه علی اکل. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله الا بعذر) و عبارته الا من عذر کسفر و مرض و حضور مائدة او غیم. (رد المحتار ج۱، ص۳۶۹، کتاب الصلوٰة، اوقات الصلوٰة)



قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و اما المغرب فیکره تاخیرها اذا غربت الشمس و فی السراجیة اذا بعذر السفر او بان کان علی المائدة. (فتاوی تاتارخانیة ج۱، ص۴۰۶، کتاب الصلوٰة. مواقیت الصلوٰة)

## د مابنام او د ماسخوتن تر منځ د وخت د تعین حکم

**سوال:** نن صبا په جوماتونو کښې د لمانځه لپاره دائمي جنتری وي او خلك د هغې په مطابق د لمونځونو وختونه بدلوي، له هغو څخه په ځینو جنتریو کښې د مابنام او ماسخوتن تر منځ وخت پاو کم دوه ساعتونه او په ځینو کښې یو نیم ساعت لیکلی وي۔ اوس پوښتنه دا ده چه د مابنام او ماسخوتن تر منځ صحیح وخت څومره دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مابنام او ماسخوتن تر منځ کوم تاکلی وخت نه دی تاکل شوی، البته د مفتی به قول له مخې د سره شفق له ډوبیدو وروسته د ماسخوتن وخت داخلیږي۔ په دا سې حال کښې چه د استواء د خط په منځني ځای باندې په معتدلو ورځو کښې له پنځه څلویښتو دقیقو وروسته سور شفق ډوبیږي۔ او تر ۵۷ دقیقو وروسته سپینوالی ډوبیږي، په نورو ځایونو کښې له دې څخه زیات وخت هم کیدای شي چه واخلي۔ او د دې زیاتوالي هیڅ حد نشته۔ البته د مابنام د آذان تر پاو باندې یوه ساعت وروسته باید د ماسخوتن آذان وشي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و وقت المغرب منه الی غروب الشفق و هو الحمرة عندهما و به قالت الثلاثة و الیه رجع الامام کما فی شروح المجمع و غیرهما فکان هو المذهب. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله الیه رجع الامام) ای الی قولهما الذی هو روایة عنه ایضاً و صرح فی المجمع بان علیها الفتوٰی. (رد المحتار ج۱، ص۳۶۱، اوقات الصلوٰة، مطلب فی الصلوٰة الوسطی)

و فی الهندیة: و وقت المغرب منه الی غیبوبة الشفق و هو الحمرة عندهما و به یفتی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۱، الباب الاول فی المواقتی، الفصل الاول فی اوقات الصلوٰة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۴۶، مواقیت الصلوٰة)

## له نیمې شپې وروسته د ماسخوتن د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** مونږ په عامو کتابونو کښې ویلي دي چه د ماسخوتن د لمانځه وخت د شفق له ډوبیدو څخه د سهار تر راختو پورې دی یعنې په دې دوران کښې د ماسخوتن د لمانځه ادا کول جائز دي لیکن په "مجموعه الفتاوٰی اردو ج۱، ص۲۰۱ (ایچ ایم سعید کراچي) له مطالعې څخه څرګندیږي چه له نیمې شپې وروسته د ماسخوتن د لمانځه ادا کول مکروه تحریمي دي او سهار ته ئې بیرته راګرځول واجب دي، ګوا که له نیمې شپې وروسته مونځ نه کیږي په دا سې حال کښې چه دا وخت خو د لمانځه وخت دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ماسخوتن لمونځ تر نیمې شپې پورې په ځنډولو کښې د علماوو اختلاف دی د ځینو په نزد تر نیمایي شپې پورې ئې مؤخر کول مکروه تحریمي دي، او کوم لمونځ چه له مکروه تحریمي سره ادا شي د هغه بیرته راګرځول واجب وي، او د ځینو په نزد

مکروه تنزیهي دی، د دې علت د جمعې د لمانځه تقلیل دی، د تنزیهي کراهت معاد خلاف اولی دی، او همدا رایه راجحه او مفتی به ده، د دې لپاره له نیمې شپې وروسته د ماسخوتن لمونځ کیدلی شي او بیرته راګرځول ئې واجب نه دی یوائې د اولی خلاف دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: فان اخرها ما زاد علی النصف کره لتقلیل الجماعة..... قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله کره) ای تحریماً کما یأتی تقییده فی المتن او تنزیهاً و هو الاظهر کما نذکره عن الحلیة. (رد المحتار ج۱، ص۳۶۸، کتاب الصلٰوة، اوقات الصلٰوة)

ایضاً و قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله الماتن ای تحریما) کذا فی البحر عن القنیة لکن فی الحلیة ان کلام الطحاوی یشیر الی ان الکراهة فی تاخیر العشاء تنزیهیة و هو الاظهر. (رد المحتار ج۱، ص۲۶۹، کتاب الصلٰوة، اوقات الصلٰوة)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و فی الغیاثیة الا اذا کان فیه تفرق الجماعة و بعده الی نصف اللیل مباح غیر مکروه. قال الطحاویؒ: و بعد نصف اللیل الی طلوع الفجر مکروه اذا کان التاخیر بغیر عذرٍ. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۴۰۶، کتاب الصلٰوة، المواقیت)

## د تهجد وخت کله شروع کیږي

**سوال:** جناب مفتي صاحب! زه د تهجد لمانځه سره ډیر شوق لرم لیکن د خوب د غلبې له وجهې له صبح صادق څخه مخکښې پاڅیدل راته ډیر مشکل وي۔ که چېرته زه له نیمې شپې وروسته تهجد وکړم او ویده شم نو آیا زما د تهجد لمونځ کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تهجد د وخت په باره کښې اګر که مختلف روایتونه راغلي دي لیکن روایت دا دی چه له نیمې شپې وروسته د تهجد و وخت شروع کیږي، که چېرته څوک له نیمې شپې وروسته دوه یا څلور رکعتونه ادا کړي نو تهجد ئې ادا کیږي که بیرته ویده شي او که نه؟ البته له خوبه وروسته د تهجد و ادا کول افضل دي۔

لما قال العلامة شاه عبد العزیز الدهلویؒ: اول وقت آن بعد از نصف شب است سواء سبقه النوم ام لا. (فتاوٰی عزیزی ص۵، کتاب الصلٰوة)

لما قال المفتی عبد الرحیم لاجپوری: غوره مذهب دا دی چه د تهجد وخت له نیمې شپې څخه وروسته شروع کیږي که له دې څخه مخکښې ویده وی او که نه۔ هو! له ویده کیدو وروسته په را پورته کیدو سره د تهجد ادا کول بهتر دي۔ (فتاوٰی رحیمیه ج۴، ص۲۸۳، باب اوقات الصلٰوه)

## د مابنام د وخت اندازه

**سوال:** د مابنام په لمانځه کښې د تعجیل افضل والي ته په کتو سره خلك په فریب کښې لویږي چه د مابنام وخت ډیر لنډ دی۔ نو آیا د مابنام د لمانځه د وخت اندازه باید څومره وي؟



**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مابنام وخت د حنفي فقهي مطابق د لمر له ډوبیدو څخه شروع کیږي او د سره شفق تر ډوبیدو پورې دوام کوي۔ او د امام صاحبؒ په نزد د سپین شفق تر ډوبیدو پورې دوام کوي۔

د مابنام وخت د موسم او علاقه جاتو د لرې والي او نژدې والي له وجهې متاثر کیږي، تر دې پورې چه په ځینو علاقو کښې یو ساعت، په ځینو کښې یو ساعت او دري دقیقې، په ځینو کښې یو ساعت او پنځلس دقیقې او په ځینو علاقو کښې یو ساعت او شل دقیقې وي۔ په عمومي توګه د مابنام او ماسخوتن تر منځ باید یو نیم ساعت وخت ورکړی شي۔

البته د مابنام لمونځ باید د سره شفق تر ډوبیدو مخکښې ادا شي تر څو چه په اختلاف کښې څوك و نه لویږي، البته مسافر یا بل د عذر چښتن لپاره په سپین شفق کښې هم د مابنام لمونځ ادا کول مرخص دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و) وقت (المغرب منه الی) غروب (الشفق و هو الحمرة) عندهما و به قالت الثلاثة و الیه رجع الامام کما فی شروح المجمع و غیرها فکان هو المذهب (و) وقت (العشاء و الوتر منه الی الصبح). (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۶۱، کتاب الصلٰوة)

و وقت المغرب منه الی غیبوبة الشفق و هو الحمرة عندهما وبه یفتی هٰکذا فی شرح الوقایة و عند ابی حنیفة الشفق هو البیاض الذی یلی الحمرة هٰکذا فی القدوری و قولهما اوسع للناس و قول ابی حنیفة احوط لان الاصل فی باب الصلٰوة ان لا یثبت فیها رکن و لا شرط الا بما فیه یقین کذا فی النهایة ناقلاً عن الاسرار و مبسوط شیخ الاسلام و وقت العشاء و الوتر من غروب الشفق الی الصبح کذا فی الکافی. (الهندیة ج۱، ص۵۱، الباب الاول فی المواقیت)

# باب الآذان و الاقـــــامة

## (د آذان او اقامت احـــــكام او مسئلې)

## د آذان شرعي حـكم

**سوال:** د آذان شرعي حكم څه دی؟ او د کومو کومو لمونځو لپاره باید آذان وشي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** آذان ورکول د پنځه وخته لمونځونو او جُمعې د لمانځه لپاره سنت مؤکده دي. فقهاء کرام لیکلي دي چه که چېرته ټول قوم په اتفاق سره آذان پریږدي نو له هغو سره دې قتال (جنګ) وشي، البته له پنځو لمونځونو او جُمعې لمانځه څخه پرته د نورو لمونځونو لپاره لکه کسوف، خسوف، تراویح، جنازه او د اسې نورو لپاره آذان نه ورکول کیږي.

لما قال العلامة الحصكفیؒ: و هو سنة للرجال فی مكان عال مؤكدة هی كا لواجب فی لحوق الاثم للفرائض الخمس فی وقتها و لو قضاء لانهٗ سنة للصلٰوة حتی یبرد به لا للوقت لا یسن لغیرها كعید. قال ابن عابدینؒ: (تحق قوله كعید) ای وتر و جنازة و كسوف و استسقاء و تراویح الخ. (رد المحتار ج۱، ص۳۸٤، باب الآذان، مطلب فی المواضع التی یندب لها الآذان)

قال العلامة صدر الشریعة: و هو سنة للفرائض الخمس و الجمعة و لیس بسنة فی النوافل. قال العلامة عبد الحی الكهنویؒ: (تحت قوله و لیس بسنّة فی النوافل) اراد با لنوافل ما سوی الفرائض فان كل ما وراء الفرائض نافلة ای زائدة علیها. (السعایة ج۲، ص۹، باب الآذان) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۱۵۶، باب الآذان)

## په یوه وخت کښې د آذان تعدد

**سوال:** زمونږ په ښار کښې یو جومات د اسې دی چه په هغه کښې د ماسخوتن تر آذان وروسته له اقامت څخه مخکښې ټول لمونځ کوونکي له امام سره په لومړي صف کښې پخپلو ځایونو کښې دریږي او آذان ورکوي او د جومات په څلورو کونجونو کښې پوکی کوي، له هغه وروسته بیا اقامت وایي او په لمانځه باندې شروع کوي، آیا د شریعت له مخې د اسې کول جائز دي او کوم ثبوت ئې شته او که نه؟ او د اسې کولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ماسخوتن د آذان او اقامت تر منځ څو څو واره د آذان د کولو شرعاً کوم ثبوت نشته۔ د اله ځانه یو جوړ شوی رواج او بدعت دی۔ آذان یوائې د فرض لمانځه لپاره روا دی او له هغه پرته د آذان سنت والی ثابت نه دی۔

قال العلامة الحصكفیؒ: لانه سنة للصلٰوة حتی یبرد به لا للوقت (لا) یسن (لغیرها) كعید. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۲۸٤، باب الآذان، كتاب الصلٰوة)

و فی الهندیة: الآذان سنة لاداء المكتوبات با لجماعة كذا فی فتاوٰی قاضی خان و لیس لغیر الصلٰوة الخمس و الجمعة نحو السنن و الوتر الی آخره. (الهندیة ج۱، ص۵۳، باب الآذان)



## د ظالم سړي د آذان حکم

**سوال:** یو سړی پخپله هم ظالم دی او زوی ئې هم د کوم جرم په بدل کښې نیول شوی دی. د هغه د خلاصون لپاره ئې رشوت ورکړی دی او هغه ئې خلاص کړی دی۔ د اسې په مستقله توګه د یوه جومات مؤذن هم دی۔ هیڅا ته اجازه نه ورکوي چه آذان وکړي، آیا د د اسې سړي آذان صحیح دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** ظلم کول او رشوت ورکول د فسق کارونه دي۔ د د اسې سړي آذان مکروه تحریمي دی۔ البته د د اسې سړي په آذان باندې لمانځه کښې کوم فرق نه راځي او نه د لمانځه بیرته راګرځول واجب دي۔ په د اسې حال کښې چه په د اسې آذان باندې د جمعې لمونځ هم ادا کیږي۔ البته د آذان بیرته راګرځول مستحب دي۔

قا العلامة الحصكفیؒ: و یكره اذان جنب و اقامته و اقامة محدث لا اذانه علی المذهب (و) اذان (امرأة) و خنثی (و فاسق) و لو عالماً لكنه اولٰی بامامة و اذان من جاهل تسقی..... و یعاد اذان الجنب ندباً. قال ابن عابدین (یعاد اذان جنب زاد القهستانی و الفاجر و الراكب و القاعد..... الخ. (رد المحتار ج۱، ص۳۹۲/۳۹۳، باب الآذان)

قال ابن نجیمؒ: تحت هٰذا القول (و كره آذان..... و الفاسق) و اما الفاسق فلان قوله لا یوثق به و لا یقبل فی الامور الدینیة و لا یلزم احداً فلم یوجد الاعلام..... صرح بكراهة اذان الفاسق و لا یعاد فا لاعادة فیه لیقع علی وجه السنة. (البحر الرائق ج۱، ص۲۶۳، باب الآذان) و مثله فی فتح القدیر ج۱، ص۳۲۰، باب الاذان)

## د آذان په ځواب کښې د درود شریف د لوستلو حکم

**سوال:** ځینې خلك د آذان په ځواب کښې درود شریف لولي، آیا د درود شریف لوستل د آذان په ځواب کښې سنت دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د درود شریف لوستل یو ښه کار دی لیکن د آذان په ځواب کښې د درود شریف د لوستلو کوم ثبوت نشته۔ بلکه د آذان په ځواب کښې اجابت سنت دی یعني کومه کلمه چه له آذان کوونکي څخه واوري هغه به اوریدونکی هم وایي۔ البته په څو کلمو کښې به اختلاف په نظر کښې نیسي او د آذان ځواب به ورکوي۔ او که چېرته چا درود شریف ولوستل نو پروا نه لري۔ هو! له آذان څخه وروسته او له دُعا څخه مخکښې د درود شریف لوستل سُنت دي۔

لما قال النبی ﷺ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلّوا علیّ فانه من صلی علی صلٰوة صلی الله علیه بها عشراً. (صحیح مسلم ج۱، ص۱۶۶)

و فی الهندیة: یجب علی السامعین عند الآذان الاجابة وهی ان یقول مثل ما قال المؤذن الا فی قوله حیّ علی الصلٰوة حیّ علی الفلاح فانه یقل مكان حیّ علی الصلٰوة و الفلاح لا حول و لا قوة الا با للّٰه العلیّ العظیم. الی آخره (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۷، الفصل الثانی فی كلمات الاذان)

(و) صفه الاجابة ان يقول كما قال اى مثل الفاظ المؤذن (و) لٰكن (حوقل) اى قال لا حول و لا قوة الا با لله اى لا حول لنا عن معصية و لا قوة لنا على طاعة الا بفضل الله (فى) سماعه (الحيعلتين). (مراقى الفلاح على الطحطاوى ص ۱۱۰) و مثله فى رد المحتار ج۱، ص۳۹۸، باب الآذان)

## د اشهدُ اَن لاَّ اٰلهَ الاَّ اللّٰهُ په آخر کښې ها ها ويل

**سوال:** زمونږ په کلي کښې چه کله آذان ورکول کيږي نو څين خلك د اشهدُ اَن لاَّ اٰلهَ الاَّ اللّٰهُ په آخر ها ها او د اسې نور الفاظ وايي نو د شريعت له مخې د د اسې الفاظو حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د کوم لفظ د زياتوالي يا کموالي له وجهې په معنٰي کښې زيات تغير راشي نو د شريعت له مخې د اسې کول ناجائز دي۔ که چېرته د معنٰى تغير پکښې را نه شي نو جائز دي۔ له نومورې غلطۍ څخه اګر که په معنٰى کښې فساد نه راځي ليکن بيا هم څان ساتل ترې لازمي دي۔

قال العلامة الحصكفىؒ: و منها القرائة بالالحان ان غير المعنٰى و الا فى حرف مد و لين فلو فى اعراب او تخفيف مشدّد و عكسه بزيادة حرف فاكثر. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص ۶۳۰، باب ما يفسد الصلٰوة)

اما ان قرأ حرفاً مكان حرف او زاد حرفاً او قدم المؤخر او اخر المقدم و اما ان كان كلمة او زاد كلمة او نقص او قدم او اخر و اما ان قرأ آية مكان آية او نقص او زاد و قدم المؤخر او اخر المقدم اما اذا قرأ حرفاً مكان حرف و لم يغير المعنى بان قرأ ان المسلمين ان المسلمون لا يفسد. (خلاصه الفتاوٰى ج۱، ص۱۰۶، الفصل الثانى عشر فى زلة القارى)

## په آذان کښې د کومې کلمې د هيريدلو حکم

**سوال:** که چېرته په آذان کښې کومه کلمه له چا څخه هيره شي او وروسته ورته په زړه شي نو د دې به څه حکم وي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته کومه کلمه په هيره سره پاتې شي او يا ورانديې والى او وروسته والى ترې وشي نو د اذان له ختميدو څخه مخکښې دې بيرته صحيح کړي او پاتې آذان دې په ترتيب سره وکړي۔ البته که چېرته ئې غلطي له آذان څخه وروسته ورته معلومه شي او د خبرې کولو له وجهې ئې هغه غلطي ورته څرګنده نه شي نو بيرته دې را وګرځوي۔

قال العلامة الحصكفىؒ: و لو قدم فيهما مؤخراً اعاد ما قدم فقط (و لا يتكلم فيهما) اصلا و لو رد السلام فان تكلم استانفه. (در مختار ج۱، ص۲۸۶، باب الآذان)

اذا قدم فى آذانه و اقامته شيئاً بان قال اوّلا اشهد ان محمداً رسول اللهِ ثم قال اشهدُ ان لاَّ إلٰهَ الاَّ الله فعليه ان يقول بعد كلمة الشّهادة اشهد ان محمد رّسول الله و اذا اذن و مكث ساعة ثم اخذ فى الاقامة فظن انها اذان و صنع فيها ما صنع فى الآذان فقيل له هٰذه اقامة فانه يستقبل الاقامة من اولها. (خلاصة الفتاوٰى ج۱، ص ۴۹، الفصل الاول فى الآذان)



## د آذان او اقامت لپاره د ښي طرف تاکنه

**سوال:** په آذان او اقامت کښې په عمومي توګه د ښي طرف رعايت کيږي۔ ډير واړي په کښې طرف باندې د آذان په ورکولو يا د اقامت په ويلو باندې رتنه هم کيږي، د شريعت له مخې آيا دا تعين صحيح دی او که څنګه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آذان او اقامت لپاره د کوم ځانګړي طرف تعين ضروري نه دی، البته بهتره دا د چه آذان په د اسې ځای کښې ورکول شي له کوم ځای څخه چه خلك په کامله توګه آذان اوريدلی شي که د جومات په ښي طرف وي يا په کښې طرف۔

قال ابن عابدينؒ: (قوله و يستدير فى المنارة) يعنى ان لم يتم الاعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه و لم تكن فى زمنه ﷺ مئذنة (بحر) قلتُ و فى شرح الشيخ اسماعيل عن الاوائل للسيوطىؒ ان اول من رقى منارة مصر للآذان شرجيل بن عامر المرادى و بنى سلمة المنابر للآذان بامر معاوية و لم تكن قبل ذٰلك. و قال ابن ابن سعد با لسند الٰى ام زيد بن ثابتؓ كان بيتى اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من اوّل ما اذن الى ان بنى رسول اللهﷺ مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد و قد رفع لهُ شيء فوق ظهره. (رد المحتار على در المختار ج۱، ص۳۸۵/۳۸۷، باب الآذان)

و فى الهندية: و السنة ان يؤذن فى موضع عالٍ يكون اسمع لجيرانه و يرفع صوته و لا يجهد نفسه..... و يقيم على الارض هٰكذا فى القنية و فى المسجد هٰكذا فى البحر الرائق. (الهندية ج۱، ص۵۵، باب الآذان) و مثلهُ فى البحر الرائق ج۱، ص۲۵۵، باب الآذان)

## د آذان او اقامت اهميت

**سوال:** د شريعت له مخې آذان او اقامت څه اهميت لري؟ که چېرته د سنّتو په حوالې سره پريښودل شي نو نتيجه به ئې څه وي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** آذان او اقامت د دين له اهمو کارونو څخه دي۔ د ځينو په نزد سنتِ مؤکده دي او د ځينو په نزد واجب دي۔ که چېرته ئې د کوم کلي خلك آذان او اقامت په دائمي توګه پريږدي نو له هغوسره د قتال د کولو حکم دی۔

قال ابن عابدينؒ: (هى كا لواجب) بل اطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد لو اجتمع اهل بلدة على تركه قاتلهم عليه و لو تركه واحد ضربته و حبسته و عامة المشائخ على الاول و القتال عليه لما انه من اعلام الدين و فى تركه استخفاف ظاهرٌ به. (رد المحتار ج۱، ص۳۸۴، باب الآذان)

قال ابن نجيمؒ: (قوله سن للفرائض) اى سن الآذان للصلٰوة الخمس و الجمعة سنة مؤكدة قوية قريبة من الواجب حتٰى اطلق بعضهم عليه الوجوب و لهذا قال محمد لو اجتمع اهل بلدٍ على تركه قاتلناهم عليه و عند ابى يوسف يحبسون و يضربون و هو يدل على تاكده لا على وجوبه لان المقاتلة لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم با لدين بخفض اعلامه لان الآذان من اعلام الدين. (البحر الرائق ج۱، ص۲۵۵، باب الآذان) و مثله فى خلاصة ج۱ ص۴۸، باب الآذان)

## له وخت څخه مخکښې د آذان ورکولو حکم

**سوال:** په ځینو جوماتونو کښې لیدل شوي دي چه په هغو کښې د سهار آذان د سهار تر ختلو مخکښې ورکول کیږي، د دې اسې آذان حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له وخت څخه مخکښې آذان د علماوو په اتفاق سره جائز نه دی، او بیرته را ګرځول ئې ضروري دي۔ البته که چېرته لمونځ پخپل وخت وشي نو بیا کوم فساد پکښې نه راځي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: فیعاد اذان وقع بعضه (قبله) کا لاقامة خلافا للثانی فی الفجر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۸۵، باب الآذان)

و فی الهندیة: تقدیم الآذان علی الوقت فی غیر الصبح لا یجوز اتفاقاً و کذا فی الصبح عند ابی حنیفةؒ و محمد رحمهما الله تعالی و ان قدم یعاد فی الوقت هٰکذا فی شرح مجمع البحرین لابن الملك و علیه الفتوی هٰکذا فی التتارخانیة نافلاً عن الحجة. (الهندیة ج۱، ص۵۳، باب الآذان) و مثله فی بحر الرائق ج۱، ص۲۵۵، باب الآذان)

## په آذان کښې روان والی سُنت دی

**سوال:** په ځینو ځایونو کښې مؤذن د آذان هره کلمه جدا جدا وایي په دې اسې حال کښې چه مشهوره دا ده چه په آذان کښې باید دوه دوه کلمې سره ولګیږي او بیا وویل شي، که چېرته کوم سړی د آذان کلمې په دې ډول بیل بیل ووایي نو د آذان په صحیح والي باندې کوم اثر اچوي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په آذان کښې ترسیل سُنت دی۔ یعنې تکبیر به دوه دوه کلمې سره ګډوي او بیا به ئې وایي۔ البته که چېرته چا دا اسې و نه کړل بلکه هره کلمه بیله بیله ویله نو بیا هم جائز دي۔ لیکن بهتره دا ده چه آذان دې بیرته را ونګرځول شي تر څو چه آذان د سنتو مطابق وشي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و یترسل فیه) بسکتة بین کل کلمتین و یکره ترکه و تندب اعادته ـــ قال ابن عابدینؒ: (قوله بسکتة) ای تسع الاجابة مدنی عن مُلا علی قاری و هٰذه السکتة بعد کل تکبیرتین لا بینهما کما افاده فی الامداد اخذا من الحدیث و به صرح فی التتارخانیة (قوله و تندب اعادته) او لو ترك الترسل. (رد المحتار علی در المختار ج۱، ص۳۸۷، باب الآذان)

قال ابن نجیمؒ: (قوله و یترسل فیه و یحدر فیها) ای یتمهل فی الآذان و یسرع فی ا الاقامة وحده ان یفصل بین کلمتی الآذان بسکتة بخلاف الاقامة للتوارث..... و لو جعل الآذان اقامة یعید الآذان و لو جعل الاقامة الآذان اذانا یعید لان تکرار الآذان مشروع دون الاقامة ـــ قال ابن عابدینؒ فی حاشیته ثم الاعادة انما هی افضل. (بحر الرائق مع منح الخالق ج۱، ص۲۵۷/۲۵۸، باب الآذان) و مثله فی طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۱۶۱، باب الآذان)



## د نشې په حالت کښې د آذان حکم

**سوال:** زمونږ د جومات یو مؤذن دی کوم چه د اعمالو له مخې ډیر کمزوری دی۔ د مثال په ډول د تل لپاره افیون، چرس او د اسې نور شیان استعمالوي، په همدې حالت کښې آذان هم کوی او لمونځ هم کوي او د نشې په همدې حالت کښې په جومات کښې ویده کیږي هم۔ نو آیا د شریعت له مخې د اسې مؤذن آذان صحیح دی او که نه؟ همدارنګه د مؤذن لپاره د شرائطو یادونه هم وکړی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو د مؤذن لپاره چه کوم شرطونه لیکلي دي له هغو څخه یو شرط دا دی چه مؤذن عاقل، نیك، متقي او په سنتو باندې عمل کوونکی وي، پوه او د خلکو د احوالو هم پیژندونکی وي او د جماعت په پرېښودونکي باندې زجر هم کولی شي، پخپله هم په آذان همیشه والی کولی شي او بهتره دا ده چه مؤذن د همدې کلي اوسیدونکی وي۔

و فی الهندیة: و ینبغی ان یکون المؤذن رجُلاً عاقلاً، صالحاً تقیّاً عالماً با لسنة کذا فی النهایة و ینبغی ان یکون مهیباً و یتفقد احوال الناس و یزجر المتخلفین عن الجماعات کذا فی القنیة..... و ان یکون مواظباً علی الآذان هٰکذا فی البدائع و التتارخانیة و ان یکون محتسباً فی آذانه کذا فی النهر الفائق و الاحسن ان یکون اماماً فی الصلٰوة کذا فی معراج الدرایة و الافضل ان یکون المؤذن هو المقیم کذا فی الکافی. (الهندیة ج۱، ص۵۴، باب الآذان)

له دې وجهې چه کوم سړی چرسي یا پوډري وي نو د فسق د حکم له مخې د هغه آذان مکروه تحریمي دی۔ په لمانځه کښې کوم فرق نه راځي او نه ئې بیرته را ګرځول واجب دي، البته د آذان بیرته را ګرځول مستحب دي۔

قال الحصکفیؒ: ..... و یکره آذان جنب و اقامته و اقامة محدث لا آذانه علی المذهب (و) آذان (امرأة) و خنثی (فاسق) و لو عالماً لکنه اولی بامامة و آذان من جاهل تفی، و یعاد آذان جنب ندباً. قال ابن عابدینؒ: تحت (قوله یعاد آذان الجنب) زاد القهستانی و الفاجر. (رد المحتار ج۱، ص۳۹۲/۳۹۳، باب الآذان)

قال ابن نجیمؒ: تحت هٰذا القول و کره آذان..... و الفاسق و اما الفاسق فلان قوله لا یوثق به و لا یقبل فی الامور الدینیة و لا یلزم احداً فلم یوجد الاعلام. (بحر الرائق ج۱، ص۲۶۳، باب الآذان)

## د تهجد لپاره د آذان حکم

**سوال:** د تهجد و لپاره آذان ورکول څه حیثیت لري؟ په ځینو جوماتونو کښې حرمینو شریفینو ته په کتو سره د تهجد لپاره د آذان ورکولو اهتمام کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسلام په ابتداء کښې د تهجد و لپاره آذان ورکول کیده لیکن وروسته صحابۀ کرامو پرېښود۔ د دې لپاره د احنافو په نزد د تهجد و لپاره آذان منسوخ دی او ورکول ئې د سنتو خلاف دی۔

اخرج الامام الطحاوی عن ابراهیم قال شیّعتنا علقمة الی مکة فخرج بلیل فسمع مؤذنا یؤذّن بلیل فقال امّا هٰذا

و آذان الصبیّ العاقل صحیح من غیر کراهة فی ظاهر الروایة و لکن آذان البالغ افضل و آذان الصّبیّ الذی لا یعقل لا یجوز و یعاد. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۴، باب الآذان) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۶۴، باب الآذان)

## د حیّ علی الفلاح د ویلو په وخت کښې د دریدلو حکم

**سوال:** زمونږ د کلي په ځینو جوماتونو کښې خلك د اقامت په وخت کښې صفونو ته راځي او کښینې او کله چه مؤذن حیّ علی الفلاح ته ورسیږي نو په دې وخت کښې دریږي- د دې عمل د ثبوت لپاره د ډیرو کتابونو حوالې لکه عالمګیري، شرح وقایه او بحر الرائق حوالې ورکوي او دا کښیناستل ضروري ګڼي- په دا سې حال کښې چه ځینې خلك ورته بدعت وایي او چه څوك دا سې کوي هغو ته مبتدعین وایي، پوښتنه دا ده چه آیا د حی علی الفلاح په وخت یا له دې څخه مخکښې پورته کیدل سنت دي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حی علی الفلاح په وخت کښې دریدل شرعاً مندوب دي- البته سنت مؤکده ګڼل یا لازمي ګڼل ئې بدعت دي-

د فقهي په کتابونو کښې د لمانځه لپاره د دریدو لپاره مختلف روایتونه راغلي دي، د اقامت په وخت کښې، د اقامت په منځ کښې، له اقامت څخه د فارغیدو په وخت کښې- چه کله صفونه برابر شي نو په لمانځه باندې شروع کول بهتر دي- البته که چېرته له حی علی الفلاح څخه مخکښې جګ شي نو په دې کښې هیڅ کراهیت نشته او نه واجب العتاب دی بلکه د حی علی الفلاح په وخت کښې دریدونکي ته بدعتي ویل صحیح نه دي په دا سې حال کښې چه هغه ئې سنت یا واجب نه بولي-

قال العلامة الحصکفیّ: (لها آداب) ترکه لا یوجب اساءة و لا عتاباً کترك سنة الزوائد لکن فعله افضل..... (و القیام) لامام و مؤتم (حین قیل حیّ علی الفلاح خلافاً للزفر فعنده عند حی علی الصلٰوة..... (و شروع الامام) فی الصلٰوة (مذ قیل قد قامت الصلٰوة) و لو اخر حتی اتمها لا بأس به اجماعاً و هو قول الثانی و الثلاثه و هو اعدل المذاهب کما فی شرح المجمع لمصنّفه و فی القهستانی مغربا للخلاصة انه الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۷)

من الادب (شروع الامام) الی احرامه (مذ قیل) ای عند قول المقیم (قد قامت الصلٰوة) عندهما و قال ابو یوسف یشرع اذا فرغ من الاقامة فلو اخر حتی یفرغ من الاقامة لا بأس به فی قولهم جمیعاً. (مراقی الفلاح علی حاشیة الطحطاوی ص۱۵۱، آداب الصلٰوة) و مثله فی الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۵۳۰، کتاب الصلٰوة، آداب)

## د مؤذن له اجازې پرته د اقامت ویلو حکم

**سوال:** د اقامت لپاره دا ضروري دی چه اقامت ویونکی به مؤذن هم وي او که کوم بل څوك هم اقامت ویلی شي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه مؤذن اقامت ووایي، که چېرته مؤذن موجود نه وي نو



د بل چا اقامت هم پرته له کراهیت څخه صحیح دی- که چېرته مؤذن موجود وي او د کوم بل چا اقامت ویل بده نه ګڼي نو اقامت له کراهیت پرته صحیح دی- که چېرته ئې بده ګڼي نو له کراهیت تنزیهي سره صحیح دی- البته په دا سې کولو سره په لمانځه باندې کوم اثر نه لویږي-

قال العلامة الحصکفیّ: فلا بأس بذلك جوهرة (اقام غیر من اذن بغیبته) ای المؤذن (لا یکره ملطقاً) و ان بحضوره کره ان لحقه وحشه، کما کره مشیه فی اقامته. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۹۵، باب الآذان)

## د جماعت ثانیه لپاره اقامت

**سوال:** د جماعتِ ثانیه لپاره د آذان او اقامت حکم څه دی؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته دوهم جماعت په یوه دا سې جومات کښې وشي چه هلته قوم په باقاعده توګه خپل لمونځونه په آذان او اقامت باندې ادا کړي وي- نو د رخصت د شرائطو له رعایتولو سره د دوهم جماعت لپاره آذان او اقامت مکروه دی- البته له جومات څخه د باندې یا د لارې په دا سې جومات کښې چېرته چه قوم او امام دواړه نه وي د دوهم جماعت لپاره آذان او اقامت مسنون دی-

لما قال العلامة الحصکفیّ: بل یکره فعلهما و تکرار الجماعة الا فی مسجد علی طریق فلا بأس بذلك. قال ابن عابدینّ: تحت قوله الا فی مسجد علی طریق) هو ما لیس له امام و مؤذن راتب فلا یکره التکرار فیه باذان و اقامة بل هو الافضل. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۹۵، مطلب فی کراهیة تکرار الجماعة)

قال العلامة ابراهیم الحلبیّ: و اذا لم یکن للمسجد امام و مؤذن راتب فلا یکره تکرار الجماعة فیه بآذان و اقامة بل هو الافضل ذکره قاضی خان اما لو کان له امام و مؤذن معلوم فیکره تکرار الجماعة فیه بآذان و اقامة. (کبیری ص۶۱۴) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۶۶، باب الامامة)

## د امام لپاره د اقامت ویلو حکم

**سوال:** آیا د جاهلو مقتدیانو په موجودوالي کښې امام پخپله اقامت ویلی شي او که نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسې خو بهتره دا ده چه آذان او اقامت یو سړی ووایي او امامت کوم بل سړی وکړي لیکن د ضرورت په وخت کښې چه کله مقتدي په اقامت باندې نه پوهیږي نو د امام لپاره د اقامت په ویلو کښې کوم قباحت نشته- په فقهي ذخائرو کښې ئې مثالونه موجود دي- لکه څرنګه چه یو سړی پخپله آذان او اقامت وکړي او لمونځ ادا کړي-

قال ابن عابدینّ: فی الخانیة لو لم یکن لمسجد منزله مؤذن فانه یذهب الیه و یؤذن فیه و یصلی و لو کان وحدهٗ لان له حقاً علیه فیؤد به. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۶۵۹، احکام المساجد)

و فی الخلاصه: و ان لم یکن لمسجد منزله مؤذن فانه یؤذن و یصلی و ان هناك واحد فان کان لا یحضر احد کیف یصنع المؤذن قال یؤذن و یقیم و یصلی وحدة. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۲۲۸)

## په قد قامتِ الصلٰوه باندې وقف کول

**سوال:** د قد قامتِ الصلٰوة د ویلو کیفیت څنګه دی؟ په هرې کلمې باندې وقف (دریدل) ضروري دي او که لومړی کلمه به وصل کوي او په دویم باندې به وقف کوي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آذان او اقامت د ویلو مسنونه طریقه دا ده چه هره کلمه به ساکنه وایي- په آذان کښې به حقیقتاً وقف کوي او په اقامت کښې به د وقف په نسبت سره ساکن وایي، همدارنګه په قد قامتِ الصلٰوة کښې به هم دوه واړي د وقف په نیت سره ساکن کوي او وایي به ئې- البته د آذان او اقامت په تکبیرونو کښې دواړه تکبیرونه یوه کلمه شمارېږي-

لما قال العلامة عالم بن علاء الانصاریؒ: یترسل فی الآذان و یحدر فی الاقامة..... الترسل ان یقول الله اکبر الله اکبر و یقف ثم یقول مرة اخرٰی مثله و کذٰلك یقف بین کلمتین الی اخر الآذان و الحدر الوصل و السرعة. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۵۱۸، باب الآذان)

قال العلامة الشرنبلالیؒ: (یتمهل) یترسل فی الآذان با لفصل بسکتة بین کل کلمتین و یسرع ای یحدر فی الاقامة للامر بهما فی السنة قال السید احمد الطحطاوی (تحت قوله بین کلمتین) ای جملتین الا فی التکبیر الاوّل فان السکتة تکون بعد تکبیرتین. (الطحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۱۵۸/۱۵۷، باب الآذان) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۵۶)

## د آذان په وخت کښې د دوو ګوتو د غوږونو په سوریو کښې د کیښودلو حکم

**سوال:** د آذان د ورکولو په وخت کښې په غوږونو کښې د ګوتو د اخلولو حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آذان د ورکولو په وخت په غوږونو کښې د ګوتو نیول سنت دي- د دې وجه دا ده چه له دې څخه د آذان په آواز کښې تیزوالی او لوړوالی پیدا کیږي- اګر که نن صبا د لاسپیکر له وجهې د دې سبب او علت د اختیارولو وجه له منځه تللې ده ځکه چه له دې پرته هم آواز جګیږي- لیکن د تواتر له وجهې نن هم دا عمل سُنت دی-

لما قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: و انما کان ذٰلك ابلغ فی الاعلام لان الصوت یبدأ من مخارج النفس فاذا سد اُذنیه اجتمع النفس فی الفم فخرج الصوت عالیا من غیر ضرورة. (البحر الرائق ج۱، ص۲۶۰، باب الآذان)

قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله و یجعل اصبعیه) لقوله ﷺ لبلال رضی الله تعالی عنه اجعل اصبعیل فی اُذنیك فانهٗ ارفع لصوتك و ان جعل یدیه علٰی اُذنیه فحسن. (رد المحتار ج۱، ص۲۸۵، باب الآذان)

## له ریډیو او د اسې نورو څخه د آذان حکم

**سوال:** نن صبا په ریډیو کښې پنځه وخته آذان ورکول کیږي- آیا که څوك په دې آذان باندې اکتفاء وکړي او لمونځ ادا کړي نو لمونځ ئې کیږي او که نه؟ همدارنګه د ټیپ او د اسې نورو شیانو د کیستو په ذریعې سره د ورکړ شوي آذان حکم څه دی؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مقدس شریعت کښې د آذان ورکوونکي عاقل والی ضروري دی-



همدا وجه ده چه د بې عقله هلك آذان لکه نه آذان د اسې دی- لکه څرنګه چه ریډیو، ټیپ ریکارډ او ټیلویزون کښې دا شرائط موجود نه دي د دې لپاره د ټیپ ریکارډ، ریډیو او د اسې نورو آذان آذان نه دی- له دې څخه د آذان سُنت والی نه ادا کیږي-

قال العلامة ابو بکر الکاسانیؒ: و اما آذان الصبی الذی لا یعقل فلا یجزئ و یعادلان ما یصدر لا عن عقل لا یعتد به کصوت الطیور. (بدائع الصنائع ج۱، ص۱۵۰، فصل بیان سنن الآذان)

قال العلامة ابن عابدینؒ: ان آذان الصبی الذی لا یعقل لا یجزی و یعاد لان ما یصدر لا عن عقل لا یعتد به کصوت الطیور. (رد المحتار ج۱، ص۳۹۰، باب الآذان)

## د جومات په منځ کښې د آذان ورکولو حکم

**سوال:** دلته په کلیو کښې د جوماتونو په منځ کښې آذانونه ورکول کیږي، آیا د جوماتونو په منځ کښې آذان ورکول جائز دي او کن نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جومات کښې د ننه آذان ورکول په اتفاق سره جائز دي- البته په کراهیت او نه کراهیت کښې د علماوو څه ناڅه اختلاف شته- ځینې ئې د جواز پرته له کراهیت څخه قائل دي- لیکن راجحه خبره دا ده چه په جومات کښې د ننه آذان ورکول جائز دي لیکن د تنزیهي کراهیت سره-

لما قال فخر الدین القاضی خانؒ: و ینبغی ان یؤذن علی المئذنة او خارج المسجد و لا یؤذن فی المسجد. (الفتاوٰی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۷۸، باب الآذان و مسائل الآذان)

لما فی الهندیة: و ینبغی ان یؤذن علی المأذنة او خارج المسجد و لا یؤذن فی المسجد. (الفتاٰی الهندیة ج۱، ص۵۵، الفصل الثانی فی کلمات الآذان و الاقامة) و مثله فی کتاب الاصل ج۱، ص۱۴۱، باب الآذان)

## د قد قامتِ الصلٰوه د ځواب حکم

**سوال:** د آذان په ځواب کښې خو هم هغه کلمې ورسره ویل کیږي نو د اقامت په دوران کښې د قد قامت الصلٰوه په ځواب کښې به سړی څه وایي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مبارکو احادیثو کښې راغلي دي چه نبي کریم ﷺ د قد قامت الصلٰوه په ځواب کښې اقامها الله و ادامها ویل د دې لپاره په اقامت کښې د قد قامت الصلٰوه په ځواب کښې باید سړی اقامها الله و ادامها ووایي-

قال العلامة الحصکفیؒ: و یجیب الاقامة ندبا اجماعاً کالآذان و یقول عند قد قامت الصلٰوة اقامها الله و ادامها. قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله و یقول الخ) ای کما رواه ابو داؤد بزیادة ما دامت السمٰوٰت و الارض و جعلنی من صالحی اهلها. (رد المحتار ج۱، ص۴۰۰، باب الآذان)

لما فی الهندیة: و اجابة الاقامة مستحبة هکذا فی فتح القدیر: و اذا بلغ قوله قد قامت الصلٰوة یقول السامع اقامها الله و ادامها ما دامت السمٰوٰت و الارض و فی سائر الکلمات یجیب کما یجیب فی الآذان. (الفتاوی الهندیة ج۱،

ص ۵۷، الفصل الثانی فی کلمات الآذان و الاقامة)

## له آذان څخه وروسته په دعا کښې د "الدرجة الرفيعة" د الفاظو ثبوت

**سوال:** له اکثرو آذان کوونکو څخه مو اوریدلي دي چه هغوی له آذان څخه وروسته په دعا کښې د و الدرجة الرفيعة..... و ارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد" الفاظ زیاتوي۔ آیا دا الفاظ په مبارکو احادیثو کښې راغلي دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حدیثو په مستندو او معتبرو کتابونو کښې له آذان څخه وروسته دعا دې الفاظو سره راغلي ده چه: اللّٰهُمَّ ربَّ هٰذه الدعوة التامة و الصلٰوة القائمة اٰت محمد ن الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاماً محمود ن الّذی وعدته. امام بیهقیؒ د انّك لا تخلف الميعاد د زیاتو الي نقل کړی دی۔ له دې پرته په دې دعا کښې د نورو الفاظو زیاتو الی بې اصله دی هغه باید و نه وایي۔

لما قال العلامة ابن عابدينؒ: و روى البخاری وغيره من قال حين يسمع النداء اللّٰهم ربَّ هٰذه الدعوة التامة و الصلٰوة القائمة اٰت محمد ن الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاماً محمود ن الذی وعدته حلت لهٗ شفاعتی يوم القيامة. و زاد البيهقی اِنَّك لا تُخلف الميعاد و تمامه فی الاملاء و الفتح و قال ابن حجر فی شرح المنهاج و زيادة و الدرجة الرفيعة و ختمه بيا ارحم الراحمين لا اصل لهما. (رد المحتار ج۱، ص۳۹۵، باب الآذان)

قال الشيخ خليل احمد السهارنفوریؒ: و اما زيادة و الدرجة الرفيعة المشتهرة على الالسنة فقال السخاوی لم اراه فی شیء من الروايات و زاد البيهقی فی رواية انك لا تخلف الميعاد و اما زيادة ارحم الراحمين لا وجود لها فی كتب الحديث. (بذل المجهود ج۱، ص۳۰۲، باب ما جاء فی الدعاء عند الآذان) و مثله فی اعلاء السنن ج۲، ص۱۲۸، باب الدعاء للنبیﷺ بعد الآذان)

## د نوي پيدا شوي بچي په غوږونو کښې د آذان ورکولو طريقه

**سوال:** د نوي پيدا شوي بچي په غوږونو کښې د آذان ورکولو حکم څه دی او طريقه ئې څه ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د نوي پيدا شوي بچي په غوږونو کښې آذان او اقامت ويل سنت دي، طريقه ئې دا ده چه بچی به را پورته کړي او قبلې ته به مخامخ ودريږي په ښي غوږ کښې دې آذان ور وکړي او په کين غوږ کښې دې اقامت ووايي۔ او د معمول مطابق د حی علی الصلٰوه د ويلو په وخت کښې به مخ ښی خوا ته او د حی علی الفلاح په وخت کښې به مخ کينې خوا ته اړوي۔

لما قال العلامة السندیؒ: فيرفع المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة و يؤذن فی اُذنه اليمنٰى و يقيم فی اليسرٰى و يلتفت فيهما با لصلٰوة لجهة اليمين و با لفلاح لجهة اليسار و فائدة الآذان فی اُذنه انه يدفع ام الصبيان عنه. (تقريرات الرافعی ج۱، ص۴۵، باب الآذان)



## په آذان کښې د ګوتو د ښکلولو مسئله

**سوال:** د آذان په دوران کښې چه کله مؤذن اشهد انّ محمد رسول الله وايي نو د اوريدونکو لپاره په دې وخت کښې د ګوتو ښکلول څرنګه دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** يوائې د آذان په وخت کښې چه کله آذان کيږي نو د اشهد انّ محمد رسول الله په اوريدو سره د سترګو د شفاء لپاره چه د ثواب، سنت او واجب په نيت سره نه وي د ګوتو ښکلول جائز دي۔ اګر که ځينو مستحب ورته ويلي دي ليکن ياد لری چه دا عمل يوائې له آذان سره خاص دی په نوږو ځايونو کښې دا نشته۔

قال العلامة ابن عابدينؒ: (تحت قوله لو لم يجبه حتى فرغ لم اره) يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة: صلى الله عليك يا رسول الله. و عند الثانية منها قرت عينی بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعنی با لسمع و البصر بعد وضع ظفری الابهامين على العينين فانه على السلام يكون قائدا له الى الجنة. (رد المحتار ج۱، ص۳۹۸، باب الآذان)

قال العلامة الشيخ السيد احمد الطحطاویؒ: يستحب ان يقول عند سماع الاولى من الشهادتين للنّبیﷺ صلى الله عليك يا رسول الله و عند سماع الثانية قرّتْ عينی بك يا رسول الله. اللّٰهمّ متعنی با لسمع و البصر بعد وضع ابهاميه على عينيه. (طحطاوی حاشيهٔ مراقی الفلاح ص۱۶۵، باب الآذان) و مثله فی السعاية ج۲، ص۱۱۱، باب الآذان)

## په لاسپيکر کښې د آذان ورکولو حکم

**سوال:** نن صبا د آذان لپاره لاسپيکر استعماليږي تر څو چه آواز تر لرې پورې ورسيږي۔ شرعا په دې کښې کوم قباحت شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آذان د روا والي مقصد د لمانځه لپاره د خلکو يو ځای کول دي تر څو چه له زيات څخه زياتو خلکو ته د لمانځه اطلاع ورکړ شي۔ د دې لپاره فقهاء کرامو د جومات مناري ته په ور ختلو سره د آذان ورکولو ترغيب ورکړی دی او د حیَ علی الصلٰوه او حیَ علی الفلاح د ويلو په وخت کښې ښی او کينې خوا ته ئې مخ ګرځول سُنت ګرځولي دي۔ لکه څرنګه چه له نوموړې آلې (لاسپيکر) څخه دا مقصد په ښه توګه لاس ته راوړل کيږي نو ځکه په لاسپيکر کښې آذان ورکول جائز دي۔

قال العلامة برهان الدين المرغينانیؒ: و يحول وجهه للصلٰوة و الفلاح يمنة و يسرة لانه خطاب للقوم فيواجههم و ان استدار فی صومعته فحسن و مراده اذا لم يستطع تحوّل الوجه يميناً و شمالاً مع ثبات قدميه مكانهما كما هو السنة بان كانت الصومعة منسبعة فاما من غير حاجة فلا و الافضل للمؤذن ان يجعل اصبعيه فی اُذنيه بذٰلك امر النبیﷺ بلالاً و لانه ابلغ فی الاعلام. (الهداية ج۱، ص۷۲، باب الآذان)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و يستحب ان يجعل اصبعيه فی اُذنيه لقولهﷺ لبلالؓ اجعل اصبعيكل فی اُذنيك فانه ارفع لصوتك. (مراقی الفلاح على صدر الطحطاوی ص۱۰۶، باب الآذان)

## د وبا د دفع کولو لپاره د آذان حکم

**سوال:** د وبايي مرضونو د دفع کولو لپاره د علاج په توګه آذان ورکول څرنګه دي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له لمانځه څخه پرته ځينې مواقع د اسې دي چه په هغو کښې له سلف صالحينو څخه عملاً آذان ورکول راغلي دي۔ د مثال په توګه د جهاد په دوران کښې، غم او انتهايي پريشانۍ په وخت کښې، د غضب په وخت کښې، چه کله مسافر لاره غلطه کړي، مرګي راشي، د ځناور يا کوم انسان بد خُلقي ښکاره شي۔ همد ارنګه د وبايي مرضونو د خپريدو په وخت کښې آذان ورکول هم منقول دي د دې لپاره په دغو مواقعو کښې في ذاته آذان ورکول جائز دي۔

لما قال العلامة ابن عابدينؒ: و فی حاشية البحر للخير الرملی: رأيت فی كتاب الشافعية انه قد يسن الآذان لغير الصلوة كما فی اُذُن المولود و الهموم و المصروع و الغضبان و من ساء خلقه من انسان او بهيمة و عند مزدحم الجيش و عند الحريق..... عند نغول الغيلان ای عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه اقول: و لا بعد فيه عندنا. (رد المحتار ج۱، ص۳۸۵، باب الآذان، مطلب فی المواضع التی يندب لها الآذان)

قال العلامة لشيخ اشرف علی تهانویؒ: په دغو مواقعو کښې آذان ورکول سنت دي۔ د فرض لمانځه په وخت کښې، د بچي په غوږونو کښې د پيدا کيدو په وخت کښې، د اور لګيدو په وخت کښې، له کفارو سره د جنګ په وخت کښې، په مسافر پسې، چه کله شيطانان ښکاره شي او خلك ډاروي، د غم په وخت کښې، د غضب په وخت کښې، چه کله مسافر لاره ورکه کړي، چه کله چا ته مرګي راشي، چه کله د کوم ځناور يا انسان بد خُلقي ښکاره شي، د رد المحتار مصنف پخپل کتاب کښې دا ذکر کړي دي او له ځينو بزرګانو څخه د امراضو د عام والي او غرقيدو د ويرې په وخت کښې دا عمل ليدل شوی دی۔ (امداد الفتاوی ج۱، ص۱۰۷، باب الآذان) و مثله فی کفايت المفتی ج۳، ص۱۱، باب الآذان)

## د آذان په کلماتو کښې د وقفې اندازه

**سوال:** جناب مفتي صاحب! مؤذن بايد د آذان ورکولو په وخت کښې د آذان په کلماتو کښې څومره ځنډه پورې وقفه وکړي؟ او که له وقفې پرته په مسلسله توګه آذان ورکوي؟ د مقدس شريعت په دې باره کښې څه حکم دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا د آذان له آداب څخه دی چه مؤذن به د آذان د کلماتو تر منځ دومره وقفه کوي چه څواب ورکوونکی ئې څواب په آسانۍ سره ورکولی شي۔

قال العلامة عبد الحی الكهنویؒ: و يترسل فيه ای فی الآذان بان يفصل بين كل الكمتين و لا يجمع بينهما فانهٗ سنة. (السعاية ج۲، ص۱۳، باب الآذان)



قال العلامة حسن بن عمّار الشرنبلالیؒ: (و يتمهل) يترسل فی الآذان با لفصل بسكتة بين كل كلمتين. قال الشيخ السيد احمد الطحطاویؒ: (تحت قوله بين كلمتين) ای جملتين الا فی التكبير الاول فان السكتة تكون بعد تكبيرتين. (طحطاوی حاشية مراقی الفلاح ص۱۵۸، باب الآذان) و مثله فی التاتارخانية ج۱، ص۵۱۸، باب الآذان)

## د الصّلٰوةُ خيرٌ من النَّوم څواب څه دی

**سوال:** د آذان په څواب کښې خو د حی الصلوه او حی علی الفلاح په مقابله کښې لا حول و لاقوّة الا با للّٰه ويل کيږي ليکن د سهار د آذان د الصّلٰوةُ خيرٌ مّن النوم په څواب کښې به سړی څه وايي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو ليکلي دي چه کله مؤذن د سهار په آذان کښې الصّلٰوة خيرٌ من النوم ووايي نو څواب ورکوونکی به د صَدَقتَ و بَرَرتَ يا ما شاء الله الفاظ وايي۔

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: فی آذان الفجر قال المجيب صَدَقتَ و بَرَرتَ بفتح الراء الاولی و كسرها او يقول ما شاء الله عند قول المؤذن فی آذان الفجر الصّلٰوة خير من النوم. (مراقی الفلاح علی هامش طحطاوی ص۱۱۰، باب الآذان)

و فی الهنديةؒ: و كذا قول المؤذن الصلٰوة خيرٌ من النوم لا يقول السامع مثله و لٰكن يقول صدقتَ و بررتَ كذا فی المحيط. (الفتاوی الهندية ج۱، ص۵۷، الباب الثانی فی الآذان) و مثله فی السعاية ج۲، ص۵۱، باب الآذان)

## په آذان کښې قبلې ته د مخ ګرځولو حکم

**سوال:** آيا د آذان په وخت کښې قبلې ته مخامخ دريدل ضروري دي او که څنګه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مؤذن بـــــايد د آذان ورکولو په وخت کښې قبلې ته مخامخ ودريږي۔ په اسلامي شريعت کښې دا طريقه په متوارثه توګه راغلي ده او د دې په خلاف دې آذان نه ورکوي۔

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و يستحب ان يكون المؤذن صالحاً ای متقياً لانهٗ امين فی الدين..... مستقبل القبلة كما فعله الملك النازل. (مراقی الفلاح علی صدر طحطاوی ص۱۵۸، باب الآذان)

قال العلامة عالم بن العلاءء الانصاریؒ: و المستحب للمؤذن ان يستقبل القبلة استقبالاً هٰكذا روی عبد الله بن زيد رضی الله تعالی عنه عن النازل من السماء. و فی شرح الطحاوی و لو ترك استقبال القبلة اجزاء و يكره. (الفتاوی التاتارخانية ج۱، ص۵۱۵، باب الآذان)

## په آذان کښې د الله او اکبر د الفاظو الف پورته کول

**سوال:** جناب مفتي صاحب! ځينې مؤذنين په آذان کښې د الله د لفظ او اکبر د لفظ الف پورته کوي او آذان کوي۔ آيا د الله ا و اکبر د الفاظو الفان پورته کول صحيح دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په آذان کښې د الله د الف په پورته کولو سره د استفهام د همزې د پيدا کيدو ويره وي کوم چه د معنٰی د تغير سبب دی۔ د دې لپاره فقهاء کرامو د الله او اکبر په الفاظو

کښې د الف له پورته کولو څخه منع فرمايلې ده او په دغو دواړو ځايونو کښې الف ته مد مه ورکوی۔

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: لا یقول المؤذن آلله اکبر بمد الالف فانهٗ استفهام و انه لحن شرعی الخ. (السعایة ج۲، ص۱۵، باب الآذان)

و فی الهندیة: و المد فی اول التکبیر کفر و فی آخر خطأ فاحش. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۶، الفصل الثانی فی الآذان)

## د مؤذن د کلماتو له پوره کولو څخه مخکښې د ځواب ورکولو حکم

**سوال:** د آذان د کلماتو ځواب څه وخت ورکول کیږي؟ یعنې که چېرته یو څوک د مؤذن د کلماتو په پوره توګه له ویلو څخه مخکښې ځواب ورکړي نو د ځواب ورکوونکي ځواب ادا کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آذان د ځواب صحیح طریقه دا ده چه د مؤذن د کلماتو له ختمولو څخه وروسته ځواب ورکړل شي۔ او که چېرته کوم سړی د مؤذن د کلماتو له پوره ویلو څخه مخکښې ځواب ورکړي نو دا د آذان د ځواب د فسلفې خلاف دی۔

قال الشیخ الدکتور وهبة الزحیلی: ان یقول مثلماً یقول مثنی مثنی عقب کل جملة الا فی الحیعلتین فیحوقل الخ. (الفقه الاسلامی و ادلته ج۱، ص۵۵۳، باب الآذان)

و فی الهندیة: یجب علی السامعین عند الآذان الاجابة و هی ان یقول مثل ما قال المؤذن الا فی قوله حیّ علی الصلٰوة، حیّ علی الفلاح فانهٗ یقول مکان حیّ علی الصلٰوة لا حول و لا قوّة الا با للّٰه العلی العظیم. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۷، الباب الثانی فی الآذان، الفصل الثانی)

## د نـــوي پیدا شوي بچي په غوږونو کښـــې د آذان ورکولو په وخت کښـــې ښی او کـــینې خواته د مخ ګرځولو حـــکم

**سوال:** څه فرمایي علماء کرام د دې مسئلې په باره کښې چه د کوم نوي پیدا شوي بچي په غوږونو کښې د آذان ورکوونکي لپاره په حی علی الصلٰوه او حی علی الفلاح کښې ښی او کینې خواته د مخ ګرځول ضروري دي او که له مخ ګرځولو پرته هم دا سنت ادا کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کوم نوي پیدا شوي بچي په ښي غوږ کښې آذان او په کین غوږ کښې اقامت ویل سنت دي۔ البته په حی علی الصلٰوه او حی علی الفلاح کښې ښی او کینې خواته مخ ګرځول ضروري نه دي پرته له مخ ګرځولو څخه هم دا سنت ادا کیږي۔

قال العلامة ظفر احمد عثمانیؒ: قال جماعة من اصحابنا یستحب ان یؤذن فی اذنه الیمنی و یقیم الصلٰوة فی اذنه الیسرٰی و قد روینا فی کتاب ابن السنی عن الحسین بن علی رضی الله عنهما مرفوعاً من ولد له مولود فاذن فی اذنه الیمنی و اقام فی اذنه الیسری لم تضره ام الصبیان. قال المصنفؒ: تحتهٗ و ما ذکره بعض الفقهاء من تحویل الوجه فی هٰذا الآذان



یمیناً و شمالاً لم اجد لهٗ اصلاً و لا یصح قیاسه علی التحویل فی الآذان للصلٰوة لانهٗ للاعلام و لا حاجة الی مثل هٰذا الاعلام هٰهنا. (اعلاء السنن ج۱۷، ص۱۲۳، باب فضیلة ذبح الشاة فی العقیقة)

## ښځې هم باید د آذان ځواب ورکړي

**سوال:** لکه څرنګه چه سړي د آذان ځواب ورکوي نو آیا د ښځو لپاره هم همدا ډول د آذان ځواب ورکول ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آذان ځواب لکه څرنګه سړي ورکوي همدارنګه ښځې هم د آذان ځواب ورکولی شي بلکه د دوی هم دا دیني ذمه واري ده چه د آذان ځواب به ورکوي۔

عن میمونة ان رسول اللّٰه ﷺ قام بین صف الرجال و النساء فقال یا معشر النساء اذا سمعتن آذان هٰذا الحبشی و اقامته فقلن کما یقول فان لکن بکل حرف الف الف درجة قال عمرؓ فهٰذا للنساء یا رسول الله فما للرجال قال ضعفان یا عمرؓ. (الترغیب و الترهیب ج۱، ص۱۱۵، الترغیب فی اجابة المؤذن)

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: قلتُ یستنبط منه ان الاجابة با للسان واجبة علی النساء الطاهرات ایضاً و هو ظاهر عبارات فقهائنا. (السعایة ج۲، ص۵۱، باب الآذان)

## حائضه ښځه به د آذان ځواب نه ورکوي

**سوال:** آیا ښځې د حیض په حالت کښې د آذان ځواب ورکولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** علماء کرامو لیکلي دي چه ښځو ته د حیض او نفاس په حالت کښې د آذان ځواب ورکول صحیح نه دي۔

لما قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: لا یجیب الجنب و لا الحائض لعجزهما عن الاجابة با لفعل. (مراقی الفلاح علی صدر طحطاوی ص۱۶۳، باب الآذان)

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: لا یجیب الحائض و النفساء بعجزهما عن الاجابة با لفعل فکذا با لقول. (السعایة ج۲، ص۵۱، باب الآذان)

## په قد اقامت الصلوٰة کښې د الصلٰوة تاء په پیښ باندې د لوستلو حکم

**سوال:** د اقامت ویلو په وخت کښې اکثر اقامت ویونکي د قد قامت الصلٰوة د لومړی جملې تاء ته پیښ ورکوي او د دوهمې جملې تاء په سکون سره وایي۔ آیا شرعاً دا سې ویل صحیح دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اقامت په وخت کښې د دې خبرې خیال باید وشي چه د هرې کلمې آخري تکی په جزم (سکون) سره وویل شي۔ که هغه د الله اکبر راء وي او که د قد قامت الصلٰوة تاء وي۔ د دې لپاره د الصلٰوه تا په پیښ باندې ویل صحیح نه دي بلکه په جزم سره باید وویل شي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: و روی ذٰلك عن النخعی موقوفاً علیه و مرفوعاً الی النبی ﷺ قال الآذان جزم و الاقامة جزم و التکبیر جزم و فیه: و فی الامدار و یجزم الراء ای یسکنها فی التکبیر الخ. (رد المحتار ج۱، ص۳۸۶، باب الآذان،

مطلب فی الکلام علی حدیث الآذان جزم)

قال العلامة ابن نجیمؒ: (تحت قوله یترسل فیه و یحدر فیها) و یسکن کلمات الآذان و الاقامة لکن فی الآذان ینوی الحقیقة و فی الاقامة ینوی الوقف ذکره الشارح و فی المبتغی و التکبیر جزم. (البحر الرائق ج۱، ص۲۵۸، باب الآذان) و مثله فی السعایة ج۲، ص۱٤، باب الآذان)

## له آذ ان څخه وروسته په دعا کښې د لاس پورته کولو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! ځینې خلك لیدل کیږي چه له آذ ان څخه وروسته په دعا کښې دواړه لاسونه پورته کوي او دعا غواړي۔ آیا شرعاً د اسې کول څنګه دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له آذان څخه وروسته د وسیلې دُعا (مسنوني دعا) د کولو په وخت کښې لاسونه مه پورته کوی بلکه پرته له لاس پورته کولو څخه دعا وغواړی۔ البته که چېرته څوك لاسونه پورته کړي او دعا وغواړي نو بیا هم څه پروا نه لري او نه د سنتو په خلاف عمل دی۔

قال الشیخ مولانا محمد اشرف علي التهانويؒ: په ځانګړې توګه د آذ ان په دعا کښې مې د لاسونو پورته کول نه دي لیدلي لیکن په مطلقې دعا کښې د لاسونو پورته کول له قولي، فعلي، مرفوعي، موقوفي، کثیرو او شهیرو حدیثونو څخه ثابت دي۔ پرته له تخصیص څخه بدعاء بدونِ دعاء، پس د آذ ان په دعا کښې هم د لاسونه پورته کول به سنت وي۔ (امداد الفتاوٰی ج۱، ص۱۰۵، باب الآذان)

## آیا حضرت بلالؓ په آذ ان کښې د شین په ځای سین و ایه

**سوال:** جناب مفتي صاحب! له یوه صاحب څخه مې اوریدلي دي چه حضرت بلالؓ د آذ ان ورکولو په وخت کښې د اشهدُ په ځای اسهدُ یعني د شین په ځای به ئې سین وایه، دا خبره تر کومه ځایه پوري صحیح ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که دا خبره مشهوره ده چه حضرت بلالؓ په آذ ان کښې د شین په ځای سین وایه لیکن محققین علماوو ئې تردید کړی دی او وایي چه حضرت بلالؓ فصیح اللسان او د تیز او تریو آواز خاوند وو۔ او کومه خبره چه د هغه په باره کښې مشهوره شوې د هغې هیڅ اصل نشته۔

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: اشتهر علی السنة العوام ان بلالاً کان یبدل الشین المعجمة سیناً مهملة و لیس کذلك قال المزنی علی ما نقله عنه البرهان السفاقشی انهٗ قد اشتهر علی الالسنة و لم نره فی شیءٍ من الکتب. و قال ابن کثیر لا اصل لهٗ و لا یصح. (السعایة ج۲، ص۷، باب الآذان)



# باب شـــروط الصلٰوه و ارکانهـــا

## (د لمانځـــــه د شرطونو او رکـــنونو احکام او مسئلې)

## په ژبې سره د نیت کـــولو حکم

**سوال:** د لمانځه نیت که چېرته یواځې په ژبې سره وشي نو شرعاً به ئې حکم څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه لپاره نیت کول فرض دي کوم چه د زړه کار دی۔ البته متاخرینو ففهاووؒ په ژبې سره هم نیت کول ښه بللي دي۔ تر څو چه زړه او دماغ دواړه حاضر شي۔ نو که چېرته یو څوك یواځې په ژبې سره نیت وکړي او په زړه کښې ئې نیت نه وي نو د ژبې نیت ئې هم لغو او بې فائدې دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و التلفظ عند الارادة بها مستحب هو المختار. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰٦، شروط الصلٰوة، بحث النیة)

و فی الهندیة: و لا عبرة للذکر با للسان فان فعله لتجتمع عزیمة قلبه فهو حسنٌ. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص٦۵، الفصل الرابع فی النیة) و مثله فی السعایة فی حل شرح الوقایة ج۲، ص۹۹، باب شروط الصلٰوة)

## په ژبې سره د نیت په الفاظو کښې د غلطۍ حکم

**سوال:** مونږ د تل لپاره له د اسې واقعې سره مخامخ کیږو چه په ډیره بیړه په کوم لمانځه کښې له امام سره شاملیږو او د بیړې له وجهې مو له خولې څخه د کوم بل وخت د لمانځه الفاظ را ووځي۔ شرعاً د دې حکم څه دی آیا لمونځ مو کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نیت د زړه عمل دی، که چېرته مو په زړه کښې د هم هغه وخت د لمانځه اراده وي نو لمونځ مو کیږي اګر که مو له خولې څخه د بل وخت د لمانځه الفاظ را وتلي وي۔ د د اسې غلطۍ هیڅ اعتبار نه وي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و الخامس النیة با لاجماع و هی الارادة المرجحة..... لا مطلق العلم فی الاصح..... و المعتبر فیها عمل القلب اللازم للارادة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۰۵، باب شروط الصلٰوة، مطلب بحث النیة)

و فی الهندیة: النیة ارادة الدخول فی الصلٰوة و الشرط ان یعلم بقلبه ای صلٰوة یصلی و اداها ما لو سئل لامکنه ان یجیب علی البدیهة..... و لا عبره للذکر با للسان. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص٦۵، الفصل الرابع فی النیة)

و فیه ایضا عزم علی الظهر و جری علی لسانه العصر یجزیه. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص٦٦، الفصل الرابع فی النیة)

## د امام د اقتداء د نیت مسئله

**سوال:** که چېرته کوم سړی په جمعې سره لمونځ وکړي لیکن د امام د اقتداء نیت ئې پکښې نه وي کړی نو آیا لمونځ ئې کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امام د اقتداء نیت د لمانځه د صحت لپاره شرط نه دی بلکه د ثواب د لاس ته راوړو لپاره شرط دی۔ که چېرته چا د امام د اقتداء نیت و نه کړ او یوائې ئې د لمانځه په نیت سره په امام پسې لمونځ ادا کړ نو لمونځ ئې کیږي لیکن له امام سره ئې د لمانځه د ادا کولو ثواب نه وي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و لا يشترط لصحة الاقتداء نية امامة المقتدى بل لنيل الثواب عند اقتداء احد به قبله. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله لنيل الثواب) معطوف على قوله لصحة الاقتداء اى بل يشترط نية امامة المقتدى لنيل الامام ثواب الجماعة. (رد المحتار ج۱، ص۴۲۴، شروط الصلوة، مطلب بحث النية)

قال العلامة الشيخ اشرف على التهانويؒ: که چېرته د امامت نیت و نه کړي نو د امامت ثواب نه ورکول کیږي۔ نو د امامت د ثواب د لاس ته راوړو لپاره د امامت نیت ضروري دی۔ (امداد الفتاوی ج۱، ص۱۳۳، باب شروط الصلوه)

## د رکعتونو د شمیر نیت ضروري نه دی

**سوال:** آیا په لمانځه کښې د رکعتونو د تعداد په معلومولو سره نیت کول ضروري دي او که بغیر د تعداد له معلومولو څخه هم لمونځ کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د فرض لمونځونو د ادا کولو لپاره د وخت تاکنه ضروري ده۔ له دې پرته د رکعتونو شمیر ضروري نه دی۔ بغیر د رکعتونو د شمیر له نیت څخه هم لمونځ کیږي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و لا بد من التعيين عند النية..... لفرض..... و لو قضاء لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد..... و واجب انه وتر او نذر او سجود تلاوة و كذا شكر بخلاف شهرٍ دون تعيين عدد ركعاته لحصولها ضمناً فلا يضر الخطأ في عددها. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۱۸، باب شروط الصلوة)

قال العلامة ابن نجيمؒ: لان نية عدد الركعات ليست بشرط في الفرض و الواجب لان قصد التعيين مغن عنه و لو نوى الظهر ثلاثاً و الفجر اربعاً جاز. (البحر الرائق ج۱، ص۲۸۲)

## په رکوع او سجدې کښې د ترتیب وجوب

**سوال:** که چېرته یو څوک د رکوع له کولو څخه پرته سجدې ته لاړ شي نو د رکوع د دوباره ادا کولو په صورت کښې د سجدې راګرځول ضروري دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په رکوع او سجدې کښې ترتیب واجب دی نو ځکه که چېرته یو څوک له رکوع څخه مخکښې سجده وکړي نو سجده ئې نه کیږي بلکه بیرته به رکوع ته راګرځي او د رکوع له ادا کولو څخه وروسته به بیا سجده کوي۔



قال ابن عابدينؒ: الترتيب بين الركوع و السجود مثلاً فانه فرض حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة لان اصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كُل ركعة كترتب الركوع على القيام. (رد المحتار ج۱، ص۳۴۰، واجبات الصلوة)

فالترتيب فيها فرض حتى لو ركع قبل القيام او سجد قبل الركوع لا يجوز. (الهندية ج۱، ص۷۱، واجبات الصلوة) و مثله في البحر الرائق ج۱، ص۲۹۶، واجبات الصلوة)

## په جیب کښې له نسوارو سره د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته د چا په جیب کښې نسوار یا سګریټ وي نو لمونځ ئې ورسره کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه لپاره د ځای، بدن او جامو پاکوالی شرط دی۔ نسوار پخپل ذات کښې یو پاک شی دی او د نجاست هیڅ اړخ پکښې نه پیدا کیږي۔ لهذا که چېرته د چا په جیب کښې نسوار یا سګریټ وي نو په لمانځه کښې ئې کوم فساد نه راځي۔

تطهير النجاسة من بدن المصلي و ثوبه و المكان الذي يصلي عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الانجاس. (الهندية ج۱، ص۵۸، الفصل الاول في الطهارة)

قال العلامة الحصكفيؒ: (طهارة بدنه) اى جسدهٗ لدخول الاطراف في الجسد دون البدن فليحفظ (من حدث) بنوعيه و قدّمه لانه اغلظ و خبث مانع كذلك و ثوبه. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۰۲، باب شروط الصلوة) و مثله في الاختيار ج۱، ص۴۵، باب ما يفعل قبل الصلوة)

## د تکبیر تحریمه فرضیت

**سوال:** د لمانځه لپاره تکبیر تحریمه شرط دی او که سُنت یا مستحب، که چېرته څوک تکبیر تحریمه و نه وایي نو د هغه د لمانځه حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تکبیر تحریمه د لمانځه له فرضونو څخه دی۔ بغیر له تکبیر تحریمه څخه لمونځ نه کیږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: من فرائضها التي لا تصح بدونها التحريمة قائماً و هي شرط في غير جنازة على القادر به يفتى. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله على القادر) متعلق بشرط لتضمنه معنى الفرض اى و هي شرط مفترضٌ عليه. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۴۲، باب صفة الصلوة)

منها التحريمة..... و هي شرط عندنا حتى ان من يحرم للفرائض كان له ان يؤدي بها التطوع هٰكذا في الهداية. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۶۸، باب صفة الصلوة، الفصل الاول) و مثله في البحر الرائق ج۱، ص۲۹۰، باب صفة الصلوة)

## د لمانځه د نیت حکم

**سوال:** زمونږ د علاقې خلك پښتو ژبه وایي او اکثره لمونځ کوونکي د نیت الفاظ په پښتو ژبې سره وایي- او همدارنګه ځینې خلك په زړه کښې نیت ترې- آیا شرعا په زړه کښې نیت کول کافي دي او که په ژبې سره هم نیت ضروري دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نیت د لمانځه له فرائضو څخه دی- لیکن د نیت دائره په بنیادي توګه تر زړه پورې محدوده ده- او عوام خلك له دې څخه غافل دي- له دې وجهې د هغو لپاره د زړه له نیت سره په ژبې باندې هم د نیت الفاظ بهتر دي تر څو چه په ژبې باندې له ویلو څخه ئې د زړه د ارادې اظهار وشي-

و لا عبرة للذکر با للسان فان فعله لتجتمع عزیمة قلبه فهو حسن کذا فی الکافی و من عجز عن احضار القلب یکفیه اللسان کذا فی الزاهدی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۶۵، باب شروط الصلوة)

قال العلامة الحصکفیؒ: و المعتبر فیها عمل القلب اللازم للارادة فلا عبرة للذکر با للسان ان خالف القلب لانه کلام لا نیة الا اذا عجز عن احضاره لهموم اصابته فیکفیه اللسان. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۱۵، شروط الصلوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۷۷، باب شروط الصلوة)

## د شفا خانې په یونیفارم (جامو) کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** یو سړی په شفاخانې کښې نوکر دی هر وخت زخمیان پورته کوي، دوایي او داسې نور شیان ورکوي کوم چه د زخمیانو د خدمت له وجهې ئې کالي مرد اریږي- آیا د نوموړي لپاره په همدغو جامو کښې لمونځ جائز دی او که به لمانځه ته نورې جامې اغوندي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه د ادا کولو لپاره څو شرطونه دي چه له هغو څخه یو د جامو پاکوالی دی- د دې لپاره که چېرته د شفا خانې د نوکرۍ جامې د زخمیانو په وینو یا زوو باندې ککړې شوې وي نو دا جامې به بدلوي او په نورو جامو کښې به لمونځ کوي- لیکن که چېرته نورې پاکې جامې نه وي نو د مجبورۍ له وجهې په همدغو جامو کښې هم لمونځ ورته جائز دی-

لما قال العلامة الحصکفیؒ: الشرط شرعاً ما یتوقف علیه الشیء و لا یدخل فیه هی ستة طهارة بدنه..... و کذا ما یتحرك بحرکته او یعد حاملاً له کصبی علیه نجس..... الخ (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۰۲، باب شروط الصلوة)

و فی الهندیة: تطهیر النجاسة من بدن المصلی و ثوبه و المکان الذی یُصلّی علیه واجب. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۸، الباب الثالث فی شروط الصلوة، الفصل الاول فی الطهارة)

## په دوکان کښې لمونځ کول جائز دي

**سوال:** زما د دوکان برسیره په دوهم چت باندې یو میوزك سنتر (د سازونو او سروزونو دوکان) دی آیا زه پخپل دوکان کښې لمونځ کولی شم؟ په دا سې حال کښې چه ځینې خلك را ته وایي چه



ستا لمونځ نه کیږي ځکه چه په دوکان کښې لمونځ کول جائز نه دي-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه لپاره د ځای پاکوالی ضروري دی که هغه هر ځای وي یعنې که دوکان وي یا کور، جومات وي یا ځجره په دې شرط چه پاك وي- د دې لپاره په دوکان کښې لمونځ کول صحیح دي- البته بهتره دا ده چه لمونځ په جومات کښې وشي-

لما قال العلامة الحصکفیؒ: الشرط ..... شرعا ما یتوقف علیه الشیء و لا یدخل فیه هی ستة طهارة بدنه ای جسده لدخول الاطراف فی الجسد دون البدن من حدث بنوعیه و قدمه لانه اغلظ و خبث مانع کذلك ثوبه..... مکانه ای موضع قدمیه او احداهما ان رفع الاخری و موضع سجوده اتفاقاً فی الاصح. الخ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۰۲، باب شروط الصلوة)

و فی الهندیة: تطهیر النجاسة من بدن المصلی و ثوبه و المکان الذی یُصلّی علیه واجب. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۸، الباب الثالث فی شروط الصلوة، الفصل الاول فی الطهارة)

## د بندي خانې په مصلّی (جانماز) باندې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** ما ته یوه ملګري د پیښور له سنترل جیل څخه یوه مصلّی رالیږلې ده آیا زه په هغې باندې لمونځ ادا کولی شم په دا سې حال کښې چه هلته هر ډول خلك اوسیږي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه د ادا کولو لپاره د مصلّی پاکوالی ضروري دی- چونکه دا پاکي یقیني وي او په شك سره له منځه نه ځي- د دې لپاره له بندي خانې څخه راغلی جانماز پاك او لمونځ پرې صحیح دی-

لما قال العلامة الحصکفیؒ: لو شك فی نجاسة ماء او ثوب او طلاق او عتق لم یعتبر. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله و لو شك) فی التاتارخانیة من شك فی انائه او ثوبه او بدنه اصابته نجاسة اولا فهو طاهر ما لم یستیقن. الخ. (رد المحتار ج۱، ص۱۵۱، قبیل از مطلب فی ابحاث الغسل)

قال العلامة عالم بن علاء الانصاریؒ: من شك فی انائه او ثوبه او بدنه اصابته نجاسة ام لا فهو طاهر ما لم یستیقن. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۱۴۶، کتاب الطهارة الوضوء ما نوع مسائل الشك)

## د جومات په خولۍ باندې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** نن صبا د خلکو یو رواج جوړ شوی دی چه د لمانځه د ادا کولو لپاره خپلې خولۍ یا رومال او د اسې نور له ځان سره جومات ته نه راوړي بلکه د جومات خولۍ په سروي او لمونځ ورسره کوي، په دا سې حال کښې چه بازار یا نورو ځایونو ته له دغو خولیو سره ورتګ عار او شرم ګڼي- نو آیا په جومات کښې له پرتو خولیو سره لمونځ کول صحیح دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لمونځ یو د اسې اهم عبادت دی چه په هغه کښې د الله تعالی دربار ته حاضري وي- د دې لپاره د لمانځه د ادا کولو لپاره بنه او بهترین لباس اغوستل افضل دي او که نه نو کم تر کمه د اسې لباس باید واغوستل شي چه له هغه سره نورو ځایونو ته تګ عار نه

ګنل کیږي۔ له دې وجهې فقهاء کرامو په ثیاب بذله (په خیرنو او د کار په جامو) کښې لمونځ مکروه بللی دی۔ لهذا بهتره داده چه هر لمونځ کوونکی له ځان سره خولی راوړي او که نه نو د جومات د خولیو استعمالول له کراهیت څخه خالي نه دي۔ لیکن لمونځ ئې ورسره کیږي۔

## په تکبیر تحریمه کښې لاسونه تر کومو ځایو پورې پورته کیږي

**سوال:** په تکبیر تحریمه کښې به سړی لاسونه تر کومو ځایونو پورې پورته کوي۔ په تفصیل سره ئې بیان کړی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له نبي کریم ﷺ څخه په دې باره کښې مختلف روایتونه راغلي دي۔ د حنفي فقهې د تحقیق مطابق تر غوږونو پورې د لاسونو پورته کول سنت دي۔

ځینو علماء کرامو ویلي دي چه د ګوتو سرونه دې د غوږونو له سرونو سره برابر کړي په د اسې حال کښې چه ورغوي دې د اوږو سره برابر کړي نو بیا به په دواړو روایتونو عمل وشي۔

رواه ابو داؤد السجستانیؒ: عن وائل بن حجر قال رأیت رسول الله ﷺ یرفع ابهامیه فی الصلوة الی شحمة اذنیه (بذل المجهود شرح ابی داؤد ج۲، ص۱۸، باب افتتاح الصلوة)

عن مالك بن الحویرث رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ کان اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بهما اُذنیه و فی روایة حتی یحاذی بهما فرو اُذنیه. (اعلاء السنن ج۱، ص۱۰۸، باب افتراض التحریمة و سننها) و مثله فی صحیح مسلم ج۱، ص۱۶۸، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین)

## له تکبیر تحریمه څخه وروسته د لاسونو زوړندول او که مخامخ تر نامه لاندې تړل

**سوال:** ځینې خلك مولیدلي دي چه د تکبیر تحریمه له ویلو وروسته لاسونه زوړندوي او بیائې په نامه پورې تړي۔ آیا د اسې کول صحیح دي او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تکبیر تحریمه له ویلو وروسته که لاسونه وزړوي بیا ئې په نامه پورې وتړي او که ئې مخامخ په نامه پورې وتړي دواړه صحیح دي۔ البته د امام ابو حنیفهؒ په نزد له تکبیر تحریمه څخه دې فوراً وروسته باید لاسونه تر نامه لاندې ځای پورې وتړي او وئې نه زړوي۔ همدا بهتر هم دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و وضع الرجل یمینه علی یساره تحت سرته اخذاً رسغها بخنصره و ابهامه هو المختار تضع المرأة و الخنثی الکف علی الکف تحت ثدیها (کام فرغ من التکبیر) بلا ارسال فی الاصح. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله بلا ارسال) هو ظاهر الروایة. (رد المحتار ج۱، ص۴۸۶، ارکان الصلوة، مطلب فی بیان المتواتر و الشاذ)

قال الشیخ عبد الحی الکهنویؒ: (تحت قوله تحت سرته) و عند ابی حنیفةؒ و ابی یوسفؒ یضع کما فرغ من التکبیر و لا یرسل و به جزم قاضیخان فی فتاواه و لم یذکر خلافاً الخ. (السعایة ج۲، ص۱۵۶، باب صفة الصلوة) و مثله فی امداد الاحکام ج۱، ص۴۷۶، باب صفة الصلوة)



## د مکې سړي لپاره د لمانځه په وخت کښې پخپله کعبې یا د کعبې خواته د مخ ګرځولو حکم

**سوال:** د حنفي فقهې په کتابونو کښې لیکلي دي چه د مکي لپاره پخپله کعبې او د شاو خوا خلکو لپاره د کعبې خواته مخ ګرځول ضروري دي لیکن نن صبا په مکې کښې لوی لوی عمارتونه د مسجد حرام او لمونځ کوونکي په منځ کښې حائل جوړ شوی دی۔ نو په دې صورت کښې به مکي د قبلې تعین څنګه کوي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا حکم د هغه مکي لپاره دی چه کعبه شریفه وینې نو په هغه باندې لازمه ده چه عین کعبې ته مخ وګرځوي او لمونځ ادا کړي او چاته چه کعبه نه معلومیږي د هغه لپاره د آفاقي غوندې د کعبې طرف کافي دی اګر که هغه په مکه مکرمه کښې اوسیږي هم۔

قال العلامة الحصکفیؒ: فللمکی اصابة عینها لیعم المعاین و غیره لکن فی البحر انه ضعیف و الاصح ان ما بینه و بینها حائل کا لغائب. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۲۷/۴۲۸، باب شروط الصلوة)

قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: و فی الدرایة من کان بینه و بین الکعبة حائل الاصح انهٗ کا لغائب. (کبیری ص۲۱۷، الشرط الرابع)

## د حطیم خواته د مخ په ګرځولو سره د لمانځه د ادا کولو مسئله

**سوال:** مونږ په کتابونو کښې لیدلي دي چه حطیم د بیت الله شریف برخه ده لهذا که چېرته کوم سړی د حطیم خواته مخ وګرځوي او لمونځ وکړي نو لمونځ ئې کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که له خبرِ احاد څخه څرګندیږي چه حطیم د بیت الله شریف برخه ده لیکن دا یو ظني امر دی او قبلې ته مخامخ والی له قطعي الثبوت دلیل څخه ثابت دی۔ لکه څرنګه چه فقهاء کرامو لیکلي دي چه که چېرته کوم سړی حطیم ته مخامخ ودریږي او لمونځ وکړي نو لمونځ ئې نه کیږي۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله کاستقباله احتیاطاً) فانه اذا استقبله المصلّی لم تصح صلوته لان فرضیة استقبال القبلة ثبتت با لنص القطعی و کون الحطیم من الکعبة ثبتت با لآحاد فصار کانه من الکعبة من وجه دون وجه. (رد المحتار ج۱، ص۴۹۶، مبحث الطواف)

قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: الکعبة اسم العرصة..... و لو صلی الی الحطیم وحده لا یجوز. (کبیری ص۲۲۵، الشرط الرابع فروع فی شرح الطحاوی)

## د قبلې د سمت د تاکلو لپاره د قبله نُما د استعمالولو حکم

**سوال:** په نن دور کښې خلك د قبلې د تعیین لپاره قبله نما استعمالوي۔ د دې شرعي حیثیت څه شی دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه د ادا کولو لپاره یو اهم رُکن په بنارونو او کلیو کښې قبلې ته

مخ ګرځول او یا د قبلې طرف دی۔ فقهاء کرامو د دې د پیژندلو لپاره د پخوا زمانې جوماتونه او د هغو محرابونه دلیل نیولی دی۔ او په صحراوو کښې ئې ستوري د دلیل په توګه نیولي دي چه له هغو څخه غالب ګمان کیږي چه قبلې په دې خوا ده۔ چونکه د موجوده زمانې دا آله (قبله نما) د ظن غالب د حاصلولو لپاره ډیر د کار شی دی۔ د دې لپاره د قبلې په تعین کښې د دې آلې استعمالول شرعاً صحیح دی او د قبلې صحیح طرف پرې تاکل کیږي۔

لما قال فی الهندیة: وجهة الکعبة تعرف با لدلیل فی الامصار و القُرٰی المحاریب التی نصبها الصحابة وا لتابعون فعلینا اتباعهم فان لم تکن فا لسؤال من اهل ذٰلك الموضع و اما فی البحار و المفاوز فدلیل القبلة النجوم. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۶۳، الفصل الثالث فی استقبال القبلة)

و تعرف با لدلیل و هو فی القرٰی و الامصار محاریب الصحابة و التابعین و فی المفاوز و البحار النجوم کا لقطب. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله کا لقطب)..... و علی ما وضعوه لها من الآلات کا لربع و الاصطرلاب فانها لم تفد الیقین تف غلبة الظن للعالم بها و غلبة الظن کافیة فی ذٰلك. (الدر المختار علٰی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۳۰، کتاب الصلٰوة، ارکان الفرائض)

## په ریل ګاډي کښې د لمانځه په وخت استقبالِ قبله ضروري ده

**سوال:** په ریل ګاډي کښې د سفر په دوران کښې د لمانځه وخت هم راځي لیکن په هغه کښې د قبلې ډیره لویه مسئله وي څکه چه د قبلې صحیح اندازه نه لګیږي او که چېرته وهم لګیږي نو ریل ګاډی کله کله د لمانځه په عین دوران کښې د قبلې له خوا څخه ګرځي نو په دې حالت کښې به د لمانځه حکم څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** ځینې ریل ګاډي د اسې جوړ شوي دي چه د مسلمان لپاره په لمانځه کښې قبلې ته مخامخ دریدل ممکن وي۔ لهذا د لمانځه له پیل څخه تر آخره پورې مخامخ قبلې ته باید لمونځ وکړي۔ که چېرته په ابتداء کښې قبلې ته مخامخ شي او لمونځ شروع کړي او په منځ کښې د ریل ګاډي مخ له قبلې څخه واوړي نو لمونځ کوونکی دې په لمانځه کښې خپل مخ قبلې ته واړوي۔ البته که چېرته په ریل ګاډي کښې دومره زیات هجوم وي چه مخ ګرځول ممکن نه وي نو د مجبورۍ له مخې ئې لمونځ کیږي۔ په فقهي ذخیرو کښې د دې مثال د لنګر اچوونکې بیړۍ غوندې دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ:..... و المربوطة بلجة البحر ان کان الریح یحرکها شدیداً فکا لسائرة و الا فکا لواقفة و یلزم استقبال القبلة عند الافتتاح و کلما دارت. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۱۰۱، باب صلٰوة المریض)

و قال الشیخ المفتی عزیز الرحمٰنؒ: اګر کسی در ریل نماز فرض خواند پس استقبالِ قبله و قیام و رکوع و سجود وغیره جمله ارکان صلٰوة ادا کردن ضروری است و محض از سواری ریل استقبال ساقط نمی شود چرا که باوجود تحویل الواح به قدری دقت و تکلف استقبال ممکن است، اګر بلا مجبوری ترِ استقبال کرد نماز جائز ادا نمی



شود و اګر مستقبل قبله بوده نماز شروع کرد و در حالتِ صلٰوة سمتِ قبله مبدل گردید پس مصلی را ضروری است که او هم متوجه قبله بوده نماز تمام کند که جمله ارکانِ صلٰوة ادا شوند و مصلی ریل را در نماز فرضِ قعود قطعاً جائز نیست و در صلٰوة نفل جائز است. البته اګر فی الحقیقت هجوم این قدر باشد که حرکت رکوع و سجود ممکن نیست و نیز بر صلٰوة از خارج ریل قادر نیست بلا استقبال و بلا قیام ادا کند و این صورت نادر است. (فتاوی دار العلوم دیوبند ج۲، ص۱۴۶، ارکان الصلٰوة، فصل ثالث، استقبال قبله)

## په ریل ګاډي کښې هم د لمانځه لپاره قیام فرض دی

**سوال:** مونږ له پیښور څخه کراچۍ ته سفر په ریل ګاډي کښې کوو۔ په ریل ګاډي کښې د ډیر هجوم له وجهې په ولاړې لمونځ کول مشکل وي۔ په دې صورت کښې مونږ په ناستو سره لمونځ کولی شو او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې قیام (دریدل) فرض دی بغیر له شرعي عذر څخه ئې پریښودل صحیح نه دي۔ د دې لپاره لومړی خپلو هم سفرو ملګرو ته عرض وکړی او د لمانځه لپاره ځای تري وغواړی۔ که چېرته ځای در نه کړي نو بیا په ناستې سره لمونځ وکړی لیکن د دې لمانځه بیرته راګرځول ضروري دي۔ البته که چېرته د سر د ګرځیدو او یا د لویدو خطر وي نو پرته له راګرځولو څخه مو هم لمونځ جائز دی۔

قال العلامة ابن نجیمؒ: الاسیر فی ید العدو اذا منعه الکافر عن الوضوء و الصلٰوة یتیمّم و یصلی با لایماء ثم یعید اذا خرج..... کا لمحبوس لان الطهارة التیمم تظهر فی منع وجوب الاعادة ثم قال فعلم منه ان العذر ان کان من قبل الله تعالٰی لا تجب الاعادة و ان کان من قبل العبد وجب الاعادة. (البحر الرائق ج۱، ص۱۴۹، باب التیمم)

## د لمانځه په دوران کښې د دواړو پښو تر منځ د فاصلې حکم

**سوال:** د دریدو په حالت کښې به لمونځ کوونکی د دواړو پښو تر منځ څومره فاصله پریږدي؟ ځینې خلك د دواړو پښو تر منځ یوه لویشت پورې فاصله پریږدي، آیا شرعاً دا فاصله صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا د لمانځه له آداب څخه ده چه لمونځ کوونکی به د دواړو پښو تر منځ د څلورو ګوتو په برابر فاصله پریږدي۔ دومره فاصله به نه پریږدي چه توازن ئې پرې خراب شي۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله منها القیام) و ینبغی ان یکون بینهما مقدار اربع اصابع الید لانه اقرب الی الخشوع. (رد المحتار ج۱، ص۴۴۴، فرائض الصلٰوة)

قال العلامة عبد الحی الکهنویؒ: و یستحب ان یکون بین الرِّجلین عند القیام مقدار اربعة اصابع کما فی البزازیة و غیرها لکونه اقرب الی الخشوع. (السعایة ج۲، ص۱۱۱، باب صفة الصلٰوة) و مثله فی فتاوی دار العلوم دیوبند ج۲، ص۱۵۳، فصل اول، باب صفة الصلٰوة)

## له عذر څخه پرته په يوې پښې باندې دريدل او لمونځ کول

**سوال:** جناب مفتي صاحب! په لمانځه کښې پرته (بغير) له کوم عذر څخه په يوې پښې باندې دريدل جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې بايد په دواړو پښو باندې ودريږی۔ فقهاء کرامو په يوې پښې باندې دريدل مکروه بللي دي۔ د دې لپاره په داسې صورت کښې سُستي او کاهلي ظاهريږي۔

لما قال العلامة ابن عابدينؒ: (تحت قوله و منها القيام) و يكره القيام على احد القدمين فى الصلٰوة بلا عذر. (رد المحتار ج۱، ص۴۴۴، فرائض الصلٰوة)

و فى الهندية: و يكره القيام على احد القدمين من غير عذرٍ و تجوز الصلٰوة و للعذر لا يكره. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۶۹، الباب الرابع فى صفة الصلٰوة، الفصل الاول) و مثله فى الجوهرة النيرة ج۱، ص۵۸، باب صفة الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د قرائت حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د قرآنکريم د قرائت حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د قرآنکريم قرائت لا علٰی تعيين فرض دی چه اندازه ئې يو آيت دی۔ همدومره قرائت په نفلو، وتر او د سنتو په تولو رکعتونو کښې او د فرضو په دوو رکعتونو کښې فرض دی۔ البته دري آيتونه اوسورت فاتحه لوستل فرض نه بلکه واجب دي۔

لما قال العلامة ابن عابدينؒ: (تحت قوله منها القرأة) اى قرأة آية من القرآن و هى فرض عملى فى جميع ركعات النفل و الوتر و فى ركعتين من الفرض كما سيأتى متناً فى باب الوتر و النوافل و اما تعيين القرأة فى الاوليين من الفرض فهو واجب و قيل سنة لا فرض كما سنحققه فى الواجبات و اما قرأة الفاتحة و السورة او ثلاث آيات فهى واجبة ايضاً. (رد المحتار ج۱، ص۴۴۶، فرائض الصلٰوة)

قال العلامة ابو البركات النسفىؒ: و فرض القرأة آية. (كنز الدقائق على هامش البحر الرائق ج۱، ص۳۳۸، باب صفة الصلٰوة)

## سجدې ته د تللو په وخت کښې په زمکې باندې لومړی د لاسونو د کيښودلو حکم

**سوال:** ځينې خلك سجدې د تګ په وخت کښې لومړی لاس په زمکه ږدي او بيا زنګنونه۔ په داسې حال کښې چه له علماء کرامو څخه مو اوريدلي دي چه سجدې ته د تللو په وخت کښې بايد لومړی زنګنونه کيښودل شي او بيا لاسونه۔ که چېرته څوك په نوموړي صورت سجدې ته لاړ شي نو لمونځ ئې کيږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مبارکو احاديثو کښې دواړه صورتونه راغلي دي۔ د حضرت وائل بن حجرؓ په روايت کښې وضع الركبتين قبل اليدين (د زنګنونو له لاسونو څخه مخکښې د کيښودلو)



الفاظ راغلي دي او د حضرت ابو هريرهؓ په يوه روايت کښې وضع اليدين قبل الركبتين ذکر راغلی دی۔ ليکن احنافو علماووؒ د حضرت وائل بن حجرؓ روايت لره د نورو مؤيد اتو له وجهې راجح بللی دی۔ د دې لپاره سنت دا دی چه لومړی په زمکې باندې زنګنونه کيښودل شي او بيا لاسونه۔ البته که چېرته کوم عذر وي نو بيا دې لومړی لاسونه کيښودل شي۔

قال العلامة الحصكفىؒ: و يسجد واضعا ركبتيه اولاً لقربهما من الارض ثم يديه الا لعذر. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۹۷، فصل اذا اراد الشروع)

قال العلامة ابوا البركات النسفىؒ: ثم كبر و وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه. قال ابن نجيم المصرىؒ: (تحت قوله ثم كبر و وضع الخ) كما كان يفعله عليه السلام..... انهٗ اذا اراد السجود يضع اولاً ما كان اقرب الى الارض فيضع ركبتيه اولاً ثم يديه..... الخ. (البحر الرائق ج۱، ص۳۱۷، باب صفة الصلٰوة)

## د سجدې په حالت کښې د پښو د پورته کولو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د سجدې په دوران کښې ځينې خلك دواړه پښې له زمکې څخه پورته کوي۔ آيا په دې سره په لمانځه باندې کوم اثر لويږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په سجدې کښې د پښو يوه برخه په زمکې باندې کيښودل ضروري دي اګر که يوه ګوته هم وي۔ که چېرته د پښو يوه برخه هم په زمکې باندې نه وي لګيدلې نو سجده ئې نه صحيح کيږي چه له وجهې ئې لمونځ فاسديږي۔

قال الحصكفىؒ: و منها السجود بجبهته و قدميه و وضع اصبع واحدة منهما شرط. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله و قدميه) يجب اسقاطه لان وضع اصبع واحدة منهما يكفى كما ذكره بعد و افاد انه لو لم يضع شيئاً من القدمين لم يصح السجود و هو مقتضى ما قدمناه آنفا. (رد المحتار ج۱، ص۴۴۷، بحث الركوع و السجود)

و فى الهندية: و لو سجد و لم يضع قدميه على الارض لا يجوز و لو وضع احداهما دون الاخرى جاز مع الكراهة ان كان بغير عذر. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۷۰، الباب الرابع فى صفة الصلٰوة، الفصل الاول) و مثله فى كبيرى ص۲۸۴، الخامس السجدة.

## د پګړۍ په ول باندې د سجدې حکم

**سوال:** ځينې خلك کوم چه پګړۍ په سروي د پګړۍ په ول باندې سجده کوي چه له وجهې ئې نه پژه په زمکې باندې لګيږي او نه تندی۔ نو آيا په دې ډول سره لمونځ کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د پګړۍ ول په تندي باندې وي نو په دې حالت کښې د پګړۍ په ول باندې سجده مکروه ده۔ او که چېرته د پګړۍ ول تر تندي پورته وي او سجده د پګړۍ په ول باندې وکړي نو په دې صورت کښې ئې سجده نه ادا کيږي۔ ځکه چه پژه يا تندی په زمکې باندې و نه لګيده۔ له دې وجهې په دې صورت کښې ئې لمونځ نه صحيح کيږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: كما يكره تنزيها بكور عمامة الا بعذر و ان صح عندنا بشرط كونه على جبهته كلها او بعضها كما مر اما اذ كان الكور على رأسه فقط و سجد عليه مقتصراً اى و لم تصب الارج جبهته و لا انفه على القول به لا يصح لعدم السجود على محله الخ. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص ۵۰۰، فصل اذا اراد الشروع)

قال العلامة ابو البركات النسفيؒ: و كره باحدهما او بكور عمامة آه. قال ابن نجيمؒ: (تحت قوله وكره باحدهما الخ) ان صحة السجود على الكور اذا كان الكور على الجبهة او بعضها اما اذا كان على الرأس فقط و سجد عليه و لم تصب جبهته الارض على القول بتعيينها و لا انفه على القول بعدم تعيينها فان الصلٰوة لا تصح لعدم السجود على محله و كثير من العوام يتساهل فى ذٰلك. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۱۹، باب صفة الصلٰوة) و مثله فى الطحطاوى حاشية مراقى الفلاح ص ۱۱٤، فصل شروط الصلٰوة و اركانها)

## په تخته پوښ باندې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** نن صبا د نجونو مور او پلار د وداه په وخت کښې په جهيز کښې يا د هلك خپلوان د لمانځه لپاره يو تخت جوړوي چه په پښتو کښې ورته "تخته پوش" وايي۔ د شريعت له مخې په تخته پوش باندې لمونځ څنګه دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د اسې تخت له لرګي څخه جوړ شوی وي چه د قيام په حالت يا رکوع او سجدې باندې کوم اثر نه اچوي نو په د اسې تخت باندې لمونځ جائز دی په دې شرط چه په زمکې باندې ايښې وي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: لا يصح لعدم السجود على محله و بشرط طهارة المكان و ان يجد حجم الارض. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله ان يجد حجم الارض) تفسيره ان الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه ابلغ من ذٰلك فصح على طنسفة و حصير و حنطة و شعير و سرير و عجلة ان كانت على الارض لا على ظهر حيوان كبساط مشدود بين اشجار. (رد المحتار ج۱، ص ۵۰۰، فصل اذا اراد الشروع)

قال العلامة ابن نجيم المصرىؒ: و الاصل كما انه يجوز السجود على الارض على ما هو بمعنى الارض مما تجد جبهته حجمه و تستقر عليه و تفسير وجد ان الحجم ان الساجد لو بالغ لا يسفل رأسه ابلغ من ذٰلك فيصح السجود على الطنفسة و الحصير و الحنطة و الشعير و السرير و العجلة ان كانت على الارض لانه يجد حجم الارض. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۱۹، باب صفة الصلٰوة) و مثله فى فتاوى دار العلوم ديوبند ج۲، ص ۱۵۲، فصل اول صفة الصلٰوة)

## د قالينې او فوم په فرشونو باندې د لمانځه حکم

**سوال:** زمونږ د کلي په جومات کښې يو د خير خاوند د لمونځ کوونکو لپاره قالينه وېره کړې ده چه ډيره نرمه ده۔ آيا په د اسې قالينې باندې لمونځ جائز دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې په زمکې باندې سجده يعنې د زمکې د کلکوالي احساس ضروري دی۔ لهذا که چېرته په قالينې باندې د سجدې په دوران کښې د زمکې د کلکوالي احساس کيدای شوای نو لمونځ پرې جائز دی او که نه نو جائز نه دی۔ لکه څرنګه چه د



نن صبا په قالينونو کښې د زمکې د کلکوالي ادراک کيږي له دې وجهې په قالينې، کارپټ، دری او د اسې نورو باندې لمونځ کول جائز دي۔ البته په پرېږ او ډير نرم فوم باندې لمونځ جائز نه دی۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: لا يصح لعدم السجود على محله و بشرط طهارة المكان و ان يجد حجم الارض.

قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله ان يجد حجم الارض)..... او حشيش الاّ ان وجد حجمه و من هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن فان وجد الحجم جاز و الا فلا. (رد المحتار ج۱، ص ۵۰۱، فصل اذا اراد الشروع)

قال العلامة ابن نجيمؒ: و الاصل كما انهٗ يجوز السجود على الارض يجوز على ما هو بمعنى الارض مما تجد جبهته حجمه و تستقر عليه و تفسير وجد ان الحجم ان الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه ابلغ من ذٰلك. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۱۹، باب صفة الصلٰوة)

## د آخرې قعدې حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د آخرې قعدې حکم څه دی؟ يعنې فرض ده او که واجبه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آخرې قعدې په باره کښې مختلف اقوال دي۔ ځينې ئې واجبه بولي او ځينې فرض، ځينې ئې د لمانځه يو رکن بولي په د اسې حال کښې چه ځينې ئې بيا د لمانځه له شرائطو څخه بولي۔ راجحه خبره دا ده چه آخرې قعده فرض او شرط ده۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و منها القعود الاخير و الذى يظهر انه شرط لانه شرع للخروج كما لتحريمة للشروع.

قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله و الذى يظهر) اختلف فى القعدة الاخيرة قال بعضهم هى ركن اصلى. و فى كشف للبزودى: انها واجبة لا فرض لٰكن الواجب هنا فى قوة الفرض فى العمل كما لوتر وفى خزانة الروايات انها فرض و ليست بركن اصلى بل هى شرط للتحليل و جزم انها فرض فى الفتح و التبيين. (رد المحتار ج۱، ص ٤٤٨، فرائض الصلٰوة، فى بحث القعود الاخير)

قال العلامة بدر الدين العينى: و ذكر فى الايضاح اما القعدة الاخيرة فمن جملة الفروض و ليست من الاركان لان الشىء ما يفسر به ذٰلك الشىء و تفسير الصلٰوة لا يقع با لقعدة و انما يقع با لقيام و القرأة و الركوع و السجود و انما انعدمت الركنية فى القعدة لانها اعتدت لغيرها لا لعينها لان الصلٰوة لتعظيم و هو با لقيام و ذار با لركوع و يتناهى با لسجود و القعدة للخروج. (البناية ج۲، ص ۱۶۸، باب صفة الصلٰوة) و مثله فى الطحطاوى حاشيه مراقى الفلاح ص ۱۲۸، باب شروط الصلٰوة و اركانها.

## د آخرې قعدې له فرضيت څخه منکر کافر نه دی

**سوال:** زمونږ د کلي په جومات کښې د دوو کسانو ترمنځ بحث کيده۔ يوه وويل چه کوم سړی په لمانځه کښې له آخرې قعدې څخه منکر وي نو هغه کافر نه دی او بل وويل چه کافر دی۔ اوس پوښتنه دا ده چه په دغو دواړو کښې د کوم يوه خبره صحيح ده؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آخرې قعدې په باره کښې له فقهاء کرامو څخه مختلف روايتونه راغلي دي۔ په کشف الاسرار للبزودي کښې دي چه آخرې قعده واجبه ده او فرض نه ده ليکن

د اوجوب د فرضیت په حکم کښې دی۔ او د خزانه الروایات مصنف وایي چه فرض ده۔ او دې روایت لره ابن الهمامؒ او فخر الدین الزیلعيؒ راجح بللی دی۔

بناء پر دې اختلاف که چېرته څوک په لمانځه کښې د آخري قعدې له فرضیت څخه منکر وي نو کافر نه دی۔ البته د روا والي منکر ئې کافر دی۔ نو ځکه د لومړي سړي خبره صحیح ده۔

قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله لا یکفر منکر) الظاهر ان المراد منکر فرضیته لانه قبل بوجوبه کما فی القهستانی و اما منکر اصل مشروعیته فینبغی ان یکفر لثبوته با لاجماع بل معلوم من الدین با لضرورة افاده و یؤیده ما قالوا فی السنن الرواتب من لم یرها حقاً کفر. (رد المحتار ج۱، ص۴۴۸، فرائض الصلوة فی بحث القعود الاخیر)

قال العلامة حسن بن عمّار الشرنبلالیؒ: و حکم الواجب استحقاق العقاب بترکه عمداً و عدم اکفار جاهده و الثواب بفعله و لزوم سجود السهو لنقص الصلوة بترکه سهواً. آه (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۱۹۹/۲۰۰، فصل فی واجبات الصلوة) و مثله فی الفقه الاسلامی و ادلتهٗ ج۱، ص۶۲۴، الفصل الخامس ارکان الصلوة)

## د هوا د خارجیدو په صورت کښې د سجدې د کولو حکم

**سوال:** یو سړی په لمانځه کښې د سجدې په وخت د هوا د خارجیدو بیماري لري لیکن د قیام او رکوع په حالت کښې روغ او جوړ وي نو آیا د دې سړي لپاره په لمانځه کښې سجده ضروري ده او که به په اشاري سره سجده کوي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نوموړې مسئله د شرعي عذر کیفیت لري۔ د دې لپاره د اسړی به په لمانځه کښې له قیام او رکوع څخه وروسته په اشاري سره سجده کوي۔ که چېرته په ولاړې اشاره ورته آسانه وه نو په ولاړې دې اشاره کوي او که نه نو په ناستې باندې په اشاري سره سجده کول ورته بهتر دي۔

لما قال العلامة الشرنبلالیؒ: و ان تعذر الرکوع و السجود و قدر علی القعود و لو مستنداً صلی قاعداً با لایماء للرکوع و السجود برأسه و لا یجزیه مضطجعا و جعل ایمائه برأسه للسجود اخفض من ایمائه برأسه للرکوع. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۳۵، باب صلوة المریض)



# باب واجبات الصلوه

## (د لمانځه د واجباتو احکام او مسئلې)

## د جماعت په لمانځه کښې د امام یوائې پاتې کیدل

**سوال:** که چېرته کله واړي د کوم امام مقتدیان د جمعې په لمانځه کښې وتښتي او امام یوائې پریږدي نو امام به تکبیرونه په زوره وایي او که په پته؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مقتدیانو په تښتیدلو باندې د امام په لمانځه هیڅ اثر نه لویږي، البته په دې صورت کښې به امام د یوائې لمونځ کوونکي غوندې ګرځي۔ لهذا په سرّي لمونځونو کښې به اخفاء کوي او په جهري لمونځونو کښې جهر هم ورته جائز دی۔

و ان کان منفرداً ان کانت صلوة یخافت فیها حتما هو الصحیح و ان کانت صلوة یجهر فیها فهو با لخیار و الجهر افضل و لکن لا یبالغ مثل الامام لانه لا یسمع غیره کذا فی التبیین و لا یجهر الامام نفسه با لجهر کذا فی البحر الرائق. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۷۲، واجبات الصلوة، الفصل الثانی)

قال العلامة ابن عابدینؒ: و الاسرار یجب علی الامام و المنفرد فیما یستر فیه و هو فی صلوة الظهر و العصر. (رد المحتار ج۱، ص۴۶۹، واجبات الصلوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۲، واجبات الصلوة)

## اوله قعده واجبه ده

**سوال:** درې یا څلورو رکعاتو فرض لمانځه کښې خو اوله قعده واجبه ده، آیا په نفلو (صلوه التسبیح او د اسې نورو لمونځونو) کښې هم اوله قعده واجبه ده او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اوله قعده لکه څرنګه چه په دریو یا څلورو رکعتونو فرضو کښې واجبه ده همدارنګه په نفلو، سنتو او وترو کښې هم واجبه ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لها واجبات..... و القعود الاول و لو فی نفل فی الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۶۵، باب صفة الصلوة، مطلب واجبات الصلوة)

قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: و من الواجبات القعدة الاولی لما مر مراراً. (کبیری ص۲۹۶، واجبات الصلوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۰، واجبات الصلوة، باب صفة الصلوة)

## د ارکانو تعدیل واجب دی

**سوال:** ځینې خلك د اسې لمونځ کوي لکه څرنګه چه چرګ دانه تولوي۔ دد اسې لمانځه حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نوموړی صورت د لمانځه په واجباتو پورې تعلق لري۔ په لمانځه کښې د لمانځه د ارکانو په آرام او اطمینان سره ادا کول واجب دي۔ کوم لمونځ چه د ارکانو له تعدیل سره ادا نه شي د هغه لمانځه بیرته راګرځول واجب دي۔ البته که چېرته په سهو سره له چا څخه تعدیل د ارکانو پاتې شي نو په سجده سهو سره ئې لمونځ صحیح کیږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: لها واجبات لا تفسد بتركها و تعاد وجوباً فی العمد و السهو ان لم يسجد له و ان لم يعدها يكون فاسقا اثماً..... و هی قرأة فاتحة الكتاب..... و تعديل الاركان. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۵۶و۴۶۴، مطلب واجبات الصلٰوة)

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: و عندهما تعديل الاركان من الواجبات لا من الفرائض. (كبيری ص۲۹۴، باب صفة الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۲۹۹، باب صفة الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د قومې او جلسې حکم

**سوال:** ځينې خلك ليدل کيږي چه په لمانځه کښې له رکوع څخه سيده نه دريږي بلکه له رکوع څخه مخامخ سجدې ته ځي، همدا ډول د دواړو سجدو په منځ کښې هم په پوره ډول نه کښينې بلکه له يوې سجدې څخه ئې لاپوره سر نه وي پورته کړی چه دوهمې سجدې ته لاړ شي، آيا دا ډول لمونځ جائز دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** قومه (له رکوع څخه وروسته سيده دريدل) او جلسه (د دوو سجدو په منځ کښې کښيناستل) دواړه واجب دي، که چېرته په سهو سره پاتې شي نو سجده سهو ورته کافي ده او که چېرته په قصد سره ئې څوك پريږدي نو د لمانځه بيرته راګرځول پرې واجب دي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و لها واجبات..... و هی قرأة فاتحة الكتاب..... تعديل الاركان ای تسكين الجوارح قدر تسبيحة فی الركوع و السجود و كذا فی الرفع منهما علی ما اختاره الكمال. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله و كذا الرفع) ای يجب التعديل ايضاً فی القومة من الركوع و الجلسة بين السجدتين و تضمن كلامه وجوب نفس القومة و الجلسة ايضاً الخ..... حتی لو تركها او شيئاً منها ساهياً يلزمه السهو و لو عمداً يكره اشد الكراهة و يلزمه ان يعيد الصلٰوة. (رد المحتار ج۱، ص۴۶۴، باب صفة الصلٰوة، مطلب واجبات الصلٰوة)

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: قال الشيخ كمال الدين بن الهمامؒ و ينبغی ان تكون القومة و الجلسة واجبتين للمواظبة. (كبيری ص۲۹۴، باب الثامن تعديل اركان) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۰، باب صفة الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د التحيات د لوستلو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې التحيات لوستل ضروری دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه په دواړو قعدو کښې تشهد لوستل واجب دي، که چېرته په سهوې سره پاتې شي نو سجدۂ سهو لازميږي، او که چېرته په قصد سره ئې څوك پريږدي نو د لمانځه بيرته راګرځول پرې ضروري دي۔

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: و منها قرأة التشهد فانها واجبة فی القعدتين الاولٰی و الاخيرة..... فاوجب السجود بترك التشهد فی القعدة الاولٰی كما فی القعدة الاخيرة و هو ظاهر الرواية. (كبيری ص۲۹۶، واجبات الصلٰوة)

قال العلامة ابن عابدينؒ: تحت قوله و لها واجبات..... (و التشهد) ای تشهد القعدة الاولٰی و تشهد الاخير. (رد المحتار ج۱، ص۴۶۶، مطلب واجبات الصلٰوة)



## د وترو په لمانځه کښې د دُعاء قنوت حکم

**سوال:** په وترو کښې د دُعاء قنوت حکم څه دی؟ که چېرته سهواً له چا څخه پاتې شي نو بيا ئې څه حکم دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په وترو کښې د دُعاء قنوت لوستل واجب دي۔ که چېرته له چا څخه سهواً پاتې شي نو سجدۂ سهو پرې لازميږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و قرأة قنوت الوتر و هو مطلق الدعاء. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۶۸، باب صفة الصلٰوة، مطلب واجبات الصلٰوة)

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: و منها قرأة القنوت فی الوتر. (كبيری ص۲۹۶، واجبات الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۱، واجبات الصلٰوة، باب صفة الصلٰوة)

## د زوائدو تکبيرونو حکم

**سوال:** په اخترونو کښې څو زوائد تکبيرونه دي؟ او دا تکبيرونه سنت دي او که واجب؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په کوچني او لوی اختر کښې زوائد تکبيرونه شپږ دي او دا تکبيرونه د لمانځه په واجباتو کښې داخل دي۔ که چېرته په سهوې سره دا تکبيرونه پاتې شي نو سجدۂ سهو واجبيږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و تكبيرات العيدين و كذا احدها و تكبير ركوع ركعة الثانية كلفظ التكبير فی افتتاحه لكن الاشبه وجوبه فی كل صلٰوة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۶۹، مطلب واجبات الصلٰوة)

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: و منها تكبيرات العيدين للمواظبة عليها من غير ترك و المراد التكبيرات الزوائد لا جميع. (كبيری ص۲۹۶، واجبات الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۱، واجبات الصلٰوة، باب صفة الصلٰوة)

# باب سنن الصـــــلٰوه

## (د لمـــــانځه د سنتونو په بيـــان کښې)

## په التحـــــياتو کښې په ګـــوتې سره اشـــــاره سنت ده

**سوال:** د تشهد په حالت کښې په سبابه (د شهادت) په ګوتې باندې اشاره کول څنګه دي؟ ځينې خلك ئې په حرامو الي قائل دي په د اسې حال کښې چه روايتونه ئې په ثبوت، استحباب او سنت والي باندې دال دي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په تشهد کښې د اشهدُ ان لآ اله الآ الله ويلو په وخت کښې د سبابه (د شهادت ګوته) په ګوتې باندې اشاره د احاديثو او فقهي ذخائرو له مخې ثابته ده۔ د دې لپاره په لمانځه کښې د اشهدُ ان لآ اِله الآ الله ويلو په وخت په ګوتې باندې اشاره سنت ده۔ کوم خلك چه بدعت ورته وايي د هغو دا رأيه د صريحو حديثو مخالفه ده۔

عن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله ﷺ اذا قعد يدعو وضع يده اليمنٰى على فخذه اليمنٰى و يده اليسرٰى على فخذه اليسرٰى و اشار باصبعه السبابة و وضع ابهامه على اصبعه الوسطى و يلقم كفه اليسرٰى ركبته. (الصحيح المسلم ج۱، ص۲۱٦، باب صفة الجلوس فى الصلٰوة)

عن وائل بن حجر قال قلتُ لانظرن الى صلٰوة رسول الله ﷺ..... و حلق بشر الابهام و الوسطٰى و اشار با لسبابة. (سنن ابى داؤد ج۱، ص۱۰۵، باب رفع اليدين) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۵۰۸، آداب الصلٰوة)

## د رفع اليدين تحقيق

**سوال:** د لمانځه په دوران کښې په رفع اليدين (له تکبير اولې څخه پرته د لمانځه په نورو رکنونو کښې د لاسونو د پورته کولو) او نه رفع اليدين کښې کوم يو له صحيحو روايتونو سره موافق دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په احاديثو کښې د رفع اليدين او نه رفع اليدين دواړو روايتونه موجود دي۔ ليکن د احنافوؒ د تحقيق مطابق رفع اليدين نه کول بهتر دي۔

عن براء بن عازب قال ان رسول الله ﷺ كان اذا افتتح الصلٰوة رفع يديه الٰى قريب من أُذنيه ثمّ لا يعود. (ابى داؤد ج۱، ص۱۰۹)

عن علقمة قال قال لنا ابن مسعود الا اُصلّى بكم صلٰوة رسول الله ﷺ فصلّى و لم يرفع يديه الا مرّة واحدة مع تكبير الافتتاح. رواه الترمذى و ابو داؤد و النسائى. (مشكوٰة ج۱، ص۷۷، باب صفة الصلٰو)

عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلٰوة رفع يديه حذو منكبيه و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع و لا بين السجدتين. (مسند حميدى ج۲، ص۲۷۷، رقم حديث ٦١٤، احاديث عبد الله بن عمر بن الخطاب) و مثله فى الجامع الترمذى ج۱، ص۵۹، باب رفع اليدين عند الركوع)



## د تکبير تحريمه په وخت کښې د لاسونو پورته کول

**سوال:** په تکبير تحريمه کښې د لاسونو د پورته کولو مسنون وخت کوم دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تکبير تحريمه په وخت کښې له تکبير ويلو څخه مخکښې يا وروسته او يا د تکبير ويلو سره يو ځای د لاسونو په پورته کولو سره د رفع يدين سنت ادا کيږي۔ البته بهتره دا ده چه له تکبير څخه مخکښې لاسونه پورته شي او بيا تکبير وويل شي۔

قال الحصكفىؒ: (و رفع يديه) قبل التكبير و قيل معه قال ابن عابدينؒ (قوله رفع اليدين) للتحريمة. (رد المحتار ج۱، ص٤٧٤، سنن الصلٰوة)

قال المرغينانىؒ: يرفع يديه مع التكبير و هو سنة لان النب عليه السلام واظب عليه و هذا اللفظ يشير الى اشتراط المقارنة و هو المروى عن ابى يوسفؒ و المحكى عن الطحاوى و الاصح انه يرفع يديه اولاً ثم يكبر لان فعله نفى الكبرياء عن غير الله تعالى و النفى مقدم و يرفع يديه. (الهداية ج۱، ص۱۰۰، صفة الصلٰوة) و مثله فى الهندية ج۱، ص۷۲، الفصل الثالث فى سنن الصلٰوة)

## د قومې او جلسې اندازه

**سوال:** د قومې او جلسې اندازه او په لمانځه کښې ئې حيثيت څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** قومه او جلسه دواړه د لمانځه له سنتونو څخه دي چه اندازه ئې د يو ځل تسبيح ويلو سره برابره ده۔

قال العلامة الحصكفىؒ: (و) كذا (الرفع منه) بحيث يستوى قائماً..... (و الجلسة) بين السجدتين وضع يديه فيها على فخذيه. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص٤٧٦، سنن الصلٰوة)

دسنتو په پريښودو سره لمونځ نه فاسديږي البته پريښودل ئې مناسب نه دي۔

(و سننها) ترك السنة لا يوجب فساداً و لا لهواً بل اساء ة لو عامدا غير مستخف و قالوا الاساء ة ادون من الكراهة. (الدر المختار علٰى صدر رد المحتار ج۱، ص٤٧٣، سنن الصلٰوة)

(سننها) و القومة و الجلسة كذا فى البحر الرائق و كذا الطمانية فيها قدر تسبيحة كذا فى شرح المنية لابن امير الحاج. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۷۲، الفصل الثالث فى سنن الصلٰوة) و مثله فى البحر الرائق ج۱، ص۳۲۱، باب صفة الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د تسبيح اندازه

**سوال:** زمونږ د کلي امام په رکوع او سجدې کښې پنځه واړي تسبيح وايي۔ په دا سې حال کښې چه ځينې مقتديان ئې په دې اصرار کوي چه درې واړي دې وويل شي او په پنځه واړي ويلو باندې ډير وخت تيريږي، آيا د شريعت له مخې په درې واړي ويلو سره لمونځ کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته يو څوك په رکوع او سجدې کښې درې ځله تسبيح ووايي نو سنت ئې ادا کيږي او له دې څخه زيات ويل ئې د استحباب درجه لري۔

تکبیر الرکوع و تسبیحه ثلاثا. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۷۲، سنن الصلوٰة)

البته امام صاحب باید چه د مقتدیانو لحاظ وکړي او په درې ځله تسبیح ویلو باندې اکتفاء وکړي۔

عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ اذا صلّی احدکم للناس فلیخفف فان فیهم السقیم و الضعیف و الکبیر و اذا صلّی احدکم لنفسه فلیطول ما شاء. متفقٌ علیه. (مشکوٰة ج۱، ص۱۰۱، باب ما علی الامام)

و فی المسلم: عن ابی هریرة یقول قال رسول الله ﷺ اذا صلّی احدکم للناس فلیخفف فان فی الناس الضعیف و السقیم و ذا الحاجة. (مسلم ج۱، ص۱۸۸)

قال القدوری: یقول فی رکوعه سبحان ربی العظیم ثلٰثا ذٰلك ادناه. (مختصر القدوری ص۳۳، باب صفة الصلوٰة) و مثله فی البخاری ج۱، ص۹۷، باب اذا صلّی لنفسه فلیطول ما شاء. (الجوهرة النیرة ج۱، ص۶۲، باب صفة الصلوٰة)

## د سجدې په حالت کښې د ښځو لپاره مسنون کیفیت

**سوال:** په سجدې کښې ښځې باید کوم کیفیت غوره کړي؟ آیا ښځې به د سړیو غوندې سجده کوي او که د ښځو لپاره کوم ځانګړی کیفیت شته په خاصه توګه د پښو کیفیت به ئې څنګه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په سجدې کښې د ښځو کیفیت له سړیو څخه بیل دی۔ بهتره دا ده چه ښځې د سجدې په وخت کښې پښې نه پورته کوي، ګیډه به له ورنونو سره لګوي او سجده به کوي په دې اسې حال کښې چه څنګلې به له خپل جسم سره د لګولو په صورت کښې په زمکې باندې ږدي، یعنې په کوم کیفیت کښې چه د دوی لپاره زیات ستر وي هغه دې غوره کوي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و المرأة تنخفض) فلا تبدئ عضدیها (و تلصق بطنها بفخذیها) لانه استر و حررنا فی الخزائن انها تخالف الرجل فی خمسة و عشرین.

ذکر فی البحر: انها لا تنصب اصابع القدمین کما ذکره فی المجتبیٰ. (رد المحتار ج۱، ص۵۰۴، باب صفة الصلوٰة)

و المرأة لا تجافی فی رکوعها و سجودها و تقعد علی رجلیها و فی السجدة تفترش بطنها علٰی فخذیها کذا فی الخلاصة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۷۵، الفصل الثالث فی سنن الصلوٰة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۲۱، باب صفة الصلوٰة)

## په لمانځه کښې د قیام په حالت کښې د لاس د تړلو طریقه

**سوال:** په لمانځه کښې د قیام په حالت کښې د لاس د تړلو طریقه څنګه ده؟ کله کله د لاس د تړلو په وخت کښې د کیڼ لاس په بند کښې ګرځی، تړلې وي په دې سره خو به لمونځ مکروه کیږي نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د لاس تړلو طریقه دا ده چه د ښي لاس ورغوی به د کیڼ لاس په شا باندې ږدي او د ښي لاس په خچې او ښې ګوتې باندې به د کیڼ لاس بند نیسي او د نامه لاندې به ئې تړي۔



البته ګړی کوم مقصود بالذات شی نه دی او نه د هغې په لاس کولو سره کوم ډول خنډ را منځ ته کیږي۔ لهذا د ګړی له وجهې هیڅ ډول کراهیت په لمانځه کښې نه راځي۔

قال الحصکفیؒ: (و وضع) الرجل (یمینه علی یساره تحت السرة اخذ رسغها بخنصره و ابهامه) هو المختار. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۸۶، صفة الصلوٰة)

ذٰلك بان یضع باطن کفه الیمنٰی علی ظاهر کفه الیسرٰی و یاخذ الرسغ با لخنصر و الابهام و یرسل الباقی علی الذراع. (الهندیة ج۱، ص۷۳، سنن الصلوٰة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۸، باب صفة الصلوٰة)

## په لمانځه کښې د صفونو د برابرولو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د صفونو د برابرولو حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جمعې په لمانځه کښې د صفونو سیده کول سنت مؤکد دي، رسول الله ﷺ ئې ډیر اهتمام کړی دی، او په کړو ورو صفونو باندې سخت وعید ونه راغلي دي۔

عن النعمان بن بشیر قال کان رسول الله ﷺ یُسَوّی صفوفنا حتّٰی کانّما یسوّی بها القداح حتی رای انا قد عقلنا عنه ثم خرج یوماً فقام حتی کاد ان یکبر فرای رجلاً بادیاً صدره من الصف فقال عباد الله لتسوُنَّ صفوفکم او لیخالفنّ الله بین وجوهکم. (مشکوٰة ج۱، ص۹۷، باب تسویة الصفوف)

قال العلامة ظفر احمد العثمانیؒ: و فی حاشیة البخاری عن العینی و هی (ای تسویة الصفوف) سنة الصلوٰة عند ابی حنیفة و الشافعی و مالك. (ج۱، ص۱۰۰) قلتُ: و الظاهر من کلام اصحابنا انها سنة مؤکدة لاطلاقهم الکراهة علی ضدها و الکراهة المطلقة هی التحریمیة الخ. (اعلاء السنن ج۴، ص۳۱۳، باب سنیة تسویة الصف الخ) و مثله فی معارف السنن ج۲، ص۲۹۷، باب ما جاء فی اقامة الصفوف)



قال الحصکفیؒ: (و وضع) الرجل (یمینه علی یساره تحت السرة اخذ رسغها بخنصره و ابهامه) هو المختار. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۸۶، صفة الصلوٰة)

ذٰلك بان یضع باطن کفه الیمنٰی علی ظاهر کفه الیسرٰی و یاخذ الرسغ با لخنصر و الابهام و یرسل الباقی علی الذراع. (الهندیة ج۱، ص۷۳، سنن الصلوٰة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۸، باب صفة الصلوٰة)

## په لمانځه کښې د صفونو د برابرولو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د صفونو د برابرولو حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جمعې په لمانځه کښې د صفونو سیده کول سنت مؤکد دي، رسول الله ﷺ ئې ډیر اهتمام کړی دی، او په کړو ورو صفونو باندې سخت وعید ونه راغلي دي۔

عن النعمان بن بشیر قال کان رسول الله ﷺ یُسَوّی صفوفنا حتّٰی کانّما یسوّی بها القداح حتی رای انا قد عقلنا عنه ثم خرج یوماً فقام حتی کاد ان یکبر فرای رجلاً بادیاً صدره من الصف فقال عباد الله لتسوُنَّ صفوفکم او لیخالفنّ الله بین وجوهکم. (مشکوٰة ج۱، ص۹۷، باب تسویة الصفوف)

قال العلامة ظفر احمد العثمانیؒ: و فی حاشیة البخاری عن العینی و هی (ای تسویة الصفوف) سنة الصلوٰة عند ابی حنیفة و الشافعی و مالك. (ج۱، ص۱۰۰) قلتُ: و الظاهر من کلام اصحابنا انها سنة مؤکدة لاطلاقهم الکراهة علی ضدها و الکراهة المطلقة هی التحریمیة الخ. (اعلاء السنن ج۴، ص۳۱۳، باب سنیة تسویة الصف الخ) و مثله فی معارف السنن ج۲، ص۲۹۷، باب ما جاء فی اقامة الصفوف)

## د تکبیر تحریمه په وخت کښې به سړی د ورغوي مخونه کومې خواته ګرځوي

**سوال:** ځینې خلك لیدل کیږي چه د تکبیر تحریمه په وخت کښې د خپلو ورغوو مخونه د خپل مخ خواته ګرځوي، آیا داسې کول صحیح دي او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تکبیر تحریمه په وخت کښې ورغوي د قبلې خواته ګرځول هم جائز دي او د خپل مخ خواته هم۔ البته د قبلې خواته ګرځول ئې ډیر بهتر دي۔

لما قال العلامة الحصكفیؒ: و يستقبل بكفيه القبلة و قبل خديه. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۸۲، باب صفة الصلوٰة، قبل مطلب الفارسية)

قال العلامة ابراهيم الحلبیؒ: و يوجه حالة الرفع بطن كفيه نحو القبلة اكمالا عليها. و فی الحاوی و قال يجعل بطن كل كف الى الكف الاخرى. (كبيرى ص ۳۰۰، صفة الصلوٰة)

## د نامه لاندې د لاسونو ټړل سنت دي

**سوال:** له تکبیر تحریمه نه وروسته لاسونه په کوم ځای باندې ټړل کیږي؟ ځینې حضرات ئې په سینې پورې د ټړلو تاکید کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د احنافو علماوؤ د تحقیق مطابق نارینه دې باید له تکبیر تحریمه وروسته خپل لاسونه تر نامه لاندې ونیسي ځکه چه همدا سُنت دی، البته ښځې او خُنثې مشکل دي په سینې پورې خپل لاسونه ټړي۔

لما قال العلامة الحصكفیؒ: و وضع الرجل يمينه على يساره تحت سرته اخذ رسغها بخنصره و ابهامه هو المختار تضع المرأة و الخنثى الكف على الكف تحت ثديها. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۸۶، باب صفة الصلوٰة، مطلب فی بيان المتواتر و الشاذ)

و فی الهندية: و وضع يده اليمنى على اليُسرى تحت السرة كما فرغ من التكبير و المرأة تضعها تحت ثديها. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۷۲، الفصل الثالث فی سنن الصلوٰة) و مثله فی كبيرى ص ۳۰۱، صفة الصلوٰة)

## له ثناء څخه مخکښې او له تکبیر تحریمه څخه وروسته د دعاګانو مسئله

**سوال:** د حدیثو په کتابونو کښې له نبي کریم ﷺ څخه تر تکبیر تحریمه وروسته ځینې دعاګانې مروي دي، آیا دا دُعاګانې په فرائضو، سنتو او نولو لمونځونو کښې ویل کیږي او که یواځې په نفلو کښې ویل کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که په مبارکو حدیثونو کښې له نبي کریم ﷺ څخه په مختلفو مقاماتو کښې مختلفې دعاګانې منقولې دي لیکن احنافو علماوؤ دا روایتونه په نفلو باندې محمول کړي دي او د دوی په نزد دا دُعاګانې یواځې په نفلو کښې ویل کیږي۔

لما قال العلامة الحصكفیؒ: و قرأ كما كبر سبحانك اللّٰهمّ تاركاً و جلّ ثنائك الا فی الجنازة مقتصراً عليه فلا



يضم و جّهت وجهی الا فی النافلة. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله الا فی النافلة) لحمل ما ورد فی الاخبار عليها..... و فی الخزائن و ما ورد محمول على النافلة بعد الثناء فی الاصح و قال فی هامشه صححه فی الزاهدی و غيره. (رد المحتار ج۱، ص۴۸۸، باب صفة الصلوٰة، مطلب بيان المتواتر و الشاذ)

قال الشيخ المفتی عزيز الرحمٰنؒ: احنافوؒ دا دعاګانې په نفلو باندې محمولې کړي دي لهذا دا به یواځې په نفلو کښې ویل کیږي۔ (فتاوی دار العلوم ديوبند ج۲، ص۱۷۴، فصل سنن الصلوٰه)

## د کعبینو د الحاق (د ښنګرو د لګولو) مسئله

**سوال:** جناب مفتي صاحب! ما په الدر المختار کښې لیدلي دي چه "و ان يلحق كعبيه" په رکوع کښې د کعبینو الحاق یعنې لګول مسنون دي، آیا په رښتیا هم په رکوع کښې د ښنګرو لګول مسنون دي؟ په داسې حال کښې چه په شامي کښې راغلي دي چه د قیام په حالت کښې به د دوو پښو تر منځ د څلورو ګوتو په برابر فاصله باید موجوده وي؟ د دې ځواب راکړی ډیره مهرباني به مو وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کعبینو د الحاق مسئله اګر که د متاخرینو په کتابونو کښې پیدا کیږي لیکن له متقدمینو علماء کرامو څخه په دې باره کښې څه ثبوت نشته۔ د دې لپاره د متاخرینو د دې تصریح محل او مقام دا دی چه د جماعت په لمانځه کښې دې هر سړی له بل سړي سره خپل ښنګری لګوي تر څو چه صفونه سیده شي، لکه څرنګه چه په حدیث شریف کښې راغلي چه "سوو صفوفكم و تواصوا و سدوا الخلل. (مشكوة، ج، ص، باب تسوية الصفوف) حکم راغلی دی۔ لهذا د رکوع په حالت کښې له بل سره د خپل ښنګري لګول مسنون نه دي البته که چېرته څوك داسې وکړي نو څه پروا هم نه لري۔

لما قال الشيخ المحقق عبد الحی الكهنویؒ: و منها الصاق الكعبين ذكره جمع من المتاخرين و جمهور الفقهاء لم يذكروه و لا اثر لهٗ فی الكتب المعتبرة كا لهداية و شروحها النهاية و العناية و البناية و الكفاية و فتح القدير و غيرها و الكنز و شرحه العينی و شرح النقاية لالياس زاده و البرجندی و الشمنی و فتاوی قاضی خان و البزازية و غيرها و امام الدين اورده فی ذكره الزاهدی حيث قال فی المجتبٰی برمز بط يسن فی الركوع الصاق الكعبين و استقبال الاصابع القبلة..... قال خير المتاخرين شيخ مشائخنا محمد عابد السندی المدنیؒ فی طوالع الانوار شرح الدر المختار قوله و الصاق كعبيه اى حالة الركوع. قال الشيخ الرحمتی مع بقاء تفريج ما بين القدمين قلتُ لعلة اراد من الصاق المحاذاة و ذٰلك بان يحاذی كلّ مِن كعبيه لأخر فلا يتقدّم احدهما على الآخر. (السعاية ج۲، ص۱۸۰، باب صفة الصلوٰة)

قال العلامة عبد القادر الرافعی الفاروقی الحنفیؒ: علٰی قول الحصكفیؒ قول الشارح و يسن ان يلصق كعبيه قال الشيخ ابو الحسن السندی الصغير فی تعليقته الدر هٰذه السنة انما ذكرها من المتاخرين تبعاً للمجتبٰی و ليس لها ذكر فی الكتب المتقدمة كا لهداية و شروحها و كان بعض مشائخنا يرٰی انها من اوهام صاحب المجتبٰی و لم ترد فی السنة على ما وقفنا عليه و كانهم توهموا ذٰلك مما ورد ان الصحابة كانوا يهتمون سدّ الخلل فی الصفوف حتٰی يضمون

الكعاب و المناكب و لا يخفٰى ان المراد هنا الحاق كعبه بكعب صاحبه لا كعبه مع كعبه الأخر. (تقريرات الرافعى ج۱، ص۶۰، باب صفة الصلٰوة) و مثله فى فتاوٰى دار العلوم ديوبند ج۲، ص۲۰۳، فصل سنن الصلٰوة)

## كه چېرته له چا څخه تكبيرات انتقالات پاتې شي نو بيا به څه كوي؟

**سوال:** له تكبير تحريمه څخه پرته د نورو تكبيراتو حكم څه دی؟ كه چېرته له كومې وجهې څخه له چا پاتې شي نو په لمانځه كښې ئې څه فرق راځي او كه نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تكبير تحريمه فرض دی او د انتقالاتو نور تكبيرونه سنت دي۔ لهذا كه چېرته بغير له عذر څخه هم له چا څخه پاتې شي نو په لمانځه كښې ئې كوم فرق نه راځي۔

لما قال العلامة محمد يوسف البنورىؒ: تكبيرات الانتقالات سنة عند الجمهور قال ابن المنذرؒ و به قال ابو بكر الصديقؓ و عمرؓ و جابرؓ و قيس بن عبادةؓ و لشعبيؒ و الاوزاعىؒ و سعيد بن عبد العزيزؒ و مالك و الشافعى و ابو حنيفةؒ الخ. (معارف السنن ج۲، ص۴۴۶، باب ما جاء فى التكبير عند الركوع و السجود)

قال الشيخ ظفر احمد العثمانىؒ: باب كون التكبير سنة عند كل رفع و خفض. عن عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله ﷺ يكبر فى كل خفض و رفع و قيام و قعود..... (اى التكبير) عام فى جميع الانتقالات فى الصلٰوة. (اعلاء السنن ج۳، ص۳، باب كون التكبير سنة عند كل رفع و خفض)

## د شهادت د ګوتې پورته كول بدعت نه دي

**سوال:** لمونځ كوونكى چه كله اشهد ان لآ اله الآ الله ته ورسيږي نو آيا د سبابه ګوته به پورته كوي او كه نه؟ په د اسې حال كښې چه ځينې خلك بدعت ورته وايي۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په تشهد كښې د اشهد ان لآ اِله الآ الله ويلو په وخت كښې د شهادت په ګوتې باندې اشاره كول سنت دي۔ له رسول الله ﷺ څخه په تشهد كښې اشاره كول ثابت دي۔ كوم خلك چه بدعت ورته وايي د هغو قول د روايت او درايت خلاف دی۔

لما قال العلامة الحصكفىؒ: و فى الشرنبلالية عن البرهان الصحيح انهٗ يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفى و يضعها عند الاثبات و احترز با لصحيح عما قيل لا يشير لانه خلاف الدراية و الرواية الخ. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۵۰۹، باب صفة الصلٰوة، قبل مطلب مهم فى عقد الاصابع عند التشهد)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالىؒ: و تسن الاشارة فى الصحيح لانهٗ ﷺ رفع اصبعه السبابة و قد احناها و من قال انهٗ لا يشير اصلاً فهو خلاف الرواية و الدراية. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۲۱۸، فصل فى سُنن الصلٰوة) و مثله فى كبيرى ص۳۲۸، باب صفة الصلٰوة)

## په التحياتو كښې به د ښي لاس ګوته پورته كوي

**سوال:** په التحياتو (قعده) كښې د اشهد ان لآ اِله الآ الله ويلو په وخت كښې به د كوم لاس ګوته پورته كوي؟ يوسړی مې وليده چه د كين لاس ګوته ئې پورته كړه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په التحياتو كښې د اشهد ان لآ اِله الآ الله ويلو په وخت كښې د ښي



لاس د شهادت د ګوتې پورته كول سُنت دي او د كين لاس د ګوتې پورته كول صحيح نه دي۔

قال العلامة ابن عابدينؒ: (تحت قوله بل فى متن درر البحار الخ)..... و صفتها ان يحلق من يده اليمنٰى عند الشهادة الابهام و الوسطٰى و يقبض البنصر و الخنصر و يشير با لمسبحة الخ. (رد المحتار ج۱، ص۹۰۸، باب صفة الصلٰوة، قبل مطلب مهم فى عقد الاصابع عند التشهد)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالىؒ: و تسن الاشارة فى الصحيح لانهٗ ﷺ رفع اصبعه السبابة و قد احناها شيئا و من قال انهٗ لا يشير اصلاً فهو خلاف الرواية و الدراية و تكون با لمسبحة اى السبابة من اليمنٰى فقط يشير بها..... يرفعها اى المسبحة عند النفى..... و يضعها عند الاثبات. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۲۱۸، فصل فى سنن الصلٰوة)

## په تشهد كښې د وحده لاشريك له الفاظو زياتول

**سوال:** كه چېرته يو څوك په تشهد كښې تر اشهد ان لا اِله الآ الله څخه وروسته د وحده لاشريك له الفاظ زيات كړي نو د لمانځه حكم به ئې څه وي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له رسول الله ﷺ څخه التحيات په مختلفو طريقو باندې ثابت دی۔ په ځينو روايتونو كښې د وحده لاشريك له الخ ويل هم راغلي دي ليكن حنفيه وو د حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه تشهد غوره كړی دی او نومورې الفاظ په هغه كښې نشته۔ د دې لپاره د دې الفاظو لوستل مناسب هم نه دي، البته كه چا دا الفاظ ورسره زيات كړل نو په لمانځه كښې ئې كوم فرق نه راځي۔

لما اخرجه ابو داؤد: عن حطان بن عبد الله الرقاشى بهٰذا الحديث زاد فاذا قرأ و انصتوا قال فى التشهد بعد اشهد ان لا اِلٰهَ الاَّ الله زاد وحدهٗ لا شريك لهٗ. (ابو داؤد شريف ج۱، ص۱۴۰، باب لتشهد)

عن ابن عمر عن البنى ﷺ فى التشهد..... اشهدُ ان لآ اِلٰهَ الآ الله قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك لهٗ و اشهد ان محمداً عبدهٗ و رسولهٗ. (التلخيص الخبير ج۱، ص۲۶۶، باب صفة الصلٰوة) و مثله فى دار القطنى ج۱، ص۳۵۲، باب صفة التشهد و وجوبه و اختلاف الروايات فيه.

## په آخره قعده كښې د درود شريف د لوستلو حكم

**سوال:** په آخري ناستې كښې د درود شريف د لوستلو حكم څه دی؟ كه چېرته يو څوك درود شريف و نه وايي نو لمونځ ئې كيږي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه په آخري ناستې كښې درود شريف لوستل سنت دي كه چېرته د كومې مجبورۍ له مخې درود شريف پاتې شي نو لمونځ ئې له كراهيت پرته صحيح كيږي په د اسې حال كښې چه په قصد سره د پريښودلو په صورت كښې ئې لمونځ له كراهت څخه خالي نه وي چه بيرته راګرځول ئې مستحب دی۔

قال العلامة الحصكفىؒ: و سننها..... و الصلٰوة على النبى ﷺ فى القعدة الاخيرة. (الدر المختار على

صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۷، باب صفة الصلٰوة)

و قال ایضاً ترك السنة لا یوجب فساداً و لا سهواً بل اساء ة لو عامداً غیر مستخف و قالوا الاساء ة ادون من الکراهة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۴، باب صفة الصلٰوة، مطلب فی قولهم الاساء ة ادون)

قال العلامة حسن بن عمار لشرنبلالیؒ: و تسن الصلٰوة علی النبیﷺ فی الجلوس الاخیر الخ. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۱۹، فصل فی بیان سننها)

قال الشیخ السید احمد الطحطاویؒ: ترك السنة لا یوجب فساداً و لا سهوا بل اسائة لو عامداً غیر مسخف و قالوا الاساء ة ادون من الکراهة. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۰۷، فصل فی بیان سننها)

## په درود شریف کښې د "سیّدنا" د لفظ د زیاتولو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې چه کوم درود شریف لوستل کیږي که چېرته څوك په هغه کښې د "سیدنا" لفظ ور زیات کړي نو حکم به ئې څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په درود شریف کښې د "سیدنا" د لفظ په زیاتولو کښې هیڅ پروا نشته۔ البته د لمانځه په قعده کښې درود شریف د سیدنا له لفظ څخه پرته لوستل بهتر دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و ندب السیادة لان زیادة الاخبار با لواقع عین سلوك الادب فهو افضل من ترکه ذکره الرملی الشافعی وغیره. قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله ذکره الرملی الشافعی) ای فی شرحه علی منهاج النووی و نصه و الافضل الاتیان بلفظ السیادة. کما قاله ابن ظهیریة و صرح به جمع و به افتی الشارح لان فیه الاتیان بما امرنا به و زیادة الاخبار با لواقع الذی هو ادب فهو افضل من ترکه و ان تردّد فی افضلیته الاسنوی و اما حدیث لا تسیدونی فی الصلٰوة فباطل لا اصل لهٗ کما قال بعض متاخری الحفاظ الخ. (رد المحتار ج۱، ص۵۱۲/۵۱۳، باب صفة الصلٰوة، مطلب فی جواز التراحم علی النبی ابتداء)

قال العلامة الشیخ المفتی عزیز الرحمٰنؒ: د "سیدنا" د لفظ په زیاتولو کښې هیڅ پروا نشته لیکن په تشهد کښې لکه څرنګه چه تشهد وارد شوی دی هم هغسې ویل ئې صحیح دي یعنې پرته د سیدنا له لفظ څخه ویل ئې بهتر دي۔ (فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۲، ص۱۶۹، فصل فی سُنن الصلٰوة)

## په آخري قعده کښې د دُعا د پریښودلو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! زمونږ د کلي د جومات امام په لمانځه کښې التحیات دومره په تیزي سره وایي چه مونږ (مقتدیان) له درود شریف څخه لافارغ شوي نه وو چه امام صاحب سلام اړوي نو آیا مونږ به د امام په اتباع کښې سلام ګرځوو او که د درود شریف له پوره کولو څخه وروسته سلام وګرځوو؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په آخري قعدې کښې د درود شریف او دُعا لوستل سُنت دي او د امام اتباع واجبه ده۔ لهذا کله چه امام د مقتدیانو د دعا له ختمولو څخه مخکښې سلام وګرځوي نو باید چه دوی هم د امام په اتباع کښې سلام وګرځوي او دعا پریږدي۔



لما قال العلامة الحصکفیؒ: و لو سلم الامام و المؤتم فی ادعیة التشهد تابعه لانها سنة و الناس عنه غافلون. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله فی ادعیة التشهد) یشمل الصلٰوة علی النبیﷺ. (رد المحتار ج۱، ص۴۹۶، باب صفة الصلٰوة، فصل اراد الشروع)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: لو سلّم الامام او تکلم قبل فراغ المقتدی من قراءة التشهد یتمه لانهٗ من الواجبات ثم یسلم لبقاء حرمة الصلٰوة و امکن الجمع با لاتیان بهما و ان بقیت الصلٰوة و الدعوات یترکها و یسلم مع الامام لان ترك السنة دون ترك الواجب. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۵۰، فصل فیما یفعله المقتدی بعد الخ) و مثله فی فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۲، ص۱۶۵، فصل فی سنن الصلٰوة)

## د امام د متابعت له وجهې د تسبیحاتو د پوره نه ویلو حکم

**سوال:** زمونږ د کلي امام صاحب رکوع او سجده دومره په تیزي سره ادا کوي چه مقتدیان ئې دري واري تسبیح هم نه شي پوره کولی نو آیا مقتدي به دري واري تسبیح پوره کوي او که به د امام متابعت کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لومړی خو باید امام د اسې و نه کړي بلکه په رکوع او سجدې کښې دې دومره ځنډ وکړي چه مقتدیان ئې دري واري تسبیحات وویلی شي لیکن که چېرته مقتدي د امام متابعت وکړي او دري واري تسبیحات و نه شي ویلی نو لمونځ ئې کیږي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: لو رفع الامام رأسه من الرکوع و السجود قبل ان یتم المامو م التسبیحات الثلاث وجب متابعته آه. قال علامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله و اعلم) یسبح فیه ثلاثاً فانه سنة علی المعتمد المشهور فی المذهب لا فرض و لا واجب کما مر فلا یترك المتابعة الواجبة لاجلها. (رد المحتار ج۱، ص۴۹۵/۴۶۳، باب صفة الصلٰوة، فصل اذا اراد الشروع)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و یسن تسبیحه ای الرکوع ثلاثاً لقول النبیﷺ اذا رکع احدکم فلیقل ثلاث مرات..... و الامر للاستحباب فیکره ان ینقص عنها و لو رفع الامام قبل اتمام المقتدی فا لصحیح انه یتابعه آه. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۱۵، فصل فی سنن الصلٰوة)

## ښځه به څنګه سجده کوي؟

**سوال:** که چېرته کومه ښځه د سړیو غوندې سجده وکړي نو لمونځ ئې کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ښځو لپاره ضروري ده چه د خپل بدن غړي د سجدې په وخت کښې ښه سره ولګوي او د سړیو غوندې به خپل اندامونه له یو بل څخه نه جدا کوي۔ د سړیو غوندې سجده د ښځو لپاره مکروه ده۔ البته که چېرته د عذر له مخې د سړیو غوندې سجده وکړي نو بیا ئې لمونځ له کراهت پرته جائز دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: تنخفض فلا تبدی عضدیها و تلصق بطنها بفخذیها لانه استر. قال ابن عابدینؒ:

(تحت قوله و حررنا فی الخزائن)..... و تضع یدیها علٰی رکبتیها و لا تحنی رکبتیها و تنضم فی رکوعها و سجودها و تفترش ذراعیها. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۰۴، باب صفة الصلٰوة، فصل اذا اراد لشروع)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و المرأة تخفض فتضم عضدیها علی فخذیها و تلزق بطنها بفخذیها لانه استر لها. (مراقی الفلاح علٰی صدر الطحطاوی ص۲۲۹، فصل فی کیفیة ترکیب افعال الصلٰوة) و مثله فی الهدایة ج۱، ص۱۰۱، باب صفة الصلٰوة)

## له فرض لمانځه وروسته په سر باندې د لاس ایښودلو حکم

**سوال:** ځینې خلك مو لیدلي دي چه تر فرض لمانځه وروسته خپل ښي لاسونه په سرونو باندې ږدي او څه وایي۔ د دې عمل شرعي حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په روایتونو کښې له رسول الله ﷺ راغلي دي چه دی مبارك ﷺ به چه کله له لمانځه څخه فارغ شو نو خپل ښی لاس به ئې پخپل سر مبارك باندې کیښود او دا دُعا به ئې ویله: بسم الله الذی لا اله الاّ هو الرحمٰن الرحیم، اللّٰهمّ اذهب عنی الهمّ و الحزن. د دې لپاره بهتره داده بلکه سُنت دي چه تر لمانځه وروسته که فرض وي او که نفل یا سُنت او د اسې نور ښی لاس په سر باندې کیښودل شي او دا دُعا ولوستل شي۔

کان رسول الله ﷺ اذا صلّٰی و فرغ من صلٰوته یمسح یمینه علی رأسه و قال بسم الله الذی لا اله الا هو الرحمٰن الرحیم، اللّٰهمّ اذهب عنّی الهمّ و الحزن. (حصن حصین)

لما قال الشیخ المفتی عزیز الرحمٰن: تر فرض لمونځونو وروسته باید هر څوك خپل ښی لاس په خپل سر باندې کیږدي او دا دُعا ولولي۔ بسم الله الذی للا اله الا هو الرحمٰن الرحیم اللّٰهم اذهب عنّی الهم و الحزن. (فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۲، ص۲۱۱، فصل سُنن الصلٰوة)

## د نیت له تړلو څخه مخکښې د اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ الخ لوستلو حکم

**سوال:** مونږ له نیت څخه مخکښې چه کله امام د لمانځه لپاره دریږي نو اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الأرض الخ وایو نو ځینې خلك وایي چه داسې مه کوی۔ د مهربانۍ له مخې د دې مسئلې توضیح وکړی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ الخ د لوستلو په باره کښې د احنافو علماوو مفتٰی به رأیه داده چه داکلمات د نیت او تکبیر تحریمه په منځ کښې مه وایی۔ اګرکه له قاضي ابو یوسفؒ څخه په یوه روایت کښې تر سُبْحَانَكَ اللّٰهُمّ الخ څخه وروسته لوستل راغلي دي، او فقیه ابو اللیثؒ له تکبیر څخه مخکښې ئې د ویلو روایت کړی دی۔ لیکن صحیح دا دی چه په دغو څایونو کښې داکلمات مه وایی۔ البته که چېرته له نیت څخه ئې مخکښې ووایی نو پروا نه لري۔

لما قال العلامة برهان الدین المرغینانیؒ: و الاولٰی ان لا یأتی با لتوجه قبل التکبیر لیتصل النیة به هو الصحیح. (الهدایة ج۱، ص۸۶، باب صفة الصلٰوة)



قال العلامة صدر الشریعةؒ: و لا یوجه اراد با لثناء سُبحانك اللّٰهم و بحمدك الخ و با لتوجه قرأة انی وجهت وجهی بعد التحریمة..... قال الشیخ عبد الحی الکهنویؒ: مختار المتاخرین اولویة قرأته قبله. قال فی الهدایة الاولٰی ان لا یأتی با لتوجیه قبل التکبیر لتتصل النیة با لتکبیر هو الصحیح. (السعایة فی حل شرح الوقایة ج۲، ص۱۶۵، باب صفة الصلٰوة) و مثله فی فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۲، ص۲۰۹، فصل سنن الصلٰوة)

## کینې خوا ته د سلام ګرځولو په وخت کښې د آواز تیتولو حکم

**سوال:** د سلام ګرځولو په وخت کښې دواړو خواوو ته به د امام آواز یو شی وي او که به څه فرق پکښې کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** سُنت او افضل دا دي چه په دوهم سلام کښې به له لومړني سلام څخه څه نا څه په خپل آواز کښې تیتوالی غوره کوي۔ که چېرته څوك دواړو خواوو ته په یو ډول آواز سلام وګرځوي نو بیا هم په لمانځه کښې کوم کراهت نه راځي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و سن جعل الثانی اخفظ من الاول خصه فی المنیة با لامام و اقره المصنف. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۲۶، باب صفة الصلٰوة)

و السنة فی السلام ان تکون التسلیمة الثانیة اخفض من الاوّل کذا فی المحیط و هو الاحسن کذا فی التبیین. (الهندیة ج۱، ص۷۶، سنن الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۵۳، باب صفة الصلٰوة)

# باب آداب الصلوٰة

## (د لمانځه د آدابو احکام او مسئلې)

## د ولاړې په حالت کښې سړی چېرته ګوري؟

**سوال:** د لمانځه په دوران کښې به د قیام په حالت کښې سړی باید کوم ځای ته وګوري؟ که چېرته یو څوک د سجدې ځای ته و نه ګوري نو په لمانځه کښې ئې فساد یا کراهت راځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قیام په حالت کښې د سجدې ځای ته کتل مستحب دي۔ البته که چېرته یو څوک د اسې و نه کړي نو په لمانځه کښې ئې کوم فساد نه راځي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: نظره الی موضع سجوده حال قیامه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۷، آداب الصلوٰة)

و منها (نظر المصلی) سواء کان رجلا او امرأة (الی موضع سجوده قائماً) حفظاً لهٗ عن النظر الی ما یشغله عن الخشوع. (مراقی الفلاح علی هامش الطحطاوی ص۱۵۱، فصل من آدابها) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۷۲، سنن الصلوٰة و آدابها)

## په لمانځه کښې د اسویلی د راتلو په وخت کښې د خولې د پټولو حکم

**سوال:** که چېرته چا ته د لمانځه په دوران کښې اسویلی ورشي نو څه به کوي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته چا ته د لمانځه په دوران کښې اسویلی ورشي نو تر حتی الامکان پورې دې اسویلی منع کړي او که چېرته ئې په منع کولو قادر نه شي نو د ښي لاس په شا باندې دې خوله پټه کړي۔ اګر که یو قول دا هم دی چه د قیام په حالت کښې دې له ښي لاس څخه کار واخلي او په نورو رکنونو کښې دې له چپ لاس څخه د خولې په پټولو کښې کار واخلي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و امساك فمه عند التثاؤب فائدة لدفع التثاؤب مجربة و لو باخذ شفتیه بسنه فان لم یقدر غطاه بظهر یده الیسری و قیل با لیمنی لو قائماً و الا فیسراه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۸، باب صفة الصلوٰة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و من الادب کظم فمه عند التثاؤب فان لم یدر غطاه بیده او کمه لقوله ﷺ التثاؤب فی الصلوٰة من الشیطان فاذا تثاؤب احکم فلیکظم ما استطاع. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۲۴، فصل آداب الصلوٰة)



## د لمانځه د آدابو د پاتې کیدلو حکم

**سوال:** که چېرته له چا څخه د لمانځه آداب یعنې مستحبات پاتې شي نو په لمانځه باندې ئې څه اثر لویږي؟ د لمانځه بیرته راګرځول ورته ضروري دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه د ننه د آدابو لحاظ ساتل افضل او بهتر دي۔ البته که چېرته له کومې وجهې آداب پاتې شي نو لمونځ ئې له کراهت پرته جائز دی او د بیا راګرځولو ضرورت ئې نشته۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لها آداب ترکه لا یوجب اساءة و لا عتاباً کترك السنة الزوائد لکن فعله افضل. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۷، باب صفة الصلوٰة)

قال العلامة السید احمد الطحطاویؒ: (تحت قوله الادب ما فعله الرسول ﷺ مرّة او مرّتین و لم یواظب علیه) و ترکه لا یوجب اساءة و لا عتاباً لکن فعله افضل. آه (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۲۴، فصل آدابها)

## امام او مقتدي به څه وخت د لمانځه لپاره دریږي؟

**سوال:** څه فرمایي علماء کرام د دې مسئلې په باره کښې چه امام او مقتدیان باید کله د لمانځه لپاره ودریږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امام او مقتدیانو لپاره مستحبه دا ده چه مقیم کله حی علی الفلاح ووایي نو د لمانځه لپاره ودریږي، اګر که ځینو علماء کرامو د حی علی الصلوٰه په وخت کښې دریدل مستحب ګرځولي دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و القیام لامام و مؤتم حین قیل حیّ علی الفلاح خلافا لزفر فعنده عند حیّ علی الصلوٰة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۹، باب صفة الصلوٰة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: من الآداب القیام ای قیام القوم و الامام ان کان حاضراً بقرب المحراب حین قیل ای وقت قول المقیم حیّ علی الفلاح. قال السید احمد الطحطاوی (تحت قوله حیّ علی الفلاح) قال الحسن و زفر عند حیّ علی الصلوٰة. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۲۵، فصل آدابها)

## امام به لمونځ په کوم وخت کښې شروع کوي؟

**سوال:** امام باید لمونځ په کوم وخت کښې شروع کړي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مستحبه دا ده چه امام لمونځ د قد قامت الصلوٰه د ویلو په وخت کښې شروع کړي۔ اګر که امام ابو یوسفؒ فرمایي چه امام دې د مقیم (اقامت ویونکي) تر فارغیدو پورې انتظار وکړي۔ لیکن دا اختلاف یوائې په استحباب کښې دی۔

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و من الآداب شروع الامام الی احرامه مذ قیل ای عند قول المقیم قد قامت الصلوٰة عندهما. و قال ابو یوسفؒ اذا فرغ من الاقامة فلو اخر حتی یفرغ من الاقامة لا بأس به فی قولهم جمیعا. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۲۵، فصل آداب الصلوٰة)

قال العلامة الحصكفيؒ: و شروع الامام فی الصلوة مد قيل قد قامت الصلوة و لو اخر حتی اتمها لا باس به اجماعاً وهو قول الثانی و الثلاثة و هو اعدل المذاهب كما فی شرح المجمع لمصنفه و فی القهستانی معزيا للخلاصة انه الاصح. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۴۷۹، قبل فصل اذا اراد الشروع)

## مقتدي به څه وخت سلام اړوي

**سوال:** مقتدي بايد څه وخت سلام واړوي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مقتدي لپاره بهتره دا ده چه امام کله ښی خوا ته سلام واړوي نو مقتدي به هم ښی خوا ته سلام اړوي او چه کله امام د ښی خوا له سلام څخه فارغ شي او کينې خوا ته سلام واړوي نو مقتدي دي هم د امام د سلام اړولو څخه وروسته کينې خوا ته سلام واړوي يعنې له امام څخه به مخکښې سلام نه اړوي۔

لما قال فخر الدين قاضی خانؒ: قال الفقيه ابو جعفرؒ المختار ان ينتظر اذا سلم الامام عن يمينه فيسلم المقتدی عن يمينه و اذا فرغ الامام عن يساره يسلم المقتدی عن يساره. (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندية ج۱، ص۸۸، فصل فيمن يصح الاقتداء به فيمن لا يصلح)

قال الفقيه ابو جعفر رحمه الله: ان ينتظر اذا سلم الامام عن يمينه يسلم المقتدی عن يمينه و اذا فرغ عن يساره يسلم المقتدی عن يساره آه. (الفتاوی الهندية ج۱، ص۷۷، الفصل الثالث فی سنن الصلوة و ادابها الخ)

## د سلام په دوران کښې د امام او ملائکه وو نيت

**سوال:** لمونځ کوونکی به د سلام په دوران کښې څه نيت کوي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لمونځ کوونکي په دري ډوله دي۔ (۱)امام (۲)مقتدي (۳)منفرد (يو اځې لمونځ کوونکی)۔ که چېرته لمونځ کوونکی مقتدي وي نو د سلام په دوران کښې که چېرته امام په ښی خوا کښې وي نو ښی خوا ته د سلام اړولو په وخت کښې به د ملائکه وو او د همدغې خوا د مقتديانو او امام نيت به کوي۔ او که چېرته امام په کينې خوا کښې وي نو په کينې خوا کښې به د ملائکه او مقتديانو برسيره د امام نيت به هم کوي۔ او که چېرته مقتدي د صف په منځ کښې د امام شا ته ولاړ وي نو دواړو خواوو ته به د امام نيت کوي۔ او که چېرته لمونځ کوونکی امام وي نو د دواړو خواوو د مقتديانو نيت به کوي۔ او که چېرته منفرد وي نو په سلام اړولو کښې د حفظه ملائکه وو نيت به کوي۔

لما فی الهندية: و ينوی من عندهٗ من الحفظة و المسلمين فی جانبيه..... و المقتدی يحتاج الی نية الامام مع نيت من ذكرنا فان كان الامام فی الجانب الايمن نواه فيهم و ان كـــان فی الجانب الايسر نواه فيهم و ان كان بحذائه نواه فی الجانب الايمن عن ابی يوسفؒ و عند محمدؒ ينويه فيهما و هو رواية عن ابی حنيفةؒ و فی الفتاوی هو الصحيح و المنفرد ينوی الحفظة لا غير و لا ينوی فی الملّنكـــة عدداً محصوراً. (الفتاوی الهندية ج۱، ص۷۷، الفصل الثالث فی سنن الصلوة و ادابها)



قال العلامة عبد الرحمٰن الجزائریؒ: يسن ان ينوی المصلی بسلامه الاول من علی يمينه و بسلامه الثانی من علی يساره. (كتاب الفقه علی مذاهب الاربعة ج۱، ص۲۶۶) و مثله فی طحطاوی حاشية مراقی الفلاح ص۲۲۲، فصل سنتها نية المصلّی من علی يمينه و يساره با لسلام.

## تر فرض لمانځه وروسته د امام لپاره د زر پورته کيدلو حکم

**سوال:** تر کومو لمونځونو وروسته چه سُنت لمونځونه شته نو امام به د دا سې فرض لمونځونو وروسته بايد څه وکړي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په پنځو وختو لمونځونو کښې د ځينو لمونځونو وروسته سُنت لمونځونه شته چه له هغو څخه تر فارغيدو وروسته د امام لپاره بهتر دا دي چه زر پورته شي او پاتې سُنت لمونځونه ادا کړي، په اوږدو دُعاګانو کښې مشغوليدل د اولی خلاف دي۔

لما قال العلامة عالم بن العلاءؒ: و فی الحجة الامام اذا فرغ من الظهر و المغرب و العشاء يشرع فی السنة و لا يشتغل بادعية طويلة. (الفتاوی التاتارخانية ج۱، ص۵۵۷، الفصل الثالث فی بيان ما يفعله المصلی فی صلاته بعد الافتتاح)

و فی الهندية: و فی الحجة الامام اذا فرغ من الظهر و المغرب و العشاء يشرع فی السنة و لا يشتغل بادعية طويلة. (الفتاوی الهندية ج۱، ص۷۷، الفصل الثالث فی سنن الصلوة الخ)

## په لمانځه کښې تر ثنـــــاء مخکښې د تسميه د نه ويلو وجه

**سوال:** په لمانځه کښې تر ثناء مخکښې تسميه ولې نه ويل کيږي؟ آيا دا د "كل امر ذی بال لم يبدأ ببسم الله الخ په خلاف نه دی؟ د دلائلو له مخې ئې څواب راکړی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې تر ثناء (سُبحٰنَكَ اللّٰهُمَّ) مخکښې د تسميه (بِسمِ الله الخ) ويل ثابت نه دي بلکه تر تکبير افتتاح وروسته د لاس له پرلو سره تر (سُبحٰنك اللّٰهمّ) وروسته د بسم الله الرحمٰن الرحيم ويل په احاديثو کښې راغلي او د فقهې په کتابونو کښې ليکلي دي۔

لما ورد فی الحديث: (۱) عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت كان النبی ﷺ اذا افتتح الصلوة قال سبحٰنكَ اللّٰهُمَّ و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدُّك و لا اِله غيرُكَ الخ. (جامع الترمذی ج۱، ص۵۷، ابواب الصلوة، باب ما يقول عند افتتاح الصلوة)

قال العلامة ابن نجيم المصری رحمه الله: و وضع يمينه علی يساره تحت سرته مستفتحاً (قوله مستفتحا) هو حال من الوضع ای يضع قائلاً سبحٰنك اللّٰهمّ و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدّك و لا اِله غيرُك. و قد تقدم انه سنة لرواية الجماعة انه كان ﷺ يقلو اذا افتتح الصلوة. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج۱، ص۳۰۹)

## په لمانځه کښې به سړی کوم ځای ته ګوري

**سوال:** جناب مفتي صاحب! يو لمونځ کوونکی چه کله لمونځ کوي نو د لمانځه په منځ کښې به کوم ځای ته ګوري؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه په مختلفو حالاتو کښې د لمونځ کوونکي مختلفو ځايونو ته

کتل مستحب دي۔ د قیام په حالت کښې به د سجدې ځای ته، په رکوع کښې به د پښو ګوتو ته، په سجدې کښې به د پزې څوکې، په قعدې کښې به خپل اړخ ته ګوري، .همدارنګه د سلام اړولو په وخت کښې به په اول سلام کښې د ښۍ اوږې سر او په دوهم سلام کښې به کینې اوږې سر ته ګوري۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: نظره الى موضع سجوده حال قيامه و الى ظهر قدميه حال ركوعه و الى ارنبة انفه حال سجوده و الى حجره حال قعوده و الى منكبه الايمن و الايسر عند التسليمة الاولى و الثانية تحصيل الخشوع. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۷۷/۴۷۸، ادب الصلوة)

## په التحیاتو کښې اشاره سنت ده

**سوال:** ځینې خلك په تشهد کښې اشاره ته حرام وایي او د اشارې کوونکی د حرامو مرتکب بولي۔ دا مسئله د امام ابو حنیفه رحمه الله د اقوالو په رنا کښې روښانه کړی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د شهادت په ګوتې باندې په تشهد کښې اشاره یو سنت عمل دی، د نبي کریم ﷺ دیر حدیثونه په دې باره کښې راغلي دي، د څلورو مذهبونو امامان په دې باندې متفق دي۔ په احادیثو کښې له نبي کریم ﷺ څخه په دریو طریقو باندې اشاره ثابته ده۔

﴿۱﴾ دا چه د خنصر، بنصر او وسطې ګوتې غوته کړي ابهامه ګوته دې د سبابۀ مرسله ګوتې له بیخ سره ولګوي او په سبابه باندې اشاره وکړي۔ دې عقد ته د عربو په اسطلاح کښې د درې پنځوسو (۵۳) عقد ویل کیږي۔ د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه په روایت کښې همدا طریقه مذکوره ده۔

عن ابن عمرؓ قال كان رسول الله ﷺ اذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى و وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى و عقد ثلثة و خمسين و اشار با لسبابة. (مشكوٰة على صدر مرقاة ج۲، ص۶۲۳، باب التشهد)

ملا علي قاري حنفيؒ د ثلثه و خمسين د عقد په تفسير کښې ليکي چه: هو ان يعقد الخنصر و البنصر و الوسطى و يرسل المسبحة و يضم الابهام الى اصل المسبحة. (مرقات ج۲، ص۶۲۳، باب التشهد)

﴿۲﴾ دوهمه طریقه دا ده چه د شهادت له ګوتې پرته د دریو اړو ګوتو عقد جوړ کړي ابهامه ګوته د مقبوضه وسطی ګوتې د پاسه کښیږدي۔ دې عقد ته د ثلاثه و عشرین (۲۳) عقد وایي۔ دا طریقه د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه له روایت څخه منقوله ده۔

عن عبد الله بن الزبيرؓ قال كان رسول الله ﷺ اذا قعد يدعوا وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى و اشار باصبعه السبابة و وضع ابهامه على اصبعه الوسطى رواه مسلم. (مشكوٰة ص۹۱)

﴿۳﴾ دریمه طریقه دا ده چه خنصر او بنصر دې غوته کړي او له وسطې او ابهامې څخه حلقه جوړه کړي۔ دا طریقه د وائل ابن حجر په روایت کښې راغلې ده۔

عن وائل بن حجر عن رسول الله ﷺ قال ثم جلس فاستفرش رجله اليسرى و وضع يده اليسرى على فخذه



اليسرى و مد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى و قبض ثنتين و حلق حلقةً ثم رفع اصبعهٗ يدعوا بها. رواه ابو داؤد. (مشكوٰة ص۹۱، باب التشهد)

پورتنۍ درې واړه طریقې فقهاء کرامو پخپلو خپلو کتابونو کښې ذکر کړي دي او په درې واړو طریقو سره ئې اشاره سُنت او جائزه بللې ده لیکن زمونږ په نزد غوره شوې طریقه دریمه طریقه ده۔ لکه څرنګه چه ملا علي قاري لیکي:

قال الطيبيؒ و للفقهاء فى كيفية عقدها وجوه احدها ما ذكرناه فى الطريق الاولى و هو عقد ثلثة و خمسين. و الثانى ان يضم الابهام الى الوسطى المقبوضة كا لقابض ثلثاً و عشرين فان زبيرؓ رواه كذلك. و الثالث ان يقبض الخنصر و البنصر و يرسل المسبحة و يحلق الوسطى و الابهام كما رواه وائل بن حجر و الاخير هو المختار عندها قال الرافعيؒ الاخبار وردت بها جميعاً فكانه ﷺ كان يصنع مرة هٰكذا و مرة هٰكذا. آه. (مرقات شرح مشكوٰة)

پاتې شوه دا خبره چه د اشارې په کولو کښې به ګوته د شهادت په ختمولو باندې پورته نیسي! نو په دې اړه عرض دا دی چه تقریباً ټول فقهاء کرام پرې متفق دي چه د اشهدُ ان لاّ اله الاّ الله په نفی کښې به ګوته پورته کوي او په اِلاّ الله به ئې به بیرته ښکته کوي لیوافق الرفع النفی و الوضع الاثبات. البته ځینې فقهاء کرام د ترمذي شریف د یوه حدیث له مخې د پورته نیولو حکم ورکړی دی۔ او مولانا ګنګوهيؒ هم همدغه قول اختیار کړی دی۔ ملا علي قاريؒ هم په مرقات شرح مشکات کښې دا لیکلي دي چه انه اذا رفعها يستمر على الرفع و العقد الى آخر الصلوٰة.

اوس تاسو چه څرنګه غواړی هغسې اشاره کولی شی، په پورتنیو دریو اړو طریقو سره اشاره مسنونه ده او په کوم کیفیت سره چه اشاره وکړی کوم چه په احادیثو کښې راغلي دي نو جائزه ده۔

امام محمد بن حسنؒ په "موطا" کښې د اشارې روایت نقل کوي او لیکي: و بصنع رسول الله ناخذ و هو قول ابى حنيفةؒ. (مرقات شرح مشكوٰة ص۸۵) فقط و الله اعلم.

## تر تکبیر تحریمه وروسته او تر ثناء مخکښې د تسمیه د ویلو مسئله

**سوال:** په لمانځه کښې تر ثناء مخکښې د تسمیه (بسم الله الخ) ویل له کوم حدیث یا د فقهاوو له قول څخه ثابت دي او که نه؟ آیا تر ثناء مخکښې د تسمیه د ویلو لپاره د دلیل په توګه د "كل امر ذى بال لم يبدأ ببسم الله الخ حدیث وړاندې کول درست دي او که نه؟ ځکه چه په عامو درسي کتابونو کښې دا لیکلي دي چه تر ثناء وروسته تعوذ او تسمیه ویل کیږي۔ د نبي کریم ﷺ احادیث، د صحابه ووؓ اقوال او فقهاء کرام په دې مسئلې کښې څه وایي؟ د مهربانۍ له مخې له تفصیل سره ځواب راکړی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې تر ثناء (سبحٰنك اللّٰهم الخ) مخکښې د تسمیه ویل ثابت نه دي بلکه له تکبیر افتتاح وروسته د لاس په ترلو سره د (سبحٰنك اللّٰهم الخ) ویل او له هغه وروسته د تسمیه ویل په احادیثو کښې راغلي او د فقهې په ټولو کتابونو کښې محفوظ دي۔

عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت کان النبی ﷺ اذا افتتح الصلوٰة قال سُبحانك اللّٰهم و بحمدِك و تبارك اسمك و تعالٰی جدّك و لا الٰهَ غیرُك الخ (جامع الترمذی ج۱، ص۵۷، باب ما یقول عند افتتاح الصلوٰة)

عن انس رضی الله عنه قال کان رسول الله ﷺ اذا افتتح الصلوٰة کبّر ثم رفع یدیه حتی یحاذی بابهامیه اُذنیه ثُمّ قال یقول سبحٰنك اللّٰهمّ الخ. (الدار القطنی ص۸۹/۸۸، کتاب الصلوٰة، باب دعاء الاستفتاح بعد التکبیر)

لما قال العلامة ابن نجیمؒ: و وضع یمینه علی یساره تحت سرته مستفتحا (قوله مستفتحا) هو حال من الوضع ای یضع قائلا سبحٰنك اللّٰهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدُّك و لا اله غیرك و قدم انه سنة لروایة الجماعة انه کان ﷺ یقول اذا افتتح الصلوٰة. (البحر الرائق شرح کنز الدقائق ج۱، ص۳۰۹، باب صفة الصلوٰة)



## د لمانځه آداب او خاصیتونه

حضرت العلامه مولانا عبد الحلیم زروبوي صاحبؒ صدر مدرس دار العلوم حقانیه اکوړه ختك۔

ستاسو په مخکښې مقاله حضرت مرحوم صاحبؒ د یوې سوالنامې په ځواب کښې لیکلې ده۔ پوښتنه دا وه چه د لمانځه د کولو تر څنګ د لمانځه اثرات او خاصیتونه ولې نه لیدل کیږي؟ چه د دې په ځواب کښې حضرت علامه مرحوم دا قیمتي مضمون ولیکه کوم چه د الحق د میاشتنۍ ګینړه جوړه شوې ده۔ د فتاوٰی له کتاب الصلوٰه سره د مناسبت له مخې د عامې فائدې لپاره په فتاوٰی حقانیه کښې هم شاملیږي۔

(مرتب)

قال الله تعالی: اِنّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الفحشآءِ وَ المُنکَرِ. (الآیة)

"بیشکه لمونځ له بې حیایي او بدې خبرې څخه سړی منع کوي"

﴿۱﴾ لمونځ یو شرعي حقیقت دی کوم چه له هر عاقل او بالغ سړی وي او که ښځه په هر حالت کښې مطلوب دی۔ که د صحت حالت وي او که د بیماري، د سفر حالت وي او که د حضر، د جنګ حالت وي او که د امن، سرکاري نوکر وي او که قومي نوکر، که په شخصي مزدوري یا زراعت (کرنې) کښې مصروف وي او که په تجارت او حرفت کښې۔ لنډه دا چه تر څو پورې په انسان کښې هوش او حواس روغ وي د پنځونې لمونځونو پابندي پرې فرض عین دی۔ په هیڅ یوه حالت کښې هم لمونځ ترې نه ساقطیږي۔ البته په هر سړي باندې د هغه د طاقت او استطاعت موافق فرض دی۔ د دې لپاره د حضر او سفر په لمانځه کښې فرق دی او د صحت او بیماري په لمانځه کښې فرق دی۔ همدارنګه د جنګ د حالت په لمانځه او د امن د حالت په لمانځه کښې فرق دی۔ او په دې کښې شك نشته د لمانځه پابندي لمونځ کوونکی له بې حیایي او بدو خبرو څخه منع کوي۔

لیکن څرګنده دې وي چه لمونځ یو څو ځلې پورته کیدلو او تیتیدلو ته نه وایي بلکه دا یو شرعي حقیقت دی چه ترکیبي اجزاء لري کوم چه ارکان او فرائض ورته وایي۔ همدارنګه د صحت په شرائطو کښې له دغو دواړو پرته د لمانځه حقیقت خو پریږده د لمانځه ظاهري صورت هم نه شي متصور کیدلی۔ له دغو ارکانو او شرائطو څخه چه یو هم پاتې شي نو لمونځ به له سره را ګرځول کیږي۔ له دې برسیره واجبات، سنن او آداب دي۔ د واجباتو په پاتې کیدو سره د لمانځه بیرته را ګرځول واجبیږي او د سنتو په پاتې کیدو سره د لمانځه بیرته را ګرځول سُنت دي۔ د مستحباتو او آدابو په پاتې کیدو سره د لمانځه بیرته را ګرځول مستحب دي۔ خلّاد بن رافع رضی الله عنه یو بدري صحابي دی یو ځل جومات ته د اخل شو او لمونځ ئې وکړ۔ نبي کریم ﷺ دا وخت په جومات کښې وو۔ نوموړی صحابي چه لمانځه څخه فارغ شو نو د

سلام په غرض سره د نبي کريم ﷺ په خدمت کښې حاضر شو- نبي کريم ﷺ د سلام ځواب ورکړ او ورته وئې فرمايل چه ارجع فصلّ فانك لم تصلّ (الحديث) (بيرته لاړ شه او لمونځ وکړه ځکه چه تا لمونځ نه دی کړی)- همد ارنګه نبي کريم ﷺ هغه لره دري واړي بيرته وليږه او له سره ئې د لمانځه د ادا کولو حکم ورکړ- د يوه بدري صحابي له شان سره دا لړي خبره ده چه هغه به د لمانځه شروط، ارکان او يا واجبات پريښي وي- غالب ګمان دا دی چه هغه به په ځينو سنتونو کښې کوتاهي کړي وي- په هغه باندې به د نبي کريم ﷺ له خوا د لمانځه د بيرته راګرځولو حکم شوی وي- له دې ځخه څرګنده شوه چه لمونځ پرته د سنتو او مستحباتو له ادا کولو څخه د تکميل درجې ته نه شي رسيدلی-

"د صحت شرائط، د لمانځه له فرائضو، واجباتو، سنتو او مستحباتو څخه د لمانځه ظاهري صورت د تکميل درجې ته رسيږي ليکن د لمانځه د مقبوليدو لپاره هم شرطونه شته- يعني د زړه استحضار، خشوع او خضوع، انابت او د عبوديت اظهار په دې ډول چه له تکبير تحريمه څخه را واخله تر سلامه پورې هره ادا يعني قرأت، تکبير، تسبيح، تشهد، قيام، تعوذ، رکوع، سجود، د قلب له حضور سره وي او په غافل او بې پروا زړه سره نه وي- ظاهري او باطني عجز او نياز او د بندګۍ له اظهار سره وي- د قلب دا حضور او باطني انقياد د لمانځه د روح په درجه کښې دي- له دې پرته د لمانځه د حقيقت تکميل نه شي کيدلی- په مذکوره آيت کښې نهى عن الفحشآء و المنكرد همدې حقيقت له پابندۍ سره په ادا کولو باندې مرتب دی- له روح څخه پرته په کامل يا ناقص صورت باندې آثار او نتائج نه شي مرتب کيدلی- د دې مثال داسې دی لکه د يوه آس له نقش او عکس (کوم چه په ديوال او يا کاغذ باندې وي) څخه د سورلۍ، بار وړلو څوک توقع او هيله ولري- کوم چه د دې حقيقت احکام دي يا له بې ځانه بدن يا باډۍ څخه څوک د جاندار د آثارو تقاضا وکړي"-

د دې لنډ تمهيد او ګذارش څخه وروسته لږ غور وکړی چه د نن صبا د مسلمانانو لمونځونه د دې معيار مطابق دي- د لمانځه هغه حقيقت چه پنځه وخته ئې ادا کول مطلوب دي- په خارج کښې ئې وقوع شته- که چېرته وي نو خامخا په هميشه ادا کولو سره ئې دا آثار مرتب کيږي- او که نه وي يوائې له ناقص صورت څخه د آثارو او احکامو توقع عبث او بې فائدې دی-

په ننني زماني کښې اکثره مسلمانان نه خو د لمانځه د صحت او نه د مقبوليت له شرائطو څخه خبر دي او نه د لمانځه له ارکانو، واجباتو، سنتونو او د اسې نورو څخه خبر دي- په داسې حالت کښې د هغو د لمونځونو صورت که چېرته د حقيقي لمانځه له صورت سره موافق وي نو يوه ناڅاپي حادثه به وي- او که نه وي نو دا څنګه کيدلای شي چه يو څوک د کوم شي د ترکيبي، تکميلي او تحسيني اجزاوو او د هغو له ترتيب څخه خبر نه وي بيا د هغه شي صحيح ترتيب او ترکيب برابر کړای شي- مګر که چېرته په اتفاقي توګه د اسې وشي-



د نن صبا غير تعليم يافته مسلمانان خو پرېږده اکثره د مکتبونو او پوهنتونو تعليم يافته کوم چه له اسلامي تعليم څخه بې خبره دي، د بسم الله، اعوذ بالله او توحيد د کلمې په صحيح تلفظ باندې قادر نه دي نو د هغو له صحيحو معناوو څخه به څنګه خبرېږي؟

﴿۲﴾ دوهم ځواب دا چه د لمانځه له بې حيايي او بدي څخه د منع کولو دوه معناوې کيدلی شي- يوه دا چه په لمانځه کښې الله تعالی د منع کولو خاصيت ايښی دی- لکه څرنګه چه په ځينو دواګانو کښې د ځينو مرضونو د دفع کولو خاصيت ايښودل شوی دی- ليکن لکه څرنګه چه دوايي په هر حال کښې د مرضونو دافع نه شي جوړيدلی بلکه تاثير ئې تر څو امورو پورې مشروط وي- چه خاص ترکيب وي، د استعمال خاصه طريقه وي، په خاصه اندازه وي، تر يوې مخصوصې مودې پورې د خوراک هميشه والی او دوام وي، په منځ کښې فاصله جدا والی نه وي، د دوا له تاثير سره د تکر کيدو له شيانو څخه پرهيز وي- د دغو شروطو د تحقق او د موانعو له لرې کولو څخه وروسته دواګاني د مرضونو په لرې کولو کښې مؤثرې کيدلی شي- همد ارنګه لمونځ هم چه کله د تاثير شروط موجود وي او موانع له منځه تللي وي مؤثر بالخاصه جوړيدلی شي-

دوهمه معنی دا چه د لمانځه له بديو څخه منع کول د تقاضا او مطالبې (غوښتنې) په طريقې سره وي- يعني لمونځ کوونکی چه کله له خشوع او خضوع سره د الله تعالی د الوهيت اقرار وکړي او د هغه د خالقيت او ربوبيت اظهار وکړي او له ډير عجز او نياز سره د خپلې بندګۍ او د الله تعالی د مالکيت او معبوديت اعتراف وکړي- نو د لمانځه دا مخصوص هيئت، هره ادا او هر ذکر له هغه څخه د حال په ژبه غوښتنه کوي چه ای بندګي او غلامي دعوی کوونکيهٔ د هغه چه تا ئې د خالقيت او معبوديت اقرار هم کړی دی د هغه له مخالفت څخه منع شه- او له فواحشو او منکراتو څخه بند شه! او خپل عهد او وعدهٔ مه ماتوه! اوس که چېرته څوک منع شي يا نه شي ليکن د لمانځه په دې اقتضاء او مطالبې کښې کوم فرق نه راځي- لکه څرنګه چه پخپله الله تعالی بندوي او منع کوي-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِی الْقُرْبٰی وَ يَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ (الآية)

پس چه کوم سړی د الله تعالی په دې منع کولو باندې نه منع کيږي نو د لمانځه په منع کولو باندې د هغه نه منع کيدل کومه د تعجب او حيرانتيا خبره نه ده-

﴿۳﴾ له لمانځه څخه د غفلت اسباب له نومورې سوال څخه پرته په لاندې ډول دي:

﴿۱﴾ تر څو پورې چه خپل ځان د کوم عمل په اړه د يوه لوړ حاکم (کوم چه په عذاب ورکولو قادر وي) په مخکښې ځواب ورکوونکی و نه بولي نو له هغه څخه غفلت کيږي-

﴿۲﴾ تر څو پورې چه انسان کوم کار د خپلې دنيوي يا اخروي کاميابي لپاره ضروري و نه بولي نو د هغه عمل د کولو پروا نه ساتي-

﴿۳﴾ تر څو پورې چه انسان د کوم عمل روحاني يا جسماني فوائدو، شخصي، انفرادي يا قومي

او اجتماعي منافعو، د دنيوي يا اخروي مصالحو څخه ناخبره وي نو د دا سې عمل د کولو غوښتنه د هغه په نزد عبث وي بلکه ډير واړي د اسې عمل ته د کراهت په سترګو ګوري۔

﴿٤﴾ تر څو پورې چه انسان د کوم عمل د پرېښودو له بدو نتائجو څخه بې خبره وي، له انفرادي، اجتماعي نقصاناتو څخه ئې ناخبره وي، له دنيوي او اخروي عذابونو څخه ناخبره وي نو بيا هيڅ بله وجه نشته چه د هغه کار خوا ته توجه وکړي۔

﴿٥﴾ تر څو پورې چه د انسان په روحانيت باندې بهيميت، سُبعيت، شيطنت غالب شوي وي نو انسانيت او روحانيت مفلوج شي او د انسانيت او روحانيت تقاضاوې د اعتداء او پوهې قابل نه جوړيږي۔ لمونځ او د اسې نورې فريضې ايماني تقاضاوې دي او پخپله ايمان د انساني فطرت تقاضا ده۔

﴿٦﴾ د لمانځه ډير پرېښودونکي د شيطان د دې دوکې ورکولو په هيله د لمانځه د پرېښودلو مرتکب کيږي چه نبي کريم ﷺ د قيامت په ورځ د دوی شفاعت کوي او له عذاب څخه نجات پيدا کوي۔ شفاعتی لاهل الکبائر (الحديث)

﴿٧﴾ اکثره عوام کوم چه د لمانځه د پرېښودلو او د اسې نورو کبيره ګناهونو کښې مبتلا دي نو نفس هغوی د الله تعالی وسيع او پراخه رحمت او ناپيدا کنار مغفرت ور ښايي او دوکه ورکوي چه د هغه د دې پراخ رحمت او کامل مغفرت په مخکښې ستاسو ګناهونه هيڅ دي او د ارحمت او مغفرت به خامخا تولو مسلمانانو ته ورسيږي۔

﴿٨﴾ له چا څخه مو اوريدلي دي چه رسول اکرم ﷺ ويلي دي چه "من قال لا اله الاّ الله دخل الجنّة" (الحديث) لهذا کلمه ويونکي به خامخا جنت ته د اخليږي که عمل وکړي او که نه۔

﴿٩﴾ ډير اهم سبب د دين له حقيقت څخه بې خبري، د اسلام له فروعو او اصولو څخه ناخبري او له اسلامي لارښوونو څخه بيزاري ده۔ په ننني زمانې کښې جهل تر دې ځايه پورې رسيدلی دی چه د ديني علومو عالم ته تعليم يافته نه ويل کيږي، په مکتبونو او پوهنتونونو کښې درس او تدريس تعليم او د علم تحصيل ګڼي۔ او همدغه زده کوونکو او ښوونکو ته تعليم يافته وايي۔ په دا سې حال کښې چه په شرعي اصطلاح کښې قرآنکريم، د نبي کريم ﷺ احاديث او د ديني احکامو له علومو پرته تولو فنونو ته کسب، صنعت، حرفت او فن ويل کيږي۔ د انجينري فن، د ډاکټري فن، د زراعت او دا سې نورو فن۔ هو! د لغت په اعتبار سره علم ويل ورته صحيح دي ځکه چه په لغتو کښې علم په معنی د پوهيدلو راځي۔ قال رسول الله ﷺ ثلاثة آيات محكمة و سنةٌ قائمة و فريضة عادلة. (الحديث) علمونه درې دي۔ علم القرآن، علم سُنت ثابته، علم الفرائض يا د اجتهادي احکامو علم۔

﴿٤﴾ نومورې کارونه د لمانځه په پرېښودلو کښې کافي دخل لري۔ له د غو برسيره د لمانځه په پرېښودلو ډيرې خرابۍ دي چه په تفصيل سره ئې بيانول مشکل دي۔ په لنډه توګه ئې يو څو خرابۍ په لاندې ډول بيانيږي۔



﴿١﴾ **روحاني خرابي:** لمونځ په حقيقت کښې په مخصوصو هيئتونو کښې خاصو اذکارو ته وايي۔ يعنې د الله تعالی حمد او ثناء، د قرآن تلاوت، تکبيرات، تسبيحات، تشهد، درود، مناجات له خشوع او خضوع سره۔ او انساني روح لکه څرنګه ملکي دی نو غذا ئې هم همدغه ذکر دی چه استکمال، ترقي او ژوند ئې په همدې پورې اړه لري۔ د لمانځه پرېښودونکی خپل روح له خپلې غذا څخه په محروموالو سره له جاودانې ژوند او انساني کمال څخه بې برخې کړی دی۔

﴿٢﴾ روح ته چه کوم نژدې والی له خدای سره له فرائضو او نوافلو څخه لاس ته راوړل کيږي او په هغه باندې چه کومې مهربانۍ او ربّاني الطاف مرتب کيږي د لمانځه پرېښودونکی خپل روح له هغو څخه محروم کړی دی۔

﴿٣﴾ په حديثو کښې راغلي دي چه "الصلوٰة نور" يعنې لمونځ په دنيا کښې د انساني روح ته لکه د نور غوندې د حق او صواب خوا ته لارښوونه کوي۔ د الٰهي معارفو د کشف سبب دی۔ د قبر د تيارو په له منځه وړلو سره د روح لپاره د انشراح او خوشحالۍ سبب دی، د قيامت په تيارو کښې د کشف او رنا سامان دی۔ د لمانځه پرېښودونکی د انوارو له دغو تولو ډولونو څخه خپل روح بند کړی دی او په برزخ او د قيامت په تيارو کښې ئې پريشانه او نامراده کړی دی۔

﴿٤﴾ له حديثو څخه ثابت دي چه پنځګوني لمونځونه له ګناهونو او خطاګانو څخه د پاکوالي لپاره د اسې دي لکه د ويالي اوبو د نجاست لپاره۔ بيلمازه سړی د لمانځه په پرېښودلو سره له ګناهونو څخه روحاني پاکوالی لاس ته نه شوای راوړلی۔

## جسماني او مادي نقصانات

﴿١﴾ الله تعالی فرمايي: سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ. (الآية) د مخونو نورانيت کوم چه د لمانځه د ادا کولو اثر دی۔ بيلمازه سړي ته د انور او د سجود اثر نه حاصليږي۔

﴿٢﴾ جسم له نجاستونو او بې اودسيو څخه پاکول د لمونځ کوونکي لپاره د استنجاء، اودس او غسل په ذريعې سره ضروري دي۔ بيلمازه سړي ته چه کله د لمانځه د ادا کولو پروا نه وي نو د اود اسه او پاکوالي به څه خيال وساتي۔ لهذا جسم ئې د نجاستونو له تلوّث (ککړوالي) څخه محفوظ نه شي پاتې کيدلی۔

﴿٣﴾ لمونځ کوونکی د پنځګوني لمونځونو لپاره پنځه وخته اودسونه کوي چه له مخې ئې د هغه په بدن باندې خيرې، ګرد او غبار نه پاتې کيږي۔ بيلمازه سړی د د اسې جسماني پاکوالي څخه بې برخې وي۔

﴿٤﴾ په کسب او ګټې کښې ئې برکت نه پاتې کيږي۔ بلکه هغه مال کوم چه د لمانځه په وخت کښې ئې د لمانځه د پرېښودلو په صورت کښې لاس ته راوړی دی خبيث مال دی۔ په نورو پاکو مالونو کښې د ګډيدو په صورت کښې په هغو کښې هم خبث پيدا کوي۔

﴿٥﴾ طبعي نشاط (خوښي) او جسماني چُستي کوم چه د بدني عبادتونو له مختلفو حرکاتو

څخه لاس ته راوړل کیږي، بیلمازه سړی د بندګي د حق په پریښودو سره له دغو دواړو څخه هم بې برخې شوی دی۔ د هرې ذهني پریشانۍ روحاني علاج په لمانځه کښې مشغولیدل دي۔ لکه څرنګه چه اِستَعِینُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلوٰةِ او کان رسول اللهﷺ اذا فزعه امر فزع الی الصلوٰة. یعنې په مشکلو او سختو کارونو کښې له صبر او صلوٰه څخه امداد تر لاسه کړی، رسول اللهﷺ به چه په کوم کار کښې پریشانه کیده نو زر تر زره به د لمانځه خوا ته متوجه شو۔ په دې کښې حکمت دا دی چه په لمانځه کښې د مشغولیدو په صورت کښې له هر غم او خفګان څخه بلکه له ماسوی الله څخه توجه ګرځي او یواځې حقیقي معبود ملحوظ وي۔ همدارنګه له هرې پریشانۍ او فکرونو څخه ذهن فارغیږي او لمونځ کوونکی د خپلو نیازمندانه مناجاتو، ثناء او دعاګانو، تسبیح او تکبیرونو، قرأت او تهلیلونو، عاجزانه رکوع او سجدې په ذریعې د کریم او رحیم معبود رحمت د ځان خوا ته راجذبوي۔ چه په نتیجه کښې ئې مشکل حل کیږي او پریشانۍ ئې له منځه ځي۔ دا دولت یواځې لمونځ کوونکي ته حاصلیدلی شي۔ د لمانځه په برکت سره له تر تولو لوی هلاکت څخه بچ کیږي کوم چه په قصد سره د لمانځه له پریښودلو څخه پیدا کیږي او هغه دا چه د ځینو امامانو په نزد که چېرته توبه و نه باسي نو د اسلام له حدودو څخه داسې سړی ووځي او په نتیجه کښې به ئې دا سړی ارتداداً قتلیږي۔ ځکه چه الله تعالی فرمایي اَقِیمُوا الصَّلوٰةَ وَلاَ تَکُونُوا مِنَ المُشرِکِینَ یعنې په پابندي سره لمونځونه کوی او له مشرکانو څخه مه کیږي۔ د دې ښکاره مطلب دا دی چه په قصد سره لمونځ نه کول په مشرکانو کښې شاملیدل دي۔ همدارنګه په حدیث شریف کښې راغلي دي چه اِنَّ بین العبد و الکفر و الشرک ترک الصلوٰة (رواه مسلم) یعنې بیشکه د بنده او کفر، شرک ترمنځه رابطه د لمانځه پریښودل دي۔ یعنې د بنده او کفر تر منځه لمونځ پرده او مانع وو۔ چه کله ئې لمونځ پریښود نو اوس د بنده او کفر تر منځ هیڅ یوه پرده پاتې نه شوه۔ همدارنګه راغلي دي چه قال رسول اللهﷺ العهد الذی بیننا و بینهم الصلوٰة فمن ترکها فقد کفر. (مشکوٰة شریف)رسول اللهﷺوفرمایل چه زمونږ او د هغوی یعنې کفارو تر منځ عهد لمونځ دی۔ نو چا چه لمونځ پریښود نو هغه کفر وکړ۔ په دې مضمون باندې ډیر حدیثونه راغلي دي چه له وجهې ئې امام احمد صاحبؒ په قصد سره د لمانځه پریښودونکي لره د کفر په حدودو کښې داخل ګڼلی دی او د مرتد حکم ئې پرې لګولی دی۔ یعنې نور امامان اګر که په فوري توګه هغه ته کافر نه وایي لیکن دا خو خامخا وایي چه کفر ته نژدې شو۔ که چېرته توبه و نه باسي نو په آخر کښې به د ایمان له حدودو څخه د باندې ووځي۔ لکه څرنګه چه یو څوک په وچ ډاګ یا بیابان کښې سفر کوي او د چنبلو اوبه ورسره ختمې شي نو د هغه په اړه ویل کیږي چه فلانی هلاک شو اګر که هغه لا هلاک شوی نه دی۔ لیکن چونکه د هلاکت اسباب ئې پیدا شوی دی نو په آخر کښې به هلاکیږي۔



# باب تسویه الصفوف

## (د صفونو د سیده کولو احکام او مسئلې)

## د ضرورت په وخت کښې د لومړي صف خالي پریښودل

**سوال:** زمونږ د کلي د جومات د قبلې خوا ته د شمال او مشرق په طرف یو دیوال دی په داسې حال کښې چه د جنوب خوا خالي ده۔ لیکن چه کله جمع دریږي نو ځینې خلك د ګرمي د سختوالي له وجهې د جنوب د برخې خوا ته نه دریږي او د جومات امام صاحب خلك مجبوروي چه لومړی صف پوره کړی ځکه چه ثواب ئې ډیر زیات دی۔ د پوښتنې خبره دا ده چه اول صف کوم چه د باندې په حصې کښې دی او د جومات دننه چه کوم دوهم یا دریم صفونه دي نو آیا دا صفونه په ثواب کښې سره برابر دي او که کوم فرق پکښې شته؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اول صف له نورو صفونو څخه بهتر دی که دا نور صفونه د جومات په انګړ کښې د ننه وي او که د باندې، چونکه د شریعت له مخې په سختې ګرمۍ کښې د جماعت پریښودل پروا نه لري نو د لومړي صف پریښودل خو په طریقه اولی سره جائز وي۔ البته لومړي صف ته د نورو صفوفو په مقابله کښې بهتري په احادیثو کښې ضرور ثابته ده۔

عن ابی هریرةؓ قال قال رسول اللهﷺ خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و خیر صفوف النسآء آخرها و شرها اولها. (صحیح مسلم ج۱، ص۱۸۲، باب تسویة الصفوف)

و عن ابی هریرةؓ قال قال رسول اللهﷺ خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و خیر صفوف النسآء آخرها و شرها اولها. (مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۱۰۵، باب تسویة الصفوف) و مثله فی معارف السنن ج۲، ص۲۹٤، باب ما جاء فی فضل الصف الاول)

## په صف کښې د دریدلو طریقه

**سوال:** د لمانځه لپاره د صفونو د جوړولو په وخت کښې باید صفونه له کوم ځای څخه شروع شي؟ ځینې وایي چه له ښی خوا څخه په داسې حال کښې چه ځینې وایي چه له منځ څخه، که چېرته څوك له کینې خوا څخه صف شروع کړي نو حکم به ئې څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته امام او مقتدي یو یو وي نو بهتره دا ده چه مقتدي د امام په ښی خوا کښې ودریږي او کینې خوا ته دریدل د اولی خلاف دی۔ البته که چېرته مقتدیان زیات وي نو بیا باید چه له منځ څخه صفونه شروع کړي، له ښی او کینې خوا څخه د صفونو جوړول جائز دي لیکن د اولی خلاف دي۔

قال الحصکفیؒ: (و یقف الواحد) و لو صبیًا اما الواحدة فتتاخر (محاذیا) ای مساویا (لیمین امامه) علی المذهب و لا عبرة با لرأس بل با لقدم..... (و الزائد) یقف (خلفه) قال ابن عابدینؒ: (و الزائد خلفه) عدل تبعاً للوقایة عن قول الکنز و الاثنان خلفه لانه غیر خاص با لاثنین بل المراد ما زاد علی الواحد اثنان فاکثر نعم یفهم حکم الاکثر با لاولی و

فی القهستانی و کیفیته ان یقف احدهما بحذائه و الآخر بیمینه اذا کان الزائد اثنین، و لو جاء ثالث وقف عن یسار الاوّل و الرابع عن یمین الثانی و الخامس عن یسار الثالث و هکذا. (رد المحتار علی در المختار ج۱، ص۵۶۶، باب الامامة)

و فی الهندیة: اذا کان مع الامام رجل واحد او صبی یعقل الصلٰوة قام عن یمینه و هو المختار و لا یتاخر عن الامام فی ظاهر الروایة هٰکذا فی المحیط و لو وقف علی یساره جاز و قد اساء کذا فی محیط السرخسی.... و افضل مکان الماموم حیث یکون اقرب الی الامام فان تساوت المواضع ففی یمین الامام و هو الاحسن هٰکذا فی المحیط. (الهندیة ج۱، ص۸۹/۸۸، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۵۳، باب الامامة)

## د نابالغو هلکانو د لویانو په صف کښې د دریدلو حکم

**سوال:** د اوه یا اتو کلونو هلك که چېرته د بالغانو په صف کښې ودریږي نو لمونځ پرې فاسدیږي او که نه؟ کله کله د اسې کیږي چه هلك یو وي او په لومړي صف کښې ځای هم ډیر وي او د ا هلك په دوهم صف کښې د یواځې دریدو په ځای په لومړي صف کښې دریږي۔ نو آیا شرعاً د اسې کول جائز دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه هلك د بالغانو په صف کښې د دریدو په ځای د ځان لپاره ځانته صف جوړ کړي، البته که چېرته هلك یو وي یا ډیر وي لیکن له هغو ځخه کوم یو په مخکښې صف کښې ودریږي نو لمونځ پرې نه فاسدیږي لیکن د اسې کول بهتر نه دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (ثم الصبیان) ظاهره تعددهم فلو واحداً دخل الصّف. قال ابن عابدینؒ: (قوله فلو واحد دخل الصف) ذکره فی البحر بحثاً قال و کذا لو کان المقتدی رجلاً و صبیاً یصفهما خلفه لحدیث انس فصففت انا و الیتیم و رائه و العجوز من ورائنا و لهذا بخلاف المرأة الواحدة فانها تتاخر مطلقاً کما لمتعددات للحدیث المذکور. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۷۱، باب الامامة)

و فی الهندیة: اذا کان مع الامام رجل واحد او صبی یعقل الصلٰوة قام عن یمینه و هو المختار..... و اذا کان معه اثنان قاما خلفه و کذلك اذا کان احدهما صبیاً..... و لو اجتمع الرجال و الصبیان و الخنثٰی و الاناث و الصبیات المراهقات یقوم الرجال اقصی ما یلی الامام ثم الصبیان الخ. (الهندیة ج۱، ص۸۹/۸۸، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۵۳، باب الامامة)

## له امام ځخه بغیر له ضرورت نه د لرې دریدلو حکم

**سوال:** یو سړی جومات ته راځي او په امام پسې اقتداء کوي لیکن په صف کښې نه دریږي بلکه کله کله امام په کوټې کښې وي او مقتدي په برنده کښې په امام پسې دزیږي او لمونځ کوي۔ نو د د اسې سړي د لمانځه حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته دا سړی صفونه پریږدي او یواځې په امام پسې اقتدا کوي نو لمونځ ئې جائز دی لیکن د اولٰی خلاف دی۔

و فی الهندیة: و لو اقتدٰی با لامام فی اقصی المسجد و الامام فی المحراب فانه یجوز کذا شرح الطحاوی



(الهندیة ج۱، ص۸۸، باب الامامة)

قال ابن عابدینؒ: فان المسجد مکان واحد و لذا لم یعتبر فیه الفصل با لخلاء الا اذا کان المسجد کبیراً جداً. (رد المحتار علی در المختار ج۱، ص۵۸۶، باب الامامة) و مثله فی فتاوٰی قاضیخان علی هامش فتاوٰی هندیة ج۱، ص۹۴)

## په لمانځه کښې د ښځو او ماشومانو لګولو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې باید خلك ښځې او ماشومان ولګوي او ودریږي او که پرته یعنې بغیر د اوږو له لګولو ځخه هم خپل صفونه جوړولی شي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې اصل د صف سیده والی مطلوب وي او له کومو ځینو روایتونو ځخه چه د ښځو له ښځو سره د لګولو حکم راغلی دی نو له هغه ځخه مراد برابري ده او حقیقي معنٰی تري مراد نه ده۔ ځکه چه په یو ځل د ښځو او ماشومانو سره لګول مشکل دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: ینبغی ان یأمرهم بان یتراصوا و یسدوا الخلل و یسووا مناکبهم و یقف وسطاً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۶۸، باب الامامة)

قال ابن نجیم المصریؒ: و ینبغی للقوم اذا قاموا الی الصلٰوة ان یتراصوا و یسدوا الخلل و یسووا بین مناکبهم فی الصفوف و لا بأس ان یامرهم الامام بذٰلك. (البحر الرائق ج۱، ص۳۵۳، باب الامامة) و مثله فی الفتاوٰی الهندیة ج۱، ص۸۹، باب الامامة)

## په صف کښې د یواځې دریدلو حکم

**سوال:** په ځینو وختونو کښې د اسې کیږي چه کله مونږ د لمانځه په غرض سره جومات ته راځو نو جمع ولاړه وي او په لومړي صف کښې ځای نه وي نو اوس وروسته راتلونکی سړی به آیا په دوهم صف کښې یواځې نیت تړي او که کوم بل سړی به له لومړي صف ځخه راکش کوي او خپل ځنګ ته به ئې دروي او اقتدا به کوي۔ په د اسې حال کښې چه په دې دور کښې د اسې کول ډیر مشکل دي۔ نو آیا په دې صورت کښې په دوهم صف کښې یواځې دریدل جائز دي او که ځنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره خو دا ده چه یواځې لمونځ و نه کړي بلکه له لومړي صف ځخه دې یو بل ځوك راکش کړي او له ځان سره دې ودروي او بیا دې د جمعې په لمانځه کښې شامل شي۔ لکه څرنګه چه په نننې دور کښې له دین ځخه بې رغبتي او بې شوقي زیاته ده او د جهل له وجهې د لمانځه د فاسدیدلو قوي احتمال وي۔ نو ځکه په د اسې حالت کښې په دوهم صف کښې یواځې دریدل او اقتداء کول څه پروا نه کوي۔

قال الحصکفیؒ: و قدمنا کراهة القیام فی صف خلف صف فیه فرجة للنهی و کذا القیام منفرداً و ان لم یجد فرجة بل یجذب احدا من الصف ذکره ابن الکمال لٰکن قالوا فی زماننا ترکه اولٰی فلذا قال فی البحر یکره وحده الا اذا لم یجد فرجة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۶۷، باب مکروهات الصلٰوة)

و فی الهندیة: و کذا للمقتدی ان یقوم خلف الصفوف وحدهٗ اذا وجد فرجة فی الصفوف و ان لم یجد فرجةً فی

الصفوف روی محمد بن شجاع و حسن بن زیاد عن ابی حنیفةؒ انه لا یکره فان جرّاء احد من الصف الی نفسه و قام معه فذلك اولی کذا فی المحیط. و ینبغی ان یکون عالماً حتی لا تفسد الصلوة علی نفسه کذا فی خزانة الفتاوی. (الهندیة ج۱، ص۱۰۷، مکروهات الصلوة) و مثله فی مراقی الفلاح علی حاشیة الطحاوی ص۱۹۶، فصل فی المکروهات)

## په لومړي صف کښې دریدل د چا حق دی

**سوال:** د سپین ږیرو په موجودوالي کښې ځوانان په لومړي صف کښې دریدلی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جماعت د لمانځه لپاره په لومړي صف کښې دریدل افضل دي، په دې کښې عمر ته اعتبار نشته۔ البته د امام با لکل شا ته به د اسې سړی باید ودریږي چه د امامت صلاحیت ولري ترڅو چه د ضرورت په وخت کښې خلیفه جوړیدلی شي، په د اسې حالت کښې د بې علمه سپین ږیرو په ځای امام ته نژدې د د اسې ځوان دریدل بهتر دي چه لمونځ ورکولی شي۔

و کل من یصلح اماماً للامام الذی سبقه الحدث فی الابتداء یصلح خلیفة له و من لا یصلح اماماً له فی الابتداء لا یصلح خلیفة لهٗ کذا فی المحیط. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۹۵، فصل فی الاستخلاف)

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لیلنی منکم اولو الاحلام و النهٰی ثم الذی یلونهم ثلٰثا و ایاکم و هیٰئات الاسواق. (المسلم ج۱، ص۱۸۱، باب تسویة الصفوف) و مثله فی مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۹۸، باب تسویة الصفوف)

## په لومړي صف کښې د ځای د شتون ترڅنګ په دوهم صف کښې د دریدلو حکم

**سوال:** زمونږ په جومات کښې اکثره د اسې کیږي چه په لومړي صف کښې ښه ډیر ځای وي لیکن ځینې خلك سره له دې چه په لومړي صف کښې ځای هم وي په دوهم صف کښې دریږي۔ آیا شرعا د اسې کول جائز دي او که مکروه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د صفونو ډکول د جمعې د لمانځه له آداب څخه دي، که چېرته یو څوك سره له دې چه په لومړي صف کښې ځای وي او په دوهم صف کښې دریږي نو له حدیث سره د مخالفت له وجهې د اسې کول مکروه دي۔

عن انس قال قال رسول الله ﷺ اتمّو الصّف المقدم ثم الذی یلیه فما کان من نقصٍ فلیکن فی الصف المؤخر. رواه ابو داؤد. (مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۱۰۵، باب تسویة الصفوف)

عن ابی سعید الخدری قال رأی رسول الله ﷺ فی اصحابه تاخرا فقال لهم تقدمو فأتموا بی و لیاتم بکم من بعدکم لا یزال قوم یتاخرون حتی یؤخرهم الله. (رواه مسلم ج۱، ص۱۸۲)

و لما قال ابن عابدینؒ: و علیه فلو وقف فی الصف الثانی داخلها قبل استکمال الصف الاوّل من خارجها یکون مکروها. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۹، مطلب فی جواز الایثار با لقُرب)



# باب الجماعة

## (د جماعت د لمانځه احکام او مسئلې)

## د عُذر له وجهې د جماعت د پرېښودلو حکم

**سوال:** مونږ په سعودي عربستان کښې د یوه شرکت کار کوونکي یو لیکن چه کله آذان کیږي نو مونږ غواړو چه کار پرېږدو او جومات ته لاړ شو او په جمعې سره لمونځ وکړو، نو که چېرته د اسې وکړو نو د شرکت مالك خفه کیږي۔ همد ارنګه کله کله د اسې کیږي هم چه مونږ کله کار پرېږدو نو د مالك ته ترې سخت تکلیف رسیږي او زمونږ تر وهلو پورې خبرې ته هم تیاریږي۔ په د اسې حالت کښې به مونږ څه کوو؟ آیا همدلته به لمونځ کوو او که جومات ته تګ ضروري دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په کوم ځای کښې چه د مال د ضائع کیدو او د هلاکیدو خطر وي او یا د مالك له خوا د ځان خطر وي نو د ظلم له وجهې تاسو د جمعې لمونځ پرېښودلی شی لیکن چېرته چه تاسو ته موقع په لاس درځي نو خامخا به یا په انفرادي توګه او یا له جمعې سره لمونځ کوی۔

لما قال الحصکفیؒ: و لا علی حال من بینه و بینها مطر و طین..... و ظلمة..... قال ابن عابدینؒ تحت هٰذا القول و لا علی..... ظلمة) یخاف علی نفسه او ماله. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۵۵/۵۵۶، باب الامامة)

و فی الهندیة: تسقط الجماعة با لاعذار..... او کان اذا خرج یخاف ان یحبسه غریمه فی الدین..... او یخاف ضیاع ماله. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۳، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۶۷، باب الامامة)

## د دوهم جماعت حکم

**سوال:** د کوم کلي په جومات کښې چه کله خلك یو ځل له جمعې سره لمونځ ادا کړي او لاړ شي نو ځینې کلیوال د دوهم ځل لپاره خلك جمع کوي او له جمعې سره لمونځ ادا کوي۔ آیا د شریعت له مخې د کلي په جومات کښې د دوهم جماعت کوم جواز شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د احنافو فقهاوو په نزد د کلي په هغه جومات کښې چه تاکلی مؤذن او امام ولري دوهم جماعت مکروه دی۔ البته په د اسې جومات کښې چه تاکلی امام او مؤذن و نه لري او یا د لاړې جومات وي نو په هغه کښې دوهمه جمع جائزه ده، لیکن که چېرته له جومات سره نژدې کومه حجره یا مدرسه وي نو بهتره دا ده چه دوهمه جمعې دې هم هلته وشي۔

قال ابن عابدینؒ: یکره تکرار الجماعة فی مسجد محلة باذان و اقامة الا اذا صلی بهما فیه اولاً غیره اهله او اهله لکن بمخافتة الآذان و لو کرر اهله بدونهما او کان مسجد طریق جاز اجماعاً کما فی مسجد لیس لهٗ امام و لا مؤذن و یصلی الناس فیه فوجاً فوجاً فان الافضل ان یصلّی کل فریق بآذان او اقامة علی حدة کما فی امالی قاضی خان. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۵۲، باب الامامة، مطلب فی تکرار الجماعة فی المسجد)

و فی الهندیة: المسجد اذا کان له امام معلوم و جماعة معلومة فی محلة فصلی اهله فیه با لجماعة لا یاح تکرارها فیه بآذان ثان اما اذا صلوا بغیر آذان یاح اجماعاً و کذا فی مسجد قارعة الطریق کذا فی شرح المجمع للمصنف. (فتاوی هندیة ج۱، ص۸۳، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳٤٦، باب الامامة)

## د امام د "رَبَّنا لَكَ الحَمد" ویلو حکم

**سوال:** امام به له تسبیح وروسته "رَبَّنا لَكَ الحَمد" وایي او که نه؟ که چېرته ئې ووایي نو په لمانځه کښې خو به کوم فرق نه راځي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا مسئله مختلف فیه ده او په دې کښې آسانتیا ده، که چېرته ئې ووایي نو په لمانځه کښې کوم زیاتوالی نه راځي۔ د ډیرو علماوو همدا مسلك دی۔ که چېرته ئې و نه وایي نو په لمانځه کښې کوم کمی نه راځي۔ البته ویل ئې بهتر دي۔

قال الحصکفیؒ: (ثم یرفع رأسه من رکوعه مسمعاً) فی الاولو الوالجیة لو ابدل النون لا ما تفسد و هل یقف بجزم او تحریك قولان (و یکتفی به الامام) و قالا یضمّ التحمید سرّاً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص٤۹۷، باب صفة الصلوة)

و فی الهندیة: فان کان اماماً یقول سمع الله لمن حمدهٗ با لاجماع و ان کان مقتدیاً یأتی با لتحمید و لا یأتی با لتسمیع بلا خلافٍ و ان کان منفرداً الاصح انهٗ یأتی بهما کذا فی المحیط و علیه الاعتماد کذا فی التارخانیة و هو الاصح هٰکذا فی الهدایة ثم فی الروایة التی تجمع یأتی با لتسمیع حال الارتفاع و اذا استوٰی قائماً قال ربّنا لك الحمد کذا فی الزاهدی و هو الصحیح کذا فی القنیة. (فتاوی هندیة ج۱، ص۷٤، سنن الصلوة و آدابها)

## د کور د حفاظت په خاطر د جماعت د پریښودلو حکم

**سوال:** آیا د کور د حفاظت په خاطر د جمعې د لمانځه پریښودل جائز دي او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** یوائې د تردد او شك له مخې د جماعت پریښودل جائز نه دي، البته که چېرته د چا دا یقین وي چه د نه موجودوالي په صورت کښې به مې کور ته کوم ظالم تاوان ورسوي او د کور پرده او عزت به مې خراب کړي، یا د مریض مرض به زیات شي نو په دغو صورتونو کښې بیا د جماعت د پریښودلو ګنجائش شته۔

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول و لا علی..... و خوف علی ماله او من غریم او ظالم، یخاف علی نفسه او ماله (قیامه بمریض) ای یصحل بغیبته المشقه و الوحشه کذا فی الامداد. (رد المحتار ج۱، ص٥٥٦، باب الامامة)

و فی الهندیة: تسقط الجماعة با لاعذار..... او کان فیما لمریض او یخاف ضیاع ماله. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۳، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳٦۷، باب الامامة)

## له شرعي عذر پرته د جماعت د پریښودلو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك ځان د نسبت خاوند ښکاره کړي او د ارادت حلقه ئې هم ډیره پراخه وي، د ذکرونو او نفلونو هم ډیر اهتمام کوي لیکن د دې تر څنګ د جمعې د لمانځه پابند نه دی



او اکثره وخت د جمعې لمونځ ترې پاتې وي۔ نو آیا پرته له شرعي عذر څخه د جمعې د لمانځه پریښودل جائز دي؟ او همدارنګه له داسې سړي څخه بیعت کول څنګه دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته یو څوك پرته له کوم شرعي عذر څخه جماعت پریږدي او په جمعې باندې د لمانځه ادا کول ښه و نه بولي نو د داسې سړی به فاسق ګنل کیږي۔ ځکه د فسق له وجهې له داسې سړي څخه له بیعت کولو اجتناب وکړی ځکه چه په دې باندې د بیعت د منصب سپکاوی راځي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: قال فی البحر هو الراح عن اهل المذهب (فتسن او تجب ثمرته تظهر فی الاثم بترکها مرة (علی الرجال العقلاء البالغین الاحرار القادرین علی الصلٰوة با لجماعة من غیر حرج)

قال ابن عابدینؒ: تحت (قوله فی البحر) قال فی النهر هو اعدل الاقوال و اقواها و لذا قال فی الاجناس لا تقبل شهادته اذا ترکها استخفافاً و مجانة. (رد المحتار ج۱، ص٥٥٤، باب الامامة)

قال ابن نجیمؒ: و ذکر فی غایة البیان معزیاً الی الاجناس ان تارك الجماعة یستوجب اسائة و لا تقبل شهادته اذا ترکها استخفافاً بذٰلك و مجانة اما اذا ترکها سهواً او ترکها بتاویل بان یکون الامام من اهل الاهواء او مخالفاً لمذهب المقتدی لا یراعی مذهبه فلا یستوجب الاسائة و تقبل شهادته. (البحر الرائق ج۱، ص۳٤٥، باب الامامة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۸۳، باب الامامة)

## د تکبیر اولی د نیولو وخت څومره دی؟

**سوال:** د تکبیر اولی د نیولو وخت څومره دی؟ او ترکوم وخت پورې چه مقتدي په امام پسې اقتداء وکړي نو د تکبیر اولی ثواب ورکول کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تکبیر اولی څو صورتونه دي۔ (۱) له امام سره یو ځای په نیت ترلو سره د اقتدا کولو په صورت کښې د تولو په نزد د تکبیر اولی ثواب ورکول کیږي۔ (۲) البته ثناء وروسته یا ترسورت فاتحه وروسته او له رکوع مخکښې د اقتداء کولو په صورت کښې نو دا صورتونه اختلافي دي۔ اوسع او صحیح قول دا دی چه د لومړي رکعت په را نیولو سره د تکبیر اولی ثواب ورکول کیږي۔

قال ابن عابدینؒ: تظهر فائدة الخلاف فی وقت ادراك فضیلة تکبیرة الافتتاح فعنده با لمقارنة و عندهما اذ کبر فی وقت الثناء و قیل با لشروع قبل قرأة ثلاث آیات لو کان المقتدی حاضراً و قبل سبع لو غائباً و قیل بادراك الرکعة و هٰذا اوسع و هو الصحیح. و قیل بادراك الفاتحة و هو المختار. (رد المحتار ج۱، ص٥۲٦، باب صفة الصلٰوة، مطلب فی وقت ادراك فضیلة الافتتاح)

فضیلة تکبیرة الافتتاح فتکلموا فی وقت ادراکها و الصحیح ان من ادراك الرکعة الاولی فقد ادرك فضیلة تکبیرة الافتتاح کذا فی الحصر فی باب ابی یوسفؒ. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص٦۹، الباب الرابع فی صفة الصلٰوة)

## د مقتدي د التحیاتو له پوره کولو څخه مخکښې د امام سلام ګرځول

**سوال:** په ځینو جوماتونو کښې د لمانځه دا کولو اتفاق منځ ته راځي۔ ډیر واړي داسې شوي دي چه مقتدي لا په تشهد، درود یا په دعا کښې وي چه امام سلام اړوي۔ اوس د مقتدي لپاره

څه حکم دی؟ آیا له امام سره به سلام ګرځوي او که خپل تشهد پوره کوي او بیا به سلام ګرځوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته امام د مقتدي د تشهد له پوره کولو څخه وروسته سلام واړوي نو مقتدي هم باید سلام وګرځوي ځکه چه د امام متابعت ضروري دی۔ البته که چېرته مقتدي لاتشهد نه وو پوره کړی نو بیا به تشهد پوره کوي او بیا به سلام ګرځوي۔

لما قال العلامة فخر الدين الشهير بقاضى خانؒ: و كذا لو سلم الامام قبل ان يفرغ المقتدى من التشهد فانه يتم التشهد. (الفتاوى القاضى خان على هامش الهندية ج۱، ص۹۶، فصل فيمن يصح الاقتداء به و فيمن لا يصح)

## د جومات د موجودوالي تر څنګ په بل ځای کښې د جمعې د لمانځه ادا کول

**سوال:** زمونږ د مکتب د شاګردانو تعداد ۷۲۰ دی، او سکول ته په نژدې ښار کښې په درېو جوماتونو کښې د ماسپښین لمونځونه کوي۔ ځینې شاګردان د ماسپښین تر آذان مخکښې د ماسپښین لمونځ کوي او بیا مکتب ته راځي۔ لکه څرنګه چه د مکتب جومات ډېر کوچنی دی لیکن د مکتب صحن ډېر پراخه دی۔ نو آیا په شریعت کښې د مجبوری له مخې د مکتب په صحن یا سرای کښې د جماعت د لمانځه ادا کول صحیح دي؟ او کوم شاګردان چه د ماسپښین تر آذان مخکښې لمونځونه کوي د هغو د لمونځونو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** ﴿۱﴾ د ماسپښین آذان زمونږ په ښارونو کښې په مستحب وخت باندې کیږي او د ماسپښین وخت له زوال څخه وروسته شروع کیږي۔ که چېرته یو څوک له آذان څخه مخکښې او له زوال څخه وروسته د ماسپښین لمونځ ادا کړي نو لمونځ ئې کیږي۔

﴿۲﴾ په جماعت سره د لمانځه د ادا کولو لپاره شرعي جومات ډېر مناسب او بهتر دی۔ البته که چېرته د مجبوری له مخې د مکتب په صحن یا سرای یا په کوم بل ځای کښې د جمعې لمونځ ادا شي نو شرعاً به په دې کښې کومه بدي نه وي۔

کما فی الحدیث عن ابی ذر جعلت لی الارض طهوراً و مسجدا (رواه ابو داؤد ج۱، ص۷۵)

عن ابی سعید قال قال رسول اللهﷺ الارض کلها مسجد الا المقبرة و الحمّام. (رواه ابو داؤد و الترمذی و الدارمی). (مشکوٰة ج۱، ص۷۰، باب المسجد)

اخرج الامام ابو عیسی الترمذی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللهﷺ الارض کلها مسجدا الا المقبرة و الحمام. (رواه الترمذی ج۱، ص۴۳) و مثله فی ابی داؤد ج۱، ص۷۰، باب فی المواضع التی لا تجوز فیها الصلوٰة)

## د ډېرلږ ګډ والي په صورت کښې د جمعې د پریښودلو حکم

**سوال:** که چېرته کوم سړی ډېرلږ غوندې ګډ وي نو آیا هغه ته د جماعت د لمانځه لپاره جومات ته راتلل ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په آسانۍ سره جومات ته راتلی شوای نو د هغه لپاره بهتره



دا ده چه جومات راشي او په جمعې سره لمونځ ادا کړي۔ البته که چېرته ډېر معذور وي او جومات ته راتلل ورته ډېر تکلیف وي نو بیا جومات ته راتګ ورته ضروري نه دی۔

قال ابن عابدینؒ: الاعرج الذی لا یستطیع المشی. (رد المحتار ج۱، ص۵۵۴، باب الامامت)

و تسقط الجماعة با لاعذار..... و المفلوج الذی لا یستطیع المشی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۳، الفصل الاول فی الجماعة)

## په لمانځه کښې د کلي مشر ته د انتظار کولو حکم

**سوال:** زمونږ په کلي کښې یو مشر اوسیږي او تر څو پورې چه هغه نه وي راغلی تر هغه وخته پورې امام لمونځ نه راکوي او د هغه انتظار کوي کوم چه په عمومي توګه د هغه د راتګ یقین هم نه وي۔ آیا د شریعت له مخې د جماعت د لمانځه لپاره د چا انتظار کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته کوم ضعیف او کمزوری وي او د تل لپاره جومات ته د جمعې د لمانځه لپاره حاضریږي نو د هغه لپاره انتظار کیدلی شي لیکن د کلي کوم مشر او رئیس ته د انتظار کولو اجازه نشته۔ البته که چېرته له هغه څخه د کوم شر یا بدي خطر وي نو د وخت په لحاظ کولو سره انتظار ورته کیدلی شي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: رئیس المحلة لا ینتظر ما لم یکن شریراً و الوقت متسع. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۰۰، باب الآذان)

ینتظر المؤذن الناس و یقیم للضعیف المستعجل و لا ینتظر رئیس المحلة و کبیرها کذا فی معراج الدرایة. (فتاوٰی هندیة ج۱، ص۵۷، باب الآذان) و مثله فی طحطاوی علی مراقی الفلاح ص۱۰۷، باب الآذان)

## د شیعه امام د اقتداء حکم

**سوال:** د شیعه عقائدو لرونکي امام پسې د اقتداء حکم څه دی؟ که چېرته کوم دائمي امام موجود نه وي نو آیا د ضرورت په وخت کښې د هغه اقتداء جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** زمونږ د ملك اکثره شیعه ګان هغه عقائد لري کوم چه د غالي یعنې پخو شیعه ګانو عقائد دي چه د حضرت علي رضی الله عنه الوهیت، شیخینو رد بد ویل، د قرآن تحریف او په عائشه رضی الله عنها پسې د تهمت غوندې عقائد پکښې شامل دي۔ لهذا د داسې عقیدې لرونکي پسې اقتداء د نه مسلمان والي له وجهې په هیڅ صورت کښې جائزه نه ده۔ البته کوم شیعه ګان چه پاخه شیعه ګان نه وي هغوی د مبتدع په حکم کښې راځي او د هغو په اقتداء کښې لمونځ مکروه تحریمي دی۔

قال ابن عابدینؒ: فی کتب الفتاوٰی نعم لا شك فی تکفیر من قذف السیّدة عائشه رضی الله تعالی عنها او انکر صحبة الصدیقؓ او اعتقد الالوهیة فی علیؓ او ان جبریل غلط فی الوحی او نحو ذٰلك من الکفر الصریح المخالف للقرآن و لکن لو تاب تقبل توبة هٰذا خلاصة ما حررناه فی کتابنا الولاة و الحکام. (رد المحتار علی الدر المختار ج۳، ص۲۹۴، کتاب الجهاد)

قال العلامة الحصكفيؒ: (و مبتدع) ای صاحب بدعة و هی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة و کل من کان من قبلتنا..... الخ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۵۶۰، باب الامامة)

قال العلامة ابن نجيم المصری رحمه الله: تحت هٰذا القول (و اما المبتدع) و عرفها الشمنی بانها ما احدث علی خلاف الحق المتلقی، عن رسول الله ﷺ من علم او عمل او حال بنوع شبهة و استحسان و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً. آه. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۴۹، باب الامامة)

و لما قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد البخاریؒ: الرافضی ان كان يسبُّ الشيخينؓ و يلعنهما فهو كافر و ان كان يفضل علياً علی ابی بكر و عمر رضی الله عنهم لا يكون كافراً لكنه مبتدعٌ. (خلاصة الفتاوی ج۴، ص ۳۸۱، كتاب الفاظ الكفر)

## په مبتدع پسې د اقتداء حکم

**سوال:** يو سړی د يوه جومات امام دی ليکن د داسې اعمالو مرتکب دی چه په شريعت کښې ئې هيڅ ثبوت نشته۔ او د داسې اعمال د ثوابو په نيت سره تر سره کوي۔ آيا د داسې دول بدعاتو کښې په ککړ سړي پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته کوم امام د داسې امورو مرتکب وي چه په شريعت کښې ئې کوم ثبوت نه وي او دی ئې د دين امور ګڼي او کوي ئې او خلکو ته هم ترغيب پرې ورکوي نو د مبتدع کيدلو له وجهې په داسې سړي پسې اقتداء مکروه ده۔

ليکن دا خبره دې څرګنده وي چه په کوم سړي باندې پرته له تحقيق څخه د مبتدع فتوی لګول د يوهې خبره نه ده او نه هر يوه کار ته بدعت ويل صحيح دي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: (و يكره) مبتدع ای صاحبِ بدعة و هی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة و كل من كان من قبلتنا. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۵۶۰، باب الامامة)

قال ابن نجيمؒ: تحت هٰذا القول (و المبتدع) و عرفها الشمني بانها ما احدث علی خلاف الحق المتلقی عن رسول الله ﷺ من علم او عمل او حال بنوع شبهة و استحسان و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۴۹، باب الامامة)

## په جادو کوونکي سړي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** يو څوک د جادو او منتر په ذريعې سره مال جمع کوي، ډير واړي د دې عمل له وجهې له غير الله څخه د استعانت (امداد غوښتنې) غوندې د بدو فعلونو هم مرتکب کيږي، آيا په داسې سړي پسې اقتداء جائزه ده؟ په داسې حال کښې چه کله کله نوموړی د دې دعوی هم کوي چه زه په غيبو باندې پوهيږم؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** پخپله تعويذ کول د شريعت له مخې منع نه دي۔ البته جادو، له غير الله څخه د استعانت غوندې له مشرکانه الفاظو څخه تعويذ جوړول او منتر لوستل ناجائز او حرام دي۔



قال ابن عابدينؒ: قال فی الخانية امرأة تضع آيات التعويذ ليحبّها زوجها بعد ما كان يبغضها ذكر فی الجامع الصغير ان ذٰلك حرام و لا يحل آه. و ذكر ابن وصبان فی توجيهه انه ضرب من السحر و السحر حرام آه. و مقتضاه انهٗ ليس مجرد كتابة آيات بل فيه شیء زائد. قال الزيلعی و عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انهٗ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان الرقی و التمائم و التولة شرك. رواه ابو داؤد و ابن ماجة. (رد المحتار علی الدر المختار ج۵، ص ۲۷۵، كتاب الخطر و الاباحة)

همد ارنګه په غيبو باندې د پوهيدلو دعوی کول ېې بنياده او باطله عقيده ده۔ د داسې عقائدو او نظرياتو په درلودونکي سړي پسې اقتداء مه کوی، ځکه داسې خبرې د عقيدې د نه جوړولو ترڅنګ هم حرامې او ناجائزې دي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: تحت هٰذا القول و يكره امامة..... مبتدع ای صاحبِ بدعة و هی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة و كل من كان من قبلتنا. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۵۶۰، باب الامامة)

و فی الهندية: قال المرغينانیؒ تجوز الصلٰوة خلف صاحب هوٰی و بدعة و فيه و حاصله ان كان هوی لا يكفر به صاحبه تجوز الصلٰوة خلفه مع الكراهة و الا فلا هٰكذا فی التبيين و الخلاصة. (الفتاوی الهندية ج۱، ص ۸۴، باب الامامة)

قال ابن نجيمؒ: هٰذا القول (و المبتدع) و عرفها الشمنی بانها ما احدث علی خلاف الحق المتلقی عن رسول الله ﷺ من علم او عمل او حال بنوع شبهة و استحسان و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۴۹، باب الامامة)

## د خنثٰی مشکل (نر ښځي) د امامت حکم

**سوال:** يو سړی په علم او کمال کښې تر ټولو لوړ دی ليکن د جنس له مخې خنثٰی مشکل (نر ښځی) دی آيا په نر ښځي پسې اقتداء جائز ده او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته يو څوک د علم، فضل او کمال له لحاظه هر څومره لوړ او اعلی وي ليکن چه د جنس له لحاظه خنثٰی مشکل وي نو په هغه پسې اقتداء ناجائزه ده۔

قال العلامة الحصكفیؒ: (و لا يصح اقتداء رجل بامرأة) و خنثٰی (و صبی مطلقاً). (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۵۷۶، باب الامامة)

و فی الهندية: و امامة الخنثٰی المشكل للنساء جائزة ان تقدمهن و ان قام وسطهن فسدت صلٰوته لوجود المحاذات ان كان الامام رجلاً كذا فی محيط السرخسی و للرجال و الخنثٰی مثله لا يجوز. (هندية ج۱، ص ۸۵، باب الامامة) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص ۱۴۷، باب الامامة)

## د حنفي مذهب سړي لپاره د بل مذهب په امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** يو سړی حنفي مسلکه دی ليکن په يوه داسې ملک کښې اوسيږي چېرته چه د امام شافعيؒ، امام احمد بن حنبل او امام مالکؒ مقلدين او يا غير مقلدين اوسيږي نو په داسې صورت کښې د حنفي مسلکه مقتدي په غير حنفي پسې لمونځ جائز دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته غیر حنفي مسلکه امام د اختلافي مسائلو په رعایتولو کښې مشهور وي یا د مقتدي د هغه په اړه د اختلافي مسائلو د رعایتولو په باره کښې غالب ګومان وي لکه د وینې په بهیدلو او د قی په کولو سره ئې بیا اودس کاوه نو بیا ئې اقتداء پسې جائزه ده او که نه نو نه ده جائزه۔

و فی الهندیة: و الاقتداء بشافعی المذهب انما یصح اذا کان الامام یتحامی مواضع الخلاف بان یتوضاء من الخارج النجس من غیر السبیلین کالفصد و ان لا ینحرف عن القبلة انحرافاً فاحشاً هٰکذا فی النهایة و الکفایة فی باب الوتر. (الهندیة ج۱، ص۸٤، باب الامامة)

قال ابن عابدینؒ: اما للاقتداء با لمخالف فی الفروع کا لشافعی فیجوز ما لم یعلم منه ما یفسد الصلوة علی اعتقاد المقتدی علیه الاجماع انما الاختلاف فی الکراهة. (رد المحتار علی الدر المختار المعروف بشامی ج۱، ص٥٦٣، باب الامامة) و مثله فی فتاوٰی غیاثیة ص۳۱، باب الامامة و الاقتداء)

## د امامت په منصب کښې د ارث او وصیت حکم

**سوال:** یو سړی کوم چه د یوه جومات باقاعده امام دی۔ له وفات څخه وروسته پخپل ځای کښې د امامت د منصب لپاره له خپلو وارثانو څخه یو څوك تاکلی شي او که نه؟ په د اسې صورت کښې که چېرته هغه د کوم ځانګړي سړي په باره کښې وصیت کړی وي نو د وصیت لحاظ به ئې تر کومه ځایه کیږي۔ او پرته له وصیت څخه هم که چېرته یو څوك په دې کښې د ارث دعوٰی وکړي نو آیا دعوه به ئې صحیح وي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امامت منصب کوم جائداد او مال نه دی چه په هغه کښې وراثت جاري شي یا د مورث د وصیت رعایت پکښې وشي۔ د امامت د منصب د امام په اهلیت، ذاتي رویه او له علم او عمل پرته د کلیوالو په رضامندي پورې اړه لري۔ د امام له مړینې وروسته چه کلي والي چاته هم امامت وسپاري هغه به د کلي امام ګڼل کیږي۔

قال الحصکفیؒ: (و الاحق با لامامة) تقدیماً بل نصباً مجمع الانهر (الاعلم باحکام الصلٰوة) فقط صحة و فسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة و حفظه قدر فرض و قیل واجب و قیل سنة ثم الاحسن تلاوة للقرأة ثم الاورع ثم الاسن ثم الاحسن خلقاً ثم الاحسن وجهاً ثم الاشرف نسباً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص٥٥٧، کتاب الامامة)

و فی الهندیة: اولٰی با لامامة اعلمهم باحکام الصلٰوة هٰکذا فی المضمرات و هو الظاهر هٰکذا فی البحر الرائق هٰذا اذا علم من القرأة قدر ما تقوم به سنة القرأة هٰکذا فی التبیین و لم یطعن فی دینه کذا فی الکفایة و هٰکذا فی النهایة و یجتنب الفواحش الظاهرة و ان کان غیره اورع منه کذا فی المحیط و هٰکذا فی الزاهدی و ان کا متبحراً فی علم الصلٰوة لٰکن لم یکن له حظ فی غیره من العلوم فهو اولٰی کذا فی الخلاصة. (فتاوٰی هندیة ج۱، ص۸۳، باب الامامة، الفصل الثانی) و مثلی فی البحر الرائق ج۱، ص۳٦۷)



## په بد عمله او مفعول پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یو سړی د یوه جومات امام دی لیکن د خپل کردار له مخې ډیر بدنامه دی۔ لکه په مفعولیت کښې مشهور دي نو په د اسې سړي پسې د اقتداء حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د نوموړي بدنامي که چېرته له امامت څخه مخکښې وي او وروسته ئې پرې توبه ایستلې وي نو اقتداء پسې جائزه ده ځکه چه له ګناه څخه تر توبه کولو وروسته ئې حیثیت زخمي نه پاتې کیږي۔ لیکن که چېرته ئې بدنامي د د اسې فعل له وجهې وي چه اوس هم پکښې مبتلا وي نو د فسق له وجهې په د اسې سړي پسې اقتداء مکروه تحریمي ده۔

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول (و یکره امامة عبد و اعرابی و فاسق) ای من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الربا و نحو ذٰلك. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص٥٦٠، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزنا و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (الهندیة ج۱، ص۸٥، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳٤۸، باب الامامة)

## د نکاح شوې ښځې په نکاح لوستونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یوه سړي خپله نکاح شوې لور میړه ته د ورکولو په ځای له بل سړي سره نکاح وترله په د اسې حال کښې چه د ا فعل په معاشرې کښې هم ډیر بد ګڼل کیږي نو په د اسې سړي پسې د اقتداء حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د منکوحې ښځې له بل چا سره نکاح لوستل د شریعت له مخې ناجائز او حرام دي۔ په نکاح باندې نکاح کا لعدم ګرځي او د دوهمې نکاح هیڅ حیثیت نه پاتې کیږي۔ که چېرته نوموړي امام په قصد سره د ا کار کړی وي نو د فاسق والي له وجهې اقتداء ورپسې مکروه تحریمي ده۔

قال الحصکفیؒ: (لو ام قوماً و هم لهٗ کارهون، ان) الکراهة (لفساد فیه او لانهم احق با لامامة منه کره) له ذٰلك تحریماً لحدیث ابی داؤد لا یقبل الله صلٰوة من تقدم و هم له کارهون. (رد المحتار علی الدر المختار المعروف بشامی ج۱، ص٥٥۹، باب الامامة)

رجل ام قوما و هم له کارهون فان کانت الکراهة لفساد فیه او لانهم احق با لامامة منه کره لهٗ ذٰلك و ان کان هو احق با لامامة لا یکره لان الجاهل و الفاسق یکره العلام و الصالح. (الفتاوٰی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۹۲، باب ما یصح الاقتداء فی ما لا یصح) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۸۷، باب الامامة)

## د پتکي په نه په سر کوونکي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** آیا چه څوك پتکی نه په سروي په هغه پسې اقتداء جائزه ده؟ زمونږ په ځای کښې ځینې خلك د پګړی په باره کښې ډیر سخت دي۔ تر دې پورې چه د چا په سر باندې پتکی نه وي نو په

هغه پسې اقتداء روا نه بولي او د پټکي نه په سرول د لمانځه فاسدوونکی ګڼي۔ آیا د قرآن، حدیثو او فقهاوو د اقوالو له مخې دا ګومان درست دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په دې کښې هیڅ شك نشته چه د پګړۍ په سرول د جناب نبي کریم ﷺ له سنتونو څخه یو سنت دی لیکن دا سُنت د عادتي سنتونو له جملې څخه دی۔ یعنې پګړۍ هغه عُمده او ښه جامه ده چه رسول الله ﷺ استعمال کړې او خوښه کړې ئې ده۔

قال صدر الشهیدؒ: فسنن الهدٰی و ان کانت علٰی سبیل العادة فسنن الزوائد کلبس الثیاب و الاکل بالیمین و تقدیم الرجل الیسرٰی فی الدخول و نحو ذٰلك کلامنا فی الاول الٰی آخره. (شرح الوقایة ج۱، ص۶۹، کتاب الطهارت)

لکه څرنګه چه د اوږدو او سپینو جامو اغوستل له مانځه سره خاص نه دي همدارنګه د پټکي په سرول هم له لمانځه سره خاص نه دي ځکه چه د رسول الله ﷺ لباس او جامه د عزت لباس ګڼل کیږي۔ د دې لپاره د الله تعالی دربار ته د تللو په وخت کښې د عزت لباس اغوستل ډیر بهتر دي۔ بناء پر دې فقهاء کرام له پټکي سره د لمانځه د ادا کولو ترغیب ورکوي۔ البته که چېرته چا ته پټکی میسر نه شي نو پرته له پټکي سره هم د لمانځه په کولو کښې څه حرج نشته۔

قال طاهر بن عبد الرشیدؒ: و فی الاصل لا بأس بان یصلی الرجل فی ثوب واحد متوشّحاً و یؤم کذٰلك و المستحب ان یصلی الرجل فی ثلاثة اثواب قمیص و ازار و عمامة اما لو صلّٰی فی ثوب واحد متوشحاً به جمیع بدنه کازار المیت یجوز صلٰوته من غیر کراهة. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۷۳، الفصل السادس فی ستر العورة)

قال ابن نجیمؒ: و المستحب ان یصلی فی ثلاثة اثواب قمیص و ازار و عمامة. (البحر الرائق ج۱، ص۲۶۹، باب شروط الصلٰوة)

و فی الهندیة: و المستحب ان یصلّی الرجل فی ثلاثة اثواب قمیص و ازار و عمامة اما لو صلی فی ثوب واحدٍ متوشحاً به تجوز صلٰوته من غیر کراهةٍ. (ج۱ ص۵۹، الباب الثالث فی شروط الصلٰوة)

لیکن دا حکم له امام سره خاص نه دی بلکه د هر لمونځ کوونکي لپاره دی۔ د پټکي د دې حقیقت له څرګندونې نه وروسته یوائې د امامت له منصب سره ځانګړي کول په شریعت کښې له زیاتوالي سره برابره ده او نه په سرول ئې د لمانځه له مفسداتو څخه ګڼل له فقهي ذخیرې څخه د ناخبرۍ دلیل دی۔

البته که چېرته یو څوك پټکی د عزت او شرافت لباس وګڼي، کوم لوی محفل او مجلس ته د تګ په وخت کښې پټکی استعمالوي لیکن د لمانځه د ادا کولو په وخت ئې نه په سروي نو په دې صورت کښې د بذله د جامو په حکم کښې راځي او د هر لمونځ کوونکي لپاره مکروه دی او چه کوم سړی ئې پابند نه وي او نه ئې پټکی عادت ګرځیدلی وي نو په دې صورت کښې د پټکي نه لرونکي امام پسې په اقتداء کښې هیڅ حرج نشته۔

هو! په کومو ځایونو کښې چه د پټکي نه په سرول د فتنې او فساد سبب ګرځي نو په دا سې ځایونو کښې له پټکي پرته لمونځ مه ورکوی ځکه چه د پټکي د فضیلت په باره کښې



ډیر روایتونه راغلي دي او د فتنې او فساد بندول هم ضروري دي۔

## په قاتل پسې د اقتداء حکم

**سوال:** آیا په تائب قاتل پسې اقتداء جائزه ده په دا سې حال کښې چه د مقتول وارثانو معاف کړی نه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم مسلمان په ناحقه قتل کول کبیره ګناه ده، دا سې ګناه یوائې په توبې سره نه معاف کیږي بلکه د مقتول د وارثانو خوشحاله کول هم ضروري دي۔ په نومورې صورت کښې د ژبنې توبه ایستلو تر څنګ د دې سړي فسق او فجور باقي پاتې دی چه د فسق له وجهې اقتداء ور پسې مکروه تحریمي ده۔ لهذا دا سې سړی مستقل امام مه جوړوی۔

قال ابن عابدینؒ: (و فاسق) من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الربٰو و نحو ذٰلك. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول لا تصح توبة القاتل حتٰی یسلم نفسه للقود وهبانیة ای لا تکفیه التوبة وحدها قال فی تبیین المحارم و اعلم ان توبة القاتل لا تکون با لاستغفار و الندامة فقط بل یتوقف علی رضاء اولیآء المقتول. (رد المحتار علی الدر المختار ج۶، ص۵۴۸، کتاب الجنایات)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزنا و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (ج۱، ص۸۵، باب الامامة)

قال العلامة الشیخ محمد کامل الطرابلسی: لا تصح توبة القاتل حتي یسلم نفسه للقود. (الفتاوی الکاملیة ص۲۵۲، کتاب الجنایات)

## په نابالغ هلك پسې د اقتداء حکم

**سوال:** د نابالغ امام پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟ که چېرته جائزه نه وي نو د فرضو او تراویحو حکم یو دی او که فرق پکښې شته؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نابالغ پسې مطلقاً اقتداء که په فرضو کښې وي یا په نفلو کښې مکروه تحریمي ده، د نابالغ په ځای یو بالغ سړی امام جوړ کړی۔

و فی الهندیة: امامة الصبیّ المراهق لصبیان مثله یجوز کذا فی الخلاصة و علی قول ائمة بلخ یصح الاقتداء با لصبیان فی التراویح و السنن المطلقة کذا فی فتاوی قاضی خان. المختار انه لا یجوز فی الصلوة کلها کذا فی الهدایة و هو الاصح هٰکذا فی المحیط و هو قول العامة وهو ظاهر الروایة. هٰکذا فی البحر الرائق ج۱، ص۸۵، باب الامامة، الفصل الثالث فی بیان من یصح اماماً لغیره)

قال العلامة الحصکفیؒ: (لا یصح اقتداء رجل بأمرأة) و خنثٰی (و صبیّ مطلقا) و لو فی جنازة و نفل علی الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۷۶، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۵۹، باب الامامة)

## چه د نسبت خاوند نه وي (بیعت ئې نه وي کړی) په هغه پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یوه سړي چه له کوم متبع شریعت پیر څخه بیعت کړی وي د هغه اقتداء په داسې امام پسې چه پخپله نیک او متقي وي لیکن بیعت ئې له چا څخه نه وي کړی جائزه ده او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مروجه بیعت مقصود بالذات شی نه دی بلکه د نفس د اصلاح یوه ذریعه ده۔ اګر که د فتنې او فساد په دې دور کښې د نفس د اصلاح لپاره له کوم د شریعت تابع پیر څخه له بیعت کولو پرته کومه بله بهترینه او اکسیره نسخه نشته لیکن د متقي والي تر څنګ چه څوک د نسبت خاوند نه وي د هغه لپاره د تفسیق موجب نه دی۔ د دې لپاره د نسبت خاوند مقتدي اقتداء پرته له کوم کراهت څخه په هغه امام پسې چه بیعت ئې نه وي کړی جائزه ده۔ فقهاء کرامو د ترجیح په وجوهاتو کښې بیعت کول نه دي لیکلي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و الاحق با لامامة الاعلم باحكام الصلٰوة ثم الاحسن تلاوة للقرأة ثم الاورع ای الاكثر اتقاء للشبهات و التقوٰی اتقاء المحرمات ثم الاسن ثم الاحسن خلقاً ثم الاحسن وجهاً ثم الاشرف نسباً ثم الانظف ثوباً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۵۷، باب الامامة)

و فی الهندية: اولٰی با لامامة اعلمهم باحكام الصلٰوة هكذا فی المضمرات و هو الظاهر هكذا فی التبيين هذا اذا علم من القرأة قدر ما تقوم به سنة القرأة هكذا فی البحر الرائق هذا اذا علم من القرأة. (الفتاوی الهندية ج۱، ص۸۳، باب الامامة، الفصل الثانی فی بيان من هو احق با لامامة)

## د معذور سړي د امامت حکم

**سوال:** یو سړی د اود اسه د نه ساتنې له وجهې شرعي معذور دی او په حاضرینو کښې د اسې څوک نشته چه متشرع وي او د جمعې لمونځ خلکو ته ورکړي۔ آیا په د اسې صورت کښې په معذور امام پسې اقتداء جائزه ده او که د هغه په ځای به د ډیرې کوم لنډوونکی د جمعې د لمانځه لپاره مخکښې کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** معذور امام روغو او غیر معذورو مقتدیانو ته لمونځ نه شي ورکولی۔ په د اسې حالت کښې د ضرورت له مخې د فاسق او فاجر اقتداء جائزه ده۔ د دې لپاره د ډیرې کوم لنډوونکی د لمانځه لپاره مخکښې کولی شی۔

قال ابن نجيمؒ: و فی المجتبٰی و هٰذه الكراهة تنزيهة لقوله فی الاصل امامة غيرهم احبّ الیّ و هكذا فی معراج الدراية و فی الفتاوٰی لو صلی خلف فاسق او مبتدع ينال فضل الجماعة لٰكن لا ينال كما ينال خلف تقی ورع لقوله ﷺ من صلی خلف عالم تقی فكانما صلی خلف نبی.

و فيه: و فی السراج الوهاج: فان قلت فما الافضلية ان يصلی خلف هٰؤلاء او الانفراد قيل اما فی حق الفاسق فا لصلٰوة خلفه اولٰی لما ذكر فی الفتاوٰی. (البحر الرائق ج۱، ص۳۴۹، باب الامامة)

قال الحصكفیؒ: (و لا طاهر بمعذور) هذا (ان قارن الوضوء الحدث او طرأ عليه) بعده. (الدر المختار علی



صدر رد المحتار ج۱، ص۵۷۸، باب الامامة)

قال ابن نجيمؒ: تحت هٰذا القول (و طاهر بمعذور) ای و فسد اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة لان الصحيح اقوی، حالاً من المعذور و الشیء لا يتضمّن ما هو فوقه و الامام ضامن بمعنی تضمن صلاته صلاة المقتدی. (البحر الرائق ج۱، ص۳۶۰، باب الامامة) و مثله فی الفتاوی الهندية ج۱، ص۸۴، الفصل الثالث فی بيان من يصلح اماماً لغيره)

## د ساز اوریدونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یو امام پخپله ساز اوري او له حد څخه تجاوز کوي ډیر واړي د ښځو سندري ویلو ته جواز ورکوي او په دلیل کښې د واده په یوې موقعې باندې د دف له جواز څخه استدلال کوي او دا هم وایي چه زړه مې غواړي چه زه هم له دغو ښځو سره یو ځای سندري وبولم۔ دا ښځې ډیرې ښې سندري وایي۔ د شریعت له مخې د د اسې سړي د امامت حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په واده کښې له مشروط تغني څخه د سندرو په اوریدو باندې استدلال نیول له شرعي قواعدو څخه د ناخبرۍ دلیل دی۔ په ننني دور کښې د بې حیایی او بې دینی له واقعاتو څخه ډک سازونه که په واده کښې هم وي بیا هم ناروا دي۔ د موجوده زماني مروجې سندرې له دې وجهې چه د ډیرو مفاسدو مقدمه دي اوریدل ئې ناجائز دي۔ په د اسې صورت کښې د امام سندري اوریدل او بیا ئې د جواز لپاره مواد پیدا کول له فسقیه امورو څخه دي۔ لهذا په د اسې فاسق او فاجر پسې اقتداء مکروه تحریمي ده۔

لما قال العلامة ابن نجيمؒ: تحت قوله و من يلعب با لطنبور او يغنی للناس لانة يجمع الناس علی ارتكاب كبيرة كذا فی الهداية و ظاهره ان الغناء كبيرة..... و فی المعراج: الملاهی نوعان محرم و هو الآلات المطربة من غير الغناء كا لمزمار سواء كان من عود او قصب كا لشبابة او غيره كا لعود و الطنبور. لما روی ابو امامة انه عليه الصلوة و السلام قال ان الله تعالی بعثنی رحمة للعالمين و امرنی بمحق المعازف و المزامير و لانه مطرب مصدّ عن ذكر الله تعالی النوع الثانی مباح و هو الدف فی النكاح. (البحر الرائق ج۷، ص۸۸، باب من تقبل شهادته و من تقبل الشهادة)

قال العلامة التور پُشتيؒ: انه حرام علی قول اكثر المشائخ و ما ورع من ضرب الدّف فی العرس كناية علی الاعلان. (امداد الفتاوٰی ج۲، ص۲۸۳، كتاب النكاح) و مثله فی الهندية ج۳، ص۴۵۳)

## د تاکلي امام له اجازې پرته د لمانځه د ورکولو حکم

**سوال:** یو سړی د کوم جومات باقاعده امام دی۔ کوم بل سړی چه د هغه په موجودوالي کښې د هغه له اجازې پرته د لمانځه د ورکولو لپاره په محراب کښې ودریږي نو په د اسې سړي پسې د اقتداء حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تاکلي امام له اجازې پرته بل ته د لمانځه ورکول مکروه دي۔ په د اسې صورت کښې په تاکلي امام پسې اقتداء بهتره ده اګر که هغه مفضول وي۔ البته که چېرته د کوم جومات تاکلی امام حاضر نه وي او نه ئې کوم نائب وي نو بیا د تاکلي امام له اجازې

پرته هم یو څوك د جمعې لمونځ ورکولی شي۔

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول صاحب البیت و مثله امام المسجد الراتب (اولی با لامامة من غیره) مطلقاً ای و ان کان غیره من الحاضرین من هو اعلم و اقرأ منه. (رد المحتار ج۱، ص۵۵۹، باب الامامة)

قال ابن نجیمؒ: و امام الامام الراتب فهو احق من غیره و ان کان غیره افقه منه. (البحر الرائق ج۱، ص۳۴۷، باب الامامة) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۳، باب الامامة)

## د ګروپ په شکل کښې د عکسونو ایستونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یو سړی د کوم جومات امام دی او د څو ملګرو په منځ کښې کښینې او د شوق له مخې عکسونه باسي او بیا د اګروپ عکسونه د یادګار په توګه له ځان سره د کیښودلو برسیره په نورو ملګرو هم تقسیموي چه دا خبره تري څرګندیږي چه ګوا که دا عمل د ده په نزد جائز دی۔ آیا د اسې امام په امامت کښې پریښودل کیدلی شي او که باید معزول کړی شی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له ضرورت پرته د کوم روح لرونکي عکس که په کیمرې سره وي او یا په قلم سره جوړول د شریعت په نزد ناجائز دي۔ البته د ضرورت ځایونه له دې څخه مستثنیٰ دي۔ پرته له ضرورت څخه د عکسونو اخیستل له فسقي امورو څخه دي، په ځانګړي توګه چه کله یو امام په بنکاره توګه د د اسې فسقي امورو ارتکاب کوي۔ په د غو ګناهونو باندې د اصرار تر څنګ ئې که چېرته په معزولولو باندې د فتنې او فساد اندیښنه نه وي نو بیا ئې د مجبورۍ له وجهې کولی شی چه پرې ئې ږدی۔ لیکن بهتره به د ا وي چه په کوم نیك امام پسې اقتداء وکړی۔ رسول اللهﷺ یو اځې د قبلې خوا ته د لاړې د تو کولو له وجهې یو سړی له امامت څخه منع کړی وو۔ هو! نوموړی امام که چېرته توبه وباسي او د ا کار ګناه وبولي او اصرار پرې و نه کړي نو بیا ئې په اقتداء کښې کوم حرج نشته۔

عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول اللهﷺ یقول اشد الناس عذاباً عند الله المصوّرون. (مشکوٰة ص۳۸۵، باب التصاویر، الفصل الاول)

قال ابن عابدینؒ: (قوله و فاسق) من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الربا و نحو ذٰلك کذا فی البرجندی. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزنا و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (فتاوی هندیة ج۱، ص۸۵، باب الامامة) و مثله فی الخلاصة ج۱، ص۱۴۵، الفصل الخامس عشر فی الامامة و الاقتداء)

## د امام لپاره په محراب کښې د دریدلو حکم

**سوال:** آیا د امام لپاره د جمعې د ورکولو په وخت کښې په محراب کښې دریدل ضروري دي او که څنګه؟ که چېرته کوم امام د جومات په سرای کښې له محراب څخه لرې ودریږي نو د امامت



حکم ئې څه دی؟ زمونږ په ځای کښې ځینې خلك د سختۍ دې درجې ته رسیدلي دي چه که چېرته امام له محراب څخه لرې ودریږي او لمونځ ورکړي نو هغه ملامتوي۔ د شریعت له مخې د دې مسئلې حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امامت لپاره په محراب کښې دریدل کوم مستقل سنت نه دي چه له هغه پرته امامت ضائع شي۔ په حقیقت کښې د امام لپاره دا سُنت دی چه د صف مخې ته په منځ کښې ودریږي۔ چونکه له محراب څخه په عمومي توګه د صف منځنۍ برخه په ګوته کیږي د دې لپاره محراب د دې سُنت د ادا کولو په لاره کښې د معاون توب له وجهې په جوماتونو کښې محرابونه جوړیږي۔ همدا وجه ده چه په محراب کښې طاق جوړول ضروري نه دي۔ لیکن که چېرته امام له محراب څخه پرته د صف مخې ته په منځ کښې ودریږي نو په هغه پسې اقتداء هیڅ پروا نه لري۔ په د اسې صورت کښې محراب پریښودونکی امام ملامتول په شریعت کښې له زیاتوالي سره برابر دی۔

قال ابن عابدینؒ: یفهم من قوله او الی سارية کراهة قیام الامام فی غیر المحراب و یؤیده قوله قبله السنة ان یقوم فی المحراب و کذا قوله فی موضع آخر السنّة ان یقوم الامام ازاء وسط الصف الا تری ان المحاریب ما نصبت الا وسط المساجد و هی قد عینت لمقام الامام. و الظاهر ان هٰذا فی الامام الراتب لجماعة کثیرة لئلا یلزم عدم قیامه فی الوسط فلو لم یلزم ذٰلك لا یکره تأمل. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۸، مطلب فی کراهیة الامام فی غیر المحراب)

قال العلامة الحصکفیؒ: (یصف) ای یصفهم الامام بان یامرهم بذٰلك قال الشمنی و ینبغی ان یامرهم بان یتراصوا و یسدوا الخلل و یسووا مناکبهم یقف وسطاً و خیر صفوف الرجال اوّلها. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۶۸، باب الامامة)

و فی الهندیة: ینبغی للامام ان یقف بازاء الوسط فان وقف فی میمنه الوسط او فی میسرته فقد اساء لمخالفة السنة هٰکذا فی التبیین. (ج۱، ص۸۹، باب الامامة) و مثله فی الطحطاوی ج۱، ص۱۶۷، باب الامامة)

## په امامت باندې د اجرت اخیستونکي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** آیا یو مالدار سړی په امامت باندې اجرت اخیستلی شي؟ په د اسې صورت کښې که چېرته په د اسې امام پسې اقتداء میسره نه شي چه هغه اجرت نه اخلي نو په کوم امام پسې به اقتداء بهتره وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** متاخرینو فقهاوو په امامت باندې اُجرت اخیستل جائز کړي دي۔ لهذا مالدار او فقیر دواړه د امامت په منصب باندې اجرت اخیستلی شي۔ د اجرت د جواز په صورت کښې د اُجرت نه اخیستونکي امام ته کومه ترجیح حاصله نه ده۔ لهذا په دواړو پسې اقتداء یو حکم لري۔

قال ابن عابدینؒ: و یعنی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن و الفقه و الامامة و الآذان و یجبر الاجر علی دفع ما قیل. (رد المحتار ج۵، ص۳۴، باب اجارة الفاسدة)

قال صاحب الهداية: و بعض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم لانه ظهر التوانى فى الامور الدينية ففى الامتناع يضيع حفظ القرآن و عليه الفتوى. (باب اجارة الفاسدة ج۳، ص۳۰۱) و مثله فى فتاوى الهندية ج٤، ص٤٤٨، الفصل الرابع فى فساد الاجارة)

## په ړانده سړي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** يو سړی مخکښې بينا وو ليکن د کومې بيماری له وجهې د سترګو له ليدنې څخه بې برخې شو۔ له دې وروسته هغه ځان په پوره پاکوالي کښې نه شي ساتلی۔ اکثره وخت ئې جامې د بې خبری له وجهې ناپاکې وي او همد ارنګه د قبلې تميز هم نه شي کولی۔ د قبلې په تعين کښې ورته د بل سړي د مدد ضرورت وي۔ آيا په داسې سړي پسې لمونځ صحيح دی او د امامت په منصب باندې پاتې کيدلی شي؟ په داسې حال کښې چه له ده نه بل بهتر عالم هم پيدا کيږي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** ړوند سړی که چېرته له نجاست څخه په ځان ساتنې باندې قادر نه وي نو په هغه پسې لمونځ مکروه تحريمي دی ليکن هر ړانده سړی غير محتاطه بلل د عقلمندي خبره نه ده۔ کوم ړوند سړی چه له نجاست څخه د ځان ساتنې اهتمام کولی شي نو بيا په هغه پسې د لمانځه په ادا کولو کښې هيڅ کراهيت نشته۔ ځکه چه نبي کريم ﷺ حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنه د مدينې منورې امام جوړ کړی وو په داسې حال کښې چه هغه ړوند وو۔ بلکه که چېرته کوم ړوند سړی له نورو څخه ښه عالم او ښه قاري وي نو بيا ئې امامت له نورو څخه افضل دی۔

و قال ابن نجيمؒ: و قيد كراهة امامة الاعمى فى المحيط و غيره بان لا يكون افضل القوم فان كان افضلهم فهو اولى. (البحر الرائق ج۱، ص۳٤۸، باب الامامة)

قال ابن عابدينؒ: قال فيه كراهة الاعمى فى المحيط و غيره بان لا يكون افضل القوم فان كان افضلهم فهو اولى. (رد المحتار ج۱، ص٥٦٠، باب الامامة) و مثله فى الهندية ج۱، ص۸۵، باب الامامة، الفصل الثالث فى بيان من يصح اماماً لغيره)

## په ژبې کښې د لکنت لرونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** زمونږ د جومات د امام په ژبې کښې لُکنت دی او په صحيح طريقې سره الفاظ نه شي ادا کولی او اکثره الفاظ غلط وايي۔ آيا په داسې امام پسې اقتداء صحيح ده او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کوم سړي په ژبې کښې چه لُکنت وي او له کوشش سره سره الفاظ صحيح نه شي ادا کولی نو د هغه لمونځ پخپل حق کښې صحيح دی ليکن د نورو خلکو لپاره چه په ژبو کښې ئې لُکنت نه وي امام نه شي جوړيدلی۔ البته که چېرته امام صاحب سره له دې



چه په ژبې کښې ئې لُکنت وي الفاظ صحيح ادا کولی شي اګر که لږ ښه ښه ئې وايي نو په هغه پسې اقتداء صحيح ده۔

و لا يجوز امامة الالثغ الذى لا يقدر على التكلم ببعض الحروف الا لمثله اذا لم يكن فى القوم من يقدر على التكلم بتلك الحروف فاما اذا كان فى القوم من يقدر على التكلم بها فسدت صلوته و صلوة القوم. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۸٦، باب الامامة، الفصل الثالث فى بيان من يصح اماماً لغيره)

امامة الالثغ لغير ذكر الامام الفضلى انه يجوز لان ما يقول صار لغة لهٗ و قال غير صحيح. (خلاصة الفتاوى ج۱، ص۱٤۸، باب الامامة، الفصل الخامس عشر) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۵۸، باب الامامة)

## د قاري په موجود والي کښې په غير قاري پسې د اقتداء حکم

**سوال:** په کوم ځای کښې سره له دې چه عالم، فاضل او قاري موجود وي او جاهل سړی لمونځ ورکړي په داسې حال کښې چه په قرائت باندې هم قادر نه وي نو آيا په داسې صورت کښې د جاهل سړي لپاره د لمانځه ورکول څه حکم لري؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په عرف کښې د قاري اطلاق په مجوّد (چه تجويد ئې کړی وي) باندې کيږي ليکن د فقهاوو په اصطلاح کښې ترې دا مراد نه دی۔ که چېرته د قرائت له فن څخه خبر قاري په يوه داسې سړي پسې اقتداء وکړي کوم چه په عام قرائت باندې قادر وي ليکن د قرائت له فن څخه کما حقه خبرتيا و نه لري نو له دې څخه د قاري په لمانځه باندې هيڅ اثر نه پريږوزي۔ په داسې حالت کښې که چېرته له مروّج قاري پرته کوم غير قاري امام وي نو مجوّد قاري د امام له اجازې پرته لمونځ نه شي ورکولی۔ البته که چېرته کوم سړی د دومره آيتونو چه لمونځ پرې روا کيږي په قرائت باندې قادر نه وي نو د قاري په موجود والي کښې په داسې سړي پسې اقتداء جائزه نه ده۔

امامة الامى قوماً اُمّيّين جائزة كذا فى السراجية اذا ام امى اميا و قارئاً فصلوة الجميع فاسدة عند ابى حنيفةؒ و قال لا صلوة القارى وحده و اما اذا صلّوا وحدانا فقيل انه على الخلاف و قيل يصح و هو الصحيح. هكذا فى شرح مجمع البحرين للمصنف. (الهندية ج۱، ص۸۵، باب الامامة، الفصل الثالث فى بيان من يصح اماماً لغيره)

و لا يصح اقتداء القارى با لاُمّى. (خلاصة الفتاوى ج۱، ص۱٤٦، الفصل الخامس عشر فى الامامة) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۵۷۹، باب الامامة.

## په يوه جومات کښې د ګڼو امامانو حکم

**سوال:** زمونږ په کلي کښې يو جومات دی چه دري امامان ئې دي۔ له هغو څخه يو ئې د پنځلسو امامانو د ثابتولو کوشش کړی دی۔ په داسې حال کښې چه حضرت تهانوي صاحبؒ د بهشتي زيور په يوولسمې برخې ۸۰۳/۵۳ کښې ليکلي دي چه په يوه جومات کښې د يوه امام په موجود والي کښې دوهم امام پرته له اجازې د جمعې د ورکولو حق نه لري او حواله ئې په دُر

مختار باندې ورکړې ده۔ اوس پوښتنه دا ده چه د یوه جومات څو امامان کیدلی شي او که چېرته نه شي کیدلی نو څه وجوهات لري؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه په یوه جومات کښې یو امام وي او په هغه باندې ټول کلي وال اتفاق وکړي او په همدې باندې د اُمت تواتر راغلی دی۔ او تر څو پورې چه تاکل شوی امام موجود وي نو د هغه له اجازې پرته بل څوک د امامت د کولو حق نه لري۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و اعلم ان صاحب البيت و مثله امام المسجد الراتب (اولى با لامامة من غيره) مطلقاً.

(الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۵۵۹، باب الامامة)

قال ابن نجيمؒ: امام الامام الراتب فهو احق من غيره و ان كان غيره افقه منه. (البحر الرائق ج۱، ص۳۴۷، باب الامامة) و مثله فى الهندية ج۱، ص۸۳، باب الامامة)

که چېرته د کلي خلکو له مخکې څخه کوم امام نه وي مقرر کړی او دا اراده ولري چه دوه یا درې یا تر دې زیات امامان نیسي نو د شریعت له مخې جائز دي لیکن د دې خبرې خیال ساتل ضروري د ي چه په یوه وخت کښې دوه یا تر دوو زیاتې جمعې و نه شي او که نه نو ټول خلك به ګنهګار وي۔

## د بل مذهب په مطابق د لمانځه د ورکولو حکم

**سوال:** زه په یوه د اسې ځای کښې چه هلته ټول خلك د شافعي او مالکي مذهب پیروان دي، آیا زه د خپل مسلك په پرېښودلو سره په بل مسلك باندې لمونځ ورکولی شم او که نه؟ د مثال په توګه رفع الیدین، په زوره آمین ویل او د سهار په لمانځه کښې دعا ویلی شم او که نه؟ د شریعت له مخې به د دې حکم څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** خپل مذهب د سپك او کمزوري په ګټلو سره پرته له کوم دلیل سره ئې پرېښودل د شریعت له مخې جائز نه دي بلکه فقهاء کرامو په د اسې سړي باندې د تعزیر حکم لګولی دی۔ لهذا په د اسې ځای کښې خپل حنفي مسلك د حرص او طمعې په خاطر پرېښودل او په بل مذهب باندې لمونځ ورکول یو بد عمل دی۔

لما قال العلامة الحصكفیؒ: ارتحل الى مذهب الشافعیؒ يعزر قال ابن عابدينؒ: اى اذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدُّنيا و شهوتها فهو المذموم الاثم المستوجب للتاديب و التعزير لارتكابه المنكر فى الدين و استخفافه بدينه و مذهبه آه ملخصاً. و فيها عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب ابى حنيفة خير و اولى قال و هٰذه الكلمة اقرب الى الالفة. (رد المحتار ج۳، ص۲۰۹، باب التعزير)

حنفی ارتحل الى مذهب الشافعی رحمه الله تعالى يعزر كذا فى جواهر الاخلاطى قال الصحيح قوله ارتحل الى مذهب الشافعی يعزر اى اذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً كما افاده فى التاتارخانية. (الفتاوى الهندية ج۲، ص۱۶۹، فصل فى التعزير)



## په اود اسه کښې د شك په حالت کښې د لمانځه د ورکولو حکم

**سوال:** د اود اسه له کولو وروسته ما ته په اود اسه کښې شك پیدا کیږي او په دې خبرې مې یقین نه پاتې کیږي چه زما اودس باقي پاتې دی او که له منځه تللی دی۔ او خلك مې لمانځه په مخکښې کیدو باندې مجبوروي۔ آیا د داسې شك په حالت کښې زه د جمعې لمونځ ورکولی شم او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** معذور سړی د امامت لائق نه دی، هغه ته په کار دی چه له امامت څخه ځان وساتي۔ لیکن یو ځي د شك په بنیاد سره د امامت پرېښودل هم منلسب نه دي۔ البته چه کله ئې یقین وشي او قرائن هم موجود وي چه اودس مې مات شوی دی نو بیا په د اسې صورت کښې امامت جائز نه دی۔ البته د شك او تردّد په صورت کښې د امامت په کولو کښې کومه مضائقه نشته۔

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول اللهﷺ اذا وجد احدكم فى بطنه شيئاً فا شكل عليه اخرج منه نسى ام لا فلا يخرجن المسجد حتّٰى يسمع صوتا او يجد ريحاً. رواه مسلم. (مشكوٰة ج۱، ص۴۵، باب ما يوجب الوضوء)

عن عباد بن تميم عن عمه انه شكى ان رسول اللهﷺ الرجل الذى يخيل اليه انه يجد فى الصلٰوة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً. (بخارى ج۱، ص۲۵، كتاب الوضوء، باب لا يتوضؤ من شك حتى ) و مثله فى المسلم ج۱، ص۱۵۸، باب طهارة جلود الميتة)

## د مورزاده کوسه (هغه څوك چه ږیره ئې نه وي) د امامت حکم

**سوال:** یو سړی د کوم جومات امام دی او تقریباً ۲۲ کلن دی لیکن مورزاده کوسه (ږیره نه لري) دی آیا په د اسې امام پسې اقتداء صحیح ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د بلوغ د مودې د تیریدو تر څنګ هم د چا ږیره را نه شي نو اقتداء ورپسې جائزه ده۔ البته که چېرته صبیح الوجه (بنائسته مخی) وي نو بیا اقتداء ورپسې مکروه ده۔

قال ابن عابدينؒ: (قوله و كذا تكره خلف امرد) الظاهر انها تنزيهية ايضاً و الظاهر ايضاً كما قال الرحمتى ان المراد به الصبيح الوجه لانه محل الفتنة و هل يقال هُنا ايضاً اذا كان اعلم القوم تنتفى الكراهة فان كانت علة الكراهة خشيه الشهوة و هو الاظهر فلا و ان كانت غلبة الجهل او نفرة الناس من الصلٰوة خلفه فنعم تامل. و الظاهر اذا العذار الصبيح المشتهي كا لامرد تامل. هذا و فى حاشية المدنى عن الفتاوى العفيفة. سئل العلامة الشيخ عبد الرحمٰن ابن عيسى المرشدى عن شخص بلغ من السّنّ عشرين سنة و تجاوز حد الانبات و لم ينبت عذاره فهل يخرج بذٰلك عن حد الامردية و خصوصاً قد نبت له شعرات فى ذقنه تؤذن بانه كهس من مستديرى اللحى فهل حكمه فى الامامة كا لرجال الكاملين ام لا اجاب سئل العلامة الشيخ احمد بن يونس المعروف بابن الشبلي من متاخرى علماء الحنفية عن هٰذه المسئلة فاجاب با لجواز من غير كراهة و ناهيك به قدوة. و الله اعلم. (رد المحتار على الدر المختار ج۱، ص۵۶۲، باب الامامة)

قال فى الخلاصة و فى شرح القدورى يجوز امامة الامرد و اذا كان بالغاً و يكره اذا كان صبيح الوجه. (خلاصة الفتاوٰى ج۱، ص۱۴۸، الفصل الخامس عشر فى الامامة و الاقتداء)

## د امام لپاره ضروري صفتونه

**سوال:** یو امام باید کوم کوم صفتونه ولري چه که چېرته نه وي پکښې نو د دا سې عظیم منصب اهل به نه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** امام چه د علم او تقوی په صفتونو باندې څومره ښائسته وي نو دا به د هغه خصوصیت ګڼل کیږي۔ البته په عمومي توګه د امام لپاره په لاندینۍ صفاتو متصف کیدل ضروري دي۔ (۱)اسلام (۲)بلوغ (۳)عقل (٤)نارینتوب (٥)علم او قرائت (٦) له عذرونو څخه روغوالی۔

قال ابن عابدینؒ: و شروط الامامة للرجال الاصحاء ستة اشیاء الاسلام و البلوغ و العقل و الذکورة و القراءة و السلامة من الاعذار کالرعاف و الفأفأة و التمتمة و اللثغ. (رد المحتار ج۱، ص ٥٥٠، باب الامامة)

قال الشرنبلالیؒ: شروط صحة الامامة للرجال الاصحاء ستة اشیاء الاسلام و هو شرط عام فلا تصح امامة منکر البعث او خلافة الصدیق او صحبته او یسبّ الشیخین او ینکر الشفاعة الی آخره. (مراقی الفلاح علی حاشیة الطحطاوی ص۱٥٦، باب الامامة)

## د سود له روپو څخه د تنخواه اخیستونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** د یوه بنار د ستیټ بانك په شاوخوا کښې یو جومات دی کوم چه د ستیټ بانك په ملکیت کښې دی۔ که چېرته یو څوك د بانك نوکر وي یا یو اځې د همدې جومات امام وي په دا سې حال کښې چه د ستیټ بانك کاروبار له هرې وجهې څخه په سود باندې ولاړ دی۔ او امام صاحب ته هم د سود له همدغو روپو څخه تنخواه ورکول کیږي۔ آیا په دا سې امام پسې لمونځ کول صحیح دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جومات په امامت کښې پخپل ذات کښې کوم نابنائسته کار نشته۔ البته د دا سې جومات امامت په اجرت سره کول چه اُجرت ئې د سود له کاروبار څخه ورکول کیږي چه د حرام خوري له وجهې فسق دی۔ او د فسق له وجهې په دا سې امام پسې اقتداء مکروه ده۔

قال ابن عابدینؒ: تحت هذا القول (یکره امامة عبد و اعرابی و فاسق و اعمٰی) (قوله فاسق) ای من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الرباء و نحو ذٰلك. (رد المحتار ج۱، ص ٥٦٠، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزنا و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (فتاوی هندیة ج۱، ص۸٥، الفصل الثالث، باب الامامة) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱٤٥، الفصل الخامس عشر فی الامامة)

البته که چېرته امام ته اُجرت د بانك له روپو څخه نه ورکول کیده بلکه له کومې بلې



ذریعې څخه تنخواه ورکول کیده نو لکه نژدې کلیوالو له خپل ځانه تنخواه ورکوله نو بیا پرته له کراهیت څخه اقتداء ورپسې جائزه ده۔

## د سرو جامو په اغوستونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** د یوه جومات امام سرې جامې اغوندي او په همدغو جامو کښې لمونځ هم ورکوي نو آیا په همدغو جامو کښې په نوموړي امام پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سرو جامو په اغوستلو کښې د علماوو اختلاف دی ځینې ئې د جواز قائل دي او ځینې ئې د نه جواز قائل دي۔ او په احنافو کښې هم دا اختلاف پیدا کیږي لیکن راجح قول دا دی چه د سرو جامو اغوستل مکروه تنزیهي دي۔ لهذا په دې بنیاد باندې لمونځ به هم مکروه تنزیهي وي۔ د دې لپاره په دا سې سړي پسې اقتداء جائزه ده۔ هو! که چېرته د سرو جامو له اغوستلو څخه له کومې بې دینې ډلې سره د تړون بنکارول مقصود وي نو د الله تعالی په دربار کښې د دا سې امتیازي حیثیت درلودونکي سړي پسې له اقتداء څخه باید پرهیز وشي۔

عن براء قال ما رأیت عن زی لمة فی حلّة حمراء احسن من رسول الله ﷺ له شعر یضرب منکبیه بعدی ما بین المنکبین لم یکن با لقصیر و لا با لطویل. (ترمذی ج۱، ص۳۰۲، ابواب اللباس، باب ما جاء فی الرخصة فی الثوب الاحمر.

قال شمس الائمة السرخسی و فیه دلیل انه لا بأس بلبس الثوب الاحمر. (شرح سیر الکبیر ج۱، ص۱۱٥، باب السلام و العُروسیة)

قال العلامة الحصکفیؒ: (و لا بأس بسائر الالوان) و فی المجتبیٰ و القهستانی و شرح النقایة لابی المکارم لا بأس بلبس الثوب الاحمر و مفاده ان الکراهیة تنزیهیة لکن صرح فی التحفة با لحرمة فافاد انها تحریمیة و هی المحمل عند الاطلاق. (رد المحتار ج٦، ص۳٥۸، کتاب الکراهیة، فصل فی اللبس) و مثله فی فتاوی هندیة ج٥، ص۳۳۲)

## د پلار د جنازې نه کوونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** د یوه جومات امام له خپلو والدینو څخه د دنیاوي معلاملاتو په سره خفه دی۔ او د دې خفګان په بناء باندې ئې نور ورونه او خویندې هم کوم تعلق نه ورسره ساتي۔ بیا نوموړي امام د خپل پلار د وفات په مرض کښې نه د هغه عیادت او پوښتنه وکړه او نه د نورو ورونو د ویرې له وجهې د هغه د جنازې په لمانځه کښې شریك شو۔ نو آیا په دا سې امام پسې به د اقتداء حکم څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له والدینو څخه خفه کیدل ډیر بد کار دی۔ بیا د هغو په عیادت او جنازې کښې نه شریکیدل اقبح القبائح دی۔ لیکن که چېرته د کوم شرعي او جائز کار له وجهې زوی له خپل پلار څخه ناراض وي نو بیا اقتداء ورپسې صحیح ده۔ البته که چېرته په کوم غیر شرعي کار یا په شرعي امورو کښې له حد څخه د تجاوز په کولو سره د پلار په حق کښې

کوتاهي کوي نو د فسق له وجهې په هغه پسې اقتداء مکروه ده۔

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول (یکره امامة عبد و اعرابی و فاسق و اعمٰی) ای من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الربٰو و نحو ذٰلك. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۰)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزناء و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (فتاوٰی هندیة ج۱، ص۷۵، باب الامامة، الفصل الثالث) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۴۵)

## د کافر په اقتداء کښې د دا شویو لمونځونو حکم

**سوال:** یو سړی له ډیرې مودې راهیسې د کوم جومات امام پاتې شوی دی۔ وروسته څرګنده شوه چه د خپلو عقائدو له لحاظه کافر او د اسلام له دائرې څخه وتلی دی۔ آیا په د اسې سړي پسې د دا شویو لمونځونو بیرته راګرځول واجب دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په کوم سړي پسې د اقتداء د کولو په وخت کښې د هغه د عقائدو په باره کښې صحیح معلومات نه وي او وروسته د هغه د کفر په باره کښې مو یقین وشي نو د دا شویو لمونځونو په باره کښې احتیاط دا دی چه بیرته را و ګرځول شي۔

و فی الهندیة: رجل ام قوماً شهراً ثم قال کنتُ مجوسیاً فانه یجبر علی الاسلام و لا یقبل قوله و صلٰوتهم جائزة و یضرب ضرباً شدیداً و کذا لو قال صلّیت بکم المدة علی غیر وضوء و هو ماجن لا یقبل قوله و ان لم یکن کذٰلك و احتمل انه قال علی وجه التورع و الاحتیاط اعادُوا صلٰوتهم و کذا اذا قال کان فی ثوبی قذر کذا فی الخلاصة و کذا اذا بان ان الامام کافر او مجنون او امرأة او خنثٰی الٰی آخره. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۷)

قال العلامة الحصکفیؒ: (و اذا ظهر حدث امامه) و کذا کل مفسد فی رأی مقتد (بطلت فیلزم اعادتها) لتضمنها صلٰوة المؤتم صحة و فساداً (کما یلزم الامام اخبار القوم اذا امهم و هو محدث او جنب) او فاقد شرط او رکن و هل علیهم اعادتها ان عدلا نعم و الا ندبت و قیل لا لفسقة باعترافه و لو زعم انه کافر لم یقبل منه لان الصلٰوة دلیل الاسلام و اجبر علیه (با لقدر الممکن) بلسانه او (بکتاب او رسول عل الاصح. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۴۳۷، باب الامامة) و مثله فی الخلاصة ج۱، ص۱۴۵، الفصل الخامس عشر)

## د عـــــلم د خاوند په موجود والي کښـــــې د څوسیپارو په حافظ پسې د اقتـــــداء حکم

**سوال:** یو سړی یواځې د څوسیپارو حافظ دی۔ د کوم عالم په موجود والي کښې دی د امامت حق لري او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امامت لپاره له مستقلو دیني علومو څخه فراغت ضروري نه دی۔ چه کله یو څوک په قرائت باندې د قدرت له درلودلو څخه وروسته د لمانځه له مسائلو څخه خبر وي نو د کوم عالم په موجود والي کښې هم د هغه په اقتداء کښې کوم حرج نشته۔ البته بهتره داده چه عالم امامت وکړي په دې شرط چه حافظ د جومات مستقل امام نه وي۔



قال ابن عابدینؒ: و شروط الامامة للرجال الاصحاء ستة اشیاء الاسلام و البلوغ والعقل و الذکورة و القرائة و السلامة من الاعذار کا لرعاف و القافاة و التمتمة و اللثغ. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۵۰، باب الامامة)

قال الشرنبلالیؒ: شروط صحة الامامة للرجال الاصحاء ستة اشیاء الاسلام و هو شرط عام فلا تصح امامة منکر البعث او خلافة الصدیقؓ او صحبته او یسبّ الشیخینؓ او ینکر الشفاعة او نحو ذٰلك من یظهر الاسلام مع ظهور صفة المکفرة له (و البلوغ) لان صلٰوة الصبی نفل و نفله لا یلزمه (و العقل) لعدم صحة صلٰوته بعدمه کا لسکران (و الذکورة) خرج به المرأة للامر بتاخیرهن و الخنثٰی امرأة فلا یفتدی به غیرها (و القراء ة) بحفظ آیة تصح بها الصلٰوة علی الخلاف (و) السادس (السلامة من الاعذار) فان المعذور صلٰوته ضروریة فلا یصح اقتداء غیره به. (مراقی الفلاح علی حاشیة الطحطاوی ص۱۵۷، باب الامامة)

## د بنځو د جماعت حکم

**سوال:** د بنځو د مستقل جماعت حکم څه دی؟ که چېرته په ناڅاپي توګه د دوی جماعت برابر شي نو امامت کوونکې بنځه به چېرته دریږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** یواځې د بنځو ځانګړی جماعت مکروه تحریمي دی۔ د دې ترڅنګ که چېرته بنځې وغواړي چه په جمعې سره لمونځ وکړي نو امامت کوونکې بنځه به د صف په منځ کښې دریږي او د نارینه وو غوندې به مخ ته نه دریږي۔ او که چېرته بنځه د نارینه امام غوندې د صف په مخکښې ودریږي نو د اګناه ده۔ البته د علامه عینيؒ، ابن الهمامؒ او شیخ عبد الحی صاحبؒ او د اسې نورو د تحقیق مطابق د بنځو جماعت د اولٰی خلاف دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و) یکره تحریماً (جماعة النساء) و لو فی التراویح فی غیر صلٰوة جنازة لانها لم تشرع مکررة (فان فعلن تقف الامام وسطهن) فلو قدمت اثمت. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۶۵، باب الامامة)

و لما قال الشیخ ابن الهمامؒ و لا یخفٰی ما فیه و بتقدیر التسلیم فانما یفسد نسخ السنیة و هو لا یستلزم ثبوت کراهة التحریم فی الفعل بل التنزیه مرجعها الٰی خلاف الاولٰی. (فتح القدیر ج۱، ص۳۰۷، باب الامامة)

و فی الهندیة: و یکره امامة الامرأة للنساء فی الصلٰوة کلها من الفرائض و النوافل الا فی صلٰوة الجنازه هٰکذا فی النهایة. فان فعلن وقفت الامام وسطهن و بقیامها وسطهن لا تزول الکراهة و ان تقدمت علیهن امامهن لم تفسد صلٰوتهن هٰکذا فی الجوهرة النیرة و صلٰوتهن فرادٰی افضل هٰکذا فی الخلاصة ج۱، ص۸۵، باب الامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۵۱، باب الامامة)

قال العلامة العینیؒ: فا لاولٰی ان یصلین وحدهن و ان صلین بجماعة قامت امامهن وسطهن و ان تقدمت جاز. (البنایة شرح الهدایة ج۲، ص۳۹۲)

## په ضعیف امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یو سړی د ضعف او کمزورۍ له وجهې د لمانځه په تیتیدو او جګیدو کښې ډیر تکلیف محسوسوي تر دې پورې چه ډیر واړې ئې آواز هم نه اوریدل کیږي۔ آیا د شریعت له مخې په

د اسې ضعیف امام پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته ضعف او کمزوري د لمانځه د کوم رُکن لپاره تاوانی نه وي نو یو اړخې د کمزورۍ له وجهې په د اسې امام پسې اقتداء پروا نه لري۔ البته که چېرته د تکبیرونو او سلام په اوریدو کښې خلکو ته کلیف وي نو د تکبیر ویونکي په تاکنې باندې د دې ازاله ممکنه ده۔ هو! پخپله امام باید دا ذمه واري کوم بل د اسې صلاحیت لرونکي شخصیت ته ور وسپاري چه د کلیو الو په مخکښې د اعتماد وړ وي۔

قال ابن نجیمؒ و اشار الی ان اقتداء القاعد خلف مثله جائزا اتفاقاً و کذا الاقتداء با لاعرج او من بقدمه عوج و ان کان غیره اولی. (البحر الرائق ج۱، ص۳۸۷، باب الامامة)

قال العلامة الحصکفیؒ: (قائم باحدب) و ان بلغ حدباه الرکوع علی المعتمد و کذا باعرج و غیره اولی. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۴۳۶، باب الامامة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۸۵، باب الامامة)

## له پښو څخه په معذور امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** زمونږ د کلي د جومات امام له دواړو پښو څخه معذوره دی۔ په جګیدو او تیتیدو کښې ورته د بل سړي امداد ته ضرورت وي نو په د اسې سړي پسې د اقتداء حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** امام چه قاعد (ناست) وي او مقتدي ولاړ وي نو په د اسې صورت کښې لمونځ جائز دی لیکن د اولی خلاف دی۔ البته که چېرته کوم روغ او جوړ سړی د امامت لپاره پیدا نه شي نو په د اسې امام پسې تر یو اړخې لمونځ کولو څخه اقتداء بهتره ده۔

کما فی الهندیة: و یصح اقتداء القائم با لقاعد الذی یرکع و یسجد لا اقتداء الراکع و الساجد با لمومی هکذا فی فتاوی قاضیخان و فیه ایضاً و لو کان لقدم الامام عوج و قام علی بعضها یجوز و غیره اولی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۵، باب الامامة)

قال العلامة الحصکفیؒ: (و قائم بقاعد) یرکع و یسجد لانه ﷺ صلی آخر صلوته قاعداً و هم قیام. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۴۳۵، باب الامامة و فیه غیر اولی) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۸۶، باب الامامة)

## په پښو باندې په صحیح توګه نه دریدونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** د کوم سړي په پښو کښې کوم تکلیف وي چه له وجهې ئې په صحیح توګه په دریدو باندې قادر نه وي نو آیا په د اسې سړي پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د پښو معذوري اوتکلیف دومره وي چه د دریدو قدرت پرې و نه لري بلکه په ناستې سره لمونځ کوي نو په د اسې سړي پسې د هغو خلکو اقتداء جائزه ده چه د ده غوندې وي۔ البته په دریدو باندې د قادرو خلکو لپاره په ناستې باندې له اشاري سره په لمونځ کوونکي پسې اقتداء جائزه نه ده۔ البته که چېرته په پښو کښې د عذر له وجهې پوره دریدل ممکن نه وي لیکن بیا هم د پښو په کومې برخې یا په یوې پښې باندې دریدلی شوای نو



اقتداء ورپسې صحیح ده۔ په دې شرط چه په رکوع او سجدې باندې قدرت ولري۔ هو! د ده په ځای په کوم روغ او صحیح امام پسې اقتداء بهتره ده۔

کما فی الهندیة: و یصح اقتداء القائم با لقاعد الذی یرکع و یسجد لا اقتداء الراکع و الساجد با لمومی. هکذا فی فتاوی قاضیخان و فیه ایضاً و لو کان لقدم الامام عوج و قام علی بعضها یجوز و غیره اولی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۵، باب الامامة)

قال العلامة الحصکفیؒ: (و قائم بقاعد) یرکع و یسجد لانه ﷺ صلی آخر صلوته قاعداً و وهم قیام. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۴۳۵، باب الامامة و فیه غیره اولی) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۶۴، باب الامامة)

## د کوم امام په کور کښې چه شرعي پرده نه وي په هغه پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یو سړی د کوم جومات امام دی لیکن د هغه په کور کښې د پردې له رعایتولو پرته د عامو خلکو په آزاده توګه تګ او راتګ وي۔ د قدرت د درلودلو ترڅنګ نوموړی دا خلك نه منع کوي۔ نو په شریعت کښې په د اسې سړي پسې اقتداء څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د قدرت د درلودلو تر څنګ د خپل کور ښځې په شرعي حجاب او پردې باندې مجبورې نه کړي او ښځې ئې په بې پردګي سره ګرځي را ګرځي او نوموړی سره له دې چه علم او قدرت پرې لري او نه ئې منع کوي نو د اسې سړی د دیوث او فاسق په حکم کښې دی چه اقتداء ورپسې مکروه تحریمي ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (یا دیوث) هو من لا یغار علی امرأته و محرمه. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۳، ص۲۰۲، باب التعزیر)

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول (و یکره امامة عبد و اعرابی و فاسق)ای من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی وآکل الرباء و نحو ذٰلك. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزناء و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره کذا فی المتون. (ج۱، ص۸۵، باب الامامة) و مثله فی خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۴۵)

## د دیوث د امامت حکم

**سوال:** یو سړی چه ښځه یا لور ئې له کوم نامحرم سړي سره په ناجائزو تعلقاتو کښې مبتلا وي او دی سره له علمه پرې خاموشي غوره کړي او ډیر واړي با لذات یا با لواسطه د هغو له یوه او بل سره په ملاویدو کښې معاونت هم وکړي، په د اسې سړي پسې د شرعي له مخې اقتداء څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په د اسې بې غیرته کارونو باندې سره له دې چه قدرت ولري غلی او چُپ اوسیدل یا تعاون ورسره کول له فسقي امورو څخه دی چه په د اسې سړي پسې د فسق له

وجهي اقتداء مکروه تحریمي ده۔ د دي لپاره د اسې سړي ته د امامت منصب ور سپارل د دي عظیم منصب تقدس تر پښو لاندې کولو سره برابر دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (یا دیُوث) هو من لا یغار علی امرأته او محرمه. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۳، ص۲۰۲، باب التعزیر)

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول (و یکره امامة عبد و اعرابی و فاسق) ای من الفسق و هو الخروج من الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الرباء و نحو ذٰلك. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و العبد و ولد الزناء و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (فتاوٰی هندیة ج۱، ص۸۵، باب الامامة) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۴۵)

## مړو ته د غسل ورکوونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** مړو ته د غسل ورکوونکي امام پسې اقتداء د شریعت په نزد څه حکم لري؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مړو ته غسل ورکول د مسلمانانو د حقوقو یوه شعبه ده۔ پخپل ذات کښې په دې عمل کښې هیڅ تذلیل او تحقیر نه لیدل کیږي لیکن که په کومې علاقې کښې غسل ورکوونکو ته د حقارت په نظر کتل کیدل او د هغه په مخکښې کولو کښې له جماعت څخه د نفرت سبب جوړیده نو بیا په داسې سړي پسې اقتداء مکروه تحریمي ده۔ البته که چېرته یو څوک غسل ورکول د مسلمانانو حقوق وبولي او پرته له کوم اجرت څخه کوم مړي ته غسل ورکړي یا پرته له اجرت څخه غسل ورکوونکي ته په سپک نظر نه کتل کیدل نو له دې څخه د هغه شرعي حیثیت نه متاثر کیږي۔ په داسې صورت کښې بیا په داسې سړي پسې اقتداء جائزه ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و الافضل ان یغسل المیت (مجانا فان ابتغی الغاسل الاجر جاز ان کان ثمة غیره و الا لا. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۶۳۴، کتاب الجنائز)

قال المرغینانیؒ: و یکره تقدیم العبد.... و لان فی تقدیم هٰؤلاء تنفیر الجماعة فیکره. (الهدایة ج۱، ص۱۲۲، باب الامامة)

## د احمد رضا خان په معتقد سړي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یو سړی د یوه جومات امام دی لیکن د عقائدو او نظریاتو له لحاظه د احمد رضا خان بریلوي له مسلك سره تعلق لري۔ آیا د دغو عقائدو د لرلو ترڅنګ په داسې سړي پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اکثرو بریلوي مسلکو عقائد داسې نه دي چه د کفر درجې ته رسیدلي وي۔ که چېرته د ځینو داسې عقائد هم وي نو په هغو کښې تاویل هم کیدلی شي۔ ځکه چه په کفر باندې د ایمان وجوهاتو ته ترجیح ورکول کیږي۔ البته د دغو عقائدو له وجهې



هغه مبتدع ګڼل کیږي۔ لهذا د مبتدع والي له وجهې به په هغه پسې لمونځ مکروه وي۔ هو! په احتراز کښې احتیاط زیات دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و یکره مبتدع) ای صاحب بدعة و هی اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة و کل من کان من قبلتنا (لا یکفر بها) (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

قال ابن نجیمؒ: تحت هٰذا القول و (اما المبتدع) و عرفها الشمني بانها ما احدث علی خلاف الحق المتلقی عن رسول اللهﷺ من علم او عمل او حال بنوع شبهة و استحسان و جعل دینا قویماً و سراطاً مستقیماً و اطلق المصنف فی المبتدع فشمل کل مبتدع هو من اهل قبلتنا و قیده فی المحیط و الخلاصة و المجتبٰی و غیرها بان لا تکون بدعتهٗ تکفره فان کانت تکفره فا لصلٰوة خلفه لا تجوز. (البحر الرائق ج۱، ص۳۴۹، باب الامامة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۸۴، باب الامامة)

## د غیر شرعي افعالو په مرتکب سړي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** آیا په داسې سړي پسې به اقتداء جائزه وي چه د یو څو داسې غیر شرعي افعالو په ښکاره توګه ارتکاب کوي چه تعلق ئې یو اځې د ده تر ذاته پورې وي لکه غلا، د چا حق غصب کول، دروغ ویل، له نامحرمو ښځو سره ناسته ولاړه، له بې ږیرو هلکانو سره له ضرورت پرته ګډون او داسې نور۔ او همدارنګه د شرعي احکامو د تقدس او عظمت لحاظ هم و نه لري، په بې حیا مجلسونو کښې ئې تګ او راتګ وي، سینما ګانو ته ځي او راځي، تر دې پورې چه کله کله په سینما ګانو کښې په رسمي توګه سره د قرآنکریم ختمونه هم کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا ټول کارونه په فسقي امورو کښې داخل دي۔ تر څو پورې چه نومورې دا افعال کوي یا پکښې موجود وي نو په هغه پسې اقتداء مکروه تحریمي ده۔ د ده په ځای باید په کوم نیک سړي پسې اقتداء وکړی، البته که چېرته توبه وباسي نو له هغه وروسته اقتداء ورپسې جائزه ده۔

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذا القول (و یکره امامة عبد و اعرابی و فاسق) ای من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من یرتکب الکبائر کشارب الخمر و الزانی و آکل الرباء و نحو ذٰلك. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزناء و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هٰکذا فی المتون. (فتاوٰی هندیة ج۱، ص۸۵، باب الامامة)

## د ږیرې په لنډوونکي پسې د اقتداء حکم

**سوال:** د قرآن کریم یو حافظ په ټول کال کښې ږیره لنډوي یو اځې د روژې مبارکې په راتلو سره په تراویحو کښې د قرآن د اورولو لپاره ږیره پریږدي۔ د خپلې ږیرې د لنډولو لپاره داعذر وړاندې کوي چه تر اوسه پورې زما په مخ باندې په پوره توګه ږیره نه ده راغلې چه کله پوره ږیره مې راشي نو بیا ئې پریږدم۔ اوس دا ږیره بده ښکاریږي۔ د دې عذر په بناء باندې مې ږیره لنډوم۔ آیا

د شریعت په نزد په د اسې سړي پسې اقتداء جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** ډیره که پوره راغلې وي او که کمه راغلې وي په هر صورت کښې ئې لنډول ناجائز او حرام دي۔ د ډیرې د لنډوونکي لپاره نوموړی عذر وړاندې کول د نبي کریم ﷺ د سُنتو په مقابل کښې د خپل خواهش له تابعدارۍ سره برابره ده۔ په د اسې امام پسې اقتداء د نورو فساقو او فجارو په حکم کښې د راتلو له وجهې مکروه تحریمي ده۔ چه کله له رمضان څخه مخکښې او وروسته ډیره نه پریږدي، یوائې په رمضان شریف کښې د ډیرې له حجامت څخه منع کیدلو ته د ډیرې پرېښودل نه وایي۔ هو! که چېرته له رمضان شریف څخه مخکښې په مستقله توګه توبه وباسي او د راتلونکي لپاره ډیره پریږدي او بیائې هیڅکله هم د نه لنډولو عزم او اراده وکړي نو بیا اقتداء ورپسې جائزه ده۔

قال ابن عابدینؒ: و اما الفاسق فقد عللوا کراهة تقدیمه بانهٗ لا یهتم لامر دینه و بان فی تقدیمه للامامة تعظیمه و قد وجب علیهم اهانته شرعا. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۰، باب الامامة)

و فی الهندیة: تجوز امامة الاعرابی و الاعمٰی و العبد و ولد الزناء و الفاسق کذا فی الخلاصة الا انها تکره هکذا فی المتون. (فتاوٰی هندیة ج۱، ص۸۵، الفصل الثالث فی بیان من یصلح اماماً لغیره) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۴۸، باب الامامة)

## د یوه جومات امام د ماسخوتن له وترو پرته د سهار د لمانځه د ورکولو حکم

**سوال:** زمونږ د جومات امام صاحب د ماسخوتن وتر لمونځ و نه کړ او سهار ئې د دې خبرې له علم سره چه ما وتر نه دي کړي د سهار د لمانځه برسیره د نورو لمونځونو امامت هم وکړ، نو د دغو لمونځونو حکم به څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د نوموړي صورت حکم دا دی چه د قضاء شوي وتر د ور په زړه کیدو ترڅنګ چه امام صاحب کوم لمونځونه ورکړي دي هلته فاسد ډیږي چه کله د قضاء شوي وتر د پنځو لمونځونو د وخت له ختم کیدو څخه مخکښې قضائي را ګرځولي وي، که چېرته ئې د پنځو لمونځونو د وخت له ختم کیدو وروسته ئې د قضاء شوي وتر قضایي را ګرځولي وي نو بیا د المونځونه نه فاسدیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (فله یجز) تفریع علی اللزوم (فجر من تذکر انهٗ لم یؤتر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۸۸، باب قضاء الفوائت، مطلب فی تعریف الاعادة)

قال العلامة ابن عابدینؒ: و فساد اصل الصلٰوة موقوف عند ابی حنیفةؒ سواء ظن وجوب الترتیب اولا فان کثرت و صارت الفوائت مع الفائتة ستاً ظهر صحتها بخروج وقت الخامسة التی هی سادسة الفوائت الخ. و فی رد المحتار: قولهٗ (فان کثرت) ای الصلٰوة التی صلاها تارکاً فیها الترتیب بان صلاها قبل قضاء الفائتة ذاکراً لها و هذا التفریع لبیان قولهٗ موقوف و توضیحة انهٗ اذا فاتتهٗ صلٰوة و لو وتراً فکلما صلی بعدها و قتیة و هو ذاکر لتلك الفائتة فان قضاها بعد ان یصلی بعدها خمس صلٰوة صار الفساد باتاً و انقلبت الصلٰوة التی صلاّها قبل قضاء المقضیة نفلاً و ان لم یقضها حتٰی خرج وقت



الخامسة و صارت الفواسد مع الفائتة ستاً انقلبت صحیحة لانهٗ ظهرت کثرتها و دخلت فی حد التکرار المسقط للترتیب و بیان وجه ذٰلك فی البحر وغیره. (رد المحتار علی الدر المختار ج۱، ص۴۹۱، باب قضاء الفوائت، تحت مطلب فی تعریف الاعادة)

و فی الهندیة: فالاصل ان عند ابی حنیفةؒ مراعاة الترتیب بین الفائتة و الوقتیة کما تسقط بکثرة الفوائت تسقط بکثرة الوٰدی کذا فی المحیط. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۲۴، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت)

## په چا باندې د بهتان لګوونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** یوه سړي په چا باندې بهتان ولګاوه چه تا د خپل ورور له ښځې سره بد فعلي کړې ده په د اسې حال کښې چه دا خبره بالکل بې بنیاده ده۔ د شریعت له مخې په د اسې سړي پسې لمونځ کول څنګه دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سوال د صحت په شرط سره که چېرته په ربنتیا سره هم دا بهتان وي او نوموړي سړي توبه نه وي ایستلې نو بیا د بهتان لګولو پسې دا سړی فاسق شو۔ او د صالحینو خلکو په د اسې سړي پسې اقتداء مکروه تحریمي ده۔ لیکن دا خبره یاده لرې چه له یوائې لمونځ کولو څخه د کوم فاسق په اقتداء کښې لمونځ کول بهتر دي۔

لما فی الهندیة: و لو صلّٰی خلف مبتدع او فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لٰکن لا ینال مثل ما ینال خلف تقی کذا فی الخلاصة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۴، الفصل الثالث فی بیان من یصلح اماما لغیره)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و لو صلّٰی خلف مبتدع او فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لٰکن لا ینال مثل ما ینال خلف تقی. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۵۰، الفصل الخامس عشر فی الامامة و الاقتداء)

## په پتې باندې د مسح کوونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** که چېرته د چا لاس زخمي وي او پتې ئې پرې ترلې وي او د اود اسه په وخت کښې پرې مسح کوي نو آیا په د اسې سړي پسې لمونځ کول جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د شریعت له مخې عذرونه مقبول دي۔ که چېرته یو څوك د شرعي عذر په بناء سره په پتې باندې مسح وکړي او لمونځ ورکړي او له خم څخه پخپله وینې او ژوې نه بهیدلې نو د فقهي ذخائرو له تصریحاتو څخه معلومیږي چه اقتداء ورپسې صحیح ده او په لمانځه باندې کوم اثر نه لویږي۔

لما فی الهندیة: و یجوز اقتداء الغاسل بماسح الخف و با لماسح علی الجبیرة و کذا امامة المفتصد لغیره من الاصحاء اذا کان یأمن خروج الدم. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۴، فصل فی من یصلح اماماً لغیره)

قال العلامة حسن بن عمارؒ: و صح اقتداء غاسل بماسح علی الخف و الجبیرة او خرقة قرهت لا یسیل منها شیء. (مراقی الفلاح مع طحطاوی ص۱۶۱، باب الامامة)

## د سرســـايې په زوره په وصول کوونکي او خـــــلك له جوماته په منع کوونکي امام پسې د اقتداء حـــــکم

32
32

**سوال:** څه فرمايي د دين علماء کرام او د شرع متين مفتيان عظام د دې مسئلې په باره کښې چه يوه پيش امام يو مولوي صاحب له جومات څخه په دې سبب منع کړ چه هغه هلکانو ته د قرآن مجيد درس ورکاوه۔ امام د مولوي صاحب د قرآن درس له خپل جومات څخه ځکه بند کړ چه هغه ته د اويره وه چه له زما امامت به راڅخه ونيسي۔ په دې باندې خلك ترې ناراضه شو۔ دوهم دا چه مقتديان ئې وايي چه د دا امام په زړه کښې له خلکو سره ډير بغض ساتي۔ دريم دا چه د ده عادت دی چه که څوك غريب وي او که امير له تولو څخه په زوره سرسايه اخلي۔ که چېرته ئې څوك ورنه کړي نو هغه له جوماته منع کوي۔ اوس د ده د دې سختې رويې له وجهې تول مقتديان ترې تللي دي او يو اځې دوه دري کسان ورپسې لمونځونه کوي۔ آيا په دا سې پيش امام پسې لمونځ جائز دی او که نه؟ او که چېرته جائز وي نو له کراهيت سره به وي او که بغير له کراهيت څخه؟ او خلك د خپل امام د دې سختې رويې له وجهې خپل جومات پرېښی دی او له دريو مياشتو راهيسې د بل کلي په جومات کښې لمونځونه کوي۔ نو آيا دوی به ګنهګار وي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د شريع له مخې امام په دوه قسمه وي۔ يو هغه امام چه د اوقافو محکمې يا پخپله د جومات واقف د امامت په منصب باندې تاکلی وي او د وقف له آمدني څخه د هغه لپاره د تنخواه په شکل کښې وظيفه مقرره کړې وي۔ د دا سې اماما فقهاوو په اهل وظائف کښې شمار کړی دی او د امام الحمل او منصوب الواقف په نومونو ئې ياد کړی دی۔ او کله کله ذو وظيفه هم ورته وايي۔ د دا سې پيش امام په باره کښې فقهاوو ليکلي دي چه دی له نااهلي او شرعي جُرم پرته څوك نه شي معزولولی۔ لکه څرنګه چه علامه ابن نجيم المصري رحمه الله فرمايي: فلا يحل للقاضي عزل صاحب وظيفة بغير جنحةٍ و عدم اهلية و لو لم يصح. (البحر الرائق ج۵، ص۲۲۷)

دوهم ډول پيش امام هغه دی چه کليوالي مقرر کړی وي او يو اځې کليوال هغه ته له خپلو آمدنيو څخه د تنخواه په صورت کښې د امامت اجرت ورکوي۔ نو د دا سې امام نه په اهل وظائفو کښې شماريږي او نه ئې د معزولولو هغه حکم دی کوم چه د مخکښينې امام وو چه پورته ئې يادونه وشوه بلکه د دې ډول امام حيثيت يو اځې د اجيرِ خاص حيثيت دی۔ او له قوم سره ئې د امامت عقد د اجارې يو عقد دی۔ لهذا په د دا سې امام باندې د اجير خاص او په امامت باندې ئې د اجارې د عقد احکام جاري کيږي چه تفصيل ئې په لاندې ډول دی۔

**ابتدائي تاکنه:** فقهاء کرامو د دا سې امام د ابتدايي انتخاب او تاکنې په باره کښې دا تصريحات کړي دي چه که چېرته قوم او کليوال تول ئې په امامت متفق شي نو پرته له کوم نزاع او اختلاف څخه به دی منتخب کيږي۔ او که چېرته په قوم کښې د هغه د انتخاب په باره کښې



اختلاف پيدا شي نو اکثريت به اعتبار ورکول کيږي۔

په در مخار ج۱، ص۵۲۳ کښې چېرته چه د امامت په حقيقت باندې بحث شوی دی هلته دا ليکل شوي دي چه: الاحق با لامامة تقديماً بل نصباً الاعلم باحكام الصلوة الخ فان استووا فيقرع او الخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبر اكثرهم. په دې عبارت کښې په صراحت سره دا يادونه شته چه د امام په درولو کښې که چېرته په قوم کښې اختلاف پيدا شي نو د اکثريت په رأيې باندې به عمل کيږي او اعتبار به ورکول کيږي۔ يعنې که اکثريت ئې په تاکنې او انتخاب باندې متفق وي نو امام به منتخب وي او که نه وي نو نه۔ پاتې شوه د هغه د عزل مسئله نو په دې باره کښې د مسلّمو قواعدو په رنا کښې شرعي حکم دا څرګندیږي چه لکه څرنګه د هغه په ابتدايي تاکنې او انتخاب کښې د اکثريت رأيه معتبره ده نو هيڅ وجه به نه وي چه که چېرته د هغه په عزل کښې اختلاف پيدا شي نو د اکثريت رأيه معتبره و نه ګڼله شي۔ په دې کښې هم که چېرته د هغه په عزل باندې متفق شول نو هغه به معزول کيږي او که نه نو نه به معزول کيږي۔ ليکن د دې مطلب دا نه دی چه د قوم لپاره په هر حالت کښې د پيش امام معزولول جائز دي او په هغه کښې شرعا کومه ګناه نه وي۔ بلکه د دې مطلب يو اځې دا دی چه که چېرته د کوم شرعي نقص او عيب له وجهې هغه معزول شي نو د عزل فيصله به نافذه وي۔ او که کوم شرعي عيب پکښې نه وي او يو اځې د ذاتي عناد يا کومې دنيوي معاملې په بنياد باندې معزول کړی شو نو د قوم دا اقدام به جرم او د شريعت له مخې به ګناه وي ليکن د عزل فيصله به بيا هم نافذه وي او پيش امام به معزول ګڼل کيږي۔ او د کوم له جُرم والي او ګناه والي څخه دا نه لازميږي چه له بل څخه نافذ او په کومې درجې کښې معتبر نه وي۔ د دې لپاره د فقهاء کرامو په مسلّماتو کښې د دې ډير مثالونه موجود دي۔ (۱)د قاضي د کوم فاسق په ګواهي باندې فيصله کول۔ (۲)د افيونو بيعه (۳)د قربانۍ د څرمنو بيعه۔ پس همدارنګه د شرعي جرم او نقص څخه پرته که چېرته قوم د پيش امام د عزل کولو فيصله وکړي نو اګر که قوم د دې فيصلې له وجهې ګنهګاريږي ليکن د عزل فيصله به په هر حال کښې نافذه وي او پيش امام به معزول ګڼل کيږي۔ د فقهاوو د مسلّماتو په رنا کښې د دې لاندينې وجوهات دي:

**اوله وجه:** د امامت عقد يو ډول د اجارې عقد دی او چه کله تول قوم يا ئې اکثريت په دې عقد باندې امضاء کولو ته تيار نه شي او په هيڅ يوه صورت کښې هم و نه غواړي چه هغه امام جوړ کړي نو په دا سې صورت کښې ښکاره خبره ده چه د امامت د عقد اصل مقصد نه شي حاصليدلی۔ خلك د جمعې لمونځ يا اکثره پريږدي او يا په يوه جومات کښې په يوه وخت دوه دوه جمعې په مختلفو امامانو باندې کوي او دا طرزِ عمل د امامت د اصل مقصد، غرض او غايت منافي او د بنياد را ايستونکی دی۔ او په دا سې مواقعو کښې ډير ځله دا سې ليدل شوي هم دي او د فساد قوي ذريعه هم ده۔

**دوهمه وجه:** او چه کله د دې اجاري اصل مقصد په دې صورت کښې نه حاصليږي بلکه له منځه ځي نو بايد چه دا اجاره فسخ شي او مذکوره امام معزول کړی شي او کوم بل صالح او ديندار غوره کړی شي په چا چه ټول قوم متفق شي- تر څو چه د امامت اصل مقصد کوم چه د جمعې د لمانځه برپا کول دي فوت نه شي- په داسې صورتونو کښې فقهاء کرامو د اجارې د فسخ کولو تصريحات کړي دي چه مثالونه ئې د فقهې د کتابونو د "کتاب الاجاره" تر عنوان لاندې موجود دي- هلته کولی شی چه وئې ګورې-

**دريمه وجه:** عزل په ابتدايي تقرري باندې په قياس کولو سره دا ويل کيدلی شي چه ټول قوم يا ئې اکثريت د اختلاف په صورت کښې د معزولولو مجاز دي او رأيه به ئې معتبره وي- همدا وجه ده چه امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمايي چه که چېرته د قوم اکثريت د پيش امام مخالف وي او د لمانځه ادا کول ورپسې پرېږدي نو امام ته د امامت کولو حق باقي نه پاتې کيږي- قال احمدؒ اذا کرهه واحد او اثنان او ثلاثة فلهٗ ان يصلّی بهم حتٰی يکرهه اکثر الجماعة الخ. (مرقات)

احنافو علماوو د امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې قول له نقل کولو څخه وروسته هيڅ اختلاف پکښې نه دی ښکاره کړی چه دا تري معلوميږي چه مونږ احناف هم د دې قول مخالف نه يو- همدارنګه د احنافو فقهاووؒ هم د دې خبرې تصريح کړې ده چه که چېرته په پيش امام کښې کوم شرعي عيب وي او له دې وجهې خلك ورپسې لمونځونه نه کوي نو ګناه ئې په امام باندې دی او که چېرته په امام کښې کوم شرعي عيب نه وي او مقتدي پرته له کومې وجهې څخه تري ناراض وي او په بل ځای کښې لمونځ کوي نو ګناه ئې په مقتدي باندې ده-

و لو امّ قوماً و هم لهٗ کارهون. ان الکراهة بفساد فيه او لانهم احق با لامامة منه کره لهٗ ذٰلك تحريماً لحديث ابی داؤد لا يقبل الله صلٰوة من تقدم قوما و هم لهٗ کارهون (و ان هو احق) لا و الکراهة عليهم. (الدر المختار بهامش رد المحتار ج۱، ص۵۲۲)

دې تمهيد ته په کتو سره په صورت مسئوله باندې چه نظر و اچول شي نو څرګنديږي چه د پيش امام صاحب حيثيت د دوهم ډول پيش امام حيثيت دی کوم چه د اجير خاص په حکم کښې دی او د لومړي ډول حيثيت ئې نه دی چه د وظائفو له اهل څخه وګڼل شي- او مسئوله عنه د پيش امام هغه نقصانات چه له وجهې ټول قوم تري ناراضه شوی او په نورو جوماتونو کښې لمونځونه کوي، چه له همدې وجهې څخه د امامت د عقد اصلي مقصد فوت شوی دی- دا هغه نقصانات دي چه شرعا معتبر دي، لهذا که چېرته ټول قوم يا ئې اکثريت دا عقد فسخ کړي او نومورې امام معزول کړي او په ځای ئې يو بل صالح او ديندار سړی امام وتاکي چه ټول قوم پرې متفق وي نو د قوم به دا عزل نافذ وي او په دې ډول سره به د امامت اصلي مقصد به هم له منځه نه ځي او قوم به هم ګنهګار نه وي- ځکه چه دا عزل به د شرعي نقص له وجهې وي، او که چېرته مذکوره امام د دې تر څنګ چه ټول قوم يا ئې اکثريت تري ناراضه دی ضد کوي او باقاعده لمونځونه ورکوي او خلك ئې ورپسې نه کوي بلکه په نورو جوماتونو کښې ئې کوي نو ګناه ئې په امام باندې ده په قوم باندې نه ده- فقط و الله اعلم بالصواب



# باب القرأة

## (د قرائت احکام او مسئلې)

## په "الرحمٰن الرحيم" کښې اتصال دی او که انفصال

**سوال:** په سورت فاتحه کښې د الرّحمٰن الرحيم تر منځ په وصل او فصل کښې کومه طريقه بهتره چه سړی ئې بايد وکړي؟ بينوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په الرّحمٰن الرحيم کښې اتصال او انفصال دواړه طريقې جائزې دي، له دې څخه په لمانځه کښې هيڅ کراهيت او فساد نه لازميږي- البته په قرائت کښې د اتصال او انفصال تفسير او تفصيل بايد له قراوو حضراتو څخه پوښتنه وشي-

وصل حرف من کلمة بحرف من کلمة اخرٰی ان وصل حرفاً من کلمة بحرف من کلمة اُخرٰی نحو ان قرأ ايّاکنعبد و وصل الکاف با لنون او غير المغضوب عليهم و وصل الباء با لعين او سمع الله لمن حمده و وصل الهاء من الله با للام فا لصحيح انه لا يفسد و لو تعمد ذٰلك. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۱۲، باب فی زلة القاری)

فی الهندية: ان وصل حرفاً من کلمة بحرف من کلمة اخرٰی نحو ان قرأ ايّاك نعبد و وصل الکاف با لنون او غير المغضوب عليهم و وصل الباء با لعين او سمع الله لمن حمده و وصل الهاء من الله با للام فا لصحيح انه لا يفسد و کذا لو تعمد ذٰلك. (الهندية ج۱، ص۷۹، الفصل الخامس فی زلة القاری)

## اِنّا په اِنّ سره او ارسلنا په ارسلن سره د لوستلو حکم

**سوال:** زمونږ د کلي د جومات امام صاحب د تل لپاره په قرائت کښې غلطي کوي لکه د قرائت په وخت کښې په کومو ځايونو کښې چه د اِنّا لفظ راغلی وي نو زمونږ مولوي صاحب ئې اِن لولي، همدارنګه د ارسلنا په ځای ارسلن لولي- له دې برسيره نورې غلطياني هم کوي- آيا د دغو غلطيانو له وجهې په لمانځه کښې کوم فساد راځي او که نه؟ بينوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د قرآنکريم په الفاظو کښې له کموالي او زياتوالي څخه په معنٰی کښې تغير را نه شي نو لمونځ پرې نه فاسديږي- البته قاري بايد دا کوشش وکړي چه خپل قرائت صحيح کړي-

لکه څرنګه چه په صورت مسئوله کښې د جمع متکلم له صيغې څخه جمع مؤنث غائب صيغه جوړه شوې ده چه د معنٰی د خرابوالي مسلتزمه ده چه له مخې ئې لمونځ فاسديږي- ليکن که چېرته د اوريدونکي په اوريدو کښې د جمع مؤنث صيغه راغلې وي او قاري صاحب د جمع متکلم صيغه لوستلې وي نو په دې صورت کښې لمونځ له کراهيت پرته صحيح دی- هو! قرائت بايد په وضاحت سره وشي-

قال العلامة الحصکفیؒ: و منها القرآن با لالحان ان غير المعنٰی و الا لا فی حرف مد و لين..... فلو فی

اعراب او تخفیف مشدد و عکسه او بزیادة حرف. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۶۳۰، باب ما یفسد الصلٰوة)

اما ان قرأ حرفاً مکان حرف او زاد حرفاً او نقص او قدم المؤخر او اخر المقدم و اما ان کان کلمة مکان کلمة او زاد کلمة او نقص او قدم او اخر و اما ان قرأ آیة مکان آیة او نقص او زاد مقدم المؤخر او اخر المقدم اما اذا قرأ حرفاً مکان حرف و لم یغیر المعنٰی بان قرأ ان المسلمون لا یفسد. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص ۱۰۶، الفصل الثانی عشر زلة القاری) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج۱، ص ۷۹، الفصل الخامس فی زلة القاری)

## د فرضو په لمانځه کښې د سورت د تکرار حکم

**سوال:** د یوه جومات امام صاحب د فرض لمانځه په دواړو رکعتونو کښې سورت اخلاص ووایه، آیا په دا سې کولو سره په لمانځه باندې کوم اثر لویږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نفلو کښې د سورت تکرار جائز دی لیکن غیر اولٰی دی البته په فرائضو کښې د سورت تکرار مکروه تنزیهي دی او په لمانځه کښې کوم فساد نه رائحي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: لا بأس ان یقرأ سورة و یعیدها فی الثانیة.

قال ابن عابدینؒ: افاد انه یکره تنزیهاً و علیه یحمل جزم المقنیة با لکراهة و یحمل فعله علیه الصلٰوة و السلام لذٰلك علی بیان الجواز هٰذا اذا لم یضطر. (رد المحتار ج۱، ص ۵۴۶، باب القرائت)

و فی الاصل اذا قرأ سورة واحدة فی رکعتین اختلف المشائخ رحمهم الله فیه و الاصح انه لا یکره و لکن لا ینبغی ان یفعل و لو فعل لا بأس به. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص ۹۶، الفصل الحادی عشر فی القرأة)

## د مابنام په لمانځه کښې د سورت الاعلٰی د لوستلو حکم

**سوال:** زمونږ د جومات امام صاحب اکثره وخت د مابنام په لمانځه کښې سورت الاعلٰی لولي په دا سې حال کښې چه په عامو کتابونو کښې د مابنام په لمانځه کښې د کوچنیو سورتونو د لوستلو ترغیب ورکړ شوی دی۔ آیا د مابنام په لمانځه کښې د سورت الاعلی په لوستلو سره په لمانځه باندې کوم اثر لویږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې بهتره دا ده چه امام صاحب د مقتدیانو رعایت په زړه کښې ونیسي او قرائت وکړي ځکه چه په مقتدیانو کښې ځینې بیمار او کمزوري هم وي۔ د دې لپاره فقهاء کرامو په لمانځه کښې د قرائت اوږدول مکروه بللي دي۔ البته اوږد قرائت په لمانځه باندې کوم اثر نه اچوي۔ پخپله نبي کریم ﷺ د مابنام په لمانځه کښې څو څو واړي سورت الطور او سورت المرسلٰت لوستلي دي۔

لما قال العلامة حماد بن الحسن الشرنبلالیؒ: و کره للامام تطویل الصلٰوة لما فیه من تنفیر الجماعة لقوله علیه الصلٰوة و السلام من امَّ فلیخفف..... قال العلامة احمد الطحطاوی تحت قول تطویل الصلٰوة بقرأة او تسبیح او غیرهما. (الطحطاوی ص ۲۴۶، باب الامامة)



قال العلامة الحصکفیؒ: و یکره تحریماً تطویل الصلٰوة علی القوم زائدا علی قدر السنة فی قرأة و اذکار رضی القوم ام لا لاطلاق الامر با لتخفیف. (رد المحتار ج۱، ص ۵۶۴، باب الامامة)

عن جبیر ابن مطعم عن ابیه قال سمعت رسول الله ﷺ یقرأ فی المغرب با لطور.

عن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله ﷺ یقرأ با لمغرب با لمرسلٰت. (الصحیح المسلم ج۱، ص ۱۸۷، باب القرأة فی المغرب)

عن جبیر ابن مطعم عن ابیه قال سمعت رسول الله ﷺ یقرأ فی المغرب با لطور.

عن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله ﷺ یقرأ فی المغرب با لمرسلٰت. (الصحیح المسلم ج۱، ص ۱۸۷، باب الجهر فی المغرب) و مثله فی المشکٰوة ج۱، ص ۷۹، باب القرأة فی الصلٰوة) و مثله فی الجوهرة النیرة ج۱، ص ۷۰)

## په سورت او تکبیر کښې د وصل حکم

**سوال:** زمونږ د جومات امام صاحب له آخري لسو سورتونو څخه یو په لمانځه کښې لولي نو رکوع ته د تللو په وخت کښې تکبیر له سورت سره یو ځای کوي او بیا ئې وایي۔ یو مولوي صاحب فرمایي چه دا سې کول ښه نه دي بلکه چه کله د سورت آخري ته ورسیږي نو د سورت د آخر او د تکبیر تر منځ د وقایه "ن" باید زیات شي۔ پرته د "ن" له زیاتوالي څخه لوستل صحیح نه دي۔ په دا سې حال کښې چه زمونږ امام صاحب ئې د جواز قائل دی۔ آیا د وصل په وخت کښې د "ن" لوستل ضروري دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** یوه کلمه له بلې کلمې سره په دا سې توګه لګول او لوستل چه په معنٰی کښې ئې فساد پیدا شي صحیح نه دي او که چېرته د فساد اندیښنه نه وي نو بیا جائز دی۔ لهذا الله اکبر د سورت له آخري لفظ سره لګول او لوستل د معنٰی د نه فساد له وجهې جائز دي۔ البته د وصل په صورت کښې د وقایه نُون د قرائت د قواعدو په بناء لوستل کیږي۔ هو! لکه څرنګه چه په دې صورت کښې الله اکبر د سورت د جزء ګرځیدو اندیښنه ده د دې لپاره پرته له لګولو څخه ئې لوستل افضل دي۔

لما قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: ان وصل حرف من کلمة بحرف من کلمة اخری ان وصل حرفاً من کلمة بحرف من کلمة اخری نحو ان قرأ ایّاك نعبد و وصل الکاف با لنون او غیر المغضوب و وصل الباء با لعین او سمع الله لمن حمده و وصل الهاء من الله با للام فا لصحیح انه لا یفسد و کذا او تعمد ذٰلك. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص ۱۱۲، زلة القاری)

و فی الهندیة: ان وصل حرفا من کلمة بحرف من کلمة اخری نحو ان قرأ ایّاکنعبد و وصل الکاف با لنون اق غیر المغضوب علیهم و وصل الباء با لعین او سمع الله لمن حمده و وصل الهاء من الله با للام فا لصحیح انه لا تفسد و لو تعمد ذٰلك. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص ۷۹، الفصل الخامس فی زلة القاری)

## د قرائت ړومبی والی او وروسته والی

**سوال:** یو مولوي صاحب د جُمعې په لمانځه کښې په لومړي رکعت کښې د سورت مریم څه آیتونه تلاوت کړل په داسې حال کښې چه په دوهم رکعت کښې ئې د سورت بقره څو آیتونه تلاوت کړل۔ آیا داسې کول شرعا جائز دي چه په آیاتو کښې ړومبی والی وشي یا په ځینو کښې تاخیر وشي او ولوستل شي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قرآن مجید په ترتیب سره تلاوت کول د تلاوت له آداب څخه دی۔ د دې لپاره د محققینو فقهاوو په نزد د قرآنکریم معکوس (سرچپه) تلاوت مطلقاً مکروه دی۔ یواځې د هلکانو د تعلیم لپاره معکوس تلاوت بغیر له کراهیت څخه جائز دی۔

اګر که ځینو فقهاوو په فرضو او نفلو لمونځونو کښې د منکوس تلاوت کوم فرق نه دی کړی لیکن د محققینو په نزد مطلق منکوس تلاوت که په لمانځه کښې وي او که پرته له لمانځه څخه وي له کراهیت څخه خالي نه دی۔

لما قال العلامة عمار بن حسن الشرنبلالیؒ: و یکره قراءة سورة فوق التی قرأها..... قال ابن مسعودؓ: من قرأ القرآن منکوسا فهو منکوس و ما شرع لتعلیم الاطفال لا کتیسیر الحفظ بقصر السور. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۸۶، باب مکروهات الصلوة)

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و یکره الفصل سورة قصیرة و ان یقرأ منکوساً.... قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله و ان یقرأ منکوسا) بان یقرأ فی الثانیة سورة الاعلی مما قرأ فی الاولی لان ترتیب السورة فی القرأة من واجبات التلاوة و انما جواز الصغار تسهیلاً لضرورة التعلیم. (رد المحتار ج۱، ص۵۴۶، فصل فی القرأة، مطلب الاستماع للقرآن غرض کفایة) و مثله فی فتح القدیر ج۱، ص۲۹۹، باب صفة الصلوة)

## د سهار په لمانځه کښې د کوچني سورتونو ویل

**سوال:** په کلیو کښې د کم علم لرونکي ځینې امامانو د قرآنکریم څو لنډ لنډ سورتونه یاد کړي وي او لوی او اوږده سورتونه ئې یاد نه وي۔ نو آیا د سهار په لمانځه کښې کوچني سورتونه ویل کیدلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سهار په لمانځه کښې مستحبه داده چه په اسفار کښې لمونځ شروع کړي که چېرته لمونځ فاسد شي نو د سُنتو له رعایتولو سره فرض لمونځ راګرځول کیدلی شي او کم تر کمه د څلویښتو آیتونو په اندازې سره تلاوت باید پکښې وشي۔ که چېرته دومره تاخیر پکښې وشي چه لمونځ فاسد شي نو د دوهم څل لپاره په مستحبه طریقه لمونځ نه شوای راګرځیدلی نو دا ښه نه دي ګڼل شوي۔

البته که چېرته څوک کوچني سورتونه پکښې وایي او دوام هم پرې کوي نو په لمانځه کښې کوم کراهیت نه راځي ځکه چه پخپله رسول الله ﷺ په معوذتینو باندې د سهار لمونځ



ادا کړی دی۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: فی الجامع الصغیر: یقرأ فی الفجر فی الرکعتین سورة الفاتحة و قدر اربعین او خمسین و اختصر فی الاصل علی الاربعین الخ. (رد المحتار ج۱، ص۵۴۰، فصل فی القرأة)

و قال العلامة ابن عابدینؒ: کما ذکر انه ﷺ قرأ بالمعوّذتین فی الفجر. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۵، باب الامامة، مطلب اذا صلی الشافعی قبل الحنفی الخ)

قال العلامة السید احمد الطحطاوی: و اختلف الآثار فی حدر ما یقرأ فی کل صلوة و فی الجامع الصغیر انه یقرأ فی الفجر فی الرکعتین جمیعاً اربعین او خمسین او ستّین آیة سورة الفاتحة. و روی الحسن ما بین ستین الی مائة فالمائة اکثر ما یقرأ فیها و الاربعون اقل الخ. (طحطاوی حاشیة مراقی ص۲۱۳، فصل فی بیان سننها)

قال یؤیده ما فی الصحیحین انه ﷺ قرأ بالمعوّذتین فی الفجر فلما فرغ قالوا له او جرت قال سمعت بکاء صبیّ. (طحطاوی حاشیة مراقی ص۲۴۶، فصل فی بیان احق با لامامة) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۵۱، باب الامامة و الفتاوی الهندیة ج۱، ص۷۷، الفصل الرابع فی القرأة)

## قرآن مجید ډیر تیز ویل

**سوال:** په ځینو جوماتونو کښې لیدل کیږي چه امام صاحب په فرض لمانځه کښې او خصوصاً په تراویحو کښې، همدارنګه ځینې خلك په انفرادي توګه ډیر په تیزي سره قرائت وایي او ډیر زر له لمانځه څخه د فارغیدلو کوشش کوي۔ آیا شرعا داسې کول جائز دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** قرآنکریم که چېرته تیز تلاوت شي په دې شرط چه تلفظ صحیح وي او په حروفو کښې کوم کموالی را نه شي نو لمونځ نه پرې فاسدیږي۔ البته که چېرته دومره تیز تلاوت شي چه په الفاظو کښې غلطي یا کموالی او زیاتوالی پیدا شي نو بیا جائز نه دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یجتنب المنکرات هذا الامة القرأة.

قال ابن عابدینؒ: ای سرعة الکلام و القرأة. (رد المحتار ج۲، ص۴۷، فصل فی التراویح)

و یکره الاسراع فی القرأة و فی اداء الارکان کذا فی السراجیة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۱۸، فصل فی التراویح)

## د ماسپښین او مازدیګر په فرضو کښې د مقتدي د سورت فاتحه د ویلو حکم

**سوال:** د ماسپښین او مازدیګر په فرضو کښې په داسې حال کښې چه امام قرائت کوي که چېرته مقتدي سورت فاتحه ولولي نو حکم به ئې څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په حنفي فقهي کښې د مقتدي لپاره که امام په پته قرائت کوي او که په زوره غلی دریدل ضروري دي۔ او د مقتدي لپاره په امام پسې قرائت مکروه تحریمي دی۔ البته لمونځ پرې نه فاسدیږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: (المؤتم لا يقرأ مطلقا) و لا الفاتحة فی السّرّيّة اتفاقا و ما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال (فان قرأ كره تحريما....) (بل يستمع) اذا جهر (و ينصت) اذا اسر لقول ابی هريرة رضي الله تعالي عنه كنا نقرأ خلف الامام فنزل و اذا قُرئ القُرانُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَ انصِتُوا. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۴۴، فصل فی القرأة)

قال الامام محمد بن الحسن الشيبانیؒ لا قرأة خلف الامام فيما جهر فيه و لا فيما لم يجهر بذلك جاء ت عامة الآثار و هو قول ابی حنيفةؒ. (مؤطا امام محمد ص۹۷، باب قرأة الامام) و مثله فی فتح القدير ج۱، ص۲۹۷، فصل فی القرأة)

## په قرائت کښې د امام له حد څخه د تجاوز کولو حکم

**سوال:** زمونږ د جومات امام صاحب په جهري لمونځونو کښې په دومره لوړ آواز سره تلاوت کوي چه تر ډيره لرې ځايونو پوري اوريدل کيږي په دا سې حال کښې چه په جومات کښې يوائې يو څو کسان وي۔ که چېرته امام صاحب په ورو آواز سره قرائت وکړي نو بيا ئې هم ټول په آسانۍ سره اوريدلی شي۔ آيا په جهري لمونځونو کښې له حد څخه په زيات لوړ آواز باندې قرائت کول شرعا جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جهري لمونځونو کښې په لوړ آواز سره قرائت د امام لپاره واجب دی۔ البته دومره په لوړ آواز سره قرائت کول چه خلك هم تري تنګ شي او له خپل بشري طاقت څخه هم د باندې وي مکروه تنزيهي دی۔ ښه خبره دا ده چه د اسې و نه کړي، که چېرته ئې څوك کوي نو په لمانځه کښې کوم فساد نه راځي۔

و لا يجهر الامام نفسه با لجهر كذا فی البحر الرائق و اذا جهر الامام فوق حاجة الناس فقد اساء لان الامام انما يجهر لاسماع القوم ليدبروا فی قرأته ليحصل احضار القلب كذا فی سراج الوهاج. (الهندية ج۱، ص۷۲، واجبات الصلٰوة)

قال السيد احمد الطحطاوی: و للاولٰی ان لا يجهد نفسه با لجهر بل بقدر الطاقة لان اسماع بعض القوم يكفی و المستحب ان يجهر بحسب الجماعة فان زاد فوق حاجة الجماعة فقد اساء كما لو جهر المصلی با لاذكار قهستانی عن كشف الاصول. (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص۲۰۴، فصل فی واجبات الصلٰوة) و مثله فی رد المحتار ج۱، ص۵۸۹، باب الامامة، مطلب فی رفع المبلغ صوته زيادة علی الحاجة)

## په لمانځه کښې د يو اوږد آيت د تلاوت کولو حکم

**سوال:** زمونږ د جومات امام صاحب يو ځل د جهري لمانځه په لومړي رکعت کښې له للهِ ما فی السّمٰوٰت څخه تر اَلمَصِيرپوري تلاوت وکړ کوم چه دوه آيتونه راځي۔ او په دوهم رکعت کښې ئې لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً الی آخره‌پوري تلاوت کړ کوم چه يو آيت دی۔ چا اعتراض وکړ چه دا المونځ و نه شو ځکه چه په لومړي رکعت کښې دوه آيتونه تلاوت شول او په دوهم رکعت کښې يو آيت تلاوت شو په دا سې حال کښې چه قرائت لپاره درې آيتونه شرط دي۔ اعتراض کوونکي خپل



لمونځ را وګرځاوه په دا سې حال کښې چه د امام موقف دا دی چه لمونځ وشو ځکه چه که په لمانځه کښې يو اوږد آيت چه د دريو لنډو آيتونو په برابر وي تلاوت شي نو لمونځ کيږي۔ پوښتنه دا ده چه د يو اوږد آيت (کوم چه د دريو لنډو آيتونو سره برابر دی) په تلاوت سره لمونځ کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د قرائت اندازه يو اوږد آيت يا دري لنډ آيتونه دي او د لنډو آيتونو اندازه د سورت الکوثر او سورت عبس لومړي دري آيتونه دي۔

په نومورې صورت کښې لکه څرنګه چه امام صاحب يو اوږد آيت تلاوت کړی دی چه اندازه ئې له دغو دواړو څخه زياتيږي له دې وجهې په دې سره لمونځ نه فاسديږي او نه بيرته د دې لمانځه راګرځول واجب دي۔

اما الجواز ان قرأ فی كل ركعة من صلٰوته بآية اجزاه قصيرة كانت الآية او طويلة و هو مسیء و هذا عند ابی حنيفة و عندهما لا يجزيه ما لم يقرأ فی كل ركعة ثلاث آيات قصار او آية طوية و هٰذا قول ابی حنيفةؒ اولٰی. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۹۳، فصل فی القرأة)

قال العلامة الحصكفیؒ: قرأ المصلی لو اماماً او منفردا الفاتحة و قرأ بعدها وجوباً (سورة او ثلاث آيات) و لو كانت الآية او الآيتان تعدل ثلاث آيات قصارا انتفت كراهة التحريم ذكره الحلبی و لا تنتفی التنزيهية الا با لمسنون. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۴۹۱، صفة الصلٰوة) و مثله فی كبيری ص۲۷۸، باب القرأة)

## د ضاد د حرف صحيح تلفظ

**سوال:** زمونږ په علاقې کښې د ضاد د لفظ په تلفظ باندې د علماوو تر منځ سخت اختلاف دی تر دې پورې چه د کفر او اسلام فرق ئې د ضاد ويل تاکلی دی۔ ځينې دا حرف د دال مشابه لولي او ځينې ئې د ظاء مشابه لولي او ځينې ئې د ذال او زا مشابه لولي۔ البته که چېرته د صفاتو او مخرج په رعايتولو سره ئې د ادا کولو کوشش وشي نو يو څه اندازه له ظا سره مشابه کيږي۔ آيا که چېرته دا حرف د يادو شويو حروفو مشابه ولوستل شي نو په لمانځه کښې کوم فساد راځي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تلفظ په دوران کښې که چېرته يو حرف په بل حرف باندې د بدلولو په صورت کښې په معنٰی کښې تغير راتلو نو په اتفاق سره لمونځ فاسديږي۔ همدارنګه که چېرته ضاد په زا، ذال، دال، ظا باندې بدل شي او بعينهٖ دال او ظا ولوستل شي نو لمونځ پرې فاسديږي۔ البته که چېرته ضاد له خپلو صفاتو او مخرج سره په ادا کولو باندې له کوم بل لفظ سره مشابه آواز له خولې څخه ووځي ليکن په څرګنده توګه فرق او تميز تر سترګو نه شي او نه پرته له مشقت او تکليف څخه د هغو تر منځ فرق وکړی شي نو په دې سره لمونځ نه فاسديږي۔ که چېرته په صراحت سره ئې تميز او فرق وشي نو بيا لمونځ فاسديږي۔

قال ابن عابدينؒ: (قوله الا ما يشق) قال فی الخانية و الخلاصة الاصل فيما اذا ذكر حرفاً مكان حرفٍ و غير

المعنی ان امکن الفصل ما بینهما بلا مشقه تفسد و الا یمکن الا بمشقه کا لظاء مع الضاد المعجمتین، و الصاد مع السین المهملتین و الطاء مع التاء قال اکثرهم لا تفسد. (رد المحتار ج۱، ص۶۳۳، زلة القاری)

قال طاهر بن عبد الرشیدؒ: و الاصل فی هٰذه انه ان امکن الفصل بین الحرفین من غیر مشقه کا لظاء مع الصاد بان قرأ الطالحات مکان الصالحات تفسد صلٰوته و ان کا لا یمکن الفصل بین الحرفین الا بمشقه کا لظاء مع الضاد و الصاد مع السین و الطاء مع التاء اختلف المشائخ فیه قال اکثرهم لا یفسد قال بعضهم یفسد. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۰۶، زلة القاری) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۷۹، زلة القاری)

## د صاد په ځای د سین د لوستلو حکم

**سوال:** که چېرته کوم امام د صِرَاطَ الَّذِیْنَ په ځای سِرَاطَ الَّذِیْنَ ولولي نو لمونځ پرې فاسدیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که یو حرف په بل حرف باندې د اسې بدلول چه په معنٰی کښې تبدیلي واقع شي نو لمونځ پرې فاسدیږي لیکن په نومورې کښې دا تبدیلي د لمانځه فاسدوونکي نه ده ځکه چه صراط په سین سره هم یو قرائت دی۔ د دې لپاره د سِرَاطَ الَّذِیْنَ په لوستلو سره په لمانځه باندې هیڅ اثر نه لویږي۔ البته په صاد سره لوستل ئې بهتر دي۔

لما قال العلامة جمال الدین ابو الفرج ابن الجوزی الصراط: الطریق یقال ان اصله با لسین لانهٗ من الاسترا ط و هو الابتلاع فا لسراط کانه یسترط المارین علیه فمن قرأ با لسین کمجاهد و ابن محیص و یعقوب فعلٰی اصل الکلمة و من قرأ با لصاد کابی عمرو و الجمهور فلانها اخف علی اللسان..... قال الفرأ اللغة الجیدة با لصاد و هی لغة قریش الاولٰی. (زاد المسیر ج۱، ص۱۴، تحت صِرَاطَ الَّذِین)

قال العلامة محمود الآلوسیؒ: (الصراط) الطریق و اصله با لسّین من السراط..... و با لسین علی الاصل قرائن کثیر بروایة قنبل و اویس اللؤلؤی عن یعقوب و قرأ الجمهور با لصاد و هی لغة قریش. (روح المعانی ج۱، ص۹۲، تحت الصراط المستقیم) و مثله فی تفسیر ابن کثیر ج۱، ص۴۳، تحت اهدنا الصراط)

## له سورت فاتحه څخه مخکښې د بسم الله د لوستلو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د سورت فاتحې یا کوم بل سورت د شروع کولو په وخت کښې د بسمِ الله د ویلو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له سورت فاتحې څخه مخکښې د بسم الله لوستل سُنت دي۔ البته د فاتحې او سورت تر منځه د بسم الله لوستل سُنت نه دي لیکن د محققینو په نزد ئې لوستل بهتر او مستحب دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (سمی) غیر المؤتم بلفظ البسملة لا مطلق الذکر کما فی ذبیحة وضوء (سرافی اوّل (کل رکعة) و لو جهریة (لا) تسنّ (بین الفاتحة و السورة مطلقاً) و لو سریة و لا نکره اتفاقاً و ما صححه الزاهدی من وجوبها ضعفه فی البحر.



قال ابن عابدینؒ: کذا صرح فی الذخیرة و المجتبٰی بان سمّٰی بین الفاتحة و السورة المقروءة سراً او جهراً کان حسناً و رجحه ابن الهمام. (رد المحتار ج۱، ص۴۹۰، باب صفة الصلٰوة، فصل فی الشروع)

(ثم یاتی با لتسمیة) و یخفیها و هی من القرآن آیة انزلت للفصل بین السُّور کذا فی الظهیریة فیما یکره فی الصلٰوة..... و لا یسمّٰی بین الفاتحة و السورة هٰکذا فی الوقایة و النقایة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۷۴، الفصل الثالث فی سُننها)

قال العلامة حسن بن عمّار الشرنبلالیؒ: (و) تسنّ (التسمیة اول کل رکعة) قبل الفاتحة لانهﷺ کان یفتتح صلٰوته ببسم الله الرحمٰن الرحیم. و فی الطحطاوی و اتفقوا علی عدم الکراهة فی ذکرها بین الفاتحة و السورة بل هو حسن سواء کانت الصلٰوة سریة او جهریة و ینافیه ما فی القهستانی انه لا یسمّٰی بین الفاتحة و السورة فی قولها. و فی روایة عن محمد قال فی المضمرات و الفتوٰی علی قولهما.

و فی حاشیة تبع. فیه الکمال و تلمیذه ابن امیر الحال حیث رجحان ان الخلاف فی السنیة فلا خلاف انه لو سمّٰی لکان حسناً لشبهه الخلاف فی کونها آیة من کل سورة. (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص۱۴۲، باب سننها) و مثله فی عزیز الفتاوٰی ج۱، ص۲۳۵، کتاب الصلٰوة)

## په اعرابو کښې د غلطۍ حکم

**سوال:** په لمانځه کښې یو امام صاحب د قرآنکریم یو آیت شِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْر د شین د زیر په ځای شَفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُور د شین په زور ولوست۔ اوس په خلکو کښې اختلاف لویدلی دی، ځینې وایي چه په لمانځه کښې کوم فرق نه پریووځي په د اسې حال کښې چه ځینې وایي چه د لمانځه بیرته راګرځول واجب دي۔ آیا په اعرابو کښې د دې ډول غلطۍ له وجهې د لمانځه بیرته راګرځول واجب دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په د اسې حال کښې چه د شَفَاء د شین په زور مثل نه په قرآنکریم کښې شته (البته د شفا لفظ د شین په زور له همزې پرته په قرآنکریم کښې موجود دی) او نه د دې لپاره کومه صحیح معنٰی شته۔ لهذا د اعرابو د د اسې غلطۍ له وجهې د متقدمینو په نزد د لمانځه بیرته راګرځول واجب دي۔ او د متاخرینو په نزد د لمانځه بیرته راګرځول واجب نه دي او دا صحیح قول هم دی۔ د دې لپاره له دې څخه د اسې تبدیلي نه راځي چه د لمانځه مفسد وګرځي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله فلو فی اعراب) ککسر قواما مکان فتحها و فتح باء تعبد مکان ضمها و مثال ما یعتبر اَنَّمَا یخشی اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓاء بضمها الجلالة و فتح همزة العلماء و هو مفسد عند المتقدمین و اختلف المتاخرون فذهب ابن مقاتل عمن معه انه لا یفسد و الاول احوط و هٰذا اوسع کذا فی زاد الفقیر لابن الهمام. (رد المحتار ج۱، ص۶۳۱، باب زلة القاری)

اذا لحن فی الاعراب لحناً لا یغیّر المعنٰی بان قرأ لا ترفعوا اصواتکم برفع التاء لا تفسد صلٰوة با لاجماع و ان غیر المعنٰی تغیّرا فاحشا بان قرأ و عصٰی آدم ربه بنصب المیم و وفع الرب و ما اشبه ذٰلك مما لو تعمد به یکفر اذا قرأ خطا فسدت صلٰوته فی قول المتقدمین و اختلف المتاخرون قال محمد بن مقاتل و ابو نصر محمد بن سلام و ابو بکر بن سعید

البلخی و الفقیه ابو جعفر الهندوانی و ابو بکر محمد بن الفضل و الشیخ الامام الزاهد و شمس الائمة الحلوانی لا تفسد صلٰوة و ما قاله المتقدمون احوط. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۱، باب زلة القاری) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۱۳، زلة القاری)

## مسد په شد سره د لوستلو حکم

**سوال:** زمونږ د جومات مولوي صاحب یو ځل د مابنام په لمانځه کښې د تبت ید اسورت ولوست او د مسد لفظ ئې کوم چه مخفف دی په شد سره یعنې مشدد ولوست۔ آیا په دې سره د لمانځه په صحت کښې کوم اثر لویږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مخفف لفظ د مشدد په لوستلو سره او همدارنګه مشدد لفظ د مخفف په لوستلو سره که چېرته د معنٰی فساد راتلو نو لمونځ فاسدیږي او که نه نو بیا نه فاسدیږي۔

قال الحصکفیؒ: او تخفیف مشدد و عکسه او بزیادة حرف فاکثر نحو الصراط الذین او بوصل حرف بکملة نحو ایّاکنعبد او بوقف و ابتداء لم تفسد..... و ان غیر المعنٰی به یفتی بزازیة الا تشدید رب العالمین و ایّاك نعبد فیترکه تفسد. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۳۱، زلة القاری)

و لو ترك التشدید فی موضعه او اتٰی با لتشدید فی غیر موضعه صح فان کان لا یغیر المعنٰی. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۱۲، زلة القاری)

## په لمانځه کښې په قرائت کښې په غلطي باندې لـــه پوهیدلو وروسته د هغې د صحـــیح کولو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك په لمانځه کښې د قرائت په دوران کښې په الفاظو یا اعرابو کښې غلطي وکړي او وروسته بیا پرې پوه شي او زر ئې بیرته صحیح کړي او دوباره ئې صحیح قرائت کړي نو آیا په لمانځه کښې کوم فرق راځي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د قرائت په دوران کښې د غلطی له کیدلو وروسته د هغې په صحیح کولو سره په لمانځه باندې هیڅ اثر نه لویږي، لمونځ به صحیح او درست وي۔

ذکر فی الفوائد لو قرأ فی الصلٰوة بخطا فاحش ثم رجع و قرأ صحیحا قال عندی صلٰوته جائزة و کذٰلك الاعراب. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۲، باب زلة القاری)

قال الشیخ مولانا شاه اشرف علی التهانویؒ: و فی العالمگیری: ذکر فی الفوائد لو قرأ فی الصلٰوة بخطاء فاحش ثم رجع و قرأ صحیحا قال عندی صلٰوته جائزة و کذٰلك الاعراب. قلت و کذٰلك سمعتُ شیخی مولانا محمد یعقوب رحمه الله تعالی. (امداد الفتاوٰی ج۱، ص۱۶۸، باب القرأة)



## اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ په ځای اِذَا جَآءَ النَّصْرُ اللّٰه د لوستلو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك په لمانځه کښې د اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ په ځای اِذَا جَآءَ النَّصْرُ اللهِ ولولي نو آیا لمونځ ئې پرې فاسدیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نومورې صورت کښې چونکه د معنٰی تغیر هم شته او د لغت تغیر هم شته۔ له دې وجهې د لمانځه بیرته راګرځول ضروري دي۔

و فی الهندیة: (و منها) ذکر حرف مکان حرف. ان ذکر حرفا مکان حرف و لم یغیر المعنٰی بان قرأ ان المسلمون ان الظالمون و ما اشبه ذٰلك لم تفسد صلٰوته و ان غیر المعنٰی فان امکن الفصل بین الحرفین من غیر مشقه کا لطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مکان الصالحات تفسد صلٰوته عند الکل الخ. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۷۹، کتاب الصلٰوة، الفصل الخامس فی زلة القاری)

قال العلامة ابن عابدینؒ: و ان کان الخطاء بابدال حرف بحرف فان امکن الفصل بینهما بلا کلفة کا لصاد مع الطاء بان قرأ الطالحات مکان الصالحات فا تفقوا علی انهٗ مفسد و ان لم یمکن الا بمشقه کا لظاء مع الضاد و الصاد مع السین فاکثرهم علی عدم الفساد لعموم البلوٰی الخ. (رد المحتار ج۱، ص۴۶۶، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها، مطلب مسائل زلة القاری) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج۴، ص۴۳، کتاب الصلٰوة)

## په دوهم رکعت کښې د یوه آیت زیاتوالی د کراهیت سبب نه دی

**سوال:** زمونږ امام صاحب د مابنام د لمانځه په لومړي رکعت کښې درې آیتونه تلاوت کړه او په دوهم رکعت کښې ئې څلور آیتونه تلاوت کړه چه له وجهې ئې دوهم رکعت په لومړي رکعت باندې اوږد شو۔ آیا په دې سره د شریعت له مخې لمونځ مکروه کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که دوهم رکعت په لومړي رکعت باندې اوږدول مکروه دي لیکن دا کراهیت هلته لازمیږي چه د دوهم رکعت قرائت په لومړي رکعت باندې له دوو آیتونو څخه زیات اوږد شي او له دوو آیتونو څخه کم زیاتوالی د کراهیت سبب نه ګرځي۔

لما قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: اما اطالة الرکعة الثانیة علی الرکعة الاولٰی فمکروه با لاجماع لٰکن لا بمطلق الاطالة بل ان کانت الاطالة بثلاث آیات او بما فوقها تکره و ان کانت تلك الاطالة آیة اق آیتین لا تکره. (حلبی کبیر ص۱۳۰، باب صفة الصلٰوة)

## د دریو آیتونو له لوستلو وروسته د مقتدي امام ته د فتحې ورکولو حکم

**سوال:** د یوه جومات امام صاحب د دریو آیتونو په اندازې سره قرائت وکړ چه ناڅاپه ئې مخکښینې آیتونه ویر شول۔ په دې صورت کښې که چېرته کوم مقتدي امام ته فتح ورکړي او امام ئې فتح واخلي نو آیا په دې سره لمونځ فاسدیږي او که نه؟ د احنافو فقهاوو په دې باره کښې څه رأیه ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** چه کله امام د دریو آیتونو په برابر قرائت وکړي نو باید چه رکوع ته

لاړ شي او مقتدي په فتح ورکولو باندې مجبور نه کړي- او که چېرته بالفرض مقتدي امام ته د دریو آیتونو تر لوستلو وروسته امام ته فتحه ورکړي او امام ئې هم قبول کړي نو لمونځ نه فاسدیږي-

لما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: بخلاف فتحه على امامه فانه لا يفسد مطلقاً لفاتح و اخذ بكل حال اى سواء قرأ الامام قدر ما تجوز به الصلوة ام لا انتقل الى آية اخرى ام لا تكرر الفتح ام لا هو الاصح. (رد المحتار ج۱، ص ٤٦٠، باب ما يفسد الصلوة الخ)

قال العلامة ابن نجيم المصرى رحمه الله: لما صرحوا فى فتح المصلى على امامه بانها لا تفسد على الصحيح سواء قرأ الامام ما تجوز به الصلوة ام لا. (البحر الرائق ج۱، ص ۳۷۱، باب الحدث فى الصلوة)

## په یوه رکعت کښې له یوه څخه د زیاتو سورتونو د لوستلو حکم

**سوال:** څه فرمایي علماء کرام د دې مسئلې په باره کښې چه په یوه رکعت کښې له یوه څخه د زیاتو سورتونو لوستل جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه په یوه رکعت کښې یو سورت ولوستل شي- هو! که چېرته په یوه رکعت کښې دوه درې سورتونه ولوستل شي نو په لمانځه باندې کوم بد اثر نه لویږي اګر که د اولی خلاف خو خامخا دی-

لما قال العلامة السيد احمد الطحطاوى رحمه الله: و يكره..... و الجمع بين سورتين اى فى ركعة واحدة لما فيه من الشبهه التفضيل و الهجر. (طحطاوى على مراقى الفلاح ص ۲۰٦، باب ما يكره فى الصلوة)



# باب المسبوق و اللاحق

## (د مسبوق او لاحق احکام او مسئلې)

## د مسبوق او لاحق تعریف

**سوال:** جناب مفتي صاحب! د مسبوق او لاحق تعریف څه شی دی؟ او مسبوق او لاحق چا ته وایي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مسبوق: هغه لمونځ کوونکي ته وایي چه له امام سره د ټولو رکعتونو یا ځینو رکعتونو د کولو موقع په لاس ورنه شي

لاحق: هغه مقتدي دی چه د مجبورۍ له وجهې د اقتداء له کولو څخه وروسته ټول رکعتونه یا ځینې تر فوت شي او بیا اقتداء ورپسې وکړي-

قال العلامة الحصكفىؒ: و اللاحق من فاتته الركعات كلها او بعضها لكن بعد اقتداء بعذر كغفلة و زحمة..... و المسبوق من سبقه الامام بها او بعضها. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص ٥٩٤ تا ٥٩٦، كتاب الصلوة، مطلب فى احكام المسبوق الخ)

و فى الهندية: المسبوق من لم يدرك الركعة الاولى مع الامام..... و اللاحق هو الذى ادرك اولها و فاته الباقى فى النوم او حدث او بقى قائماً للزحام..... الخ. (الفتاوى الهندية ج۱، ص ۹۲، الباب الخامس، الفصل السابع فى المسبوق و اللاحق)

## د مسبوق لپاره د ثناء د لوستلو حکم

**سوال:** یو سړی د مابنام په لمانځه کښې په دوهم رکعت کښې له امام سره شامل شو نو دی به ثناء څه وخت لولي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته مسبوق امام په هغه رکعت کښې پیدا کړي په کوم رکعت کښې چه قرائت ویل کیږي نو مسبوق به ثناء نه لولي بلکه د امام قرائت به اوري او چه کله د امام له سلام اړولو وروسته نوموړی مسبوق د تیر شوي رکعت د راګرځولو لپاره ودریږي نو ثناء به لولي- هو! د امام ابو یوسفؒ په نزد له امام سره په وخت د یو ځای کیدو کښې تعوّذ لوستل مستحب دي په دا سې حال کښې چه وروسته (د امام له فراغت څخه وروسته) هم له قرائت څخه مخکښې به تعوّذ لولي-

قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد البخارىؒ: المسبوق اذا ادرك الامام فى القرأة التى يجهر فيها لا يأتى با لثناء فاذا قام الى قضاء ما سبق يأتى با لثناء و يتعوذ للقرأة و عند ابى يوسفؒ يتعوّذ عند الدخول فى الصلوة و عند القرأة و هذا استحباب اما كونه سنة فقد مر فى فصل الآداب ثم فى الثناء سواء كان قريباً من الامام او لا يسمع فى صلوة الجهر يسكت. و فى صلوة المخافة يأتى بالثناء اذا ادركه قائماً. (خلاصة الفتاوى ج۱، ص ۱٦٥، مسائل المسبوق)

و فی الهندیة: و فی صلوة المخافة یأتی به الخ. و یسکت المؤتم عن الثناء اذا جهر الامام و ان ادرك الامام فی الرکوع او السجود یتحرّی ان کان اکبر رأیه انه لو اتی به ادرکه فی شیء من الرکوع او السجود یأتی به قائماً و الاّ یتابع الامام و لا یأتی به. و اذا لم یدرك الامام فی الرکوع و السجود لا یأتی به و ان ادرك الامام فی القعدة لا یأتی با لثناء بل یکبر للافتتاح ثم للانحطاط ثم یقعد. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص ۹۱، الباب فی اللاحق و المسبوق)

## په دو هم رکعت کښې د شریك شوي مسبوق لپاره د تشهد د ویلو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك د ماسپښین په لمانځه کښې له امام سره په دو هم رکعت کښې شریك شي او امام چه کله په دو هم رکعت کښې کښیني نو په همدې مسبوق باندې همدغه تشهد ویل لازم دي او که نه؟ په ځینو متونو او حواشي کښې لیکلي دي چه په مسبوق باندې دا تشهد ویل ضروري نه دي۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مسبوق باندې دا تشهد ویل واجب دي۔

قال ابن عابدینؒ: و المسبوق یسجد مع امامه قید با لسجود لانه لا یتابعه فی السلام بل یسجد معه و یتشهد فاذا سلم الامام قام الی القضاء الخ. (رد المحتار ج۱، ص ۵۴۹، حکم المسبوق و اللاحق)

و ایضاً قال بعد ورقة: کم لو ادرك الامام فی القعدة الاولی فقعد معه فقام الامام قبل شروع المسبوق فی التشهد فانه یتشهد تبعاً لتشهد امامه. (رد المحتار ج۱، ص ۵۵۱، حکم فی اللاحق و المسبوق)

و فی الهندیة: اذا ادرك الامام فی التشهد و قام الامام قبل ان یتم المقتدی او اسلم الامام فی آخر الصلوة قبل ان یتم المقتدی التشهد فا لمختار ان یتمّ التشهد. کذا فی الغیاثیة و ان لم یتمّ اجزأه. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص ۹۰، الفصل السادس فیما یتابع الامام الخ) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ۲۵۱، باب فیما یفعله المقتدی)

## له امـــام سره په اولې قعدې کښې د شـــــریکید لو په صورت کښـــې د تشهد د ویلو حکم

**سوال:** که چېرته یو مسبوق له امام سره په اولې قعدې کښې شریك شي او د مسبوق په کښیناستو سره امام ودریږي نو آیا په داسې صورت کښې د امام متابعت ضروري وي او که د مسبوق د تشهد پوره کول او بیا وروسته دریدل؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په داسې صورت کښې د تشهد له پوره کولو پرته هم که چېرته مسبوق د امام د متابعت له وجهې ودریږي نو لمونځ ئې له کراهیت سره کیږي۔ لیکن بهتره به دا وي چه تشهد پوره ووایي او بیا جګ شي۔ ځکه چه په قعده کښې تشهد ویل واجب دي۔ لهذا د یو واجب له وجهې دو هم واجب باید پاتې نه شي۔ تر دې پورې چه مدرك به هم د تشهد له پوره کولو پرته نه دریږي بلکه تشهد به پوره کوي او بیا د امام متابعت به کوي او دریږي به۔ تر څو چه د دواړو واجبو رعایت وشي۔

و فی الهندیة: اذا ادرك الامام فی التشهد و قام الامام قبل ان یتم المقتدی او سلم الامام فی آخر الصلوة قبل



ان یتم المقتدی التشهد فا لمختار ان یتم التشهد کذا فی الغیاثیة. و الم یتم اجزاه. (الهندیة ج۱، ص ۹۰، الفصل السادس فیما یتابع الامام الخ)

قال ابن عابدینؒ: فان عارضها واجب لا ینبغی ان یفوته بل یأتی به ثم یتابع کما لو قام الامام قبل ان یتم المقتدی التشهد فانهٗ یتمه. ثم یقوم لان الاتیان به لا یفوت المتابعة با لکلیة. و انما یؤخرها و المتابعة مع قطعه تفوته با لکلیة فکان تاخیر احد الواجبین مع الاتیان بهما اولی من ترك احدهما با لکلیة. (رد المحتار ج۱، ص ۴۷۰، مطلب مهم فی تحقیق متابعة الامام)

## د امام د متابعت حکم

**سوال:** که چېرته امام له اولې قعدې څخه دریم رکعت ته ودریږي او مسبوق چا چه التحیات په نیمایي کښې میندلی وي، د وروسته پاتې کیدو له وجهې التحیات مکمل کړي او په اتفاقي توګه د اسې وشي چه امام له قیام څخه رکوع ته لاړ شي نو آیا مسبوق به د دریو تسبیحاتو په برابر قیام کوي او د لاحق غوندې به له امام سره شریکیږي او که د رکوع له کولو وروسته به له امام سره د شریکیدلو کوشش کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له اصل جواب څخه مخکښې دا خبره یاده ساتی چه واجب متابعت درې قسمه دی:

(۱) د مقارنت په شکل کښې (یعنې چه له امام سره په تولو رکنونو کښې شریك پاتې شي۔

(۲) د تعاقب په شکل کښې: د فعل له ابتداء څخه امام مخکښې او مقتدي وروسته وي۔

(۳) د تاخر په شکل کښې: چه له فعل څخه امام مخکښې فارغ شي او مقتدي د امام له ادا کولو څخه وروسته هغه فعل ادا کړي۔

په دغو دریو صورتونو کښې د متابعت حق ادا کیږي او د مقتدي لمونځ صحیح کیږي۔ لهذا په نومورې صورت کښې چونکه د تشهد ویل واجب دي د دې لپاره لاحق یا مسبوق د تشهد له لوستلو وروسته دې قیام وکړي او رکوع دې یواځې ادا کړي بیا دې له امام سره شریك شي۔ په دې صورت کښې هم د متابعت حق د تاخر په شکل کښې ادا کیږي۔ البته په پورتني صورتونو کښې که چېرته مقتدي اصل فعل (یعنې فرض رکن لکه رکوع) پریږدي نو د امام له سلام اړولو وروسته به مستقل رکعت ادا کوي او سلام به اړوي۔ او که چېرته ئې د امام له سلام اړولو وروسته مستقل رکعت ادا نه کړ نو لمونځ ئې و نه شو۔ د دې لپاره د لمانځه بیرته راګرځول پرې واجب بلکه فرض دی او دوباره به ئې ادا کوي۔

قال ابن عابدینؒ: و الحاصل ان متابعة الامام فی الفرائض و الواجبات من غیر تاخیر واجبةٌ. فان عارضها واجب لا ینبغی ان یفوته بل یأتی به ثم یتابع کما لو قام قبل ان یتم المقتدی التشهد فانهٗ یتمه ثم یقوم لان الاتیان به لا یفوت المتابعة با لکلیة. و انما یؤخرها و المتابعة مع قطعه تفوتهٗ با لکلیة فکان تاخیر احد الواجبین مع الاتیان بهما اولی من ترك احدهما با لکلیة. (رد المحتار ج۱، ص ۴۷۰، مطلب مهم فی تحقیق متابعة الامام)

قال العلامة حماد بن حسن الشرنبلالیؒ: لو سلم الامام او تکلم قبل فراغ المقتدی من قرأة التشهد

یتمه..... و لا یتبع الامام و ان خاف فوت الرکوع لان قرأة بعض التشهد لم تعرف قربة و الرکوع لا یفوت فی الحقیقة لانه یدرك فکان خلف الامام و معارضة واجب آخر لا یمنع الاتیان بما کان فیه من واجب غیره لاتیانه به بعدهٗ فکان تاخیر احد الواجبین مع الاتیان بهما اولی من ترك احدهما با لکلیة. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ۲۵۱، فصل فیما یفعله المقتدی بعد فراغ امامه..... الخ)

## مسبوق به په سلام کښې د امام متابعت نه کوي اګر که د سجدهٔ سهوې سلام هم وي

**سوال:** مسبوق که چېرته له امام سره د سجدهٔ سهوه لپاره په قصد یا په سهوه سره سلام وګرځوي نو په لمانځه باندې ئې څه اثر لویږي؟ همدارنګه په قعده اخیر کښې د شریکیدونکي سړي لپاره د امام د سجدهٔ سهو متابعت ضروري دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مسبوق والي د حیثیت د ور په یادیدو تر څنګ سلام ګرځول د لمانځه د فساد موجب دی۔ البته د هیرې په صورت کښې سلام اړول په لمانځه باندې کوم اثر نه اچوي په دې حال کښې چه د امام له سلام سره یو ځای او یا مخکښې سلام وګرځوي۔ لهذا دا سړی به د امام له فراغت څخه وروسته دریږي او خپل لمونځ به پوره کوي۔ هو! په مسبوق باندې د امام د سجدهٔ سهو متابعت ضروري دی لیکن د سلام په ګرځولو کښې به د امام متابعت نه کوي تر څو چه له وجهې ئې محلل د لمانځه په منځ کښې واقع نه شي او د امام له فراغت څخه وروسته په سهوه سره په سلام ګرځولو سره په مسبوق باندې سجدهٔ سهو واجبیږي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و المسبوق یسجد مع امامه مطلقاً سواءٌ کان السهو قبل الاقتداء او بعدهٗ. قال ابن عابدینؒ تحت هٰذه العبارة قید با لسجود لانه لا یتابعه فی السلام بل یسجد معه و یتشهد ما ذا سلم الامام قام الی القضاء فان سلم فان کان عامداً فسدت و الا لا و لا سجود علیه ان سلّم سهواً قبل الامام او معه او ن سلّم بعده لزمه لکونه منفرداً حینئذ (بحر) و اراد با لمعیة المقارنة و هو نادر الوقوع کما فی شرح المنیة و فیه و لو سلم علی ظن ان علیه ان یّسلّم فهو سلام عمد یمنع البناء. (الدر المختار و رد المحتار ج۲، ص۸۲، باب سجود السهو)

و فی الهندیة: سهو الامام یوجب علیه و علی من خلفه السجود کذا فی المحیط و لا یشترط ان یکون مقتدیاً به وقت السهو حتی لو ادرك الامام بعد ما سها یلزمه ان یسجد مع الامام تبعاً لهٗ. و لو دخل معه بعد ما سجد سجدة السهو. یتابعه فی الثانیة و لا یقتضی الاول و ان دخل معه بعد ما سجدهما لا یقضیهما. (الهندیة ج۱، ص۱۲۸، باب سجود السهو) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۷۸، باب الحدث فی الصلٰوة، فی استخلاف المسبوق)



## د مسبوق په سهو سره سلام اړول او بیا له خارج څخه د فتحې په تر لاسه کیدو سره ئې د لمانځه حکم

**سوال:** مسبوق که چېرته په سهو سره سلام وګرځوي او بل سړی ئې خپل مسبوقیت ور په زړه کړي او دی عمل پرې وکړي د پاتې لمانځه لپاره ودریږي نو د لمانځه شرعي حیثیت به ئې څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په دې مسئله کښې د فقهاوو پخپل منځ کښې اختلاف دی۔ د ځینو په نزد په دا سې کولو سره لمونځ فاسدیږي او د ځینو په نزد لمونځ ئې صحیح دی او همدا راجح قول دی۔ لهذا احتیاط په دې کښې دی چه لمونځ کوونکی له بهر څخه د فتحې په تر لاسه کیدو باندې تحری وکړي او بیا جګ شي او خپل پاتې لمونځ پوره کړي تر څو چه د اختلاف صورت جوړ نه شي۔ هو! که چېرته ئې له امام سره یو ځای سلام اړولی وي نو د لمانځه په آخر کښې د سجده سهو ضرورت هم نشته او که چېرته ئې د امام له سلام څخه وروسته سلام ګرځولی وي نو په دا سې صورت کښې د لمانځه په آخر کښې سجدهٔ سهو پرې واجبه ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و لو سلّم (ای المسبوق) ساهیاً ان بعد امامه لزمه السهو و الا لا. (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج۱، ص۴۴۳، باب سجود السهو)

قال القاضی خان: اذا سلم المسبوق ساهیاً یلزمه السهو قیل هٰذا اذا سلم بعد الامام فان سلم مع الامام لا سهو علیه. (الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۱۲۳، باب سجود السهو)

## د مابنام د جمعې په آخري رکعت کښې د شریکید ونکي سړي حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك د مبنام په لمانځه کښې له امام سره په آخري رکعت کښې شامل شي نو هغه به پاتې لمونځ څنګه ادا کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا مسبوق به د امام د سلام اړولو نه وروسته جګیږي، ثناء، تعوذ، تسمیه، فاتحه او بل سورت به وایي رکوع او سجده به کوي او بیا به په قعده کښې کښینې التحیات به وایي۔ بیا به جګیږي په دوهم رکعت کښې به فاتحه او سورت لولي بیا به تر رکوع او سجدې وروسته کښینې التحیات او نور به پوره کوي سلام به ګرځوي۔ او دریم رکعت هغه له امام سره ادا کړی دی۔ او که چېرته په دوهم رکعت (د امام له فراغت څخه وروسته په لومړي رکعت) کښې قعده و نه کړي نو بیا ئې هم لمونځ استحساناً جائز دی او سجدهٔ سهو هم پرې واجبه نه ده۔

لما قال ابراهیم الحلبیؒ: لو ادرك مع الامام رکعة من المغرب فانه یقرأ فی الرکعتین الفاتحة و السورة و یقعد فی اولیهما لانه ثنائیة و لو لم یقعد جاز استحساناً لا قیاساً و لم یلزمه سجود السهو. (کبیری ص۴۶۸، فی آخر فصل سجود السهو)

قال ابن نجیم المصریؒ: لو ادرك مع الامام رکعة من المغرب فانهٗ یقرأ فی الرکعتین با لفاتحة و السورة و لو ترك

القرأة فی احدهما فسدت صلوته و علیه ان یقضی رکعة بتشهد لانها ثانیته و لو ترک جازت استحساناً لا قیاساً. و قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذه العبارة. و لو لم یقعد جاز استحساناً لا قیاساً و لم یلزمه سجود السهو و لو سهواً. (البحر الرائق و منحة الخالق ج۱، ص۳۷۹، باب الحدث فی الصلوٰة) و مثله فی رد المحتار ج۱، ص۵۹۷، احکام المسبوق)

## د دریو رکعتونو د مسبوق لپاره د امام له فارغیدو وروسته د دوو رکعتونو د پرله پسې د ادا کولو په صورت کښې د لمانځه حکم

**سوال:** که چېرته مسبوق له امام سره څلورم رکعت ادا کړي نو اصل حکم خو دا دی چه د امام له فراغت وروسته به بل رکعت ادا کوي او قعده به کوي۔ لیکن که هغه داسې و نه کړه او له امام څخه وروسته ئې د بناء په صورت کښې دوه رکعتونه بغیر له قعدې څخه یو ځای ادا کړه نو آیا سجدهٔ سهو پرې لازمیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که معتمد علیه قول د امام محمدؒ دی او په مذکوره صورت کښې د امام محمدؒ د قول خلاف شوی دی۔ لیکن بیا هم د نومورې سړي لمونځ استحساناً جائز او صحیح دی۔ سجدهٔ سهو هم پرې واجبه نه ده۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یقضی اول صلوته فی حق قرأته و آخرها فی حق تشهد فمدرك رکعة من غیر فجر یأتی برکعتین بفاتحة و سورة و تشهد بینهما و برابعة الرباعی بفاتحة فقط و لا یقعد قبلها..... و قال ابن عابدینؒ تحت هٰذه العبارة. (قوله و یقضی صلوته فی حق قرأته اول الخ) و هٰذا قول محمدؒ کما فی مبسوط السرخسیؒ و علیه اقتصر فی الخلاصة و شرح الطحاوی و الاسبیجابی و الفتح و الدرر و البحر و غیرهم و ذکر الخلاف کذٰلك فی السراج الوهاج لکن فی صلوة الجلابی ان هٰذا قولهما و تمامهٔ فی شرح الشیخ اسمٰعیل و فی الفیض عن المستصفی لو ادرکه فی رکعة الرباعی یقضی رکعتین بفاتحة و سورة ثم یتشهد ثم یأتی با لثالثة بفاتحة خاصة آه. و ظاهر کلامهم اعتماد قول محمدؒ (قوله تشهد بینهما) قال فی شرح المنیة و لو لم یقعد جاز استحساناً لا قیاساً و لم یلزمه سجود السهو لکون الرکعة اولی من وجه آه. (الدر المختار و رد المحتار ج۱، ص۵۹۶، احکام المسبوق و اللاحق)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و من جملتها ما اشرنا الیه انه یقضی اوّل صلوته فی حق القرأة و آخرها فی حق القعدة حتی لو ادرك مع الامام رکعة من المغرب بانه یقرأ فی الرکعتین الفاتحة و السورة و یقعد فی اولیهما لانها ثنائیة و لو لم یقعد جاز استحساناً لا قیاساً و لم یلزمه سجود السهو لو سهواً لکونها اولی من وجه الخ. (کبیری ص۴۶۸، باب سجود السهو) و مثله فی منحة الخالق حاشیة البحر الرائق ج۱، ص۳۷۹، باب الحدث فی الصلوٰة)

## په څلورم رکعت کښې د شریکید ونکي مسبوق د لمانځه حکم

**سوال:** چه کله یو سړی په څلور رکعتیزه لمانځه کښې امام په آخري رکعت کښې پیدا کړي او لومړني درې رکعتونه له هغه څخه فوت شوي وي نو د امام له سلام ګرځولو وروسته مقتدي باید څه طریقه اختیار کړي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا مسبوق به د امام له فراغت څخه وروسته دریږي او د یو رکعت له



ادا کولو وروسته به قعده کوي او دریم رکعت ته د دریدو په صورت کښې به فاتحه او یو سورت لولي او په آخري رکعت کښې یواځې سورت فاتحه لولي۔ ګوا که په دې صورت کښې به مسبوق له امام سره د ادا شوي رکعت څخه پرته نور رکعتونه به په همدې ترتیب ادا کوي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و المسبوق من سبقه الامام بها او ببعضها) (ای بکل رالرکعات او ببعض الرکعات) (و هو منفرد) حتی یثنی و یتعوذ و یقرأ و ان قرأ مع الامام لعدم الاعتداد بها لکراهتها مفتاح السعادة (فیما یقضیه) ای بعد متابعة لامامه الخ. و یقضی اوّل صلوته فی حق قرأة و آخرها فی حق التشهد. فمدرك رکعة من غیر فجر یأتی برکعتین بفاتحة و سورة و تشهد بینهما و برابعة الرباعی فقط و لا یقعد قبلها. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۹۶، احکام المسبوق و اللاحق)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و لو ادرك رکعة مع الامام فی صلوة الظهر و العصر و العشاء و قام الی القضاء فعلیه ان یقضی رکعة و یقرأ فیها با لفاتحة و سورة و یتشهد لانهٔ یقضی آخر الصلوة فی حق التشهد و یقضی رکعة و یقرأ فیها با لفاتحة و السورة و لا یتشهد و فی الثانیة با لخیار و القرأة افضل و لو ادرك رکعتین منها یقضی رکعتین و یقرأ فیهما و یتشهد. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۶۶، مسائل المسبوق) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۳۷۹، فی باب الحدث فی الصلوة، فی استخلاف المسبوق)

## د مسبوق لپاره له امام سره په آخري قعدې کښې د درود شریف د لوستلو حکم

**سوال:** که چېرته یو سړی په جماعت کښې په داسې حال کښې شامل شي چه امام یو یا دوه رکعته ادا کړي وي نو مقتدي به په آخري قعدې کښې له امام سره د کښیناستو په صورت کښې درود شریف او دعاء لولي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مسبوق د امام په آخري قعدې کښې د لمانځه د وسط په حکم کښې دی۔ د دې لپاره هغه باید درود شریف و نه لولي ځکه چه درود شریف د لمانځه په آخري کښې لوستلکیږي۔ نو ځکه مسبوق به په آخري قعدې کښې د تشهد په ویلو کښې له اطمینان څخه کار اخلي تر څو چه د امام تر سلام اړولو پورې دی په تشهد کښې مشغول پاتې وي۔ او که چېرته تشهد زر ختم کړي نو بیا به په بیا بیا توګه د تشهد آخري څو ټکي یعنې شهادتونه لولي۔

و فی الهندیة: و منها ان المسبوق ببعض الرکعات یتابع الامام فی التشهد الاخیر و اذا اتم التشهد لا یشتغل بما بعده من الدعوات ثم ما ذا یفعل تکلموا فیه. و عن ابن شجاع انه یکرر التشهد ای قوله اشهد ان لا اله الا الله و هو المختار کذا فی الغیاثیة. (الهندیة ج۱، ص۹۱، الفصل السابع فی المسبوق و اللاحق)

قال قاضی خانؒ: المسبوق اذا قعد مع الامام کیف یفعل اختلفوا فیه و الصحیح انهٔ یترسل فی التشهد حتی یفرغ من التشهد عند سلام الامام. (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ص۱۰۳/۱۰۴، فصل فی المسبوق)

## د امـــــام په سهوې سره پنځم رکـــــعت ته په پورته کیدو باندې د مسبوق د لمانځه حکـــم

**سوال:** په آخري قعدې کښې د تشهد له ویلو وروسته امام په سهوې سره پنځم رکعت ته پورته شو نو په د اسې صورت کښې به مسبوق (چا چه له امام سره څه رکعتونه نیولي وي او څه پاتې وي) کومه طریقه اختیاروي؟ آیا مسبوق به هم د امام د متابعت په کولو سره پنځم رکعت ته پورته کیږي او که به تر هغو ناست وي تر څو چه امام بیرته را وګرځي او سلام واړوي او که به د امام د متابعت په پریښودو سره خپل پاتې لمونځ پوره کوي؟ په دغو دریو صورتونو کښې د مسبوق لپاره کوم صورت د عمل ور دی چه عمل پرې وکړي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** څرګنده دې وي چه د مسبوق حالت له مدرك څخه مختلف دی۔ مدرك له ابتداء څخه واخله تر آخره پورې د امام تابع وي لیکن مسبوق د امام په تابعداري کښې یو اځې تر هغه وخته پورې وي تر څو چه د امام لمونځ په حال وي۔ په دې معنی سره چه د امام له سلام اړولو وروسته مسبوق دیو اځې لمونځ کوونکي په شان خپل لمونځ پوره کوي۔ د فقهاوو له خبرو څخه څرګندیږي چه له امام سره لمونځ کوونکی مسبوق باید له احتیاط څخه کار واخلي، چه د اسې و نه شي چه د امام له د اسې زیاتې تابعداری څخه د هغه لمونځ متاثر شي۔ لهذا امام چه کله تر آخرې قعدې وروسته پنځم رکعت ته سهواً پورته شي نو دا د اسې حالت دی چه تعلق ئې له اصلي لمانځه سره نشته ځکه چه لمونځ خو پوره شوی دی د دې لپاره پنځم رکعت ته په پورته کیدو باندې د امام تابعداري ضروري نه ده۔ مسبوق به د تشهد په حالت کښې ناست وي او د امام انتظار به کوي۔ او که چېرته په مذکوره صورت کښې د آخري ناستې نه وروسته مسبوق هم له امام سره ودریږي نو د مسبوق لمونځ فاسدیږي۔

قال ابن نجیم المصریؒ: و لو قام الامام الی الخامسة فی صلٰوة الظهر فتابعه المسبوق ان قعد الامام علی رأس الرابعة تفسد صلٰوة المسبوق. (البحر الرائق ج۱، ص۳۷۸)

و ایضاً قال علاؤ الدین الحصکفیؒ: و لو قام امامه لخامسة فتابعه ان بعد القعود تفسد. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۹۹، قبل باب الاستخلاف)

له دې وجهې مسبوق به د پنځم رکعت تر سجدې پورې انتظار کوي۔ په دې دوران کښې که چېرته د سجدې له کولو څخه مخکښې امام ته ور یاد شو او بیرته را وګرځید په تشهد کښیناست نو مسبوق به له امام سره سجدهٔ سهو وکړي، چه کله امام سلام واړوي نو مسبوق به د قاعدې له مخې پورته شي او خپل پاتې لمونځ به پوره کړي۔ لیکن که چېرته امام د پنځم رکعت سجده وکړه نو بیا به مسبوق د تشهد په اندازه له کښیناستو وروسته جګ شي او خپل لمونځ به پوره کوي۔



قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و فی الاصل لو قام المسبوق الی قضاء ما سبق به بعد فراغه من التشهد قبل السلام جاز. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۶۹، قبل الفصل السادس عشر فی السهو)

او که چېرته امام د پنځم رکعت لپاره د تشهد له ویلو پرته جګ شي نو بیا په دې صورت کښې که مسبوق د امام تابعداري وکړي او که و ئې نه کړي په دواړو صورتونو کښې د پنځم رکعت د سجدې په کولو سره لمونځ نفل ګرځي۔

قال ابن نجیم المصریؒ: و ان لم یقعد لم تفسد حتی یقید الخامسة بالسجدة فاذا قیدها بالسجدة فسدت صلٰوة الکل. (البحر الرائق ج۱، ص۳۷۸، باب الحدث فی الصلٰوة)

و لو قام امامه الخامسة فتابعه ان بعد القعود تفسد و الا لا حتی یقید الخامسة بسجدة. قال ابن عابدینؒ (قوله تفسد) ای صلٰوة المسبوق لانه اقتداء فی موضع الانفراد.

و قال ایضاً: (تحت قوله و الا) ای و ان لم یقعد و تابعه المسبوق لا تفسد صلٰوتهٗ..... فان قیدها بسجدة انقلبت نفلاً. (رد المحتار ج۱، ص۵۹۹، احکام المسبوق)

قال العلامة الحصکفیؒ: و لو قام قبل السلام هل یعتد بادائه ان قبل قعود الامام قدر التشهد لا و ان بعد نعم و کره تحریماً الا لعذر. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۹۷، احکام المسبوق) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۹۲/۹۱، باب اللاحق و المسبوق)

## د مسبوق لپاره په قضاء شویو رکعتونو کښې د قـــرائت حکم

**سوال:** یو سړی له امام سره په آخري رکعت کښې شامل شو او لمونځ ئې اداکړ۔ د امام له فراغت څخه وروسته به په فوت شوي رکعتونو کښې قرائت وایي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د احنافو په نزد مسبوق به په فوت شوي رکعتونو کښې له سورت فاتحې سره یو بل سورت یو ځای کوي او وایي به ئې۔ ځکه چه مسبوق د قرائت له اعتباره د لمانځه لومړنی برخه اداکوي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و یقضی (ای المسبوق) اول صلٰوته فی حق قراة الخ.

قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذه العبارة (قوله و یقضی اول الخ) هٰذا قول محمد کما فی مبسوط السرخسیؒ و علیه اقتصر فی الخلاصة و شرح الطحطاوی لو ادرکه فی رکعة الرباعی یقضی رکعتین بفاتحة و سورة ثم یتشهد ثم یأتی الثالثة بفاتحة خاصة عند ابی حنیفة و قالا رکعة بفاتحة و سورة ثمّ یتشهد ثم رکعتین اولاهما بفاتحة و سورة و ثانیهما بفاتحة خاصة و ظاهر کلامهم اعتماد قول محمد. (رد المحتار ج۱، ص۵۹۶، احکام المسبوق)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و المسبوق فیما یقضی یقضی اول صلٰوته فی حق القراة و آخر صلٰوته فی حق التشهد الخ و لو ادرك رکعتین منها. (ای من صلٰوة الظهر او العصر او العشاء) یقضی رکعتین و یقرأ فیهما و یتشهد. (خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۶۶/۱۶۵) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۹۱، باب احکام اللاحق و المسبوق)

## د امـــام د سُرعت له وجهې له مقتدي څخه په رکوع او سجـــدې کښې د تـــاخير حکم

**سوال:** که چېرته يو سړی د لمانځه له ابتداء څخه له امام سره په جمع کښې شريک وي۔ په منځ کښې د امام د سُرعت (تيزي) له وجهې له مقتدي څخه رکوع يا سجده پاتې شي نو د اسړی به په دې حالت کښې څه کوي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اسې سړی به په ترتيب سره له امام سره د رکوع او سجدې د ادا کولو کوشش کوي۔ د فرضو يا واجبو له پرېښودلو څخه دا بهتره ده چه د امام په ملګرتيا کښې ځنډ وشي ځکه چه د تاخير په صورت کښې هم فی الجمله متابعت موجود دی۔

قال ابن عابدينؒ: فلو نام فی الثالثة و استيقظ فی الرابعة فانهٗ يأتی با لثالثة بلا قرأة فاذا فرغ منها صلی مع الامام الرابعة و ان فرغ منها الامام صلاها وحدها بلا قرأة ايضاً فلو تابع الامام ثم قضی الثالثة بعد السلام صح و اثم. (رد المحتار ج۱، ص۵۹۵، احکام اللاحق)

و فی الهندية: و لو لم يشتغل بقضاء ما سبقه الامام و لكن يتابع الامام اوّلاً ثم قضٰی ما سبقه الامام بعد تسليم الامام جازت صلوته عندنا هٰكذا فی شرح الطحطاوی. (الهندية ج۱، ص۹۲، الفصل السابع فی المسبوق و اللاحق)

## د سجـــدهٔ سهو لپاره سلام ګرځول د ذات په اعتبـــار سره مخرج عن الصلٰوه نـــه دی

**سوال:** امام د سجده سهو لپاره په سلام ګرځولو سره له لمانځه څخه وتلی ګڼل کيږي او که نه؟ که چېرته وتلی نه ګڼل کيږي نو مسبوق ولې له امام سره له سلام اړولو څخه منع شوی دی؟ او که چېرته له لمانځه څخه وتلی ګڼل کيږي نو بيا په دې دوران کښې په امام پسې د نوي مسبوق اقتداء ولې صحيح کيږي؟ د دواړو صورتونو څه دلائل دي؟ او آيا د سهوې سجده د سلام له ګرځولو پرته هم ادا کولی شي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په دې مسئلې کښې د امامانو اختلاف دی۔ امام محمدؒ فرمايي چه کوم سړی د سجدې لپاره سلام واړوي نو هغه په اصل کښې له لمانځه څخه وتلی نه وي۔ او دا سلام موقوفاً او ذاتاً په يوه اعتبار سره هم مخرج او محلل نه دی۔ په داسې حال کښې چه د شيخينوؒ په نزد دا سلام خو په خپل ذات کښې محلل او مخرج دی لکه څرنګه چه نبي کريم ﷺ فرمايلي دي چه تحليلها التسليم ليکن د سهو د خاوند په حق کښې په قطعي او ذاتي توګه محلل او مخرج نه ګڼل کيږي۔ او که چېرته سجدهٔ سهو و نه کړي نو مخرج او محلل ګڼل کيږي۔ لهذا د سلام ګرځولو په وخت کښې په هغه باندې هيڅ حکم نه لګول کيږي نه د مخرج او نه د محلل او نه د غير مخرج او محلل۔ له دې تحقيق څخه د مسبوق لپاره د سلام د ګرځولو ممانعت وجه معلومه شوه چه د مسبوق په حق کښې چونکه دا سلام د لمانځه په منځ کښې د



ګرځولو احتمال دی د دې لپاره د مسبوق لپاره د سلام ګرځول ممنوع دي۔ تر څو چه د ده په حق کښې د لمانځه په منځ کښې محلل واقع نه شي۔ اګر که له يوې وجهې دې محلل هم نه وي۔ پاتې شوه دا خبره چه بيا په دې حالت کښې د امام پسې د نوي مسبوق اقتداء ولې صحيح کيږي؟ نو د دې وجه دا ده چه د ده اقتداء هغه وخت صحيح تسليميږي چه امام تر سلام ګرځولو وروسته سجدهٔ سهو وکړي۔ ځکه چه د سجدهٔ سهو له کولو وروسته سلام په اتفاق سره مخرج او محلل نه دی۔ د دې لپاره امام په دې صورت کښې په اتفاق سره له لمانځه څخه وتلی نه دی۔ لهذا د دوهم مسبوق اقتداء ورپسې جائزه او صحيح ده۔ برسيره پر دې د سهوې سجده له سلام څخه مخکښې هم جائزه ده۔ له نبي کريم ﷺ څخه دواړه ډوله عمل په روايتونو او حديثونو کښې منقول دي۔ ليکن چونکه نبي کريم ﷺ د ټول امت لپاره عامه تشريع دا تاکلې ده چه لکل سهو سجدتان بعد السلام. د دې لپاره ئې سلام ګرځول او د سجدهٔ سهوې ادا کول افضل ګڼلی دی۔ ځکه چه تر سلامه پورې څومره واجبات پاتې شوي وي د هغو ټولو لپاره يو ځل سجدهٔ سهو کول کافي ګرځي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و سلام من عليه سجود سهو يخرجه من الصلٰوة خروجاً موقوفاً ان سجد عاد اليها و الا لا و علٰی هذا يصح الاقتداء به الخ.

قال ابن عابدينؒ: تحت هٰذه العبارة (قولهٗ يخرجه من الصلٰوة الخ) هٰذا عندهما و اما عند محمدؒ فانه لا يخرجه منها اصلاً كما فی البحر و غيره.

(قولهٗ ان سجد عاد الخ) افاد ان معنی التوقف انهٗ يخرجه منها من كل وجه علی احتمال ان يعود الی حرمتها با لسجود بعد خروجه منها و لهم فيه تفسير آخر و هو انهٗ قبل السجود يتوقف علی ظهور عاقبته ان سجد تبيّن انهٗ لم يخرجه و ان لم يسجد تبيّن انهٗ اخرجه من وقت وجوده. (رد المحتار ج۲، ص۸۹، باب سجود السهو)

قال الامام اكمل الدين محمد بن محمد البابرتیؒ: (لان هٰذا السلام) ای سلام من عليه سجدة السهو غير قاطع ای با لاتفاق اما عند محمدؒ فلانه لم يشرع محللاً و اما عندهما فلانه ان كان محللاً فهو محلل علی سبيل التوقف لا علی سبيل البتات و كل ما لم يشرع قاطعاً لا يقطع الصلٰوة فدل علی ان القطع لا يحصل با لسلام. (العناية علی هامش فتح القدير ج۱، ص۴۵۰، باب سجود السهو)

قال ابن الهمامؒ: فكل سلام الاصل فيه ان يكون مخرجاً لانهٗ جعل محللاً شرعاً. قال النبی ﷺ تحليلها التسليم و لانه من باب الكلام علی ما مرّ الا انه منع من الاخراج حالة السهو دفعاً للحرج لكثرة السهو و غلبة النسيان و لا يكثر سلام من علم ان عليه الواجب لان ظاهر حال المسلم انهٗ لا يترك الواجب فبقی مخرجاً علی اصل الوضع. (فتح القدير ج۱، ص۴۵۱، باب سجود السهو)

## په مسافر امام پسې په دو هم رکعت یا قعدې کښې د شامل شوي مقیم مقتدي د لمانځه حکم

**سوال:** یو مقیم سړی په مسافر امام پسې په دو هم رکعت یا قعده کښې شریك شو۔ نو د مسافر امام له سلام ګرځولو څخه وروسته به مقیم مسبوق پاتې لمونځ څه ډول ادا کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** چه کله یو مقیم سړی د مسافر امام پسې اقتداء وکړي او لمونځ یا د ماسپښین، مازدیګر او یا د ماسخوتن وي نو د امام له سلام اړولو وروسته به مقتدي په دریم او څلورم رکعت کښې قرائت نه وایي۔ او په کوم رکعت کښې ئې چه امام پیدا کړی وي په هغه کښې به سورت فاتحه او یو بل سورت تلاوت کړي۔ ګواکه په دې صورت کښې دی د لمانځه په مختلفو برخو کښې د مسبوق او لاحق دواړو په حکم کښې دی۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و اللاحق من فاته الركعات كلها او بعضها لكن بعد اقتدائه لعُذر و سبق حدث و صلوة خوف و مقيم ائتم بمسافر..... قال ابن عابدينؒ تحت هٰذه العبارة (قوله مقيم الخ) اى فهو لاحق (اى مقيم المقتدى با لمسافر) با لنظر للاخيرتين و قد يكون مسبوقاً ايضاً كما اذا فاتهٗ اول صلوة امامه المسافر. آه (الدر المختار و رد المحتار ج۱، ص۵۹۴، مسائل المسبوق و اللاحق)

و ايضاً قال ابن عابدينؒ: ان اللاحق المسبوق يقضى وجوباً اولاً ما لحق به ثم ما سبق به الخ و ان صح عكسه عندنا خلافاً لزفرؒ. (رد المحتار ج۱، ص۴۲۵)

قال العلامة طاهر بن عبد الرشيدؒ: ان المسبوق فيما يقضى كا لمنفرد و اللاحق كانهٗ خلف الامام و لهٰذا لا قرأة على اللاحق و يفترض على المسبوق. (خلاصة الفتاوٰى ج۱، ص۱۶۶، مسائل المسبوق)

## د لاحق د لمانځه طریقه

**سوال:** زید د ماسپښین په لمانځه کښې شریك شو، د دوه رکعتونو له ادا کولو وروسته بې اودسي ور پیښه شوه نو فوراً ئې اودس وکړ او له امام سره په قعده کښې شامل شو۔ آیا دی به پاتې لمونځ د امام له فارغیدو وروسته څه ډول ادا کوي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې د اود اسه له کولو وروسته هغه باید فوت شوی لمونځ له قرائت پرته ادا کړي کوم چه د حدث یعنې بې اودسي له وجهې ترې فوت شوی دی۔ بیا که چېرته امام په لمانځه کښې وي نو له هغه سره به شمولیت غوره کړي او که نه نو یو اځې به لمونځ پوره کوي۔ هو! که چېرته لومړی له امام سره یو ځای شي او بیا د امام له فراغت څخه وروسته خپل پاتې لمونځ پوره کړي نو دا هم جائز دي لیکن لومړی صورت بهتر دی۔

و فى الهندية: اللاحق اذا عاد بعد الوضوء ينبغى لهٗ ان يشتغل اولاً بقضاء ما سبقه الامام بغير قرأة يقوم مقدار قيام الامام و ركوعه و سجوده. و لو زاد او نقص فلا يضره. هٰكذا فى شرح الطحاوى. و قال بعد سطر واحدةٍ و لو لم يشتغل بقضاء ما سبقه الامام و لٰكن يتابع الامام اولاً ثم قضٰى ما سبقه الامام بعد تسليم الامام جازت صلٰوته عندنا. هٰكذا



فى شرح الطحاوى. (الهندية ج۱، ص۹۲، الفصل السابع فى المسبوق و اللاحق)

قال ابن عابدينؒ: ففى شرح المنية و حكمه (اى اللاحق) انه يقضى ما فاتهٗ اولاً ثم يتابع الامام ان لم يكن قد فرغ. و فى التتف اذا توضأ و رجع يبدأ بما سبقه الامام به. ثم ان ادرك الامام فى شىء من الصلٰوة يصليه معهٗ آه. و فى البحر و حكمه انهٗ يبدأ بقضاء ما فاتهٗ با لعذر ثم يتابع الامام ان لم يفرغ. و هٰذا وجب لا شرط حتٰى لو عكس يصح الخ. (رد المحتار ج۱، ص۵۹۵، احكام المسبوق و اللاحق) و مثله فى الهندية ج۱، ص۱۲۱/۱۲۲، الباب الحادى عشر فى قضاء الفوائت)

## د مدرك د سستۍ له وجهې د رکن په پاتې کیدو باندې د هغه راګرځولو حکم

**سوال:** که چېرته په وترو کښې مقتدي د دعاء قنوت په پوره کولو مصروف وو چه امام له رکوع څخه قومې ته لاړ نو اوس به د اسړی رکوع څنګه ادا کوي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په دې صورت کښې به مقتدي فوراً رکوع او سجده کوي او له امام سره به شریکیږي۔ اګر که مقارن او متعاقب متابعت ادا نه شو لیکن د متابعت دریم ډول یعنې متابعت با لتاخیر په بناء سره د نومورې سړي لمونځ صحیح شو لکه څرنګه چه د لاحق د لمانځه حکم دی۔ او که چېرته رکوع او قومه پریږدي او فوراً د امام متابعت وکړي نو د امام له فراغت څخه وروسته به یو مستقل رکعت ادا کوي بیا به ئې لمونځ صحیح کیږي۔ او که چېرته با لکل رکعت ادا نه کړي نو لمونځ ئې باطلیږي او بیرته به ئې راګرځوي۔

قال ابن عابدينؒ: نعم تكون المتابعة فرضاً بمعنى ان يأتى با لفرض مع امامه او بعده كما لو ركع امامه فركع معه مقارناً او معاقباً و شاركه فيه او بعد ما رفع منه فلو لم يركع اصلاً و رفع قبل ان يركع مع امامه و لم يعد معه او بعده لبطلت صلٰوته الخ. (رد المحتار ج۱، ص۴۷۱، مطلب مهم فى تحقيق متابعة الامام)

# باب مکروهات الصلٰوه

## (د لمانځه د مکروهاتو بیان)

### د پرتاګه پایښې له ښنګرو څخه د کښته زړیدلو حکم

**سوال:** که چېرته د لمانځه په حالت کښې د پرتاګه پایښې له ښنګرو څخه کښته وي نو حکم ئې څه دی؟ په د اسې حال کښې چه په دې دور کښې د اکثرو خلکو پایښې له ښنګرو څخه کښته زړیږي او په همدې حالت کښې لمونځ هم کوي، آیا په د اسې ډول سره لمونځ کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** پایښې د تکبر په توګه له ښنګرو څخه کښته پریښودل مکروه تحریمي دي۔ د دې لپاره په د اسې حالت کښې لمونځ کول هم له کراهیت څخه خالي نه وي۔ البته لمونځ پرې نه فاسدیږي۔

عن ابن عمر ان النبی ﷺ قال من جرّ ثوبه خیلاء لم ینظر الله الیه یوم القیامة.

عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. (کلاهما فی الصحیح البخاری ج۱، ص۸۶۱، کتاب اللباس)

لما قال العلامة المُلاّ علی القاریؒ: قال ابن الملک: و یفهم منه ان جره لغیر ذٰلك لا یکون حراماً لکنه مکروه کراهة تنزیهة.

و ایضاً قال: و قد نص الشافعی علی ان التحریم مخصوص با لخیلاء لدلالة ظواهر الحدیث علیها فان کان الخیلاء فهو ممنوع منع تحریم و الا فمنع تنزیهة. (مرقات شرح مشکٰوة ج۸، ص۱۳۸، کتاب اللباس، الفصل الاول) و مثله فی مشکٰوة ج۲، ص۳۷۱/۳۷۲، کتاب اللباس)

### په لمانځه کښې د نبي کریم ﷺ په تصور کښې د راتللو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې د التحیاتو په دوران کښې د جناب نبي کریم ﷺ په تصور کښې له راتلو څخه لمونځ فاسدیږي او که نه؟ په د اسې حال کښې چه د ځینو خلکو خیال دا دی چه لمونځ پرې فاسدیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د نبي کریم ﷺ په تصور یا خیال کښې له راتلو څخه لمونځ نه فاسدیږي ځکه چه په التحیاتو او درود شریف کښې د انسان په تصور کښې خامخا نبي کریم ﷺ راځي۔ البته علی سبیل التعظیم و العباده خیال راوستل شرعاً جائز نه دي۔ ځکه چه لمونځ یواځې د الله تعالی لپاره ادا کیږي۔ په لمانځه کښې د غیر الله له تصور او خیال څخه پرهیز وکړی۔ او محض له خیال څخه لمونځ نه فاسدیږي۔

عن ابی هریرةؓ قال قال رسول الله ﷺ ان الله تجاوز عن اُمتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم. متفق علیه. (مشکٰوة، ج۱، ص۱۸، باب فی الوسوسة)



عن ابی هریرةؓ قال قال رسول الله ﷺ ان الله عز وجل تجاوز لامتی عما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتکلم به. (الصحیح المسلم ج۱، ص۷۸، باب بیان تجاوز الله تعالی عن حدیث النفس)

### په جومات کښې د ځای د ډیروالي ترسر څنګ په بام باندې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** په جومات کښې د ځای د ډیروالي سره سره ځینې خلك د جومات په بام باندې لمونځونه کوي۔ آیا شرعا د اسې کول جائز دي؟ او په دې سره په لمانځه کښې کوم فرق راځي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جومات په بام باندې په انفرادي توګه یا له جمعې سره د لمانځه ادا کول جائز دي لیکن بغیر له عذر څخه د اسې کول له کراهیت څخه خالي نه وي۔ په دې شرط چه د امام حالت پرې مشتبه نه شي او نه تر امام مخکښې ولاړ وي۔ او که چېرته د امام حالت پرې مشتبه شي یا تر امام مخکښې ولاړ وي نو بیا جائز نه دي۔

قال ابن عابدینؒ: سطح المسجد له حکم المسجد فهو کاقتدائه فی جوف المسجد اذا کان لا یشتبه علیه الامام..... و لهذا یصح اقتداء من علی سطح المسجد بمن فیه اذا لم یتقدّم علی الامام. (رد المحتار ج۱، ص۶۵۶، احکام المسجد)

لما قال العلامة فخر الدین حسن بن منصور الشهیر بقاضی خان: و لو قام علی سطح المسجد و اقتدی بامام فی المسجد ان کان للسطح باب فی المسجد و لا یشتبه علیه حال الامام یصح الاقتداء و ان اشتبه علیه حال الامام لا یصح. (الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۹۴، باب الامامة) و مثله فی الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۸، باب الامامة، الفصل الرابع فی بیان ما یصح الاقتداء)

### د پتکي په ترلو کښې که چېرته د سر منځنی برخه لوڅه پاتې شي نو د لمانځه به څه حکم وي؟

**سوال:** ځینې خلك لیدل شوي دي چه کله پتکي تړي نو د سر منځنی برخه لوڅه پریږدي او په همدې حالت لمونځ هم کوي۔ نو په د اسې ډول سره د لمانځه د ادا کولو حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نبي کریم ﷺ له دې ډول پتکي په سرولو څخه منع فرمایلې ده چه په سر باندې دې پتکی موجود وي لیکن د سر منځنی برخه دې لوڅه وي۔ د دې لپاره له د اسې پتکي سره لمونځ مکروه دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: یکره اشتمال الصماء و الاعتجاز..... قال ابن عابدینؒ (تحت قوله و الاعتجاز) لنهی النبی ﷺ عنه و هو شد الرأس او تکویر عمامة علی رأسه ترك وسطه مکشوفا. (رد المحتار ج۱، ص۶۵۲، باب ما یفسد الصلٰوة وما یکره مطلب الکلام علی اتخاذ المسبحة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و یکره الاعتجاز و هو شد الرأس با لمندیل او تکویر عمامة علی رأسه. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۸٤، فصل مکروهات الصلٰوة) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۰٦، الفصل الثانی فیما یکره الصلٰوة)

## د جالی په خولی کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** نن صبا د چینایي (جالی لرونکو) خولیو رواج عام دی او په لمانځه کښې اکثره خلك همدا خولی استمعالوي په داسې حال کښې چه د سر ویښته تري ښکاریږي۔ آیا له داسې خولیو سره لمونځ کول جائز دي او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د عورت پټول ضروري دي او هغه هم په داسې جامو سره چه هغه ته مباح وي۔ لکه څرنګه چه د سر پټول د نارینه وو د عورت په پټولو کښې داخل نه دي او جالی لرونکي خولی هم د نارینه وو لپاره مباح ده نو د دې لپاره په داسې خولیو کښې لمونځ کول کومه بده خبره نه ده۔

لما قال المفتی عزیز الرحمٰنؒ: (الجواب) کومه جامه چه اغوستل ئې د نارینه وو لپاره مباح وي که چېرته هغه جالی لرونکي وي نو په خولی کښې ئې لمونځ صحیح دی۔ او استعمال ئې په دې طریقې سره صحیح دی چه د عورت تري نه ښکاریږي۔ (فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج٤، ص۱۰۹، باب مکروهات الصلٰوه)

## په غلا شوې خولی کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** زما یو ملګری خیاط (درزي) دی او خلك جامې د ګندلو لپاره ورته راوړي۔ نو که چېرته له دغو رختونو څخه کوم شی زیات شي او هغه خولی تري جوړه کړي او لمونځ ورسره وکړي نو آیا لمونځ ئې ورسره کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته دا رخت کوم چه له درزي سره زیاتیږي مالك د زړه په خوښه ور پریښي وي نو له هغه څخه په جوړې شوې خولی کښې ئې لمونځ له کراهیت څخه پرته جائز دی۔ البته که چېرته د مالك له خوښې پرته ئې ځان ته خولی تري جوړه کړي وي نو په داسې غلا شوې خولی کښې لمونځ کول مکروه دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا تکره فی اماکن کفوق کعبة..... و ارض مغصوبة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۸۱، کتاب الصلٰوة قبیل باب الآذان)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و تکره فی ارض الغیر بلا رضاه. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۹۱، باب مکروهات الصلٰوة)



## په لیلامي (استعمال شویو) جامو کښې د لمانځه حکم

**سوال:** ځینې خلك نیلامي (استعمال شوي) جامې استعمالوي آیا پرته له پریمینځلو څخه په دغو جامو کښې لمونځ جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نیلامي جامې اکثره د یهودو، نصاراوو او فساقو استعمال شوې جامې وي۔ فقهاء کرامو د هغو پرتوګونو، پتلونونو او داسې نورو څخه پرته په نورو جامو کښې د لمانځه ادا کول جائز بللي دي۔ البته بهتره دا ده چه داسې جامې پریمینځل شي او بیا استعمال شي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: ثیاب الفسقة و اهل الذمة طاهرةٌ. قال ابن عابدینؒ: قال فی الفتح قال بعض المشائخ تکره الصلٰوة فی ثیاب الفسقة لانهم لا یتقون الخمور. قال المصنف یعنی صاحب الهدایة الاصح انه لا یکره لانه لم یکره من ثیاب اهل الذمة الا السراویل مع استحلالهم الخمر فهٰذا اولٰی. (رد المحتار ج۱، ص۳۵۰، فصل فی الاستنجاء، قبیل کتاب الصلٰوة)

قال العلامة السید احمد الطحطاویؒ: (تحت قوله و ثیاب الفسقة و اهل الذمة) مثلهم اهل الحرب (قوله طاهرة) ظاهره جواز الصلٰوة فیها من غیر کراهة فی التجنیس ان الصلٰوة فی سراویل اهل الذمة مکروهة. قال الحلبیؒ: و لعله لانهم لا یستزئون و لا یستنجون. (الطحطاوی حاشیة رد المحتار ج۱، ص۱٦۸، فصل فی الاستنجاء، قبیل کتاب الصلٰوة) و مثله فی فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج٤، ص۱۲۵، باب مکروهات الصلٰوة)

## په نریو جامو کښې لمونځ مکروه دی

**سوال:** نن صبا د داسې جامو استعمال عام شوی دی چه بدن تول په واضحه توګه تري څرګندیږي۔ په داسې جامو کښې لمونځ څنګه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آزادې ښځې تول بدن عورت دی او د نارینه وو له نامه څخه واخله تر زنګنونو پورې عورت دی۔ په لمانځه کښې د دغو برخو پټول فرض دي۔ لهذا که چېرته د کومې ښځې د بدن هره یوه برخه چه له دغو جامو څخه ښکاره شي یا د نارینه له عورت څخه کومه برخه پټه نه وي نو په دې صورت کښې لمونځ نه کیږي او بیرته را ګرځول ئې واجب دي۔

و لما قال العلامة الحصکفیؒ: و للمرأة و لو خنثٰی جمیع بدنها حتی شعرها النازل فی الاصح خلا الوجه و الکفین فظهر الکف عورة علی المذهب و القدمین علی المعتمد. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص٤۰۵، باب شروط الصلٰوة)

و قال ابن عابدینؒ: تحت قوله و لا یصف ما تحته با لا یرٰی منه لون البشرة احترازاً عن الرقیق و نحو الزجاج. (رد المحتار ج۱، ص٤۱۰، باب شروط الصلٰوة، مطلب فی النظر الی وجه الامرد)

و فی الهندیة: و بدن الحرة عورة الا وجهها و کفیها و قدمیها. کذا فی المتون و شعر المرأة و ما علی رأسها عورة و اما المسترسل ففیه روایتان الاصح انهٗ عورة. کذا فی الخلاصة وهو الصحیح و به اخذ الفقیه ابو اللیث و علیه

الفتوٰی..... و الثوب الرقيق الذى يصف ما تحته لا تجوز الصلوٰة فيه كذا فى التبيين. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۵۸، الباب الثانى فى شروط الصلوٰة) و مثله فى تبيين الحقائق ج۱، ص۹۶، باب شروط الصلوٰة)

## سجدې ته د تلو په وخت کښې د پرتاګه د را پورته کولو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! ځينې خلك ليدل شوي دي چه سجدې د تلو په وخت کښې خپل پرتوګ او د اسې نور پورته کوي۔ آيا د د اسې عمل په کولو سره په لمانځه باندې کوم اثر لويږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه په حالت کښې بغير له ضرورته د اسې کول مکروه دي۔ البته که چېرته ضرورت وي نو بيا کوم کراهيت پکښې نشته۔

لما قال العلامة الحصكفىؒ: و كره كفه او رفعه و لو لتراب كمشمركم او زيل و عبثه به اى بثوبه و بجسده للنهى الا لحاجة و لا بأس به خارج صلوٰة. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله و عبثه) قال فى النهاية و حاصله ان كل عمل هو مفيد للمصلّى فلا بأس به..... فاما ما ليس بمفيد فهو العبث. (رد المحتار ج۱، ص۶۴۰، باب ما يفسد الصلوٰة و ما يكره فيها)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالىؒ: و كف ثوبه اى رفعه او من خلفه اذا اراد السجود و قيل ان يجمع ثوبه و يشده فى وسطه لما فيه من التجبر المنافى للخشوع لقوله ﷺ امرت ان اسجد على سبعة اعضاء و ان لا اكف شعر و لا ثوباً. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۲۸۴، باب مكروهات الصلوٰة) و مثله فى الهندية ج۱، ص۱۰۵، الفصل الثانى فيما يكره فى الصلوٰة)

## د کفارو په لاس په جوړو شويو جامو کښې د لمانځه حکم

**سوال:** په بازارونو او مارکيټونو کښې نن صبا د جاپان او د اسې نورو اروپايي ملکونو جوړې شوې جامې خرڅيږي۔ ښکاره خبره ده چه د ارختونه اکثره د کفارو په لاس جوړ شوي وي۔ آيا په د اسې جامو کښې لمونځ جائز دی او که نه؟ او د د اسې جامو استعمال څه حکم لري؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کفارو په لاس د جوړو شويو جامو په استعمال کښې هيڅ بدي نشته۔ تر کومه ځايه پورې چه په دغو جامو کښې د لمانځه د ادا کولو خبره ده نو اګر که د د اسې جامو د ناپاکي احتمال شته ليکن د پاکوالي خوائې راجحه ده۔ د دې لپاره په د اسې جامو کښې لمونځ صحيح دی۔

لما قال العلامة الحصكفىؒ: لو شك فى نجاسة ماء او ثوب لم يعتبر. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله من شك) فى انائه و ثوبه فهو طاهر الخ كذا ما يتخذه اهل الشرك او الجهلة من المسلمين و الخبز و الاطعمة. (رد المحتار ج۱، ص۱۵۱، كتاب الطهارة مطلب ابحاث الغسل)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصارى رحمه الله: قال ابو حفص البخارى رحمه الله من شك فى انائه او ثوبه او



بدنه اصابته نجاسة ام لا فهو طاهر ما لم يستيقن. (الفتاوى التاتارخانية ج۱، ص۱۴۶، كتاب الطهارة، نوع فى مسائل الشك) و مثله فى فتاوٰى دار العلوم ديوبند ج۴، ص۱۰۷، باب مكروهات الصلوٰة)

## د سترګو د پټولو په صورت کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** ځينې خلك په پټو سترګو سره لمونځ کوي۔ نو آيا د اسې لمونځ جائز دی او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د سترګو پټول مکروه تنزيهي يعنې د اولى خلاف دي۔ د دې لپاره بايد چه په پټو سترګو سره لمونځ ادا نه کړی۔ هو! که چېرته د خشوع او خضوع لپاره په لمانځه کښې څوك سترګې پټې کړي نو له کراهيت پرته جائز دي بلکه ځينو علماوو بهتر هم بللی دی۔

لما قال العلامة الحصكفىؒ: و كره..... تغميض عينه للنهى الا لكمال الخشوع قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله للنهى) ثم الظاهر ان الكراهة التنزيهة. (رد المحتار ج۱، ص۶۴۵، باب ما يفسد و ما يكره فيها)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالىؒ: و يكره تغميض عينيه الا لمصلحة لقوله ﷺ اذا قام احدكم فى الصلوٰة فلا يغمض عينيه لانه يفوت النظر للمحل المندوب و لكل عضو و طرف حظ من العبادة و برؤية ما يفوت الخشوع و يفرق الخاطر بما يكون التغميض اولى من النظر. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۲۸۸، باب مكروهات الصلوٰة)

## په ځادر يا رومال باندې د خولې د پټولو په صورت کښې د لمانځه حکم

**سوال:** د ژمي په موسم کښې خلك په ځادر يا رومال باندې خولې پټوي او لمونځ کوي۔ په دې دول سره د لمانځه د ادا کولو حکم څه دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د پزې او خولې پټول مکروه دي۔ د دې لپاره د ژمي يا اوړي په موسم کښې له د اسې کولو څخه پرهيز وکړی ځکه چه لمونځ پرې مکروه کيږي۔

لما فى الهندية: و يكره التلثم و هو تغطية الانف و الفم فى الصلوٰة و التثاؤب الخ. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱۰۷، الفصل الثانى فيما يكره فى الصلوٰة)

لما قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالىؒ: و يكره..... و تغطية انفه و فمه لما روينا قال السيد احمد الطحطاوىؒ (تحت قوله لما روينا) من انه ﷺ نهى عن ان يغطى الرجل فاه كذا فى الشرح. (الطحطاوى حاشية مراقى الفلاح ص۲۸۹، فصل فى مكروهات الصلوٰة)

## لـــــه نسوارو او سګريټو سره د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** ځينې خلك د نسوارو پوړې يا د سګريټو ډبې د لمانځه د ادا کولو په حالت کښې پخپل جيب کښې ساتي۔ آيا په جيب کښې د نسوارو يا سګريټو د موجود الي سره لمونځ کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په شریعت کښې د تمباکو استعمال مباح دی چه له دې وجهې له هغه سره لمونځ کول هم صحیح دي۔ البته که چېرته له نسوارو یا سګریټو سره کوم مرد ار شی ګډ شوی وي نو بیا لمونځ ورسره صحیح نه دی۔ هو! دا خبره یاده لری چه له خوشایو څخه جوړې شوې ایرې که چېرته له نسوارو سره ګډې وي نو لکه څرنګه چه دا ایرې پاکې دي د دې لپاره له دې څخه د نسوارو په پاکوالي باندې کوم اثر نه لویږي۔ (و الله اعلم)

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: فانه لم یثبت اسکاره و لا تفتیره و لا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل فی الاشیاء الاباحة و ان فرض اضراره للبعض لا یلزم منه تحریمه علی کل احدٍ الخ. (رد المحتار ج۱، ص۴۶۵، کتاب الاشربة)

لما قال العلامة محمد کامل الطرابلسیؒ: لما سئل عنه الدخان الذی شاع فی زماننا و عمت به البلوٰی و حکم الله فیه. قال الجواب: ان المجتهدین لم یتکلمون علیه لانه انما حدث بعدهم و المتاخرون اختلفوا فیه فمنهم من یقول بتحریمه و منهم من یقول باباحته و منهم من توسط و قال بکراهته احسن ما رأیت فیه قول شیخ مشائخنا خاتمة المحققین العلامة الاسیر المالکی و اختلف فی الدخان و الورع ترکه. (فتاوٰی کاملیة ص۲۶۹، کتاب الخطر و الاباحة) و مثله فی فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۴، ص۱۰۸، باب مکروهات الصلوٰة)

## که چېرته په لمانځه کښې چا ته لاړې یا بلغم ورشي نو څه بـــــه کوي؟

**سوال:** که چېرته په لمانځه کښې چا ته لاړې یا بلغم ورشي نو څه باید وکړي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د لمانځه په دوران کښې چا ته لاړې یا بلغم ورشي نو که چېرته ئې د تیرولو امکان وي نو تیر دي کړي او که نه وي نو بیا دې د جامو په یوې څوکې کښې تو کړي۔

لما اخرج الامام محمد البخاریؒ: قال النبی ﷺ فلا تبزقن احدکم فی قبلة و لٰکن عن یساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فیه ثم رد بعضه علی بعض فقال او یفعل هٰکذا. (الصحیح البخاری ج۱، ص۵۹، باب اذا تدره البزاق فلیأخذ بطرف ثوبه)

قال النبی ﷺ فلا یبزقن احدکم قبل قبلة و لٰکن عن یساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبضق فیه ثم رد بعضه علی بعض. (مشکوٰة المصابیح ج۱، ص۷۴، باب المساجد)

## له ویښتانو څخـــــه د اوښ د کاڼ غوندې جوړولـــــو په صورت کښې د لمانځـــــه حکم

**سوال:** نن صبا اکثره ښځې د خپل سر ویښتان په یوه ځای باندې جمع کوي او ترې ئې چه د اوښ کاڼ ورته وایي۔ آیا په دې حالت کښې د لمانځه ادا کول صحیح دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ښځو لپاره د ویښتانو په یوه ځای باندې د جمع کولو او ترلو (د اوښ د کاڼ د جوړولو) په صورت کښې لمونځ مکروه دی۔ اګر که د لمانځه له حالت پرته د ضرورت



په وخت کښې د ویښتانو په یوه ځای جمع کول مباح دي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و عقص شعره آه. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله و عقص شعره) ای ضفره و فتله و المراد به ان یجعله علی هامته و یشده بخیط او ان یلف ذوائبه حول رؤسه کما یفعله النساء فی بعض الاوقات او یجمع الشعر کله من قبل القفا و یشده بخیط او خرقة و جمیع ذٰلك مکروه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۴۲، باب المکروهات)

و فی الهندیة: و یکره عقص شعره و هو جمع الشعر علی الرأس و یشده بشیء حتی لا ینحل کذا فی التبیین و اختلف الفقهاء فیه علی اقوال فقیل ان یجمعه وسط رأسه ثم یشده و قیل ان یلف ذوائبه حول رأسه کما یفعله النساء و قیل ان یجمعه من قبل القفا و یمسکه بخیط او خرقة و کل ذٰلك مکروه کذا فی البحر الرائق. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۰۶، الفصل الثانی فیما یکره فی الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۲، ص۲۳، باب ما یفسد فی الصلٰوة و ما یکره)

## کـــــه چېرته په جومات کښې قبر وي نو د لمانځه حکم به څه وي؟

**سوال:** زمونږ د کلي په جومات کښې یو زوړ قبر دی۔ کله کله ځینې خلك قبر ته بالکل مخامخ په لمانځه ودریږي۔ آیا د دغو خلکو لمونځونه صحیح دي او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** قبر ته مخامخ لمونځ که نفل وي او که فرض مکروه دی۔ البته که چېرته د قبر مخې ته کوم دیوال یا بل شی وي نو بیا کوم کراهیت پکښې نشته۔ هو! په دې صورت کښې هم د قبر پرستی له تهمت څخه د ځان ساتنې لپاره هلته لمونځ باید ادا نه شي۔ په دې حال کښې چه د جومات په نورو برخو کښې له کراهت پرته لمونځ جائز دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و کذا تکره فی اماکن کفوق کعبة..... و مقبرة. قال ابن عابدینؒ: و اختلف فی علته فقیل لان فیها عظام الموتٰی و صدیدهم و هو نجس و فیه نظر و قیل لان اصل عبادة الاصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد و قیل لانه تشبه با لیهود و علیه شیء فی الخانیة و لا بأس با لصلٰوة فیها اذا کان فیها موضع اعد للصلٰوة و لیس فیه قبر و لا نجاسة و لا قبتله الٰی قبر. (رد المحتار ج۱، ص۳۸۰، کتاب الصلٰوة، قبل باب الآذان)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و تکره الصلٰوة فی المقبرة و امثالها. قال الطحطاویؒ: (تحت قوله فی المقبرة) لانه تشبه با لیهود و النصارٰی..... و فی زاد الفقیر و تکره الصلٰوة فی المقبرة الا ان یکون فیها موضع اعد للصلٰوة لا نجاسة فیه و لا قذر فیه. قال الحلبیؒ: لان الکراهة معللة با لتشبه و هو منتف حینئذٍ. و فی القهستانیؒ فی عن جنائز المضمرات لا تکره الصلٰوة الی جهة القبر الا اذا کان بین یدیه بحیث لو صلی صلٰوة الخاشعین وقع بصره علیه. (طحطاوی حاشیة مراقی الفلاح ص۲۹۰، باب مکروهات الصلٰوة)

## د امام لپاره په محراب کښې د ننه د دریدلو حکم

**سوال:** که چېرته امام په مکمله توګه په محراب کښې د ننه ولاړ وي نو په لمانځه باندې کوم اثر لویږي او که نه؟ آیا د امام دا عمل جائز دی او که څنګه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امام په مکمله توګه په محراب کښې د ننه دریدل صحیح نه دي

څکه چه په لمانځه باندې بد اثر لويږي۔ د دې لپاره امام بايد له محراب څخه د باندې ودريږي او که رکوع او سجده ئې په محراب کښې د ننه ادا کيدله نو پروا نه کوي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و كره..... و قيام الامام فى المحراب لا سجوده فيه و قدماه خارجه لان العبرة للقدم مطلقاً و ان لم يشتبه حال الامام. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص٦٤٥، باب مكروهات الصلوة)

لما قال حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: و يكره قيام الامام بجملته فى المحراب لا قيامه خارجه و سجوده فيه. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص٢٩٤، فصل فيما يكره فى الصلوة) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص۲۵، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره)

## د سخت قضاء حاجت د ضرورت سره د لمانځه ادا کول

**سوال:** کله کله انسان ته د قضاء حاجت سخت ضرورت وي ليکن انسان ئې منع کوي او لمونځ ورسره کوي۔ په دې ډول سره د ادا شوي لمانځه به څه حکم وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو تصريح کړې ده چه کله د قضاء حاجت سخت ضرورت وي نو په داسې حالت کښې د لمانځه ادا کول مکروه تحريمي دي۔ بهتره دا ده چه له قضاء حاجت څخه ځان فارغ کړي او لمونځ ادا کړي۔ هو! که چېرته د لمانځه د قضاء کيدو خطر موجود وي نو بيا له کراهيت پرته ئې لمونځ جائز دی۔

قال العلامة ابن عابدينؒ: (تحت قوله و صلوته مع مدافعة الاخبثين) قال فى الخزائن: سواء كان بعد شروعه او قبله فان شغله قطعها ان لم يخف فوت الوقت و ان اتمها اثم..... بقى ما اذا خشى فوت الجماعة و لا يجد جماعة غيرها فهل يقطعها كما يقطعها اذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلها اولاً كما اذا كانت النجاسة قدر الدرهم اقل من الدرهم و الصواب الاول. (رد المحتار ج۱، ص٦٤١، باب مكروهات الصلوة)

لما قال حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: و مدافعاً لاحد الاخبثين البول و الغائط او الريح..... الا اذا خاف فوت الوقت او فوت الجماعة فحينئذٍ يصلى بتلك الحال لان اخراج الصلوة عن وقتها حرام و الجماعة مؤكدة واجبة. قال السيد احمد الطحطاوىؒ: (تحت قوله الا اذا خاف فوت الوقت) ظاهره انها تنتفى الكراهة عند ذٰلك. (مراقى الفلاح على صدر الطحطاوى ص۲۹۲، فصل فيما يكره فى الصلوة)

## د اوږې، پياز او د اسې نورو شيانو د خوړلو په صورت کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** اوږه، پياز يا مولی خوړل او بيا لمونځ کول څنګه دي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د اوږې، پياز، مولی او د اسې نورو شيانو له خوړلو څخه په خولې کښې بد بويي پيدا کيږي۔ بهتره دا ده چه دا بد بويي لرې کړي او بيا لمونځ ادا کړي۔ له دې بد بويي سره د لمانځه ادا کول له جومات برسيره په هر ځای کښې مکروه دي۔ د دې لپاره چه په حديث شريف کښې د دغو شيانو د خوړلو په حالت کښې د لمانځه له



ادا کولو څخه منع راغلې ده۔

عن على رضى الله قال نهى عن اكل الثوم الا مطبوخا. (الجامع الترمذى ج۲، ص۳، باب ما جاء فى الرخصة فى اكل الثوم مطبوخاً)

عن على رضى الله عنه قال نهى عن اكل الثوم الا مطبوخا. (ابو داؤد ج۲، ص۱۸۱، كتاب الاطعمة، باب اكل الثوم) و مثله فى مشكوة، ج۲، ص۳٦۷، كتاب الاطعمة، الفصل الثانى)

## په لمانځه کښې د پښو په پوندو باندې د کښينستو په صورت کښې د لمانځه حکم

**سوال:** ځينې خلك د بيمارۍ له وجهې په لمانځه کښې خپلې پښې په صحيح طريقه نه شي کيښودلی او د پښو په پوندو باندې کښيني آيا په داسې صورت کښې لمونځ کيږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د پښو په پوندو باندې کښيناستل مکروه دي۔ البته که چېرته د کومې بيمارۍ له وجهې وي نو بيا له کراهيت پرته ئې لمونځ صحيح دی۔

قال العلامة ابن عابدينؒ: (تحت قوله و اقعاؤه) و الكرخى بان ينصب قدميه و يقعد على عقبيه و يضع يديه على الارض..... قال فى البحر و ينبغى ان تكون الكراهة التحريمية على الاول تنزيهية على الثانى. (رد المحتار ج۱، ص٦٤٣، باب مكروهات الصلوة)

قال العلامة السيد الطحطاوىؒ: (تحت قوله كره الاقعاء) و قال الكرخى هو ان ينصب قدميه و يقعد على عقبيه واضعا يديه على الارض. قال الزيلعى..... لا ان ما قاله الكرخىؒ غير مكروه بل يكره ذٰلك ايضاً. (طحطاوى حاشية مراقى الفلاح ص۲۸۳، باب ما يكره فى الصلوة) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص۲۲، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره)

## په جوماتونو کښې په پرتو خوليو کښې د لمانځه حکم

**سوال:** ځينو جوماتونو کښې خولې پرتې وي۔ آيا په هغو خوليو کښې لمونځ جائز دی او که نه؟ په داسې حال کښې چه له جومات څخه د باندې ئې په اغوستلو سره خلك عار محسوسوي يعنې پرې شرميږي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لمونځ کوونکي ته په کار دي چه د لمانځه لپاره داسې خولې يا رومال په سر کړي چه له هغه سره کوم مجلس ته پرته له شرميدلو څخه تلی شي۔ کومې خولې چه په جوماتونو کښې پرتې وي د اغوستلو په صورت کښې ئې لمونځ کوونکی نورو مجلسونو ته ورسره نه شي تللی د دې لپاره د ثياب بذله په حکم کښې د راتلو په صورت کښې په داسې خوليو کښې لمونځ مکروه دی۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و كره..... و صلاته فى ثياب بذلة يلبسها فى بيته. قال ابن عابدينؒ: تحته..... و خسرها فى شرح الوقاية بما يلبسه فى بيته و لا يذهب الى الاكابر و الظاهر ان الكراهة تنزيهية. (رد المحتار ج۱، ص٦٤١، باب مكروهات الصلوة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و تکره الصلٰوة فی ثیاب البذلة..... ما لا یذهب به الی الکبراء و رای عمرؓ رجل فعل ذٰلك فقال ارأیت لو کنت ارسلتُك الٰی بعض ا کنتَ تمر فی ثیابك هٰذه فقال لا فقال عمرؓ الله احق ان تتزین له. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص ۲۹۲، فصل مکروهات الصلٰوة)

## په لمانځه کښې له اوږو څخه د څادر د لویدلو حکم

**سوال:** کله کله د لمانځه په حالت کښې د لمونځ کوونکي له اوږو څخه څادر لویږي۔ په دې صورت کښې لمونځ کوونکی باید څه وکړي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د لمانځه په حالت کښې د چا څادر له اوږو څخه ئې ولویږي او د زوړندوالي صورت اختیار کړي نو که چېرته ئې بیرته پورته کول په کم عمل سره ممکن وي نو بیا دې په یوه لاس سره بیرته اوږو ته واچوي ځکه چه په لمانځه کښې د څادر زوړندول مکروه دي۔ همد ارنګه له دې اصلاح څخه ذهني تشویش هم له منځه ځي کوم چه د څادر په لویدو سره منځ ته راغلی وي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و کره..... سدل تحریماً للنهی ثوبه ای ارساله بلا لُبس معتاد و کذا القبا بکم الی ولاء. ذکره الحلبی کشد منديل و یرسله من کتفیه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۳۹، باب مکروهات الصلٰوة)

لما قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: و یکره سدله تکبراً او تهاوناً و با لعذر لا یکره و هو ان یجعل الثوب علی رأسه و کتفیه او کتفیه فقط و یرسل جوانبه من غیر ان یضمها. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۸۵، باب فیما یکره فی الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۲، ص۲۴، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره)

## د تـــــایي د تړلو په صورت کښې د لمانځه حکم

**سوال:** ځینې بابو ډوله خلك په غاړې پورې تایي اچوي او لمونځ کوي۔ آیا له تایي سره د لمانځه ادا کول جائز دي او که نه؟ په دا سې حال کې چه دا د کفارو علامت دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تایي (د صلیب ننبنه) او د عیسایانو له دیني شعائرو څخه یو شعار دی۔ چونکه د تایي په تړلو سره د هغو د مذهبي شعار تائید او حمایت کیږي د دې لپاره له کفارو سره د تشبه له وجهې له تایي سره لمونځ مکروه دی۔

لقوله علیه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الطیبیؒ: قوله من تشبه بقوم هٰذا عام فی الخلق و الخلق و الشعار و اذا کان الشعار اظهر فی التشبیه ذکر فی هٰذا الباب. (طیبی شرح مشکوٰة ج۸، ص۲۱۹، کتاب اللباس، الفصل الثانی)

قال العلامة ملا علی القاریؒ: عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللهﷺ من تشبه بقوم ای من شبه نفسه با لکفار مثلا فی اللباس و غیره او با لفساق او الفجار او باهل التصوف و الصلحاء الابرار فهو منهم ای فی الاثم و الخیر. قال الطیبیؒ: هٰذا عام فی الخلق و الخلق و الشعار و لما کان الشعار اظهر من التشبه ذکر فی هٰذا الباب. (مرقاة شرح



مشکوٰة ج۸، ص۲۵۵، کتاب اللباس، الفصل الثانی) و مثله فی مشکوٰة ص۳۷۵، کتاب اللباس، الفصل الثانی)

## په تشهد کښې د لمن د صحیح کولو حکم

**سوال:** ځینې خلك چه کله په التحیاتو کښې کښینې نو خپل لمن برابروي۔ آیا د هغو له دې عمل څخه ئې په لمانځه باندې کوم اثر لویږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې که د التحیاتو موقع وي یا نور مواقع له خپلو جامو یا بدن یا کوم بل شي سره لوبې کول په شریعت کښې مکروه دي۔ د دې لپاره په صورت مسئوله کښې د تشهد په حالت کښې خپله لمن برابرول د عمل کثیروالي له وجهې مکروه دی۔ هو! که چېرته لمن د ګوندو لاندې راشي او د تکلیف سبب جوړ شي نو کولی شي چه له عمل کثیر څخه پرته ئې صحیح کړي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و کره کفه ای رفعه و لو لتراب کمشمرکم او زیل و عبثه به ای بثوبه و بجسده للنهی الا لحاجة و لا بأس به. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۴۰، باب مکروهات الصلٰوة)

قال العلامة ابو البرکات النسفیؒ: و کره عبثه بثوبه و بدنه و قلب الحصا الا للسجود مرّة و فرقعة الاصابع. (کنز الدقائق علی هامش البحر الرائق ج۲، ص۱۹، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۲۸۰، فصل فی مکروهات الصلٰوة)

## د مـــــالي نقصان له وجهې د لمانځه د ماتولو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك په لمانځه کښې مشغول وي او په همدې حالت کښې ئې کوم شی له ضائع کیدو سره مخامخ وي نو آیا د څومره مالیت لرونکي شي لپاره یو څوك خپل لمونځ ماتولی شي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** فقهاء کرامو د یوه درهم د قیمت لرونکي شي د ضائع کیدو په صورت کښې د لمانځه ماتول جائز بللي دي په دا سې حال کښې چه یو درهم درې ماشې او یوه رتی کیږي۔ نو ځکه په اوسني دور کښې د درې ماشو او یوې رتی سپینو زرو له قیمت سره د برابر مالیت لرونکي شي د ضائع کیدو په صورت کښې د لمانځه ماتول جائز دي۔

لما فی الهندیة: رجل قام الی الصلٰوة فسرق منه شیء قیمته درهم له ان یقطع الصلٰوة و یطلب السارق سواء کانت فریضة او تطوّعاً لان الدرهم مال. (الهندیة ج۱، ص۱۰۹، الفصل الثانی فیما یکره الصلٰوة)

قال العلامة الحصکفیؒ: و یباح قطعها لنحو قتل حیة و ند دابة و فور قدر و ضیاع ما قیمته درهم له او لغیره. قال ابن عابدینؒ: (تحت قول و ضیاع ما قیمته درهم) قال فی مجمع الروایات: لان ما دونه تصیر فلا یقطع الصلٰوة) لاجله الخ. (رد المحتار ج۱، ص۶۵۴، باب مکروهات الصلٰوة، قبل فی احکام المسجد) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۳۰۰، فصل فیما لا یکره)

## په سینټ (سپـــــرې) کښې د الکحل د ګډو والي په صورت کښې د هغـــــه د استعمال حکم

**سوال:** نن صبا ځینې د اسې خوشبویي لرونکي سپرې (سینټ) پیدا کیږي چه په هغې کښې الکحل ګډ وي۔ آیا د د اسې سپرې ګانو د استعمالولو په صورت کښې لمونځ جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امام ابو حنیفهؒ په نزد کوم شراب چه له خرما یا انګورو څخه جوړ شوي وي هغه حرام او مردار دي۔ البته کوم شراب چه له دغو دوو شیانو څخه پرته له نورو شیانو څخه جوړ شوي وي هغه پاک دي۔ متاخرینو فقهاوو د عموم بلوٰی له وجهې په همدې قول باندې فتوٰی ورکړې ده۔

لما قال الشیخ المفتی محمد تقی العثمانی: و اما غیر الاشربة الاربعة فلیست نجسة عند الامام ابی حنیفهؒ..... و ان معظم الکحول التی تستعمل الیوم فی الادویة و العطور و غیرها. لا تتخذ من العنب او التمر انما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول و غیره کما ذکرنا فی باب بیع الخمر من کتاب البیوع و حینئذ هناك فسحة فی الاخذ بقول ابی حنیفهؒ عند عموم البلوٰی. (تکملة فتح الملهم ج۳، ص۶۰۸، کتاب الاشربة)

## ویده سړي ته مخامخ د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته د کوم لمونځ کوونکي مخې ته کوم سړی ویده وي نو د د اسې لمونځ کوونکي د لمانځه حکم به څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته ویده سړی قبلې ته مخامخ ویده وي او شا ئې د لمونځ کوونکي خوا ته وي نو د لمونځ کوونکي لمونځ له کراهیت پرته جائز دی۔ هو! که چېرته ئې مخ لمونځ کوونکي خوا ته وي نو بیا د لمونځ کوونکي لمونځ به مکروه وي۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و لا یکره صلٰوة الی ظهر قاعد او قائم و لم یتحدث الا اذا خیف الغلط بحدیثه. قال ابن عابدینؒ: (تحت قوله الی ظهر قاید) قید با لظهر احترازاً عن الوجه فانها تکره الیه کما مر..... و فی شرح المنیة فادبه نفی قول من قال با لکراهة بحضرة المتحدیثن و کذا بحضرة النائمین..... و فی النائمین اذا خاف ظهور شیء یضحکه. (رد المحتار ج۱، ص۶۵۱، باب مکروهات الصلٰوة)

قال ابراهیم الحلبیؒ: و لا بأس بان یصلّی متوجهاً الی ظهر رجل قاعداً الظاهر ان التقیید به باعتبار الغالب و انه لا فرق بین کونه قاعداً او قائما و قوله یتحدث لافادة نفی قول من با لکراهة بحضرة المتحدثین و کذا بحضرة النائمین. (کبیری ص۳۵۸، کراهیة الصلٰوة)



## پـــــه لمانځه کښې بغیر له عربي ژبې څخـــه په نورو ژبو بـــــاندې د دعا ګـــــانو د غوښتلو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك په لمانځه کښې له عربي ژبې پرته په اردو، پښتو او د اسې نورو ژبو باندې له الله تعالی څخه دعا ګاني وغواړي نو په لمانځه باندې ئې څه اثر لویږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مسنونه طریقه دا ده چه په لمانځه کښې یواځې په عربي ژبې باندې دعا ګاني وغوښتل شي۔ که چېرته له عربي پرته په نورو ژبو باندې څوك دعا ګاني وغواړي نو لمونځ به ئې له کراهیت څخه خالي نه وي۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: و ظاهر التعلیل ان الدعاء بغیر العربیة خلاف الاولٰی و ان الکراهة تنزیهیة. (رد المحتار ج۱، ص۵۲۱، مطلب فی الدعاء بغیر العربیة، باب صفة الصلٰوة)

قال العلامة عبد الحی اللکهنوی رحمه الله: و منها ان یدعوا با لعربیة لیکون اقرب الی الاجابة فان اللسان العربی من الفضل ما لیس لغیره..... فی غرر الافکار شرح درر البحار فی بحث الدعاء بعد التشهد کره الدعا با لاعجمیة الخ. (السعایة ج۲، ص۲۴۵، باب صفة الصلٰوة)

## د لمانځـــــه په دوران کښې په غیږ کښې د بچي د کښینولو حکم

**سوال:** د لمانځه په حالت کښې که چېرته د چا مخې ته بچی راشي یا ئې په غیږ کښې کښیني نو د لمونځ کوونکي لمونځ پرې فاسدیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته بچی پخپله د چا غیږې ته راشي نو لمونځ نه پرې فاسدیږي۔ همدارنګه که چېرته د بچي د ژړا یا لوید و خطر موجود وي او په دې ځای کښې کوم بل څوك نه وي چه له لوید و څخه ئې بچ کړي نو په دې صورت کښې د بچي په غیږ کښې د اخیستلو په صورت کښې لمونځ نه فاسدیږي۔ البته له دغو شرائطو پرته په قصد سره د مینې او محبت له مخې د بچي له پورته کولو څخه لمونځ مکروه کیږي۔

صلی و هو حامل صبیاً جازت صلٰوته و یکره لو لم یکن هناك من یحفظه و یتعهد و هو یکی فلا یکره هٰکذا فی محیط السرخسی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۰۷، الفصل الثانی فیما یکره فی الصلٰوة)

قال العلامة الحصکفیؒ: یکره..... و حمل الطفل و ما ورد نسخ بحدیث ان فی الصلٰوة شغلاً. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۳۵، مکروهات الصلٰوة) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۵۹، الجنس فیما یکره)

## لـــــه څنګلو څخه د لستونو د پورته کولو په صورت کښې د لمانځه حکم

**سوال:** که چېرته په لمانځه کښې د چا لستوني له څنګلو څخه پورته وي نو آیا لمونځ ئې پرې مکروه کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جامو د موجودوالي په صورت کښې د لستونو تر څنګلو پورې پورته کول مکروه دي۔ البته که چېرته له چا سره جامې موجودې نه وي نو که ئې څنګلې لوڅې

هم وي نو بيائي لمونځ له کراهيت پرته جائز دی۔

قال الحصکفیؒ: (و) کره (کفه) ای رفعه و لو لتراب کمشمرکم او ذیل و فی رد المحتار فیه الکراهة فی الخلاصة و المنیة بان یکون رافعا کمیه الی المرفقین. (رد المحتار ج۱، ص ٦٤٠، مکروهات الصلٰوة)

و لو صلی رافعا کمیه الی المرفقین کذا فی فتاوٰی قاضی خان. (الهندیة ج۱، ص۱۰٦، الفصل الثانی ما یکره فی الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۲، ص ۲٤، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها)

## لـــــه امام څخه مخکښـــــي د سلام اړولو حکم

**سوال:** د امام له سلام اړولو څخه مخکښي د سلام اړولو حیثیت څه دی؟ آیا مکروه تحریمي دي او که مکروه تنزیهي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د کتابونو له پلټنې څخه د دې حکم څرګند نه شو۔ البته د احادیثو له مخې مکروه تحریمي دی۔

عن انس قال صلی بنا رسول الله ﷺ ذات یوم فلما قضٰی صلٰوته اقبل علینا بوجهه فقال ایها الناس انی امامکم فلا تسبقونی با لرکوع و لا با لسجود و لا با لقیام و لا با لانصراف فانی اراکم امامی و من خلفی. رواه مسلم. (مشکٰوة ج۱، ص۱۰۱، ما علی الماموم من المتابعة)

عن انسؓ قال صلی بنا رسول الله ﷺ ذات یوم فلما قضی الصلٰوة اقبل علینا بوجهه فقال ایها الناس انی امامکم فلا تسبقونی با لرکوع و لا با لسجود و لا با لقیام و لا با لانصراف فانی اراکم امامی و من خلفی. (مسلم ج۱، ص۱۸۰، باب تحریم سبق للامام برکوع و سجود و نحوها)

## څادر غوړول او لمونځ پرې کول

**سوال:** په جومات کښې څادر غوړول او بیا لمونځ پرې کول جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جومات کښې د څادر غوړول او بیا لمونځ پرې کول جائز دي په دې شرط چه د زمکې کلکوالی تري محسوس شي۔ که چېرته د زمکې سختوالی محسوس نه شي نو بیا مکروه دی۔

رجل یصلی علی الارض و یسجد علی خرقه و ضعوها بین یدیه لیقی بها الحر لا بأس به کذا فی الظهیریة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۰۸، الفصل الثانی فیما یکره فی الصلٰوة و ما لا یکره)

قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: و لو سجد علی ذیله او کمه او کور عمامته یتقی بذٰلك حر الارض و بردها یجوز عندنا. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۵۹، جنس آخر فیما یکره)

## په مکـــــروه وخت کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** د لمر د راختلو او لویدلو په وخت کښې لمونځ مکروه دی او که نه؟ که چېرته مکروه وي نو کوم دول مکروه به وي؟ د فرضو او نفلو په ادا کولو کښې کوم فرق شته او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مکروهو وختونو یعنې د لمر د راختلو او لویدلو او د لمر د استواء



په دوران کښې د شریعت له مخې لمونځ مکروه تحریمی دی۔ البته د لمر د لویدلو په وخت کښې د هم هغې ورځې د مازدیګر لمونځ له کراهیت سره جائز دی۔ هو! د سهار او مازدیګر تر لمونځونو وروسته د قضائي لمانځه ادا کول جائز دي۔ مکروه وختونه دري دي۔ (۱) د لمر د راختلو وخت (۲) نصف النهار (د ورځې نیمایي)۔ (۳) د لمر د لویدلو وخت۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (و کره) تحریما و کل ما لا یجوز مکروه (صلٰوة) مطلقاً (ولو) قضاء او واجبة او نفلاً (علی جنازة و سجدة تلاوة و سهو) لا شکر قنیة (مع شروق) الا العوام فلا یمنعون من فعلها لانهم یترکونها و الاداء الجائز عند البعض اولٰی من الترك کما فی القنیة و غیرها. (و استواء) الا یوم الجمعة..... (و غروب الا عصر یومه). (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۷۰، کتاب الصلٰوة)

قال قاضی خانؒ یجوز قضاء الفوائت فی ای وقت شاء الا فی ثلاث ساعات لا تجوز فیها المکتوبة و لا صلٰوة الجنازة و لا سجدة التلاوة اذا طلعت الشمس حتٰی ترفع و عند الانتصاف الٰی ان تزول و عند احمرارها الٰی ان تغیب الا عصر یومه ذٰلك فانه یجوز اداء عند الغروب. (الفتاوی قاضیخان علی هامش الهندیة ج۱، ص۷٤، باب الآذان) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص٦۸، الفصل الرابع فی المواقیت)

## په لمـــانځه کښې د یوه سورت له شروع کولو ورسته بغیر د عـــذر نه د بل سورت د شروع کولو حکم

**سوال:** که چېرته کوم سړی په لمانځه کښې د یوه سورت قرائت شروع کړي لیکن بیا ئې په قصد سره پریږدي او بل سورت شروع کړي نو آیا لمونځ ئې پرې فاسدیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د یوه سورت له شروع کولو وروسته د هغه له پوره کولو څخه مخکښې پرته له کوم عذر څخه د هغه پریښودل او بل سورت شروع کول مکروه دي۔ البته لمونځ ئې کیږي۔

افتتح سورة و قصد سورة اخرٰی فلما قرأ آیة او آیتین اراد ان یترك السورة و یفتتح التی ارادها یکره. و کذا قرأ اقل من آیة و ان کان حرفاً و لو کبر للرکوع فی الصلٰوة ثم بدا له ان یزید فی القرأة لا بأس به ما لم یرکع. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۹۸، فصل فی القرأة)

و فی الهندیة: افتتح سوره و قصد سورة اخرٰی فلما قرأ آیة او آیتین اراد ان یترك السورة و یفتتح التی ارادها یکره و کذا لو قرأ اقل من آیة و ان کان حرفاً و لو کبر للرکوع فی الصلٰوة ثم بداله ان یزید فی القرأة لا بأس به ما لم یرکع. (الهندیة ج۱، ص۷۹، فصل فی القرأة)

## سرتور سر د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** ځینې خلك پرته له کوم عذر څخه لوڅ سر لمونځونه کوي۔ آیا شرعا لوڅ سر لمونځ جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سُستی او پرته له کوم شرعي عذر څخه لوڅ سر لمونځ مکروه دی۔

لکه څرنګه چه نن صبا دغینو فیشن پرسته خلکو طریقه ده۔ البته د عذر او ځان ذلیل ښکارولو په توګه لوڅ سر لمونځ جائز دی۔

قال العلامة الحصكفيؒ: (و صلٰوته حاسرا) اى كاشفا (رأسه للتكاسل) و (لا) بأس به (للتذلل) اما للاهانة بها فكفر. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص٦٤١، مكروهات الصلٰوة)

تكره الصلٰوة حاسرا رأسه اذا كان يجد العمامة و قد فعل ذٰلك تكاسلاً او تهاوناً با لصلٰوة. و لا بأس به اذا فعله تذللا و خشوعا بل هو حسن كذا فى الذخيرة. (الهندية ج۱، ص۱۰٦، الفصل الثانى فيما يكره فى الصلٰوة و ما لا يكره) و مثله فى البحر الرائق ج۱، ص۲۵، باب ما يفسد الصلٰوة و ما يكره فيها)

## په کومې قالینې باندې چه د صلیب عکس وي په هغې باندې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** نن صبا ځینې قالینونه یا دری د اسې جوړې شوي دي چه په هغو کښې د صلیب عکسونه او صورتونه جوړ شوي وي۔ آیا په د اسې قالینې یا دری باندې شرعا لمونځ جائز دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په مقدس شریعت کښې د کفارو له دیني شعائرو سره مشابهت مکروه بلل شوی دی چه څو نمونې ئې فقهاء کرامو بیان کړي هم دي۔ لهذا صلیب چونکه د عیسایانو مذهبي علامه ده نو ځکه په صلیب لرونکي قالینې یا دری باندې لمونځ له کفارو سره د مشابهت له وجهې مکروه دی۔ د دې لپاره په د اسې قالینې یا دری باندې د لمانځه له ادا کولو څخه پرهیز لازمي دی۔

لما قال النبى ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم. (ابو داوٗد ج۲، ص۵۵۹، كتاب اللباس، باب فى لبس الشهرة)

قال العلامة فخر الدين الزيلعىؒ: (قوله او شمع او سراج) لانهما لا يعبدان و الكراهة باعتبارها و انما تعبدها المجوس اذا كانت فى القانون و فيها الجمر او فى التنور فلا يكره التوجه اليها على غير ذٰلك الوجه. (تبيين الحقائق ج۱، ص۱٦۷، فصل فى مكروهات الصلٰوة) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص۳۲، باب مكروهات الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د جامو د برابرولو حکم

**سوال:** له رکوع څخه سجدې ته د تلو په وخت کښې پرتوګ پورته خواته راکشول، همدارنګه له سجدې څخه د پورته کیدو په وخت کښې خپلې جامې برابرول آیا د شریعت له مخې جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له حاجت او ضرورت پرته د جامو صحیح کول چه تر څو پورې عمل کثیر ته نه وي رسیدلی مکروه دي۔ او د حاجت او له ضرورت له مخې له کراهت پرته جائز دي۔ او که چېرته خبره عمل کثیر ته ورسیږي نو بیا لمونځ فاسد یږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: (و) كره (كفه) اى رفعه و لو لتراب كمشمر كم او ذيل. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص٦٤٠، مكروهات الصلٰوة)



و يكره للمصلى ان يعبث بثوبه او لحيته او جسده او ن يكف ثوبه بان يرفع ثوبه من بين يديه او خلفه اذا اراد السجود كذا فى معراج الدراية و لا بأس بان ينفض ثوبه كيلا يلتفت بجسده فى الركوع و لا بأس بان يمسح جبهته من التراب و الحشيش. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱۰۵، الفصل الثانى مكروهات الصلٰوة) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص۱۹، مكروهات الصلٰوة)

## د امام لپاره د محراب په منځ کښې د دریدلو حکم

**سوال:** د امام لپاره د لمانځه په حالت کښې با لکل د محراب په منځ کښې دریدل چه له مقتدیانو څخه ئې حرکات او وضع قطع پټ وي یا د امام په برنډه کښې دریدل او د مقتدیانو په سرای کښې د دریدلو په صورت کښې به د لمانځه حکم څه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د امام لپاره په محراب کښې د اسې دریدل چه حرکتونه ئې له مقتدیانو څخه پټ وي مکروه دي۔ البته که چېرته امام په د اسې صورت کښې ودریږي چه تول کیفیتونه او حالتونه ئې له مقتدیانو څخه پټ نه وي نو بیا هیڅ کراهیت پکښې نشته۔

همدارنګه که چېرته امام په برنډه کښې ولاړ وي او مقتدیان په سرای کښې ولاړ وي نو که چېرته د امام تول کیفیتونه او حالتونه له مقتدیانو څخه پټ نه وي نو له کراهیت پرته لمونځ جائز دی او که چېرته پټ وي نو بیا مکروه دی۔

و قال العلامة الحصكفيؒ: (قيام الامام فى المحراب لا سجوده فيه) و قدماه خارجه لان العبرة للقدم (مطلقا) و ان لم يتشبه حال الامام ان علل با لتشبه و ان با لاشتباه و لا اشتباه فلا اشتباه فى نفى الكراهة. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص٦٤٥، باب ما بعد الصلٰوة)

قال الشيخ السيد احمد الطحطاوىؒ: (لا) يكره (قيام الامام) بجملة (فى المحراب) لا قيامه خارجه و سجوده فيه مسمّى محراباً لانه يحارب النفس و الشيطٰن با لقيام اليه و الكراهة لاشتباه الحال على القوم و اذا ضاق المكان فلا كراهة. (الطحطاوى ص۲۹٤، فصل فى المكروهات) و مثله فى الهندية ج۱، ص۱۰۸، الفصل الثانى فيما يكره فى الصلٰوة.... الخ.

## په لمانځه کښې د روح لرونکو شیانو عکس د پښو لاندې کیښودل

**سوال:** جناب مفتي صاحب! که چېرته یو څوک د کوم روح لرونکي شي په عکس یا تصویر باندې منقش شوي جانماز (مصلّی) باندې لمونځ وکړي او پښې ئې په همدې تصویر باندې ایښې وي نو د لمونځ کوونکي د لمانځه حکم به څه وي آیا مکروه کیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په کومې کوټې کښې چه د روح لرونکي شي تصویر زړیدلی وي هلته لمونځ مکروه دی که تصویر مخې ته وي او که شاته، ښي طرف ته وي او که کین طرف ته۔ فقهاء کرامو د دې کراهت وجه له بت پرستۍ سره مشابهت او د هغه تعظیم بیان کړې ده لیکن که چېرته په کوم جانماز باندې د کوم روح لرونکي شي تصویر جوړ وي چه په هغه باندې د لمونځ کوونکي

پښې پرې د پلسه راځي نو په د اسې جانماز باندې له کراهت پرته لمونځ جائز دی۔ د دې لپاره په دې سره د نوموړي تصویر تذلیل راځي نه تعظیم۔ ځکه چه اسلام د تصویر له تعظیم څخه منع فرمایلې ده۔

لما قال العلامة المرغینانیؒ: و لا بأس بان یصلّی علی بساط فیه تصاویر لان فیه استهانة بالصّور و لا یسجد علی التصاویر لانهٗ یشبه عبادة الصور و اطلق الکراهیة فی الاصل لان المصلّی معظم و یکره ان یکون فوق راسه فی السقط و بین یدیه او بحذائه تصاویر او صورة معلقة..... الخ. (الهدایة ج۱، ص۱۲۶، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره)

## د بیت الله شریف او روضه اقدس ﷺ په تصویرونو باندې په نقش شوي مصلّی باندې د لمانځه حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! د یوې استفتاء ځواب مې تر نظر تیر شو چه له وجهې ئې ډیر له تشویش سره مخامخ شوم۔ د استفتاء ځواب دا وو چه په کوم جانماز (مصلّی) باندې د بیت الله شریف او مبارکې روضې تصویرونه نقش شوي وي په هغې باندې لمونځ جائز نه دی۔ د تشویش خبره دا ده چه اکثره مسلمانان په دغو منقشو مصلاّوو باندې لمونځونه کوي۔ په لویو لویو جوماتونو کښې لوی لوی علماء کرام او مفتیان عظام مو په د اسې جانمازونو باندې لیدلي دي چه لمونځونه ئې کړي دي۔ او په ځانګړې توګه د تشویش خبره دا ده چه خلك د اسې منقش جانمازونه له سعودي عربستان څخه په ډیر شوق سره خپلو کورونو ته راوړي۔ اوس که چېرته د نوموړې استفتاء د ځواب مطابق په د اسې مصلاوو باندې لمونځ جائز نه وي نو زمونږ کړي لمونځونه به څنګه کیږي؟ آیا مونږ به د تولو لمونځونو بیا قضایي راوړو او که نه؟ د مهربانۍ له مخې زمونږ د اتشویش رفع کړی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جانماز (مصلّی) باندې د نه روح لرونکي شي تصویر د لمانځه مانع نه دی او نه په دې سره په لمانځه کښې کوم کراهیت راځي۔

لما قال العلامة ابراهیم الحلبیؒ: و اما صورة غیر ذی روح فلا خلاف فی عدم کراهة الصلٰوة علیها او الیها. (کبیری ص۳۴۶، مکروهات الصلٰوة)

د کعبې مبارکې او روضې مبارکې تصویرونه هم د غیر ذي روحو شیانو په جمله کښې راځي۔ د دې لپاره په کومه مصلّی کښې چه دا ډول تصویرونه وي په هغې باندې د لاتدیني وجوهاتو پر بناء لمونځ جائز دی۔

﴿۱﴾ پخپله په کعبې یا د هغې په دیوالونو باندې لمونځ جائز دی۔

لما فی الهندیة: لو صلّی علی جدار الکعبة فان کان وجهه الی سطح الکعبة یجوز و الا فلا. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۶۳، باب صلٰوة فی الکعبة)

لما قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: و لو صلّی فی جوف الکعبة او علی سطحها جاز الی ای جهة. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص۴۳۵، باب صلٰوة فی الکعبة)



البته په د اسې کولو سره یو اځې د بې ادبۍ له وجهې کراهت تنزیهي لازمیږي۔

لما قال العلامة السید الطحطاویؒ: صح فرض و نفل فوقها و ان لم یتخذ مصلیها سترة لما ذکرنا لکنه مکروه لاساء ة الادب باستعلائه علیها و ترك تعظیمها یفید ان الکراهیة التنزیهة. (الطحطاوی ص۳۳۹، باب صلٰوة فی الکعبة)

﴿۲﴾ د تصویر حکم د عین هغه شي حکم نه وي۔

﴿۳﴾ د لمانځه د ادا کولو په دوران کښې په دغو تصاویرو باندې سر کښبودل کیږي نه پښې کوم چه د تعظیم موجب دی۔ همدا وجه ده چه کوم عکسونه د پښو لاندې راځي نو له هغو سره له کراهت پرته لمونځ جائز دی۔

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و لا یکره لو کانت تحت قدمیه او محل جلوسه لانها مهانة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۶۴۸، مکروهات الصلٰوة)

لهذا د دغو وجوهاتو پر بناء د کعبې مبارکې او روضې مبارکې په تصویرونو باندې په نقش شوي جانماز باندې لمونځ جائز دی۔ هو! د دې خبرې خیال باید وساتل شي چه په دغو تصویرونو باندې پښې را نه شي تر څو چه د بې ادبۍ شبهه پیدا نه شي۔ تر کومه ځایه پورې چه د ادا شوي لمونځونو مسئله ده نو هغه له کراهیت پرته جائز دي د دوباره راګرځولو ضرورت ئې نشته۔ کومو حضراتو چه د نه جواز فتوی ورکړې ده د هغو فتوی د غور او بیا کتنې قابله ده۔ د دې لپاره چه کله پخپله د کعبې په سر باندې لمونځ جائز دی نو په منقش جانماز باندې خو په طریقه اولی سره جائز دی۔

لما قال العلامة المفتی محمد حسن گنگوهیؒ: (سوال) په یوه جانماز باندې د کعبې مبارکې تصویر دی په هغه باندې لمونځ څنګه دی؟ آیا په نوموړې تصویر باندې د پاسه بل رخت ورکړو او پټ ئې کړو او که څه وکړو؟ که چېرته ئې خرڅ کړو نو څلورمه برخه قیمت ئې لاس ته راځي او جومات ته هم تاوان دی۔

(الجواب) په صورت مسئوله کښې په د اسې مصلاوو باندې د لمانځه په ادا کولو کښې شرعا هیڅ حرج نشته۔ او نه په هغو باندې د رختونو د ورکولو ضرورت شته او نه ئې د خرڅولو ضرورت شته۔ فی منیة المصلی: و اما صورة غیر ذی روح فلا خلاف فی عدم کراهة الصلٰوة علیها او الیها. (ص۳۱۴)

او په دې تصویرونو سره د کعبې مبارکې په تعظیم کښې هم کوم فرق نه راځي ځکه چه د تصویر حکم د عین شي حکم نه وي۔ بله دا چه پخپله په خانۍ کعبه کښې چه کله لمونځونه کیږي نو هلته هم زمکه د پښو لاندې کیږي نو چه کله هغه د له تعظیم سره تکر نه وي نو د تصویر د پښو لاندې راتلل به په طریقۍ اولی سره د تعظیم منافي نه وي۔ فقط و الله سبحانه و تعالی اعلم۔ (الفتاوی المحمودیه ج۷، ص۱۱۱، کتاب الصلٰوه)

# باب مفسد ات الصلوه

## (د لمانځه د مفسد اتو په بیان کښې)

## په لمانځه کښې د پښو د بنورولو حکم

**سوال:** آیا په لمانځه کښې د پښو په بنورولو سره لمونځ فاسدیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د پښو بنورول چه کله د عمل کثیر درجې ته نه وي رسیدای لمونځ پرې نه فاسدیږي۔ هو! له ضرورت پرته باید د پښو له بنورولو څخه پرهیز وشي۔ البته د دواړو پښو بنورول د عمل کثیر په جملې کښې راځي۔

ان حرك رجلاً واحدة لا على الدوام لا تفسد صلٰوته و ان حرك رجليه تفسد و اعتبر هذا القائل العمل با لرجلين با لعمل با ليدين و العمل برجل واحدة با لعمل بيد واحدة قال بعضهم ان حرك رجليه قليلاً لا تفسد صلٰوته كذا فى المحيط و هو الاوجه هٰكذا فى البحر الرائق. (الهندية ج۱، ص۱۰۳، الباب السابع فيما يفسد الصلٰوة)

قال ابن نجيمؒ: ان حرك رجلا واحدة لا على الدوام لا تفسد صلٰوته و ان حرك رجليه تفسد فمشكل لان الظاهر ان تحريك اليدين فى الصلٰوة لا يبطلها متى يلحق بهما تحريك الرجلين فا لاوجه قول بعضهم ان حرك رجليه قليلاً لا تفسد صلٰوته و ان كان كثيراً فسدت كما فى الذخيرة. (البحر الرائق ج۲، ص۱۳، باب مفسدات الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د توخي حکم

**سوال:** ځینې وختونه داسې شوي دي چه ځینې لمونځ کوونکي په لمانځه کښې توخیږي۔ او ځینې خلك خو په توخیدلو کښې له حد څخه هم تجاوز کوي۔ آیا په لمانځه کښې توخیدل شرعاً څنګه دي او اندازه ئې څه ده؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په لمانځه کښې بې اختیاره د کوم عذر له مخې چا ته توخی ورشي نو شرعاً څه پروا نه کوي او که پرته له عذر څخه یو اځې د آواز د ښائستوالي لپاره وي نو بیا هم جائز دي۔ البته په لمانځه کښې د توخي لپاره کومه خاصه اندازه نه ده تاکل شوې۔ هو! له عذر پرته توخیدل لمونځ فاسدوي په دې شرط چه حروف تري پیدا شي او که حروف تري پیدا نه شي نو بیا هم بې له عذره توخیدل مکروه دي۔

قال العلامة الحصكفىؒ: (و التنحنح) بحرفين (بلا عذر) اما به بان نشاء طبعه فلا (او) بلا (غرض صحيح) فلو لتحسين صوته او يهتدى امامه او للاعلام انه فى الصلٰوة فلا فساد على الصحيح. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۶۱۸، مطلب المواضع التى لا يجب الخ)

و يفسد الصلٰوة التنحنح بلا عذر بان لم يكن مدفوعاً اليه حصل منه حروف هٰكذا فى التبيين و لو لم يظهر له حروف فانه لا يفسد اتفاقاً لكنه مكروه كذا فى البحر الرائق. (الهندية سعيدى ج۱، ص۵۲، الباب السابع الفصل فيما يفسد الصلٰوة)



## په لمانځه کښې د قرآن له مخې د تلاوت کولو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك په لمانځه کښې قرآن کریم له مخې قرائت وکړي نو آیا لمونځ پرې فاسدیږي او که نه؟ همدارنګه په دې کښې حافظ او غیر حافظ فرق لري او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قرآنکریم له مخې په لمانځه کښې قرائت کول مختلف فیه مسئله ده۔ د امام ابو حنیفهؒ په نزد لمونځ پرې فاسدیږي۔ په دا سې حال کښې چه د صاحبینوؒ او امام شافعيؒ په نزد لمونځ پرې نه فاسدیږي۔ البته صحیح قول دا دی چه لمونځ پرې فاسدیږي۔ او حافظ او غیر حافظ په دې مسئله کښې برابر دي۔

و يفسدها قرأته من مصحف عند ابى حنيفةؒ و قال لا يفسد ان حمل المصحف و تقليب الاوراق و النظر فيه عمل كثير و للصلٰوة عنه بدو على هذا لو كان موضوعاً بين يديه على رجل و هو لا يحمل و لا يقلب او قرأ المكتوب فى المحراب لا تفسد و لان التلقن من المصحف تعلم ليس من اعمال الصلٰوة و هٰذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال و هو الصحيح هٰكذا فى الكافى. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱۰۱، مفسدات الصلٰوة)

قال ابن نجيمؒ: (قوله قرأته من مصحف) اى يفسدها عند ابى حنيفةؒ و قالا هى تامة لانها عبادة انضافت الى عبادة الا انها يكره لانه تشبه بصنيع اهل الكتاب و لابى حنيفةؒ وجهان احدهما ان حمل المصحف و النظر فيه و تقليب الاوراق عمل كثير الثانى انه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيره و على هٰذا الثانى لا فرق بين الموضوع و المحمول عنده و على الاول يفترقان و صح المصنف فى الكافى الثانى و قال انها تفسد بكل حال تبعاً لما صححه شمس الائمة السرخسى. (البحر الرائق ج۲، ص۱۰، ما يفسد الصلٰوة) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۶۲۳، مفسدات الصلٰوة)

## په لمانځه کښې له قبلې څخه د راګرځیدلو حکم

**سوال:** د لمانځه د ادا کولو په دوران کښې د چا د دیکې ورکولو په وخت کښې د لمونځ کوونکي سینه له قبلې څخه وګرځیده نو آیا په دې سره ئې لمونځ فاسدیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته له قبلې څخه په ډیره لږه اندازه منحرف شي نو لمونځ ئې نه فاسدیږي او که چېرته من كل الوجوه له قبلې څخه منحرف شي نو بیا ئې لمونځ فاسدیږي۔

قال العلامة الحصكفىؒ: (و لغيره) اى غير معانيها (و اصابة جهتها) بان يبغى شىء من سطح الوجه مسامتا للكعبة او لهوائها. ( الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۴۲۸، شروط الصلٰوة)

قال ابن نجيمؒ: (قوله و لغيرها اصابة جهتها) لغير المكى فرضه اصابه جهتها وهو الجانب الذى اذا توجه اليه الشخص يكون مسامتا للكعبة او لهوائها. (البحر الرائق ج۱، ص۳۰۰، شروط الصلٰوة) و مثله فى الهندية ج۱، ص۶۳، الفصل الثالث فى استقبال القبلة)

## پـــــــه لاسپیکر کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** نن صبا په اکثرو جوماتونو کښې په لاسپیکر کښې لمونځونه ورکول کیږي۔ آیا شرعاً د دې آلې په ذریعې سره لمونځ ورکول جائز دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لاسپیکر یوه نوې آله ده او د دې په سبب سره د مکبر (تکبیر ویونکي) او امام آواز تر لرې ځایه پورې رسیږي۔ د فني لحاظ له مخې چونکه دا آواز د امام آواز وي د دې لپاره د محققینو علماء کرامو اتفاق دی چه په لاسپیکر کښې لمونځ ورکول جائز دي لیکن له ضرورت پرته په لاسپیکر کښې د لمانځه له ورکولو څخه باید ځان ساتنه وشي۔ البته د ځینو حضراتو د تحقیق مطابق چونکه دا د امام خپل آواز نه وي بلکه د بازګشت آواز وي نو د دې لپاره په لاسپیکر کښې لمونځ صحیح نه دی۔

قال المفتی کفایت اللہ: ما څو واړي دا آله په لمانځه کښې د استعمالولو حکم لیکلی دی او په اخبارونو کښې مې هم شائع کړي دي۔ او هغه دا چه د خپل ذات په حد کښې د دې آلې په نه جواز کښې هیڅ وجه نشته۔ د دې لپاره د جُمعې او اخترونو په خطبو، وعظ او تقریر په مجلسونو کښې د دې آلې استعمال مباح دی۔ د لمانځه په لویو مجمعو کښې چه کوم خلک خلکو ته تکبیرونه رسوي د هغو د آواز د لوړولو لپاره که دا آله استعمال شي نو کومه پروا نه لري۔ (کفایت المفتي ج۹، ص۲۰۷، کتاب الخطر و الاباحه)

د امداد المفتاوٰ ج۱، ص۶۰۵، ۶۰۸، و آلات جدیده ص۵۳، له تحریر څخه ئې جواز معلومیږي۔

## د بنځې د محـــــــاذ اتو مسئله

**سوال:** که چېرته په لمانځه کښې یوه بنځه د یوه سړي په محاذ اتو (برابر) ودریږي او امام ئې د اقتداء نیت هم وکړي او بنځه بالغه هم وي نو آیا په دې سره لمونځ فاسدیږي او که نه؟ آیا د محاذ اتو په مسئله کښې په محرمې او پردې بنځې کښې څه فرق شته او که نه؟ او د محاذ اتو شرائط څه دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته یوه بالغه بنځه د کوم نارینه په محاذ اتو کښې ودریږي نو د څو شرائطو تر څنګ د سړي لمونځ فاسدیږي۔ د مثال په ډول پرته له کوم حائل څخه ځای یو وي، بنځه عاقله بالغه وي چه لمونځ ئې صحیح کیږي۔ لیونۍ نه وي، امام د بنځې د اقتداء نیت کړی وي، محاذات په یوه کامل رُکن کښې وي، او د دراړو جهت یو وي۔

او په محاذ اتو کښې د پنډې او بنګړو اعتبار وي او په دې کښې محرمه او پردې هیڅ فرق نه لري دواړه سره برابر دي۔

(و منها) ان یکون فی مکان واحد حتی لو کان الرجل علی الدکان و المرأة علی الارض و الدکان مثل قامة الرجل لا تفسد صلوته (منها) ان یکون بلا حائل حتی لو کان فی مکان متحد، بان کانا علی الارض او علی الدکان الا ان



بینهما اسطوانة لا تفسد صلوته هکذا فی الکافی و ادنی الحائل قدر مؤخر الرحل و غلظه غلظ الاصبع و الفرجة تقوم مقام الحائل و ادناه قدر ما یقوم فیه الرجل کذا فی التبیین (منها) ان تکون ممن تصح منها الصلوة حتی ان المجنونة اذا حاذته لا تفسد صلوته (منها) ان ینوی الامام امامتها او امامة النساء وقت الشروع لا بعده و لا یشترط حضور النساء لصحة نیتهن. (و منها) ان تکون المحاذات فی رکن کامل حتی لو کبرت فی صف و رکعت فی آخر و سجدت فی ثالث فسدت صلاة من عن یمینها و یسارها خلفها من کُلّ صف (و منها) ان تکون جهتهما متحدة حتی لو اختلف لا تفسد و لا یتصور اختلاف الجهة الا فی جوف الکعبة او فی لیلة مظلمة و صلی کل با لتحرٰی الی جهة و المعتبر فی المحاذات، الساق و الکعب علی الصحیح هکذا فی التبیین و المرأة تتناول الاجنبیة و المحرمة و الحلیلة و الصغیرة المشتهاة و الکبیرة التی ینفر عنها الرجال هکذا فی الکفایة. (الهندیة ج۱، ص۸۹، باب الامة، الفصل الخامس)

قال العلامة الحصکفیؒ: (و اذا حاذته) و لو بعضو واحد و خصه الزیلعیؒ با لساق و الکعب (امرأة) و لو امة (مشتهاة) حالاً کبنت تسع مطلقاً و ثمان و سبع لو ضخمة او ماضیا کعجوز (و لا حائل بینهما) اقله قدر ذراع فی غلظ اصبع او فرجة تسع رجلاً (فی صلٰوة) و ان لم تتخذ کنیتها ظهرا بمصلّی عصر علی الصحیح سراج فانه یصح نقلاً علی المذهب بحر و سیجی (مطلقة) خرج الجنازه (مشترکة) فمحاذات المصلیة لمصل لیس فی صلاتها مکروهة لا مفسد فتح (تحریمة) و ان سبقت ببعضها (و اَدَاءٍ) و لو حکما کلاحقین بعد فراغ الامام بخلاف المسبوقین و المحاذات فی الطریق (و اتحدت الجهة) فلو اختلفت کما فی جوف الکعبة و لیلة مظلمة. (فسدت صلٰوته) لو مکتفاً ز الا لا (ان نوی الامام وقت شروعه لا بعده (امامتها) و ان لم تکن حاضرة علی الظاهر و لو نوی امرأة معینة او النساء الا هٰذه عملت نیته (و الا) قنوها (فسدت صلٰوتها) (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۵۷۲ تا۵۷۵، باب الامامة)

## په بس موټر کښې په ناستې سره د لمانځه حکم

**سوال:** کله کله په بس کښې د سفر په دوران کښې د لمانځه وخت راځي او د بس چلوونکی د لمانځه لپاره بس نه دروي۔ که چېرته په بس کښې په ناستې سره لمونځ وشي نو شرعاً به جائز وي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په بس کښې په ناستې سره د عذر له وجهې لمونځ جائز دی خو چه د لمانځه د شروع کولو په وخت کښې د لمونځ کوونکي مخ قبلې ته مخامخ وي۔ لیکن بهتره دا ده چه انتظار وکړي۔ کید ای شي چه د باقاعده لمانځه ادا کولو وخت په لاس ورشي په دې شرط چه له مخکښې څخه ئې له بس چلوونکي سره خبره کړې وي او چلوونکی د بس په نه درولو باندې مُصر وي۔ البته که چېرته د بس چلوونکی بس چېرته ودروي نو بیا په بس کښې لمونځ جائز نه دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (صلی الفرض فی فلك) صار (قاعداً بلا عذر صح) لغلبة العجز (و اساء) و قالا لا یصح الا بعذر و هو الاظهر برهان. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۱۰۱، باب صلوة المریض)

(اما الصلٰوة علی العجلة ان کان طرف العجلة علی الدابة و هی تسیر اولا تسیر (فهی صلٰوة علی الدابة فتجوز فی حالة العذر) المذکور فی التیمم (لا فی غیرها) و من العذر المطر وطین یغیب فیه الوجه و ذهاب الرفقاء. (الدر المختار

علی صدر رد المحتار ج۲، ص ٤٠، باب النوافل، مطلب الصلوة علی الدابة)

و لا تجوز المكتوبة على الدابة الا من عذر..... اما الصلوة على العجلة فان كان طرفها على الدابة و هى تسير اولا فهى صلوة على الدابة و قد مر حكمها. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱٤۳، الباب الخامس عشر فى صلوة المسافر) و مثله فى معارف السنن ج۳، ص۳۹٥، باب الصلوة على الدابة حيث توجهت به)

## په جومات کښې د ځای د نشتوالي له وجهې په دوکانونو کښې د لمانځه د ادا کولو حکم

**سوال:** زمونږ جومات ډير کوچنی دی کله کله لمونځ کوونکي دومره ډير وي خصوصاً د جُمعې په ورځ چه په جومات کښې نه ځايږي نو ځينې خلك له جومات څخه د باندې په دوکانونو کښې دريږي. چه له مخې ئې په صفونو کښې اتصال نه شي راتللی. آيا په داسې صورت کښې په امام پسې لمونځ جائز دی او که نه؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په جومات کښې ځای نه وي نو له جومات څخه د باندې په دوکانونو کښې هغه وخت لمونځ جائز دی چه د جومات او دوکانونو تر منځ لار بنده شي او په صفونو کښې اتصال پيدا شي. بل شرط ئې دا دی چه دغو مقتديانو ته د امام حالت معلوم وي. که چېرته په صفونو کښې اتصال نه وي او په منځ کښې باقاعده لاره خالي وي او همدارنګه مقتديانو ته د امام حالت هم معلوم نه وي نو په داسې صورت کښې اقتداء صحيح نه ده.

قال العلامة الحصكفیؒ: (و يمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عجلة) الة يجرها الثور (او نهر تجرى فيه السفن) و لو زروقا و لو فى المسجد (او خلاء) الى فضاء (فى الصحراء) او فى مسجد كبير جدا كمسجد القدس (يسع صفين) فاكثر الا اذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاً كان قام فى الطريق ثلاثة و كذا اثنان عند الثانى لا واحد اتفاقاً لانه لكراهة صلاته صار وجوده كعدمه فى حق من خلفه (و الحائل لا يمنع) الاقتداء (ان لم يشتبه حال امامه بسماع او رؤية) و لو من باب مشبك يمنع الوصول فى الاصح (و لم يختلف المكان) حقيقة كمسجد و بيت فى الاصح. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص٥٨٤، باب الامامة)

و منها طريق عام يمر فيه العجلة و الاوقار هكذا فى شرح الطحاوى. اذا كان بين الامام و بين المقتدى طريق انكان ضيقاً لا يمر فيه العجلة و الاوقار لا يمنع و ان كان واسعاً يمر فيه العجلة و الاوقار يمنع كذا فى فتاوى قاضى خان و الخلاصة هذا اذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق اما اذا اتصلت الصفوف لا يمنع الاقتداء و لو كان على الطريق واحد لا يثبت به الاتصال و با لثلث يثبت با لاتفاق. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۸۷، باب الامامة، الفصل الرابع فى بيان ما يمنع صحة الاقتداء..... الخ)



## په لمانځه کښې د واجباتو د پاتې کيدلو حکم

**سوال:** که چېرته له کوم سړي څخه په لمانځه کښې واجبات پاتې شي او سجده سهو هم و نه کړي نو لمونځ ئې کيږي او که نه؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې په قصد سره د واجباتو پرېښودل کبيره ګناه ده. البته په سهوي سره د واجباتو په پاتې کيدو سره که چېرته سجدهٔ سهو وکړي نو لمونځ ئې صحيح کيږي او که چېرته سجدهٔ سهو و نه کړي نو بيا د لمانځ بيرته راګرځول پرې واجب دي. که چېرته ئې را و نه ګرځوي نو بيا له تحريمي کراهيت سره ئې لمونځ جائز دی.

قال العلامة الحصكفیؒ: (لها واجبات) لا تفسد بتركها و تعاد وجوباً فى العمد و السهو ان لم يسجد له و ان لم يعدها يكون فاسقاً اثماً و كذا كل صلوة اديت مع كراهة التحريم يجب اعادها و المختار انه جابر للاول لان الفرض لا يتكرر. (الدر المختار على الصدر رد المحتار ج۱، ص٤٥٦، واجبات الصلوة)

فلا تفسد الصلوة بتركها عامداً او ساهياً بل يجب عليه سجود السهو فى السهو جبرا للنقصان الحاصل بتركها سهواً و الاعادة فى العمد و السهو اذا لم يسجد لتكون مؤداة على وجه لا منقص فيه فاذا لم يعدها كانت مؤداه اداء مكروها كراهة تحريم و هذا هو الحكم فى كل واجب تركه. (البحر الرائق ج۱، ص۲۹٥، شروط الصلوة) و مثله فى مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص۱۳٤، فى بيان واجبات الصلوة)

## د زلزلې په وخت کښې د لمانځه د ماتولو حکم

**سوال:** د لمانځه په حالت کښې که چېرته زلزله راشي نو د لمانځه ماتول او د باندې کوم محفوظ ځای ته تلل شرعاً جائز دي او که نه؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د زلزلې په سبب سره د جمعې لمونځ ماتولو او د باندې وتلو په اړه کومه صريحه جزئيه لاس ته را نه غله ليکن په فقهي ذخائرو کښې ځينې داسې جزئي موجودي دي چه له مالي نقصان څخه د بچ کيدو په خاطر يو څوك لمونځ ماتولی شي نو له ځاني نقصان څخه د بچ کيدو په خاطر خو به په طريقه اولی سره جائز وي. چونکه په زلزلې کښې د ځاني تاوان خطر موجود وي نو د دې لپاره لمونځ ماتول او د باندې وتل جائز دي.

لما قال ابن عابدينؒ: (تتمة) نقل عن خط صاحب البحر على هامشه: ان القطع يكون حراماً و مباحاً و مستحباً و واجباً فا لحرام لغير عذر و المباح اذا خاف فوت مال و المستحب القطع للاكمال و الواجب لاحياء النفس. (رد المحتار ج۱، ص٥۲، باب ادراك الفريضة، مطلب قطع الصلوة يكون حراماً و مباحاً..... الخ)

و فى الهندية: و كذا لاجنبى اذا خاف ان يسقط من سطح او تحرقة النار او يغرق فى الماء و استغاث المصلّى وجب عليه قطع الصلوة رجل قام الى الصلوة فسرق منه شىء قيمته درهم له ان يقطع الصلوة و يطلب السارق سواء كانت فريضة او تطوعاً لان الدراهم مال..... الخ. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱۰۹، الفصل الثانى فيما يكره فى الصلوة و مما يتصل بذلك مسائل) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص۷۱، باب ادراك الفريضة)

## په لمانځه کښې د امام په غلطۍ باندې د فتح په ورکولو سره لمونځ نه فاسدیږي

**سوال:** زمونږ د جومات امام صاحب د سهار په لمانځه کښې غلط شو او یوه مقتدي فتحه ورکړه لیکن امام صاحب فتحه وا نه خیسته بلکه خپل لمونځ نې جاري وساته۔ د سلام له اړولو وروسته امام صاحب وویل چه چا فتحه را کړې ده د هغه لمونځ فاسد شوی دی له دې وجهې دې خپل لمونځ بیرته را وګرځوي۔ آیا په ربنتیا هم د فتحې په ورکولو سره لمونځ فاسدیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د امام په غلطۍ باندې که چېرته مقتدي فتحه ورکړي نو په دې سره د مقتدي لمونځ نه فاسدیږي او نه د امام په فتحه اخیستنې باندې لمونځ فاسدیږي۔ البته له ډیرو فتحو ورکولو څخه اجتناب وکړی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: (بخلاف فتحه علی امامه) فانه لا یفسد (مطلقاً) لفاتح و آخذ بکل حال الاّ اذا سمعه المؤتم من غیر مصلّ ففتح به تفسد صلوة الکل و ینوی الفتح لا القرأة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۶۲۲، باب ما یفسد الصلوة)

و ان فتح علی امامه لم تفسد ثم قیل بنوی الفاتح با لفتح علی امامه التلاوة و الصحیح ان ینوی الفتح علی امامه دون القرأة قالوا هٰذا اذا ارتج علیه قبل ان یقرأ قدر ما تجوز به الصلٰوة او بعد ما قرأ و لم یتحول الٰی آیة اخرٰی و اما اذا قرأ او تحول ففتح علیه تفسد صلٰوة الفاتح و الصحیح انها لا تفسد صلٰوة الفاتح بکل حال و لا صلٰوة الامام لو اخذ منه علی الصحیح هکذا فی الکافی. (فتاوی الهندیة ج۱، ص ۱۱۳، الباب السابع فیما یفسد الصلٰوة) و مثله فی البحر الرائق ج۲، ص ۶، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها)

## په لمانځه کښې د خبرې کولو حکم

**سوال:** په لمانځه کښې که چېرته یو څوک خبرې وکړي نو په لمانځه باندې ئې څه اثر لویږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې خبرې کول که په سهوې سره وي یا په قصد سره لمونځ فاسدوي۔ په دا سې صورت کښې به لمونځ بیا را اګرځوي۔

قال ابن عابدینؒ: (یفسدها الکلام) ای یفسد الصلٰوة و مثلها سجود السهو و التلاوة و الشکر علی القول عن الحموی (قوله هو النطق بحرفین الخ) ای ادنی ما یقع اسم الکلام علیه المرکب من حرفین کما فی القستهانی عن الجلابی. (رد المحتار ج۱، ص ۶۱۳، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها)

اذا تکلم فی صلٰوته ناسیاً او عامداً خاطئاً او قاصداً قلیلاً او کثیراً تکلم لاصلاح صلٰوته بان قام الامام فی موضع القعود فقال له المقتدی اُقعد او قعد فی موضع القیام فقال له قم او لا لاصلاح صلٰوته و یکون الکلام من کلام الناس استقبل الصلٰوة عندنا کذا فی المحیط. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص ۹۸، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها) و مثله فی البحر الرائق ج۲، ص ۱۲، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره فیها)



## د لمانځه په دوران کښې د بښځې له تیکرې څخه د ویښتانو د بنکاریدلو حکم

**سوال:** نن صبا ځینې بښځې د اسې تیکرې په سروي چه هیئت ئې تول تري بنکاریږي په ځانګړې توګه چه کله په لمانځه ودریږي نو د بښځې ویښتان او د بدن غړي په څرګنده توګه تري بنکاریږي۔ آیا په دې ډول سره د ویښتانو په بنکاریدلو سره د بښځې لمونځ فاسدیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د آزادې بښځې تول بدن په لمانځه کښې بلکه په هر وخت کښې پټ ساتل ضروري دي او د بښځې د سر ویښتان هم په ستر کښې داخل دي چه پټول ئې لازم دي۔ لهذا که چېرته کومه بښځه په لمانځه کښې د اسې تیکرې استعمال کړي چه د سر ویښتان ئې تري بنکاریدل نو لمونځ ئې نه کیږي بلکه د لمانځه بیرته را اګرځول پرې واجب دي۔

قال الحصکفیؒ: (و للحرة) و لو خنثٰی (جمیع بدنها) حتی شعرها النازل فی الاصح خلا الوجه و الکفین فظهر الکف عورة علی المذهب (و القدمین) علی المعتمد. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص ۴۰۵، باب شروط الصلٰوة)

لما قال ابن عابدینؒ: تحت قوله و لا یصف ما تحته بان لا یرٰی منه لون البشرة احترازاً عن الرقیق و نحو الزجاج. (الرد المحتار ج۱، ص ۴۱۰، باب شروط الصلٰوة، مطلب فی النظر الٰی وجه الامرد)

و بدن الحرة عورة الا وجهها و کفیها و قدمیها کذا فی المتون و شعر المرأة ما علی رأسها عورة و اما مسترسل ففیه روایتان الاصح انه عورة کذا فی الخلاصة و هو الصحیح و به اخذ الفقیه ابو اللیث و علیه الفتوٰی..... و الثوب الرقیق الذی یصف ما تحته لا تجوز الصلٰوة فیه کذا فی التبیین. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص ۵۸، الباب الثانی فی شروط الصلٰوة) و مثله فی تبیین الحقائق ج۱، ص ۹۶، باب شروط الصلٰوة)

## په لمانځه کښې د درود او دعا الفاظ په زړه کښې د لوستلو حکم

**سوال:** زما په ژبه کښې لُکنت دی چه له وجهې ئې د لمانځه الفاظ په صحیح طریقې سره نه شم ادا کولی۔ خصوصاً چه کله په التحیاتو باندې کښینم نو د درود او دعا الفاظ مې بالکل ژبې ته نه راځي چه له وجهې ئې راته سخت تکلیف وي۔ نو په الفاظو او معانیو باندې د غور په کولو سره ئې په زړه کښې لولم۔ نو آیا په دې سره مې په لمانځه کښې فساد راځي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې د التحیاتو لوستل واجب دي او پرینبودل ئې ګناه ده۔ او نه په زړه کښې د غور او فکر په کولو سره ادا کیدلی شي۔ لهذا د خپل طاقت مطابق د دغو الفاظو د ادا کولو کوشش وکړی اګر که الفاظ صحیح ادا نه شي لیکن دومره یقین مو وي چه ما الفاظ ادا کړي دي۔ هو! درود شریف او دُعا چونکه سُنت دي د دې لپاره که چېرته د مجبورۍ له مخې پاتې هم شي نو کومه پروا نه لري لیکن لوستل ئې ډیر مناسب دي۔

فان کان لا ینطق لسانه فی بعض الحروف ان لم یجد آیة لیس فیها تلك الحروف یجوز صلٰوته و لا یؤم غیره. (الهندیة ج۱، ص ۷۹، زلة القاری)

و يجب التشهد في القعدة الاخيرة و كذا في القعدة الاولى و هو الصحيح هكذا في السراج الوهاج و هو الاصح كذا في محيط السرخسي. (الهندية ج۱، ص۷۱، واجبات الصلوة)

قال ابن عابدينؒ: لها واجبات..... (قوله و التشهد ان) اى تشهد القعدة الاولى و تشهد الاخيرة. (رد المحتار ج۱، ص٤٦٦، واجبات الصلوة) و مثله في البحر الرائق ج۱، ص۳۱۸، واجبات الصلوة)

## د لـــــمونځ کوونکي په مخکښې د سپي او بنځې په تيـــــريد و سره لمونځ نه فـــــاسد يږي

**سوال:** که چېرته د لمانځه په حالت کښې د چا له، مخې څخه بنځه يا سپی تير شي نو لمونځ پرې فاسديږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د بنځې او سپي د لمونځ کوونکي له مخې په تيريد و سره لمونځ نه فاسديږي۔

قال ابن عابدينؒ: (قوله و لو امرأة او كلب) بيان للاطلاق و الاشارة الى الرد على الظاهرية بقولهم يقطع الصلوة مرور المرأة و الكلب و الحمار و على احد في الكلب الاسود. (رد المحتار ج۱، ص٤٦٩، باب ما يفسد الصلوة) (مار في موضع سجوده لا تفسد) سواء المرأة و الكلب و الحمار لقوله ﷺ لا يقطع الصلوة شي و ادرؤ اما استطعتم فانها هو شيطان (و ان اثم المارُ) (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ج۱، ص۱۸۷)

## په لمانځه کښې د سړي ذکر کولو حکم

**سوال:** څينې خلك په لمانځه کښې سړي (په پته او په زړه کښې) ذکر کوي نو آيا په لمانځه باندې څه اثر کوي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** لمونځ د مخصوصو ذکرونو نوم دی، له دغو ذکرونو څخه پرته په لمانځه کښې نور ذکرونه کول د لمانځه فاسدوونکي دي، د دې لپاره کوم سړی چه په مخصوصو مقاماتو کښې له مخصوصو اذکارو پرته نور ذکر کوي نو لمونځ ئې فاسديږي۔

لما قال العلامة ابراهيم الحلبيؒ: ذكر في الملتقط ان المصلّى اذا لسعته الحية فقال بسم الله الرحمٰن الرحيم تفسد صلوته الخ و ذكر في الذخيرة انه اذا قال المريض يا ربّ او قال بسم الله لما يلحقه من المشقه اما عندهما اى الطرفين فتفسد. (كبيرى ص٤٣٧، فصل فيما يفسد الصلوة)

قال الشيخ المفتى عزيز الرحمٰن في جواب هذه المسئلة: ظاهر همين است كه نماز فاسد شود لهٰذا احتياط دين امر واجب است. (فتاوى دار العلوم ديوبند ج٤، ص٤٦، فصل فيما يفسد الصلوة)

## په جامو باندې د نجاست له موجودو الي سره د لمانځه حکم

**سوال:** بزګران اکثره وخت په بيړې سره په پتيو کښې د کار له جامو سره لمونځونه کوي په دې حال کښې چه کله کله هغو ته پخپلو جامو باندې د نجسو شيانو لکه خوشايي او د اسې نورو د موجودو الي علم نه وي۔ آيا د دغو نجسو شيانو له موجودو الي سره ئې لمونځونه کيږي او که نه؟



**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته دا نجاستونه د درهم له اندازې څخه زيات وي نو په هيڅ حال کښې ئې هم لمونځونه نه صحيح کيږي که پرې خبر وي يا نه۔ بلکه لمونځونه به بيرته راګرځوي۔ البته که چېرته د درهم له اندازې څخه کم وي او هغه ته معلوم وي نو د لمانځه بيرته راګرځول پرې واجب دي او که چېرته معلوم نه وي نو لمونځ ئې صحيح دی۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و عفى الشارع عن قدر درهم و ان كره تحريما..... و فوقه مبطل. قال ابن عابدينؒ: (تحت قوله و ان كره تحريما) ففي المحيط يكره ان يصلي و معه قدر درهم او دونه من النجاسة عالماً به. (رد المحتار ج۱، ص۳۱٦، باب الانجاس)

قال الشيخ عبد الرحمٰن الجزائريؒ: و يعفى في النجاسة المغلظة عن امور منها قدر درهم و بقدر في النجاسة الكثيفة بما يزن عشرين قيراطاً و في النجاسة الرقيقة يعرض مقعر الكف..... فان الصلوة تكون به مكروهاً كراهة تنزية..... و المشهور عند الحنفية كراهة التحريم. (كتاب الفقه على مذاهب الاربعة ج۱، ص۱۸، مبحث ما يعفى عنه من النجاسة)

## د زکـــــات په روپو د جومات لپاره په اخيستـــــل شويو صفونو باندې د لمانځـــــه حکم

**سوال:** که چېرته يو څوك د جومات لپاره د زکات په روپو باندې د صفونو انتظام وکړي نو آيا په د اسې صفونو باندې لمونځ کيږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه لپاره د ځای پاکوالی شرط دی۔ په دې صورت کښې چونکه د ا صفونه پاك دي د دې لپاره لمونځ پرې جائز دی اګر که د راوړونکي زکات نه ادا کيږي ځکه چه د تمليك شرط پکښې مفقود دی يعنې وجود نه لري۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: يشترط ان يكون الصرف..... تمليكاً لا اباحة كما مرّ لا يصرف الى بناء نحو مسجد و لا الى كفن ميت. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۲، ص۳٤٤، باب المصرف)

في الهندية: و لا يجوز ان يبنى با لزكوة المسجد و كذا القناطر و السقايات..... و كل ما لا تمليك فيه. (الفتاوى الهندية ج۱، ص۱۸۸، الباب السابع في المصارف) و مثله في فتح القدير ج۲، ص۲۰۷، باب من يجوز دفع الصدقة اليد و من لا يجوز)

## د نامه د لاندې د ويښتانو په موجودو الي کښې د لمانځه حکم

**سوال:** له اکثرو خلکو څخه مو اوريدلي دي چه کوم سړي چه د نامه لاندې ويښتان تر څلويښتو ورځو پورې لرې نه کړي نو لمونځ ئې نه کيږي۔ آيا دا خبره د شريعت له مخې صحيح ده او که څنګه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه د نامه لاندې ويښتان په اونۍ (هفته) کښې يو ځل لرې شي، تر څلويښتو ورځو پورې پرېښودل ئې له عذر پرته مکروه دي ليکن له دې کراهت سره سره د لمانځه ادا کول صحيح دي اګر که دا عمل پخپل ذات کښې مناسب نه دی۔

لما فی الهندیة: و الافضل ان یقلم اظفاره و یحفی شاربه و یحلق عانته و ینظف بدنه با لاغتسال فی کل سبوع مرة فان لم یفعل فی کل خمسة عشر یوماً و لا یعذر فی ترکه وراء الاربعین فا لاسبوع هو الافضل و الخمسة عشر هو الاوسط و الاربعون الابعد و لا عذر فیما وراء الاربعین و یستحق الوعید. (الفتاوی الهندیة ج۵، ص۳۵۸، کتاب الکراهة، الباب التاسع عشر)

لما قال العلامة الحصکفیؒ: و حلق عانته و تنظیف بدنه با لاغتسال فی کل اسبوع مرّة و الافضل یوم الجمعة و جاز فی کل خمسة عشر و کره ترکه وراء الاربعین. قال ابن عابدینؒ: تحت قوله (و کره ترکه) ای تحریماً لقول المجتبٰی و لا عذر فیما وراء الاربعین و یستحق الوعید. (رد المحتار ج۶، ص۴۰۷، کتاب الکراهة، فصل فی البیع)

## په لمانځه کښې د الله یا اِنّا لِلّه ویلو حکم

**سوال:** که چېرته د لمانځه په دوران کښې چا ته کومه ناڅاپي واقعه ور پیښه شي یا کومه هیبتناکه خبره واوري او له ژبې څخه بې اختیاره د الله یا اِنّا لله الفاظ ووځي نو آیا لمونځ ئې فاسدیږي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په دې مسئله کښې د فقهاء کرامو دوه رایې دي، د یوې رأیې مطابق ئې لمونځ فاسدیږي په داسې حال کښې چه د دوهمې رأیې مطابق چونکه دا الفاظ له کلام الناس سره تعلق نه لري د دې لپاره ئې لمونځ نه فاسدیږي۔ علامه ابن عابدینؒ او داسې نورو محققینو دوهم قول ته ترجیح او مفتٰی به ګڼلی دی۔

لما قال العلامة ابن عابدین: (تحت قوله لو سقط شیء من السطح فبسمل) یشکل علیه ما فی البحر لولدغته عقرب او اصابه وجع فقال بسم الله قیل تفسد لانه کا لانین و قیل لا لانه لیس من کلام الناس و فی النصاب و علیه الفتوٰی و جزم به فی الظهیریة و کذا لو قال یا رب کما فی الذخیرة. (رد المحتار ج۱، ص۶۲۲، باب ما یفسد الصلٰوة و ما یکره الخ)

قال العلامة ابن نجیم المصریؒ: ذکر فی الفتاوی الظهیریة فی بعض المواضع انه لو اجاب بقول بان یخبر بخبر یسره فقال الحمد لله رب العالمین او بخبر یسوء ه فقال اِنّا لله و انّا الیه راجعون تفسد صلٰوته. والاصح انه لا تفسد صلٰوته و هو تصحیح مخالف للمشهور. (البحر الرائق ج۲، ص۸، باب ما یفسد الصلٰوة الخ) و مثله فی فتاوٰی دار العلوم دیوبند ج۴، ص۶۵، فصل مفسدات الصلٰوة)

## د لیونۍ ښځې په محاذ اتو باندې لمونځ نه فاسدیږي

**سوال:** مونږ په کتابونو کښې لیدلي دي چه ښځه په لمانځه کښې د نارینه په محاذ اتو (برابري) کښې راشي نو د نارینه لمونځ فاسدیږي، نو آیا که چېرته یوه لیونۍ ښځه د کوم سړي په محاذ اتو کښې راشي نو د لمانځه حکم به ئې څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې اګر که پردې ښځه د نارینه په محاذ اتو کښې راشي نو د نارینه لمونځ فاسدیږي لیکن دا فاسدوالي په څو شرائطو پورې مشروط دی چه د تکبیر تحریمې یو والی پکښې هم شامل دی کوم چه له مکلف څخه متوقع دی۔ چونکه د لیونۍ



ښځې لمونځ با لکل صحیح نه دی نو د دې لپاره د دې په محاذ اتو سره لمونځ هم نه فاسدیږي۔

لما قال العلامة ابن عابدینؒ: (تحت قوله فی صلٰوة و ان لم تتخذ)..... قال و فیه اشارة الٰی ان محاذاة المجنونة لا تفسد لان صلٰوتها لیست بصلاة فی الحقیقة. (رد المحتار ج۱، ص۵۷۳، باب الامامة)

لما فی الهندیة: (و منها) ان تکون ممن تصح منها الصلٰوة حتٰی ان المجنونة اذا حاذته لا تفسد کذا فی الکافی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۹، باب الامامة، الفصل الخامس) و مثله فی امداد الاحکام ج۱، ص۵۶۱، باب مفسدات الصلٰوة)

## په زخم باندې سپرټ (الکحل) لګول او بیا لمونځ کول

**سوال:** چه کله یو څوک زخمي کیږي نو د وینې د بندولو لپاره په زخم باندې الکحل اچوي نو آیا سپرټ لګول او بیا لمونځ کول ورسره جائز دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په سپرټ کښې چونکه الکحل استعمالیږي د دې لپاره که چېرته الکحل له انګورو، زبیبو او خرماوو څخه جوړ شوي وي نو په اتفاق سره ئې استعمال ناجائز دی او نه لمونځ ورسره کیږي او که چېرته له دغو څلورو شیانو څخه پرته له نورو شیانو څخه جوړ شوي وي نو د امام ابو حنیفهؒ په نزد پاک دي او استعمالول ئې پروا نه لري۔

لکه څرنګه چه نن صبا الکحل له دغو څلورو شیانو څخه پرته له نورو حبوبو، دانو، پستوکو، پټرولو او داسې نورو شیانو څخه جوړیږي نو د دې لپاره د عموم بلوٰی په خاطر د امام ابو حنیفهؒ په قول باندې د فتوٰی مطابق لمونځ ورسره صحیح دی۔

لما قال الشیخ المحقق المفتی محمد تقی عثمانی: و ان معظم الکحول التی تستعمل الیوم فی الادویة و العطور و غیرها لا تتخذ من العنب او التمر انما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول وغیره کما ذکرنا فی باب بیع الخمر من کتاب البیوع و حینئذ هناك فسحة فی الاخذ لقول ابی حنیفؒ عند عموم البلوٰی. (تکملة فتح الملهم ج۳، ص۶۰۸، کتاب الاشربة حکم الکحول المکرة)

لما قال الشیخ مولانا اشرف علی التهانویؒ: سپرټ که چېرته له انګورو، زبیبو، رطب، او تمر څخه لاس ته نه وي راغلی نو څه ګنجائش پکښې شته، د اختلاف له وجهې۔ او که له دغو شیانو لاس ته نه وي راغلی نو ګنجائش پکښې نشته، د اتفاق له وجهې۔ (امداد الفتاوٰی ج۱، ص۸۲، باب الانجاس)

## په نیم لستونې لرونکي بنیان کښې د لمانځه د ادا کولو مسئله

**سوال:** آیا له ضرورت پرته یوائې په نیم لستونې لرونکي بنیان کښې لمونځ کول جائز دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په لمانځه کښې له ضرورت پرته د څنګلو ښکاره ساتل مکروه دي۔ چونکه په بنیان کښې څنګلې ښکاره وي د دې لپاره له ضرورت پرته په هغه کښې لمونځ مکروه دی۔ هو! که چېرته له چا سره کمیس نه وي نو بیا د ضرورت له وجهې یوائې په بنیان

کښې له کراهیت پرته لمونځ کول جائز دي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و كره كفه اى رفعه و لو لتراب كمشمر كم او زيل. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص ٦٤٠، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره)

قال العلامة حسن بن عمّار الشرنبلاليؒ: و كره..... و تشمير كميه عنهما للنهى عنه لما فيه من الجفاء المنافى للخشوع. قال السيد احمد الطحطاوىؒ: (تحت قوله تشمير كميه) اى عن ذراعيه سواء كان الى المرفقين او الاعلى الظاهر. (طحطاوى حاشية مراقى الفلاح ص۲۸۳، فصل فى مكروهات الصلوة) و مثله فى امداد الاحكام ج۲، ص ٥٥٤، باب مفسدات الصلوة الخ)

## په لمانځه کښې د تنحنح (غاړې تازه کولو) حکم

**سوال:** د ژمي په ورځو کښې يا کله همد اسې ځينې خلك د خپلو غاړو د تازه کولو لپاره تو خيږي نو آيا په لمانځه باندې ئې کوم اثر لويږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ستوني د صفا کولو لپاره يا د آواز د ښائستو الي او وضاحت لپاره يا د مجبورۍ له وجهې تنحنح (د غاړې تازه کول) له کراهيت پرته جائز دي۔ البته که چېرته له ضرورت پرته وشي نو بيا مکروه دی۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: التنحنح بحرفين بلا عذر اما به بان نشاء من طبعه فلا او بلا غرض صحيح فلو لتحسين صوته او ليهتدى امامه او لاعلام انه فى الصلوة فلا فساد على الصحيح. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۱، ص۱٦۸، باب مفسدات الصلوة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلاليؒ: و يفسدها التنحنح بلا عذر لما فيه من الحروف و ان كان لعذر كمنعة البلغم من القرأة لا يفسد. قال السيد احمد الطحطاوىؒ: (تحت قوله و ان كان لعذر الخ) منه التنحنح لاصلاح الصوت و تحسينه او ليهتدى امامه من خطيئته او للاعلام بانهٗ فى الصلوة على الصحيح. (طحطاوى حاشية مراقى الفلاح ص۲٦۳، باب مفسدات الصلوة) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص ٤، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره)

## په لمانځه کښې په بيا بيا توګه د بدن د ګرولو حکم

**سوال:** په خلکو کښې مشهوره ده چه که چېرته يو خوك په لمانځه کښې ځان دري واري وګروي نو لمونځ ئې فاسديږي۔ آيا دا خبره صحيح او که څنګه؟ که چېرته صحيح وي نو د خارش د مريض لپاره به په دې باره کښې څه حکم وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د لمانځه په بوه رکن کښې د ننه پرته له شرعي عذر څخه پرله پسې د بدن ګرول لمانځه ته نقصان ورکوونکی دی۔ البته د شرعي عذر له وجهې بيا په لمانځه باندې کوم اثر نه اچوي۔ د دې لپاره د خلکو دا خبره صحيح ده۔ ليکن د خارښ د مريضانو لپاره د عذر له وجهې د ځان ګرول مرخص دي۔

لما قال العلامة الحصكفيؒ: و عبثه به اى بثوبه و بجسده للنهى الا لحاجة و لا بأس به. قال ابن عابدينؒ (قوله الا



لحاجة) كحده بدنه لشیء اكله و اضره و سلت عرق يؤلمه و يشغله قلبه و هذا لو بدون عمل كثير قال فى الفيض الحك بيد واحدة فى ركن ثلاث مرات يفسد الصلوة ان رفع يده فى كل مرة. (رد المحتار ج۱، ص۴۷۳، فصل فيما يفسد و ما يكره الصلوة)

لما قال السيد احمد الطحطاوىؒ: انما يكره العبث فى الصلوة اذا لم تدع الحاجة اليه دعت فلا بأس به كسلت العرق عن وجهه او التراب عند الايذاء. (طحطاوى على مراقى الفلاح ص۱۹۹، باب ما يكره الصلوة)

## په لمانځه کښې په بيا بيا توګه د تعوذ د لوستلو حکم

**سوال:** يوه سړي ته په لمانځه کښې ډيري وسوسې ور لويږي که چېرته ئې د دفع کولو لپاره په بيا بيا توګه تعوذ ولولي نو د لمانځه حکم به ئې څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دوسوسو د دفع کولو لپاره بار بار اعوذ بالله ويل د لمانځه فاسدوونکی نه دی۔ لهذا په صورت مسئوله کښې د وسوسو د دفع کولو لپاره بار بار اعوذ بالله الخ په لوستلو سره لمونځ نه فاسديږي۔

لما قال العلامة السيد احمد الطحطاوىؒ: و لو تعوذ لدفع الوسوسة لا تفسد مطلقا..... و لو تعوذ لدفع الوسوسة لا تفسد مطلقاً نظر اذ لا فرق بينها و بين الحوقلة. (طحطاوى على الدر المختار ج۱، ص٤۱٦، باب ما يفسد الصلوة و يكره بها)

# باب الوتر

## (د وترو احکام او مسئلې)

## د وترو په جمعې سره کول د رمضان المبارک خصوصیت دی

**سوال:** یو سړی د عذر له مخې یا پرته له عذره روژه نه نیسي لیکن لمونځ په باقاعده توګه کوي. آیا د اسې سړی د ماسخوتن تر لمانځه وروسته وتر په جمعې سره ادا کولی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په رمضان المبارک کښې د وترو لمونځ په جماعت سره کول د روژې له وجهې نه نه دی بلکه دا پخپله د رمضان المبارک د میاشتې یو خصوصیت دی۔ پس کوم سړی چه له کومې وجهې روژه نه شي نیولی نو د وترو لمونځ په جماعت سره ادا کولی شي۔ همدا وجه ده چه نابالغ هلک په روژې باندې د نه مکلف والي سره سره د وترو په جماعت کښې شریکیدلی شي۔

قال مولانا جلال الدین الخوارزمی الکرلانیؒ: و فی رمضان الصحیح ان الجماعة افضل لان عمر رضي الله عنه کان یؤمهم فی الوتر و لانه لما جاز الاداء با لجماعة کانت الجماعة افضل اعتباراً با لمکتوبة کذا فی فتاوٰی قاضی خان.

(الکفایة فی ذیل فتح القدیر ج۱، ص۴۰۹، فصل فی قیام رمضان)

و قال ابن عابدینؒ: و الصحیح ان الجماعة فیها افضل الا ان سنیتها لیست کسنیة جماعة التراویح آه. (رد المحتار باب الوتر و النوافل ج۲، ص۴۹) و مثله فی البحر الرائق ج۱، ص۶۹، باب الوتر و النوافل)

## د وترو په رکعتونو کښې د شک لویدلو حکم

**سوال:** که چېرته یوه سړي ته د وتر لمانځه د ادا کولو په وخت کښې په دوهم رکعت کښې دا شک ولویږي چه دا مې دریم رکعت دی نو په دا سې صورت کښې هغه باید څه وکړي؟ ځکه چه دا احتمال شته چه دا دوهم رکعت دریم رکعت وي او دا احتمال هم شته چه په واقعي توګه دا دوهم رکعت وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته چا ته په وترو کښې شک پیدا شي چه دا مې دوهم رکعت دی او که دریم نو دا سړی به په همدې رکعت کښې دعاء قنوت لولي په کوم رکعت کښې چه شک ور لویدلی وي او په همدې رکعت کښې به کښیني هم او قعده به کوي۔ ځکه چه دا احتمال شته چه همدائې دریم رکعت وي، له قعدې وروسته چه کله دریم رکعت ته پورته شي نو دوباره به دعاء قنوت لولي، رکعت به پوره کړي او په آخر کښې به سجدۂ سهو وکړي۔

قال طاهر بن عبد الرشید البخاریؒ: لو شك فی الوتر و هو قائم انها ثانیة ام ثالثة یتم تلك الرکعة و یقنت فیها و یقعد. ثم یقوم فیصلّی رکعة اُخرٰی و یقعد ثم یقوم فیصلّی رکعة اُخرٰی و یقنت فیها ایضاً و یسجد للسهو هو المختار.

(خلاصة الفتاوی، ج۱، ص۱۷۰/۱۷۱، فصل فی سجود السهو)



و فی الهندیة: ذکر الناطفی فی اجناسه. لو شك احد فی الوتر انه فی الاولٰی او الثانیة او الثالثة. فانه یقنت فی الرکعة التی هو فیها ثم یقعد ثم یقوم فیصلّی رکعتین بقعدتین و یقنت فیهما احتیاطاً. و فی قول آخر لا یقنت فی الکل اصلاً. و الاول اصح لان القنوت واجب و ما تردد بین الواجب و البدعة یأتی به احتیاطاً کذا فی محیط السرخسی. (الهندیة ج۱، ص۱۱۱، باب الوتر) و مثله فی البحر الرائق ج۲، ص۴۱، باب الوتر و النوافل)

## په وتـــــرو کښې د مشهور دعاء قنوت لوستل بهتر دي

**سوال:** په وترو کښې د دعاء قنوت د لوستلو حیثیت څه دی؟ که چېرته له چا څخه دعاء قنوت پاتې شي نو د لمانځه به ئې څه حکم وي؟ همدارنګه که چېرته د چا دعاء قنوت زده نه وي نو په دا سې حالت کښې به د هغه په بدل کښې باید څه شی ولولي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په وترو کښې نفس دعاء قنوت واجب دی۔ لهذا چه کومه دُعا پکښې وویل شي نو د وترو لمونځ ئې ادا کیږي۔ که چېرته یو څوك بالکل څه و نه وایي نو د واجبو د ترك له وجهې به سجدۂ سهو پرې واجبه وي، البته د مشهور دعاء قنوت لوستل بهتر دي۔

و القنوت واجب علی الصحیح (و فیه) و لیس فی القنوت دعاء مؤقت. و الاولیٰ ان یقرأ اللّٰهم إنا نستعینك الخ.

(الهندیة ج۱، ص۱۱۱، باب الوتر)

او د کوم ســـــــړي چه دُعاء قنوت زده نه وي نو بهتره دا ده چه اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ولولي۔ او که چېرته "یَا رَبُّ" یا "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ" دري واړي ولولي نو غاړې ئې خلاصیږي۔

و قال ابن نجیم المصریؒ: و من لا یحسن القنوت با لعربیة او لا یحفظه ففیه ثلاثة اقوال مختلفة قیل یقول یا ربّ ثلاث مرات ثم یرکع و قیل یقول اللّٰهم اغفر لی ثلاث مرات. و قیل اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البحر الرائق ج۲، ص۴۲، باب الوتر و النوافل)

قال الامام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفیؒ: و اما دعاء القنوت فلیس فی القنوت دعاء مؤقت کذا ذکره الکرخی فی کتاب الصلٰوة لانه روی عن الصحابة ادعیة مختلفة فی حال القنوت و لان الموقت من الدعاء یجری علی لسان الداعی من غیر احتیاجه الٰی احضار قلبه و صدق الرغبة منه الی الله تعالی فیبعد عن الاجابة. و لانه لا توقیت فی القرأة لشیء من الصلٰوة ففی دعاء القنوت الاولٰی. (بدائع الصنائع ج۱، ص۲۷۳، فصل فی القنوت) و مثله فی تبیین الحقائق ج۱، ص۱۷۰، باب الوتر و النوافل)

## پـــــه رمضان شریف کښې د تراویحو په جماعت سره له ادا کولو وروســـــته د وترو یواځې د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك د تراویحو لمونځ په جمعې سره وکړي لیکن د کوم عذر یا پرته له عذر څخه د وترو لمونځ یواځې ادا کړي نو آیا دا طریقه صحیح ده او که څنګه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په رمضان المبارك کښې د وترو لمونځ د تراویحو غوندې نه دی بلکه

په وترو کښې توسع شته، په جمعې سره او یوائې ادا کول ئې دواړه جائز دي. لهذا په صورت مذکوره کښې د نوموړي سړي لپاره یوائې د وترو په ادا کولو کښې کوم حرج نشته. لیکن په جمعې سره ادا کول ئې بهتر دي.

قال العلامة الحصكفيؒ: هل الافضل فی الوتر الجماعة ام المنزل تصحيحان.

قال ابن عابدينؒ: تحت هذه العبارة رجح الكمال الجماعة الى ان قال و فی شرح المنية و الصحيح ان الجماعة فيها افضل الاّ ان سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح. (رد المحتار ج۲، ص۴۹، مبحث صلوة التراويح)

قال ابن نجيم المصریؒ: فالوتر كالتراويح فكما ان الجماعة فيها سنة فكذلك فی الوتر. (البحر الرائق ج۲، ص۷۰، باب الوتر و النوافل) و مثله فی فتح القدير ج۱، ص۴۰۹، فصل فی قيام الرمضان)

## بغير له رمضان څخه د وترو په جمعې سره د ادا کولو حکم

**سوال:** په شرح الياس کښې ليکلي دي چه "ان الاقتداء فی الوتر با لامام خارج رمضان جائز". (شرح الياس علی هامش شرح الوقاية ج۱، ص۲۴۲) آيا دا خبره صحيح ده او که نه؟ که چېرته په رښتيا هم مسئله همد اسې وي نو بيا له رمضان شريف څخه علاوه د کال په نورو مياشتو کښې د وترو لمونځ ولې په جمعې سره نه ادا کيږي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د وترو جماعت د رمضان المبارک په مياشت کښې په اتفاق سره سُنت دی. او له رمضان څخه علاوه د کال په نورو مياشتو کښې د وترو جماعت سُنت نه دی. د نه سُنت والي له وجهې د وترو لمونځ په جمعې سره نه ادا کيږي. د شرح الياس له عبارت څخه ئې يوائې جواز معلوميږي او عام فقهاء کرام ئې هم د نفس جواز قائل دي ليکن که چېرته علی سبيل التداعي وګرځي او دوام پرې اختيار کړي نو دا صورت بيا مکروه دی.

قال العلامة الحصكفیؒ: و لا يصلّی الوتر و لا التطوع بجماعة خارج رمضان ای يكره ذٰلك لو كان علی سبيل التداعی بان يقتدی اربعة بواحد. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۴۸، مطلب فی كراهة الاقتداء فی النفل)

قال ابن عابدينؒ: و يمكن ان يقال الظاهر ان الجماعة فيه (ای الوتر) غير مستحبة ثم ان كان ذٰلك احياناً كما فعل عمرؓ كان مباحاً غير مكروه. و ان كان علی سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لانه خلاف المتوارث. (رد المحتار علی الدر المختار ج۲، ص۴۸، مطلب فی كراهية الاقتداء فی النفل)

قال ابن نجيمؒ: لو صلوا الوتر بجماعة فی غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع فی غير رمضان بجماعة و قيده فی الكافی بان يكون علی سبيل التداعی. اما لو اقتدٰی واحد بواحدٍ او اثنان بواحد لا يكره و اذا اقتدٰی ثلاثة بواحد اختلفوا فيه و ان اقتدٰی اربعة بواحدة كره اتفاقاً. (البحر الرائق ج۱، ص۷۰، باب النوافل) و مثله فی الجوهرة النيرة ج۱، ص۱۲۰، باب قيام الرمضان)



## د رمضان په مياشت کښې د فرضو لمونځ په جمعې سره د نه ادا کولو په صورت کښې د وترو لمونځ په جمعې سره د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته له چا څخه په رمضان المبارک کښې د فرض لمانځه جمعه تيره شي نو آيا دا سړی د وترو لمونځ په جمعې سره ادا کولی شي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په رمضان المبارک کښې د فرض لمانځه د يوائې ادا کولو څخه وروسته د وترو په جماعت کښې د شريکيدلو په باره کښې د فقهاء کرامو پخپل منځ کښې اختلاف دی. د ځينو حضراتو له قول څخه د شرکت جواز معلوميږي.

قال الشيخ ابراهيم الحلبیؒ: و اذا لم يصل الفرض مع الامام فعن عين الائمة الكرابيسی انه لا يتبعه فی التراويح و لا فی الوتر. و كذا اذا لم يتابع فی التراويح لا يتابعه فی الوتر. و قال ابو يوسف الليلاني اذا صلّی مع الامام شيئاً من التراويح يصلی معه الوتر. و كذا اذا لم يدرك معه شيئاً منها. و كذا اذا صلی مع غيره له ان يصلی الوتر معه و هو الصحيح ذكره ابو الليث آه. (كبيری ص۴۵۹، باب التراويح)

په دا سې حال کښې چه محمد امين المعروف بابن عابدينؒ د نه جواز خوا ته مائل دی. ليکن متاخرينو فقهاوو د جواز قول ته ترجيح ورکړی دی.

قال ابن عابدينؒ: لكن فی التتارخانية عن التتمة انه سئل علی بن احمد عمن صلی الفرض و التراويح وحده او التراويح فقط. هل يصلی الوتر مع الامام فقال لا آه. ثم رأيت القهستانی ذكر تصحيح ما ذكره المصنف. ثم قال لكنه اذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه فی الوتر. آه. فقوله و لو لم يصليها ای و قد صلی الفرض معه لكن ينبغی ان يكون قول القهستانی "معه" احترازاً عن صلاتها منفرداً. اما لو صلاها جماعة مع غيره. ثم صلی الوتر معه لا كراهة. (رد المحتار ج۲، ص۴۸، باب التراويح)

لما قال الشيخ عبد الحیؒ: در قنيه از عين الائمه و در تاتارخانيه از علی بن احمد مرقوم است كه هر كه فرض با جماعت ادا نكرده باشد وتر را هم به جماعت ادا نه سازد و هم چنين در غنيه وغيره مذكور است ليكن قدامی وجه قوی معتد به عدم جواز معلوم نه می شود حق جواز معلوم می شود. و الله اعلم. (مجموعة الفتاوی علی هامش خلاصة الفتاوی ج۱، ص۱۲۴، فصل فی الوتر) و مثله فی امداد الاحكام ج۱، ص۶۰۰، فصل فی الوتر و دعاء القنوت)

## د وترو په جماعت کښې د مقتدي لپاره د دعاء قنوت له ختمولو مخکښې د رکوع حکم

**سوال:** په رمضان المبارک کښې که چېرته له مقتدي څخه په دعاء قنوت کښې غلطي يا کوم خلل واقع شي او دعاء قنوت له سره شروع کړي. په دې منځ کښې امام رکوع ته لاړ شي نو مقتدي به څه کوي؟ همدارنګه که چېرته له امام څخه دعاء قنوت پاتې شي او رکوع ته لاړ شي نو مقتدي به د ورياديدلو په صورت کښې څه عمل غوره کوي؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** چه کله امام رکوع ته لاړ شي او مقتدي لا له دعاء قنوت څخه فارغ نه

وي نو که چېرته د رکوع د فوت کيدو خطره وي بيا به د امام متابعت کوي او که چېرته امام په رکوع کښې د لږې اند ازې غوندې د نيولو امکان وي نو تر هغه پورې دې دعاء قنوت ووايي او رکوع ته دې لاړ شي تر څو چه د دواړو عملونو رعايت وشي۔

قال طاهر بن عبد الرشيد البخاریؒ: فلو رکع الامام فی الوتر قبل ان يفرغ المقتدی من القنوت فانه يتابع الامام. و لو رکع الامام و لم يقرأ القنوت يقرأ المقتدی من القنوت شيئاً ان خاف الرکوع فانه يرکع و ان کان لا يخاف يقنت ثم يرکع. (خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص ۱۶۰، النوع من يتابع الامام)

قال قاضی خانؒ: و لو رکع الامام فی الوتر قبل ان يفرغ المقتدی من القنوت فانه يتابع لان القنوت ليس بموقت و لا مقدر و لو رکع الامام فی الوتر و لم يقرأ المقتدی من القنوت شيئاً ان خاف فوت الرکوع فانهٗ يرکع. و ان کان لا يخاف يقنت ثم يرکع. (فتاوٰی قاضی خان علی هامش العالمگيرية ج۱، ص۹۷، باب الوتر)

## د کوچني اختر د شك په شپه کښې د وتـــرو لمونځ په جماعت ســـره د ادا کولو حکم

**سوال:** چه کله د کوچني اختر د ورځې په باره کښې شك پيدا شي يعنې د مياشت د ليدلو حتمي ثبوت ميسر نه شي نو په دا سې صورت کښې د ماسخوتن په وخت کښې د تراويحو او وترو لمونځ په جمعې سره د ادا کولو حکم څه دی؟ همدارنګه د وترو په جماعت سره له ادا کولو وروسته که چېرته د مياشت د ليدلو ثبوت وشي نو آيا د وترو بيرته راګرځول شته او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له رمضان المبارك څخه پرته په نورو مياشتو کښې هم د وترو لمونځ په جمعې سره جائز دی۔ البته هميشه والی پرې مکروه دی۔ چه کله د وترو جماعت په دا سې صورت کښې وي چه د اختر د مياشتې يقيني ثبوت نه وي نو د وترو جماعت له کراهت څخه پرته جائز دی او د بيرته راګرځولو ضرورت ئې نشته۔

قال ابن عابدينؒ: ثم قال و يمکن ان يقال الظاهر ان الجماعة فيه (ای الوتر) غير مستحبة. ثم ان کان ذاك احياناً کما فعل عمرؓ کان مباحاً غير مکروه و ان کان علی سبيل المواظبة کان بدعة مکروهة. (رد المحتار ج۲، ص۴۸، باب الوتر و النوافل)

قال ابن الهمام: و فی بعض الحواشی قال بعضهم لو صلاها بجماعة فی غير رمضان له ذاك و عدم الجماعة فيها فی غير رمضان ليس لانه غير مشروع بل باعتبار انه يستحب تاخيرها الی وقت يتعذر فيه الجماعة. (فتح القدير ج۱، ص۴۰۹، فصل فی قيام رمضان)

## دوترو په آخـــري رکعت کښې په رکوع يا له رکوع څخـــه مخکښې د شريکيدونکي مقتدي لپاره د قنوت د ويلو حکم

**سوال:** په رمضان المبارك کښې يو سړی د وترو په دريم رکعت کښې له امام سره شريك شو او دعاء قنوت ئې له امام سره ووايه۔ اوس په پاتې لمانځه کښې د دعاء قنوت د ويلو څه حکم دی؟ يا



ئې امام د دريم رکعت په رکوع کښې پيدا کړ او دعاء قنوت ئې نه ووايه نو د دا سې مسبوق لپاره د دوباره دعاء قنوت د ويلو څه حکم دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په دواړو صورتونو کښې د مسبوق لپاره د دوباره دعاء قنوت د ويلو هيڅ ضرورت نشته۔ په لومړي صورت کښې هغه دعاء قنوت حقيقتاً او دوهم صورت کښې ئې حکماً لوستلی دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و اما المسبوق فيقنت مع امامه فقط و يصير مدرکا بادراك رکوع الثالثة.

و قال ابن عابدينؒ: تحت هٰذه العبارة (فيقنت مع امامه فقط) لانه آخر صلٰوته و ما يقضيه اولهما حکماً فی حق القرأة و ما اشبهها و هو القنوت. و اذ وقع قنوته فی موضعه بيقين لا يکرر لان تکراره غير مشروع شرح المنية. (رد المحتار ج۲، ص۱۰، باب الوتر و النوافل)

قال ابن نجيم المصریؒ: المسبوق برکعتين فی الوتر فی شهر رمضان اذا قنت مع الامام فی الرکعة الاخيرة من صلٰوة الامام حيث لا يقنت فی الرکعة الاخيرة اذا قام الی القضاء فی قولهم جميعاً. و الفرق ان تکرار القنوت فی موضعه ليس بمشروع الّٰی ان قال فام المسبوق فهو مامور بان يقنت مع الامام فصار ذاك موضعاً له. (البحر الرائق ج۲، ص۴۱، باب الوتر و النوافل) و مثله فی خلاصة الفتاوٰی ج۱، ص۱۷۱، الفصل السادس عشر فی سجود السهو)

## د يوه رکعت وتـــر ادا کوونکي امام پسې د اقتداء حکم

**سوال:** په غير حنفي امام پسې د يوه رکعت وتر ادا کولو حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** غير حنفي امام که چېرته له دوو رکعتونو وروسته پرته له سلام څخه دريم رکعته وتر پوره کړي نو د امام ابو بکر الجصاص او متاخرينو فقهاوو په نزد اقتداء ورپسې صحيح ده او دا ترجيح د حالاتو مقتضي دی۔

لما قال العلامة ابو بکر الجصاص الرازیؒ: يجوز اقتداء الحنفی بمن يسلم علی الرکعتين فی الوتر و يصلی معه بقية الوتر لان امامه لا يخرج بسلامه عنده لانه مجتهد فيه. (البناية شرح الهداية ج۳، ص۴۱، باب صلٰوة الوتر)

قال العلامة محمد انور شاه الکشميریؒ: نعم لو اقتدٰی خلف الشافعی و سلم الشافعی علی الرکعة الثانية کما هو مذهبهم ثم اتم الوتر الحنفی عند ابی بکر الرازی و ابن وهبان..... الخ. (عرف الشذی علی الترمذی ج۱، ص۱۰۴، باب ما جاء فی فصل الوتر) و مثله فی معارف السُنن ج۴، ص۱۷۰، باب ما جاء فی الوتر)

## د ماسخوتن د لمانځه د فاسديدو په صورت کښې د وترو د قضائي حکم

**سوال:** يوه ورځ د صبح صادق له را ختو نه وروسته معلومه شوه چه د ماسخوتن فرض مې فاسد شوي دي په دا سې حال کښې چه وتر او سنت مې صحيح ادا کړي وو۔ آيا د قضائي په صورت کښې به يوائې د ماسخوتن څلور رکعته فرض را ګرځوم او که د سنتو او وترو قضايي هم

ضروري ده؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې اګر که د امام اعظم صاحب او صاحبينو رحمهم الله اقوال سره مختلف دي ليکن د افتاء د اصولو له مخې د امام ابو حنيفهؒ په قول باندې فتوی ورکول مناسب دي۔

قال ابن عابدينؒ: قال فی الفتاوی السراجية: ثم الفتوی علی الاطلاق علی قول ابی حنيفةؒ ثم قول ابی يوسفؒ الخ. و قيل اذا كان ابو حنيفةؒ فی جانب و صاحباه فی جانب ف المفتی با لخيار. و الاول اصح اذا لم يكن المفتی مجتهداً انتهی. (شرح عقود رسم المفتی ص ۷۱/۷۰)

له دې وجهې يو اځې د فرضو قضايي را وګرځوی د وترو قضايي نشته ځکه چه ترتيب خو يو اځې د تذکر (ور ياديدو) په حالت کښې واجب دی۔ د نسيان يا د وخت په وتلو سره ترتيب ساقطيږي۔ و الله اعلم۔ او د دوو رکعتو سنتو قضائي د هيڅا په مذهب کښې هم نشته۔

و فی الهندية: لو تبين ان العشاء صلاها بلا طهارة دون التراويح و الوتر اعاد التراويح مع العشاء دون الوتر. لانها تبع للعشاء هذا عند ابی حنيفةؒ فان الوتر غير تابع للعشاء فی الوقت عنده. و التقديم انما وجب لاجل الترتيب و ذاك يسقط بعذر النسيان. فيصح اذا ادی قبل العشاء با لنسيان بخلاف التراويح فان وقتها بعد اداء العشاء فلا يعتد بما ادی قبل العشاء و عندهما الوتر كا لتراويح و با لجملة اعادة الوتر مختلف فيها. و اما اعادة التراويح و سائر سنن العشاء. فمتفق عليها اذا كان الوقت باقية. (الهندية ج۱، ص۱۱۵، فصل فی التراويح)

قال الامام الكاسانی الحنفیؒ: اما اصل الوقت (للوتر) فوقت العشاء عند ابی حنيفة الا انه شرع مرتبا عليه حتی لا يجوز ادائه قبل صلوة العشاء مع انه وقته لعدم شرطه و هو الترتيب الا اذا كان ناسيا كوقت اداء الوقتية و هو وقت الفائتة لكنه شرع مرتبا عليه. و عند ابی يوسفؒ و محمدؒ و الشافعیؒ وقته بعد اداء صلوة العشاء و هذا بناء علی ما ذكرنا. ان الوتر واجب عند ابی حنيفةؒ و عندهم سنة. و ينبنی علی هذا الاصل مسئلتان احداهما ان من صلی العشاء علی غير وضوء و هو لا يعلم ثم توضأ فاوتر ثم تذكر اعاد صلوة العشاء با لاتفاق و لا يعيد الوتر فی قول ابی حنيفةؒ. عندهما يعيد و وجه البناء علی هذا الاصل انه لما كان واجباً عند ابی حنيفةؒ كان اصلاً بنفسه فی حق الوقت لا تبعاً للعشاء فكما غاب الشفق دخل وقته كما دخل وقت العشاء الا ان وقته بعد فعل العشاء الا ان تقديم احدهما علی الآخر واجب حالة التذكر فعند النسيان يسقط. (بدائع الصنائع ج۱، ص۲۷۲، باب الوتر) و مثله فی الزيلعی ج۱؛ ص۱۷۸، باب الوتر و النوافل)



# باب السنن و النوافل
## (د سنتو او نوافلو احکام او مسئلې)
## د سهار سنتونه زيات مؤکد دي

**سوال:** جناب مفتي صاحب! له يو چا څخه مې اوريدلي دي چه د سهار سنتونه تر ټولو زيات مؤکد دي۔ آيا د پنځه وخته لمونځونو سُنتونه يو ډول دي او که کوم فرق پکښې شته؟ د ځواب مهرباني را سره وکړی او مونږ مشکور وګرځوی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حنفي فقهې په معتبرو کتابونو کښې ليکلي دي چه په پنځه وخته لمونځونو کښې تر ټولو زيات مؤکد د سهار سُنت دي رسول الله ﷺ په دې باندې ځانګړی هميشه والی کړی دی۔ له دې وروسته د ماسپښين څلور رکعته سنتونه دي، پاتې نور ټول سره برابر دي۔

لما قال العلامة الحصكفی رحمه الله: و السنن اكدها سنة الفجر اتفاقاً ثم الاربع قبل الظهر فی الاصح لحديث من تركها لم تنله شفاعتی ثم الكل سواء. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۱٤، باب النوافل)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: اقوی السنن المؤكدة ركعتا الفجر حتی روی عن ابی حنيفةؒ انها لا تجوز مع التعود بغير عذر لقوله عليه الصلوة و السلام صلوها و لو طردتكم الخيل..... و الاصح ان التی قبل الظهر اكد بعد الفجر ثم الباقی سواء. (منحة الخالق حاشية البحر الرائق ج۲، ص٤٨، باب النوافل) و مثله فی مراقی الفلاح علی صدر طحطاوی ص۳۱٤، باب النوافل)

## د مؤکد و سُنتونو ثبوت

**سوال:** د سهار، مابنام، ماسخوتن او جُمعې په لمانځه کښې مؤکد و سنتونو ثبوت د کوم حديث له مخې شوی دی او په کوم کتاب کښې موجود دی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مؤکد و سنتونو په باره کښې ګڼ قولي او فعلي حديثونه راغلي دي۔ د نسائي د روايت مطابق په ورځ کښې دولس رکعته سنتونه دي او د جُمعې په باره کښې د امام ابو حنيفهؒ د رائې مطابق څوارلس جوړيږي او همدا قول راجح هم دی۔ په دې اسې حال کښې چه د صاحبينوؒ په نزد شپاړس دي چه امام طحاويؒ همدا قول راجح بللی دی۔

بحديث النبی ﷺ عن عائشه قالت قال رسول الله ﷺ من ثابر علی اثنتی عشرة ركعة فی اليوم و الليلة دخل الجنة اربعاً قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر. (النسائی ج۱، ص۲۵٦، باب ثواب من صلی فی اليوم و الليلة)

و عن ابی هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ: اذا صلی احدكم فليصلّ اربعا. (النسائی ج۱، ص۲۱۰، باب عدد الصلوة بعد الجمعة)

و عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ كان لا يصلى بعد الجمعة حتّى ينصرف فيصلى ركعتين. (النسائى ج١، ص ٢١٠، باب صلٰوة الامام بعد الجمعة) ليكن د ا دوه ركعته صرف سُنت دي مؤكد نه دي۔

و الدليل على استنان الاربع قبل الجمعة ما رواه مسلم مرفوعاً من كان مصلّيا قبل الجمعة فليصل اربعاً. (البحر الرائق باب النوافل ج٢، ص٤٩)

## د جُمعې د ورځې د سنتونو تعداد او په آخري دوو ركعتونو كښې د جُمعې نيت

**سوال:** د جُمعې په لمانځه كښې آخري دوه ركعتونه سُنت مؤكد دي او كه نه؟ او د جُمعې نيت پكښې ضروري دى او كه نه؟ برسيره پر دې د قبليه او بعديه سنتونو تعداد څومره دى؟ ځينې خلك د جُمعې د لمانځه ټول ركعتونه شپاړس، ځينې دولس او ځينې لس بيانوي۔ كه چېرته يو څوك آخري دوه ركعتونه ادا نه كړي نو لمونځ ئې كيږي او كه نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د جُمعې لمونځ دوه ركعته فرض، څلور مؤكد سُنتونه له فرضو څخه مخكښې او څلور وروسته او تر دې وروسته د دوو ركعتونو په مؤكد والي كښې اختلاف دى ليكن د مفتي به قول له مخې ادا كول ئې بهتر دي۔ او په دغو دوو ركعتونو كښې به د جُمعې نيت بايد وشي، دا دوه ركعتونه له عذر څخه پرته پرېښودل ښه نه دي او د اولى خلاف دى ليكن د جُمعې لمونځ ئې كيږي۔ پاتې شوه دا خبره چه كوم خلك د جُمعې لمونځ لس ركعته بولي هغوى د آخري دوو ركعتونو په سُنت والي باندې قائل نه دي لكه امام ابو حنيفةؒ او كوم خلك ئې چه دولس ركعته بولي لكه صاحبينؒ د هغو په نزد آخري دوه ركعته سُنت مؤكد دي۔ او كوم خلك ئې چه شپاړس ركعته بولي ښايي چه هغوى پكښې نوافل يا احتياطي لمونځ ورګډوي۔

قال ابن نجيم المصرىؒ: و الدليل على استنان الاربع قبل الجمعة ما رواه مسلم مرفوعاً من كان مصلّياً قبل الجمعة فليصل اربعاً مع ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان رسول الله ﷺ يركع من قبل الجمعة اربعا لا يفصل فى شىء منهنّ. و على استنان الاربع بعدها ما فى صحيح مسلم عن ابى هريرة مرفوعاً اذا صلّى احدكم الجمعة فليصل بعدها اربعاً و فى رواية اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعاً و ذكر فى البدائع انه ظاهر الرواية و عن ابى يوسفؒ انه ينبغى ان يصلّى اربعاً ثم ركعتين. و ذكر محمدؒ فى كتاب الاعتكاف ان المعتكف يمكث فى المسجد الجامع مقدار ما يصلّى اربعا او ستاً آه. و فى الذخيرة و التجنيس و كثير من المشائخ على قول ابى يوسفؒ. و فى مُنية المصلى الافضل عندنا ان يصلّى اربعاً ثم ركعتين. (البحر الرائق ج٢، ص٤٩، باب السنن و النوافل)

قال الامام ابو بكر الكاسانىؒ: فقد ذكر فى الاصل اربع قبل الجُمعة و اربع بعدها كذا ذكر الكرخى و ذكر الطحاوى عن ابى يوسفؒ انه قال يصلى بعدها ستّاً و قيل هو مذهب علىؓ و ما ذكرنا انه كان يصلى اربعاً مذهب عبد الله ابن مسعودؓ..... و نحن لا تمنع من يصلّى بعدها كم شاء غير انا نقول السنّة بعدها اربع ركعات لا غير لما روينا. (بدائع الصنائع ج١، ص٢٨٥، فصل اما الصلٰوة المسنون) و مثله فى كبيرى ص٣٨٨، فصل فى النوافل)



## له مكروه وختونو څخه پرته هر وخت نفل لمونځ كول بهتر دي

**سوال:** له رياكاري څخه د ځان ساتنې په نيت د ورځې د زوائدو سنتونو د پرېښودلو حكم څه دى؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** ريا په نفلو، سنتو، فرضو او تولو عباداتو كښې حرامه ده۔ له رياكاري څخه د ځان ساتنې په بهانې سره د عباداتو پرېښودل مناسب نه دي۔ د ريا احتمال خو په فرضو كښې هم كيدلى شي په داسې حال كښې چه د فرضو پرېښودل په هيڅ صورت كښې هم جائز نه دي۔ نوافل په شپه او ورځ كښې له مكروه وختونو څخه پرته په هر حالت كښې جائز دي چه له تفصيل څخه د فقهې كتابونه ډك دي۔

و فى الهندية: ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة و لا صلٰوة الجنازة و لا سجدة التلاوة اذا طلعت الشمس حتّى ترتفع و عند الانتصاف الى ان تزول و عند احمرارها الى ان تغيب الاّ عصر يومه ذٰلك. فانه يجوز اداؤه عند الغروب هٰكذا فى فتاوٰى قاضيخان.

و قال بعد عدة اسطر: و التطوع فى هٰذه الاوقات يجوز و يكره كذا فى الكافى و شرح الطحاوى. (الهندية ج١، ص٥٢، كتاب الصلٰوة، الباب الاول فى مواقيت الصلٰوة)

قال الامام الكاسانىؒ: اما الذى يكره التطوع فيها لمعنى يرجع الى الوقت فثلاثة اوقات احدها ما بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع و ابيض و الثانى عند استواء الشمس الى ان تزول و الثالث عند تغير الشمس و هو احمرارها الى ان تغرب الشمس ففى هٰذه الاوقات الثلاثة يكره كل تطوع فى جميع الازمان يوم الجمعة وغيره و فى جميع الاماكن بمكة و غيرها. و سواء كان تطوعا مبتدأ لا سبب له او تطوعا له سبب كركعتى الطواف و ركعتى تحية المسجد و نحوهما الخ. (بدائع الصنائع ج١، ص٢٩٦، فصل فى بيان ما يكره فى التطوع)

## د مازديگر تر لمانځه مخكښې د څلورو ركعتونو نفلو د ادا كولو حكم

**سوال:** د مازديگر تر لمانځه مخكښې د څلورو ركعتونو نفلو د ادا كولو فضيلت له كوم حديث څخه ثابت دى؟ همدارنګه د وخت صحيح تعين او حكم ئې بيان كړې؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مازديگر تر لمانځه مخكښې څلور ركعته نفل لمونځ مستحب دى او صحيح وخت ئې د مازديگر د لمانځه له وخت څخه شروع كيږي۔ البته دا نفل د مازديگر تر لمانځه مخكښې ادا كيږي۔

بحديث النبى ﷺ: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ رحم الله امراءً صلى قبل العصر اربعاً. (الترمذى ج١، ص٩٨، باب ما جاء فى الاربع قبل العصر)

قال ابن نجيمؒ: و ندب الاربع قبل العصر..... الخ و قال بعد ثلاثة اسطر و روى ابو داؤد عنه (اى عن على رضى الله عنه) ان النبى ﷺ كان يصلى قبل العصر ركعتين فلذا خيّره فى الاصل بين الاربع و بين الركعتين و الا فضل الاربع الخ. (البحر الرائق ج١، ص٥٠، باب النوافل) و مثله فى الدر المختار على صدر رد المحتار ج٢، ص١٣، مطلب فى السنن و النوافل)

## د مازدیگر تر لمانځه مخکښې د سُنتو د ماتولو په صورت کښې تر لمانځه وروسته ادا کول ئې مکروه تحریمي دی

**سوال:** که چېرته یو څوک د مازدیگر تر لمانځه مخکښې نفل لمونځ شروع کړي لیکن د جماعت د دریدو له وجهې ئې مات کړي او په فرض لمانځه کښې شامل شي نو آیا د مازدیگر تر لمانځه وروسته ئې را ګرځولی شي او که نه؟ او آیا په نوموړي باندې د "لزم النفل با لشروع" د قاعدې اطلاق کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** اګر که د نفل لمانځه په ماتولو سره د "لزم النفل با لشروع" د قاعدې مطابق نفل واجب ګرځي لیکن دا واجب د واجب لغیره په حکم کښې دی او د مازدیگر تر لمانځه وروسته لکه څرنګه چه نفل لمونځ نه کیږي همد ارنګه واجب لغیره ادا کول هم جائز نه دي۔ له دې وجهې په کوم بل صحیح وخت کښې دې ادا کړي۔

و فی الهندیة: لو افتتح صلوٰة النفل فی وقت مستحب ثم افسدها فقضاها بعد صلوٰة العصر قبل مغیب الشمس لا یجزیه هٰکذا فی محیط السرخسی. انتهی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۳، کتاب الصلوٰة، فصل فی الاوقات التی لا تجوز فیها الصلوٰة..... الخ)

قال الحصکفیؒ: و کره نفل و کل ما کان لا لعینه بل لغیره کمنذور و الذی شرع فیه فی وقت مستحب او مکروه. ثم فسده و لو سنة الفجر بعد صلوٰة و صلوٰة عصر انتهیٰ مختصراً. و قال ابن عابدینؒ: تحت هٰذه العبارة و الکراهة ههنا تحریمیة ایضاً کما صرح به فی الحلیة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۷۵، کتاب الصلوٰة)

## د لمر د زیړوالي په وخت کښې د مازدیګر تر لمانځه مخکښې د نفلو حکم

**سوال:** که چېرته د مازدیګر او مابنام تر منځ وخت مختصر وي نو په دا سې صورت کښې د مازدیګر لمونځ ضروري دی چه مخکښې ادا شي او که تر هغه مخکښې نفل باید ادا شي او بیا د مازدیګر لمونځ وشي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** چه تر څو پورې د لمر رنا تغیر نه وي خوړلی بلکه پخپل اصلي حالت قائم وي نو په دا سې صورت کښې د مازدیګر تر لمانځه مخکښې نفل جائز دي۔ البته که چېرته د لمر په رنا کښې د زیړوالي اثرات شروع شوي وي نو بیا دې د وخت په لمانځه باندې اکتفاء وشي او د نفل لمونځ مکروه دی۔

قال الامام الکاسانیؒ: و الثالث عند تغیر الشمس و هو احمرارها و اصفرارها الی ان تغرب ففی هٰذه الاوقات الثلاثة یکره کل تطوع فی جمیع الاماکن یوم الجمعة و غیره. و فی جمیع الاماکن بمکة و غیرها و سواء کان تطوعا مبتداءً حینئذٍ لا سبب له. (بدائع الصنائع ج۱، ص۲۹۵، فصل فی بیان ما یکره من التطوع)

قال برهان الدین المرغینانیؒ: لا یجوز عند طلوع الشمس و لا عند قیامها فی الظهیرة و لا عند غروبها لحدیث



عقبة بن عامرؓ قال ثلٰثة اوقات نهانا رسول اللهﷺ ان تصلی فیها و ان نقبر فیها موتانا عند طلوع الشمس حتی ترتفع و عند زوالها حتی تزول و حین تضیف للغروب حتی تغرب. و قال بعد اسطرٍ الا عصر یومه. (الهدایة ج۱، ص۶۸، فصل فی الاوقات یکره فیها الصلوٰة)

## د مـــاسپښین تر فرضو مخکښې د سنتو تعداد

**سوال:** تر زوال وروسته د صحیح حدیث مطابق باید څو رکعاته سُنت ادا شي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د صحیح حدیث مطابق نبي کریمﷺ د لمر تر زوال وروسته څلور رکعتونه ادا کول په دا سې حال کښې چه په څینو روایتونو کښې د دوو رکعتونو ادا کول هم ثابت دي۔ لکه څرنګه چه د حضرت ابن عمرؓ په روایت کښې راغلي دي۔ لیکن دا دوه رکعتونه امام محمد او ابن الهمام رحمهما الله په تحیه المسجد باندې محمول کړي دي۔

عن علیؓ قال کان النبیﷺ یصلی قبل الظهر اربعاً و بعدها رکعتین.

عن ابن عمرؓ ان رسول اللهﷺ یصلی قبل الظهر رکعتین و بعدها رکعتین و بعد صلوٰة المغرب رکعتین فی بیته و بعد صلوٰة العشاء رکعتین و کان لا یصلّی بعد الجمعة فی المسجد حتی یتصرّف فیسجد سجدتین.

قال محمدؒ هٰذا تطوع، و هو حسن، و قد بلغنا ان النبیﷺ کان یصلی قبل الظهر اربعاً اذا زالت الشمس..... الخ (مؤطا امام محمد ص۱۶۲)

و قال ابن الهمامؒ: ثم کان یصلّی رکعتین تحیة المسجد فکان ابن عمرؓ یراهما. (فتح القدیر ج۱، ص۳۸۶، باب النوافل)

ذکر الامام ابو عیسی الترمذیؒ: عن علیؓ کان رسول اللهﷺ یصلی قبل الظهر اربعاً و بعدها رکعتین. قال ابو عیسیٰ و العمل علیٰ هٰذا عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبیﷺ و من بعدهم یختارون ان یصلی الرجل قبل الظهر اربع رکعات و هو قول لسفیان و ابن المبارك..... الخ.

قال العلامة محمد یوسف البنوریؒ: تحت هو قول السفیان و الیه ذهب ابو حنیفةؒ و اصحابهؒ. (معارف السنن ج۴، ص۱۰۴/۱۰۵، باب ما جاء فی الاربع قبل الظهر)

و عن ابن عمرؓ قال صلیتُ مع النبیﷺ رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعدها. (معارف السنن ج۴، ص۱۰۶/۱۰۳)

قال ابن عابدینؒ: و ما رآه ابن عمر تحیة المسجد. (منحة الخالق حاشیة البحر الرائق ج۲، ص۵۰، باب النوافل)

## د مـــابنام تر لمانځه وروسته دوه رکعته نفـــل ادا کول

**سوال:** د مابنام تر لمانځه وروسته د دوه رکعته نفل لمانځه ادا کولو حیثیت څه دی؟ آیا دا نفل د اوابینو په جملې کښې راتلی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نفل لمونځ د مکروه وختونو څخه پرته په هر وخت کښې جائز دی۔ په مذکوره وخت کښې د نفلو په ادا کولو کښې هیڅ حرج نشته۔ البته دا نفل په اوابینو کښې نه شماریږي۔ ځکه چه د اوابینو د لمانځه تعداد په روایاتو کښې شپږ رکعته راغلي دي۔ هو! که چېرته له څلور نفلو سره دوه رکعته سنت ګډ کړي او شپږ رکعته ئې شمار کړي نو بیا په اوابینو

کښې شماريدلی شي۔ ليکن په مستقله توګه شپږ رکعته اوابين ادا کول بهتر دي۔

لحديث النبی ﷺ عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من صلی بعد المغرب ست رکعات لم يتکلم فيما بينهنّ بسوءٍ عُدِلن له بعبادة ثنتی عشرة سنة. (الجامع الترمذی ج۱، ص۹۸، باب ما جاء فی فضل التطوع ست رکعات بعد المغرب)

قال مُلّا علی قاریؒ: تحت هٰذه الحديث (قوله ست رکعات) المفهوم ان الرکعتين الراتبتين داخلتان فی السّتّ الّی ان قال قاله الطيبی فيصلی المؤکدتين تسليمة و فی الباقی الخيار الخ. (مرقات شرح مشکوٰة ج۳، ص۱۱٤، باب النوافل، الفصل الثانی)

قال الشيخ ابراهيم الحلبیؒ: و ان تطوع بعد المغرب ست رکعات فهو افضل. لحديث ابن عمرؓ انه عليه السلام قال: من صلّی بعد المغرب بست رکعات کتب من الاوابين و تلا انه کان للاوّابين غفوراً. (کبيری ص۳۸۵، باب فصل فی النوافل) و مثله فی الجامع الترمذی ج۱، ص۹۸، باب ما جاء فی فصل التطوع الخ)

## د مابنام تر فرضو وروسته د دوه رکعتو مؤکدو سنتو د نيت په ترلو سره څلور رکعته ادا کول او آخري دوه رکعته په ناستو باندې د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته يو سړی د مابنام د دوه رکعته مؤکدو سنتو نيت وترې او له دوو رکعتونو تر ادا کولو وروسته په قعده کښې د څلور رکعتونو د ادا کولو اراده وکړي او بيا په آخر کښې د دوه رکعتونو لپاره د دريدو په ځای د ادوه رکعتونه په ناستو وکړي نو آيا دا طريقه شرعاً جائزه ده؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نومورې صورت کښې دوه مسئلې د غور وړ دي۔ لومړی مسئله دا ده چه آيا د سُنتو له لمانځه سره د نفل لمانځه په ګډولو سره د سُنتو په آخري قعدې کښې د تاخير يا ځنډ په کولو سره په لمانځه باندې څه اثر پرېووځي او که نه؟ او دوهمه مسئله دا ده چه د نفلو په لمانځه باندې د قيام د قدرت په درلودلو سره په ناستو سره د ادا کولو شرعي حيثيت څه دی؟ تر کومه ځايه پورې چه د دوهمې مسئلې حکم دی نو نفل لمونځ ابتداءً يا بناءً په قيام باندې د قدرت درلودلو تر څنګ په ناستې سره جائز دی۔ البته په ولاړې باندې ادا کول ئې بهتر دي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و يتنفل مع قدرته علی القيام قاعداً لا مضطجعاً الا بعذر ابتداءً و کذا بناءً بعد الشروع بلا کراهة علی الاصح کعکسه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۳٦، باب السنن و النوافل)

و فی الهندية: و حکم السهو فی الفرض و النفل سواءٌ. و قال بعد اسطر. و لا يجب السجود الا بترک واجب او تاخيره او تاخير رُکن او تقديمه او تکراره او تغير واجب بان يجهر فيما يخافت. و فی الحقيقه وجوبه بشیء واحد و هو ترک الواجب. (الهندية ج۱، ص۱۲٦)

و فی الهندية: و اذا افتتح التطوع قائماً ثم اراد ان يقعد من غير عذر فلهٗ ذٰلك عند ابی حنيفةؒ استحساناً. (الهندية ج۱، ص۱۱٤، باب النوافل) و مثله فی الجوهرة النيرة ج۱، ص۹۲/۸۹، باب النوافل)

او په لومړي مسئلې کښې ئې سُنت لمونځ صحيح دی ليکن د سلام د تاخير له وجهې



سجده سهو پرې واجبيږي۔

قال المرغينانیؒ: لا يجب السهو الا بترک الواجب او تاخيره او تاخير رُکن ساهياً. (الهداية ج۱، ص۱۳۷، باب سجود السهو)

## د تراويحو او وترو په منځ کښې د نفلو حکم

**سوال:** د تراويحو د لمانځه او وترو په منځ کښې د نفلو د ادا کولو شرعي حيثيت څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تراويحو او وترو په منځ کښې نفل لمونځ جائز دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ يجلس ندبا بين کل اربعة بقدرها کذا بين الخامسة و الوتر و يخيرون بين تسبيح و قراءة و سکوت و صلٰوة فرادٰی. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص٤٦، بحث صلٰوة التراويح)

و قال ابن نجيم المصریؒ: و قد قالوا انهم مخيّرون فی حالة الجلوس ان شاء وا سبحوا و ان شاؤا قرؤا القرآن. و ان شاؤا صلوا اربع رکعات فرادٰی و ان شاؤا قعدوا ساکتين. و اهل مکة يطوفون اسبوعاً و يصلون رکعتين و اهل المدينة يصلون اربع رکعات فرادٰی. و بهٰذا علم انه لو قال بانتظار بعد کل ترويحة بدل قوله بجلسة لکان اولٰی. (البحر الرائق ج۲، ص٦۹، باب النوافل) و مثله فی غنية المستملی ص٤۰٤، باب النوافل)

## لـــــه وتر و وروسته د دوه رکعته نفلو شرعي حيثيت

**سوال:** له وتر و وروسته دوه رکعته نفل له کوم روايت څخه ثابت دي او که نه؟ که چېرته ثابت وي نو کيفيت ئې څرګند کړئ؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له وتر و وروسته د دوه رکعته نفلو په باره کښې قولي او فعلي دواړه قسمه روايتونه وارد دي۔ د ترمذي شريف روايت دی چه: عن ام سلمة ان النبی ﷺ کان يصلی بعد الوتر رکعتين. (الجامع الترمذی ج۱، ص۱۰۸، ابواب الصلٰوة الوتر)

او په ابن ماجه کښې پرې دا اضافه شوې ده چه: "خفيفتين و هو جالس". (ابن ماجة ص۸۵، باب ما جاء فی الرکعتين بعد الوتر جالسا)

لهذا دا دوه رکعتونه له شک او شبهې نه بغير په سُنن زوائدو کښې داخل دي۔ باقي د ابن ماجه د روايت له مخې رسول الله ﷺ دا دوه رکعتونه په ناستې کړي دي۔ د دې لپاره په فقهاء کرامو کښې د دغو دوه رکعتونو په ناستې او ولاړې سره ئې په افضل والي کښې اختلاف دی۔ په دا سې حال کښې چه علامه انور شاه کشميریؒ د تحقيق او نورو محققينو د رائې مطابق لکه څرنګه چه د رسول الله ﷺ په ناستې سره د دغو دوه رکعتونو ادا کول تعبداً او قصداً وو نو ځکه په ناستې سره ادا کول ئې افضل دي۔

لما قال الشيخ انور شاه الکشميریؒ: يعنی ان الجلوس فيهما اتفاقی او قصدی فاختار النووی الاول عندی المختار هو الثانی لانهما لم تثبتا عنه قائماً قط فحمل فعله فی جميع عمره علی الاتفاق مما يصارم النداهة. (فيض البارٰی ج۲، ص٤۲٦، باب المداومة علی رکعتی الفجر)

قال العلامة محمد يوسف البنوری: لو ثبت الرکعتان بعد الوتر فا لسنة فيها الجلوس دون القيام فان الجلوس

فیهما قصدی. (معارف السنن ج٤، ص٢٥٩، بحث رکعتین بعد الوتر جالساً) و مثله فی عرف الشذی علی الترمذی ج١، ص١٠٧، باب ما جاء فی رکعتین بعد الوتر)

## د نوافلو په اولې قعدې کښې د درود شریف او د دریم رکعت په ابتداء کښې د ثناء او تعوذ د لوستلو حکم

**سوال:** د نوافلو او سنتونو په اولې قعدې کښې باید یوائې په تشهد اکتفاء وشي او که د درود شریف لوستل هم ورسره ضروري دي؟ همد ارنګه د دریم رکعت لپاره تر دریدو وروسته ثناء او اعوذ باالله لوستل ضروري دي او که د فرض لمونځونو غوندې له سورت فاتحې څخه شروع کیږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مؤکدو سنتونو په اولې قعدې کښې درود شریف او په دریم رکعت کښې ثناء او اعوذ بالله نه لوستل کیږي۔ له دې پرته د نورو نوافلو هره شفع (دوه رکعته) مستقل لمونځ دی۔ د دې لپاره د هرې شفعې په اولې قعدې کښې درود شریف او د دریم رکعت په ابتداء کښې ثناء او اعوذ بالله باید ولوستل شي۔

قال العلاة الحصکفیؒ: و لا یصلی علی النبیﷺ فی القعدة الاولی فی الاربع قبل الظهر و الجمعة و بعدها الی ان قال و لا یستفتح اذا قام الی الثالثة منها. لانها لتأکدها اشبهت الفریضة و فی البواقی من ذوات الاربع یصلی علی النبیﷺ و یستفتح و یتعوذ و لو نذراً لان کل شفع صلوٰة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٢، ص١٦، باب السنن و النوافل)

قال ابن نجیم المصریؒ: و فی الاربع قبل الظهر و الجمعة و بعدها لا یصلی علی النبیﷺ و لا یستفتح اذا قام الی الثالثة بخلاف سائر ذوات الاربع من النوافل. (البحر الرائق ج٢، ص٤٩، باب السنن و النوافل)

## د سنتو زوائدو په اولې قعدې کښې د درود شریف او په دریم رکعت کښې د ثناء او تعوذ د لوستلو حکم

**سوال:** د جُمعې او ماسپښین د لمانځه په څلورو رکعتونو کښې له تشهد وروسته درود شریف او په دریم رکعت کښې د ثناء د لوستلو حکم څه دی؟ همد ارنګه په سنن مؤکد او زوائدو کښې کوم فرق شته او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ماسپښین او جُمعې له سنتونو پرته د نورو تولو څلور رکعتیزو سنتونو او نفلونو په اولې قعدې کښې له تشهد وروسته درود شریف او په دریم رکعت کښې باید ثناء او تعوذ ولوستل شي ځکه چه د نوافلو هره شفع ځانته یو مستقل لمونځ دی په دې اساس حال کښې چه مؤکد سنتونه له دې حکم څخه مستثنی دي۔

قال العلامة الحکفیؒ: و لا یصلی علی النبیﷺ فی القعدة الاولی الاربع قبل الظهر و الجمعة و بعدها. و قال بعد سطر واحدة و لا یستفتح اذا قام الی الثالثة منها. لانها لتأکدها اشبهت الفریضة. و فی البواقی من ذوات الاربع یصلی علی النبیﷺ و یستفتح و یتعوذ و لو نذراً لان کل شفع صلوٰة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج٢، ص١٦، باب السنن و النوافل)



قال ابن نجیمؒ: و فی المجتبی و فی الاربع قبل الظهر و الجمعة و بعدها لا یصلی علی النبیﷺ فی القعدة الاولی و لا یستفتح اذا قام الی الثالثة بخلاف سائر ذوات الاربع من النوافل. (البحر الرائق ج٢، ص٤٩، باب النوافل) و مثله فی الهندیة ج١، ص١١٣، باب النوافل)

## د سنتو او فرضو تر منځ دوه رکعته د تحیه المسجد د لمانځه ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوک په کور کښې د ماسپښین سُنت ادا کړي او جومات ته لاړ شي او په جومات کښې د جماعت له دریدو څخه مخکښې دوه رکعته د تحیه المسجد لمونځ ادا کړي نو آیا د شریعت له مخې په دې کښې څه ممانعت شته او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د ماسپښین د سنتو او فرضو په منځ کښې دوه رکعته د تحیة المسجد لمونځ جائز دی او په فقهاء کرامو کښې یوه هم په دې وخت کښې له نفلو څخه ممانعت نه دی کړی بلکه د ځینو محققینو د رائې مطابق له شارع علیه السلام څخه د ماسپښین د څلورو مخکښینې سنتونو څخه وروسته دوه رکعته د تحیة المسجد لمونځ ثابت دی۔ د تحیة المسجد د صحت لپاره کوم خاص وخت معین نه دی۔ البته په مکروه وختونو کښې د اسې لمونځ نه شي ادا کیدلی۔ هو! د سنتو او فرضو تر منځ بغیر له کوم عذر نه له د اسې کار څخه باید پرهیز وشي کوم چه له تحریمه سره تکروي ځکه چه بیائې په ثواب باندې اثر لویږي۔

لما قال العلامه ابن الهمامؒ: فا لاولی الاستدلال بمجموع حدیثین حدیث ابن عمرؓ..... و حدیث عائشةؓ..... فان الاربع کان یصلیها فی بیته فاتفق عدم علم ابن عمرؓ بهنّ و ان علم غیرها مما صلی فی بیته لانهﷺ کان یصلی الکل فی البیت ثم کان یصلّی رکعتین تحیة المسجد کان ابن عمرؓ یراها. (فتح القدیر ج١، ص٣٨٤، باب النوافل)

قال العلامة الشرنبلالیؒ: سن تحیة المسجد برکعتین فی غیر وقت مکروه قبل الجلوس..... الخ. (مراقی الفلاح علی هامش الطحطاوی ص٢١٥، فصل فی تحیة المسجد)

قال ابن عابدینؒ: و هو الذی جمع به فی الفتح بین هذا الحدیث (ای حدیث ابن عمرؓ) و حدیث عائشةؓ انهﷺ کان یصلی اربعا قبل الظهر بقوله. اما بان الاربع کان یصلیها علیه السلام فی بیته. و ما رأه ابن عمرؓ تحیة المسجد او بان ابن عمرؓ کان یری تلك ورد آخر سببه الزوال و هو مذهب بعض العلماء. (منحة الخالق علی البحر الرائق ج٢، ص٥٠، باب الوتر وا لنوافل)

## د جُمعې د ورځې سنتونه له جومات څخه د باندې (باهر) په نورو ځایونو کښې د ادا کولو حکم

**سوال:** د جُمعې د ورځې سُنت لمونځونه له جومات سره ځانګړي دي او که په کوم بل ځای کښې هم ادا کیدلی شي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سُنتو د ادا کولو لپاره د جومات ځانګړتیا نشته۔ سُنتونه له جومات څخه پرته په کور کښې هم ادا کیدلی شي۔ له نبي کریمﷺ څخه په دواړو ځایونو (کور او جومات) ادا کول ثابت دي۔ هو! له جومات څخه په کور کښې ئې ادا کول بهتر دي۔

بحدیث النبی ﷺ: عن زید بن ثابتؓ عن النبی ﷺ قال افضل صلوتکم فی بیوتکم الا المکتوبة. (الترمذی ج۱، ص۱۰۲، باب ما جاء فی فضل الصلوة فی البیت)

عن ابن عمرؓ قال کان اذا کان بمکة فصلی الجمعة تقدم فصلّی رکعتین ثم تقدم فصلّی اربعاً و اذا کان با لمدینة صلی الجمعة ثم رجع الی بیته فصلّی رکعتین فقیل له فقیل کان رسول الله یفعل ذٰلك. (ابو داؤد ج۱، ص۱۶۰، باب الصلوة بعد الجُمعة)

قال الشیخ ابراهیم الحلبی الکبیریؒ: و اما السنن التی بعد الفریضة فانه ان تطوع بها فی المسجد فحسن و تطوعه بها فی البیت افضل. و هذا غیر مختص بما بعد الفریضة بل بجمیع النوافل ما عدا التراویح و تحیة المسجد قال بعد عدة اسطر التطوع فی المسجد حسن و فی البیت احسن. کما قال المصنفؒ و به افتی الفقیه ابو جعفر. قال الا ان یخشی ان یشغل عنها اذا رجع. (کبیری ص۳۹۹/۴۰۰، باب النوافل) و مثله فی رد المحتار ج۲، ص۲۰، باب السنن و النوافل)

## د سُنتو د نه ادا کوونکي سړي حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك مؤکد او غیر مؤکد سُنتونه ادا نه کړي نو آیا په فرض لمانځه باندې ئې څه اثر لویږي او که نه؟ او د دا سې سړي حکم څه دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مؤکد سنتونه په سفر کښې د شرعي عذر له مخې پریښودل جائز دي۔ او همدا سې د مؤکدو سُنتونو پریښودل د عتاب او ملامتیا موجب دی۔ سُنتونه د فرضو مکملات دي۔ ګواکه د سُنتونو د نه ادا کولو له وجهې فرائض نیمګړي پاتې کیږي۔ د سُنتونو په پریښودلو باندې مداومت له عملي نافرمانۍ سره برابره ده۔

قال ابن نجیمؒ: رجل ترك سُنن الصلوة الخمس ان لم یر السنن حقاً فقد کفر لانه ترك استخفافاً. و ان رأی حقاً منهم من قال لا یأثم و الصحیح انه یأثم لانه جاء الوعید با لترك. و قال بعد سطرٍ ان السنة المؤکدة بمنزلة الواجب فی الاثم با لترك الی ان قال و انه لا یجوز ترك السنن المؤکدة و لو صلّی وحده و هو احوط. (البحر الرائق ج۲، ص۴۹، باب الوتر و النوافل)

و فی الهندیة: رجل ترك السنن الصلوة ان لم یر السنن حقاً فقد کفر لانه تارکها استخفافاً و ان راها حقاً فا لصحیح انه یاثم لانه جاء الوعید با لترك کذا فی محیط السرخسی. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۱۲، باب النوافل) و مثله فی کبیری ص۳۸۹، باب النوافل (فروع)

## د نفلو په ځای د قضایي لمونځونو راګرځول بهتر دي

**سوال:** که چېرته د یوه سړي په ذمې باندې قضاء شوي فرض لمونځونه وي نو د هغه لپاره د نفل لمونځونو ادا کول بهتر دي او که د قضایي لمونځونو؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** چه کله د قضاء شوي لمونځونو صحیح تعداد معلوم نه وي نو د دا سې سړي لپاره بهتره دا ده چه له هر لمانځه سره د یوه یوه لمانځه قضایي را و ګرځوي۔ نو په دا سې صورت کښې د نفل لمونځونو له ادا کولو څخه د قضایي لمونځونو راګرځول ډیر بهتر دي۔

و فی الهندیة: و فی الحجه و الاشتغال با لفوائتة اولی و اهم من النوافل او السنن المعروفة و صلوة الضحی و



صلوة التسبیح و الصلوة التی رویت فی الاخبار فیها سور معدودة و اذکار معهودة فتلك بنیة النفل و غیرها بنیة القضاء کذا فی المضمرات. (الهندیة ج۱، ص۱۲۵، باب قضاء الفوائت)

قال ابن عابدینؒ: و اما النفل فقال فی المضمرات الاشتغال بقضاء الفوائت اوّل اولی و اهم من النوافل. (رد المحتار ج۲، ص۷۴، باب قضاء الفوائت) و مثله فی التاتارخانیة ج۱، ص۷۷۰، کتاب الصلوة، باب قضاء الفائتة)

## د تهجد لمانځه د رکعتونو تعداد

**سوال:** د تهجد لمونځ څو رکعته دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له حضور ﷺ د تهجد لمونځ په مختلفو وختونو کښې مختلف رکعتونه ثابت دي چه کم تر کمه دوه رکعته او زیات نه زیات دولس رکعتونه مروي دي. ځکه چه په اکثرو وختونو کښې ده مبارك ﷺ اته رکعتونه ادا کړي دي د دې لپاره ځینو محققینو د اکثر تعداد اته رکعته نقل کړي دي په دا سې حال کښې چه له زیات څخه زیات تر دولسو رکعتو پورې هم ثابت دي.

لما ذکره الامام محمد بن اسماعیل البخاریؒ: ان عبد الله بن عباس اخبره انه بات عند میمونة زوج النبی ﷺ و هی خالته الی ان قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الی جنبه فوضع رسول الله ﷺ یده الیمنی علی رأسی و اخذ بأذنی یفتلها فصلّی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر ثم اضطجع حتی جاء المؤذن فقام فصلّی رکعتین خفیفتین ثم خرج فصلّی الصبح. (الجامع البخاری ج۱، ص۱۳۵، ابواب الوتر، باب ما جاء فی الوتر)

قد ذکر الامام البیهقی عن کریب مولی ابن عباسؓ ان عبد الله بن عباسؓ اخبره انه بات عند میمونةؓ زوج النبی ﷺ هی خالته الی ان قال عبد الله فقمتُ فصنعتُ مثل ما صنع ثم ذهبتُ فقمتُ الی جنبه فوضع رسول الله ﷺ یده الیمنی علی رأسی و اخذ باذنی یفتلها فصلّی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین قال القعنبی ستّ مرار ثم اوتر ثم اضطجع حتی جاء المؤزن فقام فصلّی رکعتین خفیفتین ثم خرج فصلّی الصبح. (السنن الکبری ج۳، ص۷، باب عدد رکعات قیام النبی ﷺ و صفتها) و مثله فی امداد الفتاوی ج۱، ص۳۰۹، نماز وتر)

## د تهجد و د جماعت حکم

**سوال:** د تهجد و لمونځ په جمعې سره د ادا کولو په باره کښې د شریعت حکم څه دی؟ که چېرته جائز وي نو د تل لپاره به جائز وي او که کله کله؟ او څومره خلك چه سره یو ځای شي نو بغیر له کراهیت نه د تهجد و جماعت ادا کولی شي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تهجد و لمونځ نفل دی او په نفلي لمانځه کښې چه یو یا دوه کسان په امام پسې اقتداء وکړي نو کله کله چه علی سبیل التداعي (د را بللو په شکل کښې) نه وي نو له کراهیت پرته جائز دی۔ البته که چېرته مقتدیان له دریو څخه زیات شي نو د احنافو په نزد په اتفاق سره مکروه دی او د دریو مقتدیانو صورت کښې د فقهاوو تر منځ اختلاف دی۔ د ځینو په نزد مکروه دی او د ځینو په نزد له دریو څخه د کمو جماعت پرته له کراهیت څخه جائز دی۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و لا يصلى الوتر و لا التطوع بجماعة خارج رمضان اى يكره ذلك لو على سبيل التداعى بان يقتدى اربعة بواحدٍ..... قال ابن عابدينؒ: تحت هٰذه العبارة اما اقتداء واحد بواحد او اثنين بواحد فلا يكره و ثلاثة بواحد فيه خلاف و ايضاً قال فوق هٰذه العبارة و يمكن ان يقال الظاهر ان الجماعة فيه غير مستحبة. ثم ان كان ذٰلك احياناً كما فعل عمر كان مباحاً غير مكروه. و ان كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة خلاف المتوارث. (رد المحتار ج۲، ص۴۸، بحث صلوة التراويح)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاريؒ: و لا يصلى تطوعاً بجماعة الا قيام رمضان و حكى عن شمس الائمة السرخسيؒ ان التطوع با لجماعة على سبيل التداعى مكروه اما لو اقتدى واحدٍ بواحدٍ او اثنان بواحدٍ لا يكره و اذا اقتدى ثلاثة بواحدٍ ذكر هو رحمه الله ان فيه اختلاف المشائخ قال بعضهم و اذا اقتدى اربع بواحدٍ كره بلا خلاف. (الفتاوى التاتارخانية ج۱، ص۶۷۰، باب الوتر) و مثله فى كبيرى ص۴۰۸، باب التراويح)

## د تهجد د لمانځه په آخر کښې وتر ادا کول بهتر دي

**سوال:** د تهجد د لمانځه په آخر کښې د وتر لمونځ ادا کول ضروري دي او که نه؟ که چېرته يو څوک د شپې يواځې يو څو رکعته نفل ادا کړي او وتر ورسره و نه کړي نو په تهجد باندې ئې څه اثر لويږي او که نه؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تهجد د نفل هغه لمانځه ته وايي چه له ماسخوتن څخه وروسته له خوب څخه په را ويښيدو سره ادا کيږي۔ که چېرته وتر ئې په آخر کښې ادا شي نو بهتر دي۔ هو! که چېرته وتر ورسره ادا نه شي نو بيا هم په تهجد باندې کوم اثر نه لويږي۔

بحديث النبى ﷺ عن نافعؒ ان ابن عمرؓ قال من صلّى من الليل فليجعل آخر صلوته وتراً فان رسول الله ﷺ يامر بذلك. (النسائى ج۱، ص۲۴۷، باب وقت الوتر)

اخرج الامام الترمذى عن مسروق انه سئل عائشه عن وتر النبى ﷺ فقالت من كل الليل قد اوتر اوله و اوسطه و آخره فانتهى وتره حين مات فى وجه السحر. (الجامع الترمذى ج۱، ص۱۰۳، باب ما جاء فى وتر من اول الليل و آخره.

كان ابو بكر يوتر ثم ينام ثم يقوم و يتهجد و عمر كان ينام قبل ان يوتر ثم يقوم و يصلّى و يوتر فقال النبى ﷺ لابى بكر اخذت بالحزم و قال لعمر اخذت بالقوّة. (مجموعة الفتاوٰى اردو ج۱، ص۳۳۱، كتاب الصلوة، تراويح و تهجد الخ)

**دوهم سوال:** که چېرته يو څوک د شپې په آخري برخه کښې له خوب څخه تر ويښيدو وروسته قضائي لمونځونه ادا کړي نو آيا د تهجد و په ځای هم ورته دريږي او که نه؟

**الجواب:** که چېرته يو څوک له خوب څخه را ويښ شي او د قضاء شوي لمونځونو قضائي را وګرځوي نو د ځينو فقهاوو په نزد د تهجد و په ځای هم ورته دريږي۔

قال ابن عابدينؒ: لان التهجد ازالة النوم و قال بعد سطر واحدٍ ان التهجد لا يحصل الا با لتطوع فلو نام بعد صلوة العشاء ثم قام فصلّى فوالت لا يسمّى تهجّداً و تردّد فيه بعض الشافعية قلت و الظاهر ان تقيده با لتطوع بناء على الغالب و انه يحصل باى صلوة كانت فى الحديث المار و ما كان بعد صلوة العشاء فهو من الليل. (رد المحتار ج۲، ص۲۴، مطلب فى صلوة الليل)



## تحية المسجد د نوزو لمونځونو په ضمن کښې هم ادا کيدلی شي؟

**سوال:** که چېرته جومات ته د داخليدو په وخت کښې د تحية المسجد د د ادا کولو په ځای په نورو سنتونو يا قضايي لمونځونو کښې سړی مشغول شي نو آيا د تحية المسجد ثواب هم ورکول کيږي او که نه؟ اګر که ئې په همدې لمانځه سره د تحية المسجد نيت نه وي کړی۔ "په بهشتي زيور" کښې د ثواب د ورکول کيدو او په "کامل حنفي لمونځ" کښې د نه ورکول کيدو خبره راغلې ده۔ لهذا چه کومه خبره راجحه وي هغه څرګنده کړی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** تحية المسجد جومات ته د ور ننوتو په وخت کښې له دوه رکعاته لمانځه د ادا کولو څخه عبارت دی او د روايتونو له مخې تحيه المسجد سُنت دی۔ که چېرته په مستقله توګه دوه رکعته ادا شي نو بهتر دی او که نه نو د وخت د سنتو په ضمن کښې هم تحية المسجد ادا کيدلی شي۔ خيال وکړی چه تحية المسجد په مکروه وختونو کښې د حنفي فقهي له مخې جائز نه دی۔ په داسې وختونو کښې د تحية المسجد په ځای تسبيح، تهليل او درود شريف په لوستلو سره د تحية المسجد ثواب ورکول کيږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و يسنّ تحية المسجد و هى ركعتان و اداء الفرض او غيره و كذا دخوله بنيّة فرض او اقتداء ينوب عنها بلا نيّة..... قال ابن عابدينؒ: تحت هٰذه العبارة اذ دخل فيه (اى المسجد) بعد الفجر او العصر فانهٗ يسبّح و يهلّل و يصلّى على النبى ﷺ فانهٗ حينئذٍ يؤدى حق المسجد كما اذا دخل المكتوبة فانهٗ غير مامور بها حينئذٍ كما فى التمرتاشى. و قال بعد عدة اسطرٍ. قال فى الحلية لو اشتغل داخل المسجد با لفريضة غير ناوٍ للتحية قامت تلك الفريضة مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد كما فى البدائع. (رد المحتار ج۱، ص۱۸، باب السنن و النوافل)

قال العلامة الشرنبلالىؒ: سن تحية المسجد بركعتين يصلّيها فى غير وقت مكروه قبل الجلوس الخ الى ان قال و اداء الفرض ينوب عنها قاله الزيلعى و كذا كل صلوة اداها عند الدخول بلا نيّة التحية لانها لتعظيمه و حرمته و قد حصل ذٰلك بما صلوة و لا تفوت با لجلوس عندنا. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص۳۲۰، فصل فى تحية المسجد)

## د صلوة التسبيح په قومي کښې د لاسونو د تړلو حکم

**سوال:** د صلوة التسبيح په قومه کښې د تسبيحاتو په ويلو کښې ډير وخت لګيږي۔ په داسې حالت کښې آيا د نورو لمونځونو غوندې د لاسونو کښته زوړند ول بهتر دي او که تر لاندې تړل بهتر دي؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** هر هغه قيام چه په هغه کښې مسنون ذکر نه وي نو په هغه کښې لاسونه نه تړل کيږي۔ د صلوة التسبيح په قومه کښې اګر که مسنون ذکر يعنې تسبيحات شته ليکن د قيام لپاره د نه قرار والي له وجهې لاسونه پکښې د نامه لاندې نه تړل کيږي بلکه زوړند وي به ئې۔

قال العلامة الشيخ احمد الطحطاوىؒ: تحت قول المصنف (و يسن وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى) ما نصه كما

فرغ من التكبير للاحرام بلا ارسال و يضع في كلّ قيام من الصلوة و لو حكما فدحل القاعد و لا بد في ذلك القيام ان يكون فيه ذكر مسنون و ما لا فلا كما في السراج الوهاج و غيره. و قال محمدؒ لا يضع حتى يشرع في القرأة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع و عنده سنة للقرأة فيرسل عنده حالة الثناء و القنوت و في صلوة الجنازة و عندهما يعتمد في الكل الى ان قال فان قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع و هو التسميع و التحميد فينبغي ان يضع فيها على قولهما اجيب بان المراد قيام لهٗ قرار فيه ذكر مسنون يراجع. (طحطاوی علی مراقی الفلاح ص ۱۴۰، فصل فی بیان سنن الصلوة)

قال الملا خسرو الحنفیؒ: فالحاصل ان كل قيام فيه ذكر مسنون ففيه الوضع و كل قيام ليس كذلك ففيه الارسال. (الدرر و الغرر ج ۱، ص ۶۷، باب صفة الصلوة)

## د استخارې د لمانځه مسنونه طـــــريقه

**سوال:** د استخارې د لمانځه مسنونه طريقه کومه يوه ده او په کوم وخت کښې نې ادا کول بهتر دي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د استخارې د لمانځه مسنونه طريقه دا ده چه کله يو څوک د کوم کار د کولو اراده وکړي چه په هغه کښې د تاوان او فائدې دواړو احتمال وي نو په دا سې حالت کښې دې د ماسخوتن تر لمانځه وروسته دوه رکعته لمونځ دا سې ادا کړي چه په لومړي رکعت کښې سورت کافرون او په دوهم رکعت کښې سورت اخلاص تلاوت کړي. له لمانځه وروسته دې په پوره توجه سره دا دُعا ووايي.

اللّٰهم انّی استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسئلك من فضلك العظيم. فانك تقدر و لا اقدر و تعلمُ و لا اعلم و انت علاّم الغيوب. اللّٰهم ان كنت تعلم ان هٰذا الامر خير لی فی دينی و معيشتي و عاقبة امری او قال فی عاجل امری و آجله فاقدره لی ثم بارك لی فيه. و ان كنت تعلم ان هٰذا الامر شر لی فی دينی و معيشتی او قال فی عاجل امری و آجله فاصرفه عنی و اصرفنی عنه و اقدر لی الخير حيث كان ثم ارضنی به قال و يسمّی حاجته. (الجامع الترمذی ج ۱، ص ۱۰۹، باب ما جاء فی الاستخارة)

او چه کله هذا الامر ته ورسيږي نو د هم هغه کار خوا ته به توجه کوي او په زړه کښې دې راولي. د دا سې عمل له کولو څخه وروسته چه کومې خوا ته د زړه ميلان وي هغه کار دې غوره کړي. که چېرته له يو څل څخه اطمينان حاصل نه شي نو تر اوه څله پورې دې دا عمل جاري ساتي. څکه چه د څو څله په کولو سره تردّد او شك نه پاتې کيږي.

قال ابن عابدينؒ: و فی الحلية و يستحب افتتاح هٰذا الدعاء و ختمه با لحمدله و الصلوة. و فی الاذكار انهٗ يقرأ فی الركعة الاولی الكافرون و فی الثانية الاخلاص آه. و عن بعض السلف انه يزيد فی الاولی "وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ" الی "يُعْلِنُوْنَ" و فی الثانية "وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ (الآية)" و ينبغی ان يكررها سبعاً لما روی ابن السنیؒ يا انس اذا همّمت بامرها فا ستخر ربّك فيه سبع مرات. ثم انظر الی الذی سبق الی قلبك فان الخير فيه و لو تعذرت عليه الصلوة استخار با لدعاء آه. و فی شرح الشرعة المسموع من المشائخ انهٗ ينبغی ان ينام علی طهارة مستقبل القبلة بعد قرأة الدعاء المذكور فان رأی فی منامه بياضاً او خضرة فذلك الامر خير. و ان رأی فيه سواد او حمرة فهو شر ينبغی ان يجتنب آه. (رد المحتار ج ۲، ص ۲۶، مطلب فی ركعتی الاستخارة)



## نفل لمونځ له عذر پرته په ناستې ســـــره د ادا کولو حکم

**سوال:** د نفل لمانځه د ادا کولو کيفيت څه دی؟ آيا له عذر څخه پرته په ناستې سره د ادا کولو په صورت کښې په نفلو باندې کوم اثر لويږي او که نه؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** نفل لمونځ په ناستې سره هم او په ولاړې سره هم جائز دی. البته د ولاړې په مقابله کښې په ناستې سره نيم ثواب ورکول کيږي.

قال الامام البخاریؒ: عن عمران بن حصين قال سئلت النبیﷺ صلوة الرجل و هو قاعدٌ فقال من صلّی قائماً فهو افضل و من صلّی قاعداً فله نصف اجر القائم. (الحديث) (الجامع الصحيح البخاری ج ۱، ص ۱۵۰، ابواب تقصير الصلوة)

په دا سې حال کښې چه معذور سړي په ناستې سره هم د ادا کولو په صورت کښې پوره ثواب ورکول کيږي.

قال العلامة علاؤ الدين الحصكفیؒ: و يتنفل مع قدرته على القيام قاعداً لا مضطجعاً الاّ بعذر ابتداءً و كذا بناءً بعد الشروع بلا كراهة كعكسه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج ۲، ص ۳۶، باب السنن و النوافل)

قال ابن نجيم المصری رحمه الله: و يتنفل قاعداً مع قدرته على القيام ابتداءً و بناءً و قد حكی فيه اجماع العلماء. و بعد عدة اسطر قال و اما اذا صلاه مع عجزه فلا ينقص عن ثوابه قائماً. (البحر الرائق ج ۲، ص ۶۲، باب النوافل)

## د ديني عالم لپاره د سُنتو پرېښودل جـــــائز دي

**سوال:** آيا د يوه ديني عالم يا مفتي لپاره د خلکو د مسائلو د حل کولو لپاره سُنت لمونځونه پرېښودلی شي او که نه؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د خلکو د مسائلو د حل کولو او د تعليم او تعلم لپاره مقدس شريعت يوه ديني عالم لپاره د دې مشغوليت په بناء سره د سُنتو د پرېښودلو اجازه ورکړې ده ليکن د سهار د سُنتو د پرېښودلو اجازه ئې ده ته هم نه ده ورکړې.

لما قال العلامة الحصكفی رحمه الله: و لا يجوز تركها لعالم صار مرجعاً فی الفتاوی بخلاف باقی السنن كله تركها لحاجة الناس الی فتواه. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج ۲، ص ۱۵، باب النوافل)

قال العلامة ابن عابدينؒ: (فله تركها) الظاهر ان معناه انهٗ يتركها وقت اشتغاله با لافتاء لاجل حاجة الناس المجتمعين عليه و ينبغی انهٗ يصليها اذ فرغ فی الوقت و ظاهر التفرقة بين السنة الفجر وغيرها الخ. (رد المحتار ج ۲، ص ۱۵)

## حـــــاجي صاحبان به نفل لمونځونه په حرم شريف کښې کوي او که د خپل اوسيدو په ځـــــای کښې؟

**سوال:** جناب مفتي صاحب! زما حج ته د تلو اراده ده. پوښتنه مې دا ده چه د يوه حاجي لپاره نفل لمونځ په حرم شريف کښې بهتر دی او که د خپل اوسيدو په ځای کښې؟ بينوا توجروا.

**الجواب باسم ملهم الصواب:** بهتره دا ده چه نفل لمونځ د خپل اوسيدو په ځای کښې ادا شي ليکن د حرمين شريفينو د شرافت او عظمت په خاطر د يوه حاجي لپاره نفل لمونځ په حرمين شريفين

کښې بهتر دی د دې لپاره چه حاجي ته د اشرافت په نورو ځایونو کښې نه ور په برخه کیږي۔

لما قال العلامة مُلا علی القاریؒ: و الظاهر ان الکعبة و الروضة الشریفة تستثنیان للغرباء لعدم حصولها فی مواضع آخر فتغتنم الصلٰوة فیهما قیاساً علی ما قاله ائمتنا ان الطواف للغرباء افضل من الصلٰوة النافلة. (مرقاة ج۳، ص۱۸۶، کتاب الصلٰوة)

## د مازدیګر تر لمانځه وروسته د نذر شوي نفلونو د ادا کولو حکم

**سوال:** د اسې خو د مازدیګر تر لمانځه وروسته د لمر د ډوبیدو په وخت کښې د نفلو ادا کول مکروه دي لیکن که چېرته چا د نفلو د لمانځه نذر منلی وي نو د د اسې نفلونو د واجب والي په بناء سره د مازدیګر تر لمانځه وروسته ئې ادا کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د مازدیګر او سهار تر لمونځونو وروسته مطلقاً نفل مکروه دی که نذر شوي نفلونه وي او که نور نفلونه وي۔ د دې لپاره د صورت مسئوله مطابق د مازدیګر تر لمانځه وروسته د منل شوي نذر دې په کوم غیر مکروه وخت کښې ادا کړي ځکه چه تر مازدیګر وروسته ادا کول ئې له کراهیت څخه خالي نه وي۔

لما قال العلامة المرغینانیؒ: و یکره ان یتنفل بعد الفجر حتٰی تطلع الشمس و بعد المغرب حتٰی تغرب لما روی انه علیه السلام نهی عن ذٰلك و لا بأس بان یصلّی فی هٰذان الوقتین الفوائت و یسجد التلاوة و یصلّی علی الجنازة لان الکراهة کانت لحق الفرض لیصیر الوقت کا لمشغول به لا لمعنی فی الوقت فلم تظهر فی حق الفرائض و فیما وجب لعینه کسجدة التلاوة و ظهر فی حق المنذور لانهٗ تعلق وجوب بسبب من جهته. (الهدایة ج۱، ص۸۲، فصل فی الاوقات المکروه، کتاب الصلٰوة)

لما فی الهندیة: و لو نذر ان یصلّی فی الوقت المکروه فادی فیه یصح و یأثم و یجب ان یصلّی فی غیره. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۵۲، کتاب الصلٰوة، الباب الاول فی المواقیت، الفصل الثالث)

## د تحیة الوضوء د لمانځه له ادا کولو څخه مخکښې د کښیناستلو حکم

**سوال:** که چېرته یو څوك اودس وکړي او جومات ته راشي او د څه وخت لپاره کښیني، بیا جګ شي او د تحیه الوضوء لمونځ ادا کړي نو د دې حکم به څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مسنونه طریقه دا ده چه کله یو سړی اودس وکړي جومات ته داخل شي نو له کښیناستو څخه به مخکښې دوه رکعته د تحیه الوضوء یا تحیة المسجد لمونځ ادا کړي۔ هو! که چېرته د کوم عذر له وجهې لومړی کښیني او بیا جګ شي او تحیه الوضوء ادا کړي نو بیا هم څه پروا نه لري۔

لقوله علیه السلام: اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس.



## د صلٰوة التسبیح په جماعت سره د ادا کولو حکم

**سوال:** جناب مفتي صاحب! زمونږ د کلي څه خلك د رمضان المبارك په میاشت کښې صلٰوة التسبیح په جمعې سره ادا کوي او ښځو ته په ځانګړي توګه په لاسپیکر کښې اعلانونه کوي او د دې لمانځه د ادا کولو لپاره ئې جوماتونو ته را بولي۔ نو د صلٰوة التسبیح په جماعت سره د ادا کولو اهتمام او انتظام شرعاً جائز دی او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د صلٰوه التسبیح په جماعت سره ادا کول له شارع علیه السلام څخه منقول نه دی او لکه څرنګه چه د المونځ نفل دی او نفل لمونځ په جماعت سره بیا په ځانګړې توګه چه په تداعي (د تداعي مطلب دا دی چه مقتدیان څلور وي نو بیا به په اتفاق د علماوو سره د اجماعت مکروه دی او که چېرته مقتدیان درې نفره وي نو ئې په مکروه والي کښې اختلاف دی او که چېرته مقتدیان دوه نفره وي له کراهیت پرته جائز دی لیکن د جماعت ثواب به ئې بیا هم نه وي "رد المحتارعلی الدر المختار ج۱، ص۳۷۱" و فیه قوله علیٰ سبیل التداعی بان یقتدی اربعة فاکثر بواحد) سره وي مکروه دی۔

لما قال فی الهندیة: التطوع با لجماعة اذا کان علی سبیل التداعی یکره و فی الاصل للصدر الشهید اما اذا صلوا بجماعة بغیر آذان و اقامة فی ناحیة المسجد لا یکره. و قال شمس الائمة الحلوانیؒ: ان کان سوی الامام ثلاثة لا یکره با لاتفاق و فی الاربع اختلف المشائخ و الاصح انهٗ یکره هٰکذا فی الخلاصة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۸۲، الباب الخامس الامامة، الفصل الاول فی الجماعة من کتاب الصلٰوة)

## په صلٰوة التسبیح کښې د تسبیحاتو په پاتې کیدو سره د تسبیح د لمانځه حکم

**سوال:** که چېرته له یوه سړي څخه د صلٰوة التسبیح په لومړي رکعت کښې تسبیحات پاتې شي او د سلام له اړولو څخه مخکښې ور په زړه شي چه له ما څخه په فلاني رکعت کښې تسبیحات پاتې شوي دي نو آیا د سجدۂ سهو په کولو سره ئې لمونځ صحیح کیږي او که نه؟ او که چېرته سجده سهو و نه کړي نو آیا شرعاً ئې د المونځ په صلٰوه التسبیح کښې شمارږي او که یو اځې په نفلو کښې شماریږي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** سجدۂ سهو د واجبو په ترك باندې لازمیږي په د اسې حال کښې چه تسبیحات واجب نه دي د دې لپاره د تسبیحاتو په پاتې کیدو سره سجده سهو نه لازمیږي۔ البته د تسبیحاتو په پاتې کیدو سره د المونځ یو اځې په نفلو کښې حسابیږي او د صلٰوة التسبیح ثواب نه ورکول کیږي۔ هٰکذا فی فتاوٰی رحیمیه ج۴، ص۴۳۲، باب النوافل۔

# باب التراویح

## (د تراویحو احکام او مسئلې)

## په سحري (پیشلمي) کښې د تراویحو د ادا کولو حکم

**سوال:** ځینې خلك مو لیدلي دي چه د تراویح لمونځ په پیشلمي کښې ادا کوي، آیا د تراویح تر پیشلمي پورې ځنډول خو به مکروه نه وي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** مستحبه دا ده چه تراویح دې د شپې تر نیمایي یا تر دریمې برخې پورې وځنډول شي۔ تر پیشلمي پورې ځنډول ئې اګر که د صحیح قول مطابق مکروه خو نه دي لیکن له دا سې کولو څخه اجتناب مناسب دی۔

لما قال العلامة الحصكفیؒ: و یستحب تاخیرها الی ثلث اللیل او نصفه و لا تکره بعده فی الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص ٤٤، باب الوتر و النوافل)

قال العلامة ابن عابدینؒ: و ما فی البحر من ان الصحیح انهٗ لا بأس با لتاخیر لا یدل علی ثبوت کراهة التنزیهة.

(رد المحتار ج۲، ص ٤٤، باب الوتر و النوافل)

## تراویح سُنت مؤکد دي

**سوال:** د تراویحو د لمانځه ادا کول څه حکم لري؟ په موجوده وخت کښې چه په کوم اهتمام مونږ تراویح ادا کوو د رسالت یا خلافت په دور کښې ئې حیثیت څه وو؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** رسول الله ﷺ تروایح کړي دي البته د باقاعده اهتمام رعایت ئې نه دی کړی۔ ځکه چه د ده په اهتمام سره په اُمت باندې د لازم والي خطره وه۔ د دې لپاره ده مبارك د عذر له وجهې پریښې دي۔ البته د خلفاء راشدینو په دور کښې د اعذر پاتې نه وو نو خلفاء راشدینو په باقاعده اهتمام سره تراویح کړي دي۔ پر دې بناء باندې په تراویحو باندې مواظبت سُنت مؤکد دی۔

لما قال العلامة عبد الله بن محمود الموصلی: التراویح سنة مؤکدة لان النبی ﷺ اقامها فی اللیالی..... الی یومنا هٰذا. ان ابا یوسف سئل ابا حنیفة عنها و ما فعله عمرؓ. فقال التراویح سنة مؤکدة و لم یتخرجه عمرؓ من تلقاء نفسه. و لم یکن فیه مبتدعا. و لم یأمر الا عن اصل لدیه و عهد من رسول الله ﷺ. (الاختیار لتعلیل المختار ج۱، ص ٦٨، فصل فی التراویح)

قال العلامة الحصكفیؒ: التراویح سنة مؤکدة لمواظبة الخلفاء الراشدین..... قال العلامة ابن عابدینؒ: تحت قوله سنة مؤکدة صححه فی الهدایة و غیرها و هو المروی عن ابی حنیفة و ذکر فی الاختیار ان ابا یوسف سئل ابا حنیفة عنها و ما فعله عمر فقال التراویح سنة مؤکدة و لم یستخرجه عمر من تلقاء نفسه و لم یکن فیه مبتدعاً و لم یامر به الا عن اصل لدیه و عهد من رسول الله ﷺ و قال ایضاً تحت قوله لمواظبة الخلفاء الراشدین ای اکثرهم لان المواظبة علیها وقعت فی اثناء خلافة عمرؓ و وافقه علی ذلك عامة الصحابة و من بعدهم الی یومنا هٰذا بلا نکیر. (رد المحتار علی الدر المختار ج۲، ص ٤٣، باب التراویح) و مثله فی الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص ٦٥٣، الفصل الثالث عشر فی التراویح)



## د شلو رکعتونو ثبوت

**سوال:** د شلو رکعتونو تراویحو دلیل څه دی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کومو وجوهاتو له مخې دومره اهمیت ورکړی دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د رمضان المبارك په میاشت کښې د تراویحو ادا کول د نبي کریم ﷺ مبارك سُنت دي چه تر اوسه پورې تعامل پرې راغلی دی۔ تر کومه ځایه پورې چه د رکعتونو د تعداد تعلق دی نو د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما له مرفوع روایت څخه پرته د اکثرو خلفاء راشدینو متوارثه طریقه ده۔ چه کله خلیفهٔ راشد حضرت عمر رضی الله عنه شل رکعته تراویح د یوه قاري تر شا د ادا کولو حکم ورکړ نو د هغه دور یوه صحابي هم انکار و نه کړ۔ ګوا که هغوی د حضرت عمرؓ په فیصلې باندې اجماع وکړه۔ په اصولي توګه دا فیصله هم د مرفوع روایت په حکم کښې دی۔ د دې لپاره چه د صحابي په عباداتو کښې د خلاف قیاس خبرې د کولو لازمي نتیجه به دا وي چه هغه به دا خبره له حضور ﷺ څخه اوریدلې وي۔ له دې بغیر د ټول اُمت په دې باندې اجماع شوې ده۔

قال ابن نجیم المصریؒ: و قد سنها رسول الله ﷺ و ندبنا الیها و اقامها فی بعض اللیالی ثم ترکها خشیه ان تکتب علی اُمته کما ثبت ذلك فی الصحیحین و غیرهما ثم وقعت المواظبة علیها فی اثناء خلافة عمر رضی الله عنه و وافقه علی ذلك عامة الصحابة رضی الله عنهم کما ورد ذلك فی السنن ثم ما زال الناس من ذلك الصدر الی یومنا هذا علی اقامتها من غیر نکیر و کیف لا و قد ثبت عنه ﷺ علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ کما رواه ابو داؤد. و اطلقه فشمل الرجال و النساء کما صرح به فی الخانیة و الظهیریة. الخ.

و قوله عشرون رکعة بیان لکمیتها و هو قول الجمهور لما فی المؤطا عن یزید بن رومان قال کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب بثلاث و عشرین رکعة و علیه عمل الناس شرقاً و غرباً..... و ذکر العلامة الحلبیؒ ان الحکمة فی کونها عشرین ان السنن شرعت مکملات للواجبات و هی عشرون با لوتر فکانت التراویح کذلك لتقع المساوات بین المکمل و المکمل انتهی. (البحر الرائق ج۲، ص ٦٦، تراویح فی باب الوتر و النوافل)

قال العلامة عالم بن العلاء الانصاریؒ: التراویح سنة مؤکدة توارثها الخلف عن السلف من لدن تاریخ رسول الله ﷺ الی یومنا هذا هکذا روی الحسن عن ابی حنیفة و قد واظب علیها الخلفاء الراشدون و قال علیه السلام علیکم بسُنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی و اقامها ازواج النبی علیه السلام. (الفتاوی التاتارخانیة ج۱، ص ٦٥٣، الفصل الثالث عشر فی التراویح)

و عن السائب بن یزید قال کانوا یقومون علی عهد عمر بن الخطاب فی شهر رمضان بعشرین رکعة. رواه البیهقی و اسناده صحیحٌ. (آثار السنن ص ۲۵۰، باب فی التراویح بعشرین رکعات) و مثله فی فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص ۲۳۲، باب التراویح و آثار السنن ص ۲۵۳، باب فی التراویح بعشرین رکعات.

## د شلو رکعتونو تراویحو په باره کښې د حضرت ابن عباسؓ د یوه روایت حیثیت

**سوال:** د شلو رکعاتو تراویحو په باره کښې د حضرت ابن عباسؓ د روایت حیثیت څه دی؟ له ځینو اقوالو څخه د ضعیف والي په طرف ئې میلان معلومیږي۔ آیا د دغه ضعف له وجهې د شلو رکعتونو حیثیت متاثر کیږي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما حدیث ته اګر که ضعیف هم ویل شوي دي لیکن دا خبره یاده ساتی چه یو حدیث اګر که د سند له مخې ضعیف وي لیکن کله چه په هغه باندې د خیر القرون له زمانې څخه په پرله پسې توګه عمل شوی وي نو د امت د عمل له دې تواتر څخه هغه حدیث د مضمون په اعتبار سره قوي جوړیږي او بیا ضعیف نه پاتې کیږي۔ دا د حدیثو د اصولو یو مسلّم او منل شوي اصل دي۔

قال ابن عابدینؒ: و اما ما روی ابن ابی شیبة فی مصنفه و الطبرانی و عند البیهقی من حدیث ابن عباسؓ ان النبی ﷺ کان یصلّی فی رمضان عشرین رکعة سوی الوتر فضعیف بابی شیبة ابراهیم بن عثمان جد الامام ابی بکر بن ابی شیبة متفق علی ضعفه مع مخالفته للصحیح آه. قلت اما مخالفته الصحیح فقد یجاب عنها بان ما فی الصّحیح مبنی علی ما هو الغالب من احواله ﷺ و هٰذا لیلتین فقط ثم ترکه علیه الصلٰوة و السلام فلذا لم تذکره عائشه رضی الله عنها و اما تضعیف من ذکر فقد یقال انه بما مر من نقل الاجماع علی سنتها من غیر تفصیل مع قول الامام رحمه الله‌ان ما فعله عمر رضی الله عنه لم یتخرجه من تلقاء نفسه و لم یکن فیه مبتدعاً و لم یأمر به الا عن اصل لدیه و عهد من رسول الله ﷺ فتأمل منصفاً. (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ج۲، ص۶۶، باب السنن و النوافل)

و ذکر العلامة عبد العلی بحر العلومؒ: و روی ابن ابی شیبة عن ابن عباس کان رسول الله ﷺ یصلی فی رمضان عشرین رکعة و الوتر. قال الشیخ عبد الحق قالوا اسناده ضعیف و تعارضه حدیث امّ المؤمنین..... انه لا معارضة لان اُمّ المؤمنین اخبرت لما علمت و لعل رسول الله ﷺ صلّی عشرین فی بیت اُمّ المؤمنین میمونة و شاهد ذٰلك ابن عباس و مواظبة الصحابة علی عشرین قرینة صحة هٰذه الروایة. (رسائل الارکان ص۱۳۸، فصل فی التراویح)

## صلٰوة اللیل او قیام رمضان څان ځانته لمونځونه دي

**سوال:** صلٰوة اللیل (تهجد) یا قیام رمضان (تراویح) د یوه لمانځه دوه نومونه دي او که جلا جلا لمونځونه دي؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د صلٰوة اللیل او تهجّد تر منځه د عموم او خصوص نسبت دی۔

کما یعلم من قول ابن عابدینؒ: نعم صلٰوه اللیل و قیام اللیل اعم من التّهجد الخ. (رد المحتار علی الدر المختار ج۲، ص۲۴، مطلب فی صلٰوه اللیل)

البته قیام رمضان او تراویح دواړه یو شی دي

کما یعلم من صنیع برهان الدین المرغینانیؒ: فصل فی قیام رمضان، یستحب ان یجتمع الناس فی شهر رمضان بعد صلٰوة العشاء فیصلی بهم امامهم خمس ترویحات کل ترویحة بتسلیمتین الخ. (الهدایة ج۱، ص۱۳۴، باب النوافل، فصل فی قیام رمضان)



قال العلامة السید محمد یوسف البنوریؒ: و با لجملة فا لمراد بقیام رمضان التراویح. (معارف السنن ج۵، ص۳۴۳، باب ما جاء فی قیام رمضان)

## د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالٰی عنها د حدیث مقصد

**سوال:** حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها دا حدیث چه نبي کریم ﷺ په رمضان او غیر رمضان کښې له یوولسو رکعتونو څخه زیات نه دي کړي، آیا دا د تراویحو په اړه دی او که د تهجدو په اړه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** دا حدیث د تهجد په اړه دی، د تراویحو په اړه نه دی راغلی ځکه چه په غیر رمضان کښې تراویح نه ادا کیږي۔ تراویح یوائې له رمضان شریف سره مخصوص دي۔ لهذا د غیر رمضان په تهجد باندې دال دی۔

بحدیث عن النبی ﷺ عن ابی سلمة انه اخبره انه سئل عائشةؓ کیف کانت صلٰوة رسول الله ﷺ فی رمضان. فقالت ما کان رسول الله ﷺ یزید فی رمضان و لا فی غیره علی احدی عشرة رکعة ثم یصلی اربعاً. فلا تسئل عن حسنهن و طولهن. ثم یصلّی اربعاً. فلا تسئل عن حسنهن ثم یصلّی ثلاثاً الخ.

قال شیخ مشائخنا مولانا الجنجوهیؒ: کان السائل ظن ان رسول الله ﷺ لعله کان یزید فی رمضان علی ما تهجّد فی غیره فردته بقولها ما کان یزید فی رمضان و لا فی غیره ای فی غالب الاحوال و الاوقات فا لغرض الانکار علی زیادة رکعات التهجد لخوصیته رمضان فلا ینافیه ما کان یصلیه فی بعض الاحیان فوق احدٰی عشرة رکعة و کذا لا تعلق له بصلٰوة التراویح نفیاً و لا اثباتاً. (فتح الملهم ج۲، ص۲۹۱، باب صلٰوة اللیل و قدر رکعات النبی ﷺ)

قال الشیخ ظفر احمد العثمانیؒ: د حضرت عائشه هغه حدیث چه په هغه کښې دا فرمایي چه رسول الله ﷺ له یوولسو رکعتونو څخه په رمضان او غیر رمضان کښې زیات نه دي کړي۔۔۔۔الخ، د تراویحو په اړه نه دی بلکه یوائې د تهجدو په اړه دی یعنې ده مبارك ﷺ به په تهجد و کښې په دیرو وختونو کښې تر دې زیات نه ادا کول۔ (امداد الاحکام ج۱، ص۶۴۷، باب التراویح)

## د فرض لمانځه له ادا کولو څخه بغیر د تراویحو د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته کوم امام په رمضان المبارك کښې د فرضو له ادا کولو څخه پرته د تراویحو لمونځ ادا کړي نو آیا شرعاً داسې کول صحیح دي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** کوم امام چه پخپله فرض نه وي ادا کړی نو په تراویحو کښې اقتداء ور پسې صحیح نه ده او نه ئې په دې سره غاړې خلاصیږي۔ ځکه چه له تراویحو څخه مخکښې د ماسخوتن د لمانځه ادا کول ضروري دي۔

و فی الهندیة: فان وقتها (ای التراویح) بعد اداء العشاء فتجب الاعادة ان ادّی قبل العشاء. (الهندیة ج۱، ص۱۱۵، فصل فی التراویح)

قال الشیخ ابراهیم الحلبیؒ: و قال القاضی الامام النسفیؒ الصحیح ان وقتها (ای التراویح) بعد العشاء لا تجوز قبلها سواء کانت بعد الوتر او قبله و هو المختار. (غنیة المستملی (کبیری) ص۴۰۳، باب التراویح) و مثله فی رد المحتار ج۲، ص۴۴، مبحث صلٰوة التراویح)

## په تراویحو کښې د دو همې شفعې د فاسدیدو په صورت کښې د دوه رکعتونو د قضایي حکم

**سوال:** که چېرته یوه سړي د څلورو رکعتونو نیت ترلی وي او بیا ئې د دریم یا څلورم رکعت په دوران کښې سلام واړول یا ئې په دو همې شفعې کښې لمونځ فاسد شو نو آیا د نفلو غوندې به د دوه رکعتونو قضایي راوړي او که به د څلورو رکعتونو؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** څرګنده دې وي چه تروایح پخپل ذات کښې سُنت دي لیکن څلور څلور رکعته ادا کول ئې سُنت نه دي۔ لهذا په نوموړي صورت کښې به یو اځې د دوه رکعتونو قضایي کافي وي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و قضی رکعتین لو نوی اربعاً غیر مؤکدة علی اختیار الحلبی وغیره. و نقض فی خلال الشفع الاول او الثانی ای و تشهد للاول. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۳۲، باب الوتر و النوافل)

لیکن د اولې شفعې را ګرځول د واجبو د ترك له وجهې ضروري دي۔

قال ابن عابدینؒ: (قوله او الثانی) ای و کذا یقضی رکعتین لو اتم الشفع الاول بقعدته. ثم شرع فی الثانی فنقضه فی خلاله قبل القعدة فیقضی الثانی فقط لتمام الاوّل لکن ینبغی اعادة الاول لترك واجب السلام مع عدم انجباره بسجود سهو کما هو الحکم فی کل صلٰوة ادیت مع ترك الواجب. (رد المحتار ج۲، ص۳۲، باب السنن و النوافل)

قال ابن نجیمؒ: قوله و قضی رکعتین لو نوی اربعاً و افسده بعد القعود الاوّل او قبله یعنی فیلزمه الشفع الثانی ان افسده بعد القعود الاوّل و الشروع فی الثانی. و الشفع الاول فقط ان افسده قبل القعود بناء علی انه لا یلزمه بتحریمه النفل اکثر من الرکعتین و ان نوی اکثر منها و هو ظاهر الروایة عن اصحابنا الاّ بعارض الاقتداء. (البحر الرائق ج۲، ص۵۸، باب النوافل) و مثله فی الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۲۴۰، باب التراویح، فصل فی السجود.

## د څلورو رکعتونو تراویحو له اولې قعدې بغیر د ادا کولو حکم

**سوال:** که چېرته څلور رکعته تراویح له اولې قعدې پرته ادا شي او په آخر کښې سجده سهو وکړي نو آیا د ابه څلور رکعته شمارېږي او که دوه رکعته؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په نوموړي صورت کښې به دو همه شفع او قرائت دوباره ادا کوي۔ دا به یو اځې دوه رکعته ګنل کیږي۔

و فی الهندیة: عن ابی بکر الاسکافؒ انه سئل عن رجل قام الی الثالثة فی التراویح و لم یقعد فی الثانیة قال ان تذکر فی القیام ینبغی ان یعود و یسلم. و ان تذکر بعد ما سجد للثالثة فان اضاف الیها رکعة اُخری کانت هذه الاربع عن تسلیمة واحدة. (الهندیة ج۱، ص۱۱۸، فصل فی التراویح)

قال ابن نجیم المصریؒ: فلو صلی الامام اربعا بتسلیمة و لم یقعد فی الثانیة فاظهر الروایتین عن ابی حنیفةؒ و ابی یوسفؒ عدم الفساد. ثم اختلفوا هل تنوب عن تسلیمة او تسلیمتین. قال ابو اللیث تنوب عن تسلیمتین. و قال ابو جعفر و ابن الفضل تنوب عن واحدة و هو الصحیح. کذا فی الظهیریة و الخانیة و فی المجتبی و علیه الفتوی. (البحر الرائق ج۲ ص۶۷) و مثله فی الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۲۴۰، فصل فی السهو)



## د پنځمې ترویحې او وترو تر منځ د نفلو له ادا کولو څخه د ضعیفانو (کمزورو) خلکو رعایت بهتر دی

**سوال:** د تراویحو او وترو تر منځ د نفلو د ادا کولو حکم څه دی؟ په دا سې حال کښې چه په قوم کښې ضعیف خلك هم موجود وي او د تاخیر په کولو سره هغو ته تکلیف وي۔ نو آیا نفل ادا کول بهتر دي او که د ضعیفانو رعایت ضروري دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته د قوم ضعیفو خلکو ته له انتظار څخه تکلیف وي نو د نفلو د ادا کولو په ځای باید وتر لمونځ ادا شي ځکه چه د نفلو له ادا کولو څخه د ضعیفانو رعایت اهم دی۔

و فی الهندیة: و یستحب الجلوس بین الترویحتین قدر ترویحة و کذا بین الخامسة و الوتر کذا فی الکافی و هکذا فی الهدایة. و لو علم ان الجلوس بین الخامسة و الوتر یثقل علی القوم لا یجلس هکذا فی السراجیة. (الهندیة ج۱، ص۱۱۵، فصل فی التراویح)

قال العلامة الحصكفیؒ: یجلس ندباً بین کل اربعة بقدرها کذا بین الخامسة و الوتر و یخیرون بین تسبیح و قرأة و سکوت و صلٰوة فرادی. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۴۶، باب التراویح)

## د تراویحو په منځ کښې د کښیناستلو په صورت کښې چُپ والی هم جائز دی

**سوال:** له څلورو رکعتونو تراویحو وروسته چه کومه دُعا لوستل کیږي که چېرته هغه د چا زده نه وي نو په تسبیح او تهلیل باندې اکتفاء جائزه ده او که نه؟ که چېرته یو څوك غلی او خاموش کښیني نو د هغه بیا حکم څه دی؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د څلورو رکعاتو تراویحو څخه وروسته کښیناستل مستحب دي۔ تسبیح او تهلیل ضروري نه دي۔ البته که چېرته درې واړې دا دُعا چه سُبحان ذی المُلك و الملکوت..... الخ ولولي نو ډیره به ښه وي۔ که چېرته ئې دا دُعا یاده نه وي نو تسبیح او تهلیل هم ویلی شي او په غلي او چُپ اوسیدو باندې هم سُنت ادا کیږي۔

قال العلامة الحصكفیؒ: و یجلس ندباً بین کل اربعة بقدرها و کذا بین الخامسة و الوتر و یخیرون بین تسبیح و قرأة و سکوت و صلٰوة فرادی. و قال ابن عابدینؒ تحت هذه العبارة. قال القهستانیؒ: فیقال ثلاث مرات سبحان ذی الملك و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمة و القدرة و الکبریاء و الجبروت، سُبحان الملك الحیّ الذی لا ینام و لا یموت سُبُّوح قدوس رب الملٰئکة و الروح لا اله الا الله نستغفر الله نسئلك الجنة و نعوذ بك من النار. (رد المحتار ج۲، ص۴۶، مبحث فی صلٰوة التراویح)

قال ابن نجیمؒ: و قد قالوا انهم مخیّرون فی حالة الجلوس ان شاؤا سبحوا و ان شاؤا قرؤا القرآن و ان شاؤا صلوا اربع رکعات فرادی و ان شاؤا قعدوا ساکتین. و اهل مکة یطوفون اسبوعاً و یصلون رکعتین و اهل المدینة یصلون اربع رکعات فرادی. (البحر الرائق ج۲، ص۶۹، باب الوتر و النوافل)

## د څلـــــورو رکعتو تراویحو او د ماسپښین د مخکښینې سنتونو په ادا کښـــــې فرق

**سوال:** که چېرته یوه سړي د څلورو رکعتو تراویحو نیت وتاړه، په دوهم رکعت کښې ئې تشهد هیر شو او سجدهٔ سهو ئې وکړه، آیا دا به د ده لپاره څلور رکعاته ګنل کیږي او که دوه رکعاته؟ همدارنګه د ماسپښین په مخکښینیو څلورو سنتو کښې که چېرته اوله قعده له چا څخه پاتې شي او په آخر کښې سجدهٔ سهو وکړي نو د تراویح او د دغو څلورو سنتونو حکم یو دی او که جلا جلا؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په تراویحو کښې د څلورو رکعتونو د نیت په ترلو سره د اولې قعدې په پاتې کیدو سره د مفتٰی بهٖ قول مطابق تراویح دوه رکعته ګنل کیږي۔ په دې اساسې حال کښې چه د ماسپښین په سنتو کښې د سجدهٔ سهو په کولو سره لمونځ مکمل ګرځي۔ ګواکه د ماسپښین د سُنتو حکم له تراویحو څخه جدا دی۔

لما فی الهندیة: و لو صلی اربعاً بتسلیمة و لم یقعد فی الثانیة ففی الاستحسان لا تفسد هو اظهر الروایتین عن ابی حنیفة و ابی یوسف و اذا لم تفسد قال محمد بن الفضل تنوب الاربع عن تسلیمة واحدة هو الصحیح. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۱۸، فصل فی التراویح)

و فی الهندیة: و لو صلی الاربع قبل الظهر و لم یقعد علی رأس الرکعتین جاز استحساناً. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۱۲، باب النوافل)

و فی الهندیة: و منها القعدة الاولٰی حتٰی لو ترکها یجب علیه السهو. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۲۷، باب سجود السهو)

قال العلامة حسن بن منصور الشهیر بقاضی خانؒ: اذا صلی الامام اربع رکعات بتسلیمة واحدة و لم یقعد فی الثانیة فی القیاس تفسد صلٰوته و هو قول محمدؒ و زفرؒ یلزمه قضاء هٰذه التسلیمة و هو روایة عن ابی حنیفة و فی الاستحسان هو اظهر الروایتین عن ابی حنیفة و ابی یوسف لا تفسد..... قال الفقیه ابو جعفر و الشیخ الامام ابو بکر محمد بن الفضل فی التراویح تنوب الاربع عن تسلیمة واحدة. و کذا لو صلی الاربع قبل الظهر و لم یقعد علی رأس الرکعتین جاز استحساناً. (الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۲۳۹/۲۴۰، فصل فی التراویح)

قال العلامة قاضی خانؒ: اذا ترک القعدة الاولٰی من ذوات الاربع او الثلاثة یلزمه السهو و لو ترک فی التطوع لا تفسد صلٰوته فی قول ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهما الله و یلزمه السهو. (الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۱۲۱، باب سجود السهو)

## په دیرشـــــم د رمضان کښې د شوال د میاشتې د راختو د احتمـــال په صورت کښې د تراویحـــــو د ادا کولو حکم

**سوال:** زمونږ په علاقه کښې زیاتره د رمضان دیرشمه د شوال اولنۍ ورځ وي۔ که چېرته صحیح شهادت په لاس را نه شي نو په همدې شپې کښې د تراویحو لمونځ باید ادا شي او که نه؟ که چېرته ادا شي نو د معمول مطابق به ادا کیږي او که به د شپې په آخري برخې کښې ادا کیږي؟



**الجواب باسم ملهم الصواب:** تراویح د رمضان المبارک د میاشتې وظیفه ده، چه تر څو پورې د کوچنۍ اختر حکم نه وي شوی تر هغو پورې به روژه او تراویح دواړه معمول به وي۔ له دې وجهې که چېرته د شوال د میاشتې احتمال هم وي نو تراویح به پخپل تاکلي وخت ادا کیږي۔ هو! که چېرته د شپې په آخري برخې کښې د میاشتې د لیدو خبر راشي نو تراویح په نفلو بدلیږي۔

عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللهﷺ لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. (معارف السنن ج۵، ص۳۳۶، باب ما جاء ان الصوم لرؤیة الهلال و الافطار)

و عن رجل ان اصحاب النبیﷺ قال اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهدا عند النبیﷺ با لله لاهل اهلال امس عشیه فامر رسول اللهﷺ الناس ان یفطروا زار خلف فی حدیثه و ان یغدوا الی مصلاهم. (سنن ابی داؤد ج۱، ص۳۲۰، باب شهادة رجلین علی رؤیة الهلال شوال) و مثله فی رسائل الارکان ص۲۰۶، فصل یفترض علی المکلّفین الا یطلبوا هلال)

## د حنفي مذهبه خلکو لپاره په رمضان شریف کښې د تراویحو په جماعت سره د ادا کولو لپاره د مستقل امام د نیولو حکم

**سوال:** مونږ د روزګار او کاروبار په سلسله کښې په متحده عربي اماراتو کښې اوسیږو، د اماراتو خلك دولس رکعته تراویح کوي، که چېرته مونږ د لته د ځان لپاره په رمضان شریف کښې یو حنفي امام ونیسو او پخپل کور یا اُطاق کښې په جمعې سره د تراویحو د ادا کولو انتظام وکړو نو شرعاً به ئې څه حیثیت وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** که چېرته په قانوني توګه کوم ممانعت نه وي نو د اسې کول صحیح بلکه بهتر دي۔

قال ابن عابدینؒ: و لو کان لکل مذهب امام کما فی زماننا فا لافضل الاقتداء با لموافق سواءٌ تقدم او تأخر علی ما استحسنه عامة المسلمین و عمل به جمهور المؤمنین من اهل بحرمین قدس و مصر و الشام و لا عبرة بمن شذ منهم. (رد المحتار ج۱، ص۵۶۵، باب الامامة، مطلب اذا صلی الشافعی قبل الحنفی الخ)

## په ترویحو کښې د قرآنکریم د ختم حکم

**سوال:** په تراویحو کښې د قرآنکریم ختم شرعاً څه حکم لري؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په تراویحو کښې یو ځل د قرآنکریم ختم سُنت دی او له یو ځل څخه زیات افضل دی۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و الختم مرة سنة و مرتین فضیلة و ثلاثا افضل. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۴۶، باب التراویح)

قال ابن نجیمؒ: و الجمهور علی ان السنة الختم مرة..... الخ. و مرتین فضیلة و ثلاث مرات فی کل عشرة مرة افضل. (البحر الرائق ج۲، ص۶۸) و مثله فی الهندیة ج۱، ص۱۱۷، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح)

## په اتو رکعتونو تراویحو کښې د مسنون ختم قرآن حکم

**سوال:** په کوم قرائت باندې چه شل رکعته تراویح په بیړه بیړه ادا کیږي که چېرته هم هغه قرائت په اتو رکعتونو کښې په قراره قراره تلاوت شي نو آیا په دې سره به کفایت وشي او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د قرآن د ختم سُنت خو به ادا شي لیکن د تراویحو سُنت نه ادا کیږي او هغه د شلو رکعتونو په ادا کولو سره ادا کیږي۔

قال ابن عبد الله بن عمر النسفیؒ: و سن فی رمضان عشرون رکعة بعد العشاء قبل الوتر و بعده بجماعة و الختم مرة بجلسة بعد کل اربع بقدرها. (کنز الدقائق علی هامش البحر الرائق ج۲، ص۶۶، فصل فی التراویح)

قال ابن عابدینؒ: تحت قوله عشرون رکعة هو قول الجمهور و علیه عمل الناس شرقاً و غرباً. (رد المحتار ج۲، ص۴۵، باب النوافل و التراویح) و مثله فی رسائل الارکان ص۱۳۸، فصل فی التراویح)

## د اتو رکعتونو تراویحو د ادا کولو حکـــم

**سوال:** آیا د اتو رکعتونو تراویحو ادا کوونکی فاسق او بدعتي دی او که نه؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** شل رکعته تراویح د امت د اجماع له مخې او د خلفاء راشدینو د مواظبت (همیشه والي) له مخې سنت مؤکد دي۔ لهذا بغیر له کوم شرعي عذر څخه شل رکعته پریښودل او په ځای ئې اته رکعته ادا کول د ملامتی موجب دی په دا سې حال کښې چه د شلو رکعتونو منکر سړی ضال او مضل دی۔

لما قال العلامة ظفر احمد العثمانیؒ: فقیام رمضان بعشرین رکعة و الوتر هو السنة المؤکدة یضلل تارکها و یلام من نقص عنها. (اعلاء السنن ج۷، ص۷۲، کیفیة القرأة فی التراویح)

قال العلامة الحصکفیؒ: التراویح سنة مؤکدة لمواظبة الخلفاء الراشدین للرجال و النساء..... و هی عشرون رکعة. قال ابن عابدینؒ تحت عشرون هو قول الجمهور و علیه عمل الناس شرقاً و غرباً. (رد المحتار و الدر المختار ج۲، ص۴۳/۴۵، باب التراویح)

قال العلامة ابن عابدینؒ: تارکها یستوجب اساء ة ای التضلیل و اللوم. (رد المحتار ج۱، ص۴۷۴، باب صفة الصلوة) و مثله فی الجوهرة النیرة ج۱، ص۱۱۷، باب قیام رمضان و منحة الخالق علی البحر الرائق ج۱، ص۳۰۲، باب صفة الصلوة)

## د قرآن د ختم سُنت والی له تراویحو سره خاص دی

**سوال:** ﴿الف﴾ زید او بکر دواړه د قرآن حافظان دي او دواړه غواړي چه په یوه جومات کښې په تراویحو کښې د قرآن کریم ختم وکړي۔ آیا د هغو لپاره دا صحیح ده چه په لومړیو لسو رکعتونو کښې زید خپل منزل (پاو باندې یوه سیپاره) تلاوت کړي او په پاتې لسو رکعتون کښې بکر خپل منزل تلاوت کړي، په دې ډول سره په یوه جومات کښې به د قرآن کریم دوه ختمونه وشي؟

﴿ب﴾ زید د تراویحو په لمانځه کښې قرآنکریم وایي په دا سې حال کښې چه بکر به فرض او



وترو کښې قرآن کریم تلاوت کول غواړي تر څو چه دوه ختمونه ادا شي۔ شرعاً په دغو دواړو صورتونو کښې کوم یو صورت صحیح دی؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په صورت مسئوله کښې لومړی صورت جائز دی او دوهم صورت د سُنتو خلاف دی ځکه چه د قرآن کریم ختم په تراویحو کښې سُنت دی نه په فرضو او وترو کښې، په ځانګړې توګه دا حکم به په هغه صورت کښې وي چه د قرائت اوږدوالی د خلکو لپاره د تکلیف سبب وي۔

قال العلامة الحصکفیؒ: و الختم مرة سنة و مرتین فضیلة و ثلاثا افضل. و قال ابن عابدینؒ: تحت هذه العبارة ای قرأة الختم فی صلوه التراویح سنة. و صححه فی الخانیة و غیرها و قال بعد اسطر لکن فی الخانیة و غیرها ما یفید تخصیص التراویح. (الدر المختار و رد المحتار ج۲، ص۴۶، مبحث صلوة التراویح)

قال العلامة قاضی خانؒ: و لو قرأ بعض القرآن فی سائر الصلوة بان کان القوم یملون من القرأة فی التراویح فلا بأس به لکن یکون لهم ثواب الصلوة لا ثواب الختم و قد ذکرنا ان السنة هی الختم فی التراویح. (الفتاوی القاضی خان علی هامش الهندیة ج۱، ص۳۳۸، فصل فی مقدار القرأة فی التراویح) و مثله فی رسائل الارکان ص۱۳۷، فصل فی التراویح)

## په تراویحو کښې څو ځله د قرآنکریم د ختمولو حکم

**سوال:** یو حافظ په یوه جومات کښې له یو ځل ختم کولو څخه وروسته په بل جومات کښې د دوهم ځل لپاره ختم کولی شي او که نه؟ بینوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** هو کولی ئې شي! ځکه چه د امام او مقتدیانو د تولو لپاره تراویح سنت دي، په دې کښې اقتداء المثل بالمثل دی۔ لهذا د مقتدیانو اقتداء صحیح ده۔ او دا خبره چه د دوهم ځل لپاره بل قوم ته د قرآن کریم ختم، نو د امام لپاره د فضیلت په درجه کښې دی او د مقتدیانو په حق کښې سُنت دی۔

برسیره پر دې له اقتداء څخه مخکښې قرأت نه په امام باندې او نه په مقتدیانو باندې لازم دی، له اقتداء څخه وروسته په امام باندې په اندازه د ما تجوز به الصلوة فرض دی او اوس چه امام څومره قرائت هم ووایي تر دې پورې چه په دوه رکعتونو کښې ټول قرآن ختم کړي د امام او مقتدیانو سنت ادا کیږي۔ حاصل دا چه د حافظ په بل جومات کښې د قرآنکریم ختم کول د مقتدیانو په مسنون ختم باندې کوم اثر نه اچوي۔

و فی خزانة الروایت: قد روی بعض اهل العلم عن کنز الفتاوی رجل امّ قوماً فی التراویح و ختم فیها ثم امّ قوماً اخرین له ثواب الفضیلة و لهم ثواب الختم. (مجموعة الفتاوی ج۱، ص۲۲۴، باب التراویح)

قال الشیخ ظفر احمد العثمانیؒ: و سن ختم القرآن فیها ای مرة فی الشهر علی الصحیح و هو قول الاکثر. قال الطحطاوی و مرتین فضیلة و ثلاثة فی کل عشرة مرة افضل آهـ. قلت و الاطلاق یدل علی فضیلة الختم ثلاثا مطلقاً سواء کان فی مسجد واحد او فی ثلاث مساجد فی کل مسجد مرّة. (امداد الاحکام ج۱، ص۶۲۰، باب التراویح) و مثله فی کفایت المفتی ج۳، ص۳۶۵، باب التراویح)

## د تراویحو د دوه رکعتونو په فاسد یدو سره مسنون ختم نه ادا کیږي

**سوال:** که چېرته یو سړی په تراویحو کښې قرآنکریم تلاوت کاوه او په دوه رکعتونو کښې ئې د قرآنکریم د معتد به برخې په تلاوت کولو سره ئې لمونځ فاسد شو چه له وجهې ئې د بیا لپاره ددې دوه رکعتونو ادا کول پرې لازم شو- نو آیا په دغه فاسد لمانځه کښې تلاوت شوي آیتونه به بیرته وایي او که نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په فاسد شوي لمانځه کښې چه کوم قرائت شوی وي هغه د قرآنکریم په ختم کښې اعتبار نه لري- د هغه لپاره په کار دي چه هغه قرائت د دوهم ځل لپاره ووایي او که نه نو ختم به ئې ناقص وي-

و فی الهندیة: و اذا فسد الشفع و قد قرأ فیه لا یعتد بما قرأ فیه و یعید القرأة لیحصل له الختم فی الصلٰوة الجائزة. قال بعضهم یعتد بها کذا فی الجوهرة. (الفتاوی الهندیة ج۱، ص۱۱۸، فصل فی التراویح)

قال الشیخ الاسلام ابو بکر الجدار: و اذا فسد الشفع و قد قرأ فیه لا یعتمد بما قرأ فیه و یعید القرأة لیحصل له الختم فی الصلٰوة الجائزة قال بعضهم یعتد بها. (الجوهرة النیرة ج۱، ص۱۱۸، باب قیام رمضان)

## د قرآنکریم په ختم کښې بسم الله په جهر سره د لوستلو حکم

**سوال:** په تراویحو کښې د قرآنکریم د ختم په کوم سورت باندې په جهر سره د بسم الله د لوستلو حکم څه دی؟ او که د ټولو سورتونو په ابتداء کښې اخفاء ضروري ده؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د احنافوؒ په نزد د سوره النمل د بسم الله له آیت څخه پرته بسم الله له ټول قرآنکریم څخه مستقل آیت دی کوم چه د سورتونو تر منځ د فاصلې او فرق لپاره نازله شوې ده او په ځانګړې توګه د هیڅ یوه سورت جزء نه دی- لیکن له ټول قرآن څخه د نفس یو آیت د کیدو له وجهې په یو ځای کښې بسم الله په جهر سره لوستل ضروري دي- تر څو چه د قرآنکریم کومه حصه له جهر څخه پرته پاتې نه شي- بنا پر دې صورت که چېرته په هیڅ یوه سورت باندې بسم الله په جهر سره و نه لولي نو د سامعینو په حق کښې د قرآن کریم د ختم یو آیت به ناقص پاتې شي- هو! که چېرته بسم الله د هر سورت په سر کښې په پته ولوستل شي نو کوم حرج پکښې نشته-

قال العلامة الحصکفیؒ: (لا) تسن (بین الفاتحة و السورة مطلقاً) و لو سریة و لا تکره اتفاقاً و ما صححه الزاهدی من وجوبها ضعفه فی البحر (و هی آیة) واحدة (من القرآن) کله (انزلت للفصل بین السور) فما فی النمل بعض آیة اجماعاً (و لیست من الفاتحة و لا من کل سورة) فی الاصح. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۱، ص۳۶۲، مطلب قرأة البسملة بین الفاتحة و السورة حسن)

قال الامام ابو بکر الجصاص الرازیؒ: فلاولی ان تکون آیة تامة من القرآن من غیر سورة النمل لان التی فی سورة النمل لیست بایة تامة و الدلیل علی انها آیة تامة حدیث ابن ابی ملیکة عن ام سلمةؓ ان رسول اللهﷺ قرأ فی الصلٰوة



فعدّها آیة. (احکام القرآن ج۱، ص۱۲، فصل اما القول فی انها آیة او لیست آیة)

و قال ایضاً و ان قرأها مع کل سورة فحسن. (احکام القرآن ج۱، ص۱٤) و مثله فی معارف السنن ج۲، ص۲٦۲، باب ما جاء ..... الجهر ببسم الله الخ

## له رمضان المبارک څخه پرته په نورو میاشتو کښې په جمعې سره د نفلو په لمانځه کښې د قرآنکریم د ختمولو حکم

**سوال:** له رمضان المبارک څخه پرته په نورو میاشتو کښې په باقاعده توګه د نفلو په لمانځه کښې شبینه د قرآنکریم د ختمولو حکم څه دی؟ او په د اسې حالت کښې د رمضان شریف غوندې وتر په جمعې سره ادا کول جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** له رمضان المبارک څخه پرته په نورو میاشتو کښې د نفلو د لمانځه لپاره د باقاعده جماعت اهتمام زمونږ د مسلك (احنافو) له قواعدو سره موافقت نه لري- په د اسې حالت کښې د قرآنکریم د ختم لپاره د خلکو د یو ځای کولو په صورت کښې د تراویحو غوندې په نفلو کښې د قرآنکریم ختم کول له کراهت څخه خالي نه دی- هو! که چېرته په انفرادي توګه یو څوك په نفلو کښې د قرآنکریم د تلاوت اهتمام وکړي یا پرته له کوم اهتمام او تداعي څخه د نفلو په لمانځه کښې یو یا دوه کسان په کوم حافظ پسې اقتداء وکړي نو بیا څه پروا نه لري- په د اسې حال کښې چه د وترو لمونځ له رمضان څخه پرته په نورو وختونو کښې په جمعې سره علی سبیل التداعي ادا کول مکروه دي- البته که چېرته یو یا دوه کسان پرته له کوم التزام یا تداعي څخه وتر په جمعې سره ادا کړي نو بیا هم څه پروا نه لري-

قال ابن نجیم المصریؒ: و لو صلوا الوتر بجماعة فی غیر رمضان فهو صحیح مکروه کما لتطوع فی غیر رمضان بجماعة و قیده فی الکافی بان یکون علی سبیل التداعی. اما لو اقتدٰی واحد بواحد او اثنان بواحد لا یکره. و اذا اقتدٰی ثلاثة بواحد اختلفوا فیه و ان اقتدٰی اربعة بواحد کره اتفاقاً. (البحر الرائق ج۲، ص۷۰، باب الوتر و النوافل)

قال العلامة الحصکفیؒ: و لا یصلی الوتر و لا التطوع بجماعة خارج رمضان. ای یکره ذٰلك لو علٰی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحدٍ. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص٤۸، بحث صلٰوة التراویح) و مثله فی فتح القدیر ج۱، ص٤۰۹، فصل فی قیام رمضان.

## تراویح په جمعې سره ادا کول سُنت کفایه دی

**سوال:** جناب مفتي صاحب! د تراویحو لمونځ باید ځانته ادا شي او که په جمعې سره؟ که چېرته یو څوك ئې په جمعې سره ادا نه کړي نو حکم به ئې څه وي؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د تراویحو لمونځ پخپل ذات کښې سُنت مؤکد دی لیکن له جمعې سره ادا کول ئې سُنت کفایه دی- که چېرته د کلي یو څو کسان تراویح په جمعې سره ادا کړي نو د ټولو غاړې پرې خلاصیږي او که نه نو ټول به ګنهګار وي- که چېرته یو څوك په جلا توګه بغیر له جمعې څخه د تراویحو لمونځ ادا کړي نو سُنت خو ئې ادا کیږي لیکن د جماعت له ثواب

څخه به محروم اوسي برخې وي۔

قال العلامة الحصكفيؒ و الجماعة فيها سُنة على الكفاية فى الاصح فلو تركها اهل مسجد اثموا الا لو ترك بعضهم و كل ما شرع بجماعة فا لمسجد فيه افضل. (الدر المختار على صدر رد المحتار على صدر رد المحتار ج۲، ص۴۵، باب النوافل)

قال العلامة ابن عابدينؒ: و الجماعة فيها سنة على الكفاية الخ افاد ان اصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها با لجماعة فانها سنة كفاية فلو تركها الكل اساء وا اما لو تخلف عنها رجل من افراد الناس و صلّى فى بيته فقد ترك الفضيلة. (رد المحتار ج۲، ص۴۵، باب النوافل) و مثله فى البحر الرائق ج۲، ص۶۸، باب النوافل)

## تراویح اته رکعاته دي او که شل رکعاته؟

**سوال:** څه فرمايي د دين علماء کرام د تراويحو د مقدار په باره کښې چه آيا اته رکعته دي او که شل رکعته؟ ځينې غير مقلدين د عائشه رضى الله عنها د حديث په بناء باندې کوم چه په بخاري شريف او د اسې نورو کښې مروي دی، تراويح اته رکعته بولي او له شلو رکعتونو څخه انکار کوي، د قرآن او حديثو په رنا کښې دا مسئله څرګنده کړی؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** څرګنده دي وي چه د رمضان المبارك په مياشت کښې د تراويحو لمونځ ادا کول سنت مؤکد دي۔

كما صرح به فى الهندية و شرح التنوير و مراقى الفلاح و الجوهرة من كتب الحنفية. و فى الروضه و التوشيح من كتب الشافعية، و الشرح الكبير من كتب المالكية، و الروض و نيل المآرب من كتب الحنابلة.

البته د تراويحو په تعداد کښې اختلاف دی۔ د امام ابو حنيفه او امام شافعي رحمهما الله په نزد ئې تعداد شل رکعاته دی۔

كما صرح به فى البدائع و غيره من كتب الحنفية و فى المجموع من كتب الشافعية و هى رواية عن مالك كما فى شرح المهذب و اختار ابو عمر ابن عبد البر المالكى كما فى شرح التقريب و ذكره ابن رشد فى البداية عن احمد و رواه ابن قدامة فى المغنى عن احمد.

او ابن قاسم په مدوّنه نومي کتاب کښې له امام مالکؒ څخه روايت کوي چه تراويح ۳۶ رکعاته دي او وتر درې رکعاته دي۔ او امام ترمذي له امام احمدؒ څخه روايت کوي چه هغه د کوم ځانګړي تعداد قائل نه دی او د هغه په نزد په دې کښې توسع دی۔ اته رکعاته، شل رکعاته، شپږ ديرش رکعته ټول جائز دي۔ او د حنفيه ووّ له مشائخو څخه علامه ابن الهمامؒ فرمايي چه اته رکعته د رسول الله ﷺ سُنت والي له وجهې مؤکد دي او شل رکعته د خلفاء راشدينوؓ د سُنت والي له وجهې سُنت زائده دي۔ په هر حال په ائمه اربعه وو او د هغو په متبعينو کښې هيڅا هم له اتو رکعتونو څخه زياتو مثلا شلو رکعتونو ته بدعت يا مکروه نه دي ويلي۔

البته ځينو غير مقلدينو اته رکعاته تراويح مسنونّ بللي دي او له دې څخه ئې له زياتو څخه انکار کړی دی او دا مسئله ئې د طلاق ثلاثه لرونکي ديوه طلاق د ګنلو د مسئلې غوندې د بې علمه او کم علمه خلکو د ښکار لومه ګرځولې ده۔ اعاذنا الله من شرور الفرق الشاذة المخالفة عن السواد الاعظم.



د اغير مقلدين د حضرت عائشه رضى الله تعالى له دې حديث څخه تمسك کوي چه:

هو ما رواه البخارى ما كان رسول الله ﷺ يزيد فى رمضان و لا فى غيره على احدى عشرة ركعة. (بخارى ج۱، ص۱۵۴، كتاب التهجد)

(يعنې رسول الله ﷺ نه په رمضان شريف کښې او نه په غير رمضان کښې له يوولسو رکعتونو څخه زيات کړي دي۔

همد ارنګه د اخلك د حضرت جابر له دې حديث څخه حجت نيسي چه:

و هو ما رواه ابن خزيمة و ابن حبان انه ﷺ قام بهم فى رمضان فصلى ثمانى ركعات و وتر.

(يعنې نبي کريم ﷺ له صحابه ووّ سره په رمضان شريف کښې قيام وکړ او اته رکعاته لمونځ ئې ادا کړ او وتر ئې هم ادا کړ)

قال النيمويؒ مداره على عيسى بن جارية قال الذهبيؒ قال ابن معين عنده مناكير. و قال النسائيؒ منكر الحديث. و عنه ايضاً متروك و قال ابو زرعة لا بأس به. و قال فى الخلاصة و ثقة ابن حبان. و قال ابو داؤد منكر الحديث. انتهى.

همدا ارنګه د اخلك د سائب بن يزيد په حديث باندې هم منګولې لګوي:

و هو ما رواه مالك فى المؤطا انه قال امر عمر بن الخطاب ابى بكر بن كعب و تميما الدارمى ان يقوم للناس باحدى عشرة ركعة.

او جمهور علماء د حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما له دې حديث څخه استدلال کوي چه:

و هو ما رواه ابن ابى شيبة و الطبرانى و البيهقى انهٗ عليه الصلوٰة و السلام يصلّى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر انتهى.

(يعنې حضور اقدس ﷺ په رمضان المبارك کښې له وترو څخه بغير شل رکعته لمونځ کاوه)۔

قال الزيلعىؒ هو معلول بابى شيبة و هو متفق على ضعفه.

او د دې حديث د معلول والي تر څنګ له دې څخه استدلال صحيح دی ځکه چه امت د دې حديث تلقي کړی دی۔ او امام ابن قيمؒ او امام سيوطيؒ او د اسې نورو دا تصريح کړې ده چه کوم حديث چه امت تلقي کړي نو هغه به صحيح ګنل کيږي اګر که هغه حديث د سند له مخې غير صحيح وي۔ همد ارنګه دې حديث ته د خلفاء راشدينو له تعامل څخه عظيم تائيد او قوت حاصل شوی دی۔

همد ارنګه جمهور علماء د امام بيهقي د "سنن كبرى" له حديث څخه استدلال کوي چه:

و هو ما رواه يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب فى رمضان عشرين ركعة و فى عهد عثمان و على.(۱)

(۱) د حضرت عمر فاروقؓ په زمانې کښې لومړی ديارلس رکعتونه ادا کيدل بيا حضرت عمرؓ د درويشتو رکعتونو د ادا کول حکم صادر کړ ۲۰ تراويح او ۳ وتر۔ وروسته په همدې باندې استقرار وشو۔

له دې حدیث څخه په واضحه توګه ثابتیږي چه د دریو راشدینو خلفاوو په دور کښې په شلو رکعتونو باندې استقرار راغلی دی او په همدې باندې تعامل او توارث راغلی دی او د علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین (رواه ابن ماجة وغیره) په بناء لکه څرنګه چه د رسول اللهﷺ د سُنتو اتباع ضروري ده همدارنګه د خلفاء راشدینو د سُنتو اتباع هم ضروري ده او له دې څخه اعراض او پرې اعتراض د رسول اللهﷺ له حدیثو څخه اعراض او په هغه باندې اعتراض دی۔ اعاذنا الله تعالی منه.

همدارنګه د خلفاء راشدینو دا سُنت هغه سُنت دي چه ادراک ئې په عقل او اجتهاد سره نه شي کیدلی ځکه چه د کوم شي تعداد او اندازه په فکر او رأیې سره نه شي تاکل کیدلی نو داسې سُنت په حقیقت کښې د رسولﷺ سُنت وي۔

څرګنده دې وي چه اهل ظاهرو دا حدیث د سند او متن له مخې معلول ګڼلی دی ځکه چه امام آجریؒ له امام ابو داؤدؒ څخه روایت کوي چه امام احمدؒ یزید بن خصیفه ته منکر الحدیث ویلی دی، همدارنګه اهل ظاهر وایي چه دا حدیث د متن له مخې مضطرب دی۔ په بعضو روایتونو کښې د یوولسو رکعتونو دا کول هم راغلي دي۔ کما رواه مالك في المؤطاء۔ همدارنګه دا حدیث د حضرت عائشهؓ له حدیث سره تکر دی کوم چه له دې حدیث څخه قوي دی۔

جمهورو علماوو اهل ظاهرو ته د دغو اعتراضاتو غابنې ماتوونکي ځوابونه ورکړي دي۔ لومړی دا چه ائمه ووؒ دې حدیث تلقي کړی دی او په دې حدیث ئې منګولې لګولي دي۔ او خطیبؒ پخپل کتاب الفقیه و التفقه کښې او ابن قیم په اعلام الموقعین نومي کتاب کښې او علامه سیوطيؒ په تدریب الراوي کښې او ابن عبد البرؒ په استذکار کښې او د دې فن د ځینو نورو خلکو په تالیفاتو کښې دا قاعده لیکل شوې ده چه د کوم حدیث چه اهل علم تلقي وکړي نو داد هغه حدیث په صحت باندې یوه عادله ګواهي ده۔

دویم دا چه یزید بن خصیفه یو مشهور تابعي دی او له ده څخه امام مالکؒ، امام بخاريؒ، امام مسلمؒ او داسې نورو روایت کړی دی۔ ابن حبانؒ ده لره په ثقاتو کښې ذکر کړی دی۔ یحیی بن معینؒ، ابو حاتمؒ، نسائيؒ، ابن سعد او امام احمد بن حنبلؒ هم په ثقه وو کښې شمار کړی دی۔ کما فی تهذیب التهذیب و تهذیب الکمال للمزی، و الهدی الساری او حافظ ابن حجرؒ په الهدی الساری کښې د آجري د دې روایت دا ځواب ورکړی دی چه امام احمد بن حنبلؒ د اثرم په روایت کښې ده ته ثقه ویلي دي او دا ئې ویلي دي چه امام احمدؒ هغه راوي ته منکر الحدیث وایي چه پخپل اقران کښې د کوم حدیث په روایت کولو کښې متفرد وي۔ او داسې مسلمه قاعده ده چه د ثقه راوي تفرد د قبول وړ وي تر څو پورې چه په دلیل سره ئې غلط والی ثابت شوی نه وي۔ په دې بناء باندې د یزید بن خصیفه حدیث به مقبول وي۔

او د اضطراب د دعوې ځواب دا دی چه ابن عبد البر او ابو بکر بن العربي د احدیٰ عشر روایت د امام مالکؒ وهم ګڼلی دی لیکن لکه څرنګه چه عبد العزیز بن محمد او یحیی بن



سعید القطان د امام مالکؒ متابعین دي۔ کما لا یخفی علی من راجع الی سنن سعید بن منصور و مصنف ابن ابی شیبة. لهذا د امام مالکؒ په وهم کښې لویدل د نه منلو وړ خبره ده۔

او حافظ ابن حجرؒ دې اختلاف لره د اوقاتو په اختلاف باندې محمول کړی دی یعنې کله چه به ئې اوږد قرائت کاوه نو ئې اته رکعاته کول او چه کله ئې لنډ قرائت کاوه نو ئې شل رکعاته کول۔ کما في فتح الباري۔ او ځینو ائمه وو دا اختلاف په ترویح باندې محمول کړی دی۔ لومړی به اته یا دولس رکعتونه کیدل او په آخر کښې په شلو رکعتونو باندې استقرار وشو۔ کما قال فی الشعرانی فی کشف الغمة کانوا یصلونها فی اول زمان عمر بثلث عشر رکعة ثم عمر امر بفعلها ثلاثا و عشرین رکعة، ثلاث لها وتر و استقر الامر علی ذلك.

قاله النیموی کما استقر الامر علی اربع تکبیرات الجنائز و کما استقر الامر علی القرأة فی خلافة عثمان رضی الله تعالی عنه کما فی الاوجز. او دا مسلمه قاعده ده چه په ترجیح او تطبیق سره اضطراب ساقطیږي۔

او د اهل ظاهرو دا اعتراض چه د یزید حدیث د حضرت عائشهؓ له حدیث سره تکر دی کوم چه یو قوي حدیث دی۔ ځواب ئې دا دی چه د حضرت عائشهؓ او یزید په حدیث کښې هیڅ تعارض او تکر نشته۔ ځکه چه د حضرت عائشهؓ په حدیث کښې له اتو رکعاتو څخه د تهجد لمونځ مراد دی نه د تراویحو او رمضان قیام۔ ځکه چه په غیر رمضان کښې تراویح نه ادا کیږي او د تحقیق له مخې تراویح او تهجد ځان ځانته حقیقتونه دي او که چېرته دا خبره تسلیم شي چه تراویح او تهجد ځان ځانته لمونځونه نه دي نو اهل ظاهرو ته ویل کیږي چه د حضرت عائشهؓ په حدیث کښې هم اختلاف دی ځکه چه امام بخاريؒ هم په صحیح البخاري کښې د "باب ما یقرء فی رکعتی الفجر" لاندې له حضرت عائشهؓ څخه د دیارلسو رکعتونو حدیث روایت کړی دی۔

و لفظه کان رسول اللهﷺ یصلّی با للیل ثلاث عشرة رکعة ثم یصلّی اذا سمع النداء با لصبح رکعتین.

## اهل ظاهر د دې اختلاف څه ځواب ورکوي؟

که چېرته اهل ظاهر دا ځواب ورکړي چه د احدیٰ عشر حدیث په غالب باندې محمول دی او زیاتوالی په ځینو وختونو باندې محمول دی نو د اهل په اتو رکعتونو باندې جمود کیدل باطل شو او پخپلې توري باندې مړه شول۔ او که چېرته اهل له دې تطبیق څخه اعراض وکړي نو د اختلاف له وجهې د حضرت عائشهؓ دواړه روایتونه ساقط شول او د یزید بن خصیفه حدیث بې له کوم تعارض څخه پاتې شو او واجب العمل وګرځید۔

څرګنده دې وي چه د جمهورو مسلك د نظر او شواهدو له مخې هم قوي دی ځکه چه په شپه او ورځ کښې اعتقادي او عملي فرائض هم شل رکعته دي نو مناسبه دا ده چه تراویح هم کوم چه د فرائضو مکملات دي شل رکعته دې وي لکه څرنګه چه مخکښینې او وروستنې سنتونه هم شل رکعته دي۔

د اهل ظاهر د دلائلو ځوابونه دا دي چه حضرت عائشهؓ حدیث په تهجدو باندې محمول دی نه په تراویحو باندې، همدارنګه په غالب باندې محمول دی نه په همیشه والي

باندې- او که نه وي نو د حضرت عائشهؓ روایتونه به سره تکر شي، بلکه امام احمد په زیادات مسند کښې له حضرت علي رضی الله عنه څخه په حسنو اسنادو سره روایت کړی دی چه نبي کریم ﷺ به شپاړس رکعتونه کول، همدارنګه د حضرت عائشهؓ دا حدیث په ابتداء باندې محمول دی په داسې حال کښې چه په شلو رکعتونو باندې استقرار نه ووشوی-

او د حضرت جابرؓ د حدیث حافظ ابن حجرؒ دا ځواب ورکړی دی چه: لکنه فعل جزئی فی لیلة واحدة لا یدل علی نفی الزیادة تلك اللیلة.

او دویم ځواب ئې دا دی چه دا په ابتداء الامر باندې محمول دی: و قد مر سابقا جواب حدیث السائب.

ځرګنده دې وي چه له ابن الهمامؒ سره نورو مشائخو اتفاق نه دی کړی ځکه چه د ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کښې شل رکعته ادا کول د رسول ﷺ له فعل څخه ثابت دی- همدارنګه د علیکم بسُنتی و سنة خلفاء الراشدین په حدیث کښې د علیکم لفظ د رسول الله ﷺ او خلفاء راشدینو سنت ته یو شان متوجه دی او په دواړو کښې فرق کول زمونږ له فکر او عقل څخه پورته خبره ده- همدارنګه د خلفاوو سُنت اګر که په ظاهره موقوف دی لیکن په حقیقت کښې مرفوع دی- بعدمه کونه مدرکا با لرأی و القیاس و هو الموفق و الهادی.

و صلی الله تعالی علی سیّدنا خیر

خلقه محمّد و آله و اصحابه

و اتباعه اجمعین.



# باب ادراك الفریضه

## (په جماعت کښې د شریکیدو احکام او مسئلې)

## یو اځې د اقامت په اوریدو سره لمونځ مه ماتوی

**سوال:** یوه سړي د نفلو د نیت په کولو سره په لمانځه شروع کړې وه چه مؤذن د جماعت د لمانځه اقامت شروع کړ- آیا نوموړی سړی به نفل لمونځ ماتوي په جماعت کښې به شاملیږي او که خپل نفل لمونځ به پوره کوي؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جماعت کښې شریکیدل واجب دي له دې وجهې متنفل باید د جماعت د فوت کیدو له وجهې خپل نفل لمونځ مات کړي او په جماعت کښې شامل شي- هو! یو اځې د مؤذن د اقامت د اوریدو په صورت کښې د دوو رکعتونو له پوره کولو څخه مخکښې دې لمونځ نه ماتوي-

قال العلامة الحصکفیؒ: شرع فیها اداء..... منفرداً ثم اقیمت ای شرع فی فریضة لا اقامة المؤذن و لا الشروع فی مکان و هو فی غیره یقطعها لعذر احراز الجماعة. (الدر المختار علی صدر رد المحتار ج۲، ص۵۰، باب ادراك الفریضة)

قال العلامة حسن بن عمار الشرنبلالیؒ: اذا شرع المصلّی فی اداء الفرض او قضائه منفرداً او فی نفل..... فاقیمت الجماعة فی محل ادائه..... قطع بتسلیمة قائما و بعده اقتدیٰ علی الصحیح. (مراقی الفلاح علی صدر الطحطاوی ص۳۶۵، باب النوافل)

## په جماعت کښې د شریکیدو په هیله د سهار د سنتو د ادا کولو حکم

**سوال:** د سهار جمعه ولاړه وه او د جومات په سرای کښې د سنتو د ادا کولو لپاره کوم مستقل ځای نه وو په داسې حال کښې چه د امام قرائت هم اوریدل کیده نو په داسې حالت کښې د سُنتو ادا کول ضروري دي او که له جمعې سره شریکیدل او د سُنتو پریښودل؟ بینوا توجروا-

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سهار د سُنتو په حدیثو کښې ډیر تاکید راغلی دی- رسول الله ﷺ فرمایلي دي: عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تدعوهما ان طردتکم الخیل. (ابو داؤد ج۱، ص۱۸۶، فی باب فی تخفیفهما)

د دې لپاره تر څو چه کیدلی شي د سُنتو د ادا کولو کوشش وکړی او په جماعت کښې تر شریکیدلو مخکښې په کوم جلا ځای کښې سُنت ادا کړی- تر څو پورې چه په جماعت کښې د دوهم رکعت د رکوع د پیدا کولو امکان وي نو سُنت مه پریږدی اګر که ځینو د التحیات د پیدا کولو د ممکن والي قول هم کړی دی په داسې حال کښې چه د ابن الهمامؒ د قول مطابق تر سلام

څخه مخکښې د جمعې په لمانځه کښې د شريکيدو اميد وي نو تر هغو پورې بايد سُنت ادا شي۔ البته که چېرته په جومات کښې دننه ځای نه وي نو دروازې ته نژدې دې ادا شي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: و اذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة اكمل. و الا بان رجاء ادراك ركعة فى ظاهر المذهب و قيل التشهد. و اعتمده المصنف و الشرنبلالى تبعاً للبحر لكن ضعفه فى النهر لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد ان وجد مكاناً و الا تركها. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۲، ص۵۶، باب ادراك الفريضة، مطلب هل الاساءة دون الكراهة الخ)

قال برهان الدين المرغينانیؒ: و من انتهى الى الامام فى صلوة الفجر و هو لم يصل ركعتى الفجر ان خشى ان تفوته ركعة و يدرك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه الجمع بين الفضيلتين و ان خشى فوتهما دخل مع الامام لان ثواب الجماعة اعظم و الوعيد با لترك الزم بخلاف سنة الظهر الخ. (الهداية على صدر فتح القدير ج۱، ص۴۱۴، باب ادراك الفريضة)

## د سهار د سُنتو د قضايي حكم

**سوال:** که چېرته د سهار سُنت د فرضو له وجهې فوت شي نو له فرضو څخه وروسته ئې قضايي بايد را وګرځي او که د لمر تر ختلو وروسته؟ له ځينو علماوو څخه مو اوريدلي دي چه با لكل ئې قضايي نشته؟ بينوا توجروا۔

**الجواب باسم ملهم الصواب:** د سهار د سُنتو اهميت او تاكيد له ګنو روايتونو څخه ثابت دی، بهتره داده چه تر څو کيدلی شي له فرضو څخه مخکښې بايد ادا شي۔ البته که چېرته د مجبورۍ په صورت کښې له چا څخه پاتې شي نو له فرضو څخه وروسته د لمر تر ختلو پورې ئې د احنافو علماوو په اتفاق سره قضايي نشته۔ البته د لمر تر ختلو وروسته پکښې اختلاف دی۔ د امام ابو حنيفه په نزد ئې قضائي نشته په داسې حال کښې چه د امام محمدؒ په نزد ئې د نفلو په حکم کښې قضايي را ګرځول افضل دي۔ او که له فرضو سره يو ځای قضاء شوي وي نو له فرضو سره ئې يو ځای د لمر تر ختلو وروسته قضائي را ګرځول کيږي۔

قال ابن نجيم المصرىؒ: لم تقض سنة الفجر الا اذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعاً للفرض سواءٌ قضاها مع الجماعة او وحده لان الاصل فى السنة ان لا تقضى لاختصاص القضاء با لواجب.

و الحديث ورد فى قضائها تبعاً للفرض فى غداة ليلة التعريس فبقى ما وراء ه على الاصل. فافاد المصنف انها لا تقضى قبل طلوع الشمس اصلاً و لا بعد الطلوع اذا كان قد ادى الفرض و شمل كلامه ما اذا قضاهما بعد الزوال او قبله و لا خلاف فى الثانى و اختلف المشائخ فى الاوّل على قولهما و الصحيح كما فى غاية البيان انها لا تقضى تبعاً. لان النص ورد بقضائها فى الوقت المهمل بخلاف القياس و ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. (البحر الرائق ج۲، ص۷۴، باب ادراك الفريضة)

قال العلامة الحصكفيؒ: و لا يقضيها (اى سنة الفجر) الا بطريق التبعية لقضاء فرضها قبل الزوال لا بعده فى



الاصح لورود الخبر بقضائها فى الوقت المهمل بخلاف القياس فغيره عليه بقاس. (الدر المختار على صدر رد المحتار ج۲، ص۵۷، باب ادراك الفريضة)

## د ماسپښين د څلورو رکعتونو سنتو د پاتې کيدلو په صورت کښې له آخري دوه رکعتونو سنتو سره د ترتيب حکم

**سوال:** که چېرته له يو چا څخه د ماسپښين څلور رکعته سُنت فوت شي نو د فرضو له ادا کولو څخه وروسته د دوه رکعتو سُنتو د ادا کولو په وخت کښې به ترتيب څرنګه وي؟ آيا اول به څلور رکعته ادا کوي او که آخري دوه رکعته؟

**الجواب باسم ملهم الصواب:** په جواز کښې دواړه صورتونه برابر دي البته په افضليت کښې اختلاف دی۔ د علامه ابن عابدين رحمه الله تحقيق ته په کتو سره بايد لومړی دوه رکعته ادا شي ځکه چه د څلورو رکعتو سُنتو د فوت کيدو په وجه دوه رکعته خو دې کم تر کمه پخپل ځای باندې پاتې شي۔ او که نه وي نو په بل صورت کښې به دواړه سُنتونه پخپل ځای باندې نه پاتې کيږي۔

قال العلامة الحصكفيؒ: ثم يأتى بها (اى سنة الظهر القبلية) على انها سنة فى وقته (اى الظهر) قبل شفعه عند محمدؒ و به يفتى.

قال ابن عابدينؒ: تحت هٰذه العبارة اقول و عليه المتون لكن راجح فى الفتح تقديم الركعتين قال فى الامداد و فى فتاوى العتابى انه المختار و فى مبسوط شيخ الاسلام انه الاصح لحديث عائشه ان النبىﷺ كان اذا فاتته الاربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين و هو قول ابى حنيفةؒ كذا فى جامع قاضى خان. (الدر المختار و رد المختار ج۲، ص۵۸، باب ادراك الفريضة)

قال ابن نجيم المصرىؒ: و قضى التى قبل الظهر فى وقته قبل شفعه بيان لشيئين احدهما القضاء و الثانى محله اما الاوّل ففيه اختلاف و الصحيح انها تقضى كما ذكره قاضى فى شرحه مستدلاً بما عن عائشةؓ ان النبىﷺ كان اذا فاتته الاربع قبل الظهر قضاهنّ بعده. و ظاهر كلام المصنف انها سنة لا نفل مطلق. و ذكر قاضى خان انه اذا قضاها فهى لا تكون سنة عند ابى حنيفةؒ و عندهما سُنة و تبعه الشارح. و تعقبه فى فتح القدير بانه من تصرّف المصنفين فان المذكور من وضع المسئلة الاتفاق على قضاء الاربع و انما الاختلاف فى تقديمها او تاخيرها. و الاتفاق على انها تقضى اتفاق على وقوعها سنة الى آخر ما ذكره. و اما الثانى فاختلف فيه النقل عن الشيخين فذكر فى الجامع الصغير للحسامى ان ابا يوسفؒ يقدم الركعتين و محمدؒ يؤخرهما. و فى المنظومة و شروحها على العكس. و فى غاية البيان و يحتمل ان يكون عن كل واحد من الامامين روايتان. و رجح فى فتح القدير تقديم الركعتين لان الاربع فاتت عن الموضع المسنون. فلا يفوت الركعتين عن موضعها قصداً بلا ضرورة. (البحر الرائق ج۲، ص۷۵، باب ادراك الفريضة)